

발 간 등 록 번 호

11-1431000-100028-01



미래전략 연구

국가별 법령 비교 분석

Comparative Analysis of Legal Frameworks by Country

2025. 12.



KOREA
INSTITUTE OF
INTELLECTUAL
PROPERTY



2025년 기본연구 최종보고서

미래전략 연구

국가별 법령 비교 분석

Intellectual Property Prospects

Comparative Analysis of Legal Frameworks by Country

2025. 12.



지식재산처
Ministry of Intellectual Property



한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

제 출 문

지식재산처장 귀하

본 보고서를 “국가별 법령 비교 분석” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2025년 12월 31일

주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

연구기간 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

연구책임자 : 유계환 (한국지식재산연구원 연구위원)

참여연구자 : 정수연 (한국지식재산연구원 연구원)
차미래 (한국지식재산연구원 전문연구원)

요 약 문

제1장 서론

- (연구배경 및 목적) 글로벌 기술 경쟁이 심화됨에 따라 해외 각국의 지식재산 법령에 관한 체계적인 정보 확보의 필요성 증가
 - 지식재산권은 국가 경쟁력의 핵심요소로, 국가별 제도·절차에 대한 이해가 정책·연구·산업 활동의 기초 자료로 요구됨
 - 한국지식재산연구원은 2019년부터 해외 각국의 지식재산 법령을 수집·번역·분석해 왔으며, 연구원 홈페이지 ‘해외법령’ 서비스를 통해 관련 법령 번역문을 제공하고 있음
- (연구범위) 2025년에는 총 4개 국가·국제기구의 7개 지식재산 규범을 분석

표 1 | 2025년 분석 국가 및 법령

구분	국가	법령
1	유럽연합	유럽연합 상표 규정(EUTMR)
		유럽연합 디자인 규정(EUDR)
2	말레이시아	특허법
		상표법
		산업디자인법
3	튀르키예	산업재산법
4	캐나다	산업디자인법

제2장 유럽연합의 지식재산권 규범 분석

- 개관
 - 유럽연합(EU)은 회원국 간 시장 통합을 기반으로 유럽연합상표(EUTM) 및 유럽연합디자인(EU Design: REUD·UEUD) 제도를 운영하고 있음
 - 유럽연합 상표 규정(EUTMR) 및 디자인 규정(EUDR)은 EU 27개 회원국*을 하나의 권역으

로 묶어 상표·디자인 보호를 제공하는 구조로, 출원·심사·등록·무효·취소 절차가 EUIPO에서 일괄적으로 처리됨

* 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴

○ 유럽연합 규정인 EUTMR과 EUDR은 회원국에 직접 적용되는 구속력 있는 규범임

□ 유럽연합상표(EUTM)

○ 유럽연합상표(EUTM)는 하나의 출원을 통해 EU 전역에서 효력을 갖는 단일 상표권을 취득할 수 있는 제도로, 회원국별 개별 등록 절차를 거치지 않고 EU 전역에서 동일한 권리를 행사할 수 있음

○ EUTM으로 보호받기 위해서는 식별력을 갖추고, 상품 또는 서비스의 성질을 직접 표시하는 표장 등 절대적 거절사유와 선출원·선등록 상표와의 충돌 등 상대적 거절사유에 해당하지 않아야 함

□ 유럽연합디자인(EU Design: REUD·UEUD)

○ 유럽연합디자인(EU Design) 제도는 등록유럽연합디자인(REUD)과 미등록유럽연합디자인(UEUD)으로 구성됨

- 등록디자인(REUD)은 등록을 통해 권리가 발생하며, 보호기간은 5년 단위로 갱신 가능하고, 최대 25년까지 보호됨
- 미등록디자인(UEUD)은 공개일부터 3년 동안 보호되며, 패션·소비재 등 제품 수명 주기가 짧은 산업 분야에서 활용도가 높음

○ 디자인 보호를 위해서는 디자인이 신규성을 갖추고 사용자에게 주는 전체적 인상이 기존 디자인과 다른 개별성을 갖추어야 하며, 보호 대상은 물품의 형태·구성·무늬·장식·시각적 특징 등을 포함함

○ EU 디자인 규정(EUDR)은 기술·산업 환경 변화를 반영해 디지털·비물질 디자인(GUI, 아이콘, 애니메이션 등)을 명확히 보호대상에 포함함

- 또한 복수출원 개선, 수리용 교체부품 예외의 정비, ®(Design notice)심볼을 표시하는 권리고지제도 신설, 3D 프린팅 파일의 공유·배포를 침해 개념에 포함하는 등 제도 전반을 현대화함

제3장 말레이시아의 지식재산권 규범 분석

□ 개관

- 말레이시아의 지식재산 관련 법률은 특허법(실용신안에 관한 사항을 포함), 상표법, 저작권법 등이 있음
 - 말레이시아의 지식재산에 관한 제도운영과 권리 등록 및 보호는 말레이시아 국내유통 및 소비자부(KPDN) 산하 기관인 말레이시아 지식재산공사(MyIPO)에서 전담함

□ 말레이시아 특허법

- 말레이시아는 1980년 중반까지 재등록 제도(re-registration system)를 통해 영국에서 부여된 특허 또는 영국을 지정 국가로 한 유럽 특허(EP)를 말레이시아로 확장하여 보호하는 방식을 적용함
 - 이후 1983년 독자적인 특허법을 제정, 1986년부터 시행된 말레이시아 특허법을 통해 독립적인 특허 제도로 전환함
- 현행 말레이시아의 특허법은 15개의 장과 90개의 조문으로 구성되며, 2022년 3월 특허법 개정에 따라 국제적 기준을 반영하기 위한 내용이 다수 포함됨

□ 말레이시아 상표법

- 말레이시아 상표법은 1983년 시행되었으며, 등록 제도를 기반으로 진실한(bona fide) 상표권자라고 주장하는 자의 출원 인정, 불사용에 따른 취소 규정 등 보통법(common law) 체계에 따른 사용주의적 요소를 반영함
- 현행 말레이시아의 상표법은 총 19개의 장과 183개의 조문으로 구성되며, 2019년 개정을 통해 비전형 상표인 색채, 소리, 냄새 상표 등을 명시적으로 인정함에 따라 보호 대상을 확대함

□ 말레이시아 산업디자인법

- 말레이시아 산업디자인법은 총 9개 장·50개 조로 구성되며, 산업디자인의 정의·등록요건·권리 발생·효력·침해 및 관련 절차를 규율함
 - 산업디자인법의 보호대상은 물품 외관(형태·구성·패턴·장식 등 시각적 특징)이며, 기능

적 형상·건축물·섬유패턴 등은 제외됨

- 산업디자인권은 등록을 통해 창설되며 출원일에 소급하여 효력이 발생함
- 침해가 발생하는 경우 손해배상·금지명령·침해물품 폐기 등 민사적 구제가 중심을 이루며, 형사벌은 등록부 위조 등 공적 절차를 해치는 경우에 적용됨

제4장 튀르키예의 지식재산권 규범 분석

□ 개관

- 튀르키예의 지식재산 제도는 「산업재산법(법률 제6769호)」을 중심으로 상표, 지리적 표시, 디자인, 특허, 실용신안을 하나의 법률에서 통합적으로 규율하는 구조로 운영됨
- 산업재산권 관련 행정 절차는 튀르키예 특허상표청(TÜRKPATENT)이 담당하며, 저작권 분야는 문화관광부 산하 저작권총국이 관장함
- 튀르키예 산업재산법은 제1권에서 상표, 제4권에서 특허를 규율하고 있으며, 주요 내용은 다음의 표와 같음

표 2 | 튀르키예 상표 규범

구분	주요내용	
등록 요건	① 한 사업체의 상품 또는 서비스를 다른 사업체의 상품 또는 서비스와 구별(식별력), ② 상표권자가 받는 보호 범위를 명확히 이해할 수 있도록 등록부에 표시	
출원·심사	출원(서류 제출, 수수료 납부) → 방식심사(출원 요건 충족 여부 등) → 흠결 있을 시 2개월 이내 보정 → 실질심사(절대적·상대적 거절 사유 등) → 출원 공고 → 이의 절차 → 등록 여부 결정	
이의	제3자의 의견 제출	출원 공고 후 '누구든지' 상표가 등록되기 전까지 해당 상표가 절대적 거절 사유에 해당하여 등록될 수 없다는 서면 의견서 제출 가능 → 튀르키예 특허상표청이 심사
	출원에 대한 이의 신청	출원 공고 후 '이해관계인'은 공고일로부터 2개월 이내에 절대적·상대적 거절 사유에 따라 상표를 등록해서는 안 된다는 이의 신청 가능 → 튀르키예 특허상표청이 심사
	기관 결정에 대한 이의 신청	튀르키예 특허상표청이 내린 결정으로 '불이익을 입은 당사자'는 해당 결정에 대해 이의 신청 가능 → 튀르키예 특허상표청 산하의 재심사 및 평가 위원회가 심사
존속기간	출원일로부터 10년(10년 단위로 갱신 가능)	

표 3 | 튀르키예 특허 규범

구분	주요내용	
등록 요건	① 신규성, ② 진보성, ③ 산업상 이용 가능성	
출원·심사	출원(서류 제출, 수수료 납부) → 방식심사(출원 요건 충족 여부 등) → 흠결 있을 시 2개월 이내 보정 → 조사 청구(출원인이 출원일로부터 12개월 이내에 조사 청구, EU 제도와 유사) → 조사보고서 작성 → 출원 공개 → 실질심사(조사보고서 통지일로부터 3개월 이내에 절대적 및 상대적 거절 사유 등 심사) → 심사보고서 작성 → 등록 여부 결정 → 등록 결정 공고 → 이의 절차	
이의	등록에 대한 이의 신청	특허 등록 결정 공고 후 '제3자'는 공고일로부터 6개월 이내에 이의 신청 수수료를 납부한 후, 해당 특허에 대하여 이의 신청 가능 → 튀르키예 특허상표청 산하의 재심사 및 평가 위원회가 심사
	기관 결정에 대한 이의 신청	'특허출원인, 특허권자 또는 제3자'는 튀르키예 특허상표청의 결정에 대하여 결정 통지일로부터 2개월 이내에 이의 신청 가능 → 튀르키예 특허상표청 산하의 재심사 및 평가 위원회가 심사
존속기간	출원일로부터 20년(갱신 불가능)	
특이점	추가특허(원특허 발명을 완전하게 하거나 이를 개선하는 것으로서 원특허와 통일성을 가지는 발명 보호) 및 비밀 특허(국가안보상 중요하다고 판단되는 발명 보호) 제도 존재	

제5장

캐나다의 지식재산권 규범 분석

□ 개관

- 캐나다의 산업재산권 제도는 캐나다 지식재산청(CIPO)이 총괄하며, 특허·상표·산업디자인 등 주요 권리의 출원·심사·등록을 일괄적으로 담당함

□ 캐나다 산업디자인법

- 캐나다 산업디자인법은 디자인을 물품의 형태·구성·패턴·장식 등 외관의 시각적 특징으로 정의하며, 신규성을 요구함
 - 권리는 등록을 통해 발생하고, 보호기간은 디자인의 등록일로부터 10년과 출원일로부터 15년이 경과한 날 중 더 늦은 날까지로 하며, 갱신 제도는 없음
 - 보호 범위는 물품 외관의 시각적 요소로 한정되며, 기능적 특징은 제외됨

제6장 결론

- 본 연구는 유럽연합(EU), 말레이시아, 튀르키예, 캐나다 등 다양한 국가·지역의 지식재산 법령을 체계적으로 수집·번역·분석하여 국내 정책·연구·산업 활동에 필요한 기초 자료를 제공하고자 함
 - 2025년 연구에서는 최신 개정 법령, 기존 자료에서 누락되었던 법령, 그리고 정보 접근성이 낮지만 교류가 확대되는 국가의 법령을 중심으로 분석을 진행하였음
 - EUTMR·EUDR, 말레이시아의 특허·상표·산업디자인법, 튀르키예의 산업재산법, 캐나다의 산업디자인법 등 총 7개 법령을 번역·정리하여 국가별 제도 구조와 절차적 특징을 파악할 수 있도록 함
 - 법령의 체계, 보호요건, 심사·등록 절차, 권리의 존속 및 소멸 구조에 대한 세부 분석을 실시하여 국가 간 비교가 가능하도록 내용을 정제함
 - 해당 법령의 번역본은 2025년 말 한국지식재산연구원 홈페이지를 통해 제공될 예정이며 관련 법령의 개정 사항은 주기적으로 점검하여 필요한 경우 업데이트할 계획임
 - 본 연구는 해외 지식재산 제도 접근성을 높이고 국내 정책·연구에 필요한 기초 자료를 확충했다는 점에 의미가 있음
 - 연구원은 향후에도 주요국 법령 변화와 국제 논의를 지속적으로 파악하여 신뢰성 있는 법제 정보를 제공할 예정임

➡ 키워드

IP법령분석, 유럽연합, 말레이시아, 튀르키예, 캐나다

Contents

Ⅰ 요약문	i
--------------	----------

제1장	서론	1
------------	-----------	----------

제1절 연구 배경 및 필요성	3
I. 연구 배경	3
II. 연구 목적	4
제2절 연구 범위 및 내용	7
I. 분석 대상 국가	7
II. 분석 대상 선정 이유	8

제2장	유럽연합의 지식재산권 규범 분석	13
------------	--------------------------	-----------

제1절 개관	15
제2절 지식재산 정책 환경	16
I. EUIPO의 지식재산 전략 및 정책 방향	16
II. 제도 운영 체계 및 담당 기관(EUIPO)	17
III. 출원 동향	18
1. 유럽연합 상표(EUTM)	18
2. 유럽연합 등록디자인(REUD)	24
제3절 지식재산 법제 분석	29
I. 유럽연합 상표 규정(EUTMR)	29
1. 체계 및 용어	29

2. 법제 분석	31
II. 유럽연합 디자인 규정(EUDR)	36
1. 체계 및 용어	36
2. 법제 분석	39

제3장

말레이시아의 지식재산권 규범 분석

47

제1절 개관	49
제2절 지식재산 정책 환경 및 현황	50
I. 지식재산 전략 및 정책 방향	50
II. 제도 운영 체계 및 담당 기관(MyIPO)	50
III. 출원 동향	51
1. 특허	51
2. 상표	54
3. 산업디자인	56
제3절 연구 배경 및 필요성	59
I. 특허법	59
1. 체계 및 용어	59
2. 법제 분석	61
II. 상표법	63
1. 체계 및 용어	63
2. 법제 분석	65
III. 산업디자인법	67
1. 체계 및 용어	67
2. 법제 분석	68

제4장 튀르키예의 지식재산권 규범 분석 73

제1절 개관	75
제2절 지식재산 정책 환경 및 현황	76
I. 지식재산 전략 및 정책 방향	76
II. 제도 운영 체계 및 담당 기관(TÜRKPATENT)	78
III. 출원 및 등록 동향	80
1. 특허	80
2. 상표	83
제3절 지식재산 법제 분석	87
I. 산업재산법(SINAI MULKİYET KANUNU)	87
1. 체계 및 용어	87
2. 법제 분석	89

제5장 캐나다의 지식재산권 규범 분석 101

제1절 개관	103
제2절 지식재산 정책 환경 및 현황	104
I. 지식재산 전략 및 정책 방향	104
II. 제도 운영 체계 및 담당 기관(CIPO)	106
III. 출원 동향	107
1. 특허	107
2. 상표	109
3. 산업디자인	112
제3절 지식재산 법제 분석	116
I. 산업디자인법(Industrial Design Act)	116

1. 체계 및 용어	116
2. 법제 분석	117

제6장

결론

123

■ 불임 ■	127
불임1. 유럽연합 상표 규정(EUTMR)	129
불임2. 유럽연합 디자인 규정(EUDR)	222
불임3. 말레이시아 특허법	272
불임4. 말레이시아 상표법	322
불임5. 말레이시아 산업디자인법	403
불임6. 튀르키예 산업재산법	422
불임7. 캐나다 산업디자인법	510

표목차

[표 1] 2019-2024년 국가별 법령 비교 분석 연구 수행 내역	5
[표 2] 2025년 분석 국가 및 법령	7
[표 3] 유럽연합 상표 규정 및 디자인 규정	8
[표 4] 말레이시아 특허법, 상표법, 산업디자인법	9
[표 5] 튀르키예 산업재산법	10
[표 6] 캐나다 산업디자인법	11
[표 7] EUIPO 전략계획 2030 개요	17
[표 8] 연도별 EUTM 출원 방식별 현황(2015-2024)	19
[표 9] 2024년 EUTM 유형별 출원 현황	20
[표 10] 2024년 EUTM 종류별 출원 현황	20
[표 11] 2024년 국가별 EUTM 출원 현황(TOP 10)	21
[표 12] 2024년 EUTM 클래스 수별 출원 현황	22
[표 13] 2024년 EUTM 국제분류(니스 클래스)별 출원 현황(상위 5개)	23
[표 14] 2024년 EUTM 유형별 등록 현황	23
[표 15] 2024년 EUTM 종류별 등록 현황	24
[표 16] 연도별 총 디자인 수(Direct+IRD) 및 출원서 건수 추이(2016-2024)	27
[표 17] 유럽연합 상표 규정(EUTMR)	29
[표 18] 용어 비교표	31
[표 19] 유럽연합 디자인 규정(EUDR)의 구조	37
[표 20] 용어 비교표	38
[표 21] 말레이시아 지식재산권 법률 현황	51
[표 22] 말레이시아 연도별 특허 출원 현황(2014-2023)	52
[표 23] 말레이시아 연도별 특허 등록 현황(2014-2023)	52
[표 24] 말레이시아 연도별 상표 출원 현황(2014-2023)	54
[표 25] 말레이시아 연도별 상표 등록 현황(2014-2023)	54
[표 26] 말레이시아 연도별 산업디자인 출원 현황(2014-2023)	56
[표 27] 말레이시아 연도별 산업디자인 등록 현황(2014-2023)	57
[표 28] 말레이시아 특허법의 구조	59
[표 29] 용어 비교표	60
[표 30] 말레이시아 상표법의 구조	63
[표 31] 용어 비교표	65
[표 32] 말레이시아 산업디자인법의 구조	67
[표 33] 용어 비교표	68
[표 34] 튀르키예 '제12차 개발 계획'에 제시된 지식재산 관련 목표치(Targets)	77
[표 35] 튀르키예의 지식재산 관련 국제조약 가입 현황	77
[표 36] 튀르키예 지식재산 관련 업무 담당 기관	79
[표 37] 2014-2023년 튀르키예 특허 출원 현황	80

[표 38]	2014-2023년 튀르키예 특허 등록 현황	81
[표 39]	2014-2023년 튀르키예 상표 출원 현황	84
[표 40]	2014-2023년 튀르키예 상표 등록 현황	84
[표 41]	튀르키예 산업재산법(법률 제6769호)의 구조	87
[표 42]	용어 비교표	89
[표 43]	캐나다 지식재산 전략(2018)	105
[표 44]	캐나다 지식재산권 법률 현황	106
[표 45]	2023년 캐나다 특허 출원 상위 국가 현황	108
[표 46]	2023년 캐나다 상표 출원 상위 국가 현황	111
[표 47]	2023년 캐나다 산업디자인 출원 상위 국가 현황	113
[표 48]	2022년 캐나다인의 해외 산업디자인 출원 상위 5개국	115
[표 49]	캐나다 산업디자인법의 구조(2018.11.5.시행/2025.9.1.현재 기준)	116
[표 50]	용어 비교표	117

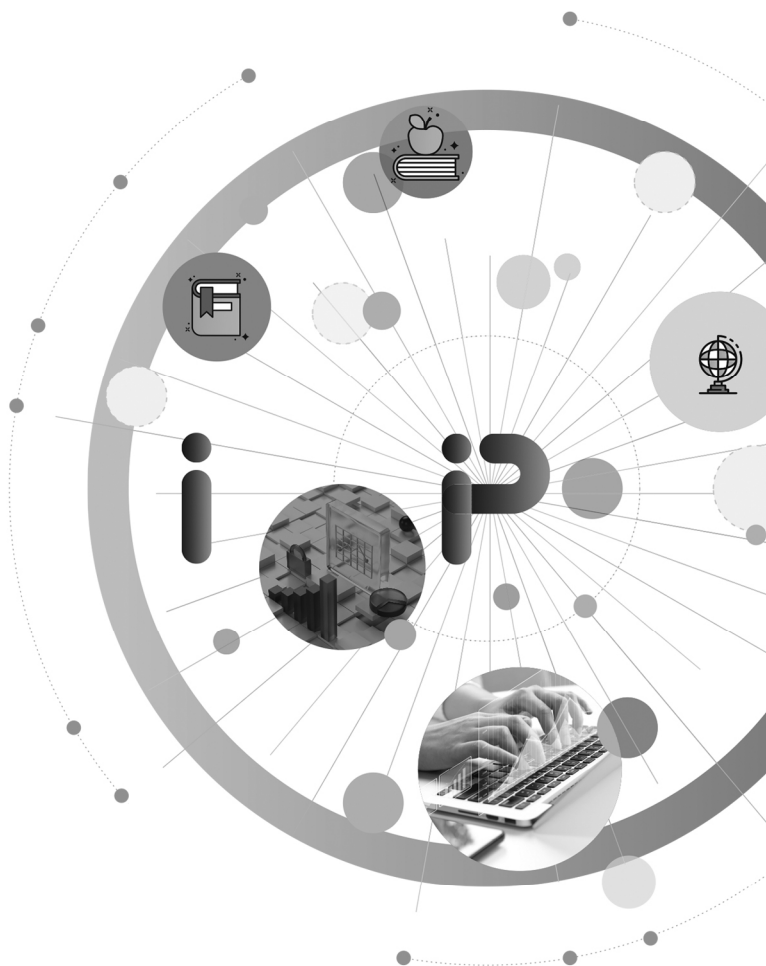
그림목차

[그림 1] 한국지식재산연구원 홈페이지의 ‘해외법령’ 정보 제공 서비스(2025.9.기준)	4
[그림 2] EU 등록디자인(REUD) 직접 출원 디자인 수 추이(2016-2024)	25
[그림 3] REUD 직접 출원서 건수 및 전자출원 비율 추이(2016-2024)	25
[그림 4] REUD 출원서당 평균 디자인 수(2016-2024)	26
[그림 5] EUIPO가 수령한 IRD 출원서 건수 추이(2016-2024)	26
[그림 6] EUIPO가 수령한 IRD 디자인 건수 추이(2016-2024)	27
[그림 7] 2023년 말레이시아 기술별 특허 출원 동향	53
[그림 8] 2023년 말레이시아 해외 특허 출원 동향	53
[그림 9] 2023년 말레이시아 상표 클래스별 출원 동향(Nice Classification 기준)	55
[그림 10] 2023년 말레이시아 해외 상표 출원 국가 비중	56
[그림 11] 2023년 말레이시아 산업디자인 출원 동향(Locarno Classes 기준)	58
[그림 12] 2023년 말레이시아 해외 산업디자인 출원 국가 비중	58
[그림 13] 2023년 튀르키예 기술별 특허 출원 동향	82
[그림 14] 2023년 튀르키예 해외 특허 출원 국가 비중	83
[그림 15] 2023년 튀르키예 상표 클래스별 출원 동향(Nice Classification 기준)	85
[그림 16] 2023년 튀르키예 해외 상표 출원 국가 비중	86
[그림 17] 거주자 지위별 캐나다 특허 출원 현황(2014-2023)	107
[그림 18] 출원 경로별 캐나다 특허 출원 현황 (2014-2023)	108
[그림 19] 연도별 캐나다 특허출원 심사청구 현황	109
[그림 20] 연도별 특허심사 청구에서 특허 부여까지 평균 소요 기간	109
[그림 21] 거주자 지위별 캐나다 상표 출원 현황(2014-2023)	110
[그림 22] 2023년 마드리드 시스템을 통한 캐나다 지정 상표 출원 상위 국가 현황	111
[그림 23] 거주자 지위별 캐나다 산업디자인 출원 현황(2014-2023)	112
[그림 24] 2023년 헤이그 시스템을 통한 캐나다 디자인 출원 상위 국가 현황	114
[그림 25] 캐나다 해외 산업디자인 출원 현황(2013-2022)	114

제1장 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

제2절 연구 범위 및 내용



연구 배경 및 필요성

I 연구 배경

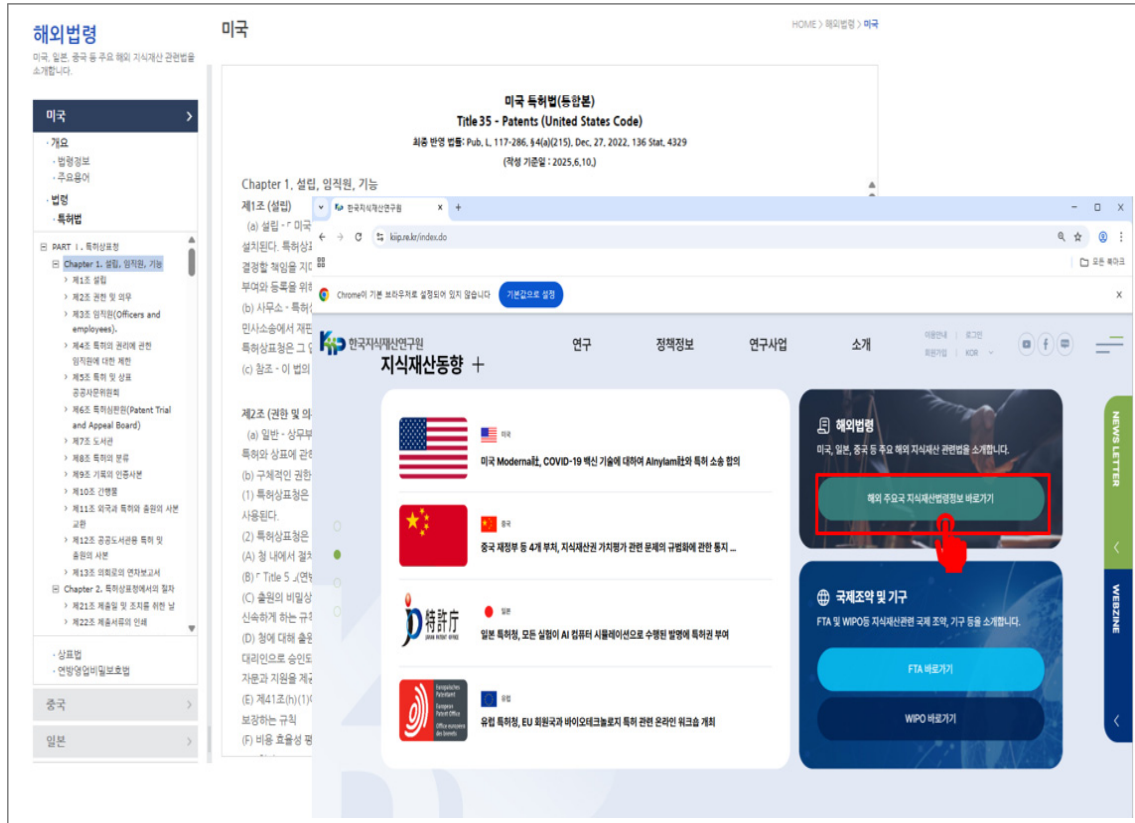
지식재산권은 국가의 경제적 성장과 기술적 우위를 뒷받침하는 핵심 경쟁력으로서, 최근 들어 그 중요성이 더욱 부각되고 있다. 이에 따라 주요 국가들은 지식재산권 확보와 보호를 위한 다양한 법제도와 정책을 정비하며, 이를 국가 전략 차원에서 추진하고 있다. 그러나 국제적 논의의 흐름은 여전히 미국, 유럽연합, 일본, 중국, 한국 등 이른바 IP5 국가에 집중되어 있으며, 그 외 국가들의 법제 운영 현황과 정책적 동향에 관한 정보는 상대적으로 부족한 상황이다. 이러한 정보의 편중은 글로벌 기술 패권 경쟁이 심화되는 현 시점에서 균형 잡힌 정책 수립과 전략적 대응에 장애가 될 수 있다.

세계 시장을 선점하고 변화하는 국제 환경에 능동적으로 대응하기 위해서는, IP5 이외 국가들의 제도적 기반과 법제도 정비 현황을 폭넓게 파악하고, 그 변화 양상을 면밀히 모니터링하는 노력이 필수적이다. 이를 위해서는 외부 환경을 주기적으로 관찰하는 한편, 각국의 법체계에 대한 정확한 이해를 확립함으로써 정책 수립에 실질적으로 기여할 수 있는 분석 기반을 마련하는 것이 중요하다.

이에 한국지식재산연구원은 2019년부터 국가별 법령 비교·분석 연구를 체계적으로 추진해 왔다. 연구원은 해외 각국의 지식재산권 관련 법령을 수집·번역·분석하여 데이터베이스화하고 있으며, 이를 연구자와 정책 담당자뿐 아니라 산업계와 일반 국민에게도 개방함으로써 활용도를 높이고 있다. 특히 연구원 홈페이지의 「해외법령」 정보 서비스를 통해 법령 번역본을 공개·제공함으로써, 산업계·학계·연구기관·정책 당국 등 다양한 이해관계자가 해외 지식재산 법령 정보를 손쉽게 접하고, 이를 연구와 실무에 적극적으로 활용할 수 있는 기반을 마련하고 있다.

제1장
▼
서론제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석제6장
▼
결론▼
붙임

그림 1 한국지식재산연구원 홈페이지의 ‘해외법령’ 정보 제공 서비스(2025.9.기준)



II 연구 목적

본 연구는 글로벌 경쟁 환경에 대응하기 위해 국내·외의 지식재산 법률정보를 체계적으로 분석·제공함으로써 우리나라의 국가 경쟁력 제고와 정책 활용을 지원하는 것을 목적으로 한다. 이를 통해 국내 기업과 연구자, 정책 담당자가 해외 법제에 신속하게 접근하고, 국제 환경 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 하는 데 연구의 초점을 두고 있다.

연구 초기(1·2차년도)에는 우리나라와의 교역 비중이 높고, 지식재산권 활용 수요도 큰 미국, 중국, 독일, 베트남, 일본 등을 우선적으로 선정하였다. 2024년 기준 우리나라의 주요 수출국은 미국, 중국, 베트남, 대만, 홍콩, 일본, 인도 순이며, 주요 수입국은 중국, 미국, 일본, 대만, 베트남, 호주, 사우디아라비아 순이다.¹⁾

이후 3차년도부터는 대상국가 선정 시 주요 경제·산업 파트너 국가인지 여부, 지역 대표성, 지식재산 보호 환경의 제도적 변화 가능성, 현지 법령 접근성, 향후 정책 활용 가능성, 정무적 수요 등 정량적·정성적 요소를 종합적으로 고려하여 선정하였다. 특히, 우리나라 주요 교역국 중

1) 한국무역협회, 「글로벌 무역통계 서비스(K-stat)」, 국가 수출입 총괄(국내통계), (최종방문일: 2025.8.19.)

에서도 정보 접근성이 낮고, 정책적 대응이 필요한 제3국에 대한 법령 번역·분석을 수행하여 실효성 있는 정책 활용 기반을 마련하고자 하였다.

나아가 매년 대상 국가와 법령을 지속적으로 추가함으로써, 현재까지 총 21개국(국제기구 포함) 47개 법령을 DB화하는 성과를 축적해 왔다. 아울러 「해외법령」 정보 서비스를 통해 제공되는 해당 DB는 정기적인 모니터링과 주기적 업데이트를 통해 꾸준히 보완·확장되고 있으며, 이를 통해 해외 지식재산 법령 정보를 안정적으로 추적·참조할 수 있는 수단을 제공하고 있다.

한편, 연구 수행이 다년간 지속되면서 정보 관리의 필요성이 높아졌으며, 이에 따라 2024년에는 기본식 법령 중 일부를 대상으로 최근의 제·개정 사항을 반영·보완하여 서비스 품질을 개선하였다. 이러한 업데이트 작업은 2025년에도 계속 이어지고 있으며, 향후에도 정기적으로 수행될 예정이다.

표 1 2019-2024년 국가별 법령 비교 분석 연구 수행 내역

1차년도 (2019)	2차년도 (2020)	3차년도 (2021)	4차년도 (2022)	5차년도 (2023)	6차년도 (2024)
미국 특허법 상표법	프랑스 지식재산권법	브라질 지식재산권법	호주 특허법	인도네시아 특허법 영업비밀 보호법	OAPI 상표규범 디자인규범
독일 특허법 상표법 디자인법 부경법	베트남 지식재산권법	러시아 지식재산권법	대만 특허법 상표법	필리핀 지식재산권법	ARIPO 특허규범상 표규범
중국 특허법 상표법 디자인법	인도 특허법 상표법 디자인법	싱가포르 특허법 상표법 디자인법	태국 특허법 상표법	OAPI 특허규범 실용신안 규범	사우디아 라비아 특허법 상표법
한국 특허법 상표법 부경법		미국 영업비밀 보호법		남아공 특허법 상표법	캐나다 특허법 상표법
일본 특허법 상표법 디자인법 부경법					
5개국 16개 법령	총 8개국 21개 법령	총 11개국 27개 법령	총 14개국 32개 법령	총 18개국 39개 법령	총 21개국 47개 법령

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

아울러 본 연구의 결과물은 연구원 홈페이지를 통한 「해외법령」 정보 서비스로 공개되어, 기업 IP 실무자, 변호사·변리사, 정책 의사결정자, 학계와 연구계, 일반 국민 및 학생 등 폭넓은 수요층에게 제공되고 있다. 동 서비스는 해외 지식재산 법령에 대한 번역문과 관련 해설 자료를 체계적으로 정리하여 제공함으로써, 이용자들이 각국의 법제 운영 현황과 제도적 특징을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 돕는다. 이를 통해 해외 지식재산 법제도에 대한 체계적이고 편리한 정보 접근 경로를 마련하고, 정책 연구나 제도 개선 논의뿐만 아니라 기업의 해외 진출 전략 수립, 학계의 연구 활동, 학생들의 학습 자료 활용 등 다양한 영역에서 실질적인 도움이 될 수 있도록 지원하고 있다.

I 분석 대상 국가

유럽연합, 말레이시아, 튀르키예, 캐나다 등 4개 국가(기구)의 7개 법령(특허법, 상표법, 디자인 보호법 등)의 전문을 번역하고, 국가별 법 제도 특징 및 주요 쟁점을 분석하여 국내적 시사점을 도출하고자 한다. 2025년에는 우리나라와 자유무역협정(FTA) 체결이 예상되거나 교역·투자가 확대되고 있는 국가, 거대시장 인접성 등 시장 잠재성이 큰 국가, 우리 기업의 현지 지식재산권 확보 활동이 활발한 국가, 그리고 주요국임에도 불구하고 기존 연구에서 누락되었던 법령이나 기분석 국가의 보완이 필요한 법령을 중심으로 분석 대상을 선정하였다. 이러한 기준에 따라 EUIPO, 말레이시아, 튀르키예, 캐나다를 연구 범위로 확정하였다. 특히 EUIPO는 주요 국제기구 임에도 불구하고 기존 연구에서 미처 포함되지 못하였기에 이번 연구에서 새롭게 반영하였으며, 캐나다는 전년도에 이미 분석을 수행하였으나 일부 법령을 추가·보완하여 분석 범위를 확대하였다.

표 2 | 2025년 분석 국가 및 법령

유럽연합	말레이시아	튀르키예	캐나다
유럽연합 상표 규정(EUTMR) ²⁾	특허법 ³⁾	산업재산법 ⁴⁾	산업디자인법 ⁵⁾
	상표법 ⁶⁾		
유럽연합 디자인 규정(EUDR) ⁷⁾	산업디자인법 ⁸⁾		

2) Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification) (Text with EEA relevance)

3) PATENTS ACT 1983

4) SINAİ MÜLKİYET KANUNU(INDUSTRIAL PROPERTY CODE)

5) Industrial Design Act, R.S.C., 1985, c. I-9

6) TRADEMARKS ACT 2019

7) Regulation (EU) 2024/2822 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 amending Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs and repealing Commission Regulation (EC) No 2246/2002 (Text with EEA relevance)

8) INDUSTRIAL DESIGNS ACT 1996(Incorporated the changes made up to 1st July 2013)

II 분석 대상 선정 이유

다년간 동 연구를 진행해 오며, 점차 정보 접근성이 낮고 우리나라와의 교류가 확대되고 있는 제3국 등을 위주로 신규 국가의 지식재산 최신 법령 정보를 전문 번역 및 분석해 왔다. 이러한 과정에서 IP5 국가인 EU의 IP 법령 정보가 누락 되어 있었기에, 2025년에는 EUIPO가 관할하는 상표 규정(EUTMR)과 디자인 규정(EUDR)을 새롭게 분석 범위에 포함하였다.

특히 지난 2024년 11월 18일, 유럽연합(EU)의 새로운 디자인 법률이 EU 관보(EU Official Journal)에 게재, 2024년 12월 8일부로 발효되었으며, 2025년 5월 1일부터 개정 규정의 단계적 시행이 시작되었다. 개정 유럽연합 디자인 규정(European Union Design Regulation, EUDR)은 기존의 “공동체(Community)”라는 용어를 “European Union(유럽연합)” 또는 “Union(연합)”으로 대체하고, EU 상표법(EUTMR) 구조에 맞춰 조항을 재배열하는 등 용어 및 구조를 변경하였다(1단계 변경). 아울러 디자인 보호대상의 확대하는 등 실질적인 변경(2단계 변경) 사항도 포함하고 있어 제도적으로 중요한 변화를 수반하고 있다.⁹⁾

표 3 | 유럽연합 상표 규정 및 디자인 규정

법령명	관련 조문
EUTMR (European Union Trade Mark Regulation)	• Chapter I – General Provisions • Chapter II – The Law Relating to EU Trade Marks • Chapter III – Application for an EU Trade Mark • Chapter IV – Opposition • Chapter V – Registration • Chapter VI – Surrender, Revocation and Invalidity • Chapter VII – Appeals • Chapter VIII – Procedure Before the Office • Chapter IX – Professional Representation • Chapter X – Fees • Chapter XI – EU Certification Marks and EU Collective Marks • Chapter XII – European Union Intellectual Property Office (EUIPO) • Chapter XIII – Final Provisions
EUDR (European Union Design Regulation) ¹⁰⁾	• TITLE I – GENERAL PROVISIONS • TITLE II – THE LAW RELATING TO DESIGNS • TITLE III – EU DESIGNS AS OBJECTS OF PROPERTY • TITLE IV – APPLICATION FOR A REGISTERED EU DESIGN • TITLE V – REGISTRATION PROCEDURE • TITLE VI – SURRENDER AND INVALIDITY OF THE REGISTERED EU DESIGN • TITLE VII – APPEALS • TITLE VIII – PROCEDURE BEFORE THE OFFICE • TITLE IX – JURISDICTION AND PROCEDURE IN LEGAL ACTIONS RELATING TO EU DESIGNS • TITLE XI – SUPPLEMENTARY PROVISIONS CONCERNING THE OFFICE • TITLE XIa – INTERNATIONAL REGISTRATION OF DESIGNS • TITLE XII – FINAL PROVISIONS

9) EUIPO, 「Design Reform - Terminology & Procedural Changes」, <https://www.euiipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종 방문일: 2025. 8. 29)

말레이시아는 동남아국가연합(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)의 핵심 회원국으로서, ASEAN에서 우리와 양자 FTA를 체결하지 않은 국가 중 교역·투자 등 경제협력이 가장 활발한 국가이다(2024년 기준, 우리나라 전체 교역국 중 11위).¹¹⁾ 말레이시아와의 FTA 미 체결에도 불구하고, 우리나라와 말레이시아 간 상품무역 규모는 2001년 이후 연평균 9% 이상 증가하며 2013년 약 200억 달러를 기록하였으며, 2023년 기준 한국의 對말레이시아 수출은 97.7억 달러, 수입은 152.4억 달러를 기록하고 있다.¹²⁾

2019년에 개시된 한-말레이시아 FTA 협상은 같은 해 말 중단되었으나, 2024년 3월 재개되었고 2025년 10월 최종 타결되었다. 이에 따라 양국 간 교역 및 투자가 확대될 것으로 전망된다. 또한 말레이시아를 아세안 및 환태평양 시장 진출의 거점으로 삼을 수 있어 전략적 중요성을 갖는 국가로 지식재산권 규범의 번역 및 DB화를 추진하고자 한다.

표 4 말레이시아 특허법, 상표법, 산업디자인법

법령명	관련 조문
특허법 PATENTS ACT 1983	• PART 1 PRELIMINARY • PART II PATENTS BOARD • PART III ADMINISTRATION • PART IV PATENTABILITY • PART IV_A UTILITY INNOVATIONS • PART V RIGHTS TO A PATENT • PART VI APPLICATION, PROCEDURE FOR GRANT AND DURATION • PART VII RIGHTS OF OWNER OF PATENT • PART VIII PATENT APPLICATION AND PATENT AS OBJECT OF PROPERTY • PART IX LICENCE CONTRACTS • PART X COMPULSORY LICENCES • PART XI SURRENDER, OPPOSITION AND INVALIDATION OF PATENT • PART XII INFRINGEMENT • PART XIII OFFENCES • PART XIV POWERS RELATING TO ENFORCEMENT • PART XIV_A INTERNATIONAL APPLICATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY • PART XV MISCELLANEOUS
상표법 TRADEMARKS ACT 2019	• PART 1 PRELIMINARY • PART II ADMINISTRATION • PART III THE REGISTER OF TRADEMARKS • PART IV REGISTRATION OF TRADEMARKS • PART V DIVISION AND MERGER • PART VI DURATION AND RENEWAL OF REGISTERED TRADEMARKS • PART VII ALTERATION, CORRECTION, CANCELLATION, REVOCATION AND INVALIDITY • PART VIII EFFECTS OF REGISTERED TRADEMARKS • PART IX TRADEMARKS AS OBJECT OF PROPERTY • PART X LICENSING

10) Regulation (EU) 2024/2822에 따른 개정 내용을 반영한 유럽연합 디자인 규정을 말함

11) 한국무역협회, 「글로벌 무역통계 서비스(K-stat)」, 국가 수출입 총괄(국내통계), (최종방문일: 2025.8.19.)

12) 산업통상자원부, 2023 외국의 통상환경 1권 무역장벽보고서, 204면.

법령명	관련 조문
	• PART XI COLLECTIVE MARKS AND CERTIFICATION MARKS • PART XII INTERNATIONAL MATTERS • PART XIII BORDER MEASURES • PART XIV TRADEMARK AGENTS • PART XV OFFENCE • Part XVI INVESTIGATION AND ENFORCEMENT • Part XVII LEGAL PROCEEDINGS IN COURT, COST AND EVIDENCE • Part XVIII MISCELLANEOUS AND GENERAL • Part XIX REPEAL, SAVINGS AND TRANSITIONAL PROVISIONS
산업디자인법 INDUSTRIAL DESIGNS ACT 1996 (Incorporated the changes made up to 1st July 2013)	• PART 1 PRELIMINARY • PART II ADMINISTRATION • PART III REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGN • PART IV PERIOD OF REGISTRATION • PART V REGISTERED INDUSTRIAL DESIGN AS PERSONAL PROPERTY • PART VI INFRINGEMENT • PART VII OFFENCES • PART VIII OTHER POWERS OF THE REGISTRAR • PART IX MISCELLANEOUS

튀르키예는 지정학적 중요성, 거대시장 인접성 등 시장의 잠재성이 큰 국가로, EU와의 관세동맹, 상대적으로 저렴하고 풍부한 노동력 등으로 글로벌 기업의 생산기지로 각광 받고 있는 국가이다. 2024년 기준 튀르키예는 우리나라의 수출 상대국 중 16위에 해당하지만, 무역수지 흑자 기준으로는 6위에 이를 정도로 경제적 협력 여지가 큰 국가이기도 하다.¹³⁾ 또한 한국과 서로 형제 국가라 칭할 만큼 심리적으로 가까워 향후 더욱 긴밀한 협력 관계가 기대되는 국가로, 양국 간의 기술 및 상업 교류 강화를 위한 산업재산권 법령을 분석하고자 한다.

튀르키예는 분야별로 각각의 법령을 두고 있는 한국의 산업재산권법 체계와는 달리, 상표·특허·디자인·지리적 표시를 하나의 법률에서 규율하고 있다.

표 5 튀르키예 산업재산법

법령명	관련 조문
산업재산법 Industrial Property Law No. 6769	• BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ (PRELIMINARY PROVISIONS) • BİRİNCİ KİTAP Marka (BOOK ONE Trademarks) • İKİNCİ KİTAPCoğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı (BOOK TWO Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranteed) • ÜÇÜNCÜ KİTAP Tasarım (BOOK THREE Design) • DÖRDÜNCÜ KİTAP Patent ve Faydalı Model (BOOK FOUR Patent and Utility Model) • BEŞİNCİ KİTAP Ortak ve Diğer Hükümler (BOOK FIVE Common and Other Provisions)

캐나다의 경우, 캐나다 지식재산청(CIPO, Canadian Intellectual Property Office)이 관리하는 지식재산권은 크게 특허법, 상표법, 저작권법, 산업디자인법 등 4가지로 나뉜다. 2024년에

13) 한국무역협회, 「글로벌 무역통계 서비스(K-stat)」, 국가 수출입 총괄(국내통계), (최종방문일: 2025.8.19.)

는 미국 주도의 기밀정보 공유 동맹인 ‘파이프 아이즈(Five-eyes, 미국·캐나다·영국·호주·뉴질랜드)’의 주요 구성 국가로서 향후 경제안보 측면에서 연관성이 높아질 것을 고려하며, 캐나다의 특허법, 상표법에 대한 분석을 추진한 바 있다. 2025년도에는 캐나다 산업재산권법 가운데 아직 번역 및 DB화가 추진되지 않은 캐나다 산업디자인법을 추가 분석하고자 한다.

표 6 캐나다 산업디자인법

법령명	관련 조문
산업디자인법 Industrial Design Act	• Short Title • Interpretation • PART I – Industrial Designs – Registration – Exclusive Right – Proprietorship – Transfers – Action for Infringement • PART II – General – Extension of Time – Procedure as to Rectification and Alteration – Electronic Form and Means – Regulations • Transitional Provisions

이와 같이 2025년도 연구는 EUIPO, 말레이시아, 튀르키예, 캐나다 등 4개 국가(기구)의 지식재산 법령을 분석 범위로 설정하였으며, 이를 바탕으로 국내 연구와 정책 논의에서 활용 가능한 시사점을 제시하고자 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

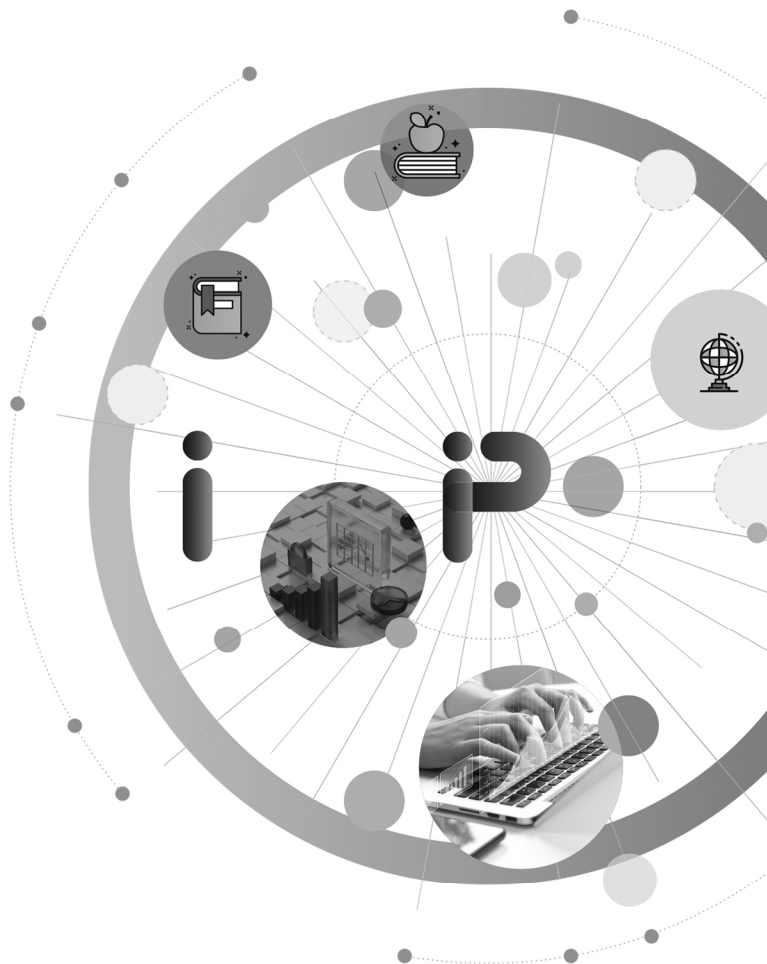
제2장 유럽연합의 지식재산권 규범 분석

제1절 개관

제2절 지식재산 정책 환경

제3절 지식재산 법제 분석

K KOREA
INSTITUTE OF
INTELLECTUAL
PROPERTY **i**



제 1 절

개관

유럽연합(EU)의 지식재산권 제도는 단일시장 내 경제 주체 간 원활한 거래와 공정 경쟁을 보장하고, 혁신 활동을 촉진하기 위한 수단으로 발전해 왔다. EU는 회원국별 이질적인 권리 체계에 따른 시장 단편화를 극복하고자, 제도의 조화와 통합을 점진적으로 추진해 왔다. 특히 상표 및 디자인 분야에서는 단일 권리를 창설하고 통합된 등록·관리 체계를 구축해 왔다.

현재 EU의 상표 및 디자인 제도는 각각 Regulation (EU) 2017/1001(유럽연합상표규정, EUTMR)과 Regulation (EU) 2024/2822에 의해 개정된 Council Regulation (EC) No 6/2002(유럽연합 디자인 규정, EUDR)에 따라 규율된다. 이들 규정은 회원국에 직접 적용되는 구속력 있는 EU 법률로서, 출원인은 단일한 절차를 통해 EU 전역에서 유효한 상표권(European Union trade marks, EUTMs) 또는 등록디자인권(Registered European Union designs, REUD)을 부여받을 수 있다.

이러한 단일 상표 및 디자인 제도 운영의 실질적 관할 기관은 유럽연합지식재산청(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)이며, 본 보고서는 EUIPO가 관할하는 지식재산 규범을 중심으로 분석을 진행한다.

한편, 특허에 대해서는 EU 차원의 단일 제도가 아직 완전히 확립되어 있지 않다. 대부분의 특허 출원 및 심사는 유럽특허청(EPO)을 통해 이루어지며, EPO는 EU 기관은 아니지만, 유럽특허 협약(EPC)에 기반하여 유럽 내 특허 보호의 핵심적 역할을 수행하고 있다.

따라서 본 연구에서는 EU의 상표 및 디자인 보호 제도에 한정하여 지식재산 규범 분석을 수행한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

지식재산 정책 환경

I EUIPO의 지식재산 전략 및 정책 방향

유럽연합지식재산청(EUIPO)은 단일시장 내 지식재산(IP)의 효율적인 보호와 활용을 통해 유럽의 혁신, 경쟁력 및 경제 성장 촉진을 사명으로 삼고 있다. EUIPO는 유럽연합(EU) 회원국의 국내·지역 지식재산청과 협력하면서도 구속력 있는 결정을 독자적으로 내리는 권한을 가지며, 상표 및 디자인과 관련된 서비스를 직접 제공한다. 또한 EUIPO는 회원국의 국내·지역 지식재산청과 함께 이원적 보호 체계 내에서 상호 보완적으로 기능한다.

2024년 11월, EUIPO는 중장기 전략계획인 「전략계획 2030(Strategic Plan 2030, SP2030)」을 발표하며, 중장기 정책 방향을 제시하였다.¹⁴⁾ SP2030은 다음과 같은 두 가지 전략적 추진 요소(Strategic Drivers)를 설정하고 있다.

첫 번째는 조직 내부의 업무 방식을 개선하여 효율성과 성과를 높이는 내부 전략 요소이며, 두 번째는 외부 이해관계자들과의 협력을 강화하여 제도의 신뢰성과 실효성을 높이는 외부 전략 요소이다. 이 두 가지 추진 요소는 EUIPO 전략의 ‘지속 가능한 기반(enduring constants)’으로 설정되어 있으며, 향후 전략목표 달성의 구조적 틀을 형성한다.

EUIPO는 이 전략을 바탕으로 다섯 가지 핵심 전략목표를 설정하고 있다. ① 장기적으로 지속 가능한 성과 달성을 위한 운영 효율성과 효과성의 최적화, ② IP 서비스의 품질, 일관성, 법적 안정성을 높여 지식재산권의 가치 제고, ③ IP 시스템에 대한 접근성을 향상시키고 지식재산권의 활용도를 높여 유럽의 혁신 중심 경제성장 도모, ④ IP에 대한 사회적 신뢰와 존중 확산, ⑤ 유럽 지식재산네트워크(European Union Intellectual Property Network, EUIPN)의 지속 가능성 확보이다.

이러한 전략목표를 실현하기 위해 EUIPO는 ‘조직 활성화 요소(Organisational Enablers)’로서 ① 인적자원, 기술, 업무환경, ② 재정·행정 지속가능성, ③ 네트워크 참여 등 세 가지 기반 역량을 제시하였다. 이는 제도 운영의 기반을 튼튼히 하여 전략 이행을 지원하는 요소로 작용한다.

SP2030은 나아가 여섯 가지 ‘우선 영향 분야(Priority Impact Areas)’를 설정하고, 각 분야별 정책 추진 방향을 구체화하였다. 첫째, ‘고객 및 품질’ 영역에서는 혁신적인 IP 서비스 제공과 함께 예측 가능하고 고품질의 권리를 적시에 제공하는 것을 목표로 한다. 둘째, ‘인식 및 교육’ 분야에서는 유럽 및 그 외 지역에서 지식재산권에 대한 이해를 제고하는 활동이 포함된다. 셋째, ‘혁신

14) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「Strategic Plan 2030」, <https://www.euipo.europa.eu/en/about-us/governance/strategic-plan/sp2030> (최종 방문일: 2025.5.13.).

신 촉진'은 IP 접근성을 높이고 IP를 기업 전략의 우선순위로 반영할 수 있도록 함으로써, 성장과 지속가능 발전의 수단으로 IP를 활용하도록 하는 데 초점을 둔다. 넷째, '포용적 IP 생태계'는 모든 경제 주체가 IP 제도의 혜택을 받을 수 있도록 제도 기반을 정비하는 것이다. 다섯째, 'IP 집행' 영역은 권리 보호를 강화하고 사회 전반의 신뢰를 구축하는 데 목적이 있다. 여섯째, 'IP 협력(IP Alliances)' 분야는 기존 협력 구조를 단순한 네트워크를 넘어 공동체 수준으로 고도화하는 것을 지향한다.

EUIPO는 이 전략을 통해 “모두를 위한 강건하고 포용적이며 지속가능한 지식재산 생태계(A robust, inclusive, diverse and sustainable IP ecosystem that works for all)”라는 비전을 실현하고자 한다.

표 7 | EUIPO 전략계획 2030 개요

구분	주요내용
전략 비전	모두를 위한 강건하고 포용적이며 지속가능한 IP 생태계(A robust, inclusive, diverse and sustainable IP ecosystem that works for all)
전략적 추진 요소 (Strategic Drivers)	- 내부 추진요소 : 내부 조직과 업무 방식의 개선 - 외부 추진요소 : 외부 이해관계자와의 협력 강화
조직 활성화 요소 (Organisational Enablers)	① 인적 자원, 기술, 근무환경 ② 재정 및 행정 지속가능성 ③ 네트워크 참여도 제고
5대 전략 목표 (Goals)	① 운영 효율성 및 지속가능성 확보 ② IP 서비스 품질·일관성·법적 안정성 강화 ③ IP 활용 촉진을 통한 혁신 기반 성장 지원 ④ IP에 대한 신뢰 및 존중 제고 ⑤ EU 지식재산 네트워크(EUIPN)의 지속가능성 확보
6대 우선 영향 분야 (Priority Impact Areas)	① 고객 및 품질 : 예측 가능하고 고품질의 IP 권리 제공 ② 인식 및 교육 : 유럽 및 글로벌 IP 인식 제고 ③ 혁신 촉진 : IP 접근성 강화 및 성장 수단으로 활용 ④ 포용적 생태계 : 누구에게나 열려 있는 IP 시스템 ⑤ IP 집행 : 권리 보호 강화 및 신뢰 구축 ⑥ IP 협력 : 네트워크를 공동체 수준으로 고도화

출처: EUIPO, 「Strategic Plan 2030」, 저자 재구성.

II 제도 운영 체계 및 담당 기관(EUIPO)

유럽연합지식재산청(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)은 유럽연합(EU) 산하 기관으로, 유럽연합상표(EUTM) 및 등록디자인(REUD), 수공예 및 산업 제품에 대한 지리적 표시(GI)의 관리 업무를 담당한다. 또한 지식재산(IP) 분야에서의 유럽 및 국제 협력을 관장하며, 지식재산권 침해에 관한 유럽 관측소(European Observatory on Infringements of

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

Intellectual Property Rights)를 운영하고 있다.¹⁵⁾

EUIPO는 1994년, 내부시장조화청(OHIM, Office for Harmonization in the Internal Market)이라는 이름으로 출범하였다. 이 기관은 유럽연합(EU)의 분산형 기관(decentralised agency)으로서 스페인 알리칸테에 설립되었으며, 설립 초기부터 EU 전역에서 효력을 갖는 단일 상표권인 유럽연합상표(EU Trade Mark, EUTM) 제도를 관리하는 임무를 부여받았고, 이후 30여 년간 유럽의 지식재산 제도를 현대화하는 데 핵심적 역할을 수행해 왔다.¹⁶⁾

EUIPO는 단일 절차를 통해 신청인에게 EU 전체에서 유효한 상표 및 디자인 권리를 부여하며, 회원국의 국가·지역 지식재산청과 이원적인 보호 체계를 구성하고 있다. EU 차원의 단일 권리 제도와 국가별 권리 제도가 병존하는 구조는, 단일시장 내에서 권리 보호 체계의 통일성과 효율성을 확보하는 한편, 회원국별 제도 운영의 자율성과 시장 특성을 반영할 수 있는 유연성을 동시에 제공한다.

EUIPO는 유럽지식재산네트워크(EUIPN)의 핵심 조정기관으로서 기능하며, 유럽연합집행위원회(European Commission)와의 협약(contribution agreements)에 따라 운영되는 EU 재정 지원 사업에 점차 활발히 참여하고 있다. EUIPO의 업무는 EU 차원에서 등록 관행의 조화와 공동 도구(common tools)의 개발까지 확장되며, 이 과정에서 EU 전역의 국가 및 지역 지식재산청, 사용자, 기타 제도적 파트너와의 협력이 이뤄진다. 또한 진행 중인 절차에서 당사자에게 불리한 결정은 모두 EUIPO 산하 불복심판부(Boards of Appeal)에 항소할 수 있다.¹⁷⁾

III 출원 동향

1 유럽연합 상표(EUTM)

유럽연합 상표(EUTM)는 2015년부터 2024년까지의 10년간 출원 건수가 전반적으로 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 디지털 행정의 확산에 따라 전자출원(E-Filing)이 주된 출원 방식으로 정착되었음을 보여준다.

전체 출원 건수는 2015년 130,563건에서 2020년 177,318건, 2024년에는 180,486건으로 증가하였다. 특히 전자출원(E-Filing)은 2015년 106,175건에서 2024년 152,088건으로 증가하며, 2024년 기준 전체 출원의 약 84%를 차지하였다. 이에 비해, 팩스(Fax) 방식의 출원은 2019년 이후 지속적으로 0건으로 사실상 사용되지 않고 있으며, 우편(Mail) 출원 역시 41건에 그쳐

15) EUIPO, "About the Office", <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-us> (최종 방문일: 2025.5.1.).

16) EUIPO, "EUIPO history - Over 30 years of progress", <https://www.euipo.europa.eu/en/about-us/the-office/who-we-are/euipo-history> (최종 방문일: 2025.5.13.).

17) Id.

극히 제한적인 수준에 머물렀다. 국제출원(IR, International Registration)을 통한 간접 출원은 매년 약 2.5만~3.3만 건 수준으로, 전체 출원량의 15~20% 내외를 안정적으로 유지하고 있다. 이는 마드리드 프로토콜을 통한 다국적 상표 전략이 지속적으로 활용되고 있음을 시사한다.

2021년에는 팬데믹 이후 상표 수요 증가에 힘입어 198,092건으로 최대치를 기록하였으나, 이후 소폭 조정되어 연간 17만~18만 건 수준으로 안정화되는 추세이다.

표 8 | 연도별 EUTM 출원 방식별 현황(2015~2024)

연도	전자출원	팩스	국제출원(IR)	우편	총 출원
2015	106,175	1,532	21,917	939	130,563
2016	115,464	840	18,848	345	135,497
2017	120,867	565	24,957	229	146,618
2018	127,144	5	25,205	307	152,661
2019	131,738	0	28,636	219	160,593
2020	149,862	0	27,308	148	177,318
2021	166,054	0	31,975	63	198,092
2022	140,917	0	33,208	73	174,198
2023	146,184	0	29,462	69	175,715
2024	152,088	0	28,357	41	180,486

출처: EUIPO, 상표 통계 보고서¹⁸⁾

EUIPO의 통계 보고서 「Statistics of European Union Trade Marks」의 2.3 Types 항목은, 출원된 상표에 대해 명확한 분류명을 제시하지 않고 단일 항목 아래에서 상표의 형태, 사용 주체 또는 법적 성격에 따른 다양한 데이터를 함께 제공하고 있다. 이에 본 보고서에서는 이해의 편의를 위해 해당 항목 내 통계를 각각 상표의 표현 방식에 따른 '상표 유형별 출원 현황', '상표 종류별 출원 현황'으로 구분하여 재정리하였다.

먼저, 2024년 EUTM 유형별 출원 현황을 살펴보면, 단어상표(Word Mark)가 전체의 54.66%로 가장 높은 비중을 차지하였고, 도형상표(Figurative Mark)가 44.78%로 그 뒤를 이었다. 이 두 유형이 전체 출원의 99% 이상을 차지하며, 전통적 상표 유형이 여전히 주요한 등록 수단으로 활용되고 있음을 보여준다.

반면, 3D, 색채, 동작, 사운드, 위치, 멀티미디어, 홀로그램 등 비전통적 상표 유형은 각각 전체의 1%에도 못 미치는 매우 낮은 비율을 보였다. 특히 홀로그램 상표는 단 1건만 출원되었고, 멀티미디어 상표는 21건, 동작 상표는 64건 등 활용 사례가 극히 제한적이었다.

이는 비전통적 상표가 제도상 허용되고 있음에도 불구하고, 여전히 시장 내에서는 전통적인 단어·도형 상표에 대한 수요와 선호가 뚜렷함을 나타내는 것이라 볼 수 있다.

18) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「Statistics of European Union Trade Marks (1996-2025.04)」, 'Overview of filed EUTM Applications by origin and by year' 항목 중 2015-2024년 자료 발췌. https://www.euipo.europa.eu/sites/default/files/documents/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.15.).

표 9 2024년 EUTM 유형별 출원 현황

유형	출원 건수	비율(%)
입체 상표 (3D)	595	0.33
색채 상표 (Colour)	38	0.02
도형 상표 (Figurative)	80,817	44.78
홀로그램 상표 (Hologram)	1	0.00
동작 상표 (Motion)	64	0.04
멀티미디어 상표 (Multimedia)	21	0.01
기타 (Other)	92	0.05
패턴 상표(Pattern)	45	0.02
위치 상표(Position)	109	0.06
소리 상표(Sound)	41	0.02
미상 (Unknown)	12	0.01
단어 상표(Word Mark)	98,651	54.66
총계	180,486	100.00%

출처: EUIPO, 상표 통계 보고서¹⁹⁾

2024년 EUTM 출원의 대부분(99.91%)은 개별 상표(Individual mark)였으며, 인증 상표(Certification mark)는 92건(0.05%), 단체상표(Collective mark)는 76건(0.04%)에 그쳤다. 미상(Undefined)으로 분류된 사례는 2024년에는 존재하지 않았다.

이는 사실상 EUTM 시스템이 개별상표 중심으로 운용되고 있음을 나타내며, 인증상표(0.05%)와 단체상표(0.04%)의 출원 비중이 극히 낮아, 제도상 허용되어 있음에도 실제 활용은 매우 제한적임을 보여준다.

표 10 2024년 EUTM 종류별 출원 현황

종류	출원 건수	비율(%)
Certification	92	0.05
Collective	76	0.04
Individual	180,318	99.91
Undefined	0	0.00
총계	180,486	100.00%

출처: EUIPO, 상표 통계 보고서²⁰⁾

19) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「Statistics of European Union Trade Marks (1996-2025.04)」, 'EUTM Applications > 2.3 Types' 항목 중 일부 데이터를 발췌·재정리, https://www.euipo.europa.eu/sites/default/files/documents/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.15.).

20) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「Statistics of European Union Trade Marks (1996-2025.04)」, 'EUTM Applications > 2.3 Types' 항목 중 일부 데이터를 발췌·재정리, https://www.euipo.europa.eu/sites/default/files/documents/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.15.).

2024년 한 해 동안 EUTM 출원이 가장 많았던 국가는 중국(27,618건)으로, 유럽연합(EU) 비회원국임에도 불구하고 출원 건수 기준 전체 1위를 기록하였다. 이는 EU 시장 진출을 위한 중국 기업들의 상표 보호 수요가 지속적으로 확대되고 있음을 반영한다.

그 뒤를 이어 독일(21,992건)이 2위를 차지하였다. 독일은 EU 회원국 가운데 가장 많은 출원 건수를 기록하며, 단일시장 내 중심 국가로서의 위상을 재확인하였다.

3위는 미국(17,008건)으로, 중국과 함께 EU 외 국가 중 상위권을 차지하였다. 이는 글로벌 브랜드들이 EU 상표 시스템을 주요한 해외 상표 보호 수단으로 적극 활용하고 있음을 보여준다.

4위부터 6위까지는 각각 이탈리아(13,645건), 스페인(12,127건), 프랑스(8,705건)로, 전통적인 EU 주요 회원국들이 고르게 분포하고 있어 내부 시장 내 상표 경쟁이 여전히 활발하게 전개되고 있음을 알 수 있다.

영국(8,018건)은 EU를 탈퇴하였음에도 EUTM 출원 국가 가운데 높은 순위를 유지하고 있어, EUTM 제도가 비회원국 기업에게도 여전히 중요한 제도적 수단으로 활용되고 있음을 시사한다. 이어서 폴란드(7,015건), 네덜란드(5,999건), 스위스(5,309건)가 10위권 내에 포함되었다.

표 11 | 2024년 국가별 EUTM 출원 현황(TOP 10)

순위	국가(코드)	출원 건수
1	중국 (CN)	27,618
2	독일 (DE)	21,992
3	미국 (US)	17,008
4	이탈리아 (IT)	13,645
5	스페인 (ES)	12,127
6	프랑스 (FR)	8,705
7	영국 (GB)	8,018
8	폴란드 (PL)	7,015
9	네덜란드 (NL)	5,999
10	스위스 (CH)	3,920

출처: EUIPO, 상표 통계 보고서²¹⁾

2024년 EUTM 출원의 80% 이상이 1~3개의 클래스로 구성되어 있으며, 특히 단일 클래스 출원이 42.49%로 가장 많다. 4개 이상 클래스를 포함한 출원은 급격히 감소하고 있으며, 다수 클래스 통합 출원은 소수에 그친다.

21) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「Statistics of European Union Trade Marks (1996-2025.04)」, '2.5 Top 25 Countries' 항목 중 일부 데이터 발췌·재정리, https://www.euipo.europa.eu/sites/default/files/documents/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.15.).

표 12 2024년 EUTM 클래스 수별 출원 현황

클래스 수	출원 건수	비율(%)
1	76,691	42.49%
2	41,276	22.87%
3	28,712	15.91%
4	14,055	7.79%
5	7,901	4.38%
6	4,484	2.48%
7	2,471	1.37%
8	1,488	0.82%
9	1,007	0.56%
10	632	0.35%
11	425	0.24%
12	355	0.20%
13	152	0.08%
14	165	0.09%
15	114	0.06%
16	104	0.06%
17	94	0.05%
18	73	0.04%
19	53	0.03%
20-24	138	0.08%
25-29	35	0.02%
30-34	16	0.01%
35-39	21	0.01%
40-44	6	0.00%
45	18	0.01%
총계	180,486	100.00

출처: EUIPO, 상표 통계 보고서²²⁾

2024년 EUTM 국제 분류(니스 클래스)별 출원 현황을 보면, 클래스 09(디지털 기기 등)와 클래스 42(컴퓨터·소프트웨어·IT 서비스)가 각각 1위와 3위를 차지하고 있으며, 이 두 분류의 높은 출원 비중은 과학기술 관련 산업이 EUTM 활용의 중심 영역으로 부상하고 있음을 보여준다.²³⁾

22) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「Statistics of European Union Trade Marks (1996-2025.04)」, '2.9. Amount of Classes' 항목 중 일부 데이터 발췌·재정리, https://www.euipo.europa.eu/sites/default/files/documents/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.15.).

23) 니스 국제분류(Nice Classification)에 대한 상세 내용은 특허청(KIPO) 분류 안내를 참고. 특허청, 「상품·서비스 국제분류(니스 분류)」, <https://www.kipo.go.kr/ko//niceIntlGoodsSortMng.do?sysCd=SCD02&menuCd=SCD0201116&parntMenuCd2=SCD0201114&pgmId=PGM0000048> (최종 방문일: 2025.5.15.).

【표 13】 2024년 EUTM 국제분류(니스 클래스)별 출원 현황(상위 5개)

순위	클래스	출원 건수	비율(%)
1	09	47,023	10.70%
2	35	42,469	9.66%
3	42	33,266	7.57%
4	41	26,435	6.02%
5	25	19,590	4.46%

출처: EUIPO, 상표 통계 보고서²⁴⁾

2024년 유럽연합상표(EUTM) 등록 현황을 유형별로 살펴보면, 단어상표(Word Mark)가 전체 등록의 53.87%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록하였고, 그 뒤를 이어 도형상표(Figurative Mark)가 45.72%를 차지하고 있다. 이 두 유형의 상표가 전체 등록 건수의 99.6% 이상을 차지하고 있다.

반면, 입체(3D) 상표, 동작(Motion) 상표, 멀티미디어(Multimedia) 상표 등 비전통적 유형의 상표는 각각 0.26%, 0.03%, 0.01%에 불과한 낮은 등록 비율을 기록하였다. 해당 유형들은 출원 단계에서도 매우 낮은 비중을 차지하였고, 그 결과 등록으로 이어지는 사례 역시 제한적이었음을 반영한다.

【표 14】 2024년 EUTM 유형별 등록 현황

유형	등록 건수	비율(%)
입체 상표 (3D)	424	0.26%
색채 상표 (Colour)	15	0.01%
도형 상표 (Figurative)	74,959	45.72%
홀로그램 상표 (Hologram)	1	0.00%
동작 상표 (Motion)	45	0.03%
멀티미디어 상표 (Multimedia)	19	0.01%
기타 (Other)	69	0.04%
패턴 상표(Pattern)	26	0.02%
위치 상표(Position)	51	0.03%
소리 상표(Sound)	30	0.02%
미상 (Unknown)	0	0.00%
단어 상표(Word Mark)	88,325	53.87%
총계	163,964	100.00%

출처: EUIPO, 상표 통계 보고서²⁵⁾

24) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「Statistics of European Union Trade Marks (1996-2025.04)」, “EUTM Applications > 2.10 ‘Top Classes’ 항목 중 일부 데이터를 발췌·재정리, https://www.euipo.europa.eu/sites/default/files/documents/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.15.).

25) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「Statistics of European Union Trade Marks (1996-2025.04)」, ‘EUTM Registrations > 5.2 ‘Types’ 항목 중 일부 데이터를 발췌·재정리, https://www.euipo.europa.eu/sites/default/files/documents/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.15.).

한편, 개별상표(Individual Mark)가 전체 등록 상표의 99.94%를 차지하며 사실상 제도 운용의 중심을 구성하고 있었다. 반면, 인증상표(Certification Mark)는 0.04%, 단체상표(Collective Mark)는 0.02%에 불과하여, 특수 목적의 상표 제도는 출원 및 등록 모두 매우 낮은 비중을 차지하고 있어 활용 실적이 매우 제한적인 수준에 머물고 있음을 보여준다.

표 15 | 2024년 EUTM 종류별 등록 현황

종류	등록 건수	비율(%)
Certification	62	0.04
Collective	34	0.02
Individual	163,868	99.94
Undefined	0	0.00
총계	163,964	100.00%

출처: EUIPO, 상표 통계 보고서²⁶⁾

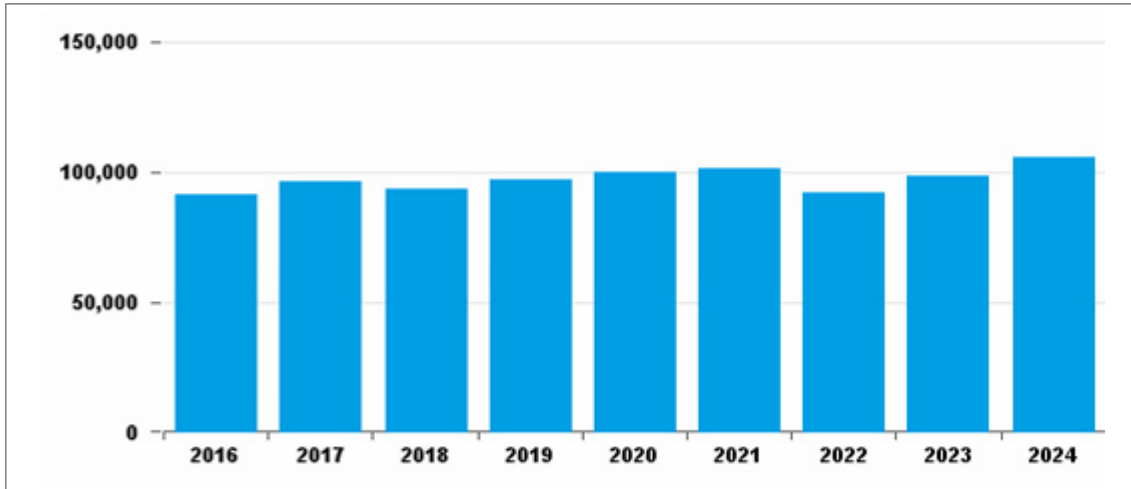
2 유럽연합 등록디자인(REUD)

유럽연합지식재산청(EUIPO)은 유럽연합 디자인에 관한 통계 자료를 제공하고 있다. 본 보고서는 2025년 5월 15일자에 다운로드한 EUIPO 통계 보고서(“EUIPO Statistics for Community Designs 2003-01 to 2025-04 Evolution”)를 기준으로 작성하였다. 2025년 5월 1일부로 EU 디자인 규정이 개정됨에 따라, 기존 RCD(Registered Community Design)는 REUD(Registered EU Design)로 명칭이 변경되었으므로, 이하에서는 개정 규정에 따른 용어인 REUD를 사용한다.

2016년부터 2024년까지 유럽연합지식재산청(EUIPO)에 직접 출원되어 수령된 등록디자인(REUD) 건수는 전반적으로 완만한 증가세를 유지하였다. 2021년에는 일시적인 조정이 있었으나, 2024년에는 약 105,000건으로 역대 최고치를 기록하며, 디자인권 보호에 대한 수요가 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.

26) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「Statistics of European Union Trade Marks (1996-2025.04)」, ‘EUTM Applications > 2.3 Types’ 항목 중 일부 데이터를 발췌·재정리, https://www.euipo.europa.eu/sites/default/files/documents/statistics-of-european-union-trade-marks_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.15.).

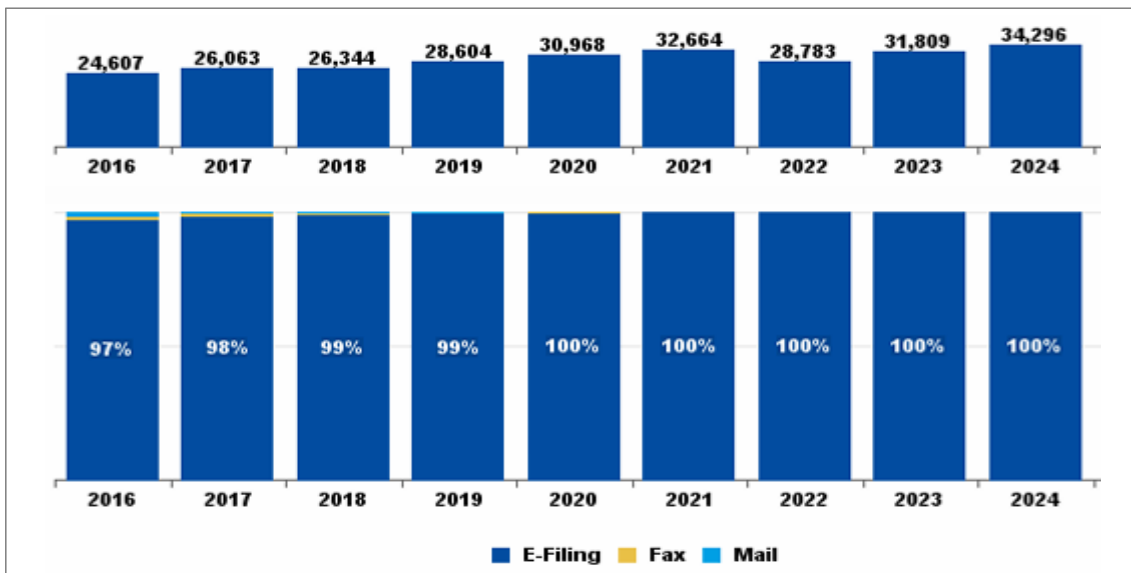
【그림 2】 EU 등록디자인(REUD) 직접 출원 디자인 수 추이(2016-2024)



출처: EUIPO 디자인 통계 보고서²⁷⁾

2016년부터 2024년까지 EUIPO에 직접 제출된 REUD 출원서 수는 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2024년에는 총 34,296건으로 최고치를 기록하였다. 출원 방식은 디지털 전환에 따라 전자출원(E-Filing)의 비중이 급격히 증가하였으며, 2020년부터는 전체 출원의 100%가 전자 방식으로 처리되었다. 이는 EUIPO의 전자 행정 인프라가 성공적으로 정착되었음을 나타낸다.

【그림 3】 REUD 직접 출원서 건수 및 전자출원 비율 추이(2016-2024)

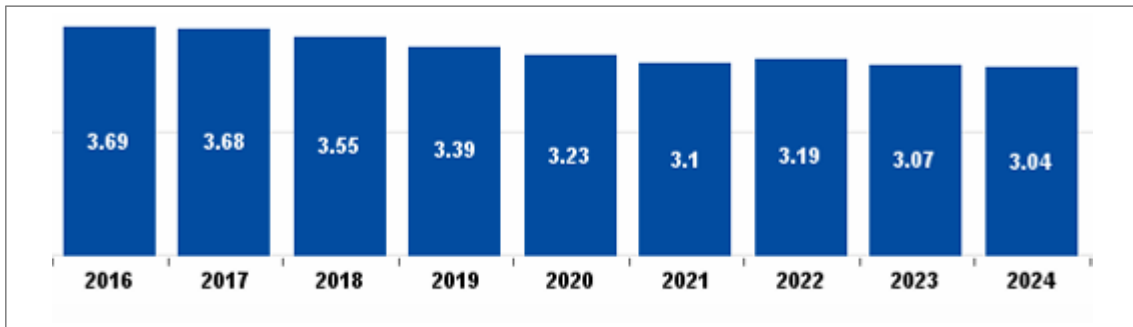


출처: EUIPO 디자인 통계 보고서²⁸⁾

27) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「EUIPO Statistics for Community Designs (2003-01 to 2025-04 Evolution)」, '2. Direct RCD Received > 2.1. Received by Month', https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.16.).

한편, REUD 출원서당 평균 디자인 수는 2016년 3.69건에서 2024년 3.04건으로 감소하였다. 복수디자인 출원 비율이 점차 줄어들고 있거나, 출원인들이 개별 디자인 보호를 선호하는 방향으로 전략을 전환하고 있는 것으로 추측된다.

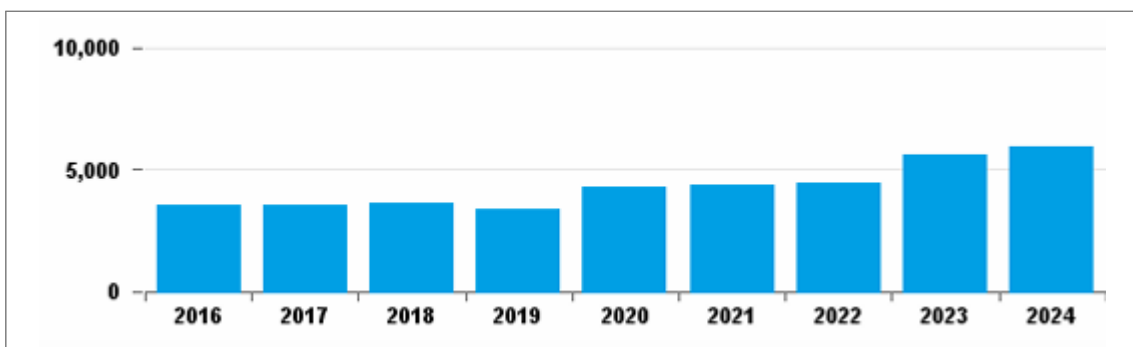
그림 4 REUD 출원서당 평균 디자인 수(2016-2024)



출처: EUIPO 디자인 통계 보고서²⁹⁾

2016년부터 2019년까지 EUIPO에 접수된 국제디자인출원(IRD) 건수는 연간 약 3,500건 수준으로 비교적 안정적으로 유지되었다. 그러나 2020년을 기점으로 출원 건수가 뚜렷한 증가세를 보였으며, 2023년 5,585건, 2024년에는 5,913건으로 역대 최고치를 연속 경신하였다. 이처럼 헤이그 시스템을 통한 EU 지정 국제출원 활용의 확대는 EU 시장에 대한 디자인 보호 수요가 지속적으로 강화되고 있음을 추측케 한다.

그림 5 EUIPO가 수령한 IRD 출원서 건수 추이(2016-2024)



출처: EUIPO 디자인 통계 보고서³⁰⁾

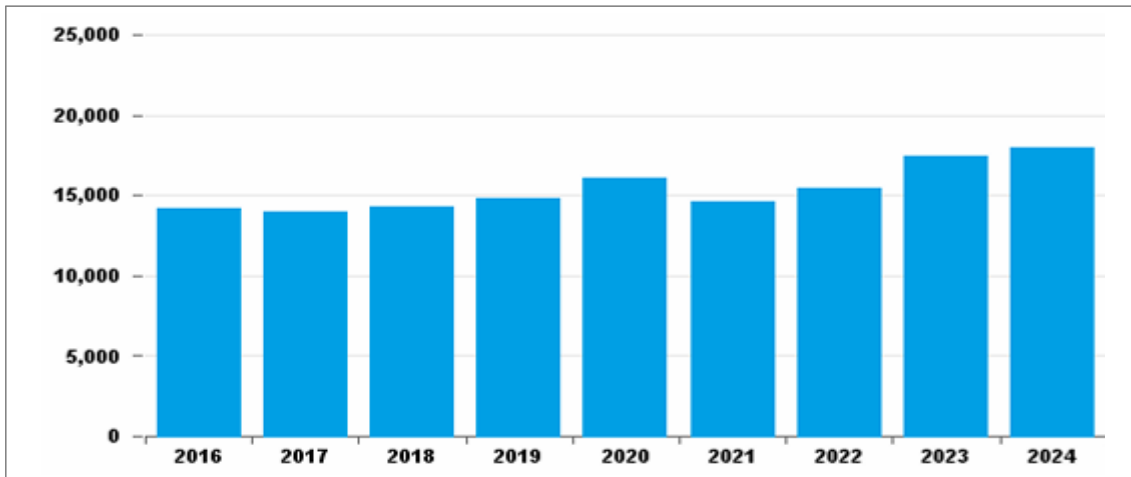
28) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「EUIPO Statistics for Community Designs (2003-01 to 2025-04 Evolution)」, '3. RCD Applications Received', https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.16.).

29) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「EUIPO Statistics for Community Designs (2003-01 to 2025-04 Evolution)」, '3. RCD Applications Received', https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.16.).

30) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「EUIPO Statistics for Community Designs (2003-01 to 2025-04 Evolution)」, '9.1 IRD Applications Received', https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/

EUIPO를 통해 수령된 국제디자인의 총 디자인 수는 2016년부터 2019년까지는 연간 약 14,000건 수준에서 비교적 안정적인 흐름을 보이다가, 2020년부터 뚜렷한 증가세로 전환되었다. 2023년에는 총 17,443건, 2024년에는 17,980건으로 역대 최고치를 기록하였다.

그림 6 EUIPO가 수령한 IRD 디자인 건수 추이(2016-2024)



출처: EUIPO 디자인 통계 보고서³¹⁾

표 16 연도별 총 디자인 수(Direct+IRD) 및 출원서 건수 추이(2016-2024)

연도	디자인(Direct+IRD)	출원서(Direct+IRD)
2016	105,136	28,178
2017	109,991	29,609
2018	107,806	29,941
2019	111,831	31,983
2020	116,065	35,234
2021	115,810	37,031
2022	107,636	33,243
2023	115,961	37,394
2024	123,414	40,209

출처: EUIPO 디자인 통계 보고서³²⁾

2016년부터 2024년까지 유럽연합지식재산청(EUIPO)에 수령된 전체 디자인 수(Direct + IRD 기준)는 대체로 완만한 증가세를 보였다. 2016년 105,136건에서 시작하여 2024년에는

contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.16.).

31) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「EUIPO Statistics for Community Designs (2003-01 to 2025-04 Evolution)」, '9.1 IRD Applications Received', https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.16.).

32) 유럽연합지식재산청(EUIPO), 「EUIPO Statistics for Community Designs (2003-01 to 2025-04 Evolution)」, '10. All Designs (Direct + IRD)', https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/statistics-of-community-designs_en.pdf (최종 방문일: 2025.5.16.).

123,414건으로 약 17.3% 증가하였으며, 특히 2023년(115,961건) 대비 2024년에는 약 6.4% 증가하여 역대 최고치를 경신하였다. 다만 2018년과 2022년에는 감소세를 기록하는 등 일시적인 조정 국면도 관측되었다.

출원서 수 역시 유사한 추이를 나타내며, 2016년 28,178건에서 2024년 40,209건으로 약 42.7% 증가하였다. 출원서 수는 2020년 이후 비교적 뚜렷한 상승세를 보였으며, 특히 2020년(10.2%), 2023년(12.5%), 2024년(7.5%)에 높은 증가율을 기록하였다.

지식재산 법제 분석

I 유럽연합 상표 규정(EUTMR)

1 체계 및 용어

유럽연합 상표 규정(EUTMR, European Union Trade Mark Regulation, Regulation (EU) 2017/1001)은 유럽의회와 이사회가 공동으로 채택한 규정으로, 모든 EU 회원국에 직접적이고 구속력 있게 적용되는 입법 형식이다. 이는 EU 차원에서 상표 보호를 단일한 절차와 효력으로 규율하기 위한 것으로, 각국 국내법과 달리 별도의 이행 입법 없이도 효력을 가진다.

본 규정은 총 13개의 장으로 구성되어 있으며, 세부적으로는 212개 조문과 3개의 부속서(Annex)를 포함한다. 제1장은 일반 규정으로, 규정의 목적과 정의, 적용 범위를 명시하고 있으며, 제2장부터 제13장까지는 상표의 취득, 권리 행사, 절차, 국제등록 등 상표권의 전 생애주기에 걸친 규범을 포함하고 있다. 주요 내용은 다음과 같은 체계로 정리된다.

표 17 | 유럽연합 상표 규정(EUTMR)

장 구분	주요내용
제1장 일반규정	(제1조-제3조)
제2장 상표에 관한 법률	제1절 EU 상표의 정의 및 취득 (제4조-제8조)
	제2절 EU 상표의 효력 (제9조 - 제17조)
	제3절 EU 상표의 사용 (제18조)
	제4절 재산권의 대상으로서의 EU 상표 (제19조-제29조)
제3장 EU 상표 출원	제1절 출원 및 관련 요건 (제30조-제33조)
	제2절 우선권 (제34조-제37조)
	제3절 전시 우선권 (제38조)
	제4절 국내 상표의 선순위 주장 (제39조-제40조)
제4장 등록절차	제1절 출원 심사 (제41조-제42조)
	제2절 조사 (제43조)
	제3절 출원공고 (제44조)
	제4절 제3자의 의견제출 및 이의신청 (제45조-제48조)
	제5절 출원의 취하·제한, 보정 및 분할 (제49조-제50조)
	제6절 등록 (제51조)
제5장 EU 상표의 존속기간, 갱신, 변경 및 분할	(제52조-제56조)

제1장
▼
서론제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석제6장
▼
결론▼
붙임

장 구분	주요내용
제6장 포기, 소급적 효력 상실 및 무효	제1절 포기 (제57조)
	제2절 취소 사유 (제58조)
	제3절 무효 사유 (제59조-제61조)
	제4절 취소 및 무효의 효과 (제63조-제65조)
	제5절 취소 또는 무효와 관련된 사무소에서의 절차 (제63조-제65조)
제7장 불복절차	(제66조-제73조)
제8장 유럽연합 단체표장 및 증명표장에 관한 특례	제1절 EU 단체표장 (제74조-제82조)
	제2절 EU 증명표장 (제83조-제93조)
제9장 절차	제1절 일반 규정 (제94조-제108조)
	제2절 비용 (제109조-제110조)
	제3절 일반 대중 및 회원국 당국에 공개될 수 있는 정보 (제111조-제118조)
	제4절 대리 (제119조-제121조)
제10장 EU 상표 관련 소송의 관할 및 절차	제1절 민사 및 상사 사건에 대한 재판관할권 및 판결의 승인 및 집행에 관한 연합 규칙의 적용 (제122조)
	제2절 EU 상표의 침해 및 유효성에 관한 분쟁 (제123조-제133조)
	제3절 EU 상표에 관한 기타 분쟁 (제134조-제135조)
제11장 회원국 법률에 대한 효과	제1절 복수 상표에 근거한 민사소송 (제136조)
	제2절 EU 상표 사용 금지를 위한 국내법의 적용 (제137조-제138조)
	제3절 국내 상표 출원으로의 전환 (제139조-제141조)
제12장 지식재산청	제1절 일반 규정 (제142조-제150조)
	제2절 지식재산청의 임무 및 조화 증진을 위한 협력 (제151조-제152조)
	제3절 관리위원회 (제153조-제156조)
	제4절 집행이사 (제157조-제158조)
	제5절 절차의 집행 (제159조-제170조)
	제6절 예산 및 재정통제 (제171조-제181조)
제13장 상표의 국제등록	제1절 일반 규정 (제182조)
	제2절 EU 상표 또는 그 출원을 기초로 한 국제등록 (제183조-제188조)
	제3절 유럽연합을 지정한 국제등록 (제189조-제212조)
부속서 I : 수수료 금액 (Amount of Fees)	
부속서 II : 폐지된 규정 및 개정 이력(Repealed Regulation with list of its successive amendments)	
부속서 III : 조문 대응표 (Correlation Table)	

유럽연합지식재산청(EUIPO)은 유럽 전역은 물론 전 세계 다양한 국적의 인력으로 구성된 국제적인 조직이며, 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어를 내부 공식 언어(working languages)로 운용하고 있다.³³⁾ 아울러, EU의 23개 공식 언어로 상표 및 디자인 출원서를 접수·처리함으로써 모든 회원국 국민이 자국어로 법령을 열람하고 절차에 참여할 수 있도록 보장하고 있다. 이러한 다국어 정책에 따라 EU 상표규정(EUTMR), EU 디자인규정(EUDR) 등 주요

33) <https://www.euipo.europa.eu/en/about-us/the-office>

법령은 모든 공용어로 공식 번역되어 제공되며, 각 언어본은 동일한 법적 효력을 지닌다. 관련 법령은 EUIPO 공식 홈페이지 및 EUR-Lex 포털을 통해 누구나 자유롭게 열람할 수 있다. 이러한 언어 운용 체계는 EUTMR 제146조에서도 확인할 수 있으며, 동 조항은 출원 언어 및 절차 언어에 관한 규정을 명시하고 있다. 출원인은 유럽연합지식재산청의 5개 내부 언어 중 하나를 제2언어로 지정해야 하며, 이는 이의신청, 취소 또는 무효 심판 등의 절차에서 사용될 수 있다. 한편, 본 보고서에서는 실무적 활용도와 국제적 통용성 등을 고려하여 영문본을 기준으로 관련 규정과 문헌을 인용·분석하였다.

표 18 | 용어 비교표

원문표기	직역	번역표기	동일·유사 개념
EU trade mark	EU 상표	EU 상표	-
application	신청, 신청서	출원	청구서, 신청서
the Office	사무소	유럽연합지식재산청	-
distinctive character	독특한 특성	식별력	-
signs	표시, 표지	표장, 표지	-
the Register	등록부	등록부	등기부
well known	유명한	저명한	-
proprietor	소유자	상표권자	-
filing date	제출일	출원일	-
seniority	상급자	선사용권	-
opposition	반대, 항의	이의신청	이의제기
revocation	폐지	취소	-
certification mark	인증 마크	인증마크	증명표장
collective mark	집합 마크	집단상표	단체표장
legal entity	법적 실체	법인격	-

2 법제 분석

유럽연합 상표 규정(Regulation (EU) 2017/1001, 이하 EUTMR)은 유럽 내 단일 상표권 부여를 위한 핵심 법령으로서, 상표의 정의와 등록 요건, 출원 절차, 권리 효력 및 제한, 소멸 사유, 침해 구제 등을 포괄적으로 규율하고 있다. 이하에서는 EUTMR의 주요 조문을 중심으로 각 제도적 특징을 분석한다.

1) 상표의 보호 대상 및 등록 요건

EUTMR 제2장은 EU 상표의 정의, 표장으로서의 자격 요건, 등록을 통한 권리 취득 요건 등 핵심 개념을 규정하고 있다. EUTMR은 상표를 “상품 또는 서비스의 출처를 식별할 수 있는 모든 표지”로 정의하고 있으며(제4조), 상표로 등록될 수 있는 표지는 문자, 도형, 색채, 입체적 형상,

제1장
서론

제2장
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
결론

붙임

음향 등 감각적으로 인지 가능한 다양한 형태를 포함한다. 다만 상표로 등록되기 위해서 해당 표지는 EUIPO 상표등록부에 명확하고 객관적으로 표현이 가능해야 한다. 2017년 개정을 통해 기존의 '그래픽 표현 요건(graphic representation requirement)'이 삭제되고, 기술 중립적 요건이 도입되었다. 개정 이후, 음향 상표는 MP3 파일로 제출 가능하며, 동작 상표(Motion mark)는 MP4 등의 영상 형식으로 표현할 수 있게 되어 등록 가능성이 확대되었다.³⁴⁾

한편, 유럽연합 상표 규정(EUTMR)은 상표 등록을 거절할 수 있는 사유를 절대적 거절 사유와 상대적 거절 사유로 구분하여 규정하고 있다. 절대적 거절 사유는 공익적 관점에서 판단되는 사항으로, 유럽연합지식재산청(EUIPO)이 직권으로 심사하며, 상대적 거절 사유는 기존 권리자 등 이해관계인의 이의신청이 존재하는 경우 적용된다.

절대적 거절 사유는 상표가 출처 식별 기능을 수행할 수 없거나, 법적으로 보호받을 수 없는 표장에 해당하는 경우에 적용된다. 예를 들어, 상표가 식별력을 갖추지 못했거나(제7조 제1항 (b)), 상품 또는 서비스의 성질·품질·수량·용도·가치·원산지 등을 단순히 기술하는 표현으로만 구성된 경우(제7조 제1항 (c)), 또는 거래 관행상 관용적으로 사용되는 표현에 불과한 경우(제7조 제1항 (d)), 등록이 거절된다. 또한, 상품의 본질이나 기능을 나타내는 형상만으로 구성된 상표(제7조 제1항 (e)), 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하는 표장(제7조 제1항 (f)), 소비자를 기만할 우려가 있는 표장(제7조 제1항 (g))도 보호 대상이 되지 않는다. 국제협약 또는 유럽연합법에서 보호되는 문장, 지리적 표시(GI), 식물 품종명 등의 무단 사용에 해당하는 표장(제7조 제1항 (h)~(m)) 역시 등록이 제한된다.

절대적 거절 사유는 유럽연합 전체가 아닌 일부 회원국에서만 문제되는 경우에도 적용될 수 있으며(제7조 제2항), 식별력 결여 등의 사유에 대해서는 사용을 통해 식별력을 획득한 경우 예외적으로 등록이 허용될 수 있다(제7조 제3항).

상대적 거절 사유는 기존 권리와의 충돌을 방지하기 위한 장치로, 이해관계인의 이의신청이 있는 경우에만 적용된다(제8조 제1항). 출원 상표가 선등록 상표와 동일하거나 유사하고, 그 지정 상품 또는 서비스가 동일하거나 유사하여 소비자 혼동을 일으킬 가능성이 있는 경우, 등록이 거절될 수 있다.

'선행 상표'의 범위에는 EU 상표(EUTM)는 물론, 회원국 및 베네룩스 관할 등록상표, 국제등록상표, 그리고 파리협약상 저명상표도 포함된다(제8조 제2항). 아울러 상표의 대리인이나 대표자가 정당한 사유 없이 권리자의 동의 없이 자기 명의로 출원한 경우(제8조 제3항), 또는 상업상 보호받는 표지 등 등록되지 않은 권리와 충돌하는 경우(제8조 제4항)에도 이의신청이 있는 경우 등록이 거절된다.

특히 저명상표의 경우, 출원 상표가 동일하거나 유사하고, 지정 상품 또는 서비스가 유사하지

34) 360 Business Law, "Registering Sound & Video Trademarks," 360businesslaw.com, <https://www.360businesslaw.com/blog/registering-sound-video-trademarks> (최종 방문일: 2025.06.11.).

않더라도, 그 사용이 선행 상표의 명성이나 식별력을 부당하게 이용하거나 손상시킬 우려가 있는 경우에는 등록이 거절될 수 있다(제8조 제5항). 또한 지리적 표시(GI)에 대해 권리를 가진 자가 이익을 제기한 경우, 출원 상표가 해당 GI와 충돌하는 경우에는 등록이 허용되지 않는다(제8조 제6항).

2) 상표 출원 및 등록 절차

① 출원 방식 및 요건

EU 상표의 출원은 원칙적으로 EUIPO에 직접 제출하여야 하며(제30조 제1항), 이를 위하여 출원인은 상표의 표시, 지정 상품 및 서비스, 신청인 정보 등 필수 정보를 포함한 출원서를 제출하여야 한다. 출원은 전자 방식(electronic means)을 기본으로 하며, 우편 및 민간 택배 서비스를 통해서도 가능하지만, 팩스를 통한 출원은 허용되지 않는다. 특히 2018년 1월 1일 이후, 팩스로 제출된 출원은 접수되지 않은 것으로 간주한다.³⁵⁾

EUIPO는 사용자 편의와 신속처리를 위한 절차로 패스트트랙(Fast Track) 제도를 운영하고 있으며, 신청인이 온라인 사용자 공간(User Area)을 통해 출원하고, 지정상품명을 harmonized database에서 선택하는 등 일정 요건을 충족하는 경우 자동 적용된다.

출원서가 접수되면 EUIPO는 먼저 형식 요건을 검토하고, 그에 따라 출원이 유효한지 여부를 판단한다(제31조).

② 우선권 및 전시우선권 제도

EUTMR은 국제조약을 기반으로 한 우선권 제도를 인정하고 있으며, 이는 파리협약이나 WTO 협정 당사국에서 최초 출원한 날로부터 6개월 이내에 EU 출원 시 우선권을 주장할 수 있도록 허용한다(제34조). 출원인은 최초 출원일, 출원국, 출원번호 등을 포함한 정보를 EUIPO에 제출해야 하며, 요구 시 사본 제출 의무도 따른다(제35조).

또한 EUIPO는 국제 박람회 참가 기업의 권리 보호를 위해 전시우선권 제도도 운영한다. 출원인은 공인 박람회에서 상표를 사용하였다는 사실을 증명하는 자료를 제출함으로써, 전시 개시일을 기준으로 한 우선권을 주장할 수 있다(제38조).

③ 출원 공고 및 이의신청

출원서가 형식 및 절대적 거절 사유에 대한 심사를 통과하면, 상표 출원은 공보에 게재되어 일반에 공고된다(제44조). 이 공고는 상대적 거절 사유에 대한 이의신청 기회를 제3자에게 부여하기 위한 절차이며, 이의신청은 통상적으로 공고일로부터 3개월 이내에 제기되어야 한다(제46조).

35) EUIPO, Guidelines for Examination of EUTMs, Part B, Section 2: Formalities, Version WP 2 2017, p.5.

이의신청이 제기되면, EUIPO는 양 당사자의 주장과 자료를 검토한 뒤 이의신청 인용 여부를 판단한다. 이의가 인정되면 상표 등록은 거절되며, 이의가 기각되면 출원 절차는 계속 진행된다. 이의신청과는 별도로, 제3자는 공고된 상표에 대해 의견을 제출할 수 있으며(제45조), 이 경우 의견제출자는 절차의 당사자로 간주되지는 않지만, 사무소의 심사에 영향을 미칠 수 있다.

④ 등록, 제한, 수정 및 분할

이의신청이 없거나 기각되어 출원에 대한 법적 장애가 없는 경우, EUIPO는 상표를 등록하고 그 사실을 공보에 게재한다(제51조). 등록된 상표는 출원일을 기준으로 권리가 소급 발생하며, 이후 10년간 보호되며 갱신 가능하다.

한편, 출원인은 출원 과정 중 언제든지 출원의 철회, 지정상품의 축소, 수정, 분할 등을 요청할 수 있다(제49조, 제50조). 특히 분할은 하나의 출원을 둘 이상의 독립된 출원으로 나누는 절차로, 이의신청 등의 일부 충돌이 전체 출원의 등록을 저해하지 않도록 하는 기능을 가진다.

3) 상표권의 효력 및 제한

등록된 EU 상표는 EU 전역에서 독점적 권리를 가지며, 타인이 동일 또는 유사한 표지를 동일하거나 유사한 상품·서비스에 사용하는 것을 금지할 수 있다(제9조). 등록된 상표와 동일한 표지가 동일한 상품 또는 서비스에 사용되는 경우, 등록된 상표와 동일하거나 유사한 표지가 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 사용되어 혼동의 우려가 있는 경우, 또는 등록된 상표가 유럽연합 내에서 명성을 가지는 경우에 그 명성을 부당하게 이용하거나 훼손할 우려가 있는 경우에도 상표권자는 해당 사용을 금지할 수 있다(제9조 제2항 (a)~(c)).

제9조 제3항은 상표의 부착, 광고, 시장 출시, 보관, 수입·수출, 전자상거래 등에서의 사용을 금지할 수 있는 행위로 명시하고 있으며, 유럽연합 상표에 의해 부여되는 권리는 해당 상표의 등록 공고일부터 제3자에 대하여 효력을 발생한다(제11조). 다만, 상표권은 절대적인 권리가 아니며, 제14조는 상표권의 제한 사유를 규정하고 있다. 예컨대, 제3자가 자신의 성명이나 주소를 사용하는 경우, 상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 용도, 가치, 지리적 출처 등을 기술하기 위한 설명적 사용의 경우에는 상표권이 행사되지 않는다(제14조 제1항). 단, 그러한 사용은 상업상 정당하게 이루어져야 하며, 정당한 사용의 범위를 넘는 경우 상표권의 제한이 적용되지 않는다(제14조 제2항).

4) 상표권의 존속기간 및 소멸

EU 상표의 존속기간은 등록일로부터 10년이며, 10년 단위로 갱신이 가능하다(제52조). 갱신 신청은 존속기간 만료 전 6개월부터 가능하고, 만료 후 6개월의 유예기간 내에도 추가 수수료를

납부하여 갱신할 수 있다(제53조 제2항·제3항). 갱신되지 않을 경우, 해당 상표는 말소되며 더 이상 법적 효력을 가지지 않는다.

상표권은 권리자의 의사 또는 법률상 사유에 따라 소멸될 수 있다. 제57조는 권리자의 자발적 포기 제도를 규정하고 있으며, 상표권자는 EUIPO에 상표 등록의 전부 또는 일부에 대한 포기를 요청할 수 있다. 또한 제58조는 상표 등록 후 5년간 정당한 사유 없이 유럽연합 내에서 실사용되지 않은 경우, 일반 명칭화된 경우, 기만적으로 사용된 경우 또는 사용 조건을 위반한 경우에 상표가 취소될 수 있음을 규정하고 있다.

제59조 및 제60조는 상표 등록이 절대적 거절 사유(제7조) 또는 상대적 거절 사유(제8조)에 해당하는 경우, 이해관계인의 청구 또는 EUIPO의 직권에 따라 무효가 선언될 수 있다고 명시하고 있다. 무효가 확정된 경우 해당 상표는 소급적으로 법적 효력을 상실한다(제62조).

5) 상표권의 침해 및 구제

① 관할 법원 및 소송 제기 절차

유럽연합상표규정(EUTMR)은 상표 침해 또는 무효에 관한 민사소송의 관할에 관하여 제123조부터 제126조까지 규정하고 있다. 회원국은 침해 소송과 관련된 기능을 수행할 제1심 및 제2심 법원을 유럽연합 상표법원(EU Trade Mark Court)으로 지정해야 하며, 그 수는 가능한 한 제한된 수로 지정하도록 하고 있다(제123조 제1항). 각국이 지정한 법원 및 관할 구역의 정보는 유럽연합 관보에 공표되며, 변경 사항은 집행위원회에 통보된다(제123조 제2항, 제3항).

유럽연합 상표법원은 EU 상표 침해 소송뿐 아니라, 침해 위협에 대한 소송, 비침해 확인 소송, 제11조 제2항 관련 행위에 대한 소송, 상표의 취소 또는 무효 선언을 위한 반소에 대해 전속관할권을 갖는다(제124조). 국제적 관할은 원칙적으로 피고의 주소지 또는 사업장 소재지에 따라 결정되며(제125조 제1항), 피고가 회원국 내에 주소지나 사업장이 없는 경우에는 원고의 주소지 또는 사업장 소재지를 기준으로 한다(제125조 제2항). 쌍방 모두가 회원국 내에 주소지 또는 사업장이 없는 경우에는 EUIPO 소재지(스페인 알리칸테)의 법원이 관할한다(제125조 제3항). 당사자 간 합의나 피고의 출석이 있는 경우에는 EU 민사소송규칙(EU No 1215/2012) 제25조 및 제26조가 적용된다(제125조 제4항).

침해가 발생했거나 위협된 회원국의 법원 역시 관할권을 가지며(제125조 제5항), 제126조는 이러한 관할권에 따른 법원의 판결 효력의 범위를 구분하여 명시하고 있다. 제125조 제1항~제4항에 따라 관할권을 가지는 법원은 EU 전체를 대상으로 한 침해행위에 대해 판단할 수 있는 반면, 제125조 제5항에 근거한 법원은 해당 회원국 내의 침해행위에 한하여 관할권을 갖는다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

② 준거법 및 절차

유럽연합 상표법원은 침해 및 유효성 분쟁을 심리함에 있어 EUTMR을 우선 적용하여야 하며(제129조 제1항), 본 규정에 명시되지 않은 사항에 대해서는 자국의 국내법을 준용한다(제129조 제2항). 민사소송 절차 역시, 특별한 규정이 없는 경우에는 해당 법원이 속한 회원국에서 상표 관련 소송에 일반적으로 적용되는 국내 민사소송법이 준용된다(제129조 제3항).

③ 침해에 대한 민사적 제재 및 명령

유럽연합 상표법원이 상표 침해 또는 침해 우려가 있다고 판단하는 경우, 피고에 대해 상표 침해행위의 금지를 명령할 수 있으며, 특별한 사정이 없는 한 이러한 금지명령은 원칙적으로 내려져야 한다(제130조 제1항). 또한 법원은 해당 사건의 사정에 따라, 국내법 또는 EUTMR이 허용하는 기타 적절한 민사적 제재 또는 명령을 부가적으로 적용할 수 있다(제130조 제2항). 이에 는 침해 물품의 몰수·파기, 손해배상, 정정보도, 침해행위의 이행 중단을 위한 적절한 강제조치 등이 포함될 수 있다.

④ 잠정적 조치 및 보호적 조치

상표권자는 침해 위험이 존재하거나 예정된 경우, 유럽연합 상표 또는 상표 출원에 대하여 잠정적 조치(가처분 포함) 또는 보호적 조치를 신청할 수 있다. 이러한 조치는 각 회원국의 법원, 특히 해당 사건의 관할권을 가진 유럽연합 상표법원에 신청되어야 한다(제131조 제1항).

잠정적 조치의 발령 권한은 제125조 제1항부터 제4항까지에 근거하여 관할권을 갖는 유럽연합 상표법원에 한정되며, 이들 법원은 규칙 (EU) No 1215/2012 제3장에 따른 승인 및 집행 절차에 따라 회원국 전역에서 효력이 미치는 조치를 발령할 수 있다. 반면, 위 규정에 따라 관할권이 부여되지 않은 기타 법원은 그러한 권한을 가지지 않는다.

II 유럽연합 디자인 규정(EUDR)

1 체계 및 용어

유럽연합 디자인 규정(EUDR, European Union Design Regulation, Regulation (EU) 2024/2822 of 23 October 2024)는 2002년의 공동체디자인 규정(6/2002, CDR)을 전면 개정하여 현대화한 것으로, 모든 EU 회원국에 직접적이고 구속력 있게 적용되는 입법 형식이다.

개정된 EU 디자인 규정은 유럽연합 공식 관보(Official Journal of the European Union)에

공표된 날(2024.12.8.)로부터 20일 후에 발효되지만, 그에 포함된 개정 내용은 두 단계 phase에 걸쳐 시행된다. 일부 개정 사항은 2025년 5월 1일부터 시행되며, 시행세칙(Implementing Regulations) 및 위임규정(Delegated Regulations)에 의해 도입되는 개정 사항을 포함한 나머지는 2026년 7월 1일부터 시행될 예정이다.³⁶⁾

디자인 규정의 개정과 함께 디자인 지침(Directive (EU) 2024/2823 on the legal protection of designs (recast))도 병행하여 개정되었다. 지침 개정에 따라 회원국은 국내법을 2027년 12월 9일까지 정비하여야 한다.

본 규정은 전문 및 12개의 장(Title)으로 구성되어 있으며, 111개 조문과 부속서(Annex)를 포함한다. 전문에서는 본 규정의 취지와 배경을 설명하고 있으며, 제1장은 정의·관할기관 등을 포함한 일반규정을 두고 있다. Regulation (EU) 2024/2822 개정으로 사무소 명칭 정합화(제2조), 법인격·소송능력(제2a조)이 보강되었다. 제2장에서는 보호요건, 보호범위·보호기간, 권리귀속·이전, 권리효력·제한·소진·선사용, 무효사유 등 디자인의 실체법에 대해 규정하고 있다. 제3장에서는 디자인의 재산권적 성질에 관해, 제4장에서는 출원 절차에 대해 규정하고 있다.

표 19 | 유럽연합 디자인 규정(EUDR)의 구조

장 구분	주요내용
제1장 일반규정	(제1조-제2a조)
제2장 디자인에 관한 법률	제1절 보호요건 (제3조-제9조)
	제2절 보호범위 및 존속기간 (제10조-제12조)
	제3절 EU 디자인에 대한 권리 (제14조-제18조)
	제4절 EU 디자인 효력 (제18a조-제23조)
	제5절 무효 (제24조)
	제6절 등록공고 (제26조a)
제3장 재산권으로서의 EU 디자인	(제27조-제34조)
제4장 등록 EU 디자인 출원	제1절 출원 및 출원에 적용되는 조건 (제35조-제40조)
	제2절 우선권 (제41조-제44a조)
제5장 등록절차	(제45조-제50h조)
제6장 EU 디자인의 포기 및 무효	(제51조-제54조)
제7장 불복	(제55조-제61조)
제8장 지식재산청의 절차	제1절 일반규정 (제62조-제69조)
	제2절 비용 (제70조-제71조)
	제3절 일반 공중 및 회원국 관청에 대한 정보 제공 (제72조-제75a조)
	제4절 대리 (제77조-제78조)

36) 디자인 규정의 개정과 함께 디자인 지침(Directive (EU) 2024/2823 on the legal protection of designs (recast))도 병행하여 개정되었음. 회원국은 개정된 지침에 따라 국내법을 2027년 12월 9일까지 정비하여야 함.

37) 현재 EUR-Lex 통합본 상 Article 106a가 중복되어 존재함. 향후 정정공고가 나올 가능성 있음.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

장 구분	주요내용
제9장 EU 디자인 관련 소송에서의 관할 및 절차	제1절 관할 및 집행 (제79조)
	제2절 EU 디자인의 침해 및 유효성에 관한 분쟁 (제80조-제92조)
	제3절 EU 디자인에 관한 기타 분쟁 (제93조-제94조)
제10장 회원국 법률에 미치는 영향	(제95조-제96조)
제11장 지식재산청에 관한 보충 규정	제1절 일반규정 (제97조-제100조)
	제2절 절차 (제102조-제106a조) ³⁷⁾
	제3절 수수료 및 납부 (제106aa조-제106ad조)
제11a장 디자인의 국제등록	제1절 일반 규정 (제106a조)
	제2절 공동체를 지정하는 국제등록 (제106b조-제106g조)
제12장 최종규정	(제109조-제111조)
부속서. 제106aa조 제1항에 언급된 수수료 금액	

전술한 바와 같이, 유럽연합지식재산청(EUIPO)은 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어를 내부 공식 언어(working languages)로 운용하며, EU의 23개 공식 언어로 상표 및 디자인 출원서를 접수·처리하고 있으며, 주요 법령은 모든 공용어로 공식 번역되어 제공되며 각 언어본은 동일한 법적 효력을 지닌다. 출원인은 유럽연합지식재산청의 5개 내부 언어 중 하나를 제2언어로 지정해야 하며, 이는 이의신청, 취소 또는 무효 심판 등의 절차에서 사용될 수 있다. 한편, 본 보고서에서는 실무적 활용도와 국제적 통용성 등을 고려하여 영문본을 기준으로 관련 규정과 문헌을 인용·분석하였다.

표 20 | 용어 비교표

원문표기	직역	번역표기	동일·유사 개념
unregistered EU design	등록되지 않은 EU 디자인	미등록 EU 디자인	무등록디자인, 비등록디자인
registered EU design	등록된 EU 디자인	등록 EU 디자인	등록디자인권
the Office	사무소	지식재산청, 청	특허청, 행정청
complex product	복합제품	복합제품	결합제품
Normal use	정상 사용	통상적 사용	사회통념상 사용, 일반적 사용
entitlement	자격	권리귀속	권리주체, 권리귀속자
prior use	사전 사용	선사용권	사용권
Rights in rem	rem의 권리	물권	물권
Levy of execution	집행 부담	강제집행	집행 개시, 강제집행 절차
Insolvency proceedings	파산절차	도산절차	회생·파산 절차
joint proprietorship	공동소유	공동소유자	공유, 공동소유권
deferment of publication	출판 연기	공고 연기	공지 연기, 출원공개 연기
seat	좌석	소재지	주소, 거소
domicile	주거지	거주지	주소, 주거지
establishment	기관, 시설	영업소	사업장

원문표기	직역	번역표기	동일·유사 개념
implementing regulation	실시 세칙	시행 규정	시행세칙, 시행규칙
Executive Director	전무, 이사	집행 이사	청장
President of the Office	사장, 사무총장	청장	청장
Multiple applications	중복 청약	복수 출원	다수 출원
presentation conditions	제출 상태	제출 요건	제출 조건
surrender	항복, 굴복	포기	-
appeal	호소, 항소	항소	불복, 항소, 상고
ratio decidendi	판결이유	결정 이유	판결이유, 판시 이유
Restitutio in integrum	원상회복	권리 회복	-
Representation	대표	대리	-
ratione loci	위치를 원인으로	토지관할	-
ratione materiae	물건을 원인으로	사물관할	-
mutatis mutandis	필요한 부분만 약간 수정하여	준용	-
authentic	진짜인, 진본	정본	정본, 원본

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

2 법제 분석

2002년 공동체 디자인 규정을 전면 개정한 유럽연합 디자인 규정(European Union Design Regulation(Regulation (EU) 2024/2822 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 amending Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs, 이하 EUDR)은, 단일시장 내 디자인 보호의 효율성을 제고하고 디지털 전환에 대응하기 위해 기존 제도를 대대적으로 개정하였다. 이하에서는 개정 규정의 주요 조문을 중심으로 EU 디자인 보호 제도의 구조와 특징을 분석한다.

1) 개정 EU 디자인법 주요 개정 내용³⁸⁾

유럽연합은 2025년 5월 1일부터 「유럽연합 디자인규정(EUDR)」의 1단계 개정사항을 시행하였다. 이번 개정은 기존의 ‘공동체 디자인’ 체계를 전면적으로 정비하여, 명칭을 등록 공동체 디자인(Registered Community Design, RCD)에서 등록 EU 디자인(Registered EU Design, REUD)으로, 미등록 공동체 디자인(Unregistered Community Design, UCD)에서 미등록 EU 디자인(Unregistered EU Design, UEUD)으로 변경하는 등 용어를 EU 법령 전반과 일관되도록 표준화하였다.

개정의 핵심은 보호범위와 출원 절차의 확대·정비이다. 우선 디자인 보호 대상이 전통적인 물리적 제품에서 벗어나 애니메이션, 그래픽 사용자 인터페이스(GUI), 로고, 공간 배치 등 비물리

38) 해당 목차의 내용은 유럽연합지식재산청(EUIPO)의 다음의 안내 자료를 정리한 것임, 「The 2025 EUIPO Guidelines」, EUIPO 공식 웹사이트, <https://www.euipo.europa.eu/it/news/the-2025-euipo-guidelines> (최종 방문일: 2025.8.19.).

적·전자적 형태로까지 확장되었다. 또한 3D 프린팅과 같은 디지털 복제 수단을 통한 무단 이용도 명시적으로 침해행위에 포함되었다. 반면 등록된 표현 이외의 요소는 보호 대상에서 제외된다는 점을 명문화하여, 디자인의 등록 범위와 권리자의 책임을 동시에 명확히 하였다.

출원 제도 역시 단일화·간소화되었다. 모든 출원은 EUIPO를 통한 단일 경로로만 가능하며, 기존의 분리된 수수료 구조는 통합 수수료 체계로 개편되었다. 특히 하나의 출원으로 최대 50개의 디자인을 제출할 수 있게 하여, 다품목 디자인 보호가 용이해졌다. 다만 연차 갱신 수수료는 인상되었으며, 갱신 신청 기한 및 유예기간 규정이 명확히 정비되었다. 또한 출원 취하 시 수수료 환급 제도가 도입되어 EU 상표 제도와의 정합성이 확보되었다.

또한, 등록된 디자인임을 표시할 수 있는 © 심볼이 새로 도입되었으며, 제출 형식은 기존과 같이 최대 7개의 정적 이미지로 제한되나, 2026년 2단계 개정 이후에는 동적 표현 등으로 확대될 예정이다.

한편, 예외 규정과 방어 수단도 강화되었다. 자동차 부품 등 수리용 부품에 대한 이른바 ‘수리 예외(Repair Clause)’가 영구적으로 유지되어 독점적 권리 남용을 방지하도록 하였다. 아울러 패러디·비평 등 허용된 이용에 관한 예외 규정이 신설되어 이용자 측 방어 가능성이 확대되었으며, 국가 문화유산이나 공공적 상징 등 특정 디자인은 등록에서 배제될 수 있도록 하였다.

이번 개정은 EU 디자인 제도의 현대화를 목표로 하여, 디지털 환경에 적합한 보호범위를 마련하고, 제도의 접근성과 법적 명확성을 제고한 것으로 평가된다. 2026년 7월 1일부터 시행될 2단계 개정을 통해 표현 방식과 절차 규정이 더욱 보완될 예정이다.

2) 디자인 보호 대상 및 등록 요건

EUDR이 보호하는 ‘디자인(design)’이란 제품의 전부 또는 일부의 외관(appearance)으로 정의된다(제3조 제1항). 외관은 선, 윤곽, 색채, 형상, 표면 질감, 재료 또는 이들의 조합을 통해 결정된다.

제품은 시각적으로 인식되는 방식을 보호의 중심 대상으로 삼는 EU 디자인 제도의 특성을 반영한 것이라 할 수 있다. 특히 개정법은 “제품(product)”의 개념을 확장하여, 전통적인 유형 물체뿐 아니라 비물리적(non-physical)형태를 포함하여(제3조 제2항), 디지털 형태의 상품, 예컨대 제품 세트, 공간적 배치(실내·실외 환경), 복합제품의 부품, 그래픽 작품·심벌·로고·표면 패턴·GUI(그래픽 사용자 인터페이스)까지 보호 대상에 포함됨을 명문화하였다.³⁹⁾ 이러한 변화는 디지털 인터페이스와 제품 시각화에 적합하다. 이제 디지털 제품, 모듈형 시스템, UI/UX 디자인에 대한 새로운 보호 옵션이 제공되며, 특히, 소프트웨어, 자동차, 인터스트리 4.0, 의료 기술 분야에 적합하다.⁴⁰⁾

39) EUIPO, Design Reform. <https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종 방문일: 2025.9.23.).

디자인이 등록되기 위한 적극적 요건으로, 신규성(novelty) 및 개별적 특성(individual character) 요건을 충족해야 한다(제4조).

신규성이란, 동일한 디자인이 공중에 이용가능하게 되지 않았음을 의미하며, 디자인의 특징이 중요하지 않은 세부 사항에서만 다른 경우, 해당 디자인은 동일한 것으로 본다(제5조). 또한 개별적 성격이란 통상의 사용자(informed user)가 받는 전체적인 인상에 기초하여 판단되며, 개별적 성격을 평가할 때에는 디자이너가 디자인을 개발함에 있어 가졌던 자유의 정도(degree of freedom)를 고려해야 한다(제6조). 따라서 기술적 제약이나 산업 표준으로 인해 디자이너의 선택이 제한될수록 작은 차이도 개별적 성격을 인정받을 가능성이 높다고 할 것이다. 또한 제품의 외관 중 전적으로 기술적 기능에 의해 결정되는 특징에는 적용되지 않도록 하고 있어(제8조), 기술적·기능적 요소와 디자인적 창작 사이의 균형을 반영한 것이라 평가할 수 있다.

한편, 공공질서 또는 일반적으로 용인되는 도덕 원칙에 반하는 디자인은 보호되지 않는다(제9조).

3) EU 디자인 출원 및 등록 절차

유럽연합 디자인 제도는 등록 EU 디자인(REUD)과 미등록 EU 디자인(UEUD)이라는 이중적 구조로 운영된다. REUD는 유럽연합지식재산청(EUIPO)을 통한 출원을 거쳐 최대 25년간 독점적 권리를 부여받는 장기 보호 수단이며, UEUD는 별도 출원 없이 공개 시점부터 3년간 자동 보호가 이루어진다. 이하에서는 REUD를 중심으로 출원 및 등록 절차를 설명하고, 필요 시 UEUD와의 비교를 덧붙인다.

① 출원의 준비

등록 EU 디자인을 출원하려는 자는 EU 회원국 국적자뿐만 아니라 제3국의 자연인·법인도 가능하나, EU·EEA 내 실질적 영업소 또는 주소가 없으면 전문 대리인을 선임해야 한다(제77조 내지 제78조).

출원은 EU 공식 언어 중 하나로 제출하며, EUIPO 업무 언어(영어·프랑스어·독일어·이탈리아어·스페인어) 중 하나를 제2언어로 지정해야 한다(제98조).

② 출원서 제출 및 수수료 납부

이번 개정은 디자인의 출원 및 심사 절차 전반에 중요한 변화를 가져왔다. 출원 절차와 관련하여서는 먼저, 출원 경로의 중앙집중화가 이루어졌다. 모든 EU 디자인 출원은 유럽연합지식재산청(EUIPO)에 직접 제출해야 한다(EUDR 제35조 제1항). 더 이상 회원국의 지식재산청을 통한

40) Ronak Kalhor-Witzel, 「EU design law reform: Implications for businesses」, Inside Tech Law, 2025. 8. 11, URL: <https://www.insidetechnlaw.com/blog/2025/08/eu-design-law-reform-implications-for-businesses> (최종 방문일 : 2025.9.23.).

출원이 허용되지 않으며, 이는 절차적 통일성과 효율성을 높이는 방향으로 이해된다.⁴¹⁾

또한 출원일 인정 요건이 강화되었다. 개정 규정은 출원 수수료의 납부를 출원일 인정 요건에 포함하였기 때문에(제36조 제4항), 출원인이 출원 후 1개월 이내에 수수료를 납부 의무(제38조)를 이행하지 않으면, 출원일이 인정되지 않는다. 이는 상표 제도와 절차적 일관성을 맞추려는 조치이다.⁴²⁾

수수료는 온라인 출원 기준 1건 350유로부터 시작하며, 추가 디자인마다 단계별 추가 비용이 발생한다.⁴³⁾ 또한 EUIPO는 실무상 갱신 신청일(요청일)을 기준으로 갱신 수수료를 산정하도록 하였다. 따라서 개정 규정 적용 이전에 제출된 요청에는 구(舊) 수수료가, 적용 이후 요청에는 신(新) 수수료가 적용된다. 이러한 구조는 권리자에게 명확성을 제공함과 동시에, 실제 시장에서 사용되는 디자인만이 존속하도록 유도하는 효과를 가진다.⁴⁴⁾

③ 형식적 요건의 심사

EUIPO는 제출 서류, 수수료 납부, 언어 요건 등 형식 요건을 검토한다(제45조). 디자인의 정에 부합하지 않거나, 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우에는 등록될 수 없다(제47조 제1항). 이 경우 출원인에게 해당 출원을 철회 또는 보정하거나 의견을 제출할 기회를 제공하기 전에 해당 출원을 거절해서는 아니 된다(제47조 제2항).

한편, 형식적 요건 심사 과정에서는 최근 개정된 유럽연합 디자인 규정(EUDR)에 따라 여러 절차적 변화가 있다. 첫째, 견본 제출 제도는 폐지되었다. 과거에는 물리적 실물 견본을 제출할 수 있었으나, 개정 이후에는 오직 시각적 표현만을 통해 디자인을 제출하도록 규정이 정비되었다. 이는 심사 절차의 전자화 및 효율화를 촉진하는 조치로 평가된다.⁴⁵⁾

둘째, 다수디자인 출원 제도의 요건이 완화되었다. 종래에는 동일 상품군에 속하는 디자인만을 한 건의 출원에 포함할 수 있었으나, 개정 이후에는 이러한 제한이 삭제되어 다양한 제품군에 속하는 디자인을 하나의 출원으로 묶을 수 있게 되었다. 다만, 한 건의 출원에 포함할 수 있는 디자인의 수는 최대 50개로 제한되며(제37조), 이에 따라 수수료 체계도 단순화되었다.⁴⁶⁾

41) 유럽연합지식재산청(EUIPO), Design Reform. EUIPO 공식 웹사이트 <https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종 방문일: 2025.9.23.). 동 웹사이트에는 출원일 인정 요건을 EUDR 제35조 제4항으로 표기하고 있으나, 이는 단순한 오타로 보이며, 공식 법령 원문(EUR-Lex)에 따르면 EUDR 제36조 제4항에 해당함.

42) EUIPO, Design Reform. <https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종 방문일: 2025.9.23.).

43) EUDR ANNEX, Amounts of fees as referred to in Article -106aa(1) 참조.

44) EUIPO, Design Reform. <https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종 방문일: 2025.9.23.).

45) EUIPO, Design Reform, <https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종 방문일: 2025.9.23.).

46) EUIPO, Design Reform, <https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종 방문일: 2025.9.23.).

셋째, 공표 연기 제도가 변경되었다. 개정 규정은 공표 연기에 별도의 수수료 납부를 요구하지 않으며, 출원인이 공표를 원치 않는 경우에는 명시적으로 포기 의사를 밝혀야 한다(제50조 제5항). 따라서 더 이상 수수료 미납을 통해 간접적으로 공표를 막을 수 없으며, 출원 시 연기 수수료를 납부하지 않으면 즉시 출원 거절 사유가 된다.⁴⁷⁾

4) EU 디자인권의 효력과 제한

① 효력의 발생

EU 디자인 제도는 등록 EU 디자인(REUD)과 미등록 EU 디자인(UEUD) 모두에 대해 EU 전역에서 단일하고 균일한 독점적 권리를 부여한다(제1조). 등록 EU 디자인의 보호는 청(Office)에 의한 등록과 동시에 발생한다(제12조 제1항). 미등록 EU 디자인의 경우, 별도의 출원 없이 EU 내에서 최초 공개된 시점부터 3년간 자동 보호가 발생한다(제11조).

② 효력의 제한

독점적인 권리는 일정한 사유에 따라 제한된다. 특히 공공질서나 선량한 풍속에 반하는 디자인은 등록 거절 사유에 해당하며(제47조), 등록 후에도 디자인권의 존속에 영향을 미칠 수 있다(제9조).

사적·비상업적 사용 또는 실험적 목적의 사용, 교육 및 인용 목적으로 복제하는 행위 등은 침해로 보지 않는다(제20조). 또한 개정 EUDR은 제품이 디자인권자의 제품임을 식별하거나 언급하기 위한 목적이거나 논평, 비평 또는 패러디를 목적으로 수행되는 경우 등 새로운 권리제한 사유를 도입하였다.(제20조 제1항(d),(e)) 이에 따라 디자인권의 독점적 효력이 과도하게 확장되는 것을 방지하면서, 표현의 자유와의 조화가 보다 명확히 보장되게 되었다.

또한 2024년 개정으로 도입된 수리 예외(Repair Clause) 조항에 따라, 자동차·가전제품 등의 복합제품의 원래 외관을 유지·복원하기 위한 수리 부품 디자인 사용은 침해로 간주되지 않는다(제20a조). 단, 수리 목적에 한정되며, 교체 부품은 원래 부품의 외관과 동일해야 한다. 내수·애프터마켓 왜곡을 해소하고, EU 역내 부품시장 조화를 도모하기 위한 것으로, 이 규정은 Recast Directive 제19조에 포함되며, 8년의 전환 기간이 부여된다.⁴⁸⁾

③ 무효판결의 효력

EU 디자인 법원의 EU 디자인 무효 선언 판결이 확정된 경우, 해당 판결은 모든 회원국에서 소급하여 효력을 가진다(제87조).

47) EUIPO, Design Reform, <https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종 방문일: 2025.9.23.).

48) EUIPO, Design Reform. <https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종 방문일: 2025.9.23.).

④ 존속기간 및 갱신

등록 EU 디자인(REUD)의 보호는 등록과 동시에 발생하며, REUD의 보호기간은 최초 출원일로부터 기산하여 5년이며, 5년 단위로 최대 25년까지 갱신할 수 있다(제12조). 미등록 EU 디자인(UEUD)은 연합 내에서 최초로 공중에 제공된 날로부터 3년 동안 보호된다.(제11조)

이번 개정 EUDR은 갱신 절차를 EU 상표제도와 조화시키는 방향으로 조정하였다. 종전에는 갱신 기간의 기산점이 다소 불명확하였으나, 개정 규정은 등록 만료일을 기준으로 종료하는 6개월 기간을 기본 갱신 기간으로 설정하였다(제50d조). 권리자는 등록 만료일 직전 6개월 이내에 갱신을 신청해야 하며, 이와 같은 제도적 정비는 상표권과의 절차적 일치성을 높여 실무적 편의성을 제고하였다.⁴⁹⁾

5) 권리 이전·이용 및 소멸

디자인권은 재산권적 성격을 가지고 있으므로, 권리자는 이를 자유롭게 이전(양도)하거나 라이선스를 설정하며, 담보권 등 재산권적 이용을 할 수 있다. 다만, 이러한 권리 변동은 EUIPO 등록부에 기재되어야만 제3자에 대하여 대항력을 갖는다(제28조).

또한, 디자인권은 권리자가 제3자에게 사용을 허락(라이선스)할 수 있으며, 독점적·비독점적(전용·통상) 라이선스 모두 가능하다. 라이선스의 설정이나 양도 역시 등록부에 기재되어야 제3자에 대하여 효력을 주장할 수 있으며, 등록부 기재 여부는 라이선스 계약의 대외적 효력과 관련된다(제32조).

존속기간이 만료되거나 권리자가 권리를 포기한 경우(제51조), 또는 무효사유가 인정되어 무효선언된 경우에는 디자인권이 소멸한다. 등록 EU 디자인의 포기는 권리자가 서면으로 청에 신고해야 하며, 등록부에 기재될 때까지 그 효력이 발생하지 아니한다(제51조).

이와 같이 EU 디자인권의 이전·라이선스 및 소멸 제도는 권리의 재산권적 활용 가능성을 보장하는 한편, 등록부 기재를 통한 공시·대항요건 제도를 두어 법적 안정성과 거래 안전을 도모하고 있다.

6) 침해 구제 및 집행 수단

EU 디자인권이 침해되거나 침해의 우려가 있는 경우, 권리자는 EU 디자인 전속관할법원(EU Design Courts)에 침해소송을 제기할 수 있다(제80조 내지 제81조). 침해가 인정되면 법원은 원칙적으로 침해금지명령을 내리며, 해당 금지명령이 준수될 수 있도록 국내법(national law)에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다(제89조). 또한 권리자는 침해로 인한 손해배상이나 부당이득 반환을 청구할 수 있다.

49) EUIPO, Design Reform, <https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종 방문일: 2025.9.23.).

본안 판결 전에도 긴급한 보호가 필요할 경우, 권리자는 법원에 보호 조치 등 해당 국가 법률에 따라 적용가능한 잠정조치(provisional measures)를 신청할 수 있다. 이에 따라 법원은 침해 제품의 제조·판매 중단이나 압류를 명령할 수 있으며, 이러한 명령은 필요한 경우 국경을 넘어 EU 전체에서 집행될 수 있다(제90조).

아울러, 침해소송에서는 피고가 무효 주장의 반소를 제기할 수 있으며(제84조), 법원은 이를 심리하여 등록 EU디자인의 효력을 판단하게 된다. 다만, EU 디자인의 유효성은 비침해 확인 소송에서 쟁점이 될 수 없다(제84조 제4항).

한편, 등록된 EU 디자인(REUD)뿐 아니라 미등록 EU 디자인(UEUD)도 침해소송의 대상이 될 수 있다. 다만 권리자가 법원에서 자신의 권리를 방어하거나 위조행위에 대응하기 위해서는 여러 요건을 입증해야 한다. 우선, 해당 디자인이 최초로 공개된 일시와 장소를 증명해야 하며, 문제된 디자인이 바로 그 공개된 디자인임을 입증해야 한다.⁵⁰⁾ 이 과정에서 디자인의 주요 특징, 특히 개별적 성격(individual character)을 갖추었음을 입증해야 한다.⁵¹⁾ 또한 유럽연합 내 관련 거래계가 그 공개 사실을 인지할 수 있었음을 입증해야 하는데, 이는 공개의 일시와 범위를 객관적으로 증명해야 한다는 점에서 쉽지 않은 과제로, 이는 본질적으로 간편한 보호 수단으로 마련된 UEUD 제도의 내재적 특성이다.⁵²⁾ 나아가 피고로 지목된 위조자가 실제로 해당 디자인을 복제(copying)하였다는 사실도 UEUD 권리자가 입증해야 한다.⁵³⁾

7) 디자인 고지제도의 도입

이번 개정을 통해 디자인 고지제도(Design Notice)가 도입(제26a조)되었다. 권리자 또는 그 동의하의 제3자가 제품에 등록된 디자인임을 표시할 수 있는 ㉠ 문자를 표시하여, 해당 제품이 디자인 등록 보호를 받는다는 사실을 알릴 수 있도록 하였다. 이는 디자인 보호의 가시성과 마케팅 효과를 높이기 위한 제도이다.⁵⁴⁾

50) EUIPO, Unregistered EU designs, <https://www.euipo.europa.eu/en/help-centre/design/faq-unregistered-community-designs?utm> (최종방문일: 2025.9.23.).

51) EUIPO, Unregistered EU designs, <https://www.euipo.europa.eu/en/help-centre/design/faq-unregistered-community-designs?utm> (최종방문일: 2025.9.23.).

52) EUIPO, Unregistered EU designs, <https://www.euipo.europa.eu/en/help-centre/design/faq-unregistered-community-designs?utm> (최종방문일: 2025.9.23.).

53) EUIPO, Unregistered EU designs, <https://www.euipo.europa.eu/en/help-centre/design/faq-unregistered-community-designs?utm> (최종방문일: 2025.9.23.).

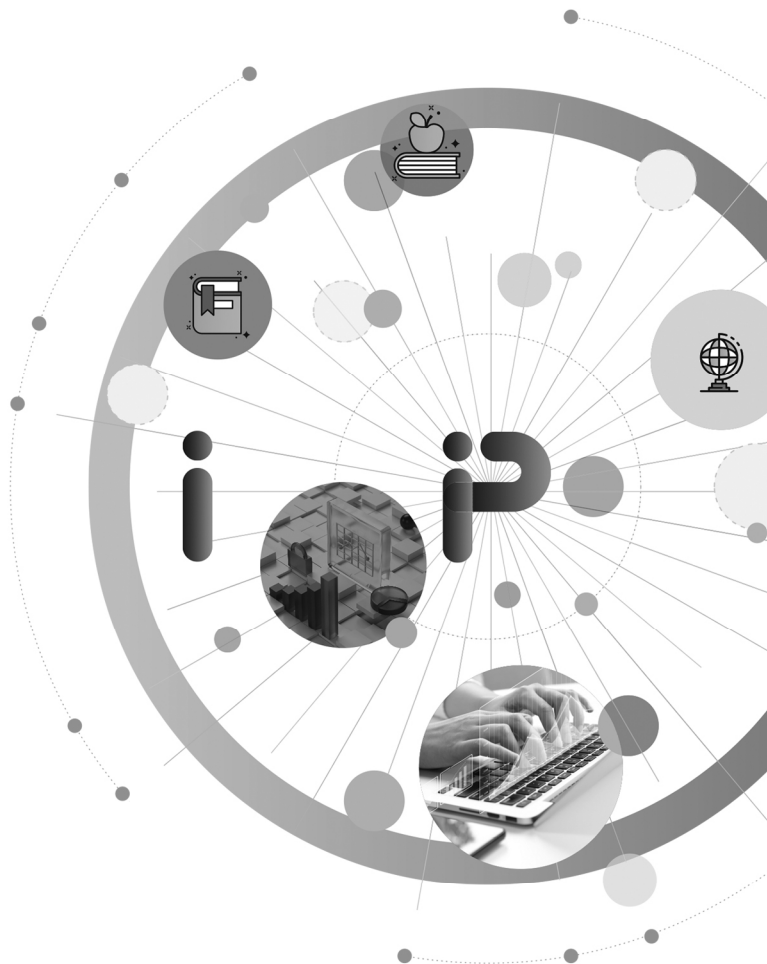
54) EUIPO, Design Reform. <https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub/terminology-procedural-changes> (최종방문일: 2025.9.23.).

제3장 말레이시아의 지식재산권 규범 분석

제1절 개관

제2절 지식재산 정책 환경 및 현황

제3절 연구 배경 및 필요성



동남아국가연합(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)의 핵심 회원국인 말레이시아는 풍부한 자원을 보유하고 있는 자원 부국이다. 말레이시아는 1980년대부터 본격화된 제조업 기반 확충 노력의 결과, 전기·전자, 자동차, 석유화학, 화학제품 및 철강 분야 등을 중심으로 제조업 분야에서도 상당한 수준의 경쟁력을 확보하게 되었다.⁵⁵⁾

최근에는 IT, 바이오산업, 이슬람 금융, 관광, 교육 등 첨단기술 집약산업 및 고부가가치 서비스산업의 육성에 주력하고 있어 탄탄한 1·2차 산업의 기반 위에 첨단기술 산업 및 고부가가치 산업 육성을 통해 경제발전을 추구하는 경제·산업구조를 지향하고 있다.

우리나라와 말레이시아 간 상품무역 규모는 2001년 이후 연평균 9% 이상 증가하며 2013년 약 200억 달러를 기록하였다. 그러나 1995년부터 흑자를 기록하기 시작하던 한국의 對말레이시아 무역수지는 2000년 이후 적자로 반전하였으며, 2023년 기준 한국의 對말레이시아 수출은 97.7억 달러, 수입은 152.4억 달러를 기록하고 있다.⁵⁶⁾

2025년 10월 한-말레이시아 FTA 협상이 최종 타결되었으며, 현재 양국은 국내 비준 및 발효 절차를 진행 중이다. 이에 따라 양국 간 교역·투자는 더욱 확대될 것으로 전망되고 있다. 또한 말레이시아를 아세안 및 환태평양 시장 진출의 거점으로 삼을 수 있어 전략적 중요성을 갖는 국가로, 글로벌 IP 전략을 구축할 때 중요한 시장 중 하나로 고려될 수 있다.

55) 산업통상자원부, 2023 외국의 통상환경(3권), 2024, 255면.

56) 산업통상자원부, 2023 외국의 통상환경 1권 무역장벽보고서, 204면.

제 2 절

지식재산 정책 환경 및 현황

I 지식재산 전략 및 정책 방향

말레이시아는 2021년 9월 27일 국가 발전 로드맵인 제12차 말레이시아 계획(Twelfth Malaysia Plan, 12MP)을 발표했다. 동 계획에서는 2025년까지 말레이시아 출원인의 특허 출원 건수 목표를 2,000건으로 설정하고, 2025년까지 글로벌 혁신 지수(Global Innovation Index) 상위 20위권으로 향상시키는 것을 목표로 하고 있다.⁵⁷⁾

또한 동 계획에서 경제성장 요인을 위한 정책 방향으로 연구, 개발, 상용화 및 혁신(R&D&C&I) 역량과 강화를 위해 연구개발 및 지식자산을 기반으로 한 고부가가치 제품으로의 전환을 목표로 하고 있다. 이를 위해 기술이전사무소(TTO)를 통한 기술이전, IP 관리, IP 가치 평가 분야의 전문 인력을 지원해 상용화 활동을 촉진하고 있다.

한편 말레이시아는 애니메이션, 영화, 게임 등 디지털 콘텐츠 산업에서의 IP 창출을 국가 경제 성장의 핵심 동력으로 하여 산업 육성 정책을 적극적으로 추진하고 있다. 구체적으로 말레이시아 디지털경제공사(Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC)는 디지털 콘텐츠의 IP 창출을 촉진하기 위해 설계된 ‘디지털 콘텐츠 크리에이터 챌린지(Digital Content Creators Challenge)’⁵⁸⁾를 추진하고 있다.

말레이시아의 지식재산권 제도는 세계무역기구(WTO) 및 세계지식재산기구(WIPO) 등의 국제 기준을 준수하며, 국내 법령과 국제 협약을 바탕으로 운영된다. 말레이시아 지식재산권 관련 법률은 영국 특허법 등을 기반으로 지식재산 관련 법률을 제정했다. 현재 말레이시아 지식재산권 관련 법률은 TRIPs 협정, 마드리드 의정서(Madrid Protocol), 특허협력조약(PCT) 등 기타 국제 조약에 준거하고 있다.

II 제도 운영 체계 및 담당 기관(MyIPO)

말레이시아 국내무역소비자보호부(Ministry of Domestic Trade and Costs of Living, KPND) 산하의 정부 기관인 말레이시아 지식재산공사(Intellectual Property Corporation of

57) 말레이시아정부, <<https://www.malaysia.gov.my/portal/content/31186>> (최종 방문일: 2025.6.11.).

58) Malaysia Digital Economy Corporation, 「Digital Content Creators Challenge(DC3)」, MDEC 웹사이트, URL: <https://mdec.my/dc3> (최종 방문일: 2025.9.23.).

Malaysia, MyIPO)⁵⁹⁾는 지식재산에 관한 제도의 운영과 권리 등록·보호를 전담한다. MyIPO는 지식재산공사법(Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002, Act 617)에 따라 PHIM에서 2003년 MyIPO로 약칭이 변동되고 법인으로 조직이 변경되었다.

MyIPO는 「특허법 1983」, 「상표법 2019」, 「산업디자인법 1996」, 「지리적 표시법 2022」 등에 따라 특허, 디자인, 상표, 지리적표시에 관한 등록 및 관리 업무를 수행하고 있다.⁶⁰⁾⁶¹⁾ 저작권과 관련해서는 말레이시아는 「저작권법 1987」, 「집적회로배치설계법 2000」에 따라 기본적으로 권리 발생에 있어 무방식주의를 채택하고 있으나, 2012년 저작권자가 자신의 저작물과 관련해 임의적으로 등록을 가능하게 하는 제도가 도입되었다.

표 21 말레이시아 지식재산권 법률 현황

지식재산 법률	공식 영문명	최근 개정일
특허법(실용신안 포함)	Akta Paten 1983(Act 291)	2022년 3월 4일
상표법	Trade Marks Act 2019(Act 815)	2022년 3월 17일
산업디자인법	Industrial Designs Act 1996(Act 552)	2013년 1월 18일
저작권법	Copyright Act 1987(A332)	2022년 1월 26일
지리적표시법	Geographical Indications Act 2022(Act 836)	2022년 3월 16일
집적회로배치설계법	Layout-Designs of Integrated Circuits Act 2000(Act 601)	2000년 3월 30일

III 출원 동향

1 특허

말레이시아 특허 출원은 최근 10년간 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 자국인 출원 비율이 외국인 출원에 비해 상대적으로 낮다.

말레이시아 지식재산공사(MyIPO)에 따르면, 2023년 기준, 말레이시아 전체 특허출원은 7,601건이며 이 중 외국인 출원이 약 6,661건(약 88%)을 차지하여, 여전히 말레이시아 특허 시스템은 외국인 중심으로 운영되고 있는 특징을 보인다. 이는 말레이시아가 글로벌 기업들에게 특허 전략상 중요한 국가로 인식되고 있음을 뜻한다고 할 수 있다.

자국인 출원은 대체로 1,000건 미만으로 유지되고 있으며, 2014년 이후 감소 추세를 보이다가 2023년에 소폭 증가하였으나, 여전히 전체 출원 대비 낮은 비중을 유지하고 있다. 자국 기업 및

59) MyIPO는 「말레이시아 지식재산 공사법 2002(Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002, Act 617)」에 따라 설립된 공법인임.(동법 제3조)

60) 말레이시아 지식재산공사(MyIPO), 「About Us」, <https://www.myipo.gov.my/about-us/> (최종 방문일: 2025.04.28.).

61) 2004년 식물품종보호법(Protection of New Plant Varieties Act 2004(Act 634))에 대한 관리 및 집행은 농업국(DOA)에서 담당하고 있음.

연구기관의 지속적인 혁신 역량 강화가 필요할 것으로 판단된다.

표 22 | 말레이시아 연도별 특허 출원 현황(2014-2023)

연도	자국민 출원	외국인 출원	총 출원
2014	1,439	6,321	7,760
2015	1,375	6,532	7,907
2016	1,219	6,176	7,395
2017	1,300	5,978	7,278
2018	1,248	6,245	7,493
2019	1,182	6,561	7,743
2020	1,110	5,905	7,015
2021	1,003	6,706	7,709
2022	936	6,606	7,542
2023	940	6,661	7,601

출처: MyIPO 공식 통계⁶²⁾

말레이시아 특허 등록 건수는 2020년에 일시적으로 급증한 후 점진적으로 감소세를 보인다. 2020년의 특허 등록이 급증한 것은 이전에 심사 대기 중이던 출원들이 한꺼번에 처리되었거나, 행정 시스템 개선의 일시적인 요인으로 해석될 여지가 있다.

한편, 외국인 출원 비중이 절대적으로 높아, 말레이시아 특허 시스템이 국내 기업 혁신 지원보다는 외국 기업 권리 확보 수단으로 활용되는 경향이 있는 것으로 해석된다.

표 23 | 말레이시아 연도별 특허 등록 현황(2014-2023)

연도	자국민	외국인	총 특허 등록
2014	381	2,381	2,762
2015	360	2,548	2,908
2016	373	2,980	3,353
2017	474	4,653	5,127
2018	527	3,855	4,382
2019	655	3,558	4,213
2020	1,363	7,140	8,503
2021	1,168	5,894	7,062
2022	956	5,249	6,205
2023	874	4,639	5,513

출처: MyIPO 공식 통계⁶³⁾

62) 말레이시아 지식재산공사(MyIPO), 「Statistics of Application & Registration」, <https://www.myipo.gov.my/statistic-application-registration/> (최종 방문일: 2025.04.28.).

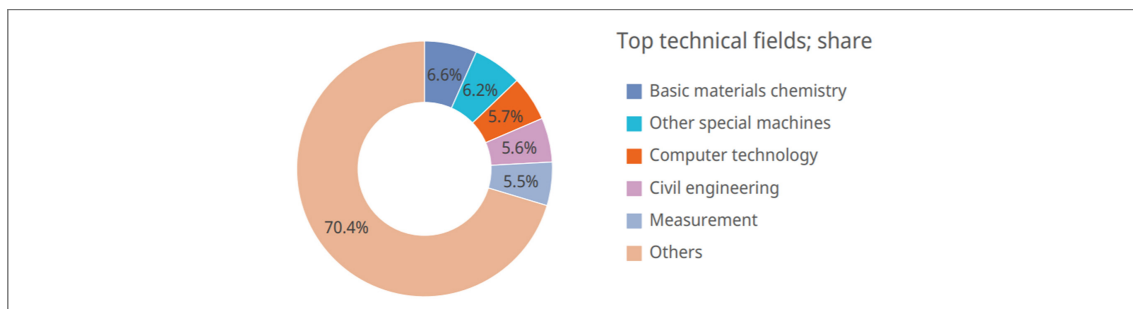
63) 말레이시아 지식재산공사(MyIPO), 「Statistics of Application & Registration」, <https://www.myipo.gov.my/statistic-application-registration/> (최종 방문일: 2025.04.28.).

WIPO의 2023년 말레이시아의 기술별 특허 출원 동향을 살펴보면, 기초재료 화학(Basic materials chemistry) 분야가 전체 출원의 9.0%로 가장 높은 비중을 차지하였다.

다음으로 기타 특수 기계(Other special machines) 분야가 7.8%, 컴퓨터 기술(Computer technology) 분야가 6.0%를 기록하였다. 이어, 토목공학(Civil engineering) 분야는 4.4%, 측정기술(Measurement) 분야는 3.0%의 비중을 보였다.

한편, 위의 상위 5개 기술 분야를 제외한 기타 기술군이 전체의 약 70% 이상을 차지하고 있어, 특정 산업군에 집중되기보다는 다양한 분야에서 고르게 특허가 창출되고 있는 특성이 확인된다.

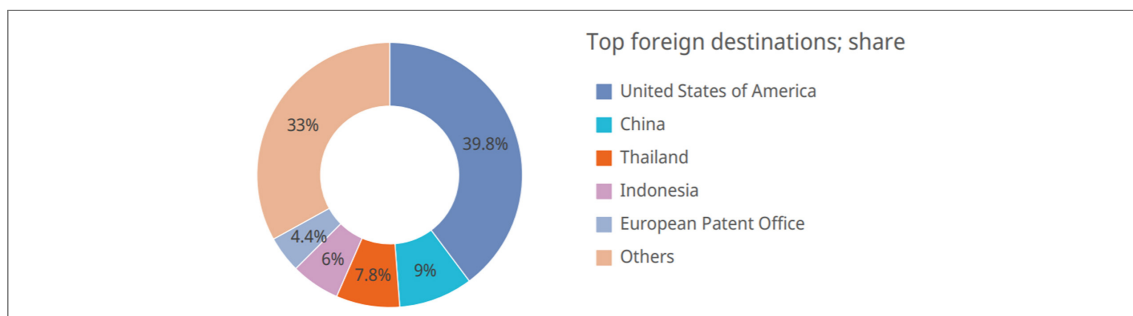
■ 그림 7 ■ 2023년 말레이시아 기술별 특허 출원 동향



출처: WIPO 국가 통계 프로필(2023)⁶⁴⁾

또한 2023년 기준, 말레이시아 출원인의 해외 특허 출원은 미국에 가장 많이 집중되었다. 미국은 전체 해외 출원의 35.2%를 차지하여, 가장 높은 비중을 기록하였다. 그 뒤를 이어 중국이 22.5%, 유럽특허청(EPO)이 15.8%, 일본이 10.3%, 한국이 8.7%를 차지하였다. 이 다섯 국가·기구를 합산하면 전체 해외 출원의 약 92.5%를 구성하며, 말레이시아 출원인의 해외 출원이 소수 국가에 집중되는 경향이 나타났다. 기타 국가로의 출원은 7.5%를 차지하였다.

■ 그림 8 ■ 2023년 말레이시아 해외 특허 출원 동향



출처: WIPO 국가 통계 프로필(2023)⁶⁵⁾

64) 세계지식재산기구(WIPO), 「Malaysia - Country Profile (Statistics)」, <https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/my.pdf> (최종 방문일: 2025.04.28.).

65) 세계지식재산기구(WIPO), 「Malaysia - Country Profile (Statistics)」, <https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/my.pdf> (최종 방문일: 2025.04.28.).

2 상표

2023년 말레이시아의 상표 출원 건수는 총 52,248건으로, 2014년(34,571건) 대비 약 51% 증가하였다. 출원 건수는 2014년부터 2019년까지 매년 증가하였으며, 2020년에는 일시적으로 감소한 뒤 2021년부터 다시 증가세를 보였다. 특히 2021년 이후에는 매년 50,000건 이상의 출원이 이루어졌고, 2023년은 해당 기간 중 가장 높은 출원 건수를 기록하였다.

자국민 출원은 2014년 15,400건에서 2023년 20,016건으로 증가하였고, 외국인 출원은 같은 기간 19,171건에서 32,232건으로 증가하였다. 2023년 기준 출원 비율은 자국민 38.3%, 외국인 61.7%였다.

표 24 말레이시아 연도별 상표 출원 현황(2014~2023)

연도	자국민 출원	외국인 출원	총 출원
2014	15,400	19,171	34,571
2015	15,940	19,983	35,923
2016	18,527	20,580	39,107
2017	19,481	21,612	41,093
2018	19,863	23,793	43,656
2019	22,485	24,045	46,530
2020	18,411	23,758	42,169
2021	20,132	30,368	50,500
2022	18,592	31,905	50,497
2023	20,016	32,232	52,248

출처: MyIPO 공식 통계⁶⁶⁾

등록 건수는 2014년 27,428건에서 2018년까지 30,000건을 상회하는 수준에서 유지되었으며, 2019년에 19,481건으로 급감하였다. 이후 2020년부터 회복되어 2022년에는 43,399건으로 최고치를 기록하였고, 2023년에는 37,690건이 등록되었다.

말레이시아 상표권의 경우 자국민 등록은 2014년 10,467건에서 2023년 12,849건으로 증가하였고, 외국인 등록은 같은 기간 16,961건에서 24,841건으로 증가하였다. 2023년 기준 등록 비율은 자국민 34.1%, 외국인 65.9%였다.

표 25 말레이시아 연도별 상표 등록 현황(2014~2023)

연도	자국민	외국인	총 특허 등록
2014	10,467	16,961	27,428
2015	10,529	18,271	28,800

66) 말레이시아 지식재산공사(MyIPO), 「Statistics of Application & Registration」, <https://www.myipo.gov.my/statistic-application-registration/> (최종 방문일: 2025.04.28.).

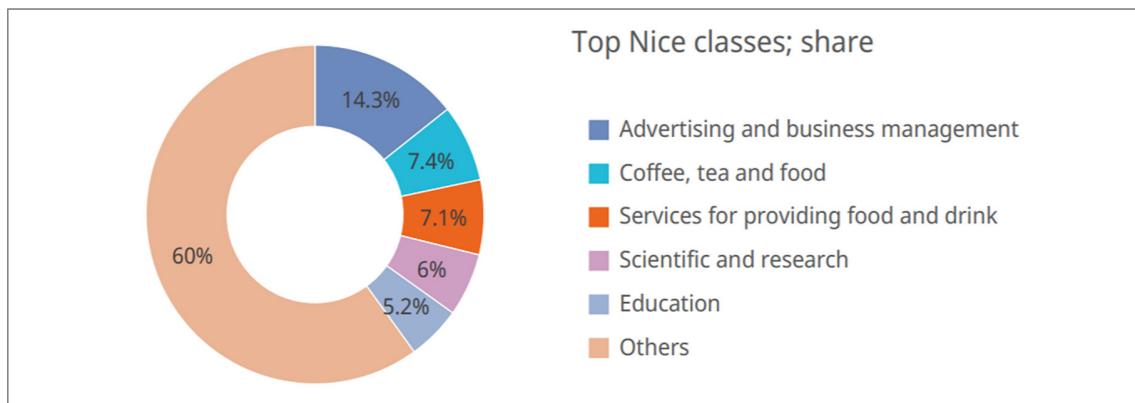
연도	자국민	외국인	총 특허 등록
2016	12,686	20,120	32,806
2017	12,977	20,248	33,225
2018	13,804	20,762	34,566
2019	7,795	11,686	19,481
2020	10,756	19,126	29,882
2021	14,010	22,637	36,647
2022	16,789	26,610	43,399
2023	12,849	24,841	37,690

출처: MyIPO 공식 통계⁶⁷⁾

2021년부터 2023년까지의 기간 동안, 말레이시아 출원인 중 마드리드 시스템을 통해 국제상표 출원을 가장 많이 한 기업은 Neutrovis Sdn Bhd(20건)이었으며, 그 뒤를 이어 Limkokwing Global Alliance For Excellence Inc(9건), Melilea Franchise (M) Sdn Bhd(7건), Xpagin International (M) Sdn. Bhd.(6건), Animonsta Studios Sdn Bhd(6건)가 상위 출원인으로 나타났다.⁶⁸⁾

말레이시아 상표 출원은 니스(Nice) 국제 상품·서비스 분류 체계에 따라 운영된다. WIPO의 국가 통계에 따르면, 2023년 말레이시아 상표 출원에서 가장 높은 비중을 차지한 분류는 ‘광고 및 사업관리’로, 전체의 14.3%를 차지하였다. 이어 ‘커피, 차 및 식품’이 7.4%, ‘음식 및 음료 제공 서비스’가 7.1%, ‘과학 및 연구’ 6.0%, ‘교육’ 5.2% 순으로 나타났으며, 그 외 기타 분류가 전체의 60.0%를 차지하고 있다.

■ 그림 9 ■ 2023년 말레이시아 상표 클래스별 출원 동향(Nice Classification 기준)



출처: WIPO 국가 통계 프로필(2023)⁶⁹⁾

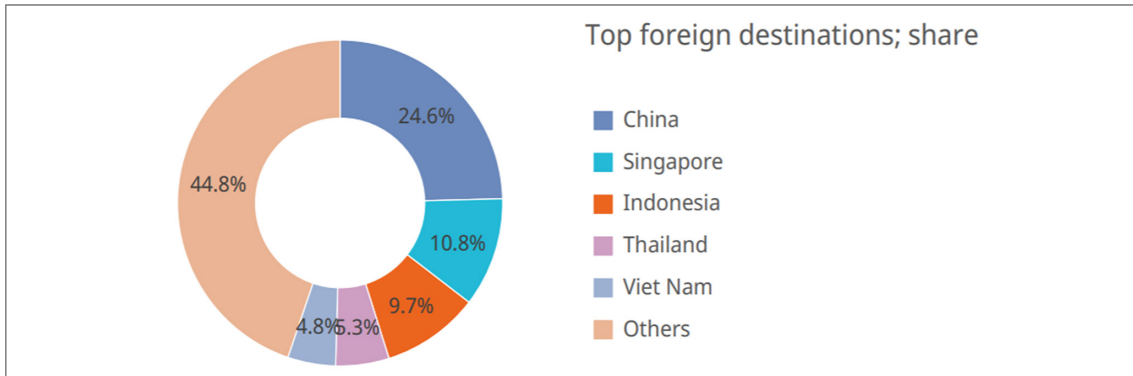
67) 말레이시아 지식재산공사(MyIPO), 「Statistics of Application & Registration」, <https://www.myipo.gov.my/statistic-application-registration/> (최종 방문일: 2025.04.28.).

68) 세계지식재산기구(WIPO), 「Malaysia - Country Profile」, <https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/my.pdf> (최종 방문일: 2025.04.28.)

69) 세계지식재산기구(WIPO), 「Malaysia - Country Profile (Statistics)」, <https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/my.pdf> (최종 방문일: 2025.04.28.).

2023년 말레이시아 출원인의 해외 상표 출원 중 중국이 24.6%로 가장 높은 비중을 차지하였다. 그 뒤를 이어 싱가포르(10.8%), 인도네시아(9.7%), 태국(4.8%), 베트남(3.3%) 순으로 나타났으며, 이 외의 기타 국가가 전체의 44.8%를 구성하였다. 말레이시아 기업들이 ASEAN 인접국 및 중국 시장에 대한 상표 보호를 중점적으로 추진하고 있다는 해석이 가능하다.

■그림 10■ 2023년 말레이시아 해외 상표 출원 국가 비중



출처: WIPO 국가 통계 프로파일(2023)⁷⁰⁾

3 산업디자인

말레이시아 산업디자인 출원은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2023년에는 총 1,742건의 출원이 있었다. 2016년(1,630건)을 제외하고 대부분의 연도에서 1,700건 이상이 출원되었다.

2023년 외국인 출원은 1,216건, 자국민 출원은 526건으로, 외국인 출원이 전체의 약 70%를 차지하고 있다. 그러나 자국민 출원이 지속적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 외국인 출원은 안정적이거나 소폭 증가하는 흐름을 나타내고 있어, 말레이시아의 산업디자인 보호 제도가 국내 출원인보다는 외국 출원인에게 더 활발히 활용되고 있음을 시사한다. 특히 2023년 기준, 전체 산업디자인 출원 1,742건 중 외국인이 약 69.8%(1,216건)를 차지하여 자국민 출원(526건, 30.2%)의 두 배 이상을 기록하였다.

■표 26■ 말레이시아 연도별 산업디자인 출원 현황(2014-2023)

연도	자국민 출원	외국인 출원	총 출원
2014	827	1,055	1,882
2015	627	1,135	1,762
2016	701	929	1,630
2017	517	1,297	1,814

70) 세계지식재산기구(WIPO), 「Malaysia - Country Profile (Statistics)」, <https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/my.pdf> (최종 방문일: 2025.04.28.).

연도	자국인 출원	외국인 출원	총 출원
2018	528	1,317	1,845
2019	574	1,330	1,904
2020	575	1,126	1,701
2021	468	1,271	1,739
2022	394	1,262	1,656
2023	526	1,216	1,742

출처: MyIPO 공식 통계⁷¹⁾

2023년 말레이시아의 산업디자인 등록 건수는 총 1,808건으로, 이 중 외국인 등록은 1,422건, 자국인 등록은 386건이었다. 최근 10년간(2014~2023) 등록 건수는 2016년(1,900건), 2022년(1,844건)에 상대적으로 높았으며, 2019년부터 2021년까지는 3년 연속 1,300건 미만으로 비교적 낮은 수준을 기록하였다.

자국인 등록은 전반적으로 감소 추세를 보이다가 2022년에 일시적으로 상승(455건)한 뒤, 2023년에는 386건으로 다시 감소하였다. 반면, 외국인 등록은 대부분의 연도에서 자국인 등록보다 2~3배 이상 많은 수치를 기록하고 있으며, 2023년 기준 전체 등록의 약 78.6%를 차지하고 있다.

이는 말레이시아의 디자인권 출원이 외국인 중심으로 운영되고 있음을 나타낸다. 이러한 현상은 말레이시아가 외국 기업 및 출원인들에게 디자인 보호 전략상 중요한 국가로 인식되고 있음을 반영하는 결과로 풀이할 수 있다.

표 27 말레이시아 연도별 산업디자인 등록 현황(2014~2023)

연도	자국인	외국인	총 특허 등록
2014	532	1,359	1,891
2015	418	883	1,301
2016	641	1,259	1,900
2017	499	880	1,379
2018	405	1,070	1,475
2019	337	901	1,238
2020	327	939	1,266
2021	199	766	965
2022	455	1,389	1,844
2023	386	1,422	1,808

출처: MyIPO 공식 통계⁷²⁾

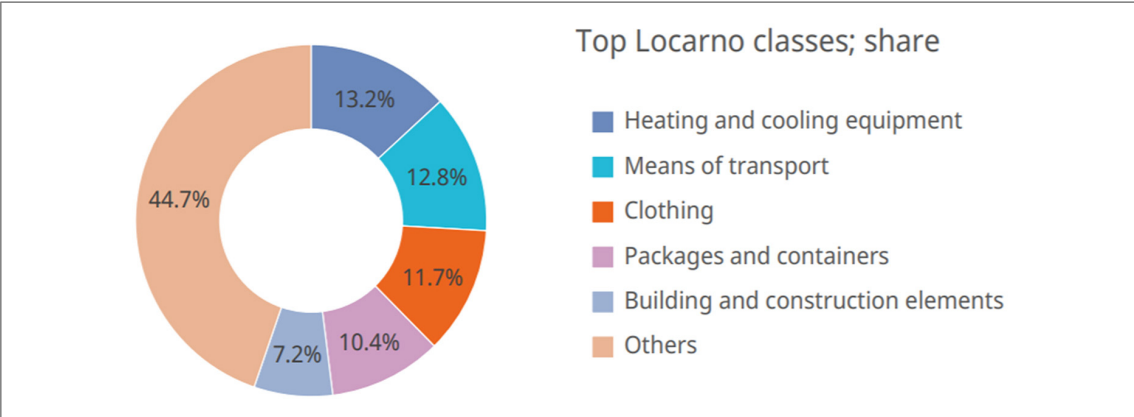
2023년 말레이시아의 산업디자인 출원 현황을 로카르노 국제 분류별로 살펴보면, 냉난방 장치(Heating and cooling equipment) 분야가 13.2%로 가장 높은 비중을 차지하였다. 다음으로는

71) <https://www.myipo.gov.my/statistic-application-registration/>

72) <https://www.myipo.gov.my/statistic-application-registration/>

운송 수단(Means of transport)이 12.8%, 의류(Clothing)가 11.7%, 포장 및 용기(Packages and containers)가 10.4%, 건축 및 건설 요소(Building and construction elements)가 7.2%의 비중으로 뒤를 이었다. 그 외 기타 분류는 전체의 44.7%를 차지하고 있다.

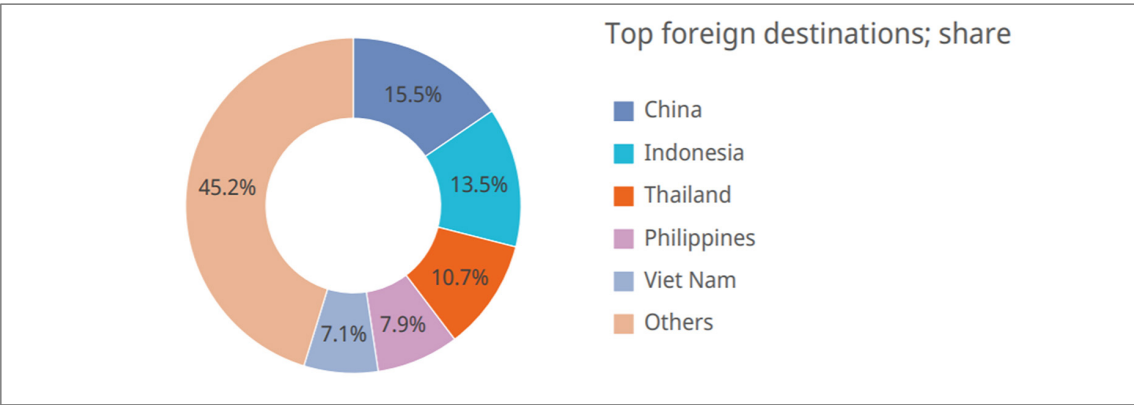
그림 11 2023년 말레이시아 산업디자인 출원 동향(Locarno Classes 기준)



출처: WIPO 국가 통계 프로필(2023)⁷³⁾

2023년 말레이시아 출원인의 해외 디자인 출원 중 중국이 15.5%로 가장 높은 비중을 차지하였다. 이어서 인도네시아(13.5%), 태국(10.7%) 순으로 나타났다. 이 외에도 필리핀(7.9%)과 베트남(7.1%)이 상위 국가로 나타나, 전체적으로 ASEAN 국가들 및 중국을 주요 대상으로 산업디자인의 해외 출원이 활발히 이루어졌음을 알 수 있다. 한편 기타 국가가 전체의 약 45.2%를 차지하며, 출원 국가가 다양한 편임을 보여준다.

그림 12 2023년 말레이시아 해외 산업디자인 출원 국가 비중



출처: WIPO 국가 통계 프로필(2023)⁷⁴⁾

73) 세계지식재산기구(WIPO), 「Malaysia - Country Profile (Statistics)」, <https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/my.pdf> (최종 방문일: 2025.04.28.).

74) 세계지식재산기구(WIPO), 「Malaysia - Country Profile (Statistics)」, <https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/my.pdf> (최종 방문일: 2025.04.28.).

연구 배경 및 필요성

I 특허법

1 체계 및 용어

1) 개요

말레이시아는 1957년 영국으로부터 독립했음에도 불구하고 지식재산 제도는 영국의 제도와 밀접하게 연결되어 있었다. 1980년 중반까지 단순 재등록 제도(re-registration system)를 통해 영국에서 부여된 특허 또는 영국을 지정 국가로 한 유럽특허(EP)를 말레이시아로 확장하여 보호받을 수 있었다.⁷⁵⁾

1983년 말레이시아는 독자적인 특허법을 제정하고 1986년 특허법이 시행됨에 따라 영국식 특허제도에서 벗어나 독자적인 특허제도를 갖추게 되었다. 2007년 말레이시아 정부는 국가 지식재산정책에 따라 지식재산의 보호·권리행사의 강화를 도모하기 위하여 지식재산법원(Intellectual Property Court)을 설치하였다.

현행법은 2022년 3월 개정된 것으로 총 15장 90개 조문으로 구성되어 있다. 개정 내용에는 무역관련지식재산권협정(TRIPS), 역내포괄적경제동반자협정(RCEP), 포괄적·점진적한태평양경제동반자협정(CPTPP)의 이행을 위해 법체계를 현대화하였으며, 미생물 특허 출원 시 부다페스트 조약(Budapest Treaty)의 미생물 국제기탁 관련 규정의 이행을 위한 조항이 신설되는 등 특허법에 국제적 기준을 반영하기 위한 내용이 다수 포함되었다.

표 28 말레이시아 특허법의 구조

장 구분	주요내용
제1장 총칙 (PRELIMINARY)	(제1조-제3조) 법의 약칭, 적용 범위, 용어의 정의
제2장 특허위원회 (PATENTS BOARD)	(제4조-제7조) (삭제)
제3장 행정 (ADMINISTRATION)	(제8조-제10조) 등록관(Registrar), 부등록관(Deputy Registrars) 및 보조등록관(Assistant Registrars), 특허등록청, 심사관, 특허 정보 서비스 관련 조항
제4장 특허성 (PATENTABILITY)	(제11조-제16조) 특허받을 수 있는 발명, 발명의 정의, 특허받을 수 없는 발명, 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성

75) <<https://www.epo.org/en/searching-for-patents/helpful-resources/patent-knowledge-news/exploring-patent-information-asean-1>> (최종 방문일: 2025.06.12.).

장 구분	주요내용
제4A장 실용신안 (UTILITY INNOVATIONS)	(제17조-제17C조) 실용신안의 정의, 출원, 특허 출원에서 실용신안 출원 으로의 변경출원, 동일 발명에 대한 특허 및 실용신안의 부여 불가 규정
제5장 특허받을 수 있는 권리 (RIGHTS TO A PATENT)	(제18조-제22조) 특허받을 수 있는 권리, 특허출원 또는 특허의 사법적 양도, 직원이 고용 계약 또는 위임에 따라 발명한 경우, 정부 직원에 의한 발명, 공유 규정
제6장 출원, 등록 절차 및 기간 (APPLICATION, PROCEDURE FOR GRANT AND DURATION)	(제23조-제35B조) 출원 요건, 말레이시아에서 최초로 제출된 거주자에 의 한 출원, 출원 수수료, 출원의 취하, 발명의 단일성, 분할출원, 미생물의 기탁, 우선권, 예비심사, 실체심사 또는 수정 실체심사 청구, 특허등록, 출 원의 공개, 제3자 의견 제출, 특허 존속기간, 소멸된 특허권의 회복, 출원인 또는 특허등록청의 국제조사 청구 규정
제7장 특허권자의 권리 (RIGHTS OF OWNER OF PATENT)	(제36조-제38조) 특허권자의 권리, 권리의 제한, 선행 제조 또는 사용으로 발생한 권리 규정
제8장 특허 출원 및 재산권의 대상으로서의 특허 (PATENT APPLICATION AND PATENT AS OBJECT OF PROPERTY)	(제39조-제40조) 양도, 이전 및 담보권 거래, 공동출원 또는 공유 특허권 규정
제9장 실시 계약 (LICENCE CONTRACTS)	(제41조-47조) 실시 계약의 의미, 실시권자의 권리, 실시허락자의 권리, 실시 계약의 무효 조항, 실시 계약의 만료, 소멸 또는 무효화 규정
제10장 강제실시권 (COMPULSORY LICENCES)	(제48조-제54조) 강제실시권의 정의, 강제실시권 신청, 강제실시권 부여 청구, 강제실시권의 범위, 강제실시권의 제한, 강제실시권 변경, 취소 및 포기 규정
제11장 포기, 이의제기 및 특허의 무효 (SURRENDER, OPPOSITION AND INVALIDATION OF PATENT)	(제55조-제57조) 특허의 포기, 특허의 이의신청, 이의신청 이후 무효 심판 절차, 무효 효력 규정
제12장 침해 (INFRINGEMENT)	(제58조-제62B조) 침해로 간주되는 행위, 침해로 간주되지 않는 행위, 침 해 소송, 금지명령 및 손해배상 등 민사적 구제 규정
제13장 범죄 행위 (OFFENCES)	(제63조-제67조) 등록부 등의 위조, 특허 출원 사실에 대한 허위 주장, “특허등록청” 명칭의 무단 사용 금지, 법인에 의한 범죄 및 그 책임에 관한 양벌 규정
제14장 집행에 관한 권한 (POWERS RELATING TO ENFORCEMENT)	(제68조-제77조) 집행을 위한 공무원의 권한, 하급 법원의 관할권 등의 규정
제14A장 특허협력조약에 따른 국제출원 (INTERNATIONAL APPLICATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY)	(제78A조-제78Q조) 특허협력조약에 따른 국제출원의 해석, 국제출원의 처리, 국제조사기관, 국제예비심사기관, 국제출원의 국제공개 및 그 효력 등의 규정
제15장 기타규정 (MISCELLANEOUS)	(제79조-제90조) 등록관의 특허출원 보정 권한, 특허등록청의 과실로 인 한 기한 연장, 등록관의 특허거절결정, 특허 대리인, 경과 규정

I 표 29 I 용어 비교표

원문표기	직역	번역표기	동일·유사 개념
Substantive Examination		실체심사	
modified substantive examination		수정 실체심사	
certificate of grant of the patent		특허증	
assignment		양도	
amend	수정	보정	보정
Appeal	항소	불복절차	
Divisional Application		분할출원	
Corporation	법인	공사	말레이시아 지식재산공사

2 법제 분석

1) 특허권의 보호 대상 및 범위

말레이시아 특허법에는 특허와 실용신안의 보호에 관한 규정을 두고 있다. 말레이시아 특허법에 따른 특허받을 수 있는 발명이란 기술 분야에서 특정 문제를 실질적으로 해결할 수 있는 발명자의 아이디어를 의미하며, 발명은 물건이나 방법 또는 물건이나 방법과 관련되어야 한다.⁷⁶⁾ 실용신안이란 산업상 이용이 가능한 새로운 제품 또는 방법을 창출하거나 기존의 제품이나 방법에 대한 새로운 개선을 창출하는 어떠한 고안을 의미하며, 발명도 이에 포함된다고 규정하고 있다.⁷⁷⁾ 말레이시아에서는 특허출원은 실용신안출원으로, 실용신안출원은 특허출원으로의 변경출원이 가능하다.

2) 특허권의 등록요건

말레이시아 특허법에 따르면 ‘신규성(Novelty)’, ‘진보성(Inventive step)’, ‘산업상 이용 가능성(Industrially applicable)’이 있는 발명은 특허를 받을 수 있다.⁷⁸⁾ 실용신안의 등록 요건으로는 ‘신규성’, ‘산업상 이용 가능성’이 요구되며 특허와 달리 ‘진보성’ 요건은 요구되지 않는다.

3) 특허의 심사

특허의 심사에 있어 형식심사 후 실체심사가 이루어지며, 출원인은 출원일 또는 우선권 주장일로부터 3년 이내에 실체심사를 청구해야 한다. 말레이시아는 특허 실체심사를 ‘일반 실체심사’와 ‘수정 실체심사’의 2가지 방식으로 운영하고 있다.⁷⁹⁾ ‘일반 실체심사’의 경우에는 심사청구 후 심사관이 신규성 등의 실체적 요건에 대한 심사를 통해 특허등록 여부에 대한 판단을 진행한다. ‘수정 실체심사’의 경우에는 말레이시아 심사관은 별도의 실체심사 없이 제출 서류의 형식적 요건만 심사한다. ‘수정 실체심사’는 출원된 발명과 본질적으로 동일한 발명이 말레이시아 이외의 특정 국가 또는 조약 및 협약 등에 근거하여 특허 또는 기타 산업재산권에 대한 권리가 부여된 경우에 출원인이 활용할 수 있는 심사 청구 방식이다. 따라서 말레이시아 출원일로부터 5년 이내에 대응 출원국에서 인증된 특허증 사본을 제출해야 한다.

76) 말레이시아 특허법 제12조.

77) 말레이시아 특허법 제4A조.

78) 말레이시아 특허법 제11조.

79) 말레이시아 특허법 제29A조.

4) 특허 출원의 공개

2022년 개정법을 통해 공개 열람(Public inspection) 제도가 도입되어 특허출원 공고 시 출원일(또는 우선권 주장일)로부터 18개월 후 자동적으로 출원이 공개되며,⁸⁰⁾ 이에 따른 제3자 의견 제출(Third party observation) 제도가 도입되어 누구든지 특허 출원의 특허성과 관련된 사항에 대하여 의견을 제출할 수 있게 되었다.⁸¹⁾

5) 이의신청

이전에는 말레이시아에서 말레이시아 지식재산공사를 통해 심사 결과를 불복할 수 있는 별도의 심판 제도가 존재하지 않아 심사 결과에 불복하고자 하는 경우에는 법원에 소송을 제기하여야 했으나, 2022년 개정법에 따라 특허 등록 이후 6개월 이내에 이의신청을 제기할 수 있는 절차가 도입되었다.⁸²⁾ 이에 따라 특허권 부여에 관하여 특허법 제56조 제2항에 명시된 사유 중 하나를 이유로 이의신청서를 서면으로 제출함으로써 이의신청이 가능해졌다. 이의신청이 이루어진 경우 등록관은 특허의 유지, 보정 후 특허의 유지, 특허의 무효 결정을 내릴 수 있으며,⁸³⁾ 이의신청에 대한 심사 결과에 불복하는 경우에는 고등법원(High Court)에 항소할 수 있다.⁸⁴⁾

6) 특허 등록에 의해 부여되는 권리

특허 등록으로 인해 등록된 특허 발명에 대해 특허발명을 허락 없이 사용하는 자에 대해 배제권을 행사할 수 있는 독점적 권리, 특허권을 타인에게 양도하거나 이전할 수 있는 권리, 특허 실시계약을 체결할 수 있는 권리를 가진다.

7) 특허권의 실시계약

특허권에 대해 실시계약을 체결한 경우 발명의 내용에 따라 말레이시아 전 지역에서 전부 또는 일부를 실시할 수 있는 권리를 가진다. 실시 계약에 해당 실시권이 전용(exclusive) 실시권이라고 명시되어 있고, 계약에서 달리 명시적으로 정하지 않은 한 실시허락자(특허권자)는 동일한 특허에 대해 제3자에게 추가적인 실시권을 부여하거나 스스로 발명을 실시할 수 없다.⁸⁵⁾

80) 말레이시아 특허법 제33D조.

81) 말레이시아 특허법 제34A조.

82) 말레이시아 특허법 제55A조.

83) 말레이시아 특허법 제55A조(5).

84) 말레이시아 특허법 제88조.

85) 말레이시아 특허법 제44조(2).

8) 특허의 존속기간 및 효력

특허권의 존속기간은 특허출원일로부터 20년이 되는 날까지이다. 2022년 개정법을 통해 만료된 특허의 회복 기간을 위한 특허로 추가납부 또는 보전이 가능한 기간은 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 12개월 이내로 법률상 명확히 규정되었다.⁸⁶⁾

9) 미생물 기탁 관련 절차

2022년 3월 31일 부다페스트 조약(Budapest Treaty)의 가입서를 기탁하고 2022년 6월 30일 부다페스트 조약이 발효⁸⁷⁾됨에 따라 2022년 개정법 내용에는 미생물 기탁 절차가 마련되어 특허 출원 시 미생물을 공개하지 않고 국가 예탁기관이나 국제 예탁기관에 기탁과 관련된 조항이 신설되었다.⁸⁸⁾

II 상표법

1 체계 및 용어

말레이시아는 1976년 전국 단일 법률로 'Trade Marks Act 1976'를 제정하였고, 상표법 (Trademarks Act 2019)이 기존 법률을 대체하였으며 총 19장 183개 조문으로 구성되어 있다. 2019년 개정을 통해 상표의 등록적격성, 이의, 취소, 갱신, 침해 등을 규율하였으며, 비전형 상표인 색채, 소리, 냄새 상표 등을 명시적으로 인정하였고, 상표를 담보권·담보재산으로 활용하는 것에 대해 규정하였다.

표 30 말레이시아 상표법의 구조

장 구분	주요내용
제1장 총칙 (PRELIMINARY)	(제1조-제9조) 법의 약칭, 상표의 정의, 상표 사용에 대한 사항, 혼동 가능성 판단
제2장 행정 (ADMINISTRATION)	(제10조-제13조) 등록관, 부등록관 및 보조등록관, 상표청 및 기타 지청, 등록관의 사전 자문 및 조사 규정
제3장 상표등록부 (THE REGISTER OF TRADEMARKS)	(제14조-제15조) 상표등록부, 등록부 열람 규정

86) 말레이시아 특허법 제35A조

87) <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/notifications/details/treaty_budapest_349>

88) 말레이시아 특허법 제26C조.

장 구분	주요내용
제4장 상표등록 (REGISTRATION OF TRADEMARKS)	(제16조-제36조) 상표 출원, 다중 클래스 출원, 상품 또는 서비스 분류, 색채상표, 시리즈 상표, 출원일, 등록 거절의 절대적 및 상대적 이유, 우선권 주장, 출원의 심사, 상표 출원 보정, 이의신청 절차, 등록에 대한 규정
제5장 분할 및 병합 (DIVISION AND MERGER)	(제37조-제38조) 분할출원, 병합출원 규정
제6장 등록상표의 존속기간 및 갱신 (DURATION AND RENEWAL OF REGISTERED TRADEMARKS)	(제39조-제41조) 등록 존속기간 및 갱신, 미갱신 상표의 상태, 등록 소멸 규정
제7장 변경, 정정, 취소, 취소 및 무효화 (ALTERATION, CORRECTION, CANCELLATION, REVOCATION AND INVALIDITY)	(제42조-제47조) 등록상표 변경, 정정, 등록 취소, 법원에 의한 상표 불사용 취소, 법원에 의한 등록 무효화 규정
제8장 등록상표의 효력 (EFFECTS OF REGISTERED TRADEMARKS)	(제48조-제61조) 등록상표에 의해 부여되는 권리, 등록의 효력, 등록상표권의 침해에 해당하는 행위, 침해에 해당하지 않는 행위, 침해에 대한 소송, 근거 없는 상표권 침해 소송 위협에 대한 구제에 대한 규정
제9장 상표권으로서의 재산권 (TRADEMARKS AS OBJECT OF PROPERTY)	(제62조-제67조) 등록상표의 재산적 성격, 등록 상표의 공동 소유권, 등록상표의 양도 등, 재산의 객체로서의 상표 출원 규정
제10장 사용권 (LICENSING)	(제68조- 제71조) 등록상표의 사용권, 침해 시 사용권자의 권리, 전용사용권자의 대응 범위 규정
제11장 단체표장 및 증명표장 (COLLECTIVE MARKS AND CERTIFICATION MARKS)	(제72조-제72조) 단체표장, 증명표장 규정
제12장 국제적 사항 (INTERNATIONAL MATTERS)	(제73조-제80조) 마드리드 의정서 관련 규정, 저명상표의 보호, 파리협약 제6조의 3에 의한 동맹국의 기장 등에 대한 보호 규정
제13장 국경조치 (BORDER MEASURES)	(제81조-제94조) 침해 상품의 수입 제한, 물품의 압류 및 반환, 몰수 명령을 받은 압류 물품의 처분 등을 규정
제14장 상표대리인 (TRADEMARK AGENTS)	(제95조-제98조) 상표 대리인의 인정 및 상표 대리인의 선임이 요구되는 경우, 상표 대리인 등록에 대해 규정
제15장 범죄 행위 (OFFENCE)	(제99조-제1018조) 상표 위조, 등록상표를 상품 또는 서비스에 허위로 사용하는 행위, 상표청 명칭의 오용, 등록되지 않은 자가 상표 대리인 등으로 활동하는 경우 등에 대한 범죄 및 그 책임 규정
제16장 조사 및 집행 (INVESTIGATION AND ENFORCEMENT)	(제109조-139조) 관리자(Controller), 부관리자(Deputy Controller), 보조관리자(Assistant Controller)의 권한, 법인에 의한 양벌 규정
제17장 법정 소송 절차, 비용 및 증거 (LEGAL PROCEEDINGS IN COURT, COST AND EVIDENCE)	(제140조-147조) 재판에서의 소송 절차, 비용, 증거 규정
제18장 기타 규정 및 일반적 사항 (MISCELLANEOUS AND GENERAL)	(제148조-163조) 전자출원, 새로운 상품 또는 서비스 분류, 미등록 상표, 등록관의 결정에 대한 이의제기 규정
제19장 폐지, 유보 및 경과 규정 (REPEAL, SAVINGS AND TRANSITIONAL PROVISIONS)	(제164조-183조) 폐지 및 유보 규정에 대한 처리와 경과 규정에 따른 계류 중인 출원의 처리, 경과조치에 관한 지침 등 규정

표 31 | 용어 비교표

원문표기	직역	번역표기	동일·유사 개념
well-known trademark		저명상표	
distinctive character	독특한 특성	식별력	
privileged communication		특권적 의사소통	
Collective marks		단체표장	
Certification marks		증명표장	
transmission		양도	
earlier trademark	이전 상표	선행상표	선출원상표
likelihood of confusion		혼동가능성	

2 법제 분석

1) 상표의 보호대상 및 범위

말레이시아 상표법은 상표를 그래픽으로 표현 가능하며, 사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 상품 또는 서비스와 구별할 수 있는 모든 표장을 의미한다고 규정하고 있다.⁸⁹⁾ 표장에는 문자, 단어, 형태, 브랜드, 제목, 라벨, 티켓, 상품의 형상 또는 포장, 색채, 소리, 냄새, 홀로그램, 위치, 일련의 동작 등 다양한 요소로 구성된 표장으로 정의하고 있다.⁹⁰⁾ 그래픽적으로 표현 가능하고 상품 출처를 식별할 수 있는 색채, 소리, 냄새, 홀로그램 등은 2019년 법 개정을 통해 명시적으로 규정되어, 국제적 기준에 부합되도록 비전형 상표의 등록 가능성을 인정하였다. 상표권은 식별력이 인정되고 기타 부등록 사유에 해당하지 않는 경우 등록 가능하다. 상표법에서 일반적인 표장 외에도 증명 표장, 방호 상표, 지리적 표시를 보호하고 있다.⁹¹⁾

2) 상표의 등록요건

말레이시아 상표법은 상표의 진실한(bona fide) 상표권자라고 주장하는 자가 상표 출원을 할 수 있다는 규정과,⁹²⁾ 등록된 상표가 말레이시아 내에서 3년 이상 정당한 사유 없이 사용되지 않은 경우 제3자는 그 상표의 등록 취소를 청구할 수 있는 불사용에 따른 취소 규정을 통해 보통법(common law) 체계에 따른 사용주의적 요소를 도입하고 있다는 것을 알 수 있다.⁹³⁾

89) 말레이시아 상표법 제3조(1).

90) 말레이시아 상표법 제2조.

91) 말레이시아 상표법 제165조(2).

92) 말레이시아 상표법 제17조.

93) 말레이시아 상표법 제46조.

3) 상표의 심사

말레이시아에서의 상표 심사는 형식 심사와 실질심사로 이루어진다. 형식 심사는 제출된 출원서에 대한 형식적 요건에 대해 검토한다. 형식 심사를 통과한 상표에 대해 실질심사를 진행하며 실질심사에서는 등록적격성, 식별력 등을 심사한다.⁹⁴⁾ 실질심사를 통과한 상표는 관보에 공개되며 누구든지 상표 등록에 대해 이의를 제기할 수 있게 된다.⁹⁵⁾

4) 상표의 권리 존속기간 및 재산적 성격

상표의 권리 존속기간은 상표 등록일로부터 10년이며, 이후 10년 단위로 계속해서 갱신할 수 있다.⁹⁶⁾ 2019년 개정법에서는 등록상표를 개인 재산 또는 동산으로 간주하고, 다른 개인 재산 또는 동산과 동일한 방식으로 담보권의 대상이 될 수 있다고 규정하며 등록 상표를 동산으로 보아 담보권 설정의 대상이 될 수 있음을 명문화하고 상표권의 재산적 가치를 인정하였다.⁹⁷⁾

5) 저명상표(well-known trademarks)의 보호

저명상표(well-known trademarks)란 말레이시아에 잘 알려진 상표로서 다음과 같은 사람이 소유하는 상표를 의미한다.⁹⁸⁾ 저명상표는 등록 여부와 상관없이 보호받을 수 있으며, 저명상표권자는 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스와 관련하여 그 사용이 혼동을 야기할 가능성이 있고, 저명상표권자의 이익을 해칠 가능성 등이 있는 경우 법원에 상표 사용을 제한할 권리를 가진다.⁹⁹⁾

6) 상표의 국제적 보호

말레이시아는 2019년 9월 27일 마드리드 의정서에 공식 가입하여, 2019년 12월 27일부터 협정이 말레이시아에서 발효되었다. 마드리드 의정서 가입에 따라 2019년 말레이시아 상표법(Trademarks Act 2019)에는 협정 내용과의 조화를 위해 다중 클래스(class) 출원의 허용, 저명상표의 보호, 및 비전형 상표 보호 확대 등의 변화가 함께 이루어졌다.

94) 말레이시아 상표법 제29조.

95) 말레이시아 상표법 제35조.

96) 말레이시아 상표법 제39조.

97) 말레이시아 상표법 제62조.

98) 말레이시아 상표법 제4조.

99) 말레이시아 상표법 제76조.

III 산업디자인법

1 체계 및 용어

본법은 총 9개 장 50개 조문으로 구성되어 있으며, 세부적으로는 산업디자인 보호제도의 목적, 정의, 등록 요건, 권리의 발생 및 효력, 침해 및 구제, 절차적 사항 등을 규율하고 있다. 제1장은 총칙으로서 적용범위, 정의 및 기본원칙을 규정하고 있으며, 이후 각 장에서는 권리 취득, 존속, 침해 구제 절차 등을 규정하고 있다. 주요 내용은 다음과 같은 체계로 정리된다.

표 32 | 말레이시아 산업디자인법의 구조

장 구분	주요내용
제1장 총칙 (PRELIMINARY)	(제1조-제3조) 법의 약칭, 법 적용범위, 용어 정의
제2장 행정 (ADMINISTRATION)	(제4-9조) 등록관(Registrar), 등록부·보조 등록관의 직무 규정 산업디자인 등록관 및 등록부 설치 신탁 고지, 등록부 열람, 증명등본의 증거능력 관련 조항
제3장 산업디자인의 등록 (REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGN)	(제10조-제24조) 등록디자인의 출원 자격 및 등록 요건(신규성, 공서양속 위반 제외) 복수디자인 출원, 출원일·우선일, 출원 철회·보정·분할절차, 심사, 등록 및 공고 절차, 동일 디자인의 다른 물품 등록, 등록부 정정
제4장 등록 존속기간 (PERIOD OF REGISTRATION)	(제25조-제28조) 등록디자인의 존속기간 및 갱신(최초 5년, 최대 25년), 실효된 등록의 회복, 등록 취소, 법원의 명령에 따른 이용 제한
제5장 등록디자인의 재산권적 성격 (REGISTERED INDUSTRIAL DESIGN AS PERSONAL PROPERTY)	(제29조-제31조) 등록디자인의 재산권적 성격, 양도·라이선스 등의 등록 및 기록, 공동소유에 관한 규율
제6장 침해 (INFRINGEMENT)	(제32조-제35조) 등록디자인 침해행위 규정 침해소송 제기 절차 침해소송에서의 항변 가능 사유 침해 구제수단: 금지명령, 손해배상 등 민사적 구제 규정
제7장 벌칙 (OFFENCES)	(제36조-제39조) 등록부 위조, 허위 등록표시 금지 “산업디자인등록소” 명칭의 무단 사용 금지 법인에 의한 범죄 및 그 책임 규정
제8장 등록관의 기타 권한 (OTHER POWERS OF THE REGISTRAR)	(제40조-제43조) 등록디자인의 보정 권한 등록관의 일반적 권한과 재량권 행사 기간 연장 규정
제9장 기타규정 (MISCELLANEOUS)	(제44조-제50조) 송달 방법(우편), 대리인 제도 항소 절차 규정 지식재산 공식저널 발간(46A조) 시행규정(Regulations), 협약국 지정, 경과규정, 폐지 규정

본 보고서에서는 실무적 활용도와 국제적 통용성 등을 고려하여 영문본을 기준으로 관련 규정과 문헌을 인용·분석하였다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

표 33 용어 비교표

원문표기	직역	번역표기	동일·유사 개념
appointed date	지정된 날짜	지정일	납기일
article	기사, 조항	물품	물건, 품목
Assistant Registrar	보조 등록	보조등록관	-
author	저자	창작자	저자, 저작자, 작가
Deputy Registrar	부등록관	부등록관	-
shape	모양	형태	-
configuration	배열	배치	-
pattern	양식	무늬	패턴
ornament	장식, 장신구	장식	장식품
Official Journal	공식 저널	공보	관보
prescribed	미리 정해진	규정된	소정의
Register	목록, 색인	등록부	등기부
Registrar	등록하다, 등기하다	등록관	등기관
representation	묘사	표현물	도면·견본
statement of novelty	참신함의 진술	신규성 진술	-
prima facie evidence	일단 채택된 증거	일응의 증거	-
Withdrawal of application	신청 철회	출원 취하	-
Amendment of application	신청서 수정	출원 보정	-
divisional application	분할 적용	분할출원	-
formal requirements	공식 요구 사항	형식 요건	-
Period of registration	등록의 기간	등록 존속기간	-
Rectification of Register	등록부의 수정	등록부의 정정	등기부 정정, 등기부 경정

2 법제 분석

1) 보호대상 및 정의

말레이시아 산업디자인법(Industrial Designs Act 1996, Act 552) 제1장 총칙(Preliminary)은 법의 약칭, 적용범위, 주요 용어를 규정하고 있으며, 특히 보호대상으로서의 산업디자인의 개념을 명확히 하고 있다. 동법에 따르면 산업디자인이란 물품의 외관을 구성하는 형태(shape), 구성(configuration), 패턴(pattern), 장식(ornament) 등 시각적 특징을 의미하며, 이는 시각을 통하여 지각할 수 있고 물품에 적용되는 것임을 요건으로 한다(제3조).

다만, 제작 방법 또는 원리, 물품의 형상 또는 배치 중 그 물품이 수행해야 할 기능에 의해서만 결정되는 특징, 또는 해당 물품이 다른 물품의 일부를 이루도록 저자가 의도한 경우 그 다른 물품의 외관에 의존하는 특징은 산업디자인의 개념에 포함되지 않는다(제3조).

이처럼 말레이시아의 산업디자인의 보호범위는 제품의 외관상 시각적 특성에 국한되며, 기능적 요소와 구별되는 미적 창작의 결과물이라는 점에서 권리 범위가 설정된다.

2) 등록 요건

말레이시아 산업디자인법은 산업디자인이 등록되기 위해 갖추어야 할 요건을 규정하고 있다. 무엇보다 산업디자인은 신규성을 가져야 하며(제12조), 여기서 신규성이란 동일하거나 실질적으로 유사한 디자인이 말레이시아 또는 그 밖의 지역에서 일반 대중에게 출원일 또는 우선일 이전에 공개되지 않았을 것을 의미한다(제12조). 신규성 판단은 출원일 또는 우선일을 기준으로 하며, 공개의 시점과 범위를 종합적으로 고려하여 이루어진다.

다만, 동법은 일정한 경우에 한하여 공개에도 불구하고 신규성을 상실하지 않도록 예외를 인정하고 있다. 산업디자인이 공식적 또는 공식적으로 인정된 전시회에 출품된 경우 또는 신청인이나 그 승계인이 아닌 제3자의 불법행위로 인해 공개된 경우에는, 해당 공개는 신규성을 상실시키지 않는 예외로 인정된다(제12조 제3항). 이는 출원인의 전시회 참가, 시제품 공개 등으로 인한 불이익을 방지하기 위한 장치이다.

또한 말레이시아는 파리협약 가입국으로서, 외국에서 최초 출원한 디자인에 대하여 우선권을 주장할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 경우 신규성 판단은 해당 우선일을 기준으로 이루어진다(제17조).

한편, 말레이시아 산업디자인 출원에 대해서는 실질적인 신규성 심사가 이루어지지 않고 형식 심사를 중심으로 등록 여부가 판단되며(제21조), 출원서가 법정 요건을 충족하는 경우 등록부에 기재되고 그 사실이 공보에 공고된다(제22조).

3) 권리 존속기간

말레이시아 산업디자인권은 등록을 통해 창설적으로 발생하며, 단순한 출원만으로는 권리가 인정되지 않는다. 다만 법은 등록이 이루어진 경우 그 효력이 출원일에 소급하여 발생하는 것으로 간주한다(제25조 제1항). 따라서 권리 발생은 등록주의를 따르면서도, 권리 효력의 시점은 출원일로 소급하는 구조를 취하고 있다.

등록된 산업디자인권의 최초 존속기간은 출원일부터 5년간이며, 이후 출원인의 신청에 따라 5년 단위로 갱신할 수 있다. 최장 보호기간은 25년으로, 최대 4회까지 갱신이 가능하다(제25조). 만약 정해진 기간 내에 갱신 절차를 밟지 않을 경우 권리는 소멸하게 된다. 아울러 등록 이후에도 신규성 결여, 등록 요건의 흠결, 이해관계인의 이의제기 등, 일정한 경우에는 권리가 무효화되거나 취소될 수 있다(제27조).

이처럼 말레이시아 산업디자인법은 권리 발생 측면에서는 등록을 통한 창설적 효력을 유지하면서, 권리의 존속기간과 효력은 출원일에 소급하여 계산하는 체계를 통해 권리자의 권리 안정성과 제3자의 법적 예측 가능성 사이의 균형을 도모하고 있음을 알 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

4) 권리 귀속 및 양도

말레이시아 산업디자인법은 등록 산업디자인의 원소유자(original owner) 및 그 권리의 귀속·이전 관계를 규정하고 있다. 원칙적으로 산업디자인의 창작자(author)가 원소유자로 간주되나(제10조 제1항), 금전 또는 금전적 가치 있는 대가에 따라 의뢰되어 창작된 경우에는 특별한 합의가 없는 한 의뢰인이 원소유자로 간주된다(제10조 제2항). 또한 고용관계에서 창작된 산업디자인의 경우에는, 당사자 간에 다른 합의가 없는 한 고용주가 원소유자로 간주된다(제10조 제3항).

두 명 이상이 공동으로 산업디자인을 창작한 경우에는 공동으로 원소유자가 되며, 각자는 법에 따라 해당 권리를 공동으로 보유한다(제10조 제5항). 나아가 컴퓨터에 의해 생성된 산업디자인으로 인간 창작자가 존재하지 않는 경우, 그 디자인의 창작을 위해 필요한 준비를 한 자가 창작자로 간주된다(제10조 제6항).

등록 산업디자인의 권리는 계약, 상속, 기타 법률의 작용에 의해 전부 또는 일부 이전될 수 있으며, 이러한 양도·승계 또는 라이선스 설정 사실은 등록부에 기재되어야 제3자에 대하여 효력을 가진다. 산업디자인권에 대한 라이선스는 전부 또는 일부에 대해 설정할 수 있으며, 등록을 통해 그 법적 효력이 공시된다(제30조).

이와 같이 말레이시아 산업디자인법은 원소유자 개념을 중심으로 창작자·의뢰인·고용주·공동창작자 및 컴퓨터 생성 디자인에 대한 권리 귀속 기준을 명확히 하고, 권리 이전 및 이용에 대해서는 등록을 통한 공시·대항 요건을 두어 거래 안전성을 확보하고 있다.

5) 권리자의 권리

말레이시아 산업디자인법은 등록 산업디자인의 소유자에게 해당 디자인이 적용된 물품을 제조, 수입, 판매 또는 대여하고, 판매·대여의 청약이나 전시 등 상업적 목적으로 이용할 수 있는 배타적 권리를 부여한다(제32조 제1항). 이에 따라 제3자가 권리자의 허가 또는 동의 없이 등록 산업디자인 또는 그 사기적·명백한 모방을 물품에 적용하거나, 그러한 물품을 수입·판매·대여하는 행위는 산업디자인권의 침해에 해당한다(제32조 제2항).

다만, 등록 산업디자인이 적용된 물품이 권리자 또는 그 동의에 의해 말레이시아에 합법적으로 판매되거나 수입된 이후의 행위에 대해서는 권리의 효력이 미치지 아니한다(제32조 제3항).

6) 침해 및 구제

말레이시아 산업디자인법은 등록디자인의 침해 행위와 이에 대한 구제 수단을 규정하고 있다. 등록 산업디자인의 권리자는 자신의 권리를 침해하였거나 침해 중인 자에 대하여 법원에 침해소

송을 제기할 수 있다(제33조 제1항). 또한 침해가 발생할 우려가 있는 경우에도 동일하게 소송을 제기할 수 있어, 사전적 권리 보호가 가능하다(제33조 제2항). 다만 침해행위가 발생한 날로부터 5년이 경과한 경우에는 침해소송을 제기할 수 없다(제33조 제3항). 침해가 인정되는 경우 권리자는 민사소송을 통해 구제를 청구할 수 있으며, 법원은 손해배상, 침해행위의 금지명령(injunction), 침해물품의 폐기 등 다양한 구제 수단을 명할 수 있다.

주목할 점은, 산업디자인권 침해 자체에 대해서는 형사벌이 부과되지 않는다는 점이다. 즉, 제3자의 무단 이용에 대해서는 민사적 구제가 중심이 된다. 다만 등록부의 허위 기재, 위조, 불법 사용 등 등록 절차와 공적 신뢰를 해치는 행위에 대해서는 별도의 처벌 규정을 두고 형사책임을 부과하고 있다.

7) 행정절차

말레이시아 산업디자인법은 산업디자인 등록 및 관리와 관련한 행정절차를 규정하고 있으며, 등록관(Registrar)을 중심으로 출원 심사, 등록부 관리, 공고, 등록의 정정 및 취소 절차 등을 운영하도록 하고 있다.

등록관은 형식심사를 통해 출원요건을 충족하는지를 검토하며, 요건을 갖춘 경우 디자인을 등록부에 기재하고 이를 공보에 게재한다.

제1장

서론

제2장

유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장

말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장

튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장

캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장

결론

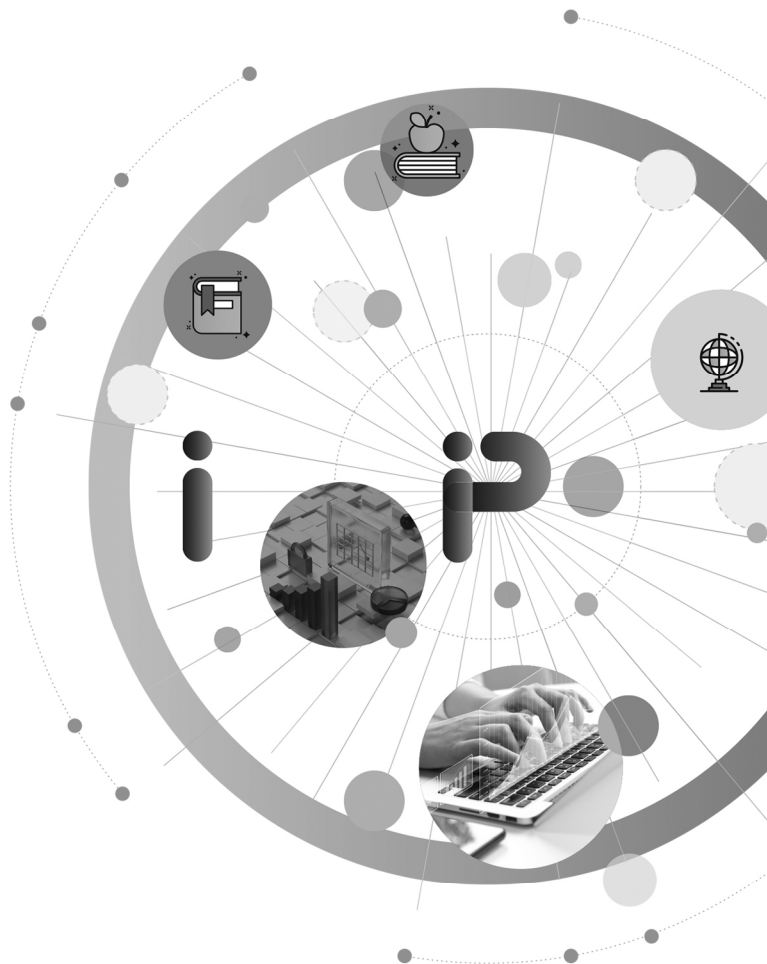
▼
붙임

제4장 튀르키예의 지식재산권 규범 분석

제1절 개관

제2절 지식재산 정책 환경 및 현황

제3절 지식재산 법제 분석



튀르키예 공화국(Türkiye Cumhuriyeti)은 서아시아의 아나톨리아와 동남유럽 발칸반도에 걸쳐있는 국가로, 유럽과 중동, 러시아, 아시아를 잇는 지리적 요충지에 위치해 있어 지정학적 이점을 활용해 다양한 외교활동이 전개되고 있다. 경제적으로는 유럽연합(EU)과 관세 동맹을 체결하였고, 종교적으로는 인구의 99%가 무슬림임에 따라 중동 지역과 연결된다. 자원·에너지 측면에서는 서방의 대(對)러시아 제재에 미동참하면서 러시아와 협력 관계를 유지하고 있으며, 문화적으로는 튀르키예 주도로 튀르크어권 국가기구(Organization of Turkic States, OTS)¹⁰⁰⁾를 출범하여 중앙아시아와 연결되고 있다.¹⁰¹⁾

이처럼 튀르키예는 유럽 및 중동, 아시아 시장 진출의 생산 기지로 가치가 높기 때문에 다국적 기업과 자국의 대기업을 중심으로 제조업이 발달해 있는 편이다.¹⁰²⁾ 특히 자동차 및 가전제품 등의 제조업 분야에서 경쟁력을 보유하고 있는데, 연간 150만 대의 차량을 생산할 수 있고, 포드, 토요타, 르노 등 세계적 주요 자동차 기업의 생산 거점이 위치해 있으며, 2023년 기준 유럽 최대 상용차 생산 국가이기도 하다.¹⁰³⁾

또한, 튀르키예는 소재·부품 등 중간재를 수입하여 현지에서 제조해 제3국으로 수출하는 산업 구조를 갖추고 있어 중간재의 수입 의존도가 높다. 특히 한국과 중국 등 동아시아 국가로부터 화학제품, 철강, 자동차 부품 등 소재와 부품을 수입하여 완제품을 제작해 유럽으로 수출하는 산업 구조로 경제가 운영되고 있다.¹⁰⁴⁾ 한국과 튀르키예 간의 상품 교역에 관한 FTA는 2013년 5월에 공식 발효되었으며, FTA 발효 이후 한국의 주력 수출품인 철강판, 합성수지, 자동차 부품, 의약품 등이 수출을 견인하여 대(對)튀르키예 수출액은 FTA 발효 전인 2012년 46억 달러에서 2024년 10월 기준 76달러로 대폭 증가하였다.¹⁰⁵⁾

2025년 4월 기준 튀르키예는 한국의 수출 대상국 16위로,¹⁰⁶⁾ 양국 간 투자가 연간 1억 달러 이상 이루어지고 있고, 현대자동차, 효성티앤씨 등 한국 기업의 진출도 확대되고 있는 만큼, 튀르키예 국경 내에서 활동하는 국내 기업의 지식재산 경쟁력을 확보하기 위한 기초 자료로서 지식재산권 규범을 검토하는 것은 유의미할 것이다.

100) 튀르크어권 국가기구(Organization of Turkic States, OTS)는 튀르크어를 사용하는 국가 간 포괄적 협력을 위한 지역 협의체로, 회원국은 튀르키예, 아제르바이잔, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄이고, 옵저버 자격으로 헝가리, 투르크메니스탄, 북키프로스 튀르크 공화국, 경제협력기구(Economic Cooperation Organization)가 참여하고 있음. 대외경제정책연구원, 제11차 튀르크어권 국가기구 정상회의의 주요 내용과 시사점, 2024, 1면.

101) 대한무역투자진흥공사(Kotra), 2025 튀르키예 진출전략, 2024, 18면.

102) 대한무역투자진흥공사(Kotra), 2025 튀르키예 진출전략, 2024, 12면.

103) 대한무역투자진흥공사(Kotra), 2025 튀르키예 진출전략, 2024, 12면.

104) 대한무역투자진흥공사(Kotra), 2025 튀르키예 진출전략, 2024, 22면.

105) 대한무역투자진흥공사(Kotra), 2025 튀르키예 진출전략, 2024, 39면.

106) 한국무역협회, 글로벌 무역통계 서비스 K-stat, 2025.04. <<https://stat.kita.net/>> (최종 방문일: 2025.06.11.)

지식재산 정책 환경 및 현황

I 지식재산 전략 및 정책 방향

튀르키예의 가장 최신 지식재산 전략 및 계획은 2023년 발표된 국가 중장기 로드맵인 ‘제12차 개발 계획(2024-2028년)(Twelfth Development Plan(2024-2028))’¹⁰⁷⁾에 포함되어 있다.¹⁰⁸⁾ 제12차 개발 계획의 비전은 ‘환경 친화적이고, 재난 위기 대응에 강하며, 첨단 기술을 기반으로 고부가가치를 창출하고, 소득을 공정하게 분배하며, 안정적·견고한·번영하는 국가’를 도모하는 것이다. 지난 제11차 개발 계획에서는 주로 경제 성장을 목표로 하는 계획이 제시되었다면,¹⁰⁹⁾ 이번 제12차 개발 계획에서는 경제 안정이 주요 목표이다.

제12차 개발 계획은 ① 기업 및 투자 환경, ② 과학·기술 및 혁신, ③ 창업 및 중소기업, ④ 지식재산권, ⑤ 정보 및 통신 기술, ⑥ 광산, ⑦ 물류 및 운송, ⑧ 무역 촉진 및 소비자 보호 서비스, ⑧ 세관 서비스, ⑨ 건설·엔지니어링·건축·기술 컨설팅·계약 서비스 등의 산업별 정책 방향을 구체적으로 서술하고 있다.

그중 지식재산권 분야의 2024-2028년 목표는 지식재산권 분야에서 혁신적인 아이디어가 활발히 창출되는 환경을 조성하고, 튀르키예 국내 및 해외 권리자의 권리를 효과적으로 보호하며, 지원 조치를 통해 혁신을 촉진해 가치 창출형 글로벌 브랜드를 창출함과 동시에 권리 침해에 효과적으로 대응하는 것이다.

목표 달성을 위한 주요 정책 및 조치로는 다음의 총 10가지가 제시되었다. 사회 전반에 걸쳐 지식재산권 인식의 향상과 확산이 보장되고, 목표 지향적인 교육 및 인식 제고 활동이 실시될 것이다. 저작권 분야의 집중관리시스템을 개발하고 전국적으로 공정하고 광범위한 라이선싱 시스템을 구축함으로써 저작권 수익을 증대시킬 것이다. 튀르키예의 지식재산 자산을 경제적 가치로 전환하는 과정이 가속화될 것이며, 경제적 가치는 부문별로 측정될 것이다. 위조 및 불법복제를 방지하기 위한 메커니즘이 구축될 것이다. 법령 및 관련 규정은 기술 발전과 요구사항에 맞춰 개선될 것이다. 식물 품종 보호 제도의 효과가 증대될 것이며, 튀르키예의 품종들이 국제 무대에 진출하게 될 것이다. 지식재산권 지원 시스템을 재편할 것이다. 지식재산 분야의 모든 수준에서

107) Presidency of strategy and budget, Twelfth Development Plan(2024-2028), 2023. <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2025/03/Twelfth-Development-Plan_2024-2028.pdf> (최종 방문일: 2025.06.11)

108) 튀르키예 특허상표청은 ‘지식재산권에 관한 국가 전략 문서 및 행동 계획(2015-2018)(National Strategy Paper and Action Plan on Intellectual Rights(2015-2018))’을 발표한 바 있으나, 2025년 6월 기준 업데이트 되고 있지 않음.

109) Presidency of strategy and budget, Eleventh Development Plan(2019-2023), 2019. <https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/Eleventh_Development_Plan_2019-2023.pdf> (최종 방문일: 2025.06.11)

자격을 갖춘 인적 자원이 양성될 것이다. 제도적 역량이 강화되고, 협력 플랫폼도 마련될 것이다. 녹색 및 디지털 전환 분야에서 개발되는 국내적 및 국가적 기술의 효과적인 보호와 상용화를 국제 수준에서 보장할 것이다.

표 34 튀르키예 '제12차 개발 계획'에 제시된 지식재산 관련 목표치(Targets)

구분	2022	2023	2028
녹색 및 디지털 전환 관련 특허 등록 및 유효 건수	2,520	3,000	10,000
튀르키예 출원인의 국제특허출원 건수	1,771	1,850	5,000
유럽연합(EU)에의 지리적표시 등록 건수	8	16	100
저작권 집중관리단체의 로열티 수입(백만 TL ¹¹⁰⁾)	496	850	2,750

※ 데이터 출처: 튀르키예 특허상표청, 튀르키예 저작권총국, 세계지식재산기구(WIPO). 2022년 데이터는 실제값이고, 2023년 데이터는 추정값이며, 2028년 데이터는 제12차 개발 계획의 목표임

반면, 국외적 측면에서 튀르키예 정부는 다양한 국제조약 가입을 통해 튀르키예의 지식재산권 법을 국제 규범과 조화를 이루도록 도모하고, 권리자에게 다른 주요 관할권과 동등한 수준으로 보호를 제공하고 있다. 구체적으로 튀르키예는 세계지식재산기구(WIPO) 협약, TRIPS, 산업재산권 보호를 위한 파리 협약, 베른 협약, PCT 등 지식재산 환경을 형성하는 주요 국제조약의 회원국이다.

표 35 튀르키예의 지식재산 관련 국제조약 가입 현황

명칭	체결연도	최종 상황 및 가입일
WIPO 설립조약	1967	1976
공업소유권 보호를 위한 파리조약	1883	1995년 스톡홀름 보유 제(1~12)조에 참가
특허협력조약(PCT)	1970	1996.01.01
표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정	1957	1996.01.01
도형 상표 분류에 관한 비엔나협정	1973	1996.01.01
국제특허분류(IPC)에 관한 스트라스부르협정	1971	1996.01.01
특허 절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약	1977	1998.11.30
공업디자인의 국제분류를 정하는 로카르노협정	1968	1998.11.30
마드리드협정 의정서	1989	1999.01.01
공업디자인의 국제분류에 관한 헤이그협정	1999	2005.01.01
상표법조약(TLT)	1994	2005.01.01
유럽특허조약	1973	2000.11.01
세계무역기구설립협정	1995	1995.03.26

출처: 한국지식재산보호원, IP-NAVI 해외 지식재산가이드북(튀르키예), 2022.

110) 튀르키예 공화국의 공식 통화인 튀르키예 리라의 축약어를 의미함.

II 제도 운영 체계 및 담당 기관(TÜRKPATENT)

튀르키예의 지식재산권 관리 및 집행은 주로 튀르키예 특허상표청(TÜRKPATENT)과 문화관광부(Ministry of Culture and Tourism) 저작권총국(Directorate General for Copyright), 전문 지식재산권 법원에서 담당한다.

먼저, 산업재산권 관련 업무를 담당하는 튀르키예 특허상표청¹¹¹⁾은 국가 기술 발전 방향에 맞춰 산업재산권에 대한 인식을 사회 전반에 확산하고, 산업재산권의 효과적인 보호와 사업화에 기여하며, 국제사회에서 적극적인 역할을 수행하여 국가의 경제적·기술적 발전에 기여하는 것이 사명이다. 이에 튀르키예의 지적 자본과 혁신 역량 증진에 기여하고 산업재산권 분야에서 국가 및 국제 정책을 선도하는 기관이 되는 것을 목표로 다음의 업무를 수행한다. 첫째, 관련 법규에 따라 특허, 실용신안, 상표, 지리적 표시, 전통 특산물 보증, 디자인, 집적회로 배치설계의 등록을 수행하고 이러한 권리의 보호를 담당한다. 둘째, 강제 라이선스 절차에서 중재자 역할을 수행하고, 법원에서 전문가로 활동한다. 셋째, 라이선스 및 양도 계약의 등록을 수행한다. 넷째, 발명의 이용을 모니터링하고, 신기술을 평가하며, 기술이전을 지도하고 기록한다. 다섯째, 산업재산권 분야에서 유럽연합(EU), 국제기구 및 외국과의 관계를 유지하고 협력한다. 여섯째, 부처의 승인을 받아 국제기구에서 튀르키예를 대표한다. 일곱 번째, 국가의 이익을 보호하여 산업재산권에 관한 국제협약의 준비에 기여하고, 이러한 협약이 튀르키예 내에서 이행되도록 보장한다. 여덟 번째, 기술 및 연구개발 관련 국내 및 국제 기관과 기구, 데이터 뱅크(data banks)와 협력하여 문서화 센터(documentation centers)를 설립하고 해당 정보를 대중에게 공개한다. 아홉 번째, 산업재산권에 관한 출판물을 발행한다. 열 번째, 산업재산권과 관련하여 국내 개인 및 조직에게 정보를 제공하고 안내하기 위해 필요한 업무를 수행한다. 국내외 산업재산권 분야의 개인 및 기관을 대상으로 역량 강화 훈련을 제공하기 위한 연구를 수행하고, 업무 분야와 관련된 교육 활동 및 학술 연구를 지원한다.

저작권과 관련하여서는 튀르키예 문화관광부(Ministry of Culture and Tourism)의 저작권총국(Directorate General for Copyright)¹¹²⁾이 관리한다. 튀르키예 문화관광부 저작권총국의 사명은 효과적이고 광범위하며 사회적으로 용인되는 저작권 제도의 운영을 보장하고, 이러한 권리의 적용을 받는 제품이 국가 발전 과정에 기여하는 바를 증대시키는 것이다. 또한, 지식재산권 분야에서 탁월한 역량을 바탕으로 세계적으로 모범적인 입지를 구축하고, 사회의 모든 관련 계층이 접근할 수 있으며, 각 분야의 요구사항을 선제적으로 충족할 수 있는 필수적인 기관이 되는 것이 목표이다. 저작권총국은 저작권 분야에서의 국제 동향을 모니터링하고, 국가 법령을

111) 튀르키예 특허상표청(TÜRKPATENT) 공식 홈페이지. <<https://www.turkpatent.gov.tr/en/about-us>> (최종 방문일: 2025.06.11.)

112) 튀르키예 문화관광부 저작권총국(Directorate General for Copyright) 공식 홈페이지. <<https://telifhaklari.ktb.gov.tr/TR-332321/genel-mudurluk.html>> (최종 방문일: 2025.06.11.)

개발하며, 권리 침해 방지 및 공공 인식 제고를 위해 필요한 조치의 실행과 적용을 담당하는 기관이다. 또한, 문학 및 예술 작품에 대한 기록 및 등록, 인증서 발급 등의 절차를 수행한다.

또한, 튀르키예는 지식재산 분야가 전문성이 요구되는 분야임을 인지하고, 2001년 지식재산권과 관련하여 발생하는 분쟁을 처리하기 위해 별도의 전문 법원인 지식재산권 및 산업재산권 법원(the Court of Intellectual and Industrial Right, 이하 지식재산권 법원)을 설립하였다. 지식재산권 법원은 법무부(the Ministry of Justice)가 필요하다고 판단하는 경우 판사 및 검사 위원회(the Council of Judges and Prosecutors)의 적극적인 추천을 거쳐 1심 법원 수준에서 단일 판사가 운영하는 형태로 설립된다.¹¹³⁾ 지식재산권 법원은 지식재산권 민사법원과 지식재산권 형사법원으로 나뉘는데, 2024년 기준 총 14개의 지식재산권 민사법원(이스탄불 8개, 앙카라 5개, 이즈미르 1개)과 9개의 지식재산권 형사법원(이스탄불 6개, 앙카라 1개, 이즈미르 1개, 안탈리아 1개)이 있다.¹¹⁴⁾ 튀르키예 법무부는 민사 및 형사 지식재산 판사를 대상으로 지식재산 교육을 제공하는 등 판사의 지식재산권 지식 부족 문제를 해결하고 집행 문제를 개선하기 위해 다각적으로 노력 중이다. 반면, 지식재산권 법원이 없는 지역에서는 민사 및 형사 제1심 법원이 지식재산권 관련 사건을 담당한다.¹¹⁵⁾

그 외에도 튀르키예에서 지식재산 관련 업무를 담당하는 주요 기관과 그들의 역할을 요약하면 다음과 같다.¹¹⁶⁾

표 36 튀르키예 지식재산 관련 업무 담당 기관

기관명	주요 역할
튀르키예 특허상표청 (TÜRKPATENT)	특허, 실용신안, 상표, 산업디자인, 지리적 표시, 집적회로 배치설계에 대한 등록 절차 수행
문화관광부 저작권총국 (Directorate General for Copyright, Ministry of Culture and Tourism)	저작권 분야의 국제 동향 모니터링, 법령 개발, 권리 침해 방지, 인식 제고, 저작물 기록·등록·인증 절차 수행
내무부 보안총국 (General Directorate of Security, Ministry of Interior)	경찰 조직을 통해 튀르키예 국경 내에서 직권으로 또는 산업 권리에 대한 불만 제기를 통해 저작권 보호를 위해 법적으로 요구되는 절차 등을 수행

113) Serkan Kaya·Emrullah Kervankıran·Muhammed Furkan Akıncı, Resolution of IP disputes in Turkey: emerging trends of mandatory mediation and specialized courts for IP disputes, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol.19, No.12, 2024, p.876. <<https://academic.oup.com/jiplp/article/19/12/874/7876327?login=false>> (최종 방문일: 2025.06.12.)

114) Hande Hançar, Overview of Turkish IP Protection: Navigating Challenges, 2024. <<https://gun.av.tr/insights/articles/overview-of-turkish-ip-protection-navigating-challenges>> (최종 방문일: 2025.06.12.)

115) Serkan Kaya·Emrullah Kervankıran·Muhammed Furkan Akıncı, Resolution of IP disputes in Turkey: emerging trends of mandatory mediation and specialized courts for IP disputes, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol.19, No.12, 2024, p.876. <<https://academic.oup.com/jiplp/article/19/12/874/7876327?login=false>> (최종 방문일: 2025.06.12.)

116) TÜRKPATENT, National Strategy Paper and Action Plan on Intellectual Rights(2015-2018), p.10.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

기관명	주요 역할
무역부 (Ministry of Trade)	튀르키예 관세 분야에서 직권 집행의 프레임워크에 의해서 그리고 지식재산권 침해에 대한 적용 근거를 기반으로 권리 보호를 위해 법적으로 요구되는 절차를 수행
농림축산식품부 (Ministry Of Agriculture And Forestry)	튀르키예 영토 내 농업 및 식품 분야와 관련된 지리적 표시 또는 전통 특산물 명칭의 등록을 위해 특정 특성에 대한 적합성을 감독하고 신제품 식물에 대한 등록 절차를 수행

III 출원 및 등록 동향

1 특허

WIPO 통계를 토대로 최근 10년간 튀르키예 특허상표청에 출원된 특허 현황을 살펴보면,¹¹⁷⁾ 다소 변동성이 존재하나 전반적으로는 증가하는 추세를 보이고 있다. 또한, 거주자의 출원 비율이 비거주자의 출원 비율에 비해 압도적으로 높은 것이 특징이다.

2023년 기준 튀르키예 특허상표청에 출원된 전체 특허 건수는 8,741건이다. 그중 거주자 출원은 8,429건으로 전체의 약 96.4%를 차지하는 반면, 비거주자 출원은 312건으로 전체의 약 3.6%에 불과하다. 지난 10년간의 추이를 살펴보았을 때, 2023년 거주자 출원은 2014년(4,766건) 대비 약 76.9% 증가한 반면, 2023년 비거주자 출원은 2014년(331건) 대비 5.7% 감소하였다.

특히 거주자 출원은 튀르키예 산업재산법이 제정된 2017년에 눈에 띄게 증가하였다. 2016년 6,230건이었던 특허 출원이 2017년에는 8,000건대를 돌파하여 8,175건을 기록했다. 그 이후로도 줄곧 7,000건 이상을 유지 중이다. 비거주자 출원은 2016년을 제외하고는 대체적으로 500건 미만으로 나타나고 있는데, 거주자에 비해 건수와 성장률 모두 저조한 것으로 분석된다.

표 37 | 2014-2023년 튀르키예 특허 출원 현황

연도	거주자	비거주자	총 특허 출원 건수
2014	4,766	331	5,097
2015	5,352	489	5,841
2016	6,230	618	6,848
2017	8,175	380	8,555
2018	7,156	310	7,466
2019	7,871	217	8,088
2020	7,920	238	8,158
2021	8,234	242	8,476

117) WIPO IP Statistics Data Center에서 2014-2023년 기간 수리 관청에 제출된 총 건수(Total count by filing office)를 기준으로 총 특허 출원 건수(직접 및 PCT 국내 단계)(Total patent applications(direct and PCT national phase entries))를 조회하여 거주자(Resident), 비거주자(Non-resident)별로 분석함.

연도	거주자	비거주자	총 특허 출원 건수
2022	8,837	282	9,199
2023	8,429	312	8,741

출처: WIPO IP Statistics Data Center¹¹⁸⁾

지난 10년간 튀르키예 특허 출원 건수는 4,000~8,000건대였던 것에 반해, 특허 등록 건수는 상대적으로 적은 건수인 1,000~3,000건대를 기록하였다. 또한, 특허 등록도 거주자가 비거주자에 비해 압도적인 것으로 나타난다. 전반적으로 거주자 특허 등록은 1,000건~3,000건 사이를 유지 중인 반면, 비거주자 특허 등록은 100~200건대를 기록하면서 10배 이상의 차이를 보이고 있다.

2023년 기준 튀르키예 특허상표청에 등록된 전체 특허 건수는 2,446건이다. 그중 거주자 등록은 2,299건으로 전체의 약 94%를 차지하는 반면, 비거주자 등록은 147건으로 전체의 약 6%에 불과하다. 지난 10년간의 추이를 살펴보았을 때, 2023년 거주자 등록은 2014년(1,170건) 대비 약 96.5% 증가한 반면, 2023년 비거주자 출원은 2014년(106건) 대비 27.9% 감소하였다.

거주자 특허 출원과 마찬가지로 거주자 특허 등록도 2018년 눈에 띄게 증가하였는데, 이는 튀르키예 산업재산법이 제정된 2017년에 특허 출원이 급증하고 특허 심사 및 등록 절차를 거쳐 2018년 등록 건수가 증가한 것으로 추정된다. 불안정한 모습을 보이는 비거주자 등록 또한 2018년에는 최고치(285건)를 기록한 바 있다.

표 38 | 2014~2023년 튀르키예 특허 등록 현황

연도	거주자	비거주자	총 특허 등록 건수
2014	1,170	106	1,276
2015	1,567	156	1,723
2016	1,609	155	1,764
2017	1,757	143	1,900
2018	2,597	285	2,822
2019	1,756	185	1,941
2020	1,929	134	2,063
2021	3,125	262	3,387
2022	3,231	218	3,449
2023	2,299	147	2,446

출처: WIPO IP Statistics Data Center¹¹⁹⁾

118) WIPO IP Statistics Data Center. (최종 방문일: 2025.06.13.)

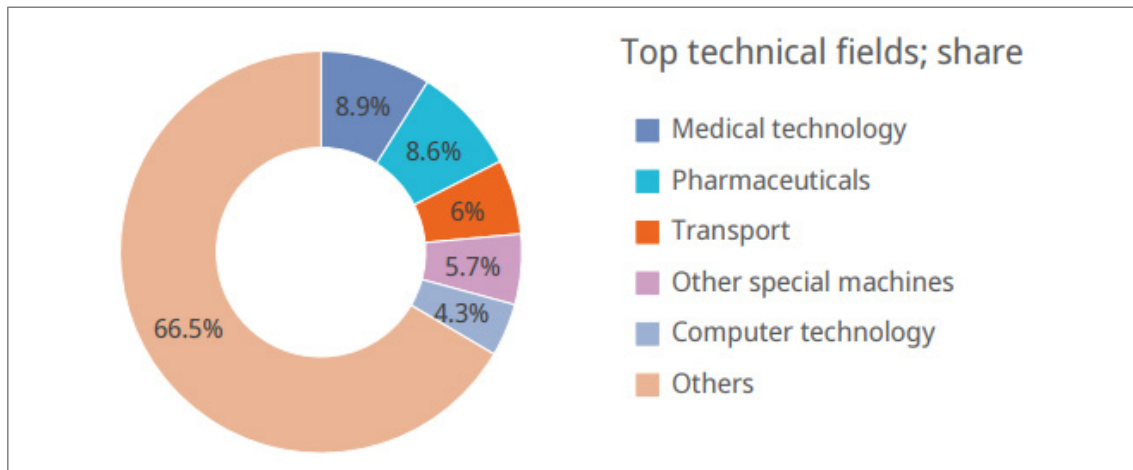
119) WIPO IP Statistics Data Center. (최종 방문일: 2025.06.13.)

WIPO 자료¹²⁰⁾를 토대로 2023년 튀르키예의 기술별 특허 출원 동향을 살펴보면, 의료기술(Medical technology) 분야가 전체 출원의 약 8.9%로 가장 높은 비중을 차지하였다.

뒤이어 의약품(Pharmaceuticals) 분야가 8.6%, 운송(Transport) 분야가 약 6%를 기록하였다. 다음으로 기타 특수 기계(Other special machines) 분야는 약 5.7%, 컴퓨터 기술(Computer technology) 분야는 약 4.3%를 기록하였다.

한편, 위의 상위 5개 기술 분야를 제외한 기타(Others) 기술군이 전체의 약 66.5% 이상을 차지하고 있어, 특정 산업군에 집중되기보다는 다양한 분야에서 균등하게 특허가 창출되고 있는 것으로 보인다.

■ 그림 13 ■ 2023년 튀르키예 기술별 특허 출원 동향



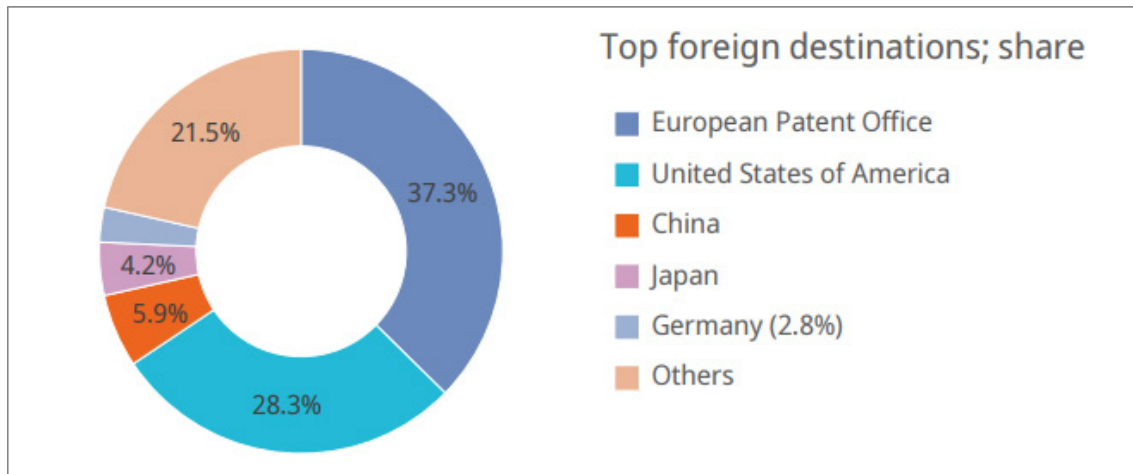
출처: WIPO IP statistical profile 2023¹²¹⁾

또한, 2023년 기준 튀르키예 출원인의 해외 특허 출원은 유럽에 가장 집중되었다. 유럽 특허청(EPO)은 전체 해외 출원의 약 37.3%를 차지하여 가장 높은 비중을 기록하였다. 이는 튀르키예 영토가 지리적으로 유럽과 인접한 위치에 있어 유럽으로의 사업 확장 또는 진출이 활발한 국가적 특성에서 기인한 것으로 보인다. 또한, 그 뒤를 이어 미국이 약 28.3%, 중국이 약 5.9%, 일본이 약 4.2%, 독일이 약 2.8%를 차지하였다. 이 5개 국가·기구는 전체 해외 특허 출원의 약 78.5%를 구성한다. 이 5개 국가·기구 외의 기타 국가로의 특허 출원은 약 21.5%이다.

120) WIPO, IP statistical profile 2023 - Türkiye. <<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/tr.pdf>> (최종 방문일: 2025.06.13.)

121) WIPO, IP statistical profile 2023 - Türkiye. <<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/tr.pdf>> (최종 방문일: 2025.06.13.)

그림 14 | 2023년 튀르키예 해외 특허 출원 국가 비중

출처: WIPO IP statistical profile 2023¹²²⁾

2 상표

WIPO 통계를 토대로 최근 10년간 튀르키예 특허상표청에 출원된 상표 현황을 살펴보면,¹²³⁾ 꾸준히 증가하는 추세를 보이다가 2023년에 다소 감소하였다. 특히 전반적으로 10,000건 미만 이었던 특허 출원 건수에 비해 상표 출원 건수는 100,000건~210,000건대를 기록하며 약 10~21배의 수치를 보이고 있다. 반면, 특허와 마찬가지로 거주자의 상표 출원 비율이 비거주자의 상표 출원 비율에 비해 압도적으로 높게 나타나고 있다.

2023년 기준 튀르키예 특허상표청에 출원된 전체 상표 건수는 182,363건이다. 그중 거주자 출원은 168,856건으로 전체의 약 92.6%를 차지하는 반면, 비거주자 출원은 13,507건으로 전체의 약 7.4%에 불과하다. 지난 10년간의 추이를 살펴보았을 때, 2023년 거주자 출원은 2014년(97,139건) 대비 약 73.83% 증가한 반면, 2023년 비거주자 출원은 2014년(14,094건) 대비 4.16% 감소하였다.

특허와 마찬가지로, 상표 또한 튀르키예 산업재산법이 제정된 2017년에는 거주자 출원이 처음으로 100,000건대를 돌파하는 모습을 보였다. 그 이후로도 줄곧 100,000건 이상을 유지 중이고, 2022년에는 약 200,000건에 가까운 197,238건이 출원되며 최고치를 기록하였다. 비거주자 출원은 대체적으로 15,000건 미만으로 나타나고 있다.

122) WIPO, IP statistical profile 2023 - Türkiye. <<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/tr.pdf>> (최종 방문일: 2025.06.13.).

123) WIPO IP Statistics Data Center에서 2014-2023년 기간 수리 관청에 제출된 총 건수(Total count by filing office)를 기준으로 총 상표 출원 건수(직접 및 마드리드 시스템)(Total trademark applications(direct and via the Madrid system))를 조회하여 거주자(Resident), 비거주자(Non-resident)별로 분석함.

표 39 2014~2023년 튀르키예 상표 출원 현황

연도	거주자	비거주자	총 상표 출원 건수
2014	97,139	14,094	111,233
2015	95,914	13,663	109,577
2016	94,574	13,763	108,337
2017	106,099	13,210	119,309
2018	105,549	14,073	119,622
2019	119,411	13,946	133,357
2020	155,912	13,594	169,506
2021	176,494	14,979	191,473
2022	197,238	14,867	212,105
2023	168,856	13,507	182,363

출원 건수와 등록 건수 간의 차이가 컸던 특허에 비해, 상표는 출원 건수와 등록 건수가 비교적 큰 차이를 보이지 않고 있다. 지난 10년간 튀르키예 상표 출원 건수는 100,000~210,000건대를 기록하였다면, 상표 등록 건수는 85,000~140,000건대이다.

2023년 기준 튀르키예 특허상표청에 등록된 전체 상표 건수는 138,127건이다. 그중 거주자 등록은 123,663건으로 전체의 약 89.5%를 차지하는 반면, 비거주자 등록은 14,464건으로 전체의 약 10.5%에 불과하다. 지난 10년간의 추이를 살펴보았을 때, 2023년 거주자 등록은 2014년(72,294건) 대비 약 71.06% 증가한 반면, 2023년 비거주자 출원은 2014년(14,350건) 대비 고작 0.79% 증가하였다.

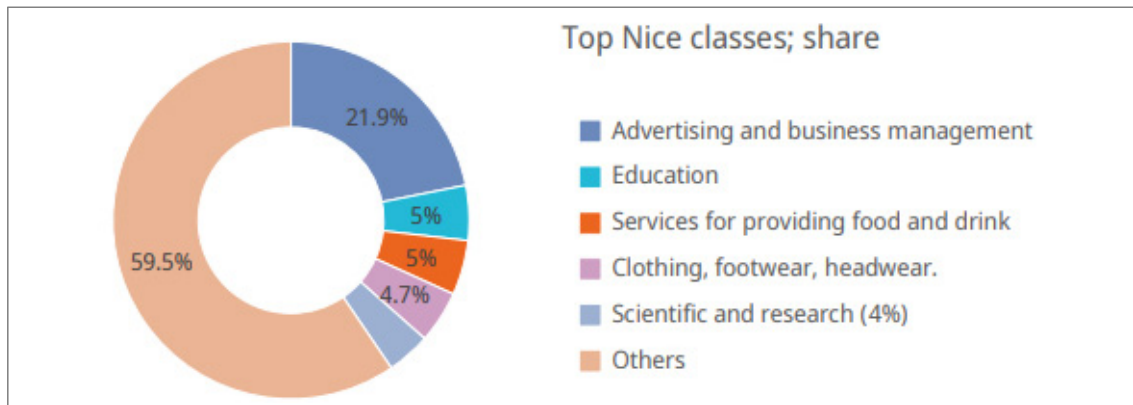
표 40 2014~2023년 튀르키예 상표 등록 현황

연도	거주자	비거주자	총 상표 등록 건수
2014	72,294	14,350	86,644
2015	70,096	15,318	85,414
2016	83,662	14,466	98,128
2017	77,390	14,743	92,133
2018	81,905	14,509	96,414
2019	72,434	14,530	86,964
2020	85,727	13,828	99,555
2021	114,245	14,421	128,666
2022	140,068	15,735	155,803
2023	123,663	14,464	138,127

튀르키예 상표 출원은 니스(Nice) 국제 상품·서비스 분류 체계에 따라 운영되는데, WIPO 자료¹²⁴⁾를 토대로 2023년 튀르키예의 상표 클래스별 상표 출원 동향을 살펴보면, 광고 및 사업 관리(Advertising and business management) 분야가 전체 출원의 약 21.9%로 가장 높은 비중을 차지하였다.

뒤이어 교육(Education) 분야와 식품 및 음료 제공 서비스(Services for providing food and drink) 분야가 약 5%를 기록하였다. 다음으로 의류·신발·모자(Clothing, footwear, headwear) 분야는 약 4.7%, 과학 및 연구(Scientific and research) 분야는 약 4%인 것으로 나타났으며, 그 외의 기타 기술 분야가 전체의 59.5%를 차지한다.

■ 그림 15 ■ 2023년 튀르키예 상표 클래스별 출원 동향(Nice Classification 기준)



출처: WIPO IP statistical profile 2023¹²⁵⁾

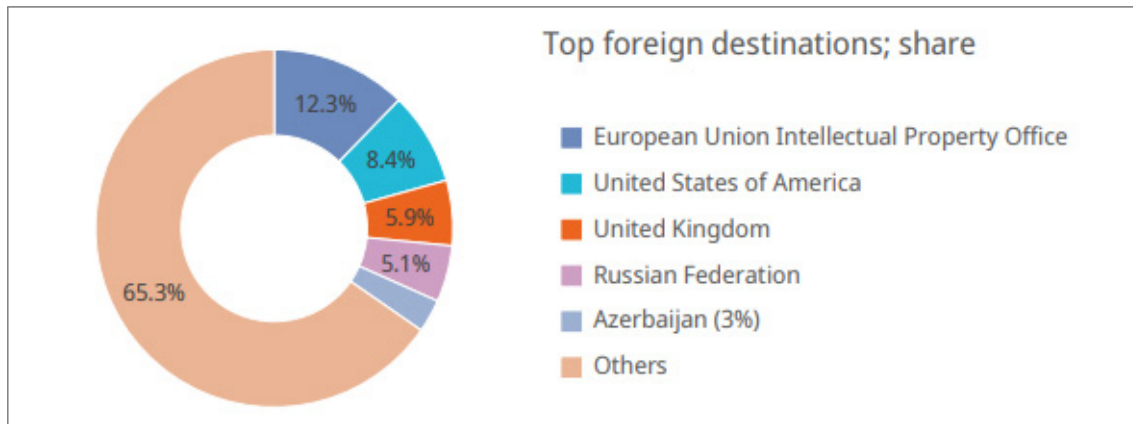
2023년 튀르키예 출원인의 해외 상표 출원 국가로는 유럽 특허청(EPO)이 12.3%로 가장 높은 비중을 차지하였다. 이 또한, 해외 특허 출원과 마찬가지로, 튀르키예가 유럽 진출의 요충지인 특성에 기인한 결과로 보인다.

그 뒤를 이어 미국(8.4%), 영국(5.9%), 러시아(5.1%), 아제르바이잔(3%) 순으로 나타났으며, 이 외의 기타 국가가 전체의 65.3%를 구성하였다. 튀르키예는 유럽의 대(對)러시아 제재에 동참하지 않은 국가로서 러시아와 우호적인 관계를 유지하고 있는데, 이러한 경제적 특성이 해외 상표 출원 동향에도 나타나고 있다.

124) WIPO, IP statistical profile 2023 - Türkiye. <<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/tr.pdf>> (최종 방문일: 2025.06.13.)

125) WIPO, IP statistical profile 2023 - Türkiye. <<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/tr.pdf>> (최종 방문일: 2025.06.13.).

그림 16 2023년 튀르키예 해외 상표 출원 국가 비중



출처: WIPO IP statistical profile 2023¹²⁶⁾

126) WIPO, IP statistical profile 2023 - Türkiye. <<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/tr.pdf>> (최종 방문일: 2025.06.13.).

지식재산 법제 분석

I 산업재산법(SINAI MÜLKİYET KANUNU)

1 체계 및 용어

현행 튀르키예의 「산업재산법(SINAI MÜLKİYET KANUNU)(법률 제6769호)」은 2016년 12월 22일 제정되어 2017년 1월 10일 발효된 이후, 튀르키예 「민사소송법(법률 제7251호)」에 따라 2020년 7월 22일에 일부 개정된 법률로 ‘법률 제6769호’이라고도 명칭된다. 「산업재산법」이 발효되기 전까지, 튀르키예에서 각 산업재산권 관련 사항은 당시 법률적 효력을 가진 칙령(decree laws)에 의해 규제되었다.¹²⁷⁾ 그러나 산업재산권에 대한 형사적 제재를 칙령으로 규율하는 것(특히 개인의 자유와 권리를 제한하는 조항을 포함)은 위헌이라는 학계의 비판이 제기되었고, 2008년 헌법재판소는 최초로 칙령의 형사 조항에 대해 위헌 결정을 내렸다. 해당 결정에서 헌법재판소는 ‘지식재산권이 개인의 권리의 자유의 범주에 포함되어야 하며, 이러한 권리에 대한 제한은 칙령에 의해 규율되어서는 안 된다는 점’을 강조하였다. 이러한 상황은 법체계의 불균형을 초래하였고, 이는 튀르키예 산업재산법(법률 제6769호)의 제정 및 시행을 가속화 하는 결과로 이어졌다. 또한, 국제협정에 따라 개정된 유럽연합(EU) 법제와 튀르키예 국내 법제 간의 조화를 제고할 필요성도 산업재산법이라는 새로운 입법이 추진된 중요한 요인이었다. 따라서 튀르키예 산업재산법은 EU 법제의 영향을 받아 유사한 부분(특히 조사 제도 등)이 많다. 본 보고서는 2025년 9월 기준 세계지식재산기구(WIPO)가 공식 제공하고 있는 튀르키예 산업재산법(2020년 버전) 원문을 토대로 해당 법령의 주요내용을 분석하였다.¹²⁸⁾

튀르키예의 「산업재산법」은 상표, 특허 및 실용신안, 디자인, 지리적 표시, 전통 특산물 보증의 내용을 단일의 법률로 통합하고 있으며, 총 193개 조문과 6개의 부칙으로 구성된다.

표 41 | 튀르키예 산업재산법(법률 제6769호)의 구조

조문	주요내용
도입 규정	목적, 범위, 정의 및 보호 대상자(제1조-제3조)
제1권 상표	제1편 상표권 및 그 범위(제4조-제10조)

127) KIRCI Law Office, Overview of Turkish Industrial Property (IP) Law No.6769, 2023. <<https://kirci.av.tr/blog/overview-of-turkish-industrial-property-ip-law-no6769>>

128) WIPO, WIPO Lex - Law No. 6769 on Industrial Property, Türkiye. <<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/22592>>

조문	주요내용
	제2편 출원, 이의 신청 및 불복(제11조-제21조)
	제3편 등록, 존속기간 및 갱신(제22조-제23조)
	제4편 사용권(제24조)
	제5편 권리 소멸(제25조-제28조)
	제6편 상표권 침해(제29조-제30조)
	제7편 증명표장 및 단체표장(제31조-제32조)
제2권 지리적 표시 및 전통 특산물 보증	제1편 지리적 표시 및 전통 특산물 보증에 관한 권리(제33조-제35조)
	제2편 출원 및 이의 신청(제36조-제40조)
	제3편 등록 및 변경 신청(제41조-제43조)
	제4편 권리 범위, 사용 및 감독(제44조-제49조)
	제5편 권리 소멸(제50조-제52조)
	제6편 권리 침해(제53조-제54조)
제3권 디자인	제1편 디자인권 및 그 범위(제55조-제60조)
	제2편 출원, 심사 및 등록(제61조-제69조)
	제3편 권리 귀속 및 침탈(제70조-제72조)
	제4편 종업원의 디자인(제73조-제74조)
	제5편 실시권(제75조-제76조)
	제6편 권리 소멸(제77조-제80조)
	제7편 디자인권 침해(제81조)
제4권 특허 및 실용신안	제1편 특허권(제82조-제89조)
	제2편 특허 출원, 부여 및 이의 신청(제90조-제101조)
	제3편 특허 절차에 관한 사항(제102조-제108조)
	제4편 권리 귀속 및 침탈(제109조-제112조)
	제5편 종업원의 발명(제113조-제122조)
	제6편 추가특허 및 비밀특허(제123조-제124조)
	제7편 실시권(제125조-제137조)
	제8편 권리 소멸(제138조-제140조)
	제9편 특허권 침해(제141조)
	제10편 실용신안(제142조-제145조)
제5권 공통규정 및 그 밖의 규정	제1편 공통규정(제146조-제165조)
	제2편 그 밖의 규정(제166조-제193조, 부칙 제1조-제6조)

튀르키예는 ‘튀르키예어’를 공용어로 사용하는 국가로, 본 보고서는 「산업재산법」의 2020년 튀르키예어 버전과 2017년 영문 버전¹²⁹⁾을 모두 참고하여 분석을 진행하였다. 이에 따라 용어 비교표는 보다 쉽게 이해할 수 있도록 튀르키예어 및 영문 용어를 병기하여 작성한다.

129) WIPO, WIPO Lex - Law No. 6769 on Industrial Property, Türkiye. <<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/16609>>

표 42 | 용어 비교표

원문		번역표기	동일·유사 개념
튀르키예어	영어		
sınai mülkiyet	industrial property	산업재산	산업재산권
marka	trademark	상표	브랜드
coğrafi işaret	geographical sign	지리적 표시	-
geleneksel ürün	traditional product	전통 특산품	-
tasarım	design	디자인	-
patent	patent	특허	-
faydalı model	utility model	실용신안	
vekili	attorney	대리인	변호사
Amblem	Emblem	엠블럼	상징
Bitki çeşidi	Plant variety	식물 품종	식물 다양성
Biyolojik materyal	Biological material	생물학적 물질	생물학적 재료
Bülten	Bulletin	관보	공지, 공지문
Çalışan	Employee	종업원	근로자, 직원
Kurum	Office	기관	사무소
Sicil	Register	등록	기록
Ücret	Fee	수수료	비용
Başvuru	Application	출원	신청
İnceleme	Examination	심사	검토
Rüçhan Hakkı	Priority Right	우선권	-
İtiraz	Opposition	이의 신청	반대

2 법제 분석

1) 개요

튀르키예 산업재산법은 상표, 지리적 표시, 디자인, 특허, 실용신안 및 전통 특산품에 관한 출원, 등록 및 등록 후 절차, 그리고 이러한 권리의 침해 시 적용되는 민사적 및 형사적 제재를 포함한다. 이 법의 목적은 상표, 지리적 표시, 디자인, 특허, 실용신안 및 전통 특산품과 관련된 권리를 보호하고, 이를 통해 기술적·경제적·사회적 발전에 이바지하는 데 있다.

본 보고서에서는 튀르키예 산업재산법 중 상표 및 특허와 관련된 내용을 집중적으로 분석해 보고자 한다.

2) 상표

(1) 보호 대상 및 요건

튀르키예 산업재산법 제1권은 상표에 관한 내용을 규율하고 있다. 상표가 되기 위해서는 한

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

사업체의 상품 또는 서비스를 다른 사업체의 상품 또는 서비스와 구별하고(식별력), 상표권자가 받는 보호의 범위를 명확히 이해할 수 있도록 등록부에 표시되어야 한다. 이러한 조건을 충족할 경우, 개인 이름, 단어, 도형, 색상, 문자, 숫자, 소리, 상품 또는 포장 형태 등 모든 종류의 표지가 상표가 될 수 있다.

(2) 출원 요건

튀르키예 특허상표청에 상표를 출원하기 위해서는 출원인의 신원 정보가 기재된 출원서, 상표 견본(재현물), 출원 대상 상품 또는 서비스 목록, 출원 수수료 납부 사실을 증명하는 서류, 단체표장 또는 증명표장 출원 시에는 기술 명세서, 우선권 주장 시에는 우선권 주장 수수료 납부 사실을 증명하는 서류, 상표 견본에 라틴 문자 이외의 문자가 포함된 경우 그에 대한 라틴 문자 표기 등을 제출해야 한다.

상표 출원은 1출원당 오직 1상표 등록만을 청구할 수 있다. 출원 대상 상품 또는 서비스는 '상품 및 서비스의 국제분류를 위한 니스협정'에 따라 분류되나, 상품 또는 서비스가 동일한 분류에 속한다고 해서 반드시 유사하다고 보거나, 서로 다른 분류에 속한다고 해서 반드시 비유사하다고 보지 않는다. 만약 출원 내용, 상표 견본, 상품 또는 서비스 목록에 영향을 미치지 않는 철자 오류나 명백한 기재 오류가 있는 경우에는 출원인의 요청에 따라 정정 가능하다.

(3) 우선권 주장

파리협약 또는 세계무역기구(WTO) 설립 협정에 가입한 국가의 국민이거나, 해당 국가에 거주지 또는 실질적인 영업소를 둔 자연인 또는 법인 또는 그 승계인은 파리협약 또는 세계무역기구 설립 협정의 규정이 적용되는 국가 중 한 곳에서 적법하게 상표 출원을 한 날로부터 6개월 이내에, 동일 상표 및 동일 상품 또는 서비스에 대해 튀르키예에 출원할 경우 우선권을 주장할 수 있다. 이 기간 내에 행사되지 않은 우선권은 소멸된다. 우선권을 인정받기 위해서는 최초 출원 국가의 관할기관으로부터 우선권 증명서를 반드시 받아야 한다. 또한, 상기 자연인 또는 법인은 파리협약 및 세계무역기구 설립 협정에 가입하지 않은 국가에서의 적법한 상표 출원을 근거로 하여서도 우선권을 주장할 수 있다.

상기 자연인 또는 법인이 상표가 부착된 상품 또는 서비스를 튀르키예 내에서 개최되는 국가적·국제적 전시회 또는 파리협약 및 세계무역기구 설립 협정의 당사국에서 개최되는 공식 또는 공식 인정 전시회에서 전시하고, 상표의 인증된 견본을 제출한 경우에도 전시일로부터 6개월 이내에 동일 상표에 대해 튀르키예에서 출원할 수 있는 우선권을 가진다.

우선권을 근거로 출원이 이루어진 경우, 우선권 발생일 이후 제3자가 동일하거나 혼동될 정도로 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 대해 출원한 경우, 그 출원은 거절된다.

(4) 방식심사 및 흠결 보정

튀르키예 특허상표청은 상표 출원인이 보호 대상자에 속하는지(제3조) 여부와 출원 요건(제11조)에 부합하는지 등을 형식적으로 심사한다. 형식상 흠결이 없다고 판단되면, 출원은 접수된 날짜, 시각, 분 기준으로 확정된다.

흠결이 있는 경우, 출원인에게 흠결을 보정할 수 있는 2개월의 기간이 주어지고, 정해진 기간 내에 흠결이 보정되지 않은 출원은 취소된다. 출원이 하나 이상의 분류에 해당하는 상품 또는 서비스를 대상으로 이루어졌고 분류에 관한 수수료 흠결이 기한 내에 보정되지 않은 경우, 해당 출원은 납부된 수수료가 적용되는 분류 또는 분류들에 대해서만 심사가 이루어진다. 만약 우선권 관련 흠결이 보정되지 않으면, 해당 우선권은 상실된다.

(5) 실질심사

튀르키예 특허상표청은 출원에 형식적 흠결이 없다고 판단하면, 상표 등록의 절대적 거절 사유(제5조)에 따라 실질심사를 진행한다. 절대적 거절 사유로서 다음에 해당하는 표지는 상표로 등록될 수 없다.

- ① 상표가 될 수 있는 표지(제4조)의 요건을 충족하지 못하는 표지
- ② 식별력이 없는 표지
- ③ 상품 또는 서비스의 종류, 특성, 품질, 수량, 용도, 가치, 지리적 원산지, 생산 또는 제공 시기 등 기타 상품 또는 서비스의 특성을 설명하기 위해 상업적으로 사용되는 표지로서, 이들이 단독으로 또는 본질적인 구성요소로 포함된 경우
- ④ 이미 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 대해 등록되었거나 이미 등록 출원된 상표와 동일하거나 혼동될 정도로 유사한 표지
- ⑤ 해당 업종 분야에서 통상적으로 사용되거나 특정 직업·산업·예술 집단의 구성원을 타인과 구별하는데 사용되는 명칭이나 표지
- ⑥ 상품 자체의 본질에서 비롯된 형태 또는 기타 특성으로만 구성된 표지, 또는 기술적 결과를 얻기 위해 필수적이거나 상품에 실질적 가치를 부여하는 형태 또는 기타 특성으로만 구성된 표지
- ⑦ 상품 또는 서비스의 품질, 특성, 지리적 원산지 등에 관해 소비자를 오도할 수 있는 표지
- ⑧ 파리협약 제6조의3에 따라 등록이 거절되는 표지
- ⑨ 파리협약 제6조의3에 규정된 표지 이외의 것으로서 공익에 해당하고 역사적·문화적 가치를 지니며, 권한 있는 기관의 등록 승인을 받지 않은 엠블럼, 휘장, 문장 등을 포함하는 경우
- ⑩ 종교적 가치나 상징을 포함하는 표지
- ⑪ 공공질서 또는 도덕 원칙에 반하는 표지

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

⑫ 등록된 지리적 표시로 구성되거나 이를 포함하는 표지

다만, 해당 상표가 출원일 이전에 사용되었고, 그 사용을 통해 상품이나 서비스에 대해 식별력을 취득한 경우에는 ②, ③, ④에 해당하더라도 등록이 거절되지 않는다.

심사 결과, 출원 대상 상품 또는 서비스 중 일부 또는 전부에 대해 등록이 불가능하다고 판단되면, 해당 상품 또는 서비스에 대해 출원을 거절한다. 출원 요건이 모두 충족된 출원은 관보에 게재된다.

(6) 제3자의 의견 제출

상표 출원이 관보에 게재된 이후, '누구든지' 상표가 등록되기 전까지 해당 상표가 상표 등록의 절대적 거절 사유(제5조 제1항 (ç)호를 제외한 모든 항목)에 해당하여 등록될 수 없다는 서면 의견서(사유 포함)를 튀르키예 특허상표청에 제출할 수 있다. 제3자의 의견 제출은 '누구든지' 가능하다는 점에서 '이해관계인'이 할 수 있는 이의 신청과는 차이점이 있다. 다만, 이 경우 의견 제출자는 튀르키예 특허상표청 절차에서 당사자가 되지는 않는다.

튀르키예 특허상표청은 제출된 의견을 심사하여 그 의견이 타당하다고 판단되는 경우, 해당 상표 출원을 부분적으로 또는 전체적으로 거절한다.

(7) 이의 신청

이해관계인은 관보에 게재된 상표 출원에 대해 절대적 거절 사유(제5조) 또는 상대적 거절 사유(제6조)에 따라 상표를 등록해서는 안 된다는 이의를 해당 출원 공고일로부터 2개월 이내에 신청할 수 있다. 예를 들어, 다음과 같은 경우 이의 신청에 의하여 상표 출원이 거절 될 수 있다.

- ① 출원된 상표가 선등록되었거나 선출원된 상표와 동일 또는 유사하고, 해당 상표가 적용되는 상품 또는 서비스도 동일 또는 유사하여, 일반 소비자로서 하여금 두 상표 사이에 혼동을 일으킬 가능성이 있는 경우
- ② 상표권자의 동의 없이, 상표 대리인 또는 대표자가 자기 명의로 상표가 동일하거나 혼동될 정도로 유사한 상표를 출원한 경우
- ③ 출원일 또는 우선권 주장일 이전에, 등록되지 않았지만 상거래에서 사용 중인 상표나 기타 식별 표지에 대해 권리를 가진 자가 있는 경우, 해당 권리자의 이의 신청이 있으면 출원이 거절된다.
- ④ 파리협약 제6조의2에 해당하는 잘 알려진 상표와 동일하거나 유사한 상표가, 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 대해 출원된 경우
- ⑤ 이미 등록되었거나 선출원된 상표가 튀르키예 내에서 높은 인지도를 가지고 있는 경우, 동일하거나 유사한 상표 출원이 정당한 이유 없이 기존 상표의 명성을 부당하게 이용하려는

목적이 있거나, 상표의 명예를 훼손하거나, 식별력을 약화 시킬 우려가 있는 경우

- ⑥ 출원된 상표에 타인의 성명, 상호, 초상, 저작권 또는 기타 지식재산권이 포함되어 있는 경우
- ⑦ 단체표장 또는 증명표장이 갱신되지 않아 보호기간이 종료된 후 3년 이내에, 해당 상표와 동일하거나 유사한 표지가 동일·유사한 상품 또는 서비스에 대해 출원된 경우, 선등록상표권자의 이의 신청이 있으면 출원이 거절된다.
- ⑧ 등록상표가 갱신되지 않아 보호기간이 종료된 후 2년 이내에, 해당 상표와 동일하거나 유사한 표지가 동일·유사한 상품 또는 서비스에 대해 출원된 경우, 기존 상표가 해당 기간 동안 실제로 사용되고 있었던 경우
- ⑨ 악의적인 의도로 출원된 상표의 경우

이의는 서면으로, 이유와 함께 튀르키예 특허상표청에 제출되어야 한다. 제출 기한 내에 이의 이유가 제출되지 않으면, 이의 신청이 없었던 것으로 본다. 또한, 이의 신청의 심사를 위해서는 이의 신청 기간 내에 이의 신청 수수료를 납부하고, 동 기간 내에 그 납부 사실을 튀르키예 특허상표청에 제출해야 한다.

이의 신청에 대한 심사는 튀르키예 특허상표청이 진행한다. 튀르키예 특허상표청은 이의 심사 결과, 출원된 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부에 대해 상표를 등록해서는 안 된다고 판단되는 경우, 해당 상품 또는 서비스에 관해 출원을 거절한다. 그렇지 않은 경우, 이의 신청은 기각된다. 튀르키예 특허상표청은 필요하다고 판단할 경우, 당사자들에게 합의(조정)를 유도할 수 있다.

(8) 튀르키예 특허상표청 결정에 대한 이의 신청

튀르키예 특허상표청이 내린 결정으로 인해 불이익을 입은 당사자는 해당 결정에 대해 튀르키예 특허상표청에 이의를 신청할 수 있다. 튀르키예 특허상표청 결정에 대한 이의 신청은 결정이 통지된 날로부터 2개월 이내에 서면으로 그 이유를 명시하여 제출해야 한다. 기한 내에 이의 신청 이유가 제출되지 않으면, 이의 신청은 제기되지 않은 것으로 간주된다. 또한, 이의 신청 기간 내에 이의 신청 수수료를 납부하고, 동일 기간 내에 수수료 납부 사실을 통지하지 않으면 이의 신청은 인정되지 않는다. 이의 신청 기간이 지나면 이의 신청 이유를 변경하거나 새로운 이유를 추가할 수 없다.

형식적 흠결이 없는 이의 신청은 튀르키예 특허상표청 산하의 재심사 및 평가 부서 소속 위원회(이하, 위원회)가 심사한다. 위원회는 튀르키예 특허상표청 결정에 대한 이의 신청에 대한 심사와 평가를 거쳐, 튀르키예 특허상표청의 최종 결정을 내린다. 위원회는 필요하다고 판단하면 당사자 간 합의(조정)를 유도할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

(9) 등록 및 존속기간

상표 출원이 흠결 없이 제출되었거나, 흠결이 보정되고, 형식심사 및 실질심사를 거쳐 관보에 게재되었으며, 이의 신청이 없거나 신청된 모든 이의가 최종적으로 기각되고, 등록 수수료 납부 증빙 정보 등 서류가 정해진 기한 내에 튀르키예 특허상표청에 제출되어 모든 절차가 완료된 경우, 해당 출원은 등록되어 등록부에 등재되고 관보에 게재된다. 상표 등록 수수료가 납부되지 않았거나, 정해진 기간 내에 납부 사실을 튀르키예 특허상표청에 제출하지 않은 경우, 해당 출원은 취하된 것으로 본다.

등록상표의 존속기간은 출원일로부터 10년이며, 이 기간은 10년 단위로 갱신할 수 있다. 갱신 신청은 상표권자가 존속기간이 만료되기 전 6개월 이내에 해야 하며, 동 기간 내에 갱신 수수료 납부 사실을 튀르키예 특허상표청에 제출해야 한다.

(10) 무효 및 취소

상표 등록의 절대적 거절 사유(제5조) 또는 상대적 거절 사유(제6조)에 규정된 사유 중 하나가 존재하는 경우, 법원은 상표의 무효를 선고한다. 이해관계인, 공소기관(검찰청) 또는 관련 공공기관은 법원에 상표의 무효를 청구할 수 있다. 단, 상표권자가 후출원된 상표가 사용되고 있음을 알고 있었거나 알았어야 함에도 불구하고, 연속적으로 5년 동안 아무런 조치를 취하지 않은 경우에는 해당 상표가 악의적인 등록이 아닌 이상, 상표권자는 더 이상 자신의 상표를 무효 사유로 주장할 수 없다.

또한, 이해관계인은 튀르키예 특허상표청에 상표의 취소를 청구할 수 있다. 튀르키예 특허상표청은 청구에 따라 ① 상표가 등록된 날로부터 5년 이내에 정당한 사유 없이 등록된 상품이나 서비스에 대해 튀르키예 내에서 실질적으로 사용되지 않거나 5년 연속 사용이 중단된 경우, ② 상표권자의 행위 또는 상표권자가 필요한 조치를 하지 않은 결과로 상표가 등록된 상품이나 서비스에 대해 보통명칭이 된 경우, ③ 상표권자 자신의 사용 또는 상표권자의 동의를 받은 자가 사용한 결과로, 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 성질, 품질, 지리적 원산지 등에 대해 소비자를 오도하게 된 경우 등에 해당하는 경우 상표의 취소를 결정한다.

(11) 증명표장 및 단체표장

튀르키예에도 우리나라와 같이 증명표장 및 단체표장 제도가 있다. 튀르키예 산업재산법에서 증명표장이란 상표권자의 관리 아래 여러 사업자가 사용하는 것으로, 이들 사업체의 공통된 특징, 생산 방식, 지리적 원산지 및 품질을 보증하는 데 사용되는 표지를 말한다. 증명표장은 상표권자 또는 상표권자와 경제적으로 연계된 사업체의 상품이나 서비스에 사용할 수 없다. 단체표장은 생산, 유통 또는 서비스업에 종사하는 사업자 단체가 공동으로 사용하는 표지이다. 단체표장

은 단체에 소속된 사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 것과 구분하기 위한 것이다.

증명표장 또는 단체표장의 등록을 위해서는 해당 상표의 사용에 관한 원칙과 절차를 명시한 기술 명세서를 출원서와 함께 제출해야 한다. 증명표장의 기술 명세서에는 상표가 보증하는 상품 또는 서비스의 공통적 특성, 상표의 사용 방식, 상표 사용권이 부여된 후 실시될 감독의 방식과 빈도, 기술 명세서에 반하는 사용 시 부과할 제재 조치 등의 사항이 포함되어야 한다. 단체표장의 기술 명세서에는 단체표장 사용이 허가된 사업체 및 이들 사업체로 구성된 단체의 가입 조건, 상표 사용 조건 및 제재 사항 등이 포함되어야 한다. 단체표장 등록 또는 포기 시에는 모든 구성원이 공동으로 의사결정을 해야 한다.

3) 특허

(1) 보호 대상 및 요건

튀르키예 특허와 관련된 내용은 튀르키예 산업재산법 제2권에서 규율하고 있다. 튀르키예 산업재산법 제82조에 따르면, 모든 기술 분야에 속하는 발명은 신규하고 진보성이 있으며 산업상 이용 가능할 경우 특허를 받을 수 있다.

단, 발명의 범위에 ① 발견·과학적 이론·수학적 방법, ② 정신적 활동·영업 활동 또는 게임에 관한 계획·규칙·방법, ③ 컴퓨터 프로그램, ④ 미적 창작물·문학 작품·예술 작품·논문, ⑤ 정보의 제시는 포함되지 않는다. 특허 출원 또는 특허 자체가 위의 주제나 활동과 관련되어 있는 경우, 해당 주제 또는 활동 그 자체는 특허 대상에서 제외된다.

또한, 발명에 해당한다고 하더라도, ① 공서양속 또는 일반 도덕에 반하는 발명, ② 식물 품종이나 동물 품종과 관련된 생물학적 공정, 또는 식물이나 동물 품종을 생산하기 위한 생물학적 공정(미생물학적 공정 또는 그러한 공정에 따라 얻어진 산물은 제외), ③ 인간 또는 동물의 신체에 적용될 목적으로 고안된 모든 치료 방법(진단 방법 포함) 및 수술 방법, ④ 인체 및 유전자 서열 또는 부분 유전자 서열을 포함한 인체의 일부를, 그 생성과 진화의 다양한 단계에서 단순히 발견하는 것, ⑤ 인간 복제 과정, 인간의 생식세포 계열의 유전적 정체성 변경 과정, 인간 배아의 산업적 또는 상업적 이용, 인간 또는 동물에 의학적 효용 없이 고통을 초래할 수 있는 방식으로 유전적 정체성을 변경하는 과정 및 그로 인해 얻어진 동물 등에는 특허가 부여되지 않는다.

앞서 살펴본 바와 같이, 튀르키예 산업재산법은 우리나라와 유사하게 특허 보호의 요건으로 신규성, 진보성, 산업상 이용 가능성을 명시하고 있다.

먼저, 선행기술에 속하지 않는 발명은 신규한 것으로 간주된다. 선행기술은 출원일 이전에 세계 어디에서든 서면 또는 구두로 발표되거나, 사용 또는 기타 방식으로 일반인이 접근할 수 있게 된 모든 사항을 포함한다. 출원일 또는 그 이후에 제출된 출원서의 공표된 내용과, 출원일 이전에 작성된 국내 특허 및 실용신안 출원서의 최초 기재 내용은 선행기술로 간주된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

선행기술을 고려할 때, 해당 기술 분야의 통상적인 기술자에게 자명하지 않은 발명은 진보성이 있는 것으로 간주된다. 선행기술로 간주되는 출원 및 문서의 내용은 진보성의 판단 시 고려되지 않는다.

마지막으로 발명이 농업 등 어떠한 산업 분야에서도 생산 또는 사용이 가능한 경우에는 산업상 이용 가능한 것으로 본다.

(2) 출원 요건

튀르키예 특허상표청에 특허를 출원하기 위해서는 출원서, 발명을 설명하는 명세서, 청구범위, 명세서 또는 청구범위에서 인용한 도면, 요약서, 출원료 납부에 관한 정보 등이 포함된 서류를 제출해야 한다. 명세서, 청구범위, 요약서 및 도면이 있을 경우, 이들은 출원 시 파리협약 또는 세계무역기구 설립협정에 가입한 국가나 상호주의 원칙을 적용하는 국가의 공용어 중 하나로 제출될 수 있다.

출원서에는 발명자가 명시되어야 하고, 발명자는 본인의 이름이 비공개로 유지되기를 요청할 수 있다. 출원인이 발명자가 아닌 경우 또는 일부 발명자만 출원에 포함된 경우, 이들은 특허 출원권을 어떤 방식으로 확보하였는지 출원서에 명시해야 한다.

특허 출원일은 ① 특허 부여의 요청, ② 출원인의 신원 및 연락처 정보 ③ 명세서 또는 선출원에 대한 인용문이 포함된 문서로서 튀르키예어 또는 상기 언급한 외국어로 작성된 문서 등의 요건이 모두 충족되어야 확정되며, 이때 특허 출원은 심사 대상으로 접수된다.

(3) 우선권 주장

튀르키예를 포함하여 파리협약 또는 세계무역기구(WTO) 설립 협정에 가입한 어떤 국가에서라도 특허를 적법하게 출원한 자나 그 승계인은 동일한 발명에 대해 최초 출원일로부터 12개월 이내에 튀르키예 국내에 출원할 수 있는 우선권을 가진다.

최초 출원이 파리협약 또는 세계무역기구(WTO) 협정 가입국이 아닌 국가의 산업재산권 기관에 제출되었더라도, 해당 기관이 튀르키예에서 이루어진 최초 출원이 우선권을 발생시키는 것으로 인정하면, 상호주의 원칙에 따라 우선권 주장이 가능하다.

튀르키예에서 개최된 국내 또는 국제 박람회나 파리협약 가입국에서 개최된 공식 또는 공식적으로 인정된 국제 박람회에서 발명품을 전시한 자는, 전시일로부터 12개월 이내에 튀르키예에서 특허 또는 실용신안 출원을 할 경우 우선권을 가질 수 있다.

우선권 주장은 출원과 함께 또는 출원일로부터 2개월 이내에 수수료를 납부한 후 해야 하며, 이에 대한 서류는 출원일로부터 3개월 이내에 튀르키예 특허상표청에 제출되어야 한다. 그렇지 않으면 우선권 주장은 무효로 간주된다.

(4) 방식심사 및 흠결 보정

앞서 살펴본 특허 출원 요건 중 하나라도 누락된 경우, 출원은 심사 대상이 되지 않는다. 심사 대상으로 접수된 출원에서 특허 출원 요건 중 최소 하나가 누락되었거나, 외국어로 제출된 경우에는 별도 통지 없이 출원일로부터 2개월 이내에 흠결이 보정되거나 튀르키예어 번역본이 제출되어야 한다. 그렇지 않으면, 출원은 취하된 것으로 간주된다.

출원이 형식 요건에 부합하지 않는다고 판단되는 경우, 튀르키예 특허상표청은 출원인에게 통지일로부터 2개월 이내에 흠결을 보정하도록 요구한다. 이 기간 내에 흠결이 보정되지 않으면 출원은 거절된다. 출원이 형식 요건상 흠결이 없다고 판단되거나 흠결이 기한 내에 보정된 경우에는 조사보고서가 작성된다.

(5) 조사(Search)

출원인은 출원 시점 또는 별도 통지 없이 출원일로부터 12개월 이내에 수수료를 납부한 후 조사 요청을 하여야 한다. 그렇지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주된다. 적절히 조사 요청이 이루어진 경우, 출원이 형식 요건에 부합한다고 판단되거나 흠결이 기한 내에 보정된 경우에는 조사보고서가 작성되어 출원인에게 통지되며 관보에 공표된다.

출원 주제가 발명의 예외(제82조 제2항) 또는 특허가 부여되지 않는 발명(제82조 제3항)에 해당하거나 명세서 또는 청구항 전반이 불명확하여 조사보고서 작성이 불가능한 경우, 조사보고서는 작성되지 않는다. 출원인에게 통지일로부터 3개월 이내에 이의 신청 또는 출원 변경 사항을 제출하도록 요청된다. 기한 내에 제출하지 않거나 제출된 이의 신청 또는 변경이 튀르키예 특허상표청에 의해 수용되지 않을 경우 출원은 거절된다. 수용될 경우, 조사보고서가 작성되어 출원인에게 통지되고 관보에 공표된다.

(6) 실질심사

출원인은 조사보고서 통지일로부터 3개월 이내에 수수료를 납부하고 심사를 요청하여야 한다. 그렇지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주된다. 튀르키예 특허상표청은 출원인의 심사 요청에 따라, 해당 출원 및 발명이 본 법률 규정에 적합한지를 심사(실질심사)한다.

출원 또는 발명이 본 법률 규정에 적합하지 않다고 판단되는 경우, 출원인에게 의견 제출 및 출원 범위 내에서의 변경을 요청하는 통지가 이루어지며, 필요한 경우 이러한 통지는 최대 3번까지 반복될 수 있다. 출원인은 통지일로부터 3개월 이내에 의견을 제출하거나 변경을 해야 하며, 이를 하지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

(7) 이의 신청

제3자는 특허 부여 결정이 관보에 게재된 날부터 6개월 이내에 수수료를 납부한 후, ① 특허 대상이 특허 요건을 충족하지 아니하는 경우, ② 발명이 충분히 개시되지 아니한 경우, ③ 특허 대상이 최초 출원 범위를 초과하는 경우 등의 이유로 해당 특허에 대하여 이의를 신청할 수 있다. 정해진 기간 내에 이의에 관한 수수료가 납부되지 않는 경우, 이의는 신청되지 않은 것으로 본다.

튀르키예 특허상표청은 신청된 이의를 특허권자에게 통지하고, 특허권자는 해당 통지일로부터 3개월 이내에 의견을 제출하거나 특허에 대한 변경을 요청할 수 있다. 이의는 특허권자의 의견 및 특허 변경 요청을 고려하여 위원회에서 심사된다. 위원회는 특허 또는 변경된 특허가 튀르키예 산업재산법에 부합한다고 판단하는 경우, 해당 특허 또는 변경된 특허의 유지를 결정하며, 부합하지 않는다고 판단하는 경우, 해당 특허를 무효로 결정한다.

이의가 신청되지 않거나 이의가 신청되지 않은 것으로 간주되는 경우, 특허 부여에 관한 결정은 확정되며 최종 결정은 관보에 게재된다.

(8) 튀르키예 특허상표청 결정에 대한 이의 신청

특허 출원인, 특허권자 또는 관련 제3자는 튀르키예 특허상표청의 결정에 대하여 결정 통지일로부터 2개월 이내에 이의 신청을 할 수 있으며, 해당 이의 신청은 위원회에서 심사한다.

(9) 등록 및 존속기간

심사 결과 작성된 심사보고서에서 출원 및 발명이 본 법률에 부합한다고 판단되면, 특허 부여 결정이 내려지고 출원인에게 통지되며, 해당 결정 및 특허는 관보에 게재된다.

특허의 존속기간은 출원일로부터 20년이며, 이 기간은 연장될 수 없다. 특허출원 또는 특허의 보호를 위해 필요한 연차료는 존속기간 동안 매년, 출원일로부터 기산하여 제2년이 종료하는 일자 및 그 이후 매년 도래하는 기한일에 납부되어야 한다.

정해진 기간 내에도 연차료가 납부되지 아니하는 경우, 해당 특허권은 연차료의 기한일을 기준으로 소멸되며, 이에 대한 통지가 이루어지고 관보에 게재된다.

(10) 권리 침탈

특허가 진정한 권리자가 아닌 자에게 부여된 경우, 진정한 권리자임을 주장하는 자는 특허에 의해 발생한 다른 권리 및 청구는 보존한 채로, 특허의 자기 명의 이전을 법원에 청구할 수 있다. 특허에 대한 부분적 권리가 주장되는 경우에는 공유 관계 원칙에 따라 권리자 인정을 청구할 수 있다. 이러한 권리는 특허 부여 공고일로부터 2년 이내에 행사되어야 하며, 악의가 있는 경우에는 특허 존속기간 만료일까지 행사할 수 있다. 이에 따라 제기된 소송 및 그 결과 확정된 판결은

등록부에 기재되고 관보에 게재되며, 등록된 날부터 선의의 제3자에게 효력을 가진다.

(11) 직무발명

종업원이 기업 또는 공공기관에서 종사하는 활동 중에 수행하거나, 주로 기업 또는 공공기관의 경험과 연구에 근거하여 근로관계 중에 한 발명은 직무발명으로 본다. 직무발명에 해당하지 않는 발명은 자유발명으로 간주한다.

종업원은 직무발명을 한 경우, 이를 지체 없이 서면으로 사용자에게 통지할 의무가 있다. 발명이 복수의 종업원에 의해 이루어진 경우에는 공동으로 통지할 수 있다. 종업원은 기술적 문제, 그 해결 및 직무발명을 어떻게 이루었는지를 통지서에서 설명하여야 한다. 사용자는 통지가 도달한 날부터 2개월 이내에 통지 내용 중 수정이 필요한 사항을 종업원에게 통지한다. 수정 요청이 없는 경우 통지는 유효한 것으로 간주된다. 종업원은 직무발명이 자유발명으로 전환되지 않는 한, 이를 비밀로 유지해야 한다.

사용자는 직무발명과 관련하여 전부 또는 일부 권리를 청구할 수 있다. 사용자는 해당 청구를 종업원의 통지가 도달한 날부터 4개월 이내에 서면으로 통지하여야 한다. 해당 기간 내에 통지가 이루어지지 않거나 권리 청구를 하지 않는다는 통지가 있을 경우, 직무발명은 자유발명으로 간주된다. 사용자가 직무발명에 대하여 전부 권리를 청구하는 경우, 그 통지가 종업원에게 도달함과 동시에 발명에 대한 모든 권리는 사용자에게 귀속된다. 종업원은 사용자에게 합리적인 보수의 지급을 청구할 수 있다. 보수 산정 시 직무발명의 경제적 가치, 종업원의 직무 및 기업의 기여도가 고려된다.

(12) 고등교육기관에서 이루어진 발명

「고등교육법(법률 제2547호)」 제3조 제1항 (c)에 정의된 고등교육기관과 국방부 및 내무부에 소속된 고등교육기관에서 이루어진 과학연구 또는 조사 결과로 발생한 발명에 대해서는 특별법의 규정 및 본 조에서 정한 사항을 제외하고는 직무발명에 관한 규정이 적용된다.

고등교육기관에서의 과학연구 또는 조사 결과 발명이 이루어진 경우, 발명자는 그 발명을 지체 없이 서면으로 고등교육기관에 통지하여야 한다. 특허출원이 이루어진 경우, 고등교육기관에 출원이 이루어졌음을 통지한다.

(13) 공공 지원 프로젝트에서 발생한 발명

공공기관이 지원하는 프로젝트에서 발생한 발명은 지원을 제공한 공공기관에 시행령에 따라 통지되어야 한다. 이 통지가 이루어진 날로부터 1년 이내에, 프로젝트 수혜자는 발명에 대한 권리 주장을 할지 여부를 서면으로 해당 공공기관에 통지하여야 한다. 이 기간 내에 권리를 주장하

제1장

▼
서론

제2장

▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장

▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장

▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장

▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장

▼
결론▼
붙임

지 않거나 서면으로 의사를 밝히지 않을 경우, 지원 공공기관은 발명에 대한 권리를 취득할 수 있다. 권리 귀속 절차가 완료되기 전까지 프로젝트 수혜자는 발명에 대해 특허 또는 실용신안 등록을 방해할 수 있는 정보를 공개할 수 없다.

(14) 추가특허

튀르키예에는 우리나라와는 달리 추가특허 제도가 있다. 이는 특허의 대상이 되는 발명을 완전하게 하거나 이를 개선하는 것으로서 본래의 특허(원특허) 대상과 동일성을 가지는 발명을 보호하기 위한 것으로, 원특허 출원을 기반으로 추가특허 출원이 이루어진다. 추가특허의 존속기간은 추가특허의 출원일부터 시작하여 원특허의 존속기간 만료일까지이다. 원특허가 무효화되거나, 원특허권자가 특허권을 포기하거나 연차료의 미납으로 특허권이 소멸된 경우, 추가특허는 독립된 특허로 전환된다.

(15) 비밀특허

튀르키예 특허상표청은 출원의 대상이 되는 발명이 국가안보상 중요하다고 판단하는 경우, 출원의 사본을 국방부에 송부하고, 그 사실을 출원인에게 통지한다.

국방부는 출원 절차를 비밀로 진행하기로 결정하는 경우, 통지일로부터 3개월 이내에 그 결정을 튀르키예 특허상표청에 통보한다. 특허 출원이 비밀로 분류되는 경우, 튀르키예 특허상표청은 이 사실을 출원인에게 통지하고, 어떠한 추가 절차도 없이 출원을 비밀특허 출원으로 등록부에 등재한다. 특허 출원인은 비밀특허 출원의 대상이 되는 발명을 권한 없는 자에게 공개할 수 없다. 단, 특허 출원인은 특허 출원이 비밀로 유지된 기간 동안에 대하여 국가에 보상을 청구할 수 있다.

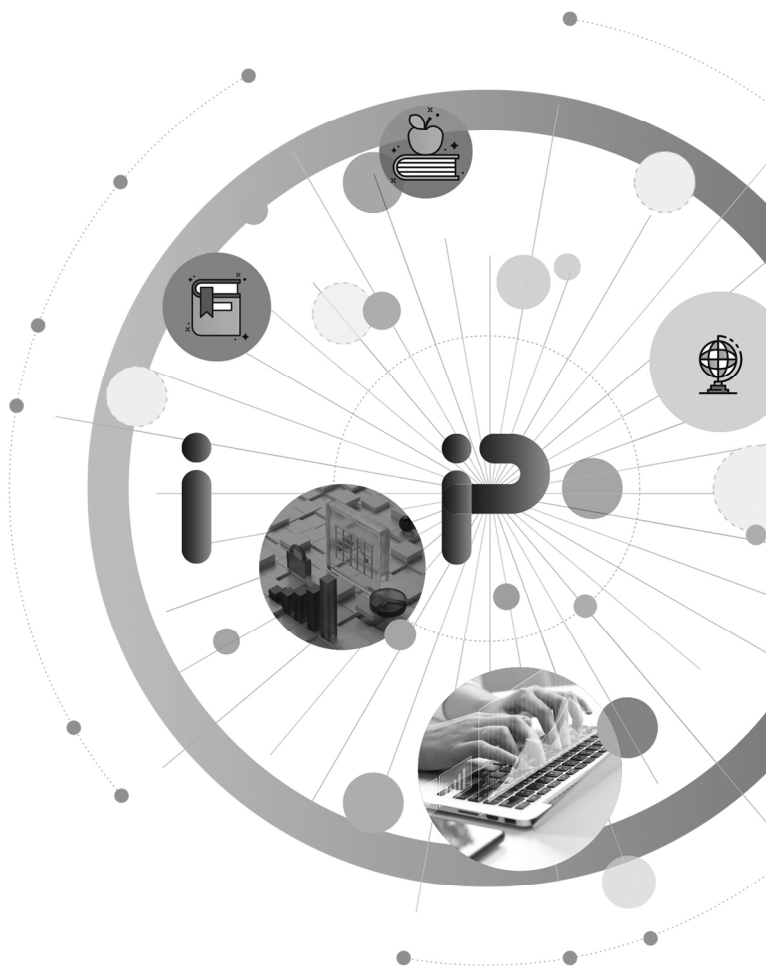
또한, 튀르키예에서 이루어진 발명이 국가안보상 중요성을 가지는 경우, 해당 발명에 대하여 외국에서 특허 출원을 할 수 없다.

제5장 캐나다의 지식재산권 규범 분석

제1절 개관

제2절 지식재산 정책 환경 및 현황

제3절 지식재산 법제 분석



제 1 절

개관

캐나다는 북아메리카 북쪽에 위치한 연방국가로서, 캐나다(Canada)는 998만㎢의 국토를 가진 세계 2위의 면적 보유국으로, 인구는 약 4,130만 명(2024년 기준)에 달한다. 캐나다는 연방정부와 10개의 주(province) 및 3개의 준주(territory)로 구성되어 있으며,¹³⁰⁾ 입헌군주제와 의원내각제를 채택하고 있다. 정치 체계상 영국 국왕이 국가원수이며, 총독이 이를 대리하고, 상·하원 양원제 의회가 운영된다.¹³¹⁾

캐나다의 공용어는 영어와 프랑스어이며, 영어 사용자 비율이 약 76.1%, 프랑스어 사용자는 21%에 달한다. 국민 대다수는 유럽계 백인(75%)이나, 다문화 이민 정책으로 인해 유색인종 이민자 비율도 25%에 이른다. 경제적으로는 2024년 기준 GDP 2조 4,418억 달러, 1인당 GDP는 61,275달러에 이르며, 세계 10위권 내 안정적인 선진국 경제를 유지하고 있다.¹³²⁾

이러한 정치·경제적 기반 위에서 캐나다는 국제지식재산권 보호체계의 주요 참여국으로 자리 잡고 있다. 세계무역기구(WTO), 세계지식재산기구(WIPO), 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 등 주요 조약을 모두 이행하고 있으며, 마드리드 의정서 및 헤이그 협정의 가입국으로서 다자간 상표·디자인 국제등록 제도를 운용하고 있다.

캐나다는 전년도 「국가별 법령 비교 분석」 연구 과제 대상국가로 선정되어, 2024년 보고서에서 캐나다의 특허법 및 상표법에 대한 분석이 이미 수행되었다.¹³³⁾ 이에 따라 본 보고서에서는 중복 기술을 지양하고, 캐나다의 산업디자인법을 중심으로 검토를 진행하였다.

130) 캐나다 연방 구성 (10개 주, 3개 특별지역)

- 10개 주(Province) : 앨버타(Alberta), 브리티시 콜럼비아(British Columbia), 마니토바(Manitoba), 뉴브런즈윅(New Brunswick), 뉴펀들랜드(Newfoundland and Labrador), 노바 스코시아(Nova Scotia), 온타리오(Ontario), 프린스 에드워드 아일랜드 (Prince Edward Island), 퀘벡(Quebec), 사스카추완(Saskatchewan)
- 3개 준주(Territory) : 유콘(Yukon), 노스웨스트(Northwest), 누나부트(Nunavut)

131) 대한민국 외교부, 「국가/지역 기본정보 - 캐나다」, https://www.mofa.go.kr/www/nation/m_3458/view.do?seq=42 (최종 방문일: 2025.5.8.)

132) Id.

133) 「국가별 법령 비교 분석」, 한국지식재산연구원(2024), 특허 및 상표와 관련한 자세한 내용은 해당 보고서를 통해 확인 가능하다.

지식재산 정책 환경 및 현황

I 지식재산 전략 및 정책 방향

2018년 캐나다 정부는 국내 기업과 창작자, 혁신가들이 IP의 중요성을 보다 깊이 이해하고 이를 효과적으로 보호·활용할 수 있도록 지원하기 위해 국가 지식재산 전략(National IP Strategy)을 수립하였다.¹³⁴⁾ 이 전략은 캐나다 혁신과학경제개발부(Innovation, Science and Economic Development Canada, ISED)의 주도하에 추진되고 있으며, IP에 대한 인식 제고부터 제도 개선, 전략 도구의 제공에 이르기까지 다층적인 지원 체계를 포함한다.

캐나다의 IP 전략은 ① IP 인식 제고, 교육 및 자문, ② 성장을 위한 전략적 IP 도구 제공, ③ 법제 개선 등 세 가지 전략 축으로 구성되어 있다. 캐나다는 IP의 전략적 활용(Leveraging IP)을 강조하며, IP를 자산으로 인식하고, 이를 통해 사업화, 투자유치, 해외 진출을 실현할 수 있는 생태계를 조성하고자 한다.

- ① IP 인식 제고, 교육 및 자문¹³⁵⁾ : 캐나다 정부는 지식재산의 사회적·경제적 중요성을 국민과 기업이 올바르게 인식하도록 돕기 위해 IP 교육 및 자문 체계 구축에 주력하고 있다. 이를 위해 캐나다 지식재산청(CIPO)은 온·오프라인 학습 자료, 상담 서비스를 통해 기업의 IP 전략 수립을 지원한다. 또한, 원주민 지식 및 문화 표현 보호를 위한 보조금 제도(IIPP)를 운영하며, 대학 IP 클리닉 지원을 통해 중소기업의 IP 접근성을 높이고 학생들의 실무 역량도 함양하고 있다. 공공부문 내 IP 전문센터 설치를 통해 정책 수립 과정에 IP 요소가 효과적으로 반영될 수 있도록 지원하고 있으며, IP 인식 및 활용 실태조사를 통해 정책 기반 데이터를 확보하고 있다.
- ② 성장을 위한 전략적 IP 도구 제공¹³⁶⁾ : 혁신 기반 경제에서 경쟁력을 확보하기 위해, 캐나다 정부는 기업의 IP 활용을 촉진하고 성장에 필요한 전략 도구를 다양하게 제공하고 있다. 대표적으로 ExploreIP는 정부·공공기관이 보유한 기술 정보를 민간과 연결하는 공공 IP 거래 플랫폼으로, 협업과 기술이전 기회를 창출한다. ElevateIP는 스타트업의 IP 전략 수립을 지원하는 인큐베이터 중심의 프로그램으로, 기술 기업의 초기 IP 역량 강화에 초점을 둔다. Patent Collective 시범사업을 통해 중소기업이 집단적 IP 전략을 통해 보다 효율적

134) 캐나다 혁신과학경제개발부(Innovation, Science and Economic Development Canada), 「Intellectual Property Strategy」, 공식 웹사이트: <https://ised-isde.canada.ca/site/intellectual-property-strategy/en> (최종 방문일: 2025.6.11.).

135) Id.

136) Id.

으로 특허를 활용하도록 지원하며, 표준화 활동과 IP 보호 연계 전략도 병행하여 글로벌 시장 진출 기반을 마련하고 있다. 또한 IP 분쟁 해결 절차의 개선을 통해 권리 행사의 비용과 시간 부담도 줄이고 있다.

- ③ IP 관련 법제 개선¹³⁷⁾ : IP 제도의 남용을 방지하고 권리자의 정당한 보호를 위한 법제 정비를 추진하고 있다. 특허권자가 발송하는 특허 침해 요구서에 필수 정보를 기재하도록 하는 요건이 신설되어, 기업이 불명확한 요구에 대응할 수 있도록 하였고, 저작권 통지제도 악용 방지를 위해 합의금 요구를 포함한 통지가 무효로 간주되도록 규정을 명확히 하였다. 상표 무단선점 및 사용 없는 등록 방지를 위한 악의적 등록 무효 사유와 사용 요건이 도입되었고, 연구 목적의 특허 실험은 침해에 해당하지 않음을 명문화하였다. 이 외에도 표준필수특허의 라이선스 약속 유효성 유지, 파산 시 라이선스 사용자의 권리 보장, 지식재산대리인 규율 강화를 위한 독립기관(CPATA) 설립 등 전반적인 법제 개선이 추진되었다.

표 43 캐나다 지식재산 전략(2018)

구분	주요 내용	세부 정책 및 프로그램
① IP 인식 제고, 교육 및 자문	국민과 기업의 IP 인식 수준 제고 및 실무 역량 강화	• CIPO의 IP 교육 및 상담 프로그램 • 원주민 지식재산 프로그램(IIPP) • 대학 연계 IP 클리닉 보조금 • 공공부문 IP 전문센터 설치 • 전국 단위 IP 인식 및 활용 실태조사
② 전략적 IP 도구 제공	기업의 IP 활용 지원 및 혁신 생태계 기반 조성	• ExploreIP(공공 IP 거래 플랫폼) • ElevatelIP(스타트업 IP 역량 강화) • Patent Collective 시범사업 • IP 분쟁 해결 절차 개선 • 표준화 연계 IP 전략
③ IP 법제 개선	제도의 투명성 확보 및 권리 남용 방지	• 특허 침해 요구서 요건 강화 • 저작권 통지제도 내 합의 요구 금지 • 상표 무단선점 방지 및 사용 요건 강화 • 특허 연구 예외 명문화 • 표준필수특허 약속의 법적 효력 보장 • 파산 시 라이선스 사용권 보장 • 지식재산대리인 규율 체계 확립(CPATA)

출처: ISED, 「Intellectual Property Strategy」, 저자 재구성.

캐나다 지식재산청(CIPO)은 이러한 캐나다 IP 전략의 핵심 실행기관으로서, IP 권리의 신속하고 신뢰성 있는 부여는 물론, 국민의 IP 활용 역량 제고와 국제 협력 확대를 위한 실질적인 제도적 인프라를 제공해 왔다. 2023-2028 CIPO 비즈니스 전략은 이러한 기초를 계승하고 한층 고도화하여, 서비스 품질 혁신, 디지털 전환, 조직 역량 강화를 중점 추진 과제로 삼고, IP 전략의 실효성과 지속가능성을 높이는 데 집중하고 있다.

137) Id.

II 제도 운영 체계 및 담당 기관(CIPO)

캐나다 지식재산청(CIPO: Canadian Intellectual Property Office)은 캐나다 연방정부의 혁신·과학·경제개발부(ISED) 산하의 특별 운영 기관(Special Operating Agency)으로, 캐나다의 지식재산권(IP) 제도 전반을 관할하는 핵심 행정기관이다.¹³⁸⁾ 캐나다 지식재산청(CIPO)은 특허, 상표, 저작권, 산업디자인, 집적회로 배치설계 등 지식재산권 전반에 대해 출원, 심사, 등록, 이의신청 등의 관련 서비스를 제공한다.¹³⁹⁾

캐나다의 주요 지식재산권 관련 법령은 모두 연방 차원의 단일 법률로 제정되어 있으며, 각각 특허, 상표, 산업디자인, 저작권, 식물품종보호, 집적회로 배치설계 등으로 구분된다.

각 법률의 정식 명칭은 Revised Statutes of Canada (R.S.C., 1985) 또는 Statutes of Canada (S.C.) 형식으로 고유 법률 번호와 함께 명시되며, 캐나다 정부의 공식 법률 포털(Justice Laws Website)을 통해 전문 확인이 가능하다.

표 44 캐나다 지식재산권 법률 현황

지식재산 법률	공식 영문명	최근 개정일
특허법(실용신안 포함)	Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4)	2025년 1월 1일
상표법(지리적표시 포함)	Trade-marks Act (R.S.C., 1985, c. T-13)	2021년 6월 28일
산업디자인법	Industrial Design Act (R.S.C., 1985, c. I-9)	2018년 11월 5일
저작권법	Copyright Act (R.S.C., 1985, c. C-42)	2024년 11월 7일
식물품종권법	Plant Breeders' Rights Act (S.C. 1990, c. 20)	2019년 6월 17일
집적회로법	Integrated Circuit Topography Act (S.C. 1990, c. 37)	2024년 1월 1일

출처: Government of Canada, Justice Laws Website¹⁴⁰⁾

138) Canadian Intellectual Property Office(CIPO), 「IP rights and services」, <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en> (최종 방문일: 2025.5.8.)

139) Government of Canada, Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4), <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-4/> (최종 방문일: 2025.5.8.)

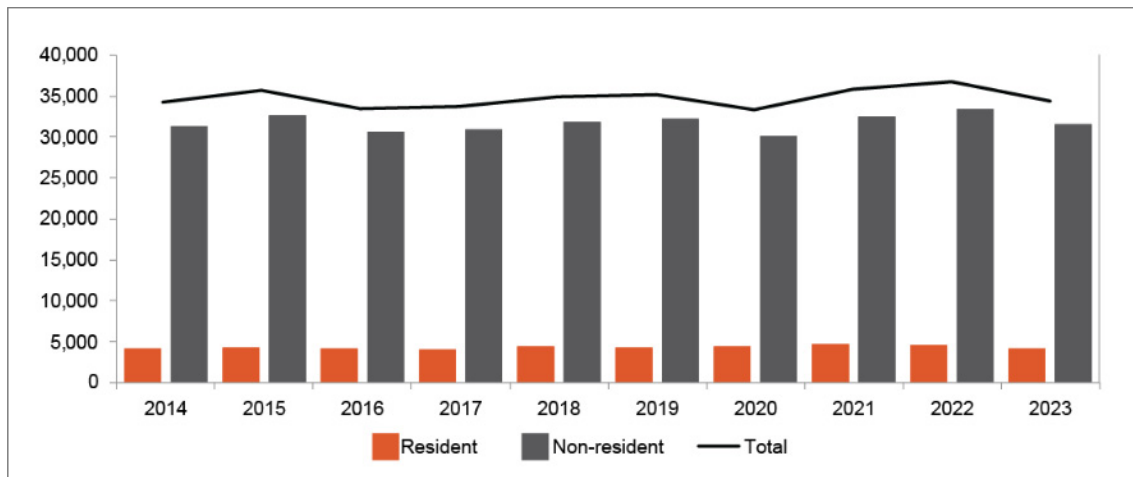
140) Government of Canada, Justice Laws Website,
 - Patent Act: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-4/>
 - Trademarks Act: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/t-13/>
 - Industrial Design Act: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-9/>
 - Copyright Act: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-42/>
 - Plant Breeders' Rights Act: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-14.6/>
 - Integrated Circuit Topography Act: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-14.6/>(최종 방문일: 2025.5.8.)

III 출원 동향

1 특허

캐나다 지식재산청(CIPO)의 「IP Canada Report 2024」에 따르면¹⁴¹⁾, 2023년 한 해 동안 접수된 특허 출원 건수는 총 35,620건으로, 전년 대비 6% 감소하였다. 출원인 지위별로는 캐나다 거주자의 출원이 4,097건(12%), 비거주자 출원이 31,523건(88%)으로, 캐나다 특허 시스템은 비거주자 출원 중심의 구조를 보이고 있다.

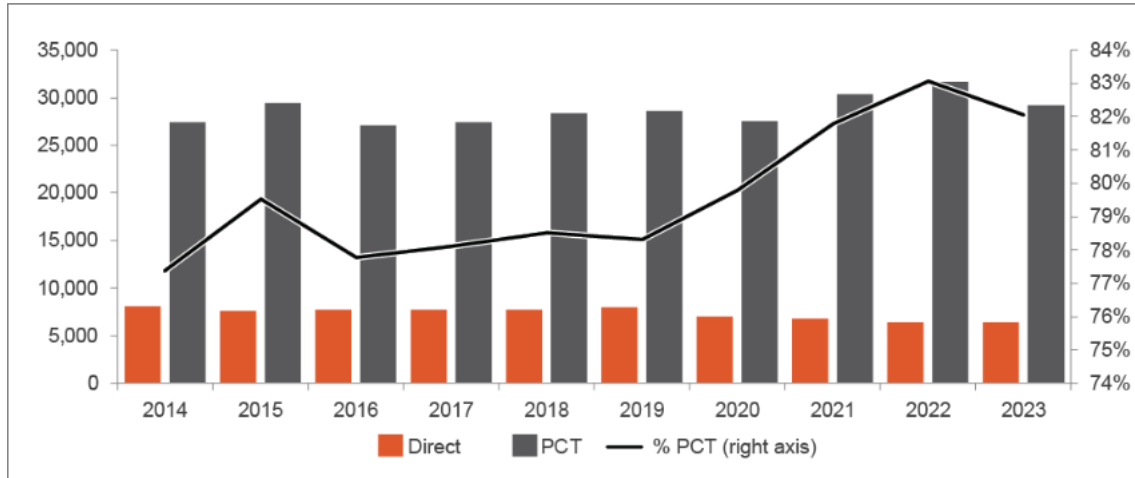
그림 17 | 거주자 지위별 캐나다 특허 출원 현황(2014-2023)



출처: IP Canada Report 2024

출원 경로별로는 전체의 82%에 해당하는 29,221건이 PCT(특허협력조약)를 통해 접수되었고, 직접 출원은 6,399건이었다.

141) Canadian Intellectual Property Office(CIPO), IP Canada Report 2024, <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/ip-canada-report-2024#patents> (최종 방문일: 2025.5.8.)

그림 18 출원 경로별 캐나다 특허 출원 현황 (2014-2023)


출처: IP Canada Report 2024

2023년 캐나다에 특허를 가장 많이 출원한 국가는 미국(15,973건)이며, 그 뒤를 이어 캐나다(4,097건), 독일(1,960건), 중국(1,832건), 스위스(1,467건), 영국(1,438건) 순이었다. 상위 6개국이 전체 출원의 약 75%를 차지하고 있으며, 이 중 미국은 전체의 45%를 차지했다.

표 45 2023년 캐나다 특허 출원 상위 국가 현황

국가	2023년 출원 건수	전체 비중(%)	전년대비 증감률
미국	15,973	45%	-8%
캐나다	4,097	12%	-10%
독일	1,960	6%	4%
중국	1,832	5%	3%
스위스	1,467	4%	7%
영국	1,438	4%	-10%

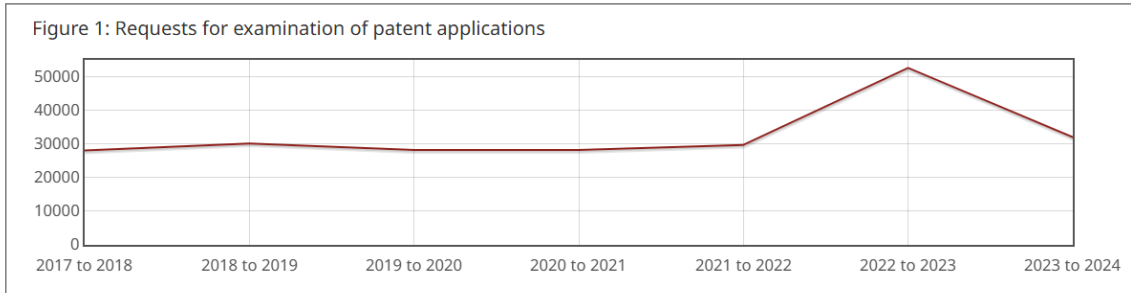
출처: IP Canada Report 2024

한편, 캐나다인들이 해외에 출원한 특허는 2022년 기준 20,497건으로, 전년 대비 4% 감소하였다. 캐나다 거주자의 출원이 4,097건임을 고려하면, 캐나다의 IP 활동이 상대적으로 해외 지향적임을 보여주며, 캐나다 국내 발명 보호를 위한 제도적 접근성 강화가 필요한 지점으로 평가할 수 있겠다.

또한 CIPO의 통계에 따르면, 2022-2023년에는 특허 심사청구가 약 5만 2천 건으로 급증한 반면, 2023-2024년에는 약 3만 2천 건 수준으로 다시 감소하여, 단기적 급등 이후 안정화 추세를 나타냈다. 전반적으로 2017년 이후 특허 심사청구 건수는 2.8만~3만 건 수준에서 유지되다가, 일시적 외부 요인에 의해 급변하는 연도가 존재함을 알 수 있다.¹⁴²⁾

142) Canadian Intellectual Property Office(CIPO), Patent Statistics 2023-2024, <https://ised-isde.canada.ca/>

그림 19 연도별 캐나다 특허출원 심사청구 현황

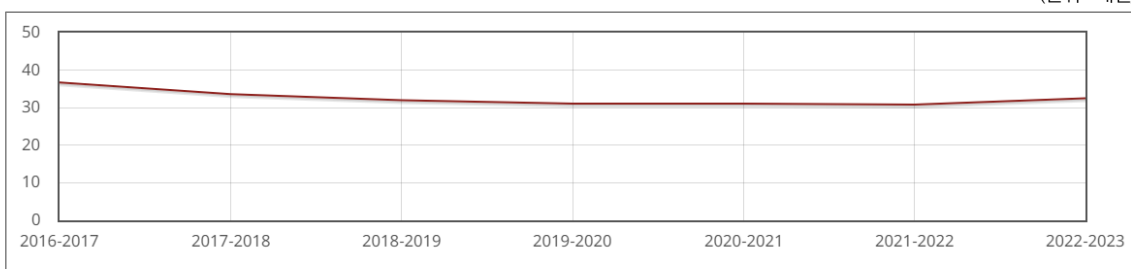


출처: 캐나다 지식재산청(CIPO)

특허심사 청구에서 특허 부여까지 평균 소요 기간은 2017-2022년 지속적으로 감소하여 2021-2022년에는 30.8개월로 최저치를 기록했으며, 이후 2022-2024년 평균 소요 기간이 다시 증가하여 32.5개월로 상승하였다.¹⁴³⁾

그림 20 연도별 특허심사 청구에서 특허 부여까지 평균 소요 기간

(단위: 개월)



2 상표

캐나다 지식재산청(CIPO)의 「IP Canada Report 2024」에 따르면 2023년 캐나다의 상표 출원 활동은 전반적으로 감소세를 보였다.¹⁴⁴⁾

캐나다 상표 출원은 다른 모든 지식재산권 출원을 합친 것보다 많다. 2023년 CIPO는 마드리드 의정서(Protocol)를 통한 국제출원을 포함하여 총 71,214건의 상표 출원을 접수하였는데, 이는 전년도 대비 3% 감소한 수치이다. 한편, 2022년에 캐나다 출원인이 다른 국가에서 출원한 상표는 23,609건이었으며, 이는 전년도 대비 16% 감소한 수치이다.¹⁴⁵⁾

site/canadian-intellectual-property-office/en/canadian-intellectual-property-statistics/patent-statistics-2023-2024#canadian_applicants (최종방문일: 2025.5.8.)

143) Canadian Intellectual Property Office(CIPO), Patent Statistics 2023-2024, <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/canadian-intellectual-property-statistics/patent-statistics-2023-2024#turnaround> (최종방문일: 2025.5.8.)

144) Canadian Intellectual Property Office(CIPO), IP Canada Report 2024, <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/ip-canada-report-2024#trademarks> (최종 방문일: 2025.5.8.)

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

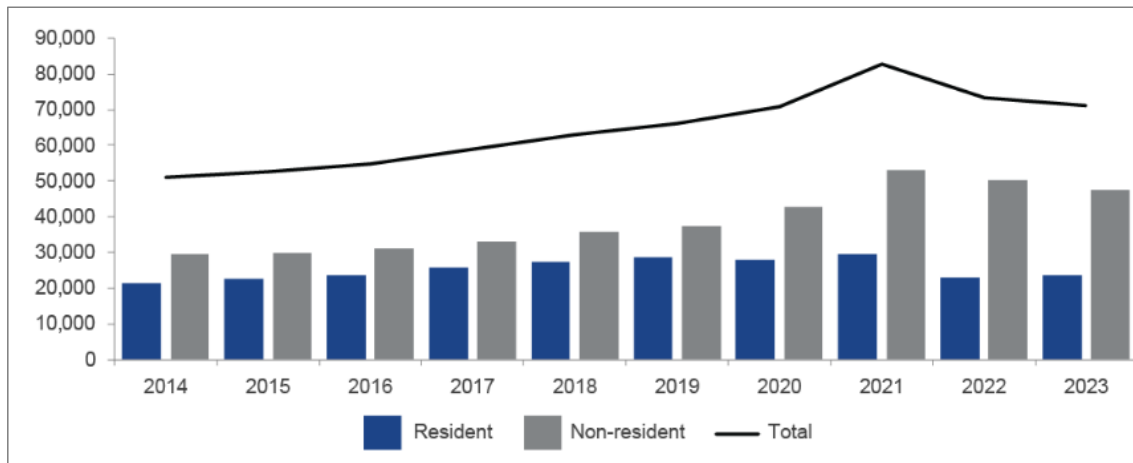
제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

2023년 캐나다 상표 출원 감소의 원인은 전적으로 비거주자(non-resident)의 출원 감소에 기인한다. 이는 2013년 이후 두 번째 연속 감소 연도로, 2008년과 2009년 글로벌 금융위기 이래 처음으로 2년 연속 마이너스 성장을 기록한 것이다. 2022년의 출원 감소는 전적으로 비거주자(non-resident)의 활동 감소에 기인하며, 비거주자 주소지를 둔 출원인으로부터 47,553건이 접수, 전년 대비 6% 감소하였다. 반면, 거주자(resident) 활동은 3% 증가하여 23,661건의 출원이 이루어졌으며, 전체 상표 출원에서 거주자가 차지한 비중은 2023년 기준 33%로, 2022년의 31%에서 증가하였다. 최근 10년간 캐나다의 전체 상표 출원은 43% 증가했으며, 이 중 거주자의 출원은 10% 증가, 비거주자의 출원은 무려 68% 증가하였다.¹⁴⁶⁾

■ 그림 21 ■ 거주자 지위별 캐나다 상표 출원 현황(2014-2023)



출처: IP Canada Report 2024

이와 같은 비거주자 중심의 출원 증가세는 캐나다 상표 제도가 국제 IP 환경 내에서 전략적 거점으로 기능하고 있다고 해석할 수 있다.

2023년 캐나다 상표 출원 상위 국가는 1위는 캐나다, 2위 미국, 3위 중국, 4위 영국, 5위 독일, 6위 프랑스 순으로 나타났다.

캐나다는 총 23,661건을 출원하였으며, 이는 전년 대비 3% 증가한 수치다. 그 뒤를 이어 미국이 18,379건, 중국이 9,797건을 출원하였다. 특히 미국은 전년 대비 11% 감소, 중국은 11% 증가하여 양국 간의 출원 건수 격차가 크게 좁혀졌다. 이어, 영국 2,192건, 독일 1,984건, 프랑스가 1,878건 등으로 상위권을 유지하고 있다. 이들 상위 6개국의 출원 합계는 전체 캐나다 상표 출원의 약 81%를 차지하며, 이 비중은 2022년과 동일한 수준을 유지하고 있다.¹⁴⁷⁾

145) Id.

146) Id.

147) Id.

표 46 | 2023년 캐나다 상표 출원 상위 국가 현황

국가	2023년 출원 건수	전체 비중(%)	전년대비 증감률
캐나다	23,661	33%	3%
미국	18,379	26%	-11%
중국	9,797	14%	11%
영국	2,192	3%	-16%
독일	1,984	3%	-15%
프랑스	1,878	3%	7%

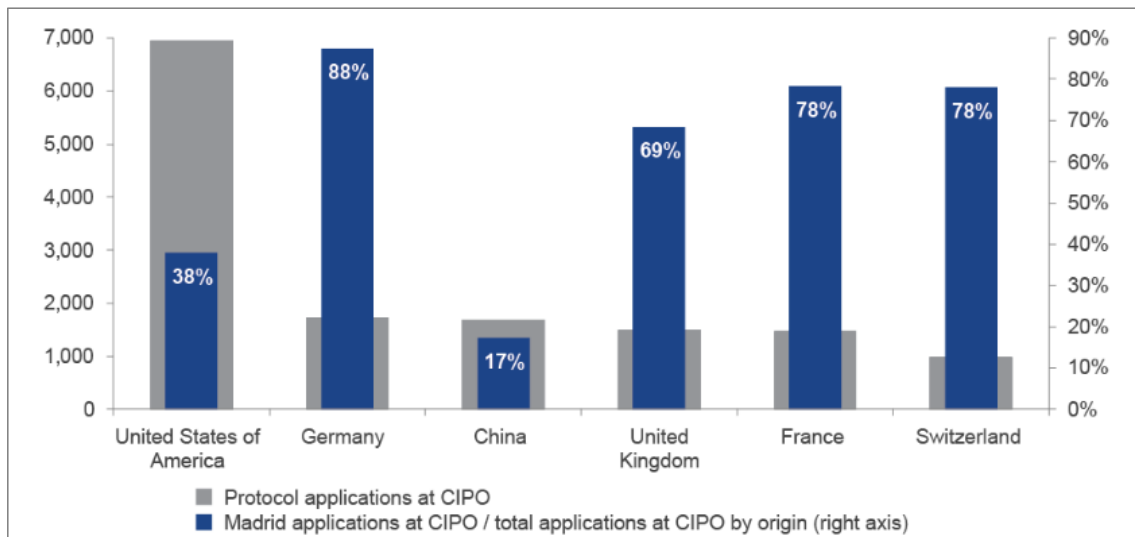
출처: IP Canada Report 2024

아래 그림의 그래프는 2023년 캐나다에 접수된 마드리드 시스템을 활용한 출원 중 상위 6개 출원국의 전체 출원 건수와 마드리드 시스템 활용 비율을 나타낸 것이다. 그래프의 외곽 막대는 전체 출원 건수, 내부 막대는 각 국가의 출원 중 마드리드 시스템을 활용한 비율을 의미한다.

마드리드 시스템은 상표권자가 WIPO(세계지식재산기구)에 단일 국제출원서를 제출함으로써, 여러 회원국을 대상으로 동시에 상표 등록을 지정할 수 있도록 하는 제도다.

유럽 국가들은 캐나다에 상표를 출원할 때 마드리드 시스템을 적극 활용하는 것으로 나타났다. 반면, 미국과 중국 출원인들은 캐나다 지식재산청(CIPO)에 직접 출원하는 방식을 선호하는 경향을 보였다.

그림 22 | 2023년 마드리드 시스템을 통한 캐나다 지정 상표 출원 상위 국가 현황



제1장
서론

제2장
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
결론

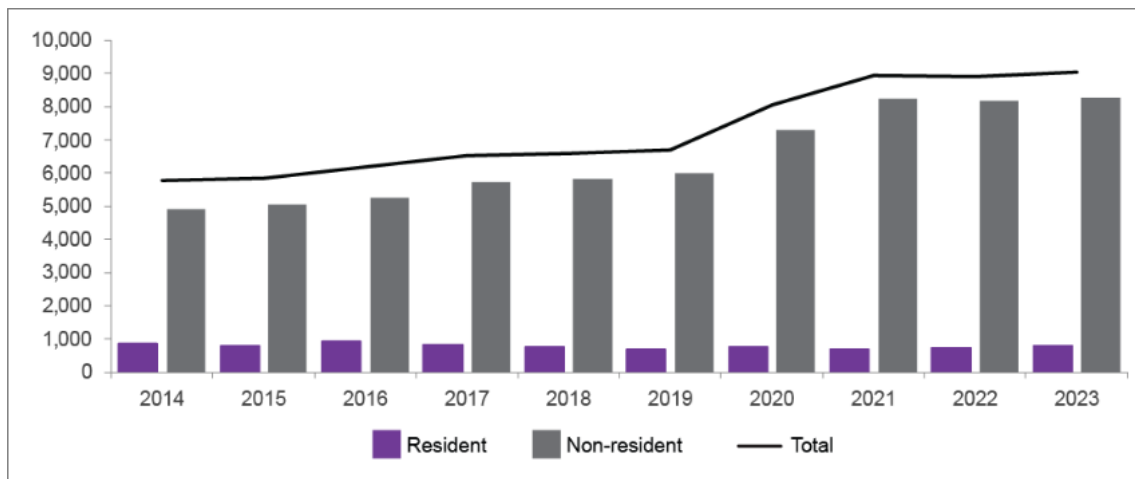
붙임

3 산업디자인

캐나다 지식재산청(CIPO)의 「IP Canada Report 2024」에 따르면 2023년 캐나다의 산업디자인 총 9,045건이 출원되었으며, 지난 10년 동안 캐나다 지식재산청(CIPO)에 접수된 산업디자인 활동은 비거주자(non-resident) 출원에 의해 주도되어 왔다.¹⁴⁸⁾

2023년 한 해 동안 총 9,045건의 산업디자인이 캐나다에 출원되었으며, 이는 전년 대비 2% 증가한 수치이다. 이 중 비거주자(non-resident) 출원은 전체의 91%에 해당하는 8,265건으로, 2022년 대비 1% 증가하였다. 반면, 거주자(resident) 출원은 780건으로, 전년 대비 7% 증가하였다. 2023년에 나타난 산업디자인 출원 증가세는, 특히나 상표 출원과 달리, 최근 10년간 지속되어 온 장기적인 성장 흐름으로 복귀하는 신호로 해석되며, 이러한 흐름에 따라 산업디자인 출원은 지난 10년간 누적 69% 증가하였다.¹⁴⁹⁾

■ 그림 23 ■ 거주자 지위별 캐나다 산업디자인 출원 현황(2014-2023)



출처: IP Canada Report 2024

2023년 캐나다 산업디자인 출원 상위 국가 1위는 미국, 2위 중국, 3위 캐나다, 4위 스위스 5위, 독일, 6위 영국 순으로 나타났다.

미국은 3,490건으로 최다 출원국 1위를 차지했지만, 전년 대비 7%가 감소한 수치였다. 중국은 977건을 출원하여 2위를 기록했으며, 이는 2022년보다 7% 증가한 수치이다. 캐나다는 780건을 출원하며 3위를 차지했으며, 이는 전년 대비 7% 증가한 것이다. 그 외 스위스 566건, 독일 519건, 영국이 402건을 출원하였으며, 이들 3개국 모두 캐나다 내 출원이 전년 대비 증가한 것으로 나타났다.

148) Canadian Intellectual Property Office(CIPO), IP Canada Report 2024, <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/ip-canada-report-2024#industrialdesigns> 최종 방문일: 2025.5.8.)

149) Id.

캐나다 출원 상위 6개국의 출원은 2023년 CIPO가 접수한 전체 산업디자인 출원의 74%를 차지하였으며, 이 비율은 2022년과 동일한 수준을 유지한 것이다.¹⁵⁰⁾

표 47 | 2023년 캐나다 산업디자인 출원 상위 국가 현황

국가	2023년 출원 건수	전체 비중(%)	전년대비 증감률
미국	3,490	39%	-7%
중국	977	11%	7%
캐나다	780	9%	7%
스위스	566	6%	32%
독일	519	6%	9%
영국	402	4%	45%

출처: IP Canada Report 2024

2018년 헤이그 협정이 발효되면서, 캐나다는 WIPO(세계지식재산기구)를 통한 국제출원에서 지정 가능 국가로 포함되었다. 이 협정을 통해 출원인은 단일 국제출원으로 최대 100개의 고유한 디자인을 묶어 출원할 수 있게 되었다. 2023년 기준, 캐나다를 지정한 국제출원 건수는 1,773건으로, 그 안에 포함된 디자인 수는 총 3,867건, 국제출원 1건당 평균 2.18개의 디자인이 포함되었다.¹⁵¹⁾ 전년(2022년) 대비, 캐나다를 지정한 국제출원 수는 17% 증가하였으며, 헤이그 시스템을 통한 디자인 출원 건수는 6% 증가하였다.¹⁵²⁾ 2023년에는 전체 CIPO 접수 디자인 중 43%가 헤이그 시스템을 통해 접수되며 역대 최고치를 기록했다.¹⁵³⁾

아래 그림의 그래프는 2023년 캐나다에 산업디자인을 출원한 주요 6개국 중, 헤이그 시스템을 활용한 출원 현황을 나타낸다. 바깥쪽 막대는 캐나다를 지정한 국제출원에 포함된 총 디자인 수, 안쪽 막대는 각국의 전체 캐나다 출원 중 헤이그 시스템 활용 비율을 나타낸다.

미국은 헤이그 시스템을 통해 798건의 디자인을 캐나다에 출원, 이는 해당 국가의 전체 디자인 출원 중 23%에 해당한다. 중국은 462건의 디자인을 국제출원을 통해 출원했으며, 이는 전체 중국 출원의 47%로, 2022년(39%)에서 큰 폭으로 상승하였다. 나머지 4개 유럽 국가(스위스, 독일, 영국, 프랑스)는 헤이그 시스템 활용률이 매우 높았으며, 각국의 캐나다 출원 중 65%에서 85%가 헤이그 시스템을 통해 이루어진 것으로 나타났다.¹⁵⁴⁾

150) Id.

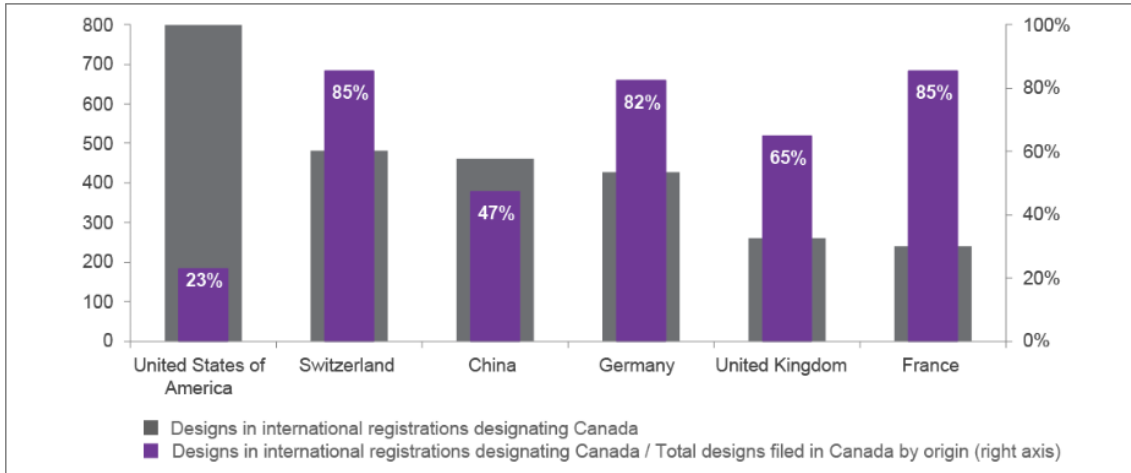
151) Id.

152) Id.

153) Id.

154) Id.

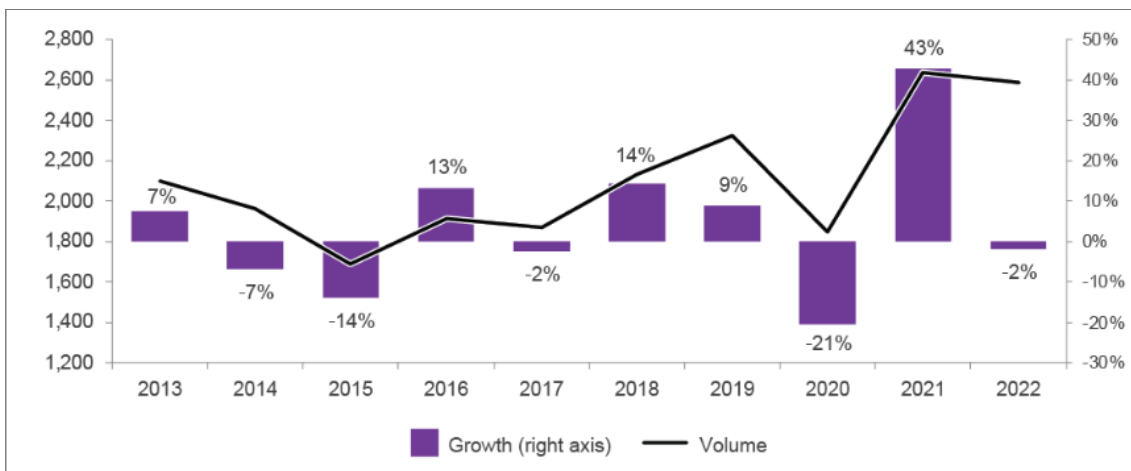
【그림 24】 2023년 헤이그 시스템을 통한 캐나다 디자인 출원 상위 국가 현황



출처: IP Canada Report 2024

캐나다 해외 산업디자인 출원은 2021년에 2,634건으로 역대 최고 수준을 기록한 이후, 2022년에는 2,586건으로 소폭 감소(-2%)하였다. 산업디자인의 해외 출원은 다른 지식재산권 유형에 비해 연도별 변동폭이 큰 편이지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 최근 10년간의 누적 증가율은 32%에 달한다. 또한 캐나다인의 헤이그 시스템(Hague System)을 활용한 해외 디자인 출원도 계속 증가하여, 2022년 기준 전체 해외 출원의 27%가 헤이그 시스템을 통해 이루어졌으며, 이는 전년도(2021년) 대비 20% 증가한 수치이다. 특히 헤이그 시스템을 통한 출원 비중이 지속적으로 증가하고 있으며, 2022년에는 전체 해외 출원 중 27%가 헤이그 시스템을 통해 이루어졌는데, 이는 전년도(2021년)의 20%에서 7%포인트 상승한 수치이다.¹⁵⁵⁾

【그림 25】 캐나다 해외 산업디자인 출원 현황(2013-2022)



출처: IP Canada Report 2024

155) Id.

2022년 캐나다인이 산업디자인을 출원한 해외 국가는 1위는 미국, 2위 EUIPO, 3위 영국, 4위 중국, 5위 일본 순이다. 국가별 순위는 전년도와 대체로 일치하지만, 일본의 출원 증가로 인해 일본이 5위에 새롭게 포함되었다. 상위 3개국(미국, EUIPO, 영국)은 2021년과 동일한 순위를 유지했으나, 모두 출원 건수는 감소하였다. 반면, 중국에 출원된 137건은 전년 대비 6% 증가한 수치였다.¹⁵⁶⁾

표 48 | 2022년 캐나다인의 해외 산업디자인 출원 상위 5개국

국가	2022년 출원 건수	전체 비중(%)	전년대비 증감률
미국	852	33%	-18%
EUIPO	448	17%	-20%
영국	289	11%	-27%
중국	137	5%	6%
일본	96	4%	48%

출처: IP Canada Report 2024

캐나다인의 해외 디자인 출원 전체의 70%를 위 상위 5개국이 차지하고 있어, 캐나다 출원인의 해외 보호 전략이 소수 주요 국가에 집중되어 있음을 나타낸다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

156) Id.

지식재산 법제 분석

I 산업디자인법(Industrial Design Act)

1 체계 및 용어

캐나다의 「산업디자인법(Industrial Design Act)」은 산업디자인의 보호를 목적으로 제정된 법률로, 현재 시행 중인 법령은 2018년 11월 5일자로 최종 개정되었다. 본 보고서는 캐나다 정부가 제공한 2025년 5월 5일자 통합본(consolidated version)을 기준으로 해당 법령의 구조와 주요 내용을 분석하였다.¹⁵⁷⁾ 통합본은 캐나다 법무부 장관(Minister of Justice)이 「법령정비 및 통합 법령법(Legislation Revision and Consolidation Act)」에 따라 공표한 것으로, 해당 법률의 원문과 그 이후 개정 내용을 반영하여 편의를 위해 구성된 것이다. 인쇄물 또는 전자 형태로 장관에 의해 공표된 통합본은 법률 및 그 내용에 대한 증거로 인정된다(법령정비 및 통합법령법 제31조 제1항). 다만, 「법령공포법(Publication of Statutes Act)」에 따라 의회서기(Clerk of the Parliaments)가 인증한 원래 법령 또는 공식 개정문과 통합본 사이에 불일치가 있는 경우, 그 불일치의 범위 내에서는 원문 또는 개정문이 우선한다(법령정비 및 통합법령법 제31조 제2항).

캐나다 「산업디자인법(Industrial Design Act)」은 제1조의 약칭 조항과 제2조의 용어 정의 조항을 포함하며, 전체적으로 ‘제1장 산업디자인’과 ‘제2장 일반’으로 구성되어 있다.

제1장에서는 산업디자인의 등록 절차, 배타적 권리의 내용과 존속기간, 권리의 귀속 및 권리의 이전(제13조), 침해 발생 시 권리자 또는 사용권자에 의한 조치 등을 규정하고 있다.

제2장에서는 기간 연장에 관한 규정, 디자인 등록부의 정정 및 변경 절차, 전자적 형식 및 수단에 관한 내용, 시행규정 제정 관련 내용 및 경과규정을 포함하고 있다.

표 49 | 캐나다 산업디자인법의 구조(2018.11.5.시행/2025.9.1.현재 기준)

조문	주요내용
약칭	약칭 (제1조)
해석	용어 정의 (제2조)
제1장 산업디자인	등록 (제3조-제8.3조)
	독점적 권리 (제9조-제11.1조)
	권리의 귀속 (제12조)

157) 캐나다 법무부(Department of Justice Canada), 「Industrial Design Act (R.S.C., 1985, c. I-9)」, Justice Laws Website, URL: <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-9/index.html>

조문	주요내용
제2장 통칙	권리 이전(제13조)
	침해에 대한 조치 (제15조-제18조)
	기간 연장 (제21조)
	정정 및 변경 절차 (제22조-제24조)
	전자적 형식 및 수단 (제24.1조)
	시행규칙 (제25조)
	경과규정 (제29조-제33조)

캐나다는 영어(English)와 프랑스어(French)를 동등한 공식 언어로 채택하고 있는 국가로, 산업디자인법을 포함한 연방 법령은 영어와 불어 두 언어 모두 법적 효력을 갖는다. 본 보고서는 영문 법령을 기준으로 분석하였으나, 용어 비교표에는 공식성을 고려하여 영문 및 프랑스어 용어를 병기하였다.

표 50 용어 비교표

원문		번역표기	동일·유사 개념
영어	프랑스어		
industrial design	dessins industriels	산업디자인	디자인
article	objet	물품	물건
Convention	Convention	협약, 파리연합협약	파리협약
country of the Union	pays de l'Union	동맹국	회원국, 가입국, 체약국
kit	prêt-à-monter	키트	부품 세트
Minister	ministre	장관	-
prescribed	Version anglaise seulement	소정의	규정된, 정해진
set	ensemble	세트	-
useful article	objet utilitaire	유용한 물품	-
utilitarian function	fonction utilitaire	실용적 기능	-
variants	variantes	변형, 변형디자인	유사 디자인
Register	Registre	등록부	등기부
Admissibility	Admissibilité en preuve	증거능력	-
Obvious error	Erreur évidente	명백한 오류	명백한 잘못
regulations	Règlements	규칙	규정

2 법제 분석

1) 개요

캐나다 산업디자인법은 물품의 외관(형태, 무늬 등)을 보호하고 산업디자인의 창작자의 권리를 보장하기 위하여 산업디자인법을 두고 있다. 캐나다 산업디자인법은 손이나 도구 또는 기계를

제1장
서론

제2장
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
결론

붙임

이용해 제작된 물품 또는 그러한 물품을 제작하기 위한 부품 등을 보호대상으로 한다. 다만 디자인의 특징이 오로지 기능적인 것에 따라 결정된 경우에는 보호대상에서 제외된다(법 제11.1조).

2) 권리취득 및 요건

산업디자인권을 취득하기 위해서는 「산업디자인법(Industrial Design Act)」 및 그 하위 규정인 「산업디자인규칙(Industrial Design Regulations)」에 따라 일정한 요건과 절차를 충족해야 한다. 본법에 따라 보호받을 수 있는 산업디자인은 물품의 전체 또는 일부에 적용된 시각적으로 인식 가능한 특징의 형태, 구성, 패턴 또는 장식의 특징 또는 조합이다(제2조 참조).

① 등록주의 및 신규성 요건

캐나다 지식재산청(CIPO)은 창작물의 식별과 평가가 비즈니스에 있어 핵심적인 요소이며, 새로운 제품 디자인이 경쟁 우위를 제공할 수 있기 때문에 산업디자인을 등록해야 한다고 안내하고 있다.¹⁵⁸⁾ 캐나다는 산업디자인 보호에 있어서 등록주의를 채택하고 있으며, 산업디자인의 법적 권리는 등록을 통해서만 발생한다. 따라서 디자인을 공개하거나 사용하기 전에 등록 출원을 하는 것이 바람직하며, 이미 공개한 경우에도 일정 기간 내에 출원을 해야 보호를 받을 수 있다.

캐나다 산업디자인법 제7조는 디자인권을 취득하기 위한 요건을 규정하고 있다. 이에 따르면, 캐나다 등록 가능 디자인은 다음의 요건을 모두 충족해야 한다. (i) 산업디자인법에 따라 적법하게 출원되었을 것, (ii) 신규성을 가질 것, (iii) 출원인 또는 그 권리승계인에 의해 창작되었을 것, (iv) 순수한 기능적 요소만으로 구성되지 않을 것, 그리고 (v) 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하지 않을 것. 이 중 '신규성(novelty)' 요건은 제8.2조에서 구체적으로 규정되어 있다. 이에 따르면, 디자인이 등록되기 위해서는 해당 디자인이 출원일(또는 우선일) 기준으로 공개된 적이 없어야 하며, 예외적으로 출원인 또는 그 관련자에 의해 공개된 경우에는 12개월 이내의 공개에 한해 등록이 가능하다. 또한, 제3자에 의해 그보다 이전에 공개된 경우에는 신규성이 부정되어 등록이 불가능하다.

② 출원인 자격과 최초 권리자

산업디자인법 제4조에 따라, 디자인 등록 출원은 그 디자인의 '소유자(proprietor)' 또는 그로부터 적법하게 권리를 승계받은 자만이 할 수 있다. 여기서 소유자란, 해당 디자인의 창작자(author)를 의미하며, 다만, 해당 디자인이 보수를 받고 타인을 위해 창작된 경우에는, 그 타인이 최초 소유자가 된다(법 제2조). 따라서 출원인은 창작자 본인일 수도 있고, 고용계약 관계에 있는

158) Canadian Intellectual Property Office, Learn about industrial designs, Government of Canada. <https://ised-isde.canada.ca/site/canadian-intellectual-property-office/en/learn-industrial-designs-canadian-intellectual-property-office>

사용자가 될 수도 있다

③ 우선권 주장

캐나다는 파리협약에 따른 우선권 제도를 국내법에 반영하고 있으며, 산업디자인법 제8조는 파리협약 당사국에서 최초로 출원한 날로부터 6개월 이내에 동일한 디자인을 캐나다에 출원하는 경우, 해당 외국 출원일을 우선일(priority date)로 인정하고 있다(법 제8조 및 제8.1조). 우선권을 주장하려면 출원 시 외국 출원에 대한 정보와 함께 우선권 주장을 명시해야 하며, 이후 정해진 기한 내에 외국 출원에 대한 증명서류를 제출해야 한다(규칙 제22조 이하 참조).

3) 심사 및 등록 절차

캐나다에서 산업디자인권을 취득하고자 하는 자는 산업디자인 출원서를 작성하여 CIPO(캐나다 지식재산청, Canadian Intellectual Property Office)에 제출해야 하며, 심사 절차를 거쳐 등록 여부가 결정된다.

장관은 출원된 디자인이 등록 요건을 충족하지 않는다고 판단하는 경우, 그 사유를 명시한 보고서(report)를 출원인에게 송부하고, 출원인에게 보고서의 날짜로부터 3개월 이내에 이에 대한 답변을 제출할 것을 요청해야 한다(규칙 제22조(2)). 출원인이 기한 내에 성실하게 답변하지 않는 경우, 해당 출원은 포기된 것으로 간주되며(제22조(6)), 일정 요건하에 복원이 가능하다(제22조(7)). 이 경우, 출원인은 복원 요청서와 함께 보고서에 대한 성실한 답변을 제출하고, 소정의 수수료를 납부해야 한다(규칙 제22조(7)). 한편, 보고서에 대한 답변 기한은 연장 요청을 통해 1회에 한하여 연장 가능하므로, 최대 6개월까지 연장할 수 있다(규칙 제22조(4),(5)).

4) 권리의 내용 및 보호 범위

출원이 요건을 충족하지 않는 경우, 장관은 거절 사유를 출원인에게 통지하며(법 제6조), 출원인은 이에 대해 답변하거나 보정을 통해 대응할 수 있다(규칙 제22조 참조). 출원이 등록 요건을 충족한다고 판단되면 디자인은 캐나다 지식재산청(CIPO)의 공식 산업디자인 등록부에 기재되며(법 제3조), 등록증이 교부된다.

디자인권은 등록일에 발생하며, 등록된 디자인의 소유자는 해당 디자인에 대해 법에서 정한 독점적(배타적) 권리(exclusive right)를 행사할 수 있다(법 제9조 참조). 이 권리는 등록된 디자인 또는 실질적으로 유사한 디자인을 제품에 적용하거나, 그 적용된 제품을 제조, 판매, 임대, 수입하는 것을 타인에게 허용하거나 금지할 수 있는 권리를 의미한다.

디자인권은 등록일로부터 발생하며, 그 존속기간은 등록일로부터 10년이 경과한 날과 출원일로부터 15년이 경과한 날 중 더 늦은 날에 종료한다(산업디자인법 제10조 참조). 즉, 디자인권은

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

등록일로부터 최소 10년간 보호되며, 출원일로부터 15년이 경과하기 전에는 종료되지 않는다. 즉, 권리는 등록일부터 발생하지만, 보호기간은 출원일을 기준으로 산정된다. 한편, 유지수수료가 규정된 기간 내에 납부되지 않는 경우, 해당 독점적 권리의 존속기간은 그 기간이 종료되는 시점에 만료된 것으로 간주한다.(법 제10조(3))

5) 권리 이전

산업디자인권은 재산권적 성격을 가지므로, 타인에게 양도하거나 사용을 허락(라이선스)할 수 있다. 산업디자인법 제13조에 따르면, 등록 여부와 관계없이 디자인은 전체 또는 일부로 이전할 수 있으며, 이전 또는 라이선스 계약은 서면으로 체결되고, 그 사실을 등록부에 등록함으로써 제3자에게 효력을 주장할 수 있다.

6) 침해의 대응

① 소제기의 주체

디자인권이 침해된 경우, 권리자 또는 정당한 사용권자는 민사소송을 통해 침해 금지청구 또는 손해배상 청구를 제기할 수 있다(법 제15조). 산업디자인권 침해에 대한 민사소송은, 해당 디자인의 권리자 또는 그 권리에 대해 정당한 전용실시권을 가진 자가 제기할 수 있으며, 이는 권리자와 전용실시권자 간의 계약 내용에 따라 달라질 수 있다(법 제15조(1)). 이 경우, 디자인권자는 반드시 당사자로 소송에 포함되어야 하며, 전용실시권자가 원고로 소를 제기하는 경우에도 권리자가 함께 당사자가 되어야 한다(법 제15조(2)).

② 구제 조치

법원은 침해소송 절차에서, 사안에 따라 필요하다고 인정되는 경우, 금지명령에 의한 구제, 손해 또는 이익의 환수, 징벌적 손해배상, 침해 물품 또는 조립 키트의 처분을 포함한 명령을 할 수 있다(법 제15.1조)

피고가 침해소송의 대상이 되는 행위를 한 당시 해당 디자인이 등록되었음을 알지 못하였고, 등록되었다고 의심할 합리적 사유도 없었음을 입증한 경우, 법원은 금지명령 이외의 구제조치는 허용하지 않는다(법 제17조(1)). 그러나 원고가 캐나다 내에서 해당 디자인이 적용된 제품을 배포한 사실과 함께, 그 제품이나 포장, 라벨에 'D' 표시 및 권리자 명칭 또는 통상적인 약칭이 표시되어 있었음을 입증한 경우, 위와 같은 항변은 제한된다(법 제17조(2)). 이때 '소유자'란 그러한 표시가 이루어진 당시 등록부에 기재되어 있던 디자인권자를 의미한다(법 제17조(3)).

③ 소제기기간

디자인권 침해에 대한 소는 침해 행위가 있는 날로부터 3년 이내에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과한 뒤에는 어떠한 민사적 구제조치도 청구할 수 없다(법 제18조).

7) 규칙 제정 권한

캐나다 산업디자인법은 총독(Governor in Council)에게 산업디자인 제도의 운영과 관련한 사항에 대해 규칙을 제정할 수 있는 권한을 부여하고 있다.

총독은 디자인의 명칭 방식, 등록 출원의 형식 및 기재사항, 완성품의 형상·구성·장식의 식별 방식, 신규성 유예기간 적용 예외 사유 등 디자인 등록과 관련된 실체적·절차적 사항에 관하여 규칙을 제정할 수 있다(법 제25조). 이 외에도 디자인 출원의 포기 및 복원, 수수료 납부 및 환급, 디자인 세트(set)·변형(variant)의 등록, 명백한 오류의 정정, 우선권 주장 절차 및 정정, 등록증 발급, 권리 이전 기록, 전자적 방식에 의한 서류 제출 및 통신 방식, 헤이그 협정 이행을 위한 규정 등도 규칙 제정의 대상이 된다.

그 외에도, 본법의 목적 달성을 위해 필요한 그 밖의 일반적 사항에 대해서도 규칙을 마련할 수 있도록 규정하고 있다.

제1장

서론

제2장

유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장

말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장

튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장

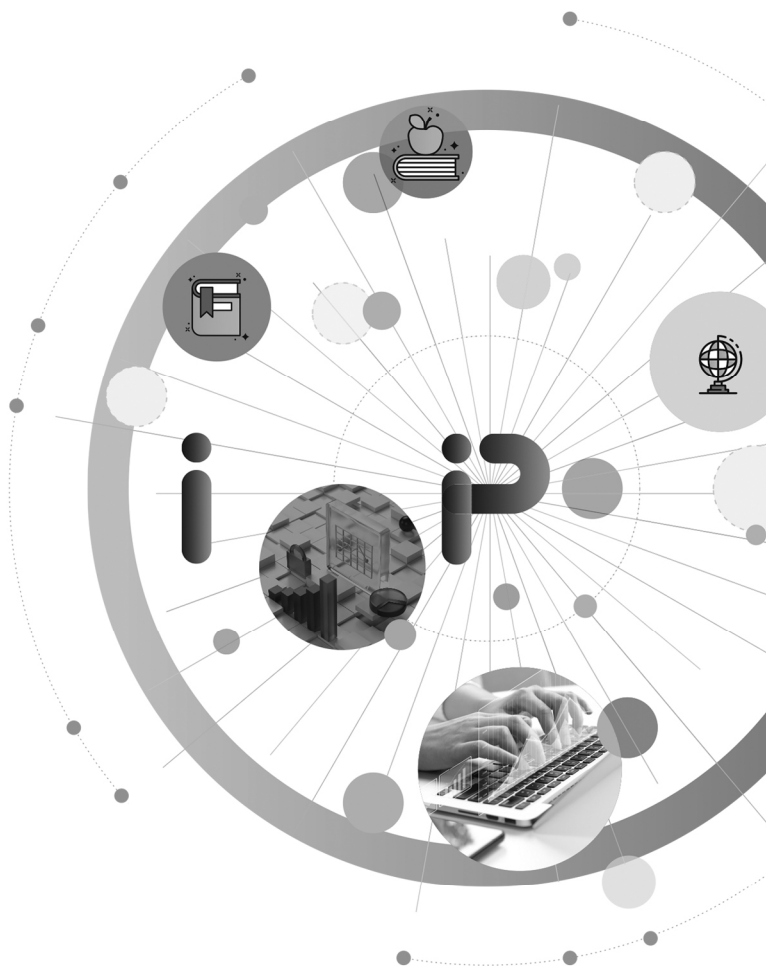
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장

결론

부록

제6장 결론



지금까지의 연구를 통해 EUIPO, 말레이시아, 튀르키예, 캐나다 등 4개 국가(기구)의 지식재산 법령을 분석하였다. 본 연구는 이를 통해 각국의 제도적 특징을 파악하고, 우리나라 법제와의 차이를 중심으로 정책적 시사점을 도출하였다.

먼저, EUIPO는 「유럽연합 상표 규정(EUTMR)」과 2024년 개정된 「유럽연합 디자인 규정(EUDR)」을 통해 관련 제도의 현대화를 추진하였다. EU는 미등록 유럽연합 디자인(Unregistered European Union Design, UEUD) 제도를 통해 등록 없이도 일정 기간(3년) 동안 보호가 가능하도록 하고 있으며, 등록디자인에 ⑩ 문자를 표시하여 권리의 존재를 명확히 알릴 수 있도록 하는 고지제도도 도입하였다. 이러한 제도는 권리 고지 수단과 미등록 디자인 보호제도를 두고 있지 않은 한국의 현행 법제와 비교할 때, 디자인 보호 방식과 보호 기간의 구성에서 차이를 보이는 부분이다.

말레이시아는 ASEAN 내 주요 교역 파트너로, 최근 「상표법(Trademarks Act 2019)」 및 「산업디자인법(Industrial Designs Act 1996)」 개정을 통해 제도의 현대화를 추진하였다. 특히 색채·소리·향기·홀로그램 등 비전형 상표의 등록 가능성을 명확히 인정하여, 그래픽적으로 표현 가능하고 상품의 출처를 식별할 수 있는 경우 보호가 가능하도록 하였다. 또한 상표법이나 산업디자인법 등 개별법 차원에서 등록된 지식재산권을 재산(personal property)으로 규정하고, 해당 권리의 재산적 지위와 이전·담보 가능성을 명시하고 있다. 이러한 말레이시아의 법제는 지식재산권을 무체재산권으로 분류한 뒤 개별 법률을 통해 이전과 담보 설정을 규율하는 한국의 법체제와 비교할 때, 법문 구성 방식에서 차이를 보인다.

튀르키예는 「산업재산법(Industrial Property Code)」을 통해 특허·상표·디자인·지리적 표시를 단일 법체제로 통합하여 운영하고 있다. 이 법체제에는 일반적인 제도 외에도 ‘전통적 제품명’ 보호, 국가 안보 목적의 비밀특허, 본래 특허를 보완하는 보충특허 등 특수 제도가 포함되어 있다. 또한 직무발명이나 공공 지원 프로젝트에서 발생한 발명에 대해 별도의 규율을 두어 권리 귀속을 명확히 하고 있다는 점도 특징적이다. 특히 ‘전통적 제품명’ 보호 제도는 전통적 생산 방식이나 지역적 특성을 기반으로 한 제품의 명칭을 제도적으로 보호하는 것으로 전통 산업 보호를 위한 하나의 제도적 접근 방식으로 평가할 수 있다.

캐나다는 파리협약과 헤이그협정 등 국제 규범을 충실히 반영하면서도 자국 산업 특성을 고려한 법제를 운영하고 있다. 캐나다는 ‘디자인의 소유자(proprietor of a design)’가 출원할 권리를 가진다고 규정하고 있으며, 법령상 proprietor에 대한 별도의 정의는 존재하지 않는다. ‘디자인의 소유자(proprietor of a design)’ 개념을 중심으로 규정하고 있다는 점은 ‘디자인 창작자’라는 개념을 사용하는 한국의 법제와 다른 특징적인 점이다. 또한 캐나다는 권리 고지제도를 명문화하고 있다. 캐나다 산업디자인법은 침해자가 등록 사실을 알지 못했고 합리적으로도 알 수 없었음을 입증하는 경우, 법원은 원칙적으로 금지명령(injunction)만을 허용할 수 있으나, 권리가 제품에 ⑩ 기호와 소유자명(또는 약어)을 표시해 등록디자인임을 고지한 경우에는 이러한 제한이 배제되어, 손해배상 등 보다 폭넓은 구제가 가능하도록 규정하고 있다(캐나다 산업디자인

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

법 제17조).

이상의 분석 결과는 다음과 같은 정책적 시사점을 제공한다.

우선, EU의 UEUD 제도는 등록 없이도 일정 기간 보호를 부여함으로써 단기적 디자인 보호를 위한 신속한 보호 수단을 제도적으로 마련하고 있다는 점에서 특징을 가진다.

또한 2024년 개정된 EU 디자인 규정(EUDR)이 도입한 ⑩ 표시 제도는 권리 고지를 통해 침해 억제 효과를 도모하고 있다.

한편 캐나다 역시 ⑩ 표시를 통한 권리 고지 제도를 두고 있으며, 등록디자인에 대한 고지 여부에 따라 침해에 대한 손해배상 범위에 영향을 미치는 구조를 취하고 있다.

또한, 법령 접근성과 정보 제공 측면에서 말레이시아와 같이 관련 법령의 접근성이 상대적으로 낮은 국가에 진출하는 기업을 지원하기 위해서는, 법령 번역 및 DB 제공 사업을 지속적으로 강화할 필요가 있다.

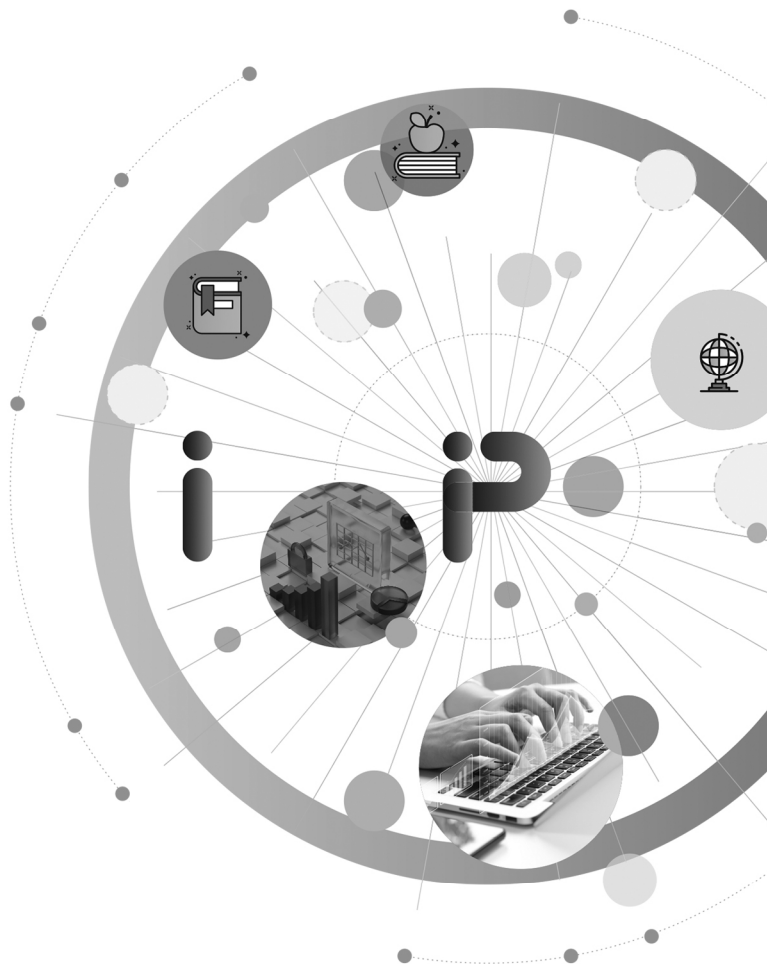
마지막으로, 튀르키예의 특수특허제도와 전통적 제품명 보호 제도는 국가 전략 산업 및 전통 산업 보호를 위한 제도적 접근 방식의 한 사례로서, 비교법적 관점에서 의미를 가진다.

본 연구는 각국 제도의 특수성과 한국과의 제도적 차이를 구체적으로 검토함으로써, 우리나라 지식재산 제도의 향후 논의 방향을 정리하였다. 권리 고지 제도, 단기 보호 제도, 신유형 권리 보호, 국제 규범과의 정합성 확보 등은 향후 정책적 논의 과정에서 검토가 필요한 주요 쟁점으로 볼 수 있다.

아울러 본 연구는 특정 시점의 일부 국가를 중심으로 분석을 수행한 한계를 가지는바, 향후 주요 교역국 및 신흥국으로 연구 대상을 확장하고, 기존에 분석한 법령의 제·개정 사항을 지속적으로 추적·갱신하고자 한다. 이를 통해 우리나라 지식재산 제도의 정책적 활용 기반을 보다 체계적으로 강화하고, 국제 환경 변화에 대응할 수 있는 분석 틀을 지속적으로 구축해 나갈 것이다.

붙임

- 붙임1. 유럽연합 상표 규정(EUTMR)
- 붙임2. 유럽연합 디자인 규정(EUDR)
- 붙임3. 말레이시아 특허법
- 붙임4. 말레이시아 상표법
- 붙임5. 말레이시아 산업디자인법
- 붙임6. 튀르키예 산업재산법
- 붙임7. 캐나다 산업디자인법



유럽연합 상표 규정(EUTMR)

유럽연합 상표에 관한 유럽의회 및 이사회 규정(통합본)

Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of
14 June 2017 on the European Union trade mark (codification)
최종개정일: 2017년 6월 14일
(2025. 5. 5. 기준)

제1장 총칙

제1조 유럽연합 상표

1. 본 규정에 명시된 요건에 따라 등록된 상품 또는 서비스에 대한 상표는 이후 ‘유럽연합 상표 (European Union trade mark, “EU 상표”)’라 칭한다.
2. EU 상표는 단일성을 가진다. 이는 유럽연합 전역에 걸쳐 동일한 효력을 가지며, 유럽연합 전체에 대하여 등록, 이전, 포기될 수 있고, 권리자의 권리를 취소하거나 무효로 선언하는 결정의 대상이 될 수 있으며, 그 사용이 금지될 수 있다. 다만, 본 규정에 달리 규정된 경우는 예외로 한다.

제2조 사무소

1. 유럽연합지식재산청(European Union Intellectual Property Office, ‘청’)을 설립한다.
2. 유럽연합 법률에서 역내 시장 조화청(상표 및 디자인)(Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs))을 언급하는 모든 부분은 ‘청’을 언급하는 것으로 해석한다.

제3조 행위능력

본 규정의 시행을 목적으로 회사, 기업 및 기타 법적 단체는, 그들을 규율하는 법률의 조건에 따라 자신의 명의로 모든 종류의 권리와 의무를 가지고, 계약을 체결하거나 기타 법률 행위를 수행하며, 소송을 제기하고 피소될 수 있는 능력을 가진 경우 법인으로 간주한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제2장 상표법

제1절 유럽연합 상표의 정의 및 취득

제4조 유럽연합 상표를 구성할 수 있는 표장

유럽연합 상표는 특히 단어(개인 성명을 포함한다), 도안, 문자, 숫자, 색채, 상품의 형상 또는 포장, 음향을 포함한 모든 표장으로 구성될 수 있다. 다만, 그러한 표장은 다음 각 호의 요건을 충족해야 한다.

- (a) 하나의 기업의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 상품 또는 서비스와 구별할 수 있을 것
- (b) 유럽연합 상표등기부(이하 “등기부”)에 표시될 수 있어야 하며, 이를 통해 관할 당국과 일반 대중이 그 상표권자에게 부여되는 보호의 명확하고 정확한 대상을 확인할 수 있을 것

제5조 유럽연합 상표의 상표권자가 될 수 있는 자

자연인 또는 법인(공법에 따라 설립된 기관을 포함한다)은 유럽연합 상표의 상표권자가 될 수 있다.

제6조 유럽연합 상표 취득 방법

유럽연합 상표는 등록으로써 취득한다.

제7조 절대적 거부 사유

1. 다음 각 호에 해당하는 표장은 등록될 수 없다.

- (a) 제4조의 요건에 부합하지 않는 표장
- (b) 식별력이 없는 상표
- (c) 상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 용도, 가치, 원산지 또는 생산 시기, 기타 상품 또는 서비스의 특징을 나타내는 표장 또는 표시만으로 구성된 상표
- (d) 현재 통용되는 언어 또는 해당 거래 분야에서 확립된 관행상 관용적으로 사용되는 표장 또는 표시만으로 구성된 상표
- (e) 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 형상 또는 특징만으로 구성된 표장
 - (i) 상품 자체의 본질에서 비롯되는 형상 또는 특징
 - (ii) 기술적 결과를 얻기 위해 필요한 상품의 형상 또는 특징
 - (iii) 상품에 실질적인 가치를 부여하는 형상 또는 특징
- (f) 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하는 상표
- (g) 상품 또는 서비스의 본질, 품질 또는 원산지에 관하여 일반 대중을 기만할 우려가 있는 상표

- (h) 산업재산권 보호를 위한 파리 협약(이하 ‘파리 협약’) 제6조의3에 따라 권한 있는 당국에 의해 허가되지 않아 거절되어야 하는 상표
 - (i) 파리 협약 제6조의3에 의해 보호되는 휘장, 문장 또는 방패문양 외의 것으로서 특별한 공익적 중요성을 가지는 휘장, 문장 또는 방패문양을 포함하는 상표로서, 관할 당국의 등록 동의가 없는 경우
 - (j) 원산지 명칭 및 지리적 표시의 보호를 규정하는 유럽연합 법률 또는 국내법, 또는 유럽연합 또는 관련 회원국이 당사자인 국제 협정에 따라 등록이 배제되는 상표
 - (k) 와인에 대한 전통 용어의 보호를 규정하는 유럽연합 법률 또는 유럽연합이 당사자인 국제 협정에 따라 등록이 배제되는 상표
 - (l) 전통적인 특산물 보증의 보호를 규정하는 유럽연합 법률 또는 유럽연합이 당사자인 국제 협정에 따라 등록이 배제되는 상표
 - (m) 유럽연합 법률 또는 국내법, 또는 유럽연합 또는 관련 회원국이 당사자인 국제 협정에 따라 등록된 이전의 식물 품종 명칭 또는 그 핵심 요소를 구성하거나 재현하고 있으며, 동일하거나 밀접하게 관련된 종의 식물 품종에 관한 상표
2. 제1항은 등록 불가능 사유가 유럽연합의 일부에서만 존재하는 경우에도 적용된다.
3. 제1항 b목, c목 및 d목은 상표가 사용된 결과 등록이 요청된 상품 또는 서비스와 관련하여 식별력을 획득한 경우에는 적용되지 아니한다.

제8조 상대적 거부 사유

1. 선행 상표의 권리자의 이의신청이 있는 경우, 출원 상표는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 등록되지 아니한다.
 - (a) 출원 상표가 선행 상표와 동일하고, 등록을 신청한 상품 또는 서비스가 선행 상표의 보호 대상인 상품 또는 서비스와 동일한 경우
 - (b) 출원 상표가 선행 상표와 동일하거나 유사하고, 지정 상품 또는 서비스가 동일하거나 유사하여 선행 상표가 보호되는 영역에서 일반 공중에게 혼동을 일으킬 염려가 있는 경우. 여기서 혼동의 염려에는 선행 상표와의 연상을 포함한다.
2. 제1항의 목적상 ‘선행 상표’란 다음 각 호의 상표를 의미한다.
 - (a) EU 상표의 출원일보다 앞선 날짜에 출원된 다음 각 목의 상표 (해당되는 경우, 해당 상표에 대해 주장된 우선권을 고려한다).
 - (i) EU 상표
 - (ii) 회원국에 등록된 상표 또는 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크의 경우 베네룩스 지식재산사무소에 등록된 상표
 - (iii) 회원국에서 효력을 가지는 국제 협정에 따라 등록된 상표

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (iv) 연합에서 효력을 가지는 국제 협정에 따라 등록된 상표
- (b) (a)목에 언급된 상표의 출원으로서, 등록을 조건으로 한다.
- (c) EU 상표의 출원일 또는 해당되는 경우 EU 상표 출원에 대한 우선권 주장일에 파리 협약 제6조의2에서 사용된 ‘저명한’이라는 의미로 회원국에서 저명한 상표.
- 3. 상표의 권리자의 이의신청이 있는 경우, 그 대리인 또는 대표자가 권리자의 동의 없이 자신의 명의로 상표 등록을 신청한 때에는, 그 대리인 또는 대표자가 자신의 행위를 정당화하지 못하는 한, 그 상표는 등록되지 아니한다.
- 4. 등록되지 않은 상표 또는 단순한 지역적 중요성을 초월하여 상업 거래 과정에서 사용되는 다른 표지의 권리자의 이의신청이 있는 경우, 출원 상표는 다음 각 호의 요건이 충족되는 범위 내에서 등록되지 아니한다.
 - (a) 해당 표지에 대한 권리가 EU 상표의 출원일 또는 EU 상표 출원에 대해 주장된 우선권 주장일 이전에 취득되었을 것
 - (b) 해당 표지가 그 권리자에게 후속 상표의 사용을 금지할 권리를 부여할 것
- 5. 제2항에서 정의된 등록된 선행 상표의 권리자의 이의신청이 있는 경우, 출원 상표가 선행 상표와 동일하거나 유사한 때에는 출원 상표의 지정 상품 또는 서비스가 선행 상표의 지정 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한지 여부와 관계없이 다음 각 호에 해당하면 등록되지 아니한다. 선행 EU 상표의 경우에는 그 상표가 연합 내에서 명성을 가지고 있거나, 선행 국내 상표의 경우에는 그 상표가 해당 회원국에서 명성을 가지고 있으며, 정당한 이유 없이 출원 상표를 사용함으로써 선행 상표의 식별력 또는 명성을 부당하게 이용하거나 손상시킬 염려가 있는 경우.
- 6. 원산지 명칭 또는 지리적 표시로부터 발생하는 권리를 행사할 권한을 가진 자의 이의신청이 있는 경우, 출원 상표는 다음의 요건이 충족되는 범위 내에서 등록되지 아니한다.
 - (i) 원산지 명칭 또는 지리적 표시에 대한 출원이 EU 상표의 출원일 또는 해당 출원에 대한 우선권 주장일 이전에 이미 연합 법률 또는 국내 법률에 따라 제출되었을 것 (등록을 조건으로 함)
 - (ii) 해당 원산지 명칭 또는 지리적 표시가 후속 상표의 사용을 금지할 권리를 부여할 것

제2절 유럽연합 상표의 효력

제9조 유럽연합 상표에 의해 부여되는 권리

1. 유럽연합 상표의 등록은 그 상표권자에게 독점적인 권리를 부여한다.
2. 유럽연합 상표의 출원일 또는 우선일 이전에 취득한 상표권자의 권리를 침해하지 아니하는 범위 내에서, 해당 유럽연합 상표권자는 그의 동의를 받지 아니한 제3자가 상품 또는 서비스

와 관련하여 영업상 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 표지를 사용하는 것을 금지할 권리를 가진다.

- (a) 해당 표지가 유럽연합 상표와 동일하고, 그 표지가 유럽연합 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는 경우
- (b) 해당 표지가 유럽연합 상표와 동일하거나 유사하고, 그 표지가 유럽연합 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는 경우로서, 일반 수요자에게 혼동을 일으킬 염려가 있는 경우. 여기서 혼동을 일으킬 염려에는 해당 표지와 상표 간의 연상을 일으킬 염려가 포함된다.
- (c) 해당 표지가 유럽연합 상표와 동일하거나 유사하고, 그 표지가 유럽연합 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사하거나 또는 유사하지 않은 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는지 여부에 관계없이, 해당 유럽연합 상표가 유럽연합 내에서 명성을 가지고 있으며, 정당한 이유 없이 해당 표지를 사용하는 것이 유럽연합 상표의 식별력 또는 명성을 부당하게 이용하거나 해치는 경우

3. 특히 다음 각 호의 행위는 제2항에 따라 금지될 수 있다.

- (a) 해당 표지를 상품 또는 그 상품의 포장에 부착하는 행위
- (b) 해당 표지를 사용하여 상품을 제공, 시장에 출시 또는 그 목적으로 재고로 보관하거나, 그 표지하에 서비스를 제공 또는 공급하는 행위
- (c) 해당 표지를 사용하여 상품을 수입 또는 수출하는 행위
- (d) 해당 표지를 상호 또는 회사명의 전부 또는 일부로 사용하는 행위
- (e) 해당 표지를 사업 서류 및 광고에 사용하는 행위
- (f) 해당 표지를 비교 광고에 사용하는 행위로서, 지침 2006/114/EC에 위반되는 방식인 경우

4. 유럽연합 상표의 출원일 또는 우선일 이전에 취득한 상표권자의 권리를 침해하지 아니하는 범위 내에서, 해당 유럽연합 상표권자는 또한 제3자가 상품을 유럽연합 내에서 자유로운 유통을 위해 출시하지 않고 영업상 유럽연합으로 반입하는 것을 금지할 권리를 가진다. 다만, 해당 상품(포장 포함)이 제3국에서 유래하고, 권한 없이 해당 상품에 관하여 등록된 유럽연합 상표와 동일하거나 그 본질적인 측면에서 구별할 수 없는 상표를 부착하는 경우는 예외로 한다.

제1항에 따른 유럽연합 상표권자의 권리는 규정 (EU) No 608/2013에 따라 개시된 유럽연합 상표 침해 여부를 판단하기 위한 절차에서, 신고인 또는 상품의 소지자가 유럽연합 상표권자가 최종 목적지 국가에서 해당 상품의 시장 출시를 금지할 권리가 없다는 증거를 제시하는 경우 소멸된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제10조 포장 또는 기타 수단 사용과 관련된 예비적 행위 금지 권리

상표가 부착된 포장, 라벨, 태그, 보안 또는 인증 기능 또는 장치 또는 기타 수단이 상품 또는 서비스와 관련하여 사용될 위험이 있고, 그러한 사용이 제9조 제2항 및 제3항에 따른 유럽연합 상표권자의 권리 침해에 해당하는 경우, 해당 상표권자는 다음 각 호의 행위가 영업상 이루어지는 경우 이를 금지할 권리를 가진다.

- (a) 유럽연합 상표와 동일하거나 유사한 표지를 포장, 라벨, 태그, 보안 또는 인증 기능 또는 장치 또는 상표가 부착될 수 있는 기타 수단에 부착하는 행위
- (b) 포장, 라벨, 태그, 보안 또는 인증 기능 또는 장치 또는 상표가 부착된 기타 수단을 제공하거나 시장에 출시하거나 그 목적으로 재고로 보관하거나, 수입 또는 수출하는 행위

제11조 제3자에 대한 권리의 효력 발생일

1. 유럽연합 상표에 의해 부여되는 권리는 해당 상표의 등록 공고일부터 제3자에 대하여 효력을 발생한다.
2. 유럽연합 상표 출원 공고일 이후에 발생한 행위에 대하여는, 해당 행위가 상표 등록 공고 이후에 해당 공고에 의하여 금지될 수 있는 행위인 경우 합리적인 보상을 청구할 수 있다.
3. 소송을 담당하는 법원은 등록이 공고될 때까지 해당 사건의 본안에 대한 판단을 하여서는 아니 된다.

제12조 사전에서의 유럽연합 상표 복제

사전, 백과사전 또는 이와 유사한 참고 문헌에서 유럽연합 상표의 복제가 해당 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 일반 명칭을 구성한다는 인상을 주는 경우, 해당 문헌의 발행인은 유럽연합 상표권자의 요청에 따라, 해당 상표의 복제물이 늦어도 다음 판에 등록 상표임을 나타내는 표시가 수반되도록 보장하여야 한다.

제13조 대리인 또는 대표자의 명의로 등록된 유럽연합 상표의 사용 금지

상표권자의 허락 없이 대리인 또는 대표자의 명의로 유럽연합 상표가 등록된 경우, 상표권자는 대리인 또는 대표자가 정당한 사유를 입증하지 못하는 한, 자신이 사용을 허락하지 않은 자신의 상표의 사용에 대하여 이의를 제기할 권리를 가진다.

제14조 유럽연합 상표 효력의 제한

1. 유럽연합 상표권자는 다음 각 호의 행위를 업으로서 하는 제3자에 대하여 그 행위를 금지할 권리를 가지지 아니한다.
 - (a) 제3자가 자연인인 경우, 그 제3자의 성명 또는 주소를 사용하는 행위

- (b) 식별력이 없거나 상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 용도, 가치, 지리적 원산지, 생산 시기 또는 기타 특징에 관한 표지 또는 표시를 사용하는 행위
 - (c) 특히 해당 상표의 사용이 제품 또는 서비스의 용도, 특히 액세서리 또는 예비 부품으로서의 용도를 나타내는 데 필요한 경우, 상품 또는 서비스를 해당 상표권자의 상품 또는 서비스로 식별하거나 언급하기 위한 목적으로 유럽연합 상표를 사용하는 행위
2. 제1항은 제3자의 사용이 산업 또는 상업적 문제에 있어 정당한 관행에 따른 경우에만 적용된다.

제15조 유럽연합 상표권 소진

1. 유럽연합 상표권자는 상표권자 또는 상표권자의 동의를 받아 유럽경제지역 내에서 해당 상표로 판매된 상품과 관련하여 해당 상표의 사용을 금지할 권리를 가지지 아니한다.
2. 제1항은 특히 상품이 시장에 출시된 후 그 상태가 변경되거나 손상된 경우와 같이, 상표권자가 상품의 추가적인 상업화를 반대할 정당한 이유가 있는 경우에는 적용되지 아니한다.

제16조 침해 소송에서 후순위 등록 상표권자의 항변권

1. 침해 소송에서 유럽연합 상표권자는 후순위 등록된 유럽연합 상표가 본 규정 제60조 제1항, 제3항 또는 제4항, 제61조 제1항 또는 제2항, 또는 제64조 제2항에 따라 무효로 선언되지 아니할 경우, 해당 후순위 등록된 유럽연합 상표의 사용을 금지할 권리를 가지지 아니한다.
2. 침해소송에서 유럽연합 상표권자는 후순위 등록된 국내 상표가 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2015/2436(1) 제8조 또는 제9조 제1항 또는 제2항, 또는 제46조 제3항에 따라 무효로 선언되지 아니할 경우, 해당 후순위 등록된 국내 상표의 사용을 금지할 권리를 가지지 아니한다.
3. 유럽연합 상표권자가 제1항 또는 제2항에 따라 후순위 등록 상표의 사용을 금지할 권리를 가지지 아니하는 경우, 해당 후순위 등록 상표권자는 침해소송에서 선순위 유럽연합 상표의 사용을 금지할 권리를 가지지 아니한다.

제17조 침해 관련 국내법의 보충적 적용

1. 유럽연합 상표의 효력은 본 규정의 조항에 의해서만 규율된다. 다른 점에 있어서, 유럽연합 상표의 침해는 제10장에 따른 국내 상표 침해 관련 국내법에 따라 규율된다.
2. 본 규정은 특히 불법행위 책임 및 불공정 경쟁과 관련된 회원국 법률에 따라 유럽연합 상표에 관한 소송의 제기를 막지 못한다.
3. 적용될 소송 절차 규칙은 제10장의 규정에 따라 결정된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제3절 유럽연합 상표의 사용

제18조 유럽연합 상표의 사용

1. 상표권자가 등록일로부터 5년 이내에 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 유럽연합 내에서 해당 유럽연합 상표를 진정으로 사용하지 않거나, 그러한 사용이 5년의 중단 없는 기간 동안 중단된 경우, 사용하지 않은 정당한 이유가 없는 한 해당 유럽연합 상표는 본 규정에 규정된 제재를 받는다.
다음의 행위 또한 첫 번째 단락의 의미 내에서 사용으로 간주된다.
(a) 사용된 형태의 상표가 상표권자의 명의로 등록되었는지 여부에 관계없이, 등록된 형태의 상표의 식별력을 변경하지 않는 요소에서 다른 형태의 유럽연합 상표의 사용
(b) 오로지 수출 목적으로 유럽연합 내에서 상품 또는 상품 포장에 유럽연합 상표를 부착하는 행위
2. 상표권자의 동의하에 유럽연합 상표를 사용하는 것은 상표권자가 사용하는 것으로 간주한다.

제4절 재산권의 대상으로서의 유럽연합 상표

제19조 유럽연합 상표를 국내 상표로 취급

1. 제20조부터 제28조까지 달리 규정하는 경우를 제외하고, 재산권의 대상으로서의 유럽연합 상표는 전체로서 그리고 유럽연합 전체 지역에 대해登記부에 따라 다음 각 호의 국가에 등록된 국내 상표로 취급된다.
(a) 해당 날짜에 상표권자의 주소 또는 거주지가 있는 회원국
(b) (a)호가 적용되지 않는 경우, 해당 날짜에 상표권자의 사업장이 있는 회원국
2. 제1항에서 규정하지 않은 경우, 해당 항에서 언급된 회원국은 사무소의 소재지가 있는 회원국으로 한다.
3. 둘 이상의 사람이 공동 상표권자로登記부에 기재된 경우, 제1항은 먼저 기재된 공동 상표권자에게 적용되며, 그렇지 않은 경우에는 기재된 순서대로 후속 공동 상표권자에게 적용된다. 제1항이 공동 상표권자에게 적용되지 않는 경우, 제2항이 적용된다.

제20조 이전

1. 유럽연합 상표는 사업의 이전과는 별개로 등록된 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부와 관련하여 이전될 수 있다.
2. 사업 전체의 이전에는 이전을 규율하는 법률에 따라 반대 합의가 있거나 상황상 명백히 달리 지시하는 경우를 제외하고, 유럽연합 상표의 이전이 포함된다. 이 규정은 사업 이전의

계약상 의무에 적용된다.

3. 제2항을 침해하지 않고, 유럽연합 상표의 양도는 서면으로 이루어져야 하며, 판결의 결과인 경우를 제외하고 계약 당사자의 서명이 필요하며, 그렇지 않으면 무효이다.
4. 당사자 중 한쪽의 요청에 따라 이전이 등기부에 기재되고 공고되어야 한다.
5. 이전 등록 신청서에는 유럽연합 상표, 새로운 상표권자, 이전과 관련된 상품 및 서비스, 그리고 제2항 및 제3항에 따라 이전을 적절하게 입증하는 서류를 식별하기 위한 정보가 포함되어야 한다. 신청서에는 해당되는 경우 새로운 상표권자의 대리인을 식별하기 위한 정보가 추가로 포함될 수 있다.
6. 집행위원회는 다음 사항을 구체적으로 명시하는 집행 행위를 채택한다.
 - (a) 이전 등록 신청서에 포함될 세부 사항
 - (b) 등록된 상표권자와 권리 승계인이 제공한 합의를 고려하여 이전을 입증하는 데 필요한 서류의 종류
 - (c) 잔여 등록 및 새로운 등록의 상품 및 서비스가 중복되지 않도록 하고 새로운 등록 번호를 포함한 별도의 파일이 새로운 등록을 위해 설정되도록 보장하면서 부분 이전 신청을 처리하는 방법에 대한 세부 사항
 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.
7. 제1항, 제2항 및 제3항 또는 제6항에 언급된 집행 행위에 명시된 바와 같이 이전 등록에 적용되는 조건이 충족되지 않은 경우, 사무소는 신청인에게 결함을 통지해야 한다. 사무소가 지정한 기간 내에 결함이 시정되지 않으면 이전 등록 신청을 거부한다.
8. 등록된 상표권자와 권리 승계인이 각각 동일한 경우, 둘 이상의 상표에 대해 단일 이전 등록 신청서를 제출할 수 있다.
9. 제5항부터 제8항까지는 유럽연합 상표 신청에도 적용된다.
10. 부분 이전의 경우, 원래 등록과 관련하여 계류 중인 원래 상표권자의 모든 신청은 잔여 등록 및 새로운 등록과 관련하여 계류 중인 것으로 간주된다. 해당 신청에 수수료 납부가 적용되고 해당 수수료가 원래 상표권자에 의해 납부된 경우, 새로운 상표권자는 해당 신청과 관련하여 추가 수수료를 납부할 책임이 없다.
11. 이전이 등기부에 기재되지 않은 한, 권리 승계인은 유럽연합 상표 등록으로 발생하는 권리를 주장할 수 없다.
12. 사무소에 대해 준수해야 할 기한이 있는 경우, 권리 승계인은 이전 등록 요청이 사무소에 접수되면 사무소에 해당 진술을 할 수 있다.
13. 제98조에 따라 유럽연합 상표권자에게 통지해야 하는 모든 문서는 상표권자로 등록된 사람에게 전달되어야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제21조 대리인 명의로 등록된 상표의 양도

1. 상표의 소유자의 승인 없이 그의 대리인 또는 대표자의 명의로 유럽연합 상표가 등록된 경우, 해당 소유자는 해당 대리인 또는 대표자가 자신의 행위를 정당화하지 못하는 한, 자신의 명의로 유럽연합 상표의 양도를 요구할 권리를 가진다.
2. 소유자는 다음 각 호에 따라 본 조 제1항에 따른 양도 요청을 할 수 있다.
 - (a) 무효선언 신청 대신 제60조 제1항 (b)목에 따라 사무소에 요청하는 경우
 - (b) 제128조 제1항에 근거한 무효선언의 반소 대신 제123조에 언급된 유럽연합 상표 법원 (이하 “EU 상표 법원”이라 한다)에 요청하는 경우

제22조 물권

1. 유럽연합 상표는 사업과 독립적으로 담보로 제공되거나 물권의 대상이 될 수 있다.
2. 당사자 일방의 요청에 따라 제1항에 언급된 권리 또는 해당 권리의 이전은 등기부에 기재되고 공고되어야 한다.
3. 제2항에 따라 이루어진 등기부 기재는 당사자 일방의 요청에 따라 취소되거나 수정될 수 있다.

제23조 강제집행

1. 유럽연합 상표는 강제집행의 대상이 될 수 있다.
2. 유럽연합 상표에 대한 강제집행 절차와 관련하여 제19조에 따라 결정된 회원국의 법원 및 당국은 전속적인 관할권을 가진다.
3. 당사자 일방의 요청에 따라 강제집행은 등기부에 기재되고 공고되어야 한다.
4. 제3항에 따라 이루어진 등기부 기재는 당사자 일방의 요청에 따라 취소되거나 수정될 수 있다.

제24조 도산 절차

1. 유럽연합 상표가 관련될 수 있는 유일한 도산 절차는 채무자의 주된 이익 중심지가 위치한 회원국에서 개시된 절차이다.
 다만, 채무자가 유럽의회 및 이사회의 지침 2009/138/EC (1) 및 유럽의회 및 이사회의 지침 2001/24/EC (2)에 정의된 바와 같이 각각 보험 회사 또는 신용 기관인 경우, 유럽연합 상표가 관련될 수 있는 유일한 도산 절차는 해당 회사 또는 기관이 허가받은 회원국에서 개시된 절차이다.
2. 유럽연합 상표의 공동 소유권의 경우, 제1항은 공동 소유자의 지분에 적용된다.
3. 유럽연합 상표가 도산 절차에 관련된 경우, 관할 국가 당국의 요청에 따라 해당 사실이 등기

부에 기재되고 제116조에 언급된 유럽연합 상표 공보에 공고되어야 한다.

제25조 사용권

1. 유럽연합 상표는 등록된 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부, 그리고 유럽연합 전체 또는 일부 지역에 대해 사용허가될 수 있다. 사용권은 독점적일 수도 있고 비독점적일 수도 있다.
2. 유럽연합 상표의 소유자는 다음 사항에 관한 사용권 계약의 조항을 위반하는 사용권자에 대해 해당 상표에 의해 부여된 권리를 주장할 수 있다.
 - (a) 그 기간
 - (b) 상표가 사용될 수 있는 등록에 의해 보호되는 형태
 - (c) 사용권이 부여된 상품 또는 서비스의 범위
 - (d) 상표가 부착될 수 있는 지역
 - (e) 사용권자가 제조한 상품 또는 제공한 서비스의 품질
3. 사용권 계약의 조항을 침해하지 않는 범위 내에서 사용권자는 소유자가 이에 동의하는 경우에만 유럽연합 상표의 침해 소송을 제기할 수 있다. 그러나 독점적 사용권의 보유자는 정식 통지 후 상표의 소유자가 적절한 기간 내에 직접 침해 소송을 제기하지 않는 경우 그러한 소송을 제기할 수 있다.
4. 사용권자는 자신이 입은 손해에 대한 배상을 받기 위해 유럽연합 상표의 소유자가 제기한 침해 소송에 개입할 권리가 있다.
5. 당사자 일방의 요청에 따라 유럽연합 상표에 대한 사용권의 부여 또는 이전은 등기부에 기재되고 공고되어야 한다.
6. 제5항에 따라 이루어진 등기부 기재는 당사자 일방의 요청에 따라 취소되거나 수정될 수 있다.

제26조 등기부에 라이선스 및 기타 권리를 기재하는 절차

1. 제20조 제5항 및 제6항과 그에 따라 채택된 규칙, 그리고 제20조 제8항은 다음 사항을 조건으로 하여, 제22조 제2항에 언급된 물권 또는 물권의 이전, 제23조 제3항에 언급된 집행, 제24조 제3항에 언급된 도산 절차 관련, 그리고 제25조 제5항에 언급된 라이선스 또는 라이선스의 이전에 대한 등기에 준용된다.
 - (a) 물권, 집행 또는 도산 절차의 등기 신청과 관련하여 이전과 관련된 상품 및 서비스의 식별에 관한 요건은 적용되지 아니한다.
 - (b) 유럽연합 상표의 소유자가 신청하는 경우에는 이전 증명 서류에 관한 요건은 적용되지 아니한다.
2. 제1항에 언급된 권리의 등기 신청은 필요한 수수료가 납부될 때까지 제출된 것으로 간주되

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

지 아니한다.

3. 라이선스 등기 신청에는 다음 중 하나 이상으로 등기부에 라이선스를 기재해 줄 것을 요청하는 내용이 포함될 수 있다.

- (a) 독점적 라이선스
- (b) 라이선스가 등기부에 기재된 라이선스 사용권자에 의해 허여된 경우의 하위 라이선스
- (c) 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 일부에만 한정된 라이선스
- (d) 유럽연합의 일부 지역에만 한정된 라이선스
- (e) 임시 라이선스

라이선스를 제1항 (c), (d) 및 (e)에 열거된 라이선스로 기재해 줄 것을 요청하는 경우, 라이선스 등기 신청서에는 라이선스가 허여된 상품 및 서비스, 유럽연합의 일부 지역 및 기간을 표시하여야 한다.

4. 제22조부터 제25조, 본 조 제1항 및 제3항과 이 규정에 따라 채택된 기타 적용 가능한 규칙에 규정된 등기 적용 조건이 충족되지 않은 경우, 사무소는 신청인에게 결함을 통지하여야 한다. 사무소가 지정한 기간 내에 결함이 수정되지 않으면 사무소는 등기 신청을 거부하여야 한다.
5. 제1항 및 제3항은 유럽연합 상표 출원에 준용된다.

제27조 제3자에 대한 효력

1. 유럽연합 상표에 관한 제20조, 제22조 및 제25조에 언급된 법률 행위는 등기부에 기재된 후에야 모든 회원국에서 제3자에 대하여 효력을 갖는다. 다만, 그러한 행위가 등기되기 전이라도 그 행위 이후에 상표에 대한 권리를 취득한 제3자가 그 권리를 취득한 날에 그 행위에 대해 알고 있었다면 제3자에 대하여 효력을 갖는다.
2. 제1항은 사업 전체의 이전 또는 기타 포괄 승계를 통해 유럽연합 상표 또는 유럽연합 상표에 관한 권리를 취득한 사람의 경우에는 적용되지 아니한다.
3. 제23조에 언급된 법률 행위의 제3자에 대한 효력은 제19조에 따라 결정된 회원국의 법률에 의해 규율된다.
4. 도산 분야에서 회원국에 대한 공통 규칙이 발효될 때까지, 도산 또는 유사 절차의 제3자에 대한 효력은 국내법 또는 이 분야에 적용되는 협약의 의미 내에서 그러한 절차가 최초로 개시된 회원국의 법률에 의해 규율된다.

제28조 재산의 대상으로서의 유럽연합 상표 출원

제19조부터 제27조는 유럽연합 상표 출원에 적용된다.

제29조 라이선스 및 기타 권리의 등기부 기재의 취소 또는 변경 절차

1. 제26조 제1항에 따라 이루어진 등기는 관계자 중 한 사람의 요청에 따라 취소되거나 변경된다.
2. 신청서에는 관련 유럽연합 상표의 등록 번호와 취소 또는 변경을 요청하는 권리의 세부 사항이 포함되어야 한다.
3. 라이선스, 물권 또는 강제 집행 조치의 취소 신청은 필요한 수수료가 납부될 때까지 제출된 것으로 간주되지 아니한다.
4. 신청서에는 등록된 권리가 더 이상 존재하지 않거나 라이선스 사용자 또는 다른 권리 보유자가 등기의 취소 또는 변경에 동의한다는 것을 보여주는 서류가 첨부되어야 한다.
5. 등기 취소 또는 변경 요건이 충족되지 않은 경우, 사무소는 신청인에게 결함을 통지하여야 한다. 사무소가 지정한 기간 내에 결함이 수정되지 않으면 사무소는 등기 취소 또는 변경 신청을 거부하여야 한다.
6. 본 조 제1항부터 제5항은 제26조 제5항에 따라 파일에 기재된 사항에 준용된다.

제3장 유럽연합 상표 출원

제1절 출원 및 출원에 적용되는 요건

제30조 출원서 제출

1. 유럽연합 상표 출원서는 유럽연합 지식재산사무소(이하 “사무소”)에 제출하여야 한다.
2. 사무소는 출원자에게 지체 없이 접수증을 발급하여야 하며, 해당 접수증에는 최소한 출원번호, 상표의 표현, 설명 또는 기타 식별 정보, 서류의 종류 및 수, 접수일이 포함되어야 한다. 해당 접수증은 전자적 수단으로 발급될 수 있다.

제31조 출원 요건

1. 유럽연합 상표 출원서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 - (a) 유럽연합 상표 등록 신청
 - (b) 출원자를 식별하는 정보
 - (c) 등록을 요청하는 상품 또는 서비스 목록
 - (d) 제4조 (b)호에 명시된 요건을 충족하는 상표의 표현
2. 유럽연합 상표 출원에는 하나의 상품 또는 서비스 분류에 대한 출원 수수료, 적절한 경우 첫 번째 분류를 초과하는 각 상품 및 서비스 분류에 대한 하나 이상의 분류 수수료 및 적절한 경우 검색 수수료의 납부가 적용된다.
3. 제1항 및 제2항에 명시된 요건 외에도 유럽연합 상표 출원은 본 규정 및 그에 따라 채택된

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- 시행령에 규정된 형식적 요건을 준수해야 한다. 해당 조건에서 상표를 전자적으로 표시하도록 규정하는 경우, 집행 이사는 해당 전자 파일의 형식 및 최대 크기를 결정할 수 있다.
4. 집행위원회는 출원서에 포함될 세부 사항을 명시하는 시행령을 채택한다. 해당 시행령은 제 207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제32조 출원일

유럽연합 상표 출원일은 제31조 제1항에 명시된 정보가 포함된 서류가 출원자에 의해 사무소에 제출된 날짜로 하며, 해당 서류 제출 후 1개월 이내에 출원 수수료가 납부되어야 한다.

제33조 상품 및 서비스의 지정 및 분류

1. 상표등록출원 대상이 되는 상품 및 서비스는 1957년 6월 15일자 표장 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제 분류에 관한 니스 협정(이하 '니스 분류')에 의해 확립된 분류 체계에 따라 분류되어야 한다.
2. 상표 보호를 구하는 상품 및 서비스는 관할 당국 및 경제 주체가 오로지 그 근거에 의하여만 구하는 보호 범위를 결정할 수 있도록 출원자가 충분히 명확하고 정확하게 식별해야 한다.
3. 제2항의 목적을 위하여 니스 분류의 류 제목에 포함된 일반적인 표시 또는 기타 일반적인 용어는 본 조에 명시된 명확성 및 정확성에 대한 필수 기준을 준수하는 경우에 사용될 수 있다.
4. 사무소는 불명확하거나 부정확한 표시 또는 용어에 대하여 출원자가 사무소가 정한 기간 내에 수용 가능한 문구를 제시하지 아니하는 경우 해당 출원을 거절하여야 한다.
5. 니스 분류의 등급(class) 제목의 일반적인 표시를 포함한 일반적인 용어의 사용은 해당 표시 또는 용어의 문자적 의미에 의해 명확하게 포괄되는 모든 상품 또는 서비스를 포함하는 것으로 해석되어야 한다. 그러한 용어 또는 표시의 사용은 그렇게 이해될 수 없는 상품 또는 서비스에 대한 권리 주장을 포함하는 것으로 해석되지 아니한다.
6. 출원자가 둘 이상의 류에 대한 등록을 요청하는 경우, 출원자는 니스 분류의 등급에 따라 상품 및 서비스를 그룹화해야 하며, 각 그룹 앞에는 해당 상품 또는 서비스 그룹이 속하는 등급의 번호가 선행되어야 하고, 류의 순서대로 제시해야 한다.
7. 상품 및 서비스는 니스 분류에 따라 동일한 등급에 나타난다는 이유만으로 서로 유사한 것으로 간주되어서는 아니 된다. 상품 및 서비스는 니스 분류에 따라 서로 다른 등급에 나타난다는 이유만으로 서로 상이한 것으로 간주되어서는 아니 된다.
8. 2012년 6월 22일 이전에 출원되어 니스 등급 전체 제목에 대해 등록된 EU 상표의 소유자는 출원일 현재 해당 류 제목의 문자적 의미에 의해 포괄되는 것 이상으로 상품 또는 서비스에 대한 보호를 구하려는 의도가 있었음을 선언할 수 있으며, 단 그렇게 지정된 상품 또는

서비스는 출원일 현재 시행 중인 니스 분류의 해당 등급에 대한 알파벳순 목록에 포함되어야 한다.

선언은 2016년 9월 24일까지 사무소에 제출되어야 하며, 등급 제목의 표시의 문자적 의미에 의해 명확하게 포괄되는 것 외에 소유자의 의도에 의해 원래 포괄된 상품 및 서비스를 명확하고 정확하게 구체적인 방식으로 표시해야 한다. 사무소는 등기부를 적절히 수정하기 위한 적절한 조치를 취해야 한다. 본 항의 첫 번째 부항에 따라 선언을 할 수 있는 가능성은 제18조, 제47조 제2항, 제58조 제1항 (a) 및 제64조 제2항의 적용에 영향을 미치지 아니한다. 두 번째 부항에 언급된 기간 내에 선언이 제출되지 않은 EU 상표는 해당 기간 만료일부터 관련 류 제목에 포함된 표시의 문자적 의미에 의해 명확하게 포괄되는 상품 또는 서비스에만 적용되는 것으로 간주된다.

9. 등기부가 수정된 경우 제9조에 따라 EU 상표에 의해 부여된 독점적 권리는 제3자가 해당 상품 또는 서비스와 관련하여 상표 사용을 계속하는 것을 막지 아니하며, 해당 상품 또는 서비스에 대한 상표 사용이 다음 각 호에 해당하는 경우 그러한 사용 범위 내에서 그러하다.

- (a) 등기부가 수정되기 전에 시작되었고,
- (b) 당시 등기부의 상품 및 서비스 기록의 문자적 의미에 근거한 소유자의 권리를 침해하지 아니하였다.

또한 등기부에 기록된 상품 또는 서비스 목록의 수정은 다음 각 호에 해당하는 경우 EU 상표 소유자에게 이후 상표에 대한 이의를 제기하거나 무효 선언을 신청할 권리를 부여하지 아니한다.

- (a) 이후 상표가 등기부가 수정되기 전에 상품 또는 서비스에 대해 사용 중이었거나 상표 등록 출원이 이루어졌고,
- (b) 해당 상품 또는 서비스와 관련된 상표의 사용이 당시 등기부의 상품 및 서비스 기록의 문자적 의미에 근거한 소유자의 권리를 침해하지 않았거나 침해하지 않았을 것이다.

제2절 우선권

제34조 우선권에 관한 권리

1. 파리협약 또는 세계무역기구 설립협정의 당사국인 국가 또는 그러한 국가와 관련하여 상표 출원을 적법하게 완료한 자 또는 그 권리의 승계인은 최초 출원일로부터 6개월 동안 동일한 상표에 대해, 최초 출원된 상품 또는 서비스와 동일하거나 그 범위 내에 포함되는 상품 또는 서비스에 대한 유럽연합 상표 출원을 할 목적으로 우선권을 향유한다.
2. 출원이 이루어진 국가의 국내법 또는 양자 또는 다자간 협정에 따라 정규 국내 출원과 동등한 모든 출원은 우선권 발생의 근거로 인정된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

3. 정규 국내 출원이란 출원의 결과와 관계없이 출원일을 확정하기에 충분한 모든 출원을 의미한다.
4. 동일한 상품 또는 서비스에 대해 이전의 최초 출원의 대상이었던 상표에 대한 후속 출원이 동일한 국가 또는 그러한 국가와 관련하여 이루어진 경우, 후속 출원일 현재 이전 출원이 공중에 공개되지 않고, 미결의 권리를 남기지 않으며, 우선권 주장의 근거로 사용되지 않았고, 철회, 포기 또는 거절된 경우에는 우선권 결정을 목적으로 최초 출원으로 간주된다. 이전 출원은 이후 우선권 주장의 근거로 사용될 수 없다.
5. 최초 출원이 파리협약 또는 세계무역기구 설립협정의 당사국이 아닌 국가에서 이루어진 경우, 제1항부터 제4항까지는 해당 국가가 공표된 조사 결과에 따라 사무소에 이루어진 최초 출원을 근거로 이 규정에 규정된 조건과 동등한 조건으로 동등한 효력을 갖는 우선권을 부여하는 경우에만 적용된다. 사무총장은 필요한 경우, 위원회에 첫 번째 문장에서 의미하는 국가가 상호주의적 대우를 제공하는지 여부를 검토하도록 요청해야 한다. 위원회가 첫 번째 문장에 따른 상호주의적 대우가 제공된다고 판단하는 경우, 유럽연합 관보에 그 사실을 공고해야 한다.
6. 제5항은 상호주의적 대우가 제공된다는 결정을 명시하는 공고가 유럽연합 관보에 게재된 날부터 적용되지만, 해당 공고에 적용 시작일이 더 빠른 날짜로 명시되어 있는 경우에는 그 날짜부터 적용된다. 이는 위원회가 상호주의적 대우가 더 이상 제공되지 않는다는 내용을 담은 공고를 유럽연합 관보에 게재한 날부터 적용이 중단되지만, 해당 공고에 적용 중단일이 더 빠른 날짜로 명시되어 있는 경우에는 그 날짜부터 적용이 중단된다.
7. 제5항 및 제6항에 언급된 공고는 사무소 관보에도 게재되어야 한다.

제35조 우선권 주장

1. 우선권 주장은 유럽연합 상표 출원과 함께 제출되어야 하며, 이전 출원의 날짜, 번호 및 국가를 포함해야 한다. 우선권 주장을 뒷받침하는 문서는 출원일로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다.
2. 위원회는 본 조 제1항에 따라 이전 출원의 우선권을 주장하기 위해 제출해야 하는 문서의 종류를 명시하는 시행령을 채택한다. 해당 시행령은 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.
3. 사무총장은 우선권 주장을 뒷받침하기 위해 출원자가 제공해야 하는 문서가 제2항에 따라 채택된 명세서에 따라 요구되는 것보다 적을 수 있다고 결정할 수 있다. 단, 요구되는 정보가 다른 출처로부터 사무소에서 이용 가능해야 한다.

제36조 우선권의 효력

우선권은 우선일이 우선순위를 결정하기 위한 유럽연합 상표 출원일로 간주되는 효력을 가진다.

제37조 연합 출원과 국내 출원의 동등성

출원일이 부여된 유럽연합 상표 출원은 회원국에서 정규 국내 출원과 동등하며, 적절한 경우 유럽연합 상표 출원에 대한 우선권이 주장된다.

제3절 전시우선권

제38조 전시우선권

1. 유럽연합 상표 출원자가 1928년 11월 22일 파리에서 서명되고 1972년 11월 30일에 최종 개정된 국제박람회협약에 관한 협약의 조건에 해당하는 공식 또는 공식적으로 인정된 국제 박람회 출원 상표로 상품 또는 서비스를 전시한 경우, 그는 출원 상표로 상품 또는 서비스를 최초로 전시한 날로부터 6개월 이내에 출원을 제기하는 경우, 제36조의 의미 내에서 해당 날짜로부터 우선권을 주장할 수 있다. 우선권 주장은 유럽연합 상표 출원과 함께 제출되어야 한다.
2. 제1항에 따라 우선권을 주장하고자 하는 출원자는 출원일로부터 3개월 이내에 출원 상표로 상품 또는 서비스를 전시했다는 증거를 제출해야 한다.
3. 회원국 또는 제3국에서 부여된 전시우선권은 제34조에 규정된 우선권 기간을 연장하지 않는다.
4. 집행위원회는 본 조 제2항에 따라 전시우선권을 주장하기 위해 제출해야 하는 증거의 종류 및 세부 사항을 명시하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제4절 국내 상표의 선순위 주장

제39조 유럽연합 상표 출원 시 또는 출원 후 국내 상표의 선순위 주장

1. 베네룩스 국가에 등록된 상표를 포함하여 회원국에 등록된 선등록 상표의 권리자 또는 회원국 내에서 효력을 갖는 국제 협정에 따라 등록된 상표의 권리자가 해당 선등록 상표와 동일한 상표를 동일하거나 그 범위 내에 포함되는 상품 또는 서비스에 대하여 유럽연합 상표로 등록하기 위해 출원하는 경우, 해당 선등록 상표가 등록된 회원국 내에서 또는 해당 회원국을 대상으로 유럽연합 상표에 대해 선등록 상표의 선순위를 주장할 수 있다.
2. 선순위 주장은 유럽연합 상표 출원과 함께 또는 출원일로부터 2개월 이내에 제기되어야 하

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

며, 해당 상표가 등록된 회원국 또는 회원국들, 관련 등록의 번호 및 출원일, 그리고 해당 상표가 등록된 상품 및 서비스를 포함해야 한다. 둘 이상의 등록된 선등록 상표의 선순위가 출원 시 주장되는 경우, 선순위 주장을 뒷받침하는 서류는 출원일로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다. 출원자가 출원 후 선순위를 주장하고자 하는 경우, 선순위 주장을 뒷받침하는 서류는 선순위 주장 접수일로부터 3개월 이내에 유럽연합 지식재산사무소(이하 “사무소”)에 제출되어야 한다.

3. 선순위는 이 규정에 따라 유럽연합 상표의 관리자가 선등록 상표를 포기하거나 소멸하게 하는 경우, 선등록 상표가 계속 등록되어 있었다면 가졌을 동일한 권리를 계속 가지는 것으로 간주되는 유일한 효력을 갖는다.
4. 유럽연합 상표에 대해 주장된 선순위는 선순위의 기초가 된 선등록 상표가 무효로 선언되거나 취소되는 경우 소멸한다. 선등록 상표가 취소되는 경우, 해당 유럽연합 상표의 출원일 또는 우선일 이전에 취소 효력이 발생하는 경우 선순위는 소멸한다.
5. 사무소는 선순위의 효력 발생 주장을 관련 베네룩스 지식재산사무소 또는 해당 회원국의 중앙 산업 재산 사무소에 통보해야 한다.
6. 유럽연합 집행위원회는 이 조 제2항에 따라 국내 상표 또는 회원국 내에서 효력을 갖는 국제 협정에 따라 등록된 상표의 선순위를 주장하기 위해 제출해야 하는 서류의 종류를 구체적으로 명시하는 집행 행위를 채택한다. 그러한 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.
7. 사무총장은 선순위 주장 지원을 위해 출원자가 제공해야 하는 서류가 제6항에 따라 채택된 사양에 따라 요구되는 것보다 적을 수 있다고 결정할 수 있다. 단, 필요한 정보가 사무소에서 다른 출처로부터 이용 가능해야 한다.

제40조 유럽연합 상표 등록 후 국내 상표의 선순위 주장

1. 회원국에 등록된 선등록 상표(베네룩스 국가에 등록된 상표 포함) 또는 회원국 내에서 효력을 갖는 국제 등록에 의해 보호되는 선등록 상표와 동일한 상품 또는 서비스에 대해, 또는 그 범위 내에 포함되는 상품 또는 서비스에 대해 회원국에 등록된 선등록 상표의 권리자인 유럽연합 상표의 권리자는 해당 선등록 상표가 등록된 회원국 내에서 또는 해당 회원국을 대상으로 선등록 상표의 선순위를 주장할 수 있다.
2. 이 조 제1항에 따라 제기된 선순위 주장은 유럽연합 상표의 등록 번호, 권리자의 성명 및 주소, 선등록 상표가 등록된 회원국 또는 회원국들, 관련 등록의 번호 및 출원일, 해당 상표가 등록된 상품 및 서비스, 그리고 선순위가 주장되는 상품 및 서비스를 포함해야 하며, 제 39조 제6항에 따라 채택된 규칙에 규정된 대로 뒷받침 서류를 포함해야 한다.
3. 선순위 주장에 대한 요건이 충족되지 않은 경우, 사무소는 유럽연합 상표의 권리자에게 그

결함을 통보해야 한다. 사무소가 지정한 기간 내에 결함이 치유되지 않으면 사무소는 주장을 거부한다.

4. 제39조 제3항, 제4항, 제5항 및 제7항이 적용된다.

제4장 등록 절차

제1절 출원 심사

제41조 출원 요건의 심사

- 사무소는 다음 각 호의 사항을 심사한다.
 - 유럽연합 상표 출원이 제32조에 따른 출원일 인정 요건을 충족하는지 여부
 - 유럽연합 상표 출원이 제31조 제3항에 언급된 조건 및 요건을 준수하는지 여부
 - 필요한 경우, 지정 상품 분류에 대한 수수료가 규정된 기간 내에 납부되었는지 여부
- 유럽연합 상표 출원이 제1항에 언급된 요건을 충족하지 못하는 경우, 사무소는 출원자에게 통지 접수일로부터 2개월 이내에 결함 또는 미납 사실을 보정하도록 요청한다.
- 제1항 (a)목에 따라 확인된 결함 또는 미납 사실이 위 기간 내에 보정되지 않으면 해당 출원은 유럽연합 상표 출원으로 취급되지 아니한다. 출원자가 사무소의 요청에 응하는 경우, 사무소는 확인된 결함 또는 미납 사실이 보정된 날을 출원일로 인정한다.
- 제1항 (b)목에 따라 확인된 결함이 규정된 기간 내에 보정되지 않으면 사무소는 해당 출원을 거절한다.
- 제1항 (c)목에 따라 확인된 미납 사실이 규정된 기간 내에 보정되지 않으면 납부된 금액이 어느 상품 또는 서비스의 분류를 대상으로 하는지 명확하지 않은 한, 해당 출원은 취하된 것으로 간주된다. 어느 분류를 대상으로 하는지 결정할 다른 기준이 없는 경우, 사무소는 분류표의 순서대로 분류를 취한다. 분류 수수료가 납부되지 않았거나 전부 납부되지 않은 분류와 관련하여서는 해당 출원은 취하된 것으로 간주된다.
- 우선권 주장에 관한 요건을 충족하지 못하면 해당 출원에 대한 우선권이 상실된다.
- 국내 상표의 선출원권 주장에 관한 요건을 충족하지 못하면 해당 출원에 대한 선출원권이 상실된다.
- 제1항 (b)목 및 (c)목에 언급된 요건의 미충족이 일부 상품 또는 서비스에만 관련된 경우, 사무소는 해당 상품 및 서비스에 한하여 출원을 거절하거나 우선권 또는 선출원권을 상실하게 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

제42조 절대적 거절 사유 심사

1. 제7조에 따라 상표가 유럽연합 상표 출원이 포함하는 일부 또는 모든 상품 또는 서비스와 관련하여 등록될 수 없는 경우, 해당 상품 또는 서비스와 관련하여 해당 출원을 거절한다.
2. 출원자에게 출원을 취하하거나 수정하거나 의견을 제출할 기회가 주어지기 전에 출원이 거절되지 않는다. 이를 위해 사무소는 출원자에게 등록 거절 사유를 통지하고 출원을 취하하거나 수정하거나 의견을 제출할 수 있는 기간을 명시한다. 출원자가 등록 거절 사유를 극복하지 못하는 경우, 사무소는 전부 또는 일부에 대한 등록을 거절한다.

제2절 검색

제43조 검색 보고서

1. 사무소는 유럽연합 상표 출원자의 요청에 따라 출원 시, 해당 유럽연합 상표의 등록에 대하여 제8조에 따라 인용될 수 있는 선행 유럽연합 상표 또는 유럽연합 상표 출원 사항을 인용한 유럽연합 검색 보고서(이하 'EU 검색 보고서')를 작성하여야 한다.
2. 유럽연합 상표 출원 시 출원자가 회원국 중앙 산업재산권사무소에서 검색 보고서를 작성할 것을 요청하고, 출원료 납부 기한 내에 해당 검색 수수료가 납부된 경우, 사무소는 유럽연합 상표 출원 사본을 유럽연합 상표 출원에 대하여 자체 상표 등기부에서 검색을 실시하기로 결정한 회원국의 중앙 산업재산권사무소에 지체 없이 전달하여야 한다.
3. 제2항에 언급된 각 회원국의 중앙 산업재산권 사무소는 해당 회원국 또는 관련 회원국에서 효력을 가지는 선행 국내 상표, 국내 상표 출원 또는 국제 협약에 따라 등록된 상표로서, 해당 유럽연합 상표의 등록에 대하여 제8조에 따라 인용될 수 있는 상표를 인용하거나, 검색 결과 그러한 권리가 발견되지 않았음을 명시한 검색 보고서를 통지하여야 한다.
4. 사무소는 제153조에 규정된 운영 이사회(이하 '운영 이사회')와 협의하여 보고서의 내용과 방식을 정하여야 한다.
5. 사무소는 제3항에 따라 제공된 각 검색 보고서에 대하여 각 중앙 산업재산권사무소에 일정한 금액을 지급하여야 한다. 각 사무소에 동일하게 적용되는 해당 금액은 회원국 대표의 4분의 3 이상의 다수로 채택된 결정에 의해 예산 위원회가 정한다.
6. 사무소는 요청된 EU 검색 보고서 및 접수된 모든 국내 검색 보고서를 유럽연합 상표 출원자에게 전달하여야 한다.
7. 사무소는 유럽연합 상표 출원이 공고되면 EU 검색 보고서에 인용된 선행 유럽연합 상표 또는 유럽연합 상표 출원권자에게 해당 유럽연합 상표 출원의 공고 사실을 통지하여야 한다. 선행 등록 또는 출원권자가 통지 수신을 원하지 않는다는 요청을 하지 않는 한, 이는 출원자가 EU 검색 보고서 수신을 요청했는지 여부에 관계없이 적용된다.

제3절 출원 공고

제44조 출원 공고

1. 유럽연합 상표 출원이 충족해야 하는 요건이 충족된 경우, 제42조에 따라 거절되지 않은 범위 내에서 제46조의 목적을 위하여 출원이 공고되어야 한다. 출원 공고는 본 규정 또는 본 규정에 따라 채택된 행위에 따라 이미 공개된 정보에 영향을 미치지 아니한다.
2. 공고 후 출원이 제42조에 따라 거절되는 경우, 거절 결정은 확정되는 즉시 공고되어야 한다.
3. 출원 공고에 사무소의 귀책사유로 인한 오류가 포함된 경우, 사무소는 직권으로 또는 출원자의 요청에 따라 오류를 수정하고 수정 사항을 공고해야 한다. 제49조 제3항에 따라 채택된 규칙은 출원자가 수정을 요청하는 경우 준용된다.
4. 제46조 제2항은 수정 사항이 상품 또는 서비스 목록 또는 상표의 표시와 관련된 경우에도 적용된다.
5. 집행위원회는 출원 공고에 포함될 세부 사항을 규정하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제4절 제3자의 의견 및 이의신청

제45조 제3자의 의견

1. 제조업자, 생산자, 서비스 공급자, 상인 또는 소비자를 대표하는 자연인 또는 법인 및 단체는 제5조 및 제7조에 따라 상표가 직권으로 등록되어서는 안 되는 근거를 설명하는 서면 의견을 사무소에 제출할 수 있다.
첫 번째 단락에 언급된 개인 및 단체는 사무소 절차의 당사자가 되지 아니한다.
2. 제3자 의견은 이의신청 기간이 종료되기 전 또는 상표에 대한 이의신청이 제기된 경우 이의 신청에 대한 최종 결정이 내려지기 전에 제출되어야 한다.
3. 제1항에 언급된 제출은 필요한 경우 등록 전 언제든지 사무소가 직권으로 절대적 등록 거절 사유 심사를 재개할 권리에 영향을 미치지 아니한다.
4. 제1항에 언급된 의견은 출원자에게 전달되어 출원자가 이에 대해 의견을 제시할 수 있다.

제46조 이의신청

1. 유럽연합 상표 출원 공고 후 3개월 이내에 다음 각 호의 사유로 상표 등록에 대한 이의신청을 할 수 있다.
(a) 제8조 제2항에 언급된 선행 상표의 소유자 및 해당 상표 소유자가 허가한 사용권자는 제8조 제1항 및 제5항과 관련하여 이의신청을 할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (b) 제8조 제3항에 언급된 상표의 소유자는 이의신청을 할 수 있다.
 - (c) 제8조 제4항에 언급된 선행 상표 또는 표지의 소유자 및 관련 국가 법률에 따라 이러한 권리를 행사할 권한을 부여받은 자는 이의신청을 할 수 있다.
 - (d) 관련 연합 법률 또는 국가 법률에 따라 제8조 제6항에 언급된 권리를 행사할 권한을 부여받은 자는 이의신청을 할 수 있다.
2. 제49조 제2항 두 번째 문장에 따라 수정된 출원이 공고된 경우에도 제1항에 규정된 조건에 따라 상표 등록에 대한 이의신청을 할 수 있다.
 3. 이의신청은 서면으로 표시되어야 하며, 이의신청의 근거를 구체적으로 명시해야 한다. 이의 신청 수수료가 납부될 때까지는 정당하게 제출된 것으로 간주되지 아니한다.
 4. 사무소가 정하는 기간 내에 이의신청인은 자신의 주장을 뒷받침하는 사실, 증거 및 주장을 제출할 수 있다.

제47조 이의신청 심사

1. 사무소는 이의신청 심사에 있어 필요하다고 인정하는 경우 당사자에게 사무소가 정한 기간 내에 상대방으로부터 제출된 의견 또는 사무소 자체에서 발송한 통지에 대한 의견을 제출할 것을 요청할 수 있다.
2. 출원자의 요청이 있는 경우, 이의신청을 제기한 선행 EU 상표권자는 이의신청의 근거로 원용하는 등록 상품 또는 서비스와 관련하여 선행 EU 상표가 EU 내에서 진정하게 사용되었거나, 사용하지 아니한 정당한 이유가 있다는 사실을 EU 상표 출원일 또는 우선일 이전 5년 동안 입증해야 한다. 단, 선행 EU 상표는 해당 시점에 5년 이상 등록되어 있어야 한다. 이러한 입증이 없는 경우, 이의신청은 기각된다. 선행 EU 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 일부에 대해서만 사용된 경우, 이의신청 심사의 목적상 해당 상품 또는 서비스의 일부에 대해서만 등록된 것으로 간주한다.
3. 제2항은 제8조 제2항 (a)목에 언급된 선행 국내 상표에 준용되며, 이 경우 “EU 내에서의 사용”은 “선행 국내 상표가 보호되는 회원국에서의 사용”으로 대체된다.
4. 사무소는 적절하다고 판단하는 경우 당사자에게 우호적인 합의를 권고할 수 있다.
5. 이의신청 심사 결과 상표가 EU 상표 출원된 일부 또는 전체 상품 또는 서비스에 대하여 등록될 수 없는 것으로 밝혀진 경우, 해당 상품 또는 서비스에 대해서는 출원이 거절된다. 그렇지 않은 경우 이의신청은 기각된다.
6. 출원 거절 결정은 확정되는 즉시 공고된다.

제48조 위임 권한

유럽연합 집행위원회는 제46조 및 제47조에 규정된 이의신청 제기 및 심사 절차의 세부 사항

을 명시하는 위임법률을 제208조에 따라 채택할 권한을 가진다.

제5절 출원의 취하, 제한, 보정 및 분할

제49조 출원의 취하, 제한 및 보정

1. 출원자는 언제든지 EU 상표 출원을 취하하거나 출원서에 기재된 상품 또는 서비스 목록을 제한할 수 있다. 출원이 이미 공고된 경우, 취하 또는 제한 또한 공고되어야 한다.
2. 그 외의 경우, EU 상표 출원은 출원자의 요청에 따라 출원자의 성명 및 주소 정정, 오자 또는 오기 정정, 명백한 착오 정정의 경우에 한하여 보정될 수 있으며, 이러한 정정은 상표를 실질적으로 변경하거나 상품 또는 서비스 목록을 확장하지 않아야 한다. 보정이 상표의 표현 또는 상품 또는 서비스 목록에 영향을 미치고, 출원 공고 후에 이루어지는 경우, 보정된 상표 출원이 공고되어야 한다.
3. 유럽연합 집행위원회는 출원 보정을 규율하는 절차의 세부 사항을 명시하는 위임법률을 제208조에 따라 채택할 권한을 가진다.

제50조 출원 분할

1. 출원자는 원출원에 포함된 상품 또는 서비스의 일부를 분할출원의 대상으로 한다는 선언을 통해 출원을 분할할 수 있다. 분할출원 내의 상품 또는 서비스는 원출원에 남아있는 상품 또는 서비스 또는 다른 분할출원에 포함된 상품 또는 서비스와 중복되지 않아야 한다.
2. 다음 각 호의 경우에는 분할 선언이 허용되지 아니한다.
 - (a) 원출원에 대한 이의신청이 제기된 경우, 해당 분할출원이 이의신청이 제기된 상품 또는 서비스 간의 분할을 야기하는 효과가 있을 때에는 이의신청부의 결정이 확정되거나 이의신청 절차가 다른 방식으로 최종적으로 종료될 때까지
 - (b) 제32조에 언급된 출원일이 사무소에 의해 부여되기 전 및 제46조 제1항에 규정된 이의신청 기간 동안
3. 분할 선언에는 수수료가 부과된다. 해당 수수료가 납부될 때까지는 분할 선언이 이루어지지 않은 것으로 간주한다.
4. 사무소는 제1항 및 제9항 (a)목에 따라 채택된 규칙에 명시된 요건이 충족되지 않았음을 발견한 경우, 출원자에게 사무소가 지정한 기간 내에 결함을 시정하도록 요청한다. 해당 기간 만료 전에 결함이 시정되지 않으면 사무소는 분할 선언을 거부한다.
5. 분할은 원출원에 관하여 사무소가 보관하는 파일에 기록되는 날짜에 효력이 발생한다.
6. 사무소가 분할 선언을 접수하는 날짜 이전에 원출원과 관련하여 제출된 모든 요청 및 출원, 그리고 납부된 모든 수수료는 분할출원 또는 분할출원들과 관련하여 제출되거나 납부된 것

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

으로 간주한다. 분할 선언 접수일 전에 적법하게 납부된 원출원에 대한 수수료는 환불되지 않는다.

7. 분할출원은 원출원의 출원일, 우선일 및 선순위일을 보존한다.
8. 분할 선언이 제44조에 따라 이미 공개된 출원과 관련된 경우, 분할이 공개된다. 분할출원도 공개된다. 해당 공개는 이의신청 제기를 위한 새로운 기간을 개시하지 않는다.
9. 집행위원회는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 명시하는 집행 행위를 채택한다.
 - (a) 제1항에 따라 이루어진 출원 분할 선언에 포함될 세부 사항
 - (b) 분할출원에 대한 새로운 출원번호를 포함하여 별도의 파일이 설정되도록 보장하면서 출원 분할 선언을 처리하는 방법에 대한 세부 사항
 - (c) 제8항에 따라 분할출원 공개에 포함될 세부 사항
 이러한 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제6절 등록

제51조 등록

1. 출원이 본 규정에 명시된 요건을 충족하고, 제46조 제1항에 언급된 기간 내에 이의신청이 제기되지 않았거나, 제기된 이의신청이 철회, 거절 또는 기타 처분에 의해 최종적으로 처리된 경우, 상표 및 제111조 제2항에 언급된 세부 사항이 등기부에 기록된다. 등록은 공개된다.
2. 사무소는 등록증을 발급한다. 해당 증명서는 전자적 수단으로 발급될 수 있다. 사무소는 전자적 수단 외의 방법으로 해당 사본이 발급되는 경우, 수수료 납부를 조건으로 등록증의 인증 사본 또는 비인증 사본을 제공한다.
3. 집행위원회는 본 조 제2항에 언급된 등록증의 내용 및 형식에 대한 세부 사항을 구체적으로 명시하는 집행 행위를 채택한다. 이러한 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제5장 유럽연합 상표의 존속기간, 갱신, 변경 및 분할

제52조 등록 존속기간

유럽연합 상표는 출원일로부터 10년간 등록된다. 등록은 제53조에 따라 추가로 10년의 기간 동안 갱신될 수 있다.

제53조 갱신

1. 유럽연합 상표의 등록은 수수료가 납부된 경우, 유럽연합 상표의 소유자 또는 그로부터 명시

적으로 권한을 위임받은 자의 요청에 따라 갱신된다.

2. 유럽연합 사무소는 유럽연합 상표의 소유자 및 유럽연합 상표에 대한 등록된 권리를 가진 자에게 등록 만료일 최소 6개월 전에 만료 사실을 통지해야 한다. 이러한 정보 제공의 누락은 사무소의 책임을 발생시키지 않으며 등록 만료에 영향을 미치지 않는다.
3. 갱신 요청은 등록 만료일 이전 6개월 이내에 제출되어야 한다. 갱신에 대한 기본 수수료와 적절한 경우, 최초 1개류를 초과하는 각 상품 또는 서비스 류에 대한 류별 수수료 또한 이 기간 내에 납부되어야 한다. 이를 준수하지 못한 경우, 갱신 요청은 등록 만료 후 추가 6개월 이내에 제출될 수 있으며, 갱신 수수료의 늦은 납부 또는 갱신 요청의 늦은 제출에 대한 추가 수수료가 이 추가 기간 내에 납부되는 경우에 한한다.
4. 갱신 요청에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - (a) 갱신을 요청하는 자의 이름
 - (b) 갱신될 유럽연합 상표의 등록 번호
 - (c) 갱신이 등록된 상품 및 서비스의 일부에 대해서만 요청되는 경우, 갱신이 요청되는 류 또는 상품 및 서비스, 또는 갱신이 요청되지 않는 류 또는 상품 및 서비스에 대한 표시. 이들은 니스 분류의 류에 따라 그룹화되어야 하며, 각 그룹은 해당 그룹의 상품 또는 서비스가 속하는 분류의 류 번호가 앞에 와야 하며, 해당 분류의 류 순서대로 제시되어야 한다.

제3항에 언급된 납부가 이루어진 경우, 납부의 목적을 확립하는 데 필요한 모든 표시를 포함하는 한, 갱신 요청을 구성하는 것으로 간주된다.
5. 유럽연합 상표가 등록된 상품 또는 서비스 중 일부에 대해서만 요청이 제출되거나 수수료가 납부된 경우, 해당 상품 또는 서비스에 대해서만 등록이 갱신된다. 납부된 수수료가 갱신이 요청된 모든 상품 및 서비스 류를 충족하기에 불충분한 경우, 어떤 류가 충족되어야 하는지가 명확하면 등록이 갱신된다. 다른 기준이 없는 경우, 사무소는 분류 순서대로 류를 고려한다.
6. 갱신은 기존 등록이 만료되는 날의 다음 날부터 효력이 발생한다. 갱신은 등록되어야 한다.
7. 갱신 요청이 제3항에 규정된 기간 내에 제출되었지만, 이 조에 규정된 갱신을 규율하는 다른 조건이 충족되지 않은 경우, 사무소는 신청인에게 발견된 결함을 통지해야 한다.
8. 갱신 요청이 제출되지 않았거나 제3항에 규정된 기간 만료 후 제출되었거나, 수수료가 납부되지 않았거나 해당 기간이 만료된 후에만 납부되었거나, 제7항에 언급된 결함이 해당 기간 내에 시정되지 않은 경우, 사무소는 등록이 만료되었음을 결정하고 유럽연합 상표의 소유자에게 이를 통지해야 한다. 결정이 확정된 경우, 사무소는 등기부에서 상표를 취소해야 한다. 취소는 기존 등록이 만료된 날의 다음 날부터 효력이 발생한다. 갱신 수수료가 납부되었지만 등록이 갱신되지 않은 경우, 해당 수수료는 환불된다.
9. 각 상표에 대한 필수 수수료를 납부하면 소유자 또는 대리인이 각각 동일한 경우, 둘 이상의

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

상표에 대해 단일 갱신 요청을 제출할 수 있다.

제54조 변경

1. 유럽연합 상표는 등록 기간 또는 그 갱신 시에 등기부에 기재된 내용이 변경되어서는 아니 된다.
2. 그럼에도 불구하고, 유럽연합 상표가 상표권자의 성명 및 주소를 포함하는 경우, 원래 등록된 상표의 동일성에 실질적인 영향을 미치지 아니하는 범위 내에서 상표권자의 요청에 따라 그 변경을 등록할 수 있다.
3. 변경 요청에는 변경될 상표의 구성요소와 변경된 버전의 해당 구성요소가 포함되어야 한다. 유럽연합 집행위원회는 변경 요청에 포함될 세부사항을 명시하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.
4. 필요한 수수료가 납부될 때까지는 해당 요청은 접수된 것으로 간주되지 아니한다. 수수료가 납부되지 아니하였거나 전액 납부되지 아니한 경우, 사무소는 신청인에게 이를 통지하여야 한다. 동일 상표권자의 둘 이상의 등록에 있는 동일한 요소를 변경하기 위한 단일 요청을 할 수 있다. 변경될 각 등록에 대하여 필요한 수수료를 납부하여야 한다. 등록 변경에 관한 요건이 충족되지 아니한 경우, 사무소는 신청인에게 그 부족한 점을 통지하여야 한다. 사무소가 지정하는 기간 내에 그 부족한 점이 보완되지 아니하는 경우, 사무소는 해당 요청을 거절하여야 한다.
5. 변경 등록의 공고에는 변경된 유럽연합 상표의 표시가 포함되어야 한다. 변경으로 인하여 권리에 영향을 받을 수 있는 제3자는 공고 후 3개월 이내에 해당 등록에 대하여 이의를 제기할 수 있다. 제46조 및 제47조와 제48조에 따라 채택된 규칙은 변경 등록의 공고에 적용된다.

제55조 성명 또는 주소의 변경

1. 제54조 제2항에 따른 유럽연합 상표의 변경에 해당하지 아니하고, 유럽연합 상표의 전부 또는 일부 양도의 결과가 아닌 유럽연합 상표권자의 성명 또는 주소의 변경은 상표권자의 요청에 따라 등기부에 기록되어야 한다.
유럽연합 집행위원회는 이 조 제1항에 따른 성명 또는 주소의 변경 요청에 포함될 세부사항을 명시하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.
2. 동일 상표권자의 둘 이상의 등록에 대한 성명 또는 주소의 변경에 대하여 단일 요청을 할 수 있다.
3. 변경 기록에 관한 요건이 충족되지 아니한 경우, 사무소는 그 부족한 점을 유럽연합 상표권

자에게 통지하여야 한다. 사무소가 지정하는 기간 내에 그 부족한 점이 보완되지 아니하는 경우, 사무소는 해당 요청을 거절하여야 한다.

4. 제1항, 제2항 및 제3항은 등록된 대리인의 성명 또는 주소의 변경에도 적용된다.
5. 제1항부터 제4항까지는 유럽연합 상표 출원에도 적용된다. 변경 사항은 유럽연합 상표 출원에 대하여 사무소가 보관하는 서류에 기록된다.

제56조 등록의 분할

1. 유럽연합 상표권자는 원등록에 포함된 일부 상품 또는 서비스가 하나 이상의 분할 등록의 대상이 될 것임을 선언함으로써 등록을 분할할 수 있다. 분할 등록의 상품 또는 서비스는 원등록에 남아 있는 상품 또는 서비스 또는 다른 분할 등록에 포함된 상품 또는 서비스와 중복되어서는 아니 된다.
2. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 분할 선언은 허용되지 아니한다.
 - (a) 원등록에 대하여 권리취소 또는 무효 선언 신청이 사무소에 접수된 경우, 해당 분할 선언이 권리취소 또는 무효 선언 신청의 대상이 되는 상품 또는 서비스 간에 분할을 도입하는 효과를 가지는 때에는 취소부의 결정이 확정되거나 소송 절차가 달리 최종적으로 종료될 때까지
 - (b) 유럽연합 상표 법원에 계류 중인 사건에서 취소 또는 무효 선언에 대한 반소가 제기된 경우, 해당 분할 선언이 반소의 대상이 되는 상품 또는 서비스 간에 분할을 도입하는 효과를 가지는 때에는 제128조 제6항에 따라 유럽연합 상표 법원의 판결 언급이 등기부에 기록될 때까지
3. 제1항 및 제8항에 따라 시행령에 규정된 요건을 충족하지 못하거나, 분할 등록을 구성하는 상품 및 서비스 목록이 원등록에 남아있는 상품 및 서비스와 중복되는 경우, 사무소는 유럽연합 상표권자에게 지정된 기간 내에 결함을 시정하도록 요청해야 한다. 해당 기간이 만료되기 전에 결함이 시정되지 않으면 사무소는 분할 선언을 거부해야 한다.
4. 분할 선언에는 수수료가 부과된다. 수수료가 납부될 때까지는 선언이 이루어지지 않은 것으로 간주된다.
5. 분할은 등기부에 기재된 날짜에 효력이 발생한다.
6. 사무소가 분할 선언을 접수한 날짜 이전에 원등록과 관련하여 제출된 모든 요청 및 신청과 납부된 모든 수수료는 분할 등록과 관련하여 제출 또는 납부된 것으로 간주된다. 분할 선언이 접수된 날짜 이전에 적법하게 납부된 원등록에 대한 수수료는 환불되지 않는다.
7. 분할 등록은 원등록의 출원일 및 모든 우선일 및 선출원일 주장일을 유지한다.
8. 집행위원회는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 명시하는 시행령을 채택해야 한다.
 - (a) 제1항에 따른 등록 분할 선언에 포함될 세부 사항

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (b) 분할 등록에 대한 새로운 등록 번호를 포함한 별도의 파일이 설정되도록 보장하면서 등록 분할 선언을 처리하는 방법에 대한 세부 사항
해당 시행령은 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택되어야 한다.

제6장 포기, 취소 및 무효

제1절 포기

제57조 포기

1. 유럽연합 상표는 등록된 상품 또는 서비스의 전부 또는 일부에 대하여 포기될 수 있다.
2. 상표권자는 서면으로 유럽연합 지식재산사무소(이하 “청”)에 포기를 신고하여야 한다. 포기는 등기부에 기재된 때 효력이 발생한다. 제63조 제1항에 따라 상표 취소 신청이 제출된 후 사무소에 신고된 유럽연합 상표의 포기는 해당 취소 신청의 최종 거절 또는 철회를 조건으로 한다.
3. 포기는 유럽연합 상표에 관련된 권리의 권리자가 등기부에 기재된 경우에만 동의하에 기재된다. 라이선스가 등록된 경우, 유럽연합 상표권자가 라이선스 소유자에게 포기 의사를 통지했다는 것을 증명하는 경우에만 포기가 등기부에 기재된다. 포기 기재는 상표권자가 라이선스 소유자에게 포기 의사를 통지했음을 사무소에 입증한 날로부터 3개월이 만료된 후 또는 해당 기간 만료 전에 라이선스 소유자가 동의했음을 증명하는 즉시 이루어진다.
4. 포기에 관한 요건이 충족되지 않은 경우, 사무소는 신고인에게 결함을 통지하여야 한다. 사무소가 지정한 기간 내에 결함이 시정되지 않으면 사무소는 등기부에 포기 기재를 거부하여야 한다.
5. 유럽연합 집행위원회는 본 조 제2항에 따른 포기 선언에 포함될 세부 사항 및 본 조 제3항에 따른 제3자의 동의를 입증하는 데 필요한 서류의 종류를 명시하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제2절 취소 사유

제58조 취소 사유

1. 유럽연합 상표권자의 권리는 다음의 경우 사무소에 대한 신청 또는 침해 소송에서의 반소에 근거하여 취소되는 것으로 선언된다.
 - (a) 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 5년의 계속적인 기간 내에 유럽연합 내에서 진정으로 사용되지 않았고, 사용하지 않은 정당한 이유가 없는 경우. 다만, 5년의 기

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

간 만료와 신청 또는 반소 제기 사이의 간격 동안 상표의 진정한 사용이 개시 또는 재개된 경우, 누구도 유럽연합 상표에 대한 상표권자의 권리가 취소되어야 한다고 주장할 수 없다. 그러나 5년의 계속적인 미사용 기간 만료 시점에 가장 빨리 시작된 신청 또는 반소 제기 전 3개월 이내에 사용의 개시 또는 재개가 발생한 경우, 상표권자가 신청 또는 반소가 제기될 수 있음을 인지한 후에 개시 또는 재개를 위한 준비가 이루어진 경우에는 이를 고려하지 않는다.

- (b) 상표권자의 행위 또는 부작위의 결과로 상표가 등록된 상품 또는 서비스에 대한 업계의 일반 명칭이 된 경우.
 - (c) 상표권자 또는 그의 동의하에 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 상표가 사용된 결과, 상표가 특히 해당 상품 또는 서비스의 성격, 품질 또는 지리적 원산지에 관하여 대중을 오도할 가능성이 있는 경우.
2. 유럽연합 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 일부에 대해서만 권리 취소 사유가 존재하는 경우, 상표권자의 권리는 해당 상품 또는 서비스에 대해서만 취소되는 것으로 선언된다.

제3절 무효 사유

제59조 무효의 절대적 사유

1. 유럽연합 상표는 사무소에 대한 신청 또는 침해 소송에서의 반소에 근거하여 무효로 선언된다.
 - (a) 유럽연합 상표가 제7조의 규정에 위반하여 등록된 경우
 - (b) 상표 출원자가 상표 출원 시 악의로 행위한 경우
2. 유럽연합 상표가 제7조 제1항 (b), (c) 또는 (d)를 위반하여 등록된 경우에도, 등록 후 사용으로 인해 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 식별력을 획득한 경우에는 무효로 선언되지 않을 수 있다.
3. 유럽연합 상표가 등록된 상품 또는 서비스 중 일부에 대해서만 무효 사유가 존재하는 경우, 해당 상표는 해당 상품 또는 서비스에 대해서만 무효로 선언된다.

제60조 무효의 상대적 사유

1. 유럽연합 상표는 사무소에 대한 신청 또는 침해 소송에서의 반소에 근거하여 무효로 선언된다.
 - (a) 제8조 제2항에 언급된 선행 상표가 존재하고 해당 조항 제1항 또는 제5항에 명시된 조건이 충족되는 경우
 - (b) 제8조 제3항에 언급된 상표가 존재하고 해당 조항에 명시된 조건이 충족되는 경우
 - (c) 제8조 제4항에 언급된 선행 권리가 존재하고 해당 조항에 명시된 조건이 충족되는 경우
 - (d) 제8조 제6항에 언급된 원산지 명칭 또는 지리적 표시가 존재하고 해당 조항에 명시된

조건이 충족되는 경우

첫 번째 단락에서 언급된 모든 조건은 유럽연합 상표의 출원일 또는 우선일에 충족되어야 한다.

2. 유럽연합 상표의 사용이 연합 법률 또는 그 보호를 규율하는 국내법에 따른 다른 선행 권리에 따라 금지될 수 있는 경우, 특히 다음과 같은 경우에도 사무소에 대한 신청 또는 침해 소송에서의 반소에 근거하여 유럽연합 상표는 무효로 선언된다.
 - (a) 성명에 대한 권리
 - (b) 인격 초상에 대한 권리
 - (c) 저작권
 - (d) 산업 재산권
3. 제1항 또는 제2항에 언급된 권리의 소유자가 무효 선언 신청 또는 반소 제출 전에 유럽연합 상표의 등록에 명시적으로 동의한 경우 유럽연합 상표는 무효로 선언될 수 없다.
4. 제1항 또는 제2항에 언급된 권리 중 하나의 소유자가 이전에 유럽연합 상표가 무효라는 선언을 신청했거나 침해 소송에서 반소를 제기한 경우, 그는 자신의 첫 번째 신청 또는 반소를 뒷받침하기 위해 주장할 수 있었던 다른 권리에 근거하여 새로운 무효 선언 신청을 제출하거나 반소를 제기할 수 없다.
5. 제59조 제3항이 적용된다.

제61조 묵인에 따른 제한

1. 유럽연합 상표의 소유자가 유럽연합 내에서 후행 유럽연합 상표의 사용을 인지하면서 5년의 기간 동안 연속적으로 묵인한 경우, 후행 유럽연합 상표의 등록이 악의로 신청되지 않은 한, 선행 상표에 근거하여 후행 상표가 사용된 상품 또는 서비스와 관련하여 후행 상표가 무효라고 선언하도록 신청할 권리를 더 이상 갖지 않는다.
2. 제8조 제2항에 언급된 선행 국내 상표 또는 제8조 제4항에 언급된 다른 선행 표지의 소유자가 선행 상표 또는 다른 선행 표지가 보호되는 회원국에서 후행 유럽연합 상표의 사용을 인지하면서 5년의 기간 동안 연속적으로 묵인한 경우, 후행 유럽연합 상표의 등록이 악의로 신청되지 않은 한, 선행 상표 또는 다른 선행 표지에 근거하여 후행 상표가 사용된 상품 또는 서비스와 관련하여 후행 상표가 무효라고 선언하도록 신청할 권리를 더 이상 갖지 않는다.
3. 제1항 및 제2항에 언급된 경우에, 후행 유럽연합 상표의 소유자는 선행 권리가 더 이상 후행 유럽연합 상표에 대항하여 주장될 수 없더라도 선행 권리의 사용에 반대할 권리를 갖지 않는다.

제4절 취소 및 무효의 효과

제62조 취소 및 무효의 효과

1. 유럽연합 상표는 상표권자의 권리가 취소된 범위 내에서 취소 신청일 또는 반소 제기일부터 이 규정에서 규정하는 효력이 없는 것으로 간주된다. 다만, 당사자 일방의 요청이 있는 경우, 취소 사유가 발생한 더 이른 날짜를 결정에서 정할 수 있다.
2. 유럽연합 상표는 상표가 무효로 선언된 범위 내에서 처음부터 이 규정에서 규정하는 효력이 없는 것으로 간주된다.
3. 상표권자의 과실 또는 악의로 인한 손해배상 청구나 부당이득에 관한 국내 규정에 따르는 것을 조건으로, 상표 취소 또는 무효의 소급효는 다음 각 호에 영향을 미치지 아니한다.
 - (a) 취소 또는 무효 결정 이전에 확정 판결의 효력을 취득하여 집행된 침해 결정
 - (b) 취소 또는 무효 결정 이전에 체결된 계약으로서 해당 결정 전에 이행된 범위 내에서의 계약. 다만, 관련 계약에 따라 지급된 금액의 상환은 형평의 원칙에 따라 정당화되는 범위 내에서 청구될 수 있다.

제5절 취소 또는 무효와 관련된 사무소에서의 절차

제63조 취소 또는 무효 선언 신청

1. 유럽연합 상표권자의 권리 취소 또는 상표 무효 선언 신청은 다음 각 호의 경우에 해당하면 사무소에 제출할 수 있다.
 - (a) 제58조 및 제59조가 적용되는 경우, 제조업자, 생산자, 서비스 공급자, 상인 또는 소비자의 이익을 대변할 목적으로 설립된 모든 자연인 또는 법인 및 단체로서, 해당 단체를 규율하는 법률에 따라 자신의 명의로 소를 제기하고 소송을 당할 능력이 있는 자
 - (b) 제60조 제1항이 적용되는 경우, 제46조 제1항에 언급된 자
 - (c) 제60조 제2항이 적용되는 경우, 해당 조항에 언급된 선행 권리의 소유자 또는 관련 회원국의 연합 법률 또는 법률에 따라 해당 권리를 행사할 자격이 있는 자
2. 신청은 서면으로 이유를 명시한 진술서로 제출되어야 한다. 수수료가 납부될 때까지는 제출된 것으로 간주되지 아니한다.
3. 취소 또는 무효 선언 신청은 동일한 당사자 간에 동일한 주체 및 소송 원인에 관련된 신청에 대해 사무소 또는 제123조에 언급된 유럽연합 상표 법원에 의해 본안에 대한 판결이 내려지고 해당 신청에 대한 사무소 또는 법원의 결정이 확정 판결의 효력을 취득한 경우에는 부적법하다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제64조 권리 취소 또는 무효 선언 신청 심사

1. 유럽연합 사무소(이하 “사무소”)는 권리 취소 또는 무효 선언 신청 심사 시 필요에 따라 당사자들에게 사무소가 정한 기간 내에 상대방 당사자로부터 받은 통지 또는 사무소 자체에서 발송한 통지에 대해 의견을 제출하도록 요청할 수 있다.
2. 무효 심판의 당사자인 선행 유럽연합 상표의 권리자가 요청하는 경우, 무효 선언 신청일로부터 소급하여 5년 동안 선행 유럽연합 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 유럽연합 내에서 진정으로 사용되었음을 증명하거나, 해당 선행 상표의 권리자가 자신의 신청의 정당성 근거로 인용한 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되지 않은 정당한 이유가 있음을 증명해야 한다. 단, 선행 유럽연합 상표가 해당 날짜에 최소 5년 이상 등록되어 있어야 한다. 만약 유럽연합 상표 출원일 또는 유럽연합 상표 출원의 우선일 현재 선행 유럽연합 상표가 최소 5년 이상 등록되어 있었다면, 선행 유럽연합 상표의 권리자는 추가적으로 제47조 제2항에 명시된 조건이 해당 날짜에 충족되었음을 증명해야 한다. 이를 증명하지 못할 경우, 무효 선언 신청은 기각된다. 만약 선행 유럽연합 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 일부와 관련해서만 사용되었다면, 무효 선언 신청 심사 목적상 해당 상품 또는 서비스의 해당 부분에 대해서만 등록된 것으로 간주된다.
3. 제2항은 제8조 제2항 (a)호에 언급된 선행 국내 상표에 적용되며, 유럽연합 내에서의 사용은 선행 국내 상표가 보호되는 회원국 내에서의 사용으로 대체된다.
4. 사무소는 적절하다고 판단되는 경우, 당사자들에게 우호적인 합의를 시도하도록 권고할 수 있다.
5. 권리 취소 또는 무효 선언 신청 심사 결과, 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부와 관련하여 등록되어서는 안 되었음이 밝혀지는 경우, 유럽연합 상표 권리자의 권리는 취소되거나 해당 상품 또는 서비스와 관련하여 무효로 선언된다. 그렇지 않은 경우, 권리 취소 또는 무효 선언 신청은 기각된다.
6. 권리 취소 또는 무효 선언 신청에 대한 사무소의 결정은 확정되는 즉시登記부에 기록된다.

제65조 권한 위임

유럽연합 집행위원회는 제63조 및 제64조에 언급된 유럽연합 상표의 취소 및 무효 선언 절차의 세부 사항, 그리고 제21조에 언급된 대리인 명의로 등록된 유럽연합 상표의 양도에 관한 세부 사항을 명시하는 위임 법률을 제208조에 따라 채택할 권한을 가진다.

제7장 불복

제66조 불복 대상 결정

1. 제159조 (a)목부터 (d)목까지 및 해당되는 경우 동조 (f)목에 열거된 사무소의 의사결정기구의 결정에 대하여는 불복할 수 있다. 이러한 결정은 제68조에 언급된 불복 기간 만료일부터 효력이 발생한다. 불복 제기는 집행정지의 효력을 가진다.
2. 당사자 일방에 대한 절차를 종결시키지 아니하는 결정은 별도의 불복이 허용되지 아니하는 한 최종 결정과 함께 불복할 수 있을 뿐이다.

제67조 불복 제기 및 불복절차 당사자 적격

정에 의해 불이익을 받는 절차의 당사자는 불복할 수 있다. 절차의 다른 당사자는 당연히 불복 절차의 당사자가 된다.

제68조 불복 기간 및 방식

1. 불복 신청은 결정 통지일로부터 2개월 이내에 서면으로 사무소에 제출하여야 한다. 불복 수수료가 납부된 경우에 한하여 불복 신청이 제기된 것으로 본다. 불복 신청은 불복 대상 결정이 내려진 절차의 언어로 제출하여야 한다. 결정 통지일로부터 4개월 이내에 불복 이유를 명시한 서면 진술서를 제출하여야 한다.
2. 당사자에게 절차에서 피고는 답변서에서 불복 제기인이 제기하지 아니한 쟁점에 대하여 이의 신청된 결정을 취소하거나 변경하는 결정을 구하는 주장을 할 수 있다. 이러한 주장은 불복 제기인이 절차를 중단하는 경우 효력을 상실한다.

제69조 직권취소

1. 불복을 제기한 당사자가 절차의 유일한 당사자이고, 불복 대상 결정을 내린 부서가 불복이 적법하고 이유 있다고 인정하는 경우, 해당 부서는 자신의 결정을 직권으로 취소하여야 한다.
2. 진술서 접수 후 1개월 이내에 결정이 직권으로 취소되지 아니하는 경우, 불복은 즉시 그 타당성에 대한 의견 없이 항소위원회에 회부되어야 한다.

제70조 불복 심리

1. 불복이 적법한 경우, 항소위원회는 불복이 이유 있는지 여부를 심리하여야 한다.
2. 불복 심리 시 항소위원회는 당사자들에게 필요에 따라 항소위원회가 정한 기간 내에 상대방으로부터의 통지 또는 항소위원회 스스로가 발송한 통지에 대한 의견을 제출하도록 요청하

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

여야 한다.

제71조 불복에 대한 결정

1. 불복의 이유 유무에 대한 심리 후, 항소위원회는 불복에 대한 결정을 내려야 한다. 항소위원회는 불복 대상 결정에 대한 권한을 가진 부서의 권한 범위 내에서 어떠한 권한이라도 행사하거나, 추가 심리를 위해 해당 부서에 사건을 환송할 수 있다.
2. 항소위원회가 추가 심리를 위해 불복 대상 결정을 내린 부서에 사건을 환송하는 경우, 해당 부서는 사실관계가 동일한 한, 항소위원회의 판시사항에 구속된다.
3. 항소위원회의 결정은 제72조 제5항에 언급된 기간 만료일부터, 또는 해당 기간 내에 일반법원에 소송이 제기된 경우, 해당 소송의 기각일 또는 일반법원의 결정에 대하여 사법재판소에 제기된 상고의 기각일부터 효력이 발생한다.

제72조 사법재판소 제소

1. 항소위원회의 결정에 대하여는 일반법원에 제소할 수 있다.
2. 제소는 관할권의 부존재, 중대한 절차적 요건의 위반, 유럽연합 기능 조약(TFEU)의 위반, 본 규정 또는 그 적용과 관련된 법률 규칙의 위반, 또는 권한 남용을 이유로 제기할 수 있다.
3. 일반법원은 다투어지는 결정을 취소하거나 변경할 관할권을 가진다.
4. 제소는 항소위원회 결정에 의해 불리한 영향을 받은 항소위원회 절차의 모든 당사자에게 개방된다.
5. 제소는 항소위원회 결정 통지일로부터 2개월 이내에 일반법원에 제기해야 한다.
6. 사무소는 일반법원의 판결 또는 해당 판결에 대한 상소가 있는 경우 사법재판소의 판결을 준수하기 위해 필요한 조치를 취해야 한다.

제73조 권한의 위임

위원회는 다음 사항을 구체화하는 위임된 법률 행위를 제208조에 따라 채택할 권한을 가진다.

- (a) 제68조에 언급된 항소 통지의 공식적인 내용 및 항소 제기 및 심사 절차;
- (b) 제71조에 언급된 항소위원회 결정의 공식적인 내용 및 형식;
- (c) 제68조에 언급된 항소 수수료의 환급.

제8장 유럽연합 집단상표(Collective mark) 및 인증상표(Certification mark)에 관한 특정 조항

제1절 유럽연합 집단상표

제74조 유럽연합 집단상표

1. 유럽연합 집단상표('EU 집단상표(EU collective mark)')는 상표가 출원될 때 그와 같이 기술되어 있고 표장 소유자인 협회 구성원의 상품 또는 서비스를 다른 기업의 상품 또는 서비스와 구별할 수 있는 EU 상표여야 한다. 제조업자, 생산자, 서비스 공급자 또는 상인의 협회는 자체 법률에 따라 모든 종류의 권리와 의무를 가지며, 계약을 체결하거나 다른 법률 행위를 수행하고, 소송을 제기하고 소송을 당할 수 있는 능력을 가지며 공법에 의해 규율되는 법인도 EU 집단상표를 신청할 수 있다.
2. 제7조 (1)(c)에 대한 예외로, 상품 또는 서비스의 지리적 원산지를 표시하는 데 상업상 사용될 수 있는 표지 또는 표시는 제1항의 의미 내에서 EU 집단상표를 구성할 수 있다. EU 집단상표권의 소유자는 제3자가 산업 또는 상업적 문제에서 정직한 관행에 따라 해당 표지 또는 표시를 사용하는 것을 금지할 권리가 없음, 특히 지리적 명칭을 사용할 권리가 있는 제3자에게 그러한 상표권을 행사할 수 없다.
3. 제1장부터 제7장 및 제9장부터 제14장은 본 절에서 달리 규정하지 않는 한 EU 집단상표에 적용된다.

제75조 EU 집단상표 사용 규정

1. EU 집단상표 출원자는 출원일로부터 2개월 이내에 사용 규정을 제출해야 한다.
2. 사용 규정은 상표 사용이 허가된 사람, 협회 회원 자격 조건 및 존재하는 경우 제재를 포함한 상표 사용 조건을 명시해야 한다. 제74조 (2)항에 언급된 상표의 사용 규정은 해당 지리적 지역에서 상품 또는 서비스를 생산하는 모든 사람이 상표권자인 협회의 회원이 될 수 있도록 승인해야 한다.
3. 위원회는 본 조 제2항에 언급된 규정에 포함될 세부 사항을 명시하는 시행 행위를 채택한다. 해당 시행 행위는 제207조 (2)항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제76조 출원 거절

1. 제41조 및 제42조에 규정된 유럽연합 상표 출원의 거절 사유 외에도, 유럽연합 집단상표 출원은 제74조 또는 제75조의 규정을 충족하지 못하거나, 사용 규정이 공서양속에 반하는 경우 거절된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

2. 유럽연합 집단상표 출원은 또한 일반 대중이 해당 상표의 성격 또는 중요성에 관하여 오인할 가능성이 있는 경우, 특히 집단상표가 아닌 다른 것으로 오인될 가능성이 있는 경우 거절된다.
3. 출원자가 사용 규정의 수정 결과 제1항 및 제2항의 요건을 충족하는 경우 출원은 거절되지 아니한다.

제77조 제3자의 의견 제시

제45조에 따라 유럽연합 집단상표에 관한 서면 의견이 사무소에 제출되는 경우, 해당 의견은 제76조에 따라 유럽연합 집단상표 출원이 거절되어야 하는 특정 사유에 근거할 수도 있다.

제78조 상표의 사용

EU 집단상표를 사용할 권한이 있는 자의 해당 상표 사용은, 유럽연합 상표의 사용과 관련하여 본 규정이 부과하는 다른 조건이 충족되는 경우, 본 규정의 요건을 충족하는 것으로 본다.

제79조 EU 집단상표의 사용 규정 변경

1. EU 집단상표의 권리자는 변경된 사용 규정을 사무소에 제출하여야 한다.
2. 변경된 규정이 제75조의 요건을 충족하지 못하거나 제76조에 언급된 거절 사유 중 하나에 해당하는 경우, 해당 변경 사항은 등록부에 기재되지 아니한다.
3. 제77조에 따라 작성된 서면 의견은 변경된 사용 규정과 관련하여도 제출될 수 있다.
4. 본 규정을 적용함에 있어서, 사용 규정의 변경은 등록부에 해당 변경 사항이 기재된 날부터 효력을 발생한다.

제80조 침해소송을 제기할 권한이 있는 자

1. 사용권자의 권리에 관한 제25조 제3항 및 제4항의 규정은 EU 집단상표를 사용할 권한이 있는 모든 자에게 적용된다.
2. EU 집단상표의 권리자는 해당 상표의 무단 사용으로 인하여 손해를 입은 상표 사용 권한이 있는 자들을 대신하여 손해배상을 청구할 권리가 있다.

제81조 취소 사유

제58조에 규정된 취소 사유 외에도, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 EU 집단상표의 권리자는 사무소에 대한 신청 또는 침해소송에서의 반소에 의하여 그 권리가 취소될 수 있다.

- (a) 상표권자가 사용 규정(해당 규정의 수정 사항이 필요한 경우 등기부에 기재된 바에 따라)에 명시된 사용 조건에 부합하지 않는 방식으로 상표가 사용되는 것을 방지하기 위한

합리적인 조치를 취하지 않은 경우

- (b) 상표권자가 상표를 사용한 방식이 제76조 제2항에 언급된 방식으로 공중을 오도할 가능성이 있는 경우
- (c) 상표의 사용 규정 개정 사항이 제79조 제2항의 규정을 위반하여 등록부에 기재된 경우 (다만, 상표권자가 사용 규정을 추가로 수정하여 해당 규정의 요건을 준수하는 경우는 제외한다.)

제82조 무효 사유

제59조 및 제60조에 규정된 무효 사유 외에도, 제76조의 규정을 위반하여 등록된 유럽연합 단체마크는 사무소에 대한 신청 또는 침해 소송에서의 반소에 의하여 무효로 선언될 수 있다. (다만, 상표권자가 사용 규정을 개정하여 해당 규정의 요건을 준수하는 경우는 제외한다.)

제2절 유럽연합 인증마크

제83조 EU 인증마크

1. EU 인증마크는 상표 출원 시 인증마크로 표시되고, 지리적 원산지를 제외하고 재료, 상품 제조 방식 또는 서비스 수행 방식, 품질, 정확성 또는 기타 특성에 대하여 상표권자가 인증한 상품 또는 서비스와 그렇지 않은 상품 또는 서비스를 구별할 수 있는 유럽연합 상표를 말한다.
2. 공법의 적용을 받는 기관, 당국 및 단체를 포함한 모든 자연인 또는 법인은 인증되는 종류의 상품 또는 서비스 제공 사업을 영위하지 않는 경우 유럽연합 인증마크를 출원할 수 있다.
3. 제1장부터 제7장 및 제9장부터 제14장은 이 절에 별도의 규정이 없는 범위 내에서 유럽연합 인증마크에 적용된다.

제84조 유럽연합 인증마크 사용 규정

1. 유럽연합 인증마크 출원자는 출원일로부터 2개월 이내에 유럽연합 인증마크 사용 규정을 제출해야 한다.
2. 사용 규정에는 표장 사용 권한을 가진 자, 표장에 의해 인증될 특성, 인증 기관이 해당 특성을 시험하고 표장 사용을 감독하는 방법이 명시되어야 한다. 해당 규정에는 제재를 포함한 표장 사용 조건도 명시되어야 한다.
3. 집행위원회는 본 조 제2항에 언급된 규정에 포함될 세부 사항을 구체적으로 명시하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제85조 출원 거절

1. 제41조 및 제42조에 규정된 유럽연합 상표 출원 거절 사유 외에도, 유럽연합 인증마크 출원은 제83조 및 제84조에 규정된 요건을 충족하지 못하거나 사용규정이 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우 거절된다.
2. 유럽연합 인증마크 출원은 해당 표장의 성격 또는 중요성에 관하여 일반 공중을 오도할 염려가 있는 경우, 특히 인증마크가 아닌 다른 것으로 오인될 가능성이 있는 경우에도 거절된다.
3. 출원자가 사용규정의 변경 결과로 제1항 및 제2항의 요건을 충족하는 경우에는 출원이 거절되지 아니한다.

제86조 제3자의 의견 제출

제45조에 따라 유럽연합 인증마크에 관한 서면 의견이 유럽연합 지식재산사무소(이하 “사무소”)에 제출되는 경우, 해당 의견은 제85조에 따라 유럽연합 인증마크 출원이 거절되어야 하는 특정 사유에 근거할 수도 있다.

제87조 유럽연합 인증마크의 사용

제84조에 언급된 사용규정에 따라 사용할 권한을 가진 자가 유럽연합 인증마크를 사용하는 것은, 유럽연합 상표의 사용에 관한 이 규정에 규정된 다른 조건이 충족되는 한, 이 규정의 요건을 충족하는 것으로 간주된다.

제88조 유럽연합 인증마크의 사용 규정 변경

1. 유럽연합 인증마크의 권리자는 변경된 사용규정을 사무소에 제출하여야 한다.
2. 변경된 규정이 제84조의 요건을 충족하지 못하거나 제85조에 언급된 거절 사유 중 하나를 포함하는 경우에는 변경 사항이 등록부에 기재되지 아니한다.
3. 제86조에 따른 서면 의견은 변경된 사용규정에 관하여도 제출될 수 있다.
4. 이 규정의 목적상, 사용규정의 변경은 변경 사항이 등록부에 기재된 날부터 효력을 발생한다.

제89조 이전(Transfer)

제20조 제1항의 예외로서, 유럽연합 인증마크는 제83조 제2항의 요건을 충족하는 자에게만 이전될 수 있다.

제90조 침해소송을 제기할 권한이 있는 자

1. 유럽연합 인증마크의 권리자 또는 그로부터 특별히 권한을 위임받은 자만이 침해 소송을 제기할 권한을 가진다.

2. 유럽연합 인증마크의 권리자는 해당 상표를 사용할 권한이 있는 자가 상표의 무단 사용의 결과로 손해를 입은 경우, 그들을 대신하여 손해 배상을 청구할 권한을 가진다.

제91조 취소 사유

제58조에 규정된 취소 사유 외에도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사무소에 대한 신청 또는 침해 소송에서의 반소를 근거로 유럽연합 인증마크의 권리자의 권리는 취소된다.

- (a) 권리자가 더 이상 제83조 제2항에 명시된 요건을 준수하지 않는 경우
- (b) 권리자가 등기부에 기재된 사용 규정의 수정 사항을 포함하여, 해당 사용 규정에 명시된 조건과 상충되는 방식으로 유럽연합 인증마크가 사용되는 것을 방지하기 위한 합리적인 조치를 취하지 않는 경우
- (c) 권리자가 유럽연합 인증마크를 사용한 방식이 제85조 제2항에 언급된 방식으로 대중을 오도할 가능성이 있는 경우
- (d) 유럽연합 인증마크의 사용 규정의 수정 사항이 제88조 제2항을 위반하여 등기부에 기재된 경우. 단, 표장의 권리자가 사용 규정을 추가로 수정하여 해당 조항의 요건을 준수하는 경우는 제외한다.

제92조 무효 사유

제59조 및 제60조에 규정된 무효 사유 외에도 제85조를 위반하여 등록된 유럽연합 인증마크는 사무소에 대한 신청 또는 침해 소송에서의 반소를 근거로 무효로 선언되어야 한다. 단, 유럽연합 인증마크의 권리자가 사용 규정을 변경하여 제85조의 요건을 준수하는 경우는 제외한다.

제93조 전환(Conversion)

제139조 제2항을 침해하지 아니하는 범위 내에서, 유럽연합 인증마크 출원 또는 등록된 유럽연합 인증마크의 전환은 관련 회원국의 국내법이 지침 (EU) 2015/2436 제28조에 따라 보증 또는 인증마크의 등록을 규정하지 않는 경우에는 이루어지지 아니한다.

제9장 절차

제1절 일반 규정

제94조 사무소의 결정 및 통지

1. 사무소의 결정은 그 근거가 되는 이유를 명시해야 한다. 결정은 당사자가 의견을 진술할 기회를 가졌던 이유 또는 증거에만 근거해야 한다. 사무소가 구두 심리를 개최하는 경우, 결정

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

은 구두로 내릴 수 있다. 그 후 결정은 서면으로 당사자에게 통지되어야 한다.

2. 사무소로부터의 모든 결정, 통지 또는 공지는 사무소의 부서 또는 과 및 담당 공무원의 성명을 표시해야 한다. 그들은 해당 공무원에 의해 서명되거나, 서명 대신 사무소의 인쇄 또는 날인된 직인을 첨부해야 한다. 집행 이사는 사무소로부터의 결정, 통지 또는 공지가 텔레복사기 또는 다른 기술적 통신 수단에 의해 전송되는 경우, 사무소의 부서 또는 과 및 담당 공무원의 성명을 식별하는 다른 수단 또는 직인 이외의 식별 수단을 사용할 수 있다고 결정할 수 있다.
3. 항소할 수 있는 사무소의 결정에는 항소장이 해당 결정의 통지일로부터 2개월 이내에 서면으로 사무소에 제출되어야 함을 나타내는 서면 통지가 첨부되어야 한다. 통지는 또한 당사자에게 제66조, 제67조 및 제68조에 규정된 조항을 주지시켜야 한다. 당사자는 항소 절차의 가용성을 통지하지 못한 사무소의 과실을 주장할 수 없다.

제95조 사무소의 직권에 의한 사실 조사

1. 사무소 앞에서의 절차에서 사무소는 직권으로 사실을 조사해야 한다. 다만, 등록 거절의 상대적 사유와 관련된 절차에서 사무소는 당사자가 제공한 사실, 증거 및 주장과 청구된 구제에 한하여 조사를 제한해야 한다. 제59조에 따른 무효 절차에서 사무소는 당사자가 제출한 사유와 주장에 한하여 조사를 제한해야 한다.
2. 사무소는 당사자가 정해진 기한 내에 제출하지 않은 사실 또는 증거를 무시할 수 있다.

제96조 구두 심리

1. 사무소가 구두 심리가 적절하다고 판단하는 경우, 구두 심리는 사무소의 발의 또는 절차의 당사자의 요청에 따라 개최되어야 한다.
2. 심사관, 이의 신청부 및 등록 담당 부서 앞에서의 구두 심리는 공개되지 않는다.
3. 구두 심리(결정 고지 포함)는 취소부 및 심판원 앞에서 공개되어야 한다. 다만, 절차가 진행되는 부서가 일반 대중의 입장이 특히 절차 당사자에게 심각하고 부당한 불이익을 초래할 수 있는 경우 달리 결정하지 않는 한 그러하다.
4. 집행위원회는 제146조에 따른 언어 사용에 대한 세부 사항을 포함하여 구두 심리에 대한 세부적인 준비를 명시하는 위임된 행위를 제208조에 따라 채택할 권한을 가진다.

제97조 증거조사

1. 사무소서의 모든 절차에서 증거를 제출하거나 입수하는 방법은 다음 각 호를 포함한다.
 - (a) 당사자 심문
 - (b) 정보 요청

- (c) 문서 및 증거물의 제출
 - (d) 증인 심문
 - (e) 전문가 의견 사무소취
 - (f) 진술서로서, 선서 또는 확약되었거나 진술서가 작성된 국가의 법률에 따라 그와 유사한 효력을 가지는 것
2. 관련 부서는 소속 직원 중 1인에게 제출된 증거를 조사하도록 위임할 수 있다.
 3. 사무소가 당사자, 증인 또는 전문가가 구두로 증언하는 것이 필요하다고 인정하는 경우, 해당인에게 출석 소환장을 발부하여야 한다. 그러한 소환장에 규정된 통지 기간은 최소 1개월 이상이어야 한다. 다만, 그들이 더 짧은 기간에 합의하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 4. 당사자에게는 사무소에서의 증인 또는 전문가 심문 사실이 통지되어야 한다. 그들은 출석하여 증인 또는 전문가에게 질문할 권리를 가진다.
 5. 집행위원장은 본 조에 언급된 증거조사 비용과 관련하여 지급될 경비의 액수(선급금을 포함한다)를 결정한다.
 6. 집행위원회는 제208조에 따라 증거조사에 대한 세부 사항을 규정하는 위임 행위를 채택할 권한을 가진다.

제98조 통지

1. 사무소는 당연히 관련자에게 결정 및 소환장과 기한의 계산이 시작되는 통지 또는 기타 연락, 또는 본 규정이나 본 규정에 따라 채택된 행위에 따라 관련자에게 통지되어야 하는 사항, 또는 집행위원장이 통지를 명령한 사항을 통지하여야 한다.
2. 집행위원장은 항소 기한이 적용되는 결정 및 소환장 이외의 어떤 문서가 배달 증명서가 첨부된 등기 우편으로 통지되어야 하는지를 결정할 수 있다.
3. 통지는 전자적 수단을 포함한 다양한 수단으로 이루어질 수 있다. 전자적 수단에 관한 세부 사항은 집행위원장이 결정한다.
4. 공시송달로 통지해야 하는 경우, 집행위원장은 공시송달의 방법을 결정하고 해당 문서가 통지된 것으로 간주되는 1개월의 기간의 시작일을 정한다.
5. 집행위원회는 제208조에 따라 통지에 대한 세부 사항을 규정하는 위임 행위를 채택할 권한을 가진다.

제99조 권리 상실의 통지

사무소가 본 규정 또는 본 규정에 따라 채택된 행위로부터 발생하는 권리 상실이 결정 없이 발생한 것을 발견한 경우, 제98조에 따라 관련자에게 이를 통지하여야 한다. 후자는 사무소의 발견이 부정확하다고 간주하는 경우, 통지를 받은 날로부터 2개월 이내에 해당 사항에 대한

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

결정을 신청할 수 있다. 사무소는 이를 요청하는 자와 의견이 다른 경우에만 그러한 결정을 채택해야 한다. 그렇지 않은 경우 사무소는 자체 발견을 수정하고 결정을 요청한 자에게 통지한다.

제100조 사무소로의 연락

1. 사무소로 전달되는 연락은 전자적 수단으로 이루어질 수 있다. 집행위원장은 해당 연락이 전자적으로 제출될 수 있는 범위 및 기술적 조건을 결정한다.
2. 집행위원회는 제208조에 따라 사무소에서의 절차에 참여하는 당사자가 사용할 통신 수단(전자적 통신 수단 포함)과 사무소가 제공해야 할 서식에 관한 규칙을 규정하는 위임 행위를 채택할 권한을 가진다.

제101조 기한

1. 기한은 연, 월, 주 또는 일 단위로 정한다. 기산일은 관련 사건이 발생한 날의 다음 날로 한다. 기한의 기간은 1개월 이상 6개월 이하로 한다.
2. 집행이사(Executive Director)는 매 회계연도 개시 전에 사무소의 문서 접수가 불가능한 날 또는 사무소 소재지에서 통상 우편이 배달되지 않는 날을 결정한다.
3. 집행이사(Executive Director)는 사무소가 소재한 회원국에서 일반적인 우편 배달 중단일 경우 또는 사무소의 허용된 전자 통신 수단에 대한 연결이 실제로 중단된 경우 중단 기간을 결정한다.
4. 천재지변 또는 파업과 같은 예외적인 사건으로 인해 당사자에서 사무소로 또는 그 반대로의 적절한 통신이 중단되거나 방해받는 경우, 집행이사(Executive Director)는 해당 회원국에 거주지 또는 등록 사무소가 있는 당사자 또는 해당 회원국에 사업장을 둔 대리인을 선임한 당사자에 대해 그가 결정한 해당 사건의 개시일 이후에 만료될 예정인 모든 기한은 그가 결정할 날짜까지 연장된다고 결정할 수 있다. 그 날짜를 결정할 때 그는 예외적인 사건이 언제 종료되는지 평가해야 한다. 해당 사건이 사무소의 소재지에 영향을 미치는 경우, 집행이사(Executive Director)의 해당 결정은 소송의 모든 당사자에게 적용된다고 명시해야 한다.
5. 집행위원회(Commission)는 기한의 계산 및 기간에 관한 세부 사항을 명시하는 제208조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 가진다.

제102조 오류 및 명백한 간과의 정정

1. 사무소는 자체 결정에 있는 언어적 오류 또는 필사상의 오류 및 명백한 간과 또는 사무소에 귀속되는 EU 상표 등록 또는 등록 공고 시의 기술적 오류를 직권으로 또는 당사자의 요청에

따라 정정한다.

2. EU 상표 등록 또는 등록 공고의 오류 정정이 상표권자에 의해 요청되는 경우 제55조가 준용된다.
3. EU 상표 등록 및 등록 공고의 오류 정정은 사무소에서 공고한다.

제103조 결정의 취소

1. 사무소가 명백한 사무소 귀책 사유에 의한 오류를 포함하는 등기부에 기재하거나 결정을 내린 경우 해당 기재를 취소하거나 해당 결정을 취소해야 한다. 소송의 당사자가 한 명뿐이고 해당 기재 또는 행위가 당사자의 권리에 영향을 미치는 경우, 해당 오류가 당사자에게 명백하지 않았더라도 취소 또는 취소를 결정해야 한다.
2. 제1항에 언급된 취소 또는 취소는 직권으로 또는 소송 당사자 중 하나의 요청에 따라 해당 기재를 하거나 결정을 내린 부서에서 결정한다. 등기부의 기재 취소 또는 결정의 취소는 소송 당사자 및 등기부에 기재된 문제의 EU 상표에 대한 권리 소유자와 협의한 후, 등기부에 기재된 날짜 또는 해당 결정이 내려진 날짜로부터 1년 이내에 시행되어야 한다. 사무소는 그러한 취소 또는 취소에 대한 기록을 보관한다.
3. 집행위원회(Commission)는 결정의 취소 또는 등기부의 기재 취소 절차를 명시하는 제208조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 가진다.
4. 본 조는 제66조 및 제72조에 따른 당사자의 항소 제출 권리 또는 제102조에 따른 오류 및 명백한 간과의 정정 가능성에 영향을 미치지 않는다. 오류가 포함된 사무소의 결정에 대해 항소가 제기된 경우, 본 조 제1항에 따라 사무소가 해당 결정을 취소하면 항소 절차는 목적을 잃게 된다. 후자의 경우 항소 수수료는 항소인에게 환불된다.

제104조 원상회복

1. 유럽연합 상표 출원자 또는 권리자, 혹은 유럽연합 지식재산사무소(이하 “사무소”) 절차의 기타 당사자가, 상황에 따라 요구되는 상당한 주의를 기울였음에도 불구하고 사무소에 대한 기한을 준수할 수 없었던 경우, 해당 기한 미준수가 본 규정의 조항에 따라 권리 또는 구제 수단의 상실이라는 직접적인 결과를 초래하는 경우, 신청에 따라 그 권리를 회복받을 수 있다.
2. 신청서는 기한 미준수의 장애가 제거된 날로부터 2개월 이내에 서면으로 제출되어야 한다. 누락된 행위는 이 기간 내에 완료되어야 한다. 신청서는 미준수된 기한 만료 직후 1년 이내에만 허용된다. 등록 갱신 요청의 미제출 또는 갱신 수수료의 미납의 경우, 제53조 제3항 세 번째 문장에 규정된 6개월의 추가 기간은 1년의 기간에서 차감된다.
3. 신청서에는 그 근거를 명시하고 의존하는 사실을 제시해야 한다. 권리 회복 수수료가 납부될 때까지는 제출된 것으로 간주되지 않는다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

4. 누락된 행위에 대한 결정을 내릴 권한이 있는 부서가 신청에 대해 결정한다.
5. 본 조는 본 조 제2항, 제46조 제1항 및 제3항, 그리고 제105조에 언급된 기한에는 적용되지 않는다.
6. 유럽연합 상표 출원자 또는 권리자가 그 권리를 회복받은 경우, 그는 권리 상실 시점부터 해당 권리 회복 공고가 게재될 때까지의 기간 동안 선의로 유럽연합 상표와 동일하거나 유사한 표장으로 상품을 시장에 출시하거나 서비스를 제공한 제3자에 대하여 자신의 권리를 주장할 수 없다.
7. 제6항의 조항을 이용할 수 있는 제3자는 유럽연합 상표 출원자 또는 권리자의 권리 회복 결정에 대하여 해당 권리 회복 공고일로부터 2개월 이내에 이의를 제기할 수 있다.
8. 본 조의 어떠한 내용도 회원국이 본 규정에 규정된 기한에 대하여, 그리고 해당 국가의 당국에 대하여 원상회복을 허용할 수 있는 권리를 제한하지 않는다.

제105조 절차 속행

1. 사무소에 대한 기한을 준수하지 못한 유럽연합 상표 출원자 또는 권리자, 혹은 사무소 절차의 기타 당사자는 신청 시 누락된 행위가 수행된 경우, 요청에 따라 절차의 속행을 받을 수 있다. 절차 속행 요청은 미준수된 기한 만료 후 2개월 이내에 제출된 경우에만 허용된다. 요청은 절차 속행 수수료가 납부될 때까지는 제출된 것으로 간주되지 않는다.
2. 본 조는 제32조, 제34조 제1항, 제38조 제1항, 제41조 제2항, 제46조 제1항 및 제3항, 제53조 제3항, 제68조, 제72조 제5항, 제104조 제2항 및 제139조에 규정된 기한, 또는 본 조 제1항에 규정된 기한, 혹은 출원 후 제39조에 따라 우선권을 주장하기 위한 기한에는 적용되지 않는다.
3. 누락된 행위에 대한 결정을 내릴 권한이 있는 부서가 신청에 대해 결정한다.
4. 사무소가 신청을 수락하는 경우, 기한 미준수로 인한 결과는 발생하지 않은 것으로 간주된다. 해당 기한 만료와 절차 속행 요청 사이에 결정이 내려진 경우, 누락된 행위에 대한 결정을 내릴 권한이 있는 부서는 해당 결정을 재검토하고, 누락된 행위의 완료 자체가 충분한 경우 다른 결정을 내린다. 재검토 후 사무소가 원래 결정을 변경할 필요가 없다고 결론 내리면, 해당 결정을 서면으로 확인한다.
5. 사무소가 신청을 거부하는 경우, 수수료는 환불된다.

제106조 절차의 중단

1. 사무소에서 진행 중인 절차는 다음의 경우 중단된다:
 - (a) 유럽연합 상표 출원자 또는 권리자, 또는 그를 대리하여 국내법에 따라 행동할 권한이 있는 자의 사망 또는 법적 무능력의 경우에는 사무소 절차가 중단된다. 다만, 사망 또는

무능력이 제120조에 따라 선임된 대리인의 권한에 영향을 미치지 않는 경우에는 해당 대리인의 신청에 의해서만 절차가 중단된다.

- (b) 유럽연합 상표 출원자 또는 권리자가 자신의 재산에 대한 조치로 인한 법적 사유로 인해 사무소 절차를 계속할 수 없는 경우.
- (b) 유럽연합 상표 출원자 또는 권리자의 대리인의 사망 또는 법적 무능력, 또는 해당 대리인이 자신의 재산에 대한 조치로 인한 법적 사유로 인해 사무소 절차를 계속할 수 없는 경우.

2. 사무소 절차는 절차를 계속할 권한이 있는 자의 신원이 확인되는 즉시 재개된다.
3. 집행위원회는 사무소 절차 재개에 대한 세부 사항을 명시하는 제208조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 가진다.

제107조 일반 원칙의 언급

본 규정 또는 본 규정에 따라 채택된 행위에 절차 규정이 없는 경우, 사무소는 회원국에서 일반적으로 인정되는 절차법의 원칙을 고려해야 한다.

제108조 금전적 의무의 소멸

1. 수수료 납부 사무소의 권리는 수수료 납부 기한이 속한 달력 연도 말로부터 4년 후에 소멸된다.
2. 수수료 환불 또는 수수료를 초과하여 납부된 금액에 대한 사무소에 대한 권리는 권리가 발생한 달력 연도 말로부터 4년 후에 소멸된다.
3. 제1항 및 제2항에 규정된 기간은 제1항의 경우 수수료 납부 요청에 의해, 제2항의 경우 서면으로 된 사유가 명시된 청구에 의해 중단된다. 중단되면 즉시 다시 시작되며 원래 시작된 연도의 말로부터 늦어도 6년 후에 종료되지만, 그 사이에 권리 집행을 위한 사법 절차가 시작된 경우는 예외로 한다. 이 경우 기간은 판결이 확정 판결의 효력을 취득한 후 최소 1년 후에 종료된다.

제2절 비용

제109조 비용

1. 이의신청 절차, 취소 절차, 무효선언 절차 또는 항소 절차에서 패소한 당사자는 상대방 당사자가 지불한 수수료를 부담하여야 한다. 제146조 제7항을 침해하지 아니하고, 패소한 당사자는 또한 제120조 제1항의 의미 내에서 상대방 당사자가 절차에 필수적으로 소요한 모든 비용, 즉 여행비, 숙박비 및 대리인의 보수를 부담하여야 하며, 이는 본 조 제2항에 따라

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

채택될 시행령에서 각 비용 항목별로 설정된 한도 내에서 그러하다. 패소한 당사자가 부담할 수수료는 상대방 당사자가 EU 상표의 이의신청, 취소 신청 또는 무효선언 신청 및 항소를 위해 지불한 수수료로 제한된다.

2. 집행위원회는 절차에 필수적이며 성공한 당사자가 실제로 발생시킨 비용에 대한 최대 요율을 명시하는 시행령을 채택한다. 그러한 시행령은 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

여행비 및 숙박비와 관련하여 그러한 금액을 명시할 때 집행위원회는 당사자, 대리인, 증인 또는 전문가의 거주지 또는 사업장과 구두 심리가 개최되는 장소 간의 거리, 비용이 발생한 절차 단계, 그리고 제120조 제1항의 의미 내에서 대리인의 보수와 관련된 한, 비용 부담 의무가 상대방 당사자에 의해 전술적인 이유로 남용되지 않도록 할 필요성을 고려하여야 한다. 숙박비는 이사회 규칙(EEC, Euratom, ECSC) No 259/68(1)에 규정된 유럽연합 공무원 인사 규정 및 기타 유럽연합 직원 고용 조건(‘각각 인사 규정’ 및 ‘고용 조건’)에 따라 계산된다.

패소한 당사자는 하나의 이의신청인에 대한 비용과 해당되는 경우 하나의 대리인에 대한 비용만 부담한다.

3. 다만, 각 당사자가 일부 청구에서는 성공하고 다른 청구에서는 실패한 경우, 또는 형평성의 원칙에 따라 그렇게 하도록 지시하는 경우, 이의신청부, 취소부 또는 항소 위원회는 비용의 다른 분담을 결정하여야 한다.
4. EU 상표 출원, 이의신청, 권리 취소 신청, 무효선언 신청 또는 항소를 철회하거나 EU 상표 등록을 갱신하지 않거나 EU 상표를 포기함으로써 절차를 종료하는 당사자는 제1항 및 제3항에 규정된 바와 같이 상대방 당사자가 발생시킨 수수료 및 비용을 부담한다.
5. 소송이 판결에 이르지 못하는 경우 비용은 이의신청부, 취소부 또는 항소 위원회의 재량에 따른다.
6. 당사자들이 이의신청부, 취소부 또는 항소 위원회 앞에서 제1항 내지 제5항에 규정된 것과 다른 비용 합의를 체결하는 경우, 해당 부서는 그 합의를 기록하여야 한다.
7. 이의신청부 또는 취소부 또는 항소 위원회는 지불해야 할 비용이 사무소에 지불한 수수료 및 대리인 비용으로 제한되는 경우 본 조 제1항 내지 제6항에 따라 지불해야 할 비용의 금액을 확정한다. 다른 모든 경우, 항소 위원회 서기관 또는 이의신청부 또는 취소부 직원은 요청에 따라 상환해야 할 비용의 금액을 확정한다. 요청은 비용 확정 신청이 된 결정이 확정된 날로부터 2개월 이내의 기간에만 허용되며 청구서 및 증빙 서류를 첨부하여야 한다. 제120조 제1항에 따른 대리인 비용의 경우, 비용이 발생했다는 대리인의 확인으로 충분하다. 다른 비용의 경우, 그 타당성이 입증되면 충분하다. 본 항의 첫 번째 문장에 따라 비용 금액이 확정되는 경우, 대리인 비용은 본 조 제2항에 따라 채택된 시행령에 규정된 수준으로

수여되며 실제로 발생했는지 여부와 관계없다.

8. 근거를 명시하는 비용 확정 결정은 비용 수여 통지일로부터 1개월 이내에 제기된 요청에 따라 이의신청부 또는 취소부 또는 항소 위원회의 결정에 의해 재검토될 수 있다. 비용 금액 재검토 수수료가 지불될 때까지 제기된 것으로 간주되지 않는다. 이의신청부, 취소부 또는 항소 위원회는 사안에 따라 구두 심리 없이 비용 확정 결정 재검토 요청에 대한 결정을 내린다.

제110조 비용액 확정 결정의 집행

1. 비용액을 확정하는 사무소의 최종 결정은 집행력을 가진다.
2. 집행은 집행이 실시되는 국가의 영토 내에서 시행되는 민사소송법 규칙에 따른다. 각 회원국은 제1항에 언급된 결정의 진정성을 확인하는 책임을 지는 단일 기관을 지정하고 해당 기관의 연락처 정보를 사무소, 사법재판소 및 집행위원회에 통보하여야 한다. 결정의 집행 명령은 결정의 진정성 확인을 유일한 형식적 요건으로 하여 해당 기관에 의해 결정에 첨부된다.
3. 관련 당사자의 신청에 따라 이러한 형식적 요건이 완료되면, 해당 당사자는 관할 당국에 직접 문제를 제기함으로써 국내법에 따라 집행을 진행할 수 있다.
4. 집행은 사법재판소의 결정에 의해서만 정지될 수 있다. 그러나 해당 국가의 법원은 집행이 부적절한 방식으로 수행되고 있다는 불만에 대한 관할권을 가진다.

제3절 일반 대중 및 회원국 당국에 공개될 수 있는 정보

제111조 유럽연합 상표등록부

1. 유럽연합 지식재산사무소(이하 “사무소”)은 유럽연합 상표등록부를 최신 상태로 유지 관리하여야 한다.
2. 등록부에는 유럽연합 상표 출원 및 등록과 관련하여 다음 각 호의 사항이 기재되어야 한다.
 - (a) 출원일
 - (b) 출원번호
 - (c) 출원 공고일
 - (d) 출원자의 성명 및 주소
 - (e) 제119조 제3항 제1문에 언급된 대리인이 아닌 대리인의 성명 및 영업 주소
 - (f) 상표의 형태 및 필요한 경우 상표 설명
 - (g) 상품 및 서비스의 명칭 표시
 - (h) 제35조에 따른 우선권 주장 명세
 - (i) 제38조에 따른 전시 우선권 주장 명세
 - (j) 제39조에 언급된 선등록 상표의 선순위 주장 명세

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (k) 제7조 제3항에 따라 상표가 사용으로 인해 식별력을 획득했다는 진술
 - (l) 단체마크이라는 표시
 - (m) 인증마크이라는 표시
 - (n) 출원 언어 및 출원자가 제146조 제3항에 따라 지정한 제2 언어
 - (o) 등록부에 상표가 등록된 날짜 및 등록 번호
 - (p) 본 출원이 본 규정 제204조에 따라 연합(EU)을 지정한 국제등록의 전환에 따른 것임을 명시하는 진술과 함께, 마드리드 의정서 제3조 제4항에 따른 국제등록일 또는 마드리드 의정서 제3조의3 제2항에 따라 국제등록 후에 이루어진 연합에 대한 영토적 확장이 기록된 날, 그리고 해당되는 경우 국제등록의 우선일
3. 등기부에는 또한 다음 각 호의 사항이 해당 사항의 기록일과 함께 기재되어야 한다.
- (a) 유럽연합 상표 소유자의 성명, 주소 또는 국적의 변경, 또는 소유자의 주소지, 본점 또는 사업장의 소재지 변경
 - (b) 제119조 제3항 첫 문장에서 언급된 대리인 외의 대리인의 성명 또는 영업 주소 변경
 - (c) 새로운 대리인이 선임된 경우, 해당 대리인의 성명 및 영업 주소
 - (d) 제49조 및 제54조에 따른 상표의 수정 및 변경, 그리고 오류의 정정
 - (e) 제79조에 따른 단체마크 사용 규정의 변경 통지
 - (f) 제40조에 따라 제39조에서 언급된 등록된 선행 상표의 우선권 주장에 대한 세부 사항
 - (g) 제20조에 따른 전부 또는 일부 양도
 - (h) 제22조에 따른 물권의 설정 또는 양도 및 해당 물권의 종류
 - (i) 제23조에 따른 강제집행 및 제24조에 따른 파산 절차
 - (j) 제25조에 따른 사용권의 허여 또는 양도 및 해당되는 경우 사용권의 종류
 - (k) 제53조에 따른 등록의 갱신, 갱신 효력 발생일 및 제53조 제4항에 따른 제한 사항
 - (l) 제53조에 따른 등록 만료 결정 기록
 - (m) 제49조 및 제57조에 따라 상표 소유자의 상표 철회 또는 포기 선언
 - (n) 제46조에 따른 이의신청, 제63조에 따른 신청, 또는 제128조 제4항에 따른 취소 또는 무효 선언을 위한 반소, 또는 제68조에 따른 항소의 제출일 및 세부 사항
 - (o) 제64조 제6항 또는 제128조 제6항 제3문에 따른 이의신청, 신청 또는 반소에 대한 결정, 또는 제71조에 따른 항소에 대한 결정의 일자 및 내용
 - (p) 제140조 제2항에 따른 전환 신청 접수 기록
 - (q) 본 조 제2항 (e)호에 따라 기록된 대리인의 취소
 - (r) 국내 상표의 우선권 취소
 - (s) 본항 (h), (i) 및 (j)호에 언급된 사항의 등기부 수정 또는 삭제
 - (t) 제197조에 따른 유럽연합 상표의 국제 등록으로의 대체

- (u) 제185조 제1항에 따라 유럽연합 상표로 등록된 유럽연합 상표 출원을 기초로 한 국제 등록의 일자 및 번호
- (v) 제185조 제2항에 따라 유럽연합 상표를 기초로 한 국제 등록의 일자 및 번호
- (w) 제50조에 따른 출원의 분할 및 제56조에 따른 등록의 분할, 그리고 분할 등록과 관련된 본 조 제2항에 언급된 사항과 수정된 원 등록의 상품 및 서비스 목록
- (x) 제103조에 따른 결정 또는 등록부 기재의 취소. 단, 취소 대상이 공표된 결정 또는 기재인 경우에 한함
- (y) 제88조에 따른 유럽연합 인증마크 사용 규정의 변경 통지
- 4. 사무총장은 제149조 제4항에 따라 본 조 제2항 및 제3항에 언급된 항목 이외의 항목을 등록부에 기재하도록 결정할 수 있다.
- 5. 등록부는 전자적 형태로 유지될 수 있다. 사무소는 제8항에 규정된 목적을 위하여 개인정보를 포함하여 제2항 및 제3항에 언급된 항목을 수집, 정리, 공표 및 보관하여야 한다. 사무소는 등록부를 일반인이 쉽게 열람할 수 있도록 유지하여야 한다.
- 6. 유럽연합 상표의 소유자는 등록부의 변경 사항에 대한 통지를 받아야 한다.
- 7. 사무소는 요청에 따라 수수료를 받고 등록부의 인증 또는 비인증 발취본을 제공하여야 한다.
- 8. 개인정보를 포함하여 제2항 및 제3항에 명시된 기재 사항과 관련된 데이터 처리는 다음 목적을 위하여 수행된다.
 - (a) 본 규정 및 그에 따라 채택된 행위에서 설명된 바와 같이 출원 및/또는 등록을 관리하기 위함.
 - (b) 공공기관 및 경제 주체가 본 규정에 의해 부여된 권리를 행사하고 제3자에게 속한 선행 권리의 존재에 대해 정보를 얻을 수 있도록 공공 열람을 위한 공개 등기부를 유지하고 정보를 제공하기 위함.
 - (c) 사무소가 운영을 최적화하고 시스템의 기능을 개선할 수 있도록 보고서 및 통계를 작성하기 위함.
- 9. 제2항 및 제3항의 기재 사항에 관한 모든 데이터(개인정보 포함)는 공익성이 있는 것으로 간주되며 제3자가 접근할 수 있다. 법적 확실성을 위하여 등록부의 기재 사항은 무기한 보관되어야 한다.

제112조 데이터베이스

1. 제111조에 따른 등록부 유지 의무에 더하여, 사무소는 본 규정 또는 그에 따라 채택된 법률 행위에 따라 신청인 또는 소송 절차의 다른 당사자가 제공하는 모든 세부 사항을 전자 데이터베이스에 수집 및 저장하여야 한다.
2. 전자 데이터베이스는 제111조에 따라 등록부에 포함된 개인 데이터 외에, 본 규정 또는 그

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

에 따라 채택된 법률 행위에서 요구하는 한도 내에서 개인 데이터를 포함할 수 있다. 그러한 데이터의 수집, 저장 및 처리는 다음의 목적을 수행하여야 한다.

- (a) 본 규정 및 그에 따라 채택된 법률 행위에 기술된 바와 같이 신청 및/또는 등록 관리
 - (b) 관련 절차를 보다 쉽고 효율적으로 수행하는 데 필요한 정보에 접근
 - (c) 신청인 및 절차의 다른 당사자와 소통
 - (d) 사무소가 운영을 최적화하고 시스템 기능을 개선할 수 있도록 보고서 및 통계 생성
3. 사무총장은 전자 데이터베이스에 대한 접근 조건 및 제2항에 언급된 개인 데이터가 아닌, 제111조에 열거된 데이터를 포함한 데이터베이스 내용물을 기계 판독 가능 형태로 제공하는 방법(해당 접근에 대한 요금 포함)을 결정하여야 한다.
4. 제2항에 언급된 개인 데이터에 대한 접근은 제한되어야 하며, 관련 당사자가 명시적인 동의를 제공하지 않는 한 해당 데이터는 공개적으로 제공되어서는 아니 된다.
5. 모든 데이터는 무기한 보관하여야 한다. 다만, 관련 당사자는 EU 상표 만료일 또는 관련 당사자 간 절차 종료일로부터 18개월 후 데이터베이스에서 개인 데이터 삭제를 요청할 수 있다. 관련 당사자는 언제든지 부정확하거나 잘못된 데이터의 정정을 받을 권리가 있다.

제113조 결정에 대한 온라인 접근

1. 투명성 및 예측 가능성에 대한 공익을 위해 사무소의 결정은 일반 대중의 정보 제공 및 자문을 위해 온라인으로 제공되어야 한다. 결정 채택으로 이어진 절차의 당사자는 결정에 포함된 개인 데이터의 삭제를 요청할 수 있다.
2. 사무소는 지식재산 문제에 대한 대중의 인식을 높이고 관행의 수렴을 촉진하기 위해, 사무소의 업무와 관련된 국내 및 유럽연합 법원의 판결에 대한 온라인 접근을 제공할 수 있다. 사무소는 개인 데이터와 관련하여 최초 게시 조건을 준수하여야 한다.

제114조 서류 열람

1. 아직 공고되지 않은 유럽연합 상표 출원 관련 서류는 출원자의 동의 없이 열람할 수 없다.
2. 유럽연합 상표 출원자가 상표 등록 후 자신에 대하여 상표에 따른 권리를 행사할 것이라고 진술한 사실을 입증할 수 있는 자는 해당 출원의 공고 전이라도 출원자의 동의 없이 서류를 열람할 수 있다.
3. 유럽연합 상표 출원이 공고된 후에는 해당 출원 및 그 결과 등록된 상표에 관한 서류는 요청에 따라 열람할 수 있다.
4. 본 조 제2항 또는 제3항에 따라 서류를 열람하는 경우, 제169조에 따른 배제 또는 이의신청 관련 서류, 결정 초안 및 의견, 결정 및 의견 준비에 사용된 기타 모든 내부 서류, 그리고 서류 열람 요청 전에 당사자가 기밀 유지를 위해 특별한 관심을 보인 서류의 일부는 열람에

서 제외될 수 있다. 다만, 해당 서류 부분의 열람이 열람을 요청하는 당사자의 압도적인 정당한 이익에 의해 정당화되는 경우에는 예외로 한다.

5. 유럽연합 상표 출원 및 등록된 유럽연합 상표의 서류 열람은 원본 문서 또는 그 사본, 또는 해당 서류가 이러한 방식으로 저장된 경우 기술적 저장 수단으로 이루어져야 한다. 집행 이사는 열람 수단을 결정한다.
6. 제7항에 따라 서류 열람이 이루어지는 경우, 필요한 수수료가 납부될 때까지 서류 열람 요청이 이루어진 것으로 간주되지 않는다. 기술적 저장 수단의 온라인 열람의 경우에는 수수료가 부과되지 않는다.
7. 서류 열람은 사무소 구내에서 이루어져야 한다. 요청에 따라 서류 사본을 발급하는 방식으로 서류 열람이 이루어져야 한다. 해당 사본 발급은 수수료 납부를 조건으로 한다. 사무소는 또한 요청에 따라 유럽연합 상표 출원의 인증 사본 또는 비인증 사본을 수수료 납부 시 발급한다.
8. 연합을 지정하는 국제등록과 관련하여 사무소가 보관하는 서류는 본 조 제1항, 제3항 및 제4항에 규정된 조건에 따라 제190조 제1항에 언급된 공고일부터 요청에 따라 열람할 수 있다.
9. 제4항에 규정된 제한 사항에 따라 사무소는 요청에 따라 수수료 납부를 조건으로 유럽연합 상표 출원 또는 등록된 유럽연합 상표의 모든 서류에서 정보를 제공할 수 있다. 그러나 사무소는 제공할 정보의 양을 고려하여 필요한 경우 서류 자체의 열람을 선택하도록 요구할 수 있다.

제115조 서류 보관

1. 사무소는 유럽연합 상표 출원 또는 유럽연합 상표 등록과 관련된 모든 절차의 서류를 보관한다. 집행 이사는 해당 서류를 보관할 형태를 결정한다.
2. 서류가 전자 형식으로 보관되는 경우, 전자 서류 또는 그 백업 사본은 무기한 보관해야 한다. 절차 당사자가 제출하고 해당 전자 서류의 기초를 형성하는 원본 문서는 사무소 접수 후 집행 이사가 결정하는 기간이 지나면 폐기해야 한다.
3. 서류 또는 서류의 일부가 전자적인 방식이 아닌 다른 방식으로 보관되는 경우, 해당 서류의 일부를 구성하는 문서 또는 증거물은 출원이 거절되거나 철회되거나 철회된 것으로 간주되는 해, 유럽연합 상표 등록이 제53조에 따라 완전히 만료되는 해, 유럽연합 상표의 완전한 포기가 제57조에 따라 등록되는 해, 또는 유럽연합 상표가 제64조 제6항 또는 제128조 제6항에 따라 등기부에서 완전히 삭제되는 해의 말로부터 최소 5년 동안 보관해야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

제116조 정기 간행물

1. 사무소는 다음 각 호의 간행물을 정기적으로 발행한다.
 - (a) 출원 공고 및 등기부에 기재된 사항, 그리고 이 규정 또는 이에 따라 채택된 행위에 따라 공고가 요구되는 EU 상표 출원 또는 등록과 관련된 기타 세부사항을 포함하는 유럽연합 상표 공보;
 - (b) 집행 이사가 발행하는 일반적인 성격의 공지 및 정보, 그리고 이 규정 또는 그 이행과 관련된 기타 정보를 포함하는 사무소 공식 저널.
 첫 번째 단락 (a)호 및 (b)호에 언급된 간행물은 전자적 수단으로 발행될 수 있다.
2. 유럽연합 상표 공보는 집행 이사가 결정하는 방식과 빈도로 발행되어야 한다.
3. 사무소 공식 저널은 사무소의 언어로 발행되어야 한다. 다만, 집행 이사는 특정 항목이 연합의 공식 언어로 사무소 공식 저널에 발행되도록 결정할 수 있다.
4. 집행위원회는 다음 각 호를 구체적으로 명시하는 시행 행위를 채택한다.
 - (a) 유럽연합 상표 공보에 공고일로 간주될 날짜;
 - (b) 출원 공고와 비교하여 변경 사항이 없는 상표 등록에 관한 기재 사항의 공고 방법;
 - (c) 사무소 공식 저널의 판이 대중에게 제공될 수 있는 형태.
 해당 시행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제117조 행정 협력

1. 이 규정 또는 국내 법률에 달리 규정되지 않은 한, 사무소와 회원국의 법원 또는 당국은 요청에 따라 정보를 전달하거나 열람을 위해 파일을 개방함으로써 서로 지원한다. 사무소가 법원, 검찰청 또는 중앙 산업 재산권 사무소에 파일을 열람하도록 하는 경우, 해당 열람은 제114조에 규정된 제한을 받지 않는다.
2. 사무소는 정보 전달 또는 열람을 위한 파일 개방에 대한 수수료를 부과하지 않는다.
3. 집행위원회는 사무소와 회원국의 당국이 서로 정보를 교환하고 파일을 열람하는 방법에 대한 세부 사항을 구체적으로 명시하는 시행 행위를 채택해야 하며, EU 상표 출원 또는 등록과 관련된 파일의 열람이 제3자에게 개방될 때 제114조에 따라 적용되는 제한 사항을 고려해야 한다. 해당 시행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제118조 간행물 교환

1. 사무소와 회원국의 중앙 산업재산권사무소는 요청에 따라 상호 자체 사용을 위해 자국 간행물의 사본을 하나 이상 무료로 발송한다.
2. 사무소는 간행물의 교환 또는 제공과 관련된 합의를 체결할 수 있다.

제4절 대리

제119조 대리의 일반 원칙

1. 제2항의 규정에 따를 것을 조건으로, 누구든지 유럽연합지식재산사무소(이하 “사무소”)에 대리인을 선임하도록 강요받지 아니한다.
2. 이 조 제3항 후단의 규정을 침해하지 아니하는 범위 내에서, 유럽경제지역(European Economic Area) 내에 주소 또는 주된 영업소, 또는 실질적이고 유효한 산업상 또는 상업상의 사업장을 가지지 아니한 자연인 또는 법인은 유럽연합 상표 출원을 제외하고, 본 규정에 의하여 규정된 모든 절차에서 제120조 제1항에 따라 사무소에 대하여 대리인을 선임하여야 한다.
3. 유럽경제지역 내에 주소 또는 주된 영업소, 또는 실질적이고 유효한 산업상 또는 상업상의 사업장을 가지는 자연인 또는 법인은 직원에 의하여 사무소에 대하여 대리될 수 있다. 이 항이 적용되는 법인의 직원은 다른 법인이 유럽경제지역 내에 주소 또는 주된 영업소, 또는 실질적이고 유효한 산업상 또는 상업상의 사업장을 가지지 아니하는 경우에도, 최초의 법인과 경제적 관계를 가지는 다른 법인을 대리할 수 있다. 이 항의 의미 내에서 개인을 대리하는 직원은 사무소 또는 적절한 경우, 절차의 당사자의 요청에 따라, 파일에 삽입하기 위하여 서명된 위임장을 제출하여야 한다.
4. 둘 이상의 출원자가 있거나 둘 이상의 제3자가 공동으로 행동하는 경우, 공동의 대리인이 선임되어야 한다.

제120조 전문 대리인

1. 사무소에 대한 자연인 또는 법인의 대리는 다음 각 호의 자에 의해서만 수행될 수 있다.
 - (a) 유럽경제지역의 회원국 중 하나의 국가에서 자격을 갖춘 법률가로서 유럽경제지역 내에 영업소를 두고 있으며, 해당 회원국 내에서 상표 관련 사항에 있어서 대리인으로 활동할 자격이 있는 자
 - (b) 사무소에 의하여 이를 목적으로 유지되는 목록에 이름이 기재된 전문 대리인
 사무소에 대한 대리인은 사무소 또는 적절한 경우, 절차의 상대방 당사자의 요청에 따라 파일에 삽입하기 위하여 서명된 위임장을 제출하여야 한다.
2. 다음 각 호의 조건을 충족하는 모든 자연인은 전문 대리인 목록에 등재될 수 있다.
 - (a) 유럽경제지역의 회원국 중 하나의 국적을 보유할 것
 - (b) 유럽경제지역 내에 영업소 또는 고용지를 보유할 것
 - (c) 베네룩스 지식재산사무소(Benelux Office for Intellectual Property) 또는 유럽경제지역의 회원국의 중앙 산업재산사무소에 대하여 상표 관련 사항에 있어서 자연인 또는 법인을 대리할 자격을 가질 것. 관련 국가에서 해당 자격이 특별한 전문적 자격 요건을

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

조건으로 하지 않는 경우, 베네룩스 지식재산사무소 또는 해당 중앙 산업 재산사무소에 대하여 상표 관련 사항에 있어서 활동하는 자로서 목록에 등재 신청하는 자는 최소 5년 동안 통상적으로 그러한 활동을 수행했어야 한다. 단, 베네룩스 지식재산사무소 또는 해당 중앙 산업 재산사무소에 대하여 상표 관련 사항에 있어서 자연인 또는 법인을 대리하는 전문적 자격이 관련 국가에 의하여 규정된 규정에 따라 공식적으로 인정된 자는 해당 직업을 수행할 필요가 없다.

3. 등재는 관련 회원국의 중앙 산업 재산사무소가 제출한 증명서가 첨부된 요청에 따라 이루어지며, 해당 증명서는 제2항에 규정된 조건이 충족되었음을 나타내야 한다.
4. 집행 이사(Executive Director)는 다음 각 호의 사항에 대하여 면제를 부여할 수 있다.
 - (a) 신청인이 다른 방식으로 필요한 자격을 획득했음을 증명하는 경우, 제2항 (c)의 두 번째 문장의 요건
 - (b) 고도로 자격을 갖춘 전문가의 경우, 제2항 (b) 및 (c)에 명시된 요건이 충족되는 것을 조건으로, 제2항 (a)에 명시된 요건
5. 사람은 본인의 요청에 따라 또는 더 이상 대리할 자격이 없는 경우 전문 대리인 목록에서 삭제될 수 있다. 전문 대리인 목록의 수정 사항은 사무소의 관보(Official Journal)에 게재되어야 한다.

제121조 권한의 위임

집행위원회는 다음 사항을 구체적으로 명시하는 위임된 행위를 제208조에 따라 채택할 권한을 가진다.

- (a) 제119조 제4항에 언급된 공동 대표의 임명 조건 및 절차
- (b) 제119조 제3항에 언급된 직원 및 제120조 제1항에 언급된 전문 대리인이 대리를 수행하기 위해 사무소에 서명된 권한 위임장을 제출해야 하는 조건 및 해당 권한 위임장의 내용
- (c) 제120조 제5항에 언급된 전문 대리인 목록에서 사람을 삭제할 수 있는 상황

제10장 EU 상표 관련 소송에서의 재판관할 및 절차

제1절 민사 및 상사 문제에 대한 재판관할권 및 판결의 승인 및 집행에 관한 연합 규칙의 적용

제122조 민사 및 상사 문제에 대한 재판관할권 및 판결의 승인 및 집행에 관한 연합 규칙의 적용

1. 본 규정에서 달리 규정하지 않는 한, 민사 및 상사 문제에 대한 재판관할권 및 판결의 승인 및 집행에 관한 연합 규칙은 EU 상표 및 EU 상표 출원 관련 소송뿐만 아니라 EU 상표 및

국내 상표를 근거로 한 동시 및 연속 소송 관련 소송에도 적용된다.

2. 제124조에 언급된 소송 및 청구에 대한 소송의 경우:

(a) 규칙 (EU) 제1215/2012호의 제4조 및 제6조, 제7조 제1호, 제2호, 제3호 및 제5호, 그리고 제35조는 적용되지 않는다.

(b) 규칙 (EU) 제1215/2012호의 제25조 및 제26조는 본 규정 제125조 제4항의 제한을 조건으로 적용된다.

(c) 회원국에 거주지를 둔 사람에게 적용되는 규칙 (EU) 제1215/2012호 제2장의 규정은 회원국에 거주지를 두고 있지 않지만 그곳에 사업장을 가진 사람에게도 적용된다.

3. 본 규정에서 규칙 (EU) 제1215/2012호를 언급하는 것은 적절한 경우 2005년 10월 19일에 체결된 민사 및 상사 문제에 대한 재판관할권 및 판결의 승인 및 집행에 관한 유럽 공동체와 덴마크 왕국 간의 협정을 포함하는 것으로 간주한다.

제2절 EU 상표의 침해 및 유효성에 관한 분쟁

제123조 EU 상표법원

1. 회원국은 본 규정에 의해 자신들에게 할당된 기능을 수행할 제1심 및 제2심 국가 법원 및 재판소의 수를 가능한 한 제한적으로 지정해야 한다.
2. 회원국이 규정 (EC) 제207/2009호 제95조 제2항에 따라 집행위원회에 통보한 EU 상표법원 목록에 포함된 법원의 수, 명칭 또는 관할 구역의 변경 사항은 해당 회원국이 지체 없이 집행위원회에 통보해야 한다.
3. 제2항에 언급된 정보는 집행위원회가 회원국에 통보하고 유럽 연합 관보에 게시한다.

제124조 침해 및 효력에 대한 관할

유럽연합 상표법원은 다음 각 호에 대한 전속적 관할권을 가진다.

- (a) 유럽연합 상표와 관련된 모든 침해 소송 및 국가 법률에 따라 허용되는 경우, 침해 위협에 대한 소송
- (b) 국가 법률에 따라 허용되는 경우, 비침해 확인 소송
- (c) 제11조 제2항에 언급된 행위의 결과로 제기된 모든 소송
- (d) 제128조에 따른 유럽연합 상표의 취소 또는 무효 선언을 위한 반소

제125조 국제재판관할

1. 제122조에 의하여 적용되는 규칙 (EU) No 1215/2012 및 본 규정의 조항에 따라, 제124조에 언급된 소송 및 청구와 관련된 절차는 피고의 주소지가 있는 회원국의 법원 또는 피고

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- 가 회원국에 주소지가 없는 경우, 그의 사업장이 있는 회원국의 법원에서 진행되어야 한다.
2. 피고가 회원국에 주소지도 사업장도 없는 경우, 그러한 절차는 원고의 주소지가 있는 회원국의 법원 또는 원고가 회원국에 주소지가 없는 경우, 그의 사업장이 있는 회원국의 법원에서 진행되어야 한다.
 3. 피고와 원고 모두 그러한 주소지나 사업장을 가지지 않은 경우, 그러한 절차는 유럽연합 지식재산사무소의 소재지가 있는 회원국의 법원에서 진행되어야 한다.
 4. 제1항, 제2항 및 제3항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호가 적용된다.
 - (a) 당사자들이 다른 유럽연합 상표법원이 관할권을 가지는 것에 합의한 경우, 규칙 (EU) No 1215/2012 제25조가 적용된다.
 - (b) 피고가 다른 유럽연합 상표법원에 출석하는 경우, 규칙 (EU) No 1215/2012 제26조가 적용된다.
 5. 유럽연합 상표의 비침해 확인 소송을 제외하고, 제124조에 언급된 소송 및 청구와 관련된 절차는 침해 행위가 발생했거나 위협된 회원국의 법원 또는 제11조 제2항에 언급된 행위가 발생한 회원국의 법원에서 제기될 수도 있다.

제126조 관할 범위

1. 제125조 제1항부터 제4항까지에 근거하여 관할권을 가지는 유럽연합 상표법원은 다음 각 호에 대해 관할권을 가진다.
 - (a) 모든 회원국 영역 내에서 발생했거나 위협된 침해 행위
 - (b) 모든 회원국 영역 내에서 발생한 제11조 제2항에 언급된 행위
2. 제125조 제5항에 근거하여 관할권을 가지는 유럽연합 상표법원은 해당 법원이 위치한 회원국 영역 내에서 발생했거나 위협된 행위에 대해서만 관할권을 가진다.

제127조 유효성 추정 - 본안에 대한 항변

1. 유럽연합 상표법원은 피고가 취소 또는 무효 선언을 위한 반소로써 상표의 유효성을 문제 삼지 않는 한, 해당 유럽연합 상표를 유효한 것으로 취급해야 한다.
2. 유럽연합 상표의 유효성은 비침해 확인 소송에서 문제 삼을 수 없다.
3. 제124조 (a)목 및 (c)목에 언급된 소송에서, 반소의 방법이 아닌 다른 방법으로 제출된 유럽연합 상표의 취소와 관련된 항변은 피고가 침해 소송이 제기될 당시에 진정한 사용의 결여로 인해 유럽연합 상표가 취소될 수 있었다고 주장하는 경우 허용된다.

제128조 반소

1. 취소 또는 무효 선언을 구하는 반소는 본 규정에 명시된 취소 또는 무효 사유에만 근거할

수 있다.

2. 동일한 당사자 간에 동일한 소송물 및 청구 원인에 관하여 유럽연합 사무소가 내린 결정이 확정된 경우, 유럽연합 상표법원은 취소 또는 무효 선언을 구하는 반소를 기각하여야 한다.
3. 상표권자가 이미 소송 당사자가 아닌 소송에서 반소가 제기된 경우, 상표권자에게 그 사실이 통지되어야 하며, 국내법에 규정된 조건에 따라 소송 당사자로 참여할 수 있다.
4. 유럽연합 상표의 취소 또는 무효 선언을 구하는 반소가 제기된 유럽연합 상표법원은 이해관계 당사자 또는 법원이 사무소에 반소가 제기된 날짜를 통보할 때까지 반소 심리를 진행하지 아니한다. 사무소는 해당 정보를 등기부에 기록한다. 반소가 제기되기 전에 사무소에 유럽연합 상표의 취소 또는 무효 선언 신청이 이미 제기된 경우, 법원은 사무소로부터 그 사실을 통보받고 제132조 제1항에 따라 해당 신청에 대한 결정이 확정되거나 신청이 철회될 때까지 소송 절차를 정지하여야 한다.
5. 제64조 제2항부터 제5항까지가 적용된다.
6. 유럽연합 상표법원이 유럽연합 상표의 취소 또는 무효 선언을 구하는 반소에 대하여 확정 판결을 내린 경우, 해당 판결 사본은 법원 또는 국내 소송의 당사자에 의해 지체 없이 사무소로 송부되어야 한다. 사무소 또는 기타 이해관계 당사자는 해당 송부에 관한 정보를 요청할 수 있다. 사무소는 해당 판결을 등기부에 기재하고 판결 주문에 따르기 위한 필요한 조치를 취하여야 한다.
7. 취소 또는 무효 선언을 구하는 반소를 심리하는 유럽연합 상표법원은 유럽연합 상표권자의 신청에 따라, 그리고 다른 당사자의 의견을 사무소취한 후 소송 절차를 정지할 수 있으며, 피고에게 재판소가 정하는 기한 내에 사무소에 취소 또는 무효 선언 신청을 제출하도록 요청할 수 있다. 해당 기한 내에 신청이 이루어지지 않으면 소송 절차는 계속 진행되며, 반소는 철회된 것으로 간주한다. 제132조 제3항이 적용된다.

제129조 준거법

1. 유럽연합 상표법원은 본 규정의 조항을 적용하여야 한다.
2. 본 규정에 의해 규율되지 않는 모든 상표 관련 사항에 대하여 해당 유럽연합 상표법원은 적용 가능한 국내법을 적용하여야 한다.
3. 본 규정에 달리 규정된 경우를 제외하고, 유럽연합 상표법원은 해당 법원이 소재한 회원국의 국내 상표와 관련된 동일 유형의 소송에 적용되는 소송 절차 규칙을 적용하여야 한다.

제130조 제재

1. 유럽연합 상표법원이 피고가 유럽연합 상표를 침해하거나 침해할 우려가 있다고 판단하는 경우, 특별한 사유가 없는 한, 피고에게 유럽연합 상표를 침해하거나 침해할 우려가 있는

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

행위를 중단하도록 명령하여야 한다. 또한 국내법에 따라 해당 금지명령의 준수를 보장하기 위한 조치를 취하여야 한다.

2. 유럽연합 상표법원은 또한 해당 사건의 상황에 적절하다고 판단되는 적용 가능한 법률에 따라 이용 가능한 조치 또는 명령을 적용할 수 있다.

제131조 잠정적 및 보호적 조치

1. 유럽연합 상표 또는 유럽연합 상표 출원에 대하여 국내 상표에 대하여 해당 주의 법률에 따라 이용 가능한 잠정적 조치(보호적 조치 포함)를 회원국의 법원(유럽연합 상표법원 포함)에 신청할 수 있다.
2. 제125조 제1항, 제2항, 제3항 또는 제4항에 근거하여 관할권을 갖는 유럽연합 상표법원은 규칙 (EU) No 1215/2012 제3장에 따른 승인 및 집행을 위한 필요한 절차에 따라 회원국 영토에 적용 가능한 잠정적 및 보호적 조치를 부여할 관할권을 가진다. 다른 법원은 그러한 관할권을 가지지 아니한다.

제132조 관련 소송에 관한 특별 규정

1. 제124조에 언급된 소송(비침해 확인 소송은 제외)을 심리하는 유럽연합 상표 법원은 심리를 계속할 특별한 사유가 없는 한, 직권으로 당사자들의 의견을 사무소취한 후 또는 당사자 일방의 요청에 따라 다른 당사자들의 의견을 사무소취한 후, 유럽연합 상표의 유효성이 반소로 인하여 다른 유럽연합 상표 법원에 이미 쟁점이 되어 있거나 취소 또는 무효 선언 신청이 이미 사무소에 제출된 경우에는 소송 절차를 중지하여야 한다.
2. 사무소는 취소 또는 무효 선언 신청을 심리할 때, 심리를 계속할 특별한 사유가 없는 한, 직권으로 당사자들의 의견을 사무소취한 후 또는 당사자 일방의 요청에 따라 다른 당사자들의 의견을 사무소취한 후, 유럽연합 상표의 유효성이 반소로 인하여 유럽연합 상표법원에 이미 쟁점이 되어 있는 경우에는 소송 절차를 중지하여야 한다. 그러나 유럽연합 상표법원에서의 소송 당사자 일방이 요청하는 경우, 해당 법원은 해당 소송의 다른 당사자들의 의견을 사무소취한 후 소송 절차를 중지할 수 있다. 이 경우 사무소는 계류 중인 절차를 계속 진행하여야 한다.
3. 유럽연합 상표법원이 소송 절차를 중지하는 경우, 절차 중지 기간 동안 임시 및 보호 조치를 명령할 수 있다.

제133조 제2심 유럽연합 상표법원의 관할권 - 상고

1. 제124조에 언급된 소송 및 청구로 인하여 발생하는 소송 절차에 관하여 제1심 유럽연합 상표법원의 판결에 대해서는 제2심 유럽연합 상표 법원에 항소할 수 있다.

2. 제2심 유럽연합 상표법원에 항소를 제기할 수 있는 요건은 해당 법원이 소재한 회원국의 국내법에 의해 결정된다.
3. 상고에 관한 국내 규정은 제2심 유럽연합 상표법원의 판결에 관하여 적용된다.

제3절 유럽연합 상표에 관한 기타 분쟁

제134조 유럽연합 상표 법원 이외의 국내 법원의 관할권에 관한 보충 규정

1. 제122조 제1항에 따라 관할권을 가지는 회원국 내에서는 해당 법원은 제124조에 언급된 소송 이외의 소송, 즉 해당 국가에 등록된 국내 상표에 관한 소송의 경우에 재판적 및 재판 사항에 따라 관할권을 가지는 소송에 대해 관할권을 가진다.
2. 제124조에 언급된 소송 이외의 소송으로서 제122조 제1항 및 본 조 제1항에 따라 관할권을 가지는 법원이 없는 유럽연합 상표에 관한 소송은 사무소가 소재한 회원국의 법원에서 심리할 수 있다.

제135조 국내 법원의 의무

제124조에 언급된 소송 이외의 유럽연합 상표에 관한 소송을 다루는 국내 법원은 해당 유럽연합 상표를 유효한 것으로 취급하여야 한다.

제11장 회원국의 법률에 미치는 효과

제1절 둘 이상의 상표에 근거한 민사 소송

제136조 유럽연합 상표 및 국내 상표에 근거한 동시 및 연속적인 민사소송

1. 동일한 소송 원인 및 당사자 간의 침해 소송이 다른 회원국 법원에 제기된 경우, 유럽연합 상표에 근거하여 제기된 법원과 국내 상표에 근거하여 제기된 법원 중:
 - (a) 먼저 제소된 법원이 아닌 법원은 해당 상표들이 동일하고 동일한 상품 또는 서비스에 유효한 경우, 직권으로 해당 법원에 관할권을 이양해야 한다. 관할권을 이양해야 하는 법원은 다른 법원의 관할권이 다투어지는 경우 소송 절차를 중단할 수 있다.
 - (b) 먼저 제소된 법원이 아닌 법원은 해당 상표들이 동일하고 유사한 상품 또는 서비스에 유효한 경우, 그리고 해당 상표들이 유사하고 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 유효한 경우 소송 절차를 중단할 수 있다.
2. 유럽연합 상표에 근거한 침해 소송을 심리하는 법원은 동일한 소송 원인 및 당사자 간에 동일한 상품 또는 서비스에 유효한 동일한 국내 상표에 근거하여 본안에 대한 확정 판결이

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

내려진 경우 해당 소송을 기각해야 한다.

3. 국내 상표에 근거한 침해 소송을 심리하는 법원은 동일한 소송 원인 및 당사자 간에 동일한 상품 또는 서비스에 유효한 동일한 유럽연합 상표에 근거하여 본안에 대한 확정 판결이 내려진 경우 해당 소송을 기각해야 한다.
4. 본 조 제1항, 제2항 및 제3항은 보전 처분을 포함한 임시 조치에는 적용되지 아니한다.

제2절 유럽연합 상표 사용 금지를 위한 국내법의 적용

제137조 유럽연합 상표의 사용 금지

1. 본 규정은 달리 규정된 경우를 제외하고, 제8조 또는 제60조 제2항의 의미 내에서 후발 유럽연합 상표의 사용과 관련하여 선행 권리의 침해에 대한 주장을 원용할 수 있는 회원국 법률에 따른 권리에 영향을 미치지 아니한다. 그러나 제8조 제2항 및 제4항의 의미 내에서 선행 권리의 침해에 대한 주장은 선행 권리자가 제61조 제2항에 따라 유럽연합 상표의 무효를 선언하도록 더 이상 신청할 수 없는 경우에는 더 이상 원용될 수 없다.
2. 본 규정은 달리 규정된 경우를 제외하고, 유럽연합 상표의 사용을 금지하기 위한 목적으로 회원국의 민법, 행정법 또는 형법 또는 유럽연합 법률의 조항에 따라 소송을 제기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 아니하며, 이는 국내 상표의 사용이 해당 회원국의 법률 또는 유럽연합 법률에 따라 금지될 수 있는 범위 내에서 그러하다.

제138조 특정 지역에 적용되는 선행 권리

1. 특정 지역에만 적용되는 선행 권리의 권리자는 관련 회원국의 법률이 허용하는 범위 내에서 자신의 권리가 보호되는 지역에서 유럽연합 상표의 사용에 반대할 수 있다.
2. 선행 권리의 권리자가 유럽연합 상표가 악의로 출원되지 않은 한, 그러한 사용을 인지하고 자신의 권리가 보호되는 지역에서 유럽연합 상표의 사용에 5년 연속으로 묵인한 경우, 제1항은 더 이상 적용되지 아니한다.
3. 유럽연합 상표의 권리자는 해당 권리가 유럽연합 상표에 대해 더 이상 원용될 수 없는 경우에도 제1항에 언급된 권리의 사용에 반대할 자격이 없다.

제3절 국가 상표 출원으로의 전환

제139조 국내 절차의 적용 신청

1. 유럽연합 상표의 출원자 또는 권리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 해당 유럽연합 상표 출원 또는 유럽연합 상표를 국내 상표 출원으로 전환할 것을 신청할 수 있다.

- (a) 유럽연합 상표 출원이 거절, 철회되거나 철회된 것으로 간주되는 경우
- (b) 유럽연합 상표의 효력이 소멸되는 경우
- 2. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전환이 허용되지 아니한다.
 - (a) 유럽연합 상표권자의 권리가 불사용을 이유로 취소된 경우. 다만, 전환이 신청된 회원국에서 해당 유럽연합 상표가 그 회원국의 법률에 따라 진정한 사용으로 간주될 수 있는 방식으로 사용된 경우는 예외로 한다.
 - (b) 사무소 또는 국내 법원의 결정에 따라 유럽연합 상표 출원 또는 유럽연합 상표에 등록 거절 사유, 권리 취소 사유 또는 무효 사유가 적용되는 회원국에서의 보호를 목적으로 하는 경우
- 3. 유럽연합 상표 출원 또는 유럽연합 상표의 전환으로 인한 국내 상표 출원은 해당 회원국에 대해 해당 출원 또는 상표의 출원일 또는 우선일을 향유하며, 필요한 경우 제39조 또는 제40조에 따라 주장된 해당 국가의 상표의 우선순위를 향유한다.
- 4. 유럽연합 상표 출원이 철회된 것으로 간주되는 경우, 사무소는 출원자에게 전환 신청이 가능한 기간을 통지하는 서면을 발송하며, 해당 기간은 통지서 발송일로부터 3개월로 한다.
- 5. 유럽연합 상표 출원이 철회되거나 유럽연합 상표가 포기 등록 또는 갱신 실패의 결과로 효력을 상실하는 경우, 전환 신청은 유럽연합 상표 출원이 철회된 날 또는 유럽연합 상표가 효력을 상실한 날로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다.
- 6. 유럽연합 상표 출원이 사무소의 결정에 의해 거절되거나 유럽연합 상표가 사무소 또는 유럽연합 상표 법원의 결정의 결과로 효력을 상실하는 경우, 전환 신청은 해당 결정이 확정력을 갖게 된 날로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다.
- 7. 제37조에 언급된 효력은 해당 신청이 기한 내에 제출되지 아니하면 소멸한다.

제140조 전환 신청의 제출, 공고 및 송부

- 1. 전환 신청은 제139조 제4항, 제5항 또는 제6항에 따라 해당 기간 내에 사무소에 제출되어야 하며, 제139조 제1항 (a)목 또는 (b)목에 따른 전환 사유, 전환을 요청하는 회원국 및 전환 대상 상품 및 서비스에 대한 표시를 포함하여야 한다. 등록 갱신 실패 후 전환을 요청하는 경우, 제139조 제5항에 규정된 3개월의 기간은 제53조 제3항에 따라 갱신 신청을 제출할 수 있는 마지막 날의 다음 날부터 기산된다. 전환 수수료가 납부될 때까지 전환 신청은 제출된 것으로 간주되지 아니한다.
- 2. 전환 신청이 이미 공고된 EU 상표 출원에 관련되거나 전환 신청이 EU 상표에 관련된 경우, 해당 신청 접수 사실은 등기부에 기록되고 전환 신청은 공고되어야 한다.
- 3. 사무소는 요청된 전환이 본 규정, 특히 제139조 제1항, 제2항, 제4항, 제5항 및 제6항, 그리고 본 조 제1항의 요건과 본 조 제6항에 따라 채택된 집행 행위에 명시된 형식적 요건을

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

충족하는지 확인하여야 한다. 신청에 대한 요건이 충족되지 않은 경우, 사무소는 신청인에게 결함을 통지하여야 한다. 사무소가 지정하는 기간 내에 결함이 보완되지 않으면 사무소는 전환 신청을 거절하여야 한다. 제139조 제2항이 적용되는 경우, 사무소는 해당 조항에 따라 전환이 배제되는 회원국에 대해서만 전환 신청을 부적격한 것으로 거절하여야 한다. 제139조 제4항, 제5항 또는 제6항에 따라 관련 3개월의 기간 내에 전환 수수료가 납부되지 않은 경우, 사무소는 신청인에게 전환 신청이 제출되지 않은 것으로 간주된다는 사실을 통지하여야 한다.

4. 사무소 또는 EU 상표법원이 회원국의 언어를 기준으로 절대적 사유로 EU 상표 출원을 거절했거나 EU 상표를 무효로 선언한 경우, 해당 언어가 공용어 중 하나인 모든 회원국에 대해 제139조 제2항에 따라 전환이 배제된다. 사무소 또는 EU 상표법원이 연합 전반에 걸쳐 적용되는 것으로 판단되는 절대적 사유 또는 이전의 EU 상표 또는 기타 연합 산업 재산권으로 인해 EU 상표 출원을 거절했거나 EU 상표를 무효로 선언한 경우, 모든 회원국에 대해 제139조 제2항에 따라 전환이 배제된다.
5. 전환 신청이 본 조 제3항에 언급된 요건을 준수하는 경우, 사무소는 제111조 제2항에 언급된 데이터와 함께 전환 신청이 허용 가능한 것으로 판명된 회원국 (베네룩스 지적 재산 사무소를 포함)의 중앙 산업 재산 사무소에 전환 신청을 송부하여야 한다. 사무소는 신청인에게 송부 날짜를 통지하여야 한다.
6. 집행위원회는 다음 사항을 명시하는 집행 행위를 채택하여야 한다.
 - (a) EU 상표 출원 또는 등록된 EU 상표의 제1항에 따른 국내 상표 출원으로의 전환 신청에 포함될 세부 사항;
 - (b) 제2항에 따른 전환 신청 공고에 포함될 세부 사항.
 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택되어야 한다.

제141조 전환의 형식적 요건

1. 전환 신청을 전달받은 중앙 산업 재산권 사무소는 해당 사무소가 전환의 결과로 발생하는 국내 상표에 관한 결정을 내릴 수 있도록 해당 신청에 관한 추가 정보를 사무소로부터 획득할 수 있다.
2. 제140조에 따라 전달된 유럽연합 상표 출원 또는 유럽연합 상표는 본 규정 또는 본 규정에 따라 채택된 법률 행위에 규정된 것과 다르거나 추가적인 국내법의 형식적 요건을 받지 아니한다.
3. 신청을 전달받은 중앙 산업 재산권 사무소는 신청인에게 최소 2개월 이내에 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있다.
 - (a) 국내 출원료를 납부할 것

- (b) 신청서 및 첨부 서류의 해당 국가의 공용어 중 하나로의 번역본을 제출할 것
- (c) 해당 국가 내의 송달 주소를 지정할 것
- (d) 해당 국가에서 지정한 부수만큼 상표의 전본을 제출할 것

제12장 사무소

제1절 총칙

제142조 법적 지위

1. 사무소는 연합의 기관으로 하며, 법인격을 가진다.
2. 사무소는 각 회원국에서 자국 법률에 따라 법인에게 부여되는 가장 광범위한 법적 능력을 향유하며, 특히 동산 및 부동산을 취득 또는 처분할 수 있고 소송의 당사자가 될 수 있다.
3. 사무소는 사무총장이 대표한다.

제143조 직원

1. 직원 규정, 고용 조건 및 직원 규정 및 고용 조건의 시행을 위해 연합 기관 간 합의에 따라 채택된 규칙은 항소 위원회 구성원에 대한 본 규정 제166조의 적용에 영향을 미치지 않고 사무소 직원에 적용된다.
2. 제1항에도 불구하고 사무소는 파견된 국내 전문가 또는 사무소에 고용되지 않은 기타 직원을 활용할 수 있다. 운영위원회는 국내 전문가의 사무소 파견에 관한 규칙을 규정하는 결정을 채택해야 한다.

제144조 특권 및 면제

연합의 특권 및 면제에 관한 의정서는 사무소 및 그 직원에게 적용된다.

제145조 책임

1. 사무소의 계약상 책임은 해당 계약에 적용되는 법률에 따라 규율된다.
2. 유럽사법재판소는 사무소가 체결한 계약에 포함된 중재 조항에 따라 판결을 내릴 관할권을 가진다.
3. 비계약상 책임의 경우, 사무소는 회원국 법률에 공통된 일반 원칙에 따라 그 부서 또는 직원이 직무 수행 중 야기한 손해를 배상해야 한다.
4. 유럽사법재판소는 제3항에 언급된 손해배상과 관련된 분쟁에 대해 관할권을 가진다.
5. 사무소 직원에 대한 개인 책임은 해당 직원에게 적용되는 직원 규정 또는 고용 조건에 규정

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

된 조항에 따라 규율된다.

제146조 언어

1. 유럽연합 상표 출원서는 유럽연합의 공용어 중 하나로 제출되어야 한다.
2. 유럽연합 지식재산사무소(이하 “사무소”)의 사용 언어는 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어 및 스페인어로 한다.
3. 출원자는 사무소의 사용 언어 중 하나를 제2 언어로 지정하여야 하며, 동 언어는 이의신청, 취소 또는 무효 심판 절차에서 사용 가능한 절차 언어로 사용될 수 있음을 수락하여야 한다. 출원서가 사무소의 사용 언어 외의 언어로 제출된 경우, 사무소는 제31조 제1항에 따라 기술된 출원서를 출원자가 지정한 언어로 번역하도록 조치하여야 한다.
4. 유럽연합 상표 출원자가 사무소에 계류 중인 절차의 유일한 당사자인 경우, 절차 언어는 해당 유럽연합 상표 출원서 제출 시 사용된 언어로 한다. 출원서가 사무소의 사용 언어 외의 언어로 작성된 경우, 사무소는 출원자가 출원서에 기재한 제2 언어로 출원자에게 서면 통지를 발송할 수 있다.
5. 이의신청서 및 취소 또는 무효 선언 신청서는 사무소의 사용 언어 중 하나로 제출되어야 한다.
6. 제5항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 목과 같다.
 - (a) 유럽연합 상표 출원과 관련된 모든 신청 또는 선언은 해당 유럽연합 상표 출원서 제출 시 사용된 언어 또는 출원자가 출원서에 기재한 제2 언어로 제출될 수 있다.
 - (b) 등록된 유럽연합 상표와 관련된 모든 신청 또는 선언은 사무소의 사용 언어 중 하나로 제출될 수 있다.

다만, 제100조 제2항에 언급된 사무소에서 제공하는 양식을 사용하여 신청서를 제출하는 경우, 해당 양식은 유럽연합의 모든 공용어로 사용될 수 있지만, 텍스트 요소와 관련하여서는 사무소의 사용 언어 중 하나로 작성되어야 한다.

7. 이의신청서 또는 취소 또는 무효 신청서에 대하여 제5항에 따라 선택된 언어가 상표 출원 언어 또는 출원서 제출 시 기재된 제2 언어인 경우, 해당 언어가 절차 언어가 된다. 이의신청서 또는 취소 또는 무효 신청서에 대하여 제5항에 따라 선택된 언어가 상표 출원 언어 또는 출원서 제출 시 기재된 제2 언어가 아닌 경우, 이의 신청인 또는 취소 또는 무효를 구하는 당사자는 자신의 비용으로 자신의 신청서를 상표 출원 언어(사무소의 사용 언어인 경우에 한함) 또는 출원서 제출 시 기재된 제2 언어로 번역하여 제출하여야 한다. 번역문은 이의 신청 기간 만료일 또는 취소 신청 또는 무효 선언 신청서 제출일로부터 1개월 이내에 제출되어야 한다. 신청서가 번역된 언어가 그 후 절차 언어가 된다.
8. 이의신청, 취소, 무효 또는 항소 절차의 당사자는 유럽연합의 다른 공용어를 절차 언어로

하기로 합의할 수 있다.

9. 제4항 및 제8항에도 불구하고, 달리 규정되지 않는 한 사무소에 계류 중인 서면 절차에서 모든 당사자는 사무소의 모든 언어를 사용할 수 있다. 선택된 언어가 절차 언어가 아닌 경우, 해당 당사자는 원본 서류 제출일로부터 1개월 이내에 해당 언어로 번역문을 제공하여야 한다. 유럽연합 상표 출원자가 사무소에 계류 중인 절차의 유일한 당사자이고 유럽연합 상표 출원서 제출 시 사용된 언어가 사무소의 사용 언어 중 하나가 아닌 경우, 번역문은 출원자가 출원서에 기재한 제2 언어로도 제출될 수 있다.
10. 사무총장은 번역문이 인증되어야 하는 방식을 결정한다.
11. 집행위원회는 다음 각 호의 사항을 명시하는 집행 행위를 채택한다.
 - (a) 사무소에 계류 중인 서면 절차에서 사용될 보충 서류를 유럽연합의 모든 언어로 제출할 수 있는 범위 및 번역문 제공의 필요성
 - (b) 사무소에 제출될 번역문에 대한 필수 기준
 이러한 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제147조 공고 및 등록부 기재

1. 제31조 제1항에 기술된 유럽연합 상표 출원 및 본 규정 또는 본 규정에 따라 채택된 법률에 따라 공고가 기재된 기타 모든 정보는 유럽연합의 모든 공용어로 공고되어야 한다.
2. 등록부의 모든 기재 사항은 유럽연합의 모든 공용어로 작성되어야 한다.
3. 의문이 있는 경우, 유럽연합 상표 출원이 접수된 사무소의 언어로 된 텍스트가 정보으로 간주된다. 출원이 사무소의 언어가 아닌 유럽연합의 공용어로 접수된 경우, 출원자가 표시한 두 번째 언어로 된 텍스트가 정보으로 간주된다.

제148조 번역 서비스

사무소의 기능 수행에 필요한 번역 서비스는 유럽연합 기관 번역 센터에서 제공한다.

제149조 투명성

1. 유럽의회 및 이사회 규정 (EC) No 1049/2001 (1)은 사무소가 보유한 문서에 적용된다.
2. 운영위원회는 규정 (EC) No 1049/2001 적용에 대한 세부 규칙을 채택한다.
3. 규정 (EC) No 1049/2001 제8조에 따라 사무소가 내린 결정은 각각 유럽연합 기능 조약 제228조 및 제263조에 규정된 조건에 따라 유럽 ombudsman을 통해 이의를 제기하거나 유럽 연합 사법 재판소에 소송을 제기할 수 있다.
4. 사무소의 개인정보 처리는 유럽의회 및 이사회 규정 (EC) No 45/2001 (1)의 적용을 받는다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제150조 기밀 및 민감한 비기밀 정보 보호에 관한 보안 규칙

사무소는 유럽연합 기밀 정보(European Union Classified Information, EUCI) 및 민감한 비기밀 정보를 보호하기 위한 위원회의 보안 규칙에 포함된 보안 원칙(위원회 결정 (EU, Euratom) 2015/443 (2) 및 2015/444 (3)에 명시됨)을 적용해야 한다. 보안 원칙은 특히 그러한 정보의 교환, 처리 및 저장에 관한 조항을 포함한다.

제2절 지식재산청(사무소)의 임무 및 융합 촉진을 위한 협력

제151조 사무소의 임무

1. 사무소는 다음 각 호의 임무를 수행한다.
 - (a) 본 규정에 따라 설립된 유럽연합 상표 시스템의 관리 및 촉진
 - (b) 이사회 규칙 (EC) No 6/2002에 따라 설립된 유럽연합 디자인 시스템의 관리 및 촉진
 - (c) 회원국의 중앙 산업 재산 사무소(베네룩스 지식재산사무소 포함)와 협력하여 상표 및 디자인 분야의 관행 및 도구의 융합 촉진
 - (d) 유럽 의회 및 이사회 규정 (EU) No 386/2012에 언급된 임무
 - (e) 유럽 의회 및 이사회 지침 2012/28/EU에 따라 사무소에 부여된 임무
2. 사무소는 제1항에 따라 부여된 임무와 관련하여 기관, 당국, 단체, 산업 재산 사무소, 국제 및 비정부 기구와 협력한다.
3. 사무소는 당사자들이 우호적인 합의에 도달하도록 지원하기 위해 자발적인 중재 서비스를 제공할 수 있다.

제152조 관행 및 도구의 융합 촉진을 위한 협력

1. 사무소와 회원국의 중앙 산업재산사무소 및 베네룩스 지식재산사무소는 상표 및 디자인 분야의 관행 및 도구의 융합을 촉진하기 위해 상호 협력한다.
제3항을 침해하지 아니하는 범위에서, 이러한 협력은 특히 다음 각 호의 활동 영역을 포함한다.
 - (a) 공동 심사 기준의 개발
 - (b) 연합 전체의 자문, 검색 및 분류 목적을 위한 공동 또는 연결된 데이터베이스 및 포털의 구축
 - (c) (b)목에 언급된 데이터베이스 및 포털의 피딩 목적을 포함하여 데이터 및 정보의 지속적인 제공 및 교환
 - (d) 연합 전반에 걸쳐 절차 및 시스템 간의 상호 운용성을 보장하고 일관성, 효율성 및 효과를 향상시키기 위한 공동 표준 및 관행의 확립
 - (e) 헬프 데스크 및 정보 센터에 대한 상호 지원을 포함하여 산업 재산권 및 절차에 대한

정보 공유

- (f) (a)목 내지 (e)목에 언급된 영역과 관련된 기술 전문 지식 및 지원의 교환
2. 집행 이사의 제안에 따라 운영위원회는 제1항 및 제6항과 관련하여 연합 및 회원국에 이익이 되는 프로젝트를 정의하고 조정하며, 회원국의 중앙 산업 재산 사무소 및 베네룩스 지식재산사무소에 해당 프로젝트에 참여하도록 요청한다.
프로젝트 정의에는 각 참여 회원국의 산업 재산 사무소, 베네룩스 지식재산사무소 및 사무소의 구체적인 의무와 책임이 포함되어야 한다. 사무소는 특히 프로젝트 정의 단계 및 결과 평가 단계에서 사용자 대표와 협의한다.
 3. 회원국의 중앙 산업 재산 사무소 및 베네룩스 지식재산사무소는 제2항 첫 번째 문단에 언급된 프로젝트에 대한 협력을 거부하거나, 제한하거나, 일시적으로 중단할 수 있다.
첫 번째 문단에 규정된 가능성을 활용하는 경우, 회원국의 중앙 산업 재산 사무소 및 베네룩스 지식재산사무소는 사무소에 결정 이유를 설명하는 서면 진술서를 제공해야 한다.
 4. 특정 프로젝트에 참여하기로 약정한 회원국의 중앙 산업 재산 사무소 및 베네룩스 지식재산사무소는 제3항을 침해하지 아니하는 범위에서 해당 프로젝트가 개발, 기능, 상호 운용 가능하도록 보장하고 최신 상태로 유지하기 위해 제2항에 언급된 프로젝트에 효과적으로 참여해야 한다.
 5. 사무소는 제4항의 목적을 위해 회원국의 중앙 산업 재산 사무소 및 베네룩스 지식재산사무소의 해당 프로젝트에 대한 효과적인 참여를 보장하는 데 필요한 범위 내에서 제2항에 언급된 프로젝트에 재정적 지원을 제공한다. 해당 재정적 지원은 보조금 및 현물 기부의 형태를 취할 수 있다. 총 자금 지원 금액은 사무소 연간 수입의 15%를 초과하지 않아야 한다. 보조금 수혜자는 회원국의 중앙 산업 재산 사무소 및 베네룩스 지식재산사무소이다. 보조금은 사무소에 적용되는 재정 규칙과 유럽 의회 및 이사회 규정 (EU, Euratom) No 966/2012 및 위원회 위임 규정 (EU) No 1268/2012에 포함된 보조금 절차 원칙에 따라 제안 요청 없이 수여될 수 있다.
 6. 사무소와 회원국의 관련 관할 당국은 상표 시스템에 대한 인식 제고와 위조 방지를 촉진하기 위해 자발적인 기준으로 상호 협력한다. 이러한 협력에는 특히 확립된 표준 및 관행의 구현과 교육 및 훈련 활동의 조직을 목표로 하는 프로젝트가 포함된다. 해당 프로젝트에 대한 재정적 지원은 제5항에 언급된 총 자금 지원 금액의 일부가 된다. 제2항 내지 제5항은 준용한다.

제3절 운영위원회

제153조 운영위원회의 기능

1. 제6절에 따른 예산위원회의 기능에 영향을 미치지 아니하고, 운영위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (a) 집행이사(Executive Director)가 제157조 제4항 (c)목에 따라 제출한 초안을 기초로 하여, 집행위원회의 의견을 고려하여 다음 연도의 사무소 연간 업무 프로그램을 채택하고, 채택된 연간 업무 프로그램을 유럽 의회, 이사회 및 집행위원회에 전달한다.
 - (b) 집행이사가 제157조 제4항 (e)목에 따라 제출한 초안을 기초로 하고 집행위원회의 의견을 고려하여, 집행이사와 유럽 의회 관련 위원회 간의 의견 교환 후 사무소의 국제 협력 전략을 포함한 사무소의 다년도 전략 프로그램을 채택하고, 채택된 다년도 전략 프로그램을 유럽 의회, 이사회 및 집행위원회에 전달한다.
 - (c) 집행이사가 제157조 제4항 (g)목에 따라 제출한 초안을 기초로 하여 연간 보고서를 채택하고, 채택된 연간 보고서를 유럽 의회, 이사회, 집행위원회 및 감사원에 전달한다.
 - (d) 집행이사가 제157조 제4항 (i)목에 따라 제출한 초안을 기초로 하여 다년도 직원 정책 계획을 채택한다.
 - (e) 제152조 제2항에 따라 위임받은 권한을 행사한다.
 - (f) 제172조 제5항에 따라 위임받은 권한을 행사한다.
 - (g) 사무소 내 이해 상충의 예방 및 관리에 관한 규칙을 채택한다.
 - (h) 제2항에 따라 사무소 직원에 대하여 직원 규정(Staff Regulations)에 따라 임명권자(Appointing Authority)에게 부여된 권한과 고용 조건(Conditions of Employment)에 따라 고용 계약 체결 권한을 가진 기관(Authority Empowered to Conclude Contracts of Employment)에 부여된 권한(“임명권자의 권한”)을 행사한다.
 - (i) 직원 규정 제110조에 따라 직원 규정 및 고용 조건의 효력을 발생시키기 위한 적절한 시행 규칙을 채택한다.
 - (j) 제158조 제2항에 규정된 후보자 명단을 작성한다.
 - (k) 제210조에 언급된 내부 또는 외부 감사 보고서 및 평가, 그리고 유럽 부정 행위 방지청(OLAF)의 조사에서 비롯된 결과 및 권고에 대한 적절한 후속 조치를 보장한다.
 - (l) 사무소 내 심사 지침 채택 및 본 규정에 규정된 기타 사례에서 채택 전에 협의한다.
 - (m) 필요하다고 판단되는 경우 집행 이사 및 집행위원회에 의견 및 정보 요청을 제공한다.
2. 운영위원회는 직원 규정 제110조 및 고용 조건 제142조에 따라 직원 규정 제2조 제1항 및 고용 조건 제6조에 근거하여 관련 임명권자의 권한을 집행 이사에게 위임하고 해당 임명권자의 권한 위임이 정지될 수 있는 조건을 정의하는 결정을 채택해야 한다.
- 집행 이사는 해당 권한을 재위임할 권한을 가진다.
- 예외적인 상황으로 인해 필요한 경우, 운영위원회는 결정을 통해 집행 이사에게 위임된 임명권자의 권한과 집행 이사가 재위임한 권한을 일시적으로 정지하고, 운영위원회 자체가 해당 권한을 행사하거나 운영위원회 위원 중 한 명 또는 집행 이사 이외의 직원에게 위임할 수 있다.

제154조 운영위원회의 구성

1. 운영위원회는 각 회원국의 대표 1명, 집행위원회의 대표 2명, 유럽 의회의 대표 1명과 이들의 각 대체자로 구성된다.
2. 운영위원회 위원은 운영위원회의 내부 규정에 따라 고문 또는 전문가의 도움을 받을 수 있다.

제155조 운영위원회 위원장

1. 운영위원회는 위원 중에서 위원장과 부위원장을 선출한다. 부위원장은 위원장이 직무를 수행할 수 없는 경우에는 당연히 위원장을 대리한다.
2. 위원장 및 부위원장의 임기는 4년으로 한다. 임기는 1회 갱신할 수 있다. 다만, 임기 중 운영위원회의 위원직이 종료되는 경우에는 그 날짜로 임기가 자동적으로 만료된다.

제156조 회의

1. 운영위원회 회의는 위원장이 소집한다.
2. 사무총장은 운영위원회가 달리 결정하지 않는 한 심의에 참여한다.
3. 운영위원회는 적어도 1년에 1회 정기 회의를 개최한다. 또한, 위원장의 주도로 또는 집행위원회 또는 회원국의 3분의 1의 요청에 따라 회의를 개최한다.
4. 운영위원회는 회의 규칙을 채택한다.
5. 운영위원회는 구성원 과반수의 찬성으로 의결한다. 그러나 제153조 제1항 (a)목 및 (b)목, 제155조 제1항, 제158조 제2항 및 제4항에 따라 운영위원회가 권한을 행사하는 결정에는 구성원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다. 두 경우 모두 각 구성원은 1표를 가진다.
6. 운영위원회는 옵서버를 회의에 초청할 수 있다.
7. 운영위원회 사무소는 사무소에서 제공한다.

제4절 사무총장

제157조 사무총장의 직무

1. 사무소는 사무총장이 관리한다. 사무총장은 운영위원회에 책임을 진다.
2. 집행위원회, 운영위원회 및 예산위원회의 권한을 침해하지 않고, 사무총장은 직무 수행에 있어 독립적이며 정부 또는 다른 기관으로부터 지시를 구하거나 받지 않는다.
3. 사무총장은 사무소의 법적 대표자이다.
4. 사무총장은 특히 다음 직무를 수행하며, 이는 위임될 수 있다.
 - (a) 사무소의 기능을 보장하기 위해 필요한 모든 조치(내부 행정 지침 채택 및 공지 게시 포함)를 취하는 것;

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (b) 운영위원회에서 채택한 결정을 이행하는 것;
 - (c) 각 활동에 대한 예상 인적 및 재정 자원을 나타내는 연간 업무 프로그램 초안을 준비하고 집행위원회와 협의한 후 운영위원회에 제출하는 것;
 - (d) 제152조 제2항에 따른 제안을 운영위원회에 제출하는 것;
 - (e) 사무소의 국제 협력 전략을 포함한 다년간 전략 프로그램 초안을 준비하고 집행위원회와 협의한 후 유럽 의회 관련 위원회와 의견을 교환한 후 운영위원회에 제출하는 것;
 - (f) 연간 업무 프로그램 및 다년간 전략 프로그램을 이행하고 그 이행에 대해 운영위원회에 보고하는 것;
 - (g) 사무소의 활동에 대한 연례 보고서를 준비하고 운영위원회의 승인을 위해 제출하는 것;
 - (h) 다년간 인사 정책 계획 초안을 준비하고 집행위원회와 협의한 후 운영위원회에 제출하는 것;
 - (i) 내부 또는 외부 감사 보고서 및 평가의 결론에 따른 후속 조치 계획과 OLAF의 조사에 대한 후속 조치를 준비하고 진행 상황에 대해 연 2회 집행위원회와 운영위원회에 보고하는 것;
 - (j) 사기, 부패 및 기타 불법 활동에 대한 예방 조치를 적용하고 효과적인 점검을 통해 연합의 재정적 이익을 보호하며, 부정 행위가 발견되면 잘못 지급된 금액을 회수하고 적절한 경우 효과적이고 비례적이며 억제적인 행정 및 재정적 처벌을 부과하는 것;
 - (k) 사무소에 대한 사기 방지 전략을 준비하고 예산위원회의 승인을 위해 제출하는 것;
 - (l) 본 규정의 통일적인 적용을 보장하기 위해 필요한 경우 특히 항소위원회가 해당 문제에 대해 상반된 결정을 내린 경우 확대된 항소위원회(‘대위원회’)에 법률 문제에 대한 질문을 회부하는 것;
 - (m) 사무소의 수입 및 지출 추정치를 작성하고 예산을 집행하는 것;
 - (n) 제153조 제1항 (i)목에 따라 운영위원회가 직원에 대해 위임한 권한을 행사하는 것;
 - (o) 본 규정 및 본 규정에 따라 채택된 법률에 명시된 기준에 따라 제31조 제3항, 제34조 제5항, 제35조 제3항, 제94조 제2항, 제97조 제5항, 제98조, 제100조, 제101조, 제111조 제4항, 제112조 제3항, 제114조 제5항, 제115조, 제116조, 제120조 제4항, 제146조 제10항, 제178조, 제179조 제1항 및 제180조 제2항, 제181조에 따라 그에게 부여된 권한을 행사하는 것.
5. 사무총장은 1명 이상의 부사무총장의 보좌를 받는다. 사무총장이 부재하거나 직무를 수행할 수 없는 경우 부사무총장 또는 부사무총장 중 1명이 운영위원회가 정한 절차에 따라 그를 대리한다.

제158조 집행이사 임명 및 해임, 임기 연장

1. 집행이사는 고용조건 제2조 (a)목에 따라 사무소의 임시 대리인으로 고용된다.
2. 집행이사는 공개적이고 투명한 선정 절차에 따라 운영위원회가 제안한 후보자 명단 중에서 이사회가 단순 과반수로 임명한다. 임명되기 전에 운영위원회가 선정한 후보자는 관련 유럽 의회 위원회에 출석하여 진술하고 위원회 위원들의 질문에 답변할 수 있다.
집행이사와 계약을 체결할 때 사무소는 운영위원회 위원장이 대표한다. 집행이사는 운영위원회의 제안에 따라 이사회의 결정에 의해서만 해임될 수 있다.
3. 집행이사의 임기는 5년으로 한다. 해당 기간이 종료될 때 운영위원회는 집행이사의 성과와 사무소의 향후 과제 및 도전 과제에 대한 평가를 고려하여 평가를 실시해야 한다.
4. 이사회는 제3항에 언급된 평가를 고려하여 집행이사의 임기를 1회에 한하여 최대 5년까지 연장할 수 있다.
5. 임기가 연장된 집행이사는 전체 임기 종료 후 동일한 직위에 대한 다른 선정 절차에 참여할 수 없다.
6. 부집행이사(들)는 집행이사 및 (해당되는 경우) 집행이사 예정자와 협의 후 제2항에 규정된 바에 따라 임명 또는 해임된다. 부집행이사의 임기는 5년으로 한다. 이사회는 집행이사와 협의 후 1회에 한하여 최대 5년까지 연장할 수 있다.

제5절 절차의 이행

제159조 관할

본 규정에 규정된 절차와 관련하여 결정을 내리는 데에는 다음이 관할권을 갖는다.

- (a) 심사관;
- (b) 이의신청부;
- (c) 등기부를 담당하는 부서;
- (d) 취소부;
- (e) 항소위원회;
- (f) 집행이사가 지정한 기타 부서 또는 개인.

제160조 심사관

심사관은 이의신청부가 담당하는 경우를 제외하고, 제41조, 제42조, 제76조 및 제85조에 언급된 사항을 포함하여 EU 상표 등록 신청과 관련하여 사무소를 대신하여 결정을 내릴 책임이 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제161조 이의신청부

1. 이의신청부는 유럽연합 상표 등록 출원에 대한 이의신청에 대한 결정을 담당한다.
 2. 이의신청부의 결정은 3인으로 구성된 합의체에서 행한다. 적어도 1인은 법률 전문가이어야 한다. 비용 또는 절차에 관한 결정은 단독 심판관이 행한다.
- 집행위원회는 단독 심판관이 행할 결정의 구체적인 유형을 명시하는 시행령을 채택한다. 해당 시행령은 제207조 제2항에 따른 심사 절차에 따라 채택된다.

제162조 등록 담당 부서

1. 등록 담당 부서는 상표원부에 기재되는 사항에 대한 결정을 담당한다.
2. 또한 제120조 제2항에 언급된 전문 대리인 목록을 관리할 책임이 있다.
3. 해당 부서의 결정은 단독 심판관이 행한다.

제163조 취소부

1. 취소부는 다음 사항에 대한 결정을 담당한다.
 - (a) 유럽연합 상표의 취소 또는 무효 선언 신청
 - (b) 제21조에 규정된 유럽연합 상표의 양도 요청
2. 취소부의 결정은 3인으로 구성된 합의체에서 행한다. 적어도 1인은 법률 전문가이어야 한다. 제161조 제2항에 따라 채택된 행위에서 명시된 비용 또는 절차에 관한 결정은 단독 심판관이 행한다.

제164조 일반 관할

본 규정에 따라 요구되는 결정 중 심사관, 이의신청부, 취소부 또는 등록 담당 부서의 관할에 속하지 않는 결정은 그 목적을 위해 집행 이사가 임명한 임원 또는 부서에서 행한다.

제165조 항소위원회

1. 항소위원회는 제160조부터 제164조에 따라 내려진 결정에 대한 항소를 심판한다.
2. 항소위원회의 결정은 3인의 심판관으로 구성된 합의체에서 행하며, 그중 최소 2인은 법률 전문가이어야 한다. 특정한 경우에는 항소위원회의 부장이 의장을 맡는 대위원회 또는 법률 전문가인 단독 심판관이 결정한다.
3. 대위원회의 관할에 속하는 특별한 경우를 결정하기 위해서는 해당 사건의 법적 난이도 또는 중요성 또는 이를 정당화하는 특별한 상황을 고려해야 한다. 이러한 사건은 다음 기관에 의해 대위원회에 회부될 수 있다.
 - (a) 제166조 제4항 (a)호에 언급된 항소위원회 권한 기관 또는

- (b) 해당 사건을 담당하는 항소위원회.
4. 대위원회는 또한 제157조 제4항 (l)호에 따라 집행 이사가 회부한 법률 문제에 대한 이유를 명시한 의견을 제시할 책임이 있다.
 5. 단독 심판관의 권한에 속하는 특정 사건을 결정하기 위해서는 제기된 법적 또는 사실적 문제의 어려움 정도, 개별 사건의 중요성 또는 기타 특별한 상황의 부재를 고려해야 한다. 언급된 경우에 사건을 단독 심판관에게 회부하는 결정은 해당 사건을 담당하는 항소위원회에서 채택한다.

제166조 항소위원회 구성원의 독립성

1. 항소위원회의 장 및 각 항소위원회의 부장은 제158조에 규정된 집행이사의 임명 절차에 따라 5년의 임기로 임명된다. 이들은 직무 수행에 중대한 하자가 있는 경우를 제외하고는 임기 중 해임되지 아니하며, 이들을 임명한 기관의 신청에 따라 유럽연합 사법재판소(Court of Justice)가 해임 결정을 내리는 경우에만 해임될 수 있다.
2. 항소위원회의 장의 임기는 운영위원회의 사전 긍정적 평가를 거쳐 5년의 기간 동안 한 차례 연장될 수 있으며, 새로운 임기 중에 정년이 도래하는 경우에는 정년까지 연장될 수 있다.
3. 각 항소위원회 부장의 임기는 운영위원회의 사전 긍정적 평가와 항소위원회 장과의 협의를 거쳐 5년의 기간 동안 연장될 수 있으며, 새로운 임기 중에 정년이 도래하는 경우에는 정년까지 연장될 수 있다.
4. 항소위원회의 장은 다음 각 호의 운영 및 조직 기능을 수행한다.
 - (a) 항소위원회 운영 규칙을 제정하고 업무를 조직하는 책임을 지는 항소위원회 장(Presidium of the Boards of Appeal, 이하 “장”)의 의장 역할을 수행한다.
 - (b) 장의 결정을 집행한다.
 - (c) 장이 정한 객관적인 기준에 따라 사건을 항소위원회에 배정한다.
 - (d) 지출 추정액 작성을 위하여 항소위원회의 지출 소요액을 집행이사에게 전달한다. 항소위원회의 장은 확대위원회의 의장이 된다.
5. 항소위원회 구성원은 운영위원회에서 5년의 임기로 임명한다. 이들의 임기는 운영위원회의 사전 긍정적 평가와 항소위원회 장과의 협의를 거쳐 5년의 기간 동안 연장될 수 있으며, 새로운 임기 중에 정년이 도래하는 경우에는 정년까지 연장될 수 있다.
6. 항소위원회 구성원은 직무 수행에 중대한 하자가 있는 경우를 제외하고는 해임되지 아니하며, 항소위원회 장의 추천에 따라 운영위원회가 해당 사건을 유럽연합 사법재판소에 회부한 후, 관련 구성원이 소속된 항소위원회의 부장과 협의를 거쳐 유럽연합 사법재판소가 해임 결정을 내리는 경우에만 해임될 수 있다.
7. 항소위원회의 장, 각 항소위원회의 부장 및 항소위원회 구성원은 독립성을 가진다. 이들은

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

어떠한 지시에도 구속되지 아니하고 결정을 내린다.

8. 제165조에 따라 집행이사가 회부한 법률 문제에 대한 확대위원회의 항소 결정 또는 의견은 제159조에 열거된 사무소의 의사결정 기관을 구속한다.
9. 항소위원회의 장, 각 항소위원회의 부장 및 항소위원회 구성원은 심사관, 이의신청부 구성원, 등록 담당 부서 또는 취소부 구성원이 될 수 없다.

제167조 항소위원회 위원장 및 확대위원회

1. 위원장은 의장 역할을 수행하는 항소위원회의 위원장, 각 항소위원회의 부장 및 항소위원회의 장과 각 항소위원회의 부장을 제외한 모든 항소위원회 구성원 중에서 매년 선출된 항소위원회 구성원으로 구성된다. 선출된 항소위원회 구성원의 수는 항소위원회의 장과 각 항소위원회의 부장을 제외한 항소위원회 구성원 수의 4분의 1로 하고, 필요한 경우 반올림한다.
2. 제165조 제2항에 언급된 확대위원회는 항소위원회의 장, 각 항소위원회의 부장, 확대위원회에 회부되기 전에 지정된 보고관(해당하는 경우) 및 항소위원회의 장과 각 항소위원회의 부장을 제외한 모든 항소위원회 구성원의 명단에서 순환하여 선정된 구성원을 포함하여 9명으로 구성된다.

제168조 권한의 위임

집행위원회는 제208조에 따라 다음 사항에 관한 세부사항을 명시하는 위임된 행위를 채택할 권한을 가진다. 이는 항소위원회의 구성, 의장단의 구성 및 역할, 대위원회의 구성 및 회부 규칙, 그리고 제165조 제2항 및 제5항에 따라 단독 심판관이 결정을 내릴 수 있는 조건에 관한 것이다.

제169조 제척 및 기피

1. 사무소 내에 설치된 심사관 및 부 또는 항소위원회의 해당 절차에 개인적인 이해관계가 있는 경우, 또는 이전에 당사자 중 하나의 대리인으로 관여한 경우에는 그 위원은 어떠한 절차에도 관여할 수 없다. 이의신청부의 3명의 위원 중 2명은 해당 출원 심사에 관여해서는 아니 된다. 취소부의 위원은 등록 절차 또는 이의신청 절차에서 해당 사건에 대한 최종 결정에 참여한 경우 어떠한 절차에도 관여할 수 없다. 항소위원회의 위원은 항소 대상 결정에 참여한 경우 항소 절차에 참여할 수 없다.
2. 부 또는 항소위원회의 위원은 제1항에 명시된 사유 중 하나 또는 다른 사유로 인해 어떠한 절차에도 관여해서는 안 된다고 판단하는 경우, 해당 부 또는 항소위원회에 이를 통보해야 한다.
3. 심사관 및 부 또는 항소위원회의 위원은 제1항에 명시된 사유 중 하나 또는 불공정하다고

의심되는 경우 당사자에 의해 기피될 수 있다. 기피 사유를 인지하고 있는 동안 당사자가 절차적 조치를 취한 경우에는 기피가 허용되지 아니한다. 심사관 또는 위원의 국적을 근거로 기피할 수 없다.

4. 부 및 항소위원회는 제2항 및 제3항에 명시된 경우 관련 위원의 참여 없이 취해야 할 조치를 결정해야 한다. 이 결정을 내리기 위해 사임하거나 기피된 위원은 해당 부 또는 항소위원회에서 그의 대체자로 교체된다.

제170조 조정센터

1. 제151조 제3항의 목적을 위하여 사무소는 조정센터(이하 “센터”)를 설치할 수 있다.
2. 모든 자연인 또는 법인은 상호 합의에 의하여 본 규정 또는 (EC) No 6/2002 규정에 근거하여 분쟁의 우호적인 해결을 목적으로 센터의 서비스를 자발적으로 이용할 수 있다.
3. 당사자들은 공동 요청을 통해 조정을 신청하여야 한다. 해당 수수료가 납부될 때까지는 요청이 접수된 것으로 간주되지 않는다. 사무총장은 제178조 제1항에 따라 수수료 액수를 결정한다.
4. 사무소의 이의신청부, 취소부 또는 항소위원회에 계류 중인 절차의 대상이 되는 분쟁의 경우, 이의신청 통지서, 취소 신청서, 무효 선언 신청서 또는 이의신청부 또는 취소부의 결정에 대한 불복 신청서가 제출된 후 언제든지 조정에 대한 공동 요청을 제출할 수 있다.
5. 해당 절차는 중단되고, 적용 가능한 수수료 납부 기한 외의 기간은 조정에 대한 공동 요청이 접수된 날부터 중단된다. 기간은 절차가 재개되는 날부터 계속된다.
6. 당사자들은 제12항에 언급된 목록에서 해당 조정 언어에 능통하다고 선언한 조정인을 공동으로 지정하도록 초청받는다. 당사자들이 초청일로부터 20일 이내에 조정인을 지정하지 않으면 조정은 실패한 것으로 간주된다.
7. 당사자들은 조정 계약에서 조정인과 함께 조정에 대한 세부 사항에 합의하여야 한다.
8. 조정인은 당사자들이 합의에 도달하거나, 당사자 중 일방이 조정을 종료하기를 원한다고 선언하거나, 조정인이 당사자들이 합의에 도달하지 못했다고 판단하는 즉시 조정 절차를 종료한다.
9. 조정인은 조정 절차가 종료되는 즉시 당사자들뿐만 아니라 사무소의 관련 기관에도 통지한다.
10. 조정의 틀 내에서 수행되는 토론 및 협상은 조정에 관여하는 모든 사람, 특히 조정인, 당사자 및 그 대리인에게 기밀로 유지된다. 조정 중에 제출된 모든 문서와 정보는 별도로 보관되며 사무소의 다른 절차 기록의 일부가 되지 않는다.
11. 조정은 당사자들이 합의한 연합의 공식 언어 중 하나로 진행된다. 조정이 사무소에 계류 중인 분쟁과 관련된 경우, 당사자들이 달리 합의하지 않는 한 조정은 사무소 절차의 언어로 진행된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

12. 사무소는 분쟁 해결에 있어 당사자들을 지원할 조정인 목록을 작성한다. 조정인은 독립적이어야 하며 관련 기술과 경험을 보유해야 한다. 목록에는 사무소에 고용된 조정인과 고용되지 않은 조정인이 포함될 수 있다.
13. 조정인은 직무 수행에 있어 공정해야 하며 지정 시 실제 또는 인지된 이해 상충을 신고해야 한다. 제159조에 명시된 사무소 의사 결정 기관의 구성원은 다음과 같은 사건에 관해서는 조정에 참여할 수 없다.
 - (a) 조정에 회부된 절차에 이전에 관여한 경우,
 - (b) 해당 절차에 대한 개인적인 이해관계가 있는 경우, 또는
 - (c) 이전에 당사자 중 일방의 대리인으로 관여한 경우.
14. 조정인은 조정 실패의 결과로 재개된 절차에서 제159조에 명시된 사무소 의사 결정 기관의 구성원으로서 참여할 수 없다.
15. 사무소는 조정을 다루는 다른 인정된 국내 또는 국제 기관과 협력할 수 있다.

제6절 예산 및 재정 통제

제171조 예산위원회

1. 예산위원회는 본 절에 규정된 기능을 수행한다.
2. 제154조 및 제155조, 제156조 제1항부터 제4항까지 및 (5)항(위원장 및 부위원장 선출에 관한 부분에 한함), 그리고 제156조 제6항 및 제7항은 예산위원회에 준용된다.
3. 예산위원회는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 단, 제173조 제3항 및 제177조에 따라 예산위원회가 권한을 행사하는 결정의 경우에는 재적위원 3분의 2 이상의 찬성을 요한다. 어느 경우든 각 위원은 1표를 가진다.

제172조 예산

1. 사무소의 모든 수입 및 지출에 대한 예상액은 매 회계연도마다 작성되어야 하며, 사무소의 예산에 명시되어야 한다. 각 회계연도는 달력 연도와 일치한다.
2. 예산에 명시된 수입과 지출은 균형을 이루어야 한다.
3. 수입은 다른 유형의 수입에 영향을 미치지 아니하고, 본 규정의 부속서 I에 따라 납부해야 하는 총 수수료, 규정 (EC) No 6/2002에 규정된 총 수수료, 마드리드 의정서에 따라 연합을 지정하는 국제 등록에 대해 납부해야 하는 총 수수료 및 마드리드 의정서 계약당사자에게 지급되는 기타 지급금, 규정 (EC) No 6/2002 제106c조에 언급된 제네바 협약에 따라 연합을 지정하는 국제 등록에 대해 납부해야 하는 총 수수료 및 제네바 협약 계약당사자에게 지급되는 기타 지급금, 그리고 필요한 경우 연합 일반 예산의 집행위원회 부분 특정 항목

에 기재된 보조금으로 구성된다.

4. 사무소는 다음 서비스 및 절차의 맥락에서 EU 상표 시스템의 기능적 부분으로서 수행하는 특정 업무의 결과로 회원국의 중앙 산업 재산권 사무소, 베네룩스 지적 재산권 사무소 및 회원국이 지정하는 기타 관련 기관에서 발생하는 비용을 매년 상쇄한다.
 - (a) 회원국의 중앙 산업 재산권 사무소 및 베네룩스 지적 재산권 사무소에서 EU 상표와 관련된 이의 신청 및 무효 심판 절차;
 - (b) 헬프데스크 및 정보 센터를 통해 EU 상표 시스템 기능에 대한 정보 제공;
 - (c) 제9조 제4항에 따른 조치를 포함한 EU 상표 집행.
5. 제4항에 명시된 비용의 총 상쇄액은 사무소의 연간 수입의 5%에 해당한다. 본 항 제3항을 침해하지 아니하고, 사무소의 제안에 따라 예산위원회와 협의한 후 운영위원회는 다음의 공 정하고, 형평에 맞고, 관련성 있는 지표를 기반으로 배분 기준을 결정한다.
 - (a) 각 회원국의 신청인으로부터 발생하는 EU 상표 출원 연간 건수;
 - (b) 각 회원국의 국내 상표 출원 연간 건수;
 - (c) 각 회원국의 EU 상표 소유자가 제출하는 이의 신청 및 무효 선언 신청 연간 건수;
 - (d) 제123조에 따라 각 회원국이 지정한 EU 상표 법원에 제기된 소송 연간 건수.
 제4항에 언급된 비용을 입증하기 위해 회원국은 매년 3월 31일까지 본 항 제1항 (a)부터 (d)까지의 사항에 대한 전년도 통계 데이터를 사무소에 제출해야 하며, 이는 운영위원회에 제출할 제안에 포함되어야 한다.

형평성 측면에서 각 회원국의 제4항에 언급된 기관에서 발생하는 비용은 본 항에 따라 제공 되는 총 상쇄액의 최소 2%에 해당하는 것으로 간주된다.
6. 주어진 연도에 발생하는 제4항에 언급된 비용을 상쇄하는 사무소의 의무는 해당 연도에 예 산 적자가 발생하지 않는 경우에만 적용된다.
7. 예산 흑자가 발생하는 경우, 제10항을 침해하지 아니하고, 사무소의 제안에 따라 예산위원 회와 협의한 후 운영위원회는 제5항에 규정된 비율을 사무소 연간 수입의 최대 10%까지 인상할 수 있다.
8. 제4항부터 제7항까지 및 본 조 제10항과 제151조 및 제152조를 침해하지 아니하고, 5년 연속 실질적인 흑자가 발생한 경우, 예산위원회는 사무소의 제안에 따라 제153조 제1항 (a) 및 (b)에 언급된 연간 업무 프로그램 및 다년도 전략 프로그램에 따라 2016년 3월 23일부터 발생한 흑자를 연합 예산으로 이체하는 것을 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 결정한다.
9. 사무소는 제152조 제5항 및 제6항, 그리고 본 조 제5항 및 제7항에 따라 수행된 재정 운영 을 포함하여 사무소의 재정 상황에 대한 보고서를 2년마다 유럽 의회, 이사회 및 집행위원회 에 제출한다. 동 보고서를 토대로 집행위원회는 사무소의 재정 상황을 검토한다.
10. 사무소는 운영의 연속성과 업무 수행을 보장하기 위해 1년치 운영 비용을 충당할 수 있는

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

적립금을 마련해야 한다.

제173조 예산 편성

1. 사무총장은 매년 다음 해의 사무소 수입 및 지출 추정치를 작성하고 직위 목록과 함께 매년 3월 31일까지 예산위원회에 제출하여야 한다.
2. 예산 추정치에 유럽연합 보조금이 포함된 경우 예산위원회는 즉시 해당 추정치를 집행위원회에 전달하고, 집행위원회는 이를 유럽연합 예산 당국에 전달한다. 집행위원회는 추정치에 대한 의견 및 대안 추정치를 첨부할 수 있다.
3. 예산위원회는 사무소 직위 목록을 포함하는 예산을 채택한다. 예산 추정치에 유럽연합 일반 예산에서 지급되는 보조금이 포함된 경우, 필요에 따라 사무소 예산을 조정하여야 한다.

제174조 감사 및 통제

1. 사무소 내에 관련 국제 표준에 따라 수행되는 내부 감사 기능을 설정하여야 한다. 사무총장이 임명하는 내부 감사관은 사무소의 예산 집행 시스템 및 절차의 적절한 운영을 검증하는 책임을 사무총장에게 진다.
2. 내부 감사관은 운영 및 통제 시스템의 품질에 대한 독립적인 의견을 제시하고 운영 실행 조건을 개선하며 건전한 재정 관리를 촉진하기 위한 권고안을 발행하여 위험 관리에 대해 사무총장에게 자문한다.
3. 자신의 임무를 수행하는 데 적합한 내부 통제 시스템 및 절차를 구축할 책임은 승인 담당자에게 있다.

제175조 사기 방지

1. 유럽 의회 및 이사회 규정 (EU, Euratom) No 883/2013에 따른 사기, 부패 및 기타 불법 행위와의 싸움을 용이하게 하기 위해 (1), 사무소는 OLAF의 내부 조사에 관한 1999년 5월 25일의 기관 간 협정에 가입하고 해당 협정의 부록에 명시된 서식을 사용하여 사무소의 모든 직원에 적용 가능한 적절한 조항을 채택한다.
2. 감사원은 사무소로부터 유럽연합 자금을 받은 모든 보조금 수혜자, 계약자 및 하도급업자에 대해 문서 및 현장 기반 감사를 실시할 권한을 갖는다.
3. OLAF는 규정 (EU, Euratom) No 883/2013 및 이사회 규정 (Euratom, EC) No 2185/96 (2)에 규정된 조항 및 절차에 따라 사무소가 자금을 지원하는 보조금 또는 계약과 관련하여 유럽연합의 재정적 이익에 영향을 미치는 사기, 부패 또는 기타 불법 행위가 있었는지 여부를 확인하기 위해 현장 점검 및 검사를 포함한 조사를 수행할 수 있다.
4. 제1항, 제2항 및 제3항을 침해하지 않고, 제3국 및 국제기구와의 협력 협정, 계약, 보조금

협정 및 사무소의 보조금 결정에는 감사원 및 OLAF가 각자의 권한에 따라 그러한 감사 및 조사를 수행할 권한을 명시적으로 부여하는 조항이 포함되어야 한다.

5. 예산위원회는 시행될 조치의 비용-이익을 고려하여 사기 위험에 비례하는 사기 방지 전략을 채택한다.

제176조 회계 감사

1. 사무총장은 매년 3월 31일까지 집행위원회, 유럽 의회, 예산위원회 및 감사원에 전년도 사무소의 총 수입 및 지출 회계 내역을 전달하여야 한다. 감사원은 유럽연합 기능조약 제287조에 따라 이를 검토한다.
2. 예산위원회는 예산 집행과 관련하여 사무총장에게 면책을 부여한다.

제177조 재정 조항

예산위원회는 감사원 및 집행위원회와 협의한 후, 특히 사무소 예산 수립 및 집행 절차를 명시하는 내부 재정 조항을 채택한다. 사무소의 특수한 성격과 양립할 수 있는 한, 재정 조항은 유럽연합이 설립한 다른 기관에 대해 채택된 재정 규정을 기반으로 한다.

제178조 수수료 및 요금과 납부 기한

1. 사무총장은 부속서 I에 명시된 서비스 외에 사무소가 제공하는 모든 서비스에 대한 요금, 유럽연합 상표 공보, 사무소 공식 저널 및 사무소가 발행하는 기타 간행물에 대한 요금을 정한다. 요금은 유로화로 정하고 사무소 공식 저널에 공고한다. 각 요금은 사무소가 제공하는 특정 서비스 비용을 충당하는 데 필요한 금액을 초과할 수 없다.
2. 이 규정에서 납부 기한이 명시되지 않은 수수료 및 요금은 해당 수수료 또는 요금이 발생하는 서비스 요청 접수일에 납부해야 한다.
사무총장은 예산위원회의 동의를 받아 제1항에 언급된 서비스 중 해당 수수료 또는 요금의 선납에 의존하지 않는 서비스를 결정할 수 있다.

제179조 수수료 및 요금의 납부

1. 사무소에 납부해야 할 수수료 및 요금은 사무소 명의를 은행 계좌에 납부하거나 이체하는 방식으로 납부해야 한다.
사무총장은 예산위원회의 동의를 받아 제1항에 명시된 방식 외에, 특히 사무소에 개설된 당좌 예금 계좌를 통한 예금 등 특정 납부 방법을 결정할 수 있다.
제2항에 따른 결정은 사무소 공식 저널에 공고한다.
제2항에 따라 설정된 다른 납부 방법을 포함한 모든 납부는 유로화로 이루어져야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

2. 모든 납부에는 납부자의 이름이 명시되어야 하며, 사무소가 납부 목적을 즉시 확인할 수 있는 필요한 정보가 포함되어야 한다. 특히 다음 정보가 제공되어야 한다.
 - (a) 출원료를 납부하는 경우, 납부 목적, 즉 ‘출원료’;
 - (b) 이의신청료를 납부하는 경우, 출원번호 및 이의신청 대상인 유럽연합 상표 출원자의 이름, 그리고 납부 목적, 즉 ‘이의신청료’;
 - (c) 취소료 및 무효료를 납부하는 경우, 신청 대상인 유럽연합 상표의 등록 번호 및 권리자의 이름, 그리고 납부 목적, 즉 ‘취소료’ 또는 ‘무효료’.
3. 제2항에 언급된 납부 목적을 즉시 확인할 수 없는 경우, 사무소는 납부자에게 지정된 기간 내에 서면으로 그 목적을 통지하도록 요구한다. 납부자가 이 요청을 기한 내에 준수하지 않으면 납부가 이루어지지 않은 것으로 간주한다. 납부된 금액은 환불된다.

제180조 납부일로 간주되는 날짜

1. 제179조 제1항 제1문에 언급된 경우, 사무소에 대한 납부가 이루어진 것으로 간주되는 날짜는 납부 또는 이체 금액이 실제로 사무소 명의의 은행 계좌에 기입된 날짜로 한다.
2. 제179조 제1항 제2문에 언급된 납부 방법을 사용할 수 있는 경우, 사무총장은 해당 납부가 이루어진 것으로 간주되는 날짜를 결정한다.
3. 제1항 및 제2항에 따라 수수료 납부가 기한 만료 후에 이루어진 것으로 간주되는 경우, 납부해야 할 기간 내에 회원국 내에서 납부한 사람이 은행에 납부 금액 이체를 정당하게 명령하고 관련 수수료의 10%(최대 200유로를 초과하지 않음)에 해당하는 추가 요금을 납부했다는 증거가 사무소에 제공되면 이 기간이 준수된 것으로 간주한다. 은행에 대한 관련 명령이 납부 기한 만료일로부터 10일 이내에 이루어진 경우에는 추가 요금을 납부하지 않아도 된다.
4. 사무소는 납부자에게 제3항에 언급된 은행에 대한 명령이 내려진 날짜에 대한 증거를 제출하도록 요청할 수 있으며, 필요한 경우 지정된 기간 내에 관련 추가 요금을 납부하도록 요청할 수 있다. 납부자가 해당 요청을 준수하지 않거나 증거가 불충분하거나 필요한 추가 요금을 기한 내에 납부하지 않으면 납부 기간이 준수되지 않은 것으로 간주한다.

제181조 부족한 납부액 및 소액 환급

1. 납부 기한은 원칙적으로 수수료 전액이 기한 내에 납부된 경우에만 준수된 것으로 간주한다. 수수료가 전액 납부되지 않은 경우, 납부된 금액은 납부 기한이 만료된 후 환급된다.
2. 다만, 사무소는 납부 기한 종료 전까지 남은 시간 내에서 가능한 한, 납부인에게 부족한 금액을 납부할 기회를 주거나, 정당하다고 인정되는 경우 납부인의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 소액의 부족액을 간과할 수 있다.
3. 집행 이사는 예산위원회의 동의를 받아 회수할 금액이 미미하거나 회수가 매우 불확실한

경우 미납 금액에 대한 강제 징수 조치를 포기할 수 있다.

4. 수수료 또는 요금을 충당하기 위해 과도한 금액이 납부된 경우, 과다 납부액이 미미하고 당사자가 명시적으로 환급을 요청하지 않은 경우에는 그 초과액은 환급되지 않는다.
집행 이사는 예산위원회의 동의를 받아 수수료 또는 요금을 충당하기 위해 과도하게 납부된 금액 중 환급되지 않는 최소 금액을 결정할 수 있다.
두 번째 소항에 따른 결정은 사무소의 관보에 공고되어야 한다.

제13장 상표의 국제등록

제1절 총칙

제182조 규정의 적용

이 장에서 달리 규정하는 경우를 제외하고, 이 규정 및 이 규정에 따라 채택된 행위는 유럽연합 상표 출원 또는 유럽연합 상표에 기초한 마드리드 의정서에 따른 국제등록 출원(이하 ‘국제출원’)과 세계지식재산기구 국제사무소가 관리하는 국제등기부에 등록된 상표의 국제등록(이하 ‘국제등록’, ‘국제사무소’)으로서 유럽연합을 지정하는 데 적용된다.

제2절 유럽연합 상표 출원 및 유럽연합 상표에 기초한 국제등록

제183조 국제출원의 제출

1. 유럽연합 상표 출원 또는 유럽연합 상표에 기초한 마드리드 의정서 제3조에 따른 국제출원은 유럽연합 지식재산사무소에 제출해야 한다.
2. 국제등록의 기초가 되는 상표가 유럽연합 상표로 등록되기 전에 국제출원이 제출된 경우, 국제등록 출원자는 국제등록이 유럽연합 상표 출원에 기초하는지 또는 유럽연합 상표 등록에 기초하는지를 표시해야 한다. 국제등록이 유럽연합 상표 등록 후 이에 기초하게 되는 경우, 국제출원은 유럽연합 상표 등록일에 유럽연합 지식재산사무소에 접수된 것으로 간주한다.

제184조 국제출원의 방식 및 내용

1. 국제출원은 유럽연합의 공용어 중 하나로 작성되어야 하며, 사무소가 제공하는 양식을 사용해야 한다. 사무소는 국제출원서를 제출하는 출원자에게 국제출원을 구성하는 서류를 사무소가 접수한 날짜를 알려야 한다. 출원자가 국제출원서 제출 시 별도로 지정하지 않는 한, 사무소는 표준 양식으로 출원서 작성 언어로 출원자와 소통해야 한다.
2. 국제출원이 마드리드 의정서상 허용되는 언어 중 하나가 아닌 언어로 제출된 경우, 출원자는

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

해당 언어 외에 다른 언어를 지정해야 한다. 이는 사무소가 국제사무소에 국제출원을 제출하는 데 사용될 언어여야 한다.

3. 국제출원이 국제출원 제출을 위해 마드리드 의정서에 따라 허용되는 언어 이외의 언어로 제출되는 경우, 출원자는 상품 또는 서비스 목록과 국제출원의 일부를 구성하는 기타 텍스트 요소의 번역문을 제2항에 따라 국제사무소에 국제출원을 제출할 언어로 제공할 수 있다. 신청서에 그러한 번역문이 첨부되지 않은 경우, 출원자는 사무소가 해당 번역문을 국제출원에 포함하도록 승인해야 한다. 해당 번역문이 국제출원의 근거가 되는 유럽연합 상표 출원에 대한 등록 절차 과정에서 아직 확정되지 않은 경우, 사무소는 지체 없이 번역을 준비해야 한다.
4. 국제출원의 제출에는 사무소에 수수료를 납부해야 한다. 국제등록이 등록된 유럽연합 상표에 근거하는 경우, 해당 수수료는 유럽연합 상표의 등록일에 납부해야 한다. 필요한 수수료가 납부될 때까지는 출원이 제출된 것으로 간주되지 않는다. 수수료가 납부되지 않은 경우, 사무소는 출원자에게 해당 사실을 알려야 한다. 전자적 제출의 경우, 사무소는 국제사무소가 사무소를 대신하여 수수료를 징수하도록 승인할 수 있다.
5. 국제출원에 대한 심사 결과 다음과 같은 결함이 발견되는 경우, 사무소는 출원자에게 지정된 기간 내에 해당 결함을 시정하도록 요청해야 한다.
 - (a) 국제출원이 제1항에 언급된 양식을 사용하여 제출되지 않았고, 해당 양식에서 요구하는 모든 표시 및 정보를 포함하지 않는 경우
 - (b) 국제출원에 포함된 상품 및 서비스 목록이 기본 유럽연합 상표 출원 또는 기본 유럽연합 상표에 나타나는 상품 및 서비스 목록에 포함되지 않는 경우
 - (c) 국제출원의 대상인 상표가 기본 유럽연합 상표 출원 또는 기본 유럽연합 상표에 나타나는 상표와 동일하지 않은 경우
 - (d) 국제출원에 상표에 대한 표시(면책 조항 또는 색상 주장 제외)가 있는 경우, 기본 유럽연합 상표 출원 또는 기본 유럽연합 상표에도 나타나지 않는 경우
 - (e) 국제출원에서 색상이 상표의 식별적 특징으로 주장되는 경우, 기본 유럽연합 상표 출원 또는 기본 유럽연합 상표가 동일한 색상 또는 색상으로 되어 있지 않은 경우
 - (f) 국제출원서에 기재된 내용에 따르면, 출원자가 마드리드 의정서 제2조 제1항 제2호에 따라 사무소를 통해 국제출원을 제출할 자격이 없는 경우
6. 출원자가 제3항에 규정된 바와 같이 사무소가 번역문을 포함하도록 승인하지 않았거나, 국제출원이 어떤 상품 및 서비스 목록에 근거해야 하는지 명확하지 않은 경우, 사무소는 출원자에게 지정된 기간 내에 필요한 표시를 하도록 요청해야 한다.
7. 제5항에 언급된 결함이 사무소가 정한 기간 내에 시정되지 않거나, 제6항에 언급된 필요한 표시가 이루어지지 않은 경우, 사무소는 국제출원을 국제사무소에 전달하는 것을 거부해야

한다.

8. 사무소는 국제출원이 본 조, 본 조 제9항에 따라 채택된 시행령 및 본 규정 제183조에 규정된 요건을 충족하는 즉시 마드리드 의정서 제3조 제1항에 따른 인증서와 함께 국제출원을 국제사무소에 전달해야 한다.
9. 유럽연합 집행위원회는 제1항에 따라 국제출원을 제출하는 데 사용될 정확한 양식(해당 양식의 요소 포함)을 명시하는 시행령을 채택해야 한다. 해당 시행령은 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택되어야 한다.

제185조 파일 및 등기부에의 기재

1. 유럽연합 상표 출원에 기초한 국제등록의 일자와 번호는 해당 출원 파일에 기재되어야 한다. 해당 출원이 유럽연합 상표로 등록되는 경우, 국제등록의 일자와 번호는 등기부에 기재되어야 한다.
2. 유럽연합 상표에 기초한 국제등록의 일자와 번호는 등기부에 기재되어야 한다.

제186조 기초 출원 또는 등록의 무효 통지

1. 사무소는 국제등록일로부터 5년 이내에 국제등록의 기초가 된 유럽연합 상표 출원 또는 유럽연합 상표 등록의 유효성에 영향을 미치는 사실 및 결정 사항을 국제사무소에 통지하여야 한다.
2. 집행위원회는 마드리드 의정서 제6조 제3항 및 해당 통지 시점에 따라 통지 의무의 대상이 되는 개별적인 사실 및 결정 사항을 구체적으로 명시하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 본 규정 제207조 제2항에 따른 심사 절차에 따라 채택된다.

제187조 국제등록 후의 영역 확장 신청

1. 마드리드 의정서 제3조의3 제2항에 따라 국제등록 이후에 이루어지는 영역 확장 신청은 사무소를 통해 제출될 수 있다. 해당 신청은 본 규정 제184조에 따라 국제 출원이 제출된 언어로 제출되어야 한다. 신청서에는 마드리드 의정서 제2조 제1항 제2호 및 제3조의3 제2항에 따라 지정 자격을 입증하는 자료가 포함되어야 한다. 사무소는 영역 확장 신청을 요청하는 신청인에게 영역 확장 신청 접수일을 통지하여야 한다.
2. 집행위원회는 본 조 제1항에 따른 영역 확장 신청에 관한 세부 요건을 구체적으로 명시하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 따른 심사 절차에 따라 채택된다.
3. 국제등록 이후의 영역 확장 신청이 제1항 및 제2항에 따라 채택된 집행 행위에서 규정된 요건을 준수하지 않는 경우, 사무소는 신청인에게 사무소가 지정하는 기한 내에 발견된 결함을 보완하도록 요청하여야 한다. 결함이 사무소가 정한 기한 내에 보완되지 않으면 사무

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

소는 국제사무소에 해당 신청을 전달하는 것을 거부하여야 한다. 사무소는 신청인이 신청서에서 발견된 결함을 수정할 기회를 갖기 전에 국제사무소에 해당 신청을 전달하는 것을 거부해서는 안 된다.

4. 사무소는 제3항에 언급된 요건이 충족되는 즉시 국제등록 이후의 영역 확장 신청을 국제사무소에 전달하여야 한다.

제188조 국제 수수료

마드리드 의정서에 따라 국제사무소에 납부해야 하는 모든 수수료는 국제사무소에 직접 납부해야 한다.

제3절 유럽연합을 지정하는 국제등록

제189조 유럽연합을 지정하는 국제등록의 효력

1. 유럽연합을 지정하는 국제등록은 마드리드 의정서 제3조 제4항에 따라 등록된 날 또는 마드리드 의정서 제3조의2 제2항에 따라 유럽연합을 사후 지정한 날로부터 유럽연합 상표 출원과 동일한 효력을 가진다.
2. 마드리드 의정서 제5조 제1항 및 제2항에 따라 거절통지가 이루어지지 않았거나 그러한 거절통지가 철회된 경우, 유럽연합을 지정하는 상표의 국제등록은 제1항에 언급된 날로부터 유럽연합 상표로서 등록된 상표와 동일한 효력을 가진다.
3. 본 규정 제11조를 적용함에 있어, 제190조 제1항에 따른 유럽연합을 지정하는 국제등록의 공고는 유럽연합 상표 출원의 공고를 대신하고, 제190조 제2항에 따른 공고는 유럽연합 상표 등록의 공고를 대신한다.

제190조 공고

1. 사무소는 마드리드 의정서 제3조 제4항에 따라 유럽연합을 지정하는 상표의 등록일 또는 마드리드 의정서 제3조의2 제2항에 따라 유럽연합을 사후 지정한 날, 국제출원의 출원 언어 및 출원자가 지정한 제2 언어, 국제등록번호 및 국제사무소가 발행하는 공보에 게재된 해당 등록의 공고일, 상표의 복제물, 보호를 청구하는 상품 또는 서비스의 류 번호를 공고한다.
2. 유럽연합을 지정하는 국제등록에 대한 보호 거절이 마드리드 의정서 제5조 제1항 및 제2항에 따라 통지되지 않았거나 그러한 거절이 철회된 경우, 사무소는 이러한 사실과 국제등록번호, 해당되는 경우 국제사무소가 발행하는 공보에 게재된 해당 등록의 공고일을 함께 공고한다.

제191조 국제출원에서 주장된 선출원권

1. 유럽연합을 지정하는 국제등록의 출원자는 제39조에 규정된 바에 따라 회원국에 등록된 선행 상표(베네룩스 국가에 등록된 상표 포함) 또는 회원국 내에서 효력을 갖는 국제 협정에 따라 등록된 선행 상표의 선출원권을 국제출원에서 주장할 수 있다.
2. 제39조 제6항에 따라 채택된 시행령에 명시된 선출원권 주장을 뒷받침하는 서류는 국제사무소가 해당 국제등록을 사무소에 통지한 날로부터 3개월 이내에 제출되어야 한다. 이와 관련하여 제39조 제7항이 적용된다.
3. 제119조 제2항에 따라 사무소에 대하여 대리인을 선임해야 하는 국제등록의 권리자는 본 조 제2항에 언급된 통지에 제120조 제1항의 의미 내에서 대리인 선임에 관한 내용을 포함해야 한다.
4. 사무소는 본 조 제1항에 따른 선출원권 주장이 제39조를 준수하지 않거나 본 조에 규정된 기타 요건을 준수하지 않는다고 판단하는 경우, 출원자에게 결함을 시정하도록 요청한다. 첫 번째 문장에 언급된 요건이 사무소가 지정한 기한 내에 충족되지 않으면 해당 국제등록에 대한 선출원권은 소멸된다. 결함이 일부 상품 및 서비스에만 관련된 경우, 해당 상품 및 서비스에 한하여 선출원권이 소멸된다.
5. 사무소는 제4항에 따라 선출원권의 소멸을 선언하는 경우 국제사무소에 이를 통지한다. 또한 사무소는 선출원권 주장의 철회 또는 제한에 대해서도 국제사무소에 통지한다.
6. 본 조 제4항에 따라 선출원권이 소멸된 것으로 선언되지 않는 한, 제39조 제5항이 적용된다.

제192조 사무소에 대한 선순위 주장

1. 유럽연합을 지정하는 국제 상표 등록의 권리자는 제190조 제2항에 따라 해당 등록의 효력이 공표된 날부터 제40조에 규정된 바에 따라 베네룩스 국가에 등록된 상표를 포함하여 회원국에 등록된 종전 상표 또는 회원국에서 효력을 갖는 국제 협정에 따라 등록된 상표의 선순위를 사무소에 주장할 수 있다.
2. 선순위가 제1항에 언급된 날짜 이전에 주장되는 경우, 선순위 주장은 해당 날짜에 사무소에서 접수된 것으로 간주한다.
3. 본 조 제1항에 따른 선순위 주장은 제40조에 언급된 요건을 충족해야 하며, 해당 요건에 대한 심사를 가능하게 하는 정보를 포함해야 한다.
4. 제3항에 언급되고 제6항에 따라 채택된 실행 행위에 명시된 선순위 주장에 대한 요건이 충족되지 않는 경우, 사무소는 국제 상표 등록의 권리자에게 결함을 시정하도록 요청한다. 결함이 사무소에서 지정한 기간 내에 시정되지 않으면 사무소는 해당 주장을 거부한다.
5. 사무소가 선순위 주장을 수락했거나 선순위 주장이 사무소에 의해 철회 또는 취소된 경우, 사무소는 국제 사무소에 이를 통지한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

6. 집행위원회는 본 조 제1항에 따른 선순위 주장에 포함될 세부 사항과 본 조 제5항에 따라 통지될 정보의 세부 사항을 명시하는 실행 행위를 채택한다. 해당 실행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택한다.

제193조 상품 및 서비스 지정 및 절대적 거절 사유에 대한 심사

1. 유럽연합을 지정하는 국제 등록은 유럽연합 상표 출원과 동일한 방식으로 제33조 제2항, (3)항 및 (4)항에 대한 적합성 및 절대적 거절 사유에 대한 심사를 받는다.
2. 유럽연합을 지정하는 국제 등록이 국제 사무소에 의해 등록된 상품 및 서비스의 전부 또는 일부에 대해 본 규정 제33조 제4항 또는 제42조 제1항에 따라 보호 자격이 없는 것으로 판명되는 경우, 사무소는 마드리드 의정서 제5조 제1항 및 (2)항에 따라 국제 사무소에 직권으로 잠정 거절 통지를 발송한다.
3. 제119조 제2항에 따라 사무소에 대해 대리인을 선임해야 하는 국제 등록의 권리자인 경우, 본 조 제2항에 언급된 통지에는 제120조 제1항의 의미 내에서 대리인을 선임하라는 초대도 포함된다.
4. 잠정 거절 통지에는 그 근거가 되는 이유가 명시되어야 하며, 국제 등록의 권리자가 의견을 제출하고 필요한 경우 대리인을 선임할 수 있는 기간을 명시해야 한다. 해당 기간은 사무소가 잠정 거절을 발송한 날부터 시작된다.
5. 사무소가 유럽연합을 지정하는 국제 출원에 본 규정 제206조에 따른 제2 언어 표시가 포함되어 있지 않다고 판단하는 경우, 사무소는 마드리드 의정서 제5조 제1항 및 (2)항에 따라 국제 사무소에 직권으로 잠정 거절 통지를 발송한다.
6. 국제 등록의 권리자가 기한 내에 보호 거절 사유를 극복하지 못하거나 필요한 경우 대리인을 선임하거나 제2 언어를 표시하지 못하는 경우, 사무소는 국제 등록이 등록된 상품 및 서비스의 전부 또는 일부에 대해 보호를 거부한다. 보호 거부는 유럽연합 상표 출원의 거부를 대체한다. 해당 결정은 제66조 내지 제72조에 따라 항소할 수 있다.
7. 제196조 제2항에 언급된 이의 신청 기간이 시작될 때, 사무소가 본 조 제2항에 따라 직권으로 잠정 거절 통지를 발송하지 않은 경우, 사무소는 제42조에 따른 절대적 거절 사유 심사가 완료되었지만 국제 등록은 여전히 제3자의 이의 신청 또는 의견 제기의 대상이라는 점을 나타내는 성명서를 국제 사무소에 보낸다. 이 중간 성명서는 보호 부여의 최종 성명서가 발송되기 전 언제든지 사무소가 자발적으로 절대적 거절 사유 심사를 다시 시작할 수 있는 권리를 침해하지 않는다.
8. 집행위원회는 국제 사무소에 발송될 직권에 의한 잠정적 보호 거절 통지 및 보호 부여 또는 거절에 대한 최종 통지에 포함될 세부 사항을 명시하는 실행 행위를 채택한다. 해당 실행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택한다.

제194조 집단상표 및 인증마크

1. 국제등록이 집단상표, 인증마크 또는 보증표장과 관련된 기초출원 또는 기초등록에 근거하는 경우, 유럽연합을 지정하는 국제등록은 해당되는 바에 따라 유럽연합 집단표장 또는 유럽연합 인증마크로 취급한다.
2. 국제등록의 권리자는 제75조 및 제84조에 규정된 바에 따라 표장의 사용에 관한 규정을 국제사무소가 국제등록을 사무소에 통지한 날로부터 2개월 이내에 사무소에 직접 제출하여야 한다.
3. 유럽연합집행위원회는 제208조에 따라 집단표장, 인증마크 또는 보증표장과 관련된 기초출원 또는 기초등록에 근거한 국제등록에 관한 절차의 세부사항을 명시하는 위임법률을 채택할 권한을 가진다.

제195조 검색

1. 사무소는 유럽연합을 지정하는 국제등록의 통지를 받은 경우, 제43조(1)에 따라 검색보고서에 대한 요청이 통지일로부터 1개월 이내에 사무소에 이루어진 경우에 한하여 제43조(1)에 규정된 바에 따라 유럽연합 검색보고서를 작성하여야 한다.
2. 사무소는 유럽연합을 지정하는 국제등록의 통지를 받는 즉시, 제43조(2)에 따라 검색보고서에 대한 요청이 통지일로부터 1개월 이내에 사무소에 이루어지고 검색 수수료가 동일 기간 내에 납부된 경우에 한하여 제43조(2)에 규정된 바에 따라 자체 표장 등기부에서 검색을 수행하기로 결정한 회원국의 중앙 산업재산권 사무소에 해당 통지의 사본을 전달하여야 한다.
3. 제43조(3)부터 (6)까지는 준용한다.
4. 사무소는 유럽연합 검색보고서에 인용된 선행 유럽연합 표장 또는 유럽연합 표장 출원의 권리자에게 제190조(1)에 규정된 바에 따라 유럽연합을 지정하는 국제등록의 공고를 통지하여야 한다. 이는 국제등록의 권리자가 유럽연합 검색보고서를 수령할 것을 요청했는지 여부에 관계없이 적용되나, 선행 등록 또는 출원의 권리자가 통지를 받지 않기를 요청하는 경우는 예외로 한다.

제196조 이의신청

1. 유럽연합을 지정하는 국제등록은 공고된 유럽연합 표장 출원과 동일한 방식으로 이의신청의 대상이 된다.
2. 이의신청 통지는 제190조(1)에 따른 공고일로부터 1개월 후 시작되는 3개월 이내에 제기되어야 한다. 이의신청 수수료가 납부될 때까지는 이의신청이 정당하게 제기된 것으로 간주되지 아니한다.
3. 보호 거절은 유럽연합 표장 출원의 거절을 대신한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

4. 유럽연합집행위원회는 제208조에 따라 국제사무소에 이루어져야 할 필요한 통신을 포함하여 이의신청의 제기 및 심사에 관한 절차를 명시하는 위임법률을 채택할 권한을 가진다.

제197조 국제등록에 의한 유럽연합 표장의 대체

사무소는 요청에 따라 마드리드 의정서 제4조의2에 따라 유럽연합 표장이 국제등록으로 대체된 것으로 간주된다는 통지를 등기부에 기재하여야 한다.

제198조 국제등록의 효력 무효화

1. 유럽연합을 지정하는 국제등록의 효력은 무효로 선언될 수 있다.
2. 유럽연합을 지정하는 국제등록의 효력 무효화 신청은 제58조에 따른 취소 선언 신청 또는 제59조 또는 제60조에 따른 무효 선언 신청을 대체한다.
3. 본 규정 제64조 또는 제128조 및 본 조에 따라 유럽연합을 지정하는 국제등록의 효력이 확정 판결에 의해 무효로 선언된 경우, 사무소는 마드리드 의정서 제5조 제6항에 따라 국제사무소에 통지한다.
4. 집행위원회는 본 조 제3항에 따라 국제사무소에 제공될 통지에 포함될 세부 사항을 명시하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제199조 이전 등록의 법적 효력

국제등록부에 국제등록의 소유권 변경을 기록하는 것은 제20조에 따라 등록부에 이전을 기재하는 것과 동일한 효력을 갖는다.

제200조 사용 허락 및 기타 권리 등록의 법적 효력

국제등기부에 국제등록에 관한 사용 허락 또는 권리자의 처분권 제한을 기록하는 것은 각각 제22조, 제23조, 제24조 및 제25조에 따라 등기부에 물권, 강제 집행, 도산 절차 또는 사용 허락을 등록하는 것과 동일한 효력을 갖는다.

제201조 소유권 이전, 라이선스 또는 처분권 제한의 등록 신청 심사

사무소는 소유권 변경, 라이선스 또는 소유자의 처분권 제한의 등록 신청, 라이선스의 수정 또는 취소, 또는 처분권 제한의 해제가 사무소에 제출된 경우, 해당 이전, 라이선스 또는 처분권 제한의 적절한 증거, 또는 라이선스가 더 이상 존재하지 않거나 수정되었거나 처분권 제한이 해제되었다는 증거가 첨부된 경우 국제사무소에 전달하여야 한다.

제202조 국제 등록을 통한 유럽연합 지정의 국내 상표 출원 또는 회원국 지정으로의 전환

1. 국제 등록을 통한 유럽연합 지정이 거절되었거나 효력을 상실한 경우, 국제 등록의 소유자는 유럽연합 지정의 전환을 요청할 수 있다.
 - (a) 제139조, 제140조 및 제141조에 따른 국내 상표 출원으로의 전환
 - (b) 마드리드 의정서 당사국인 회원국 지정으로의 전환. 단, 전환이 요청된 날짜에 해당 회원국을 마드리드 의정서에 따라 직접 지정하는 것이 가능해야 한다. 본 규정 제139조, 제140조 및 제141조가 적용된다.
2. 국제 등록을 통한 유럽연합 지정의 전환으로 인한 국내 상표 출원 또는 마드리드 의정서 당사국인 회원국 지정은 관련 회원국에 대하여 마드리드 의정서 제3조 제4항에 따른 국제 등록일 또는 마드리드 의정서 제3조의2 제2항에 따른 유럽연합으로의 확장일(후자가 국제 등록 이후에 이루어진 경우) 또는 해당 등록의 우선일 및 적절한 경우 본 규정 제191조에 따라 주장된 해당 국가의 상표의 선순위를 향유한다.
3. 전환 요청은 공고되어야 한다.
4. 유럽연합을 지정하는 국제 등록의 국내 상표 출원으로의 전환 요청은 제140조 제1항에 언급된 정보 및 표시를 포함하여야 한다.
5. 국제 등록의 갱신 실패에 따라 본 조 및 본 규정 제139조 제5항에 따라 전환이 요청되는 경우, 본 조 제4항에 언급된 요청에는 그 취지 및 보호가 만료된 날짜가 표시되어야 한다. 본 규정 제139조 제5항에 규정된 3개월의 기간은 마드리드 의정서 제7조 제4항에 따라 갱신이 여전히 가능했던 마지막 날의 다음 날부터 시작된다.
6. 본 규정 제140조 제3항 및 제5항은 본 조 제4항에 언급된 전환 요청에 준용된다.
7. 유럽연합을 지정하는 국제 등록의 마드리드 의정서 당사국인 회원국 지정으로의 전환 요청은 제4항 및 제5항에 언급된 표시 및 요소를 포함하여야 한다.
8. 본 규정 제140조 제3항은 본 조 제7항에 언급된 전환 요청에 준용된다. 사무소는 마드리드 의정서 또는 마드리드 협정의 당사국인 회원국을 지정하기 위한 조건이 유럽연합 지정일 또는 전환 신청이 접수된 날짜 또는 제140조 제1항의 마지막 문장에 따라 사무소에서 접수된 것으로 간주되는 날짜에 충족되지 않은 경우에도 전환 요청을 거부하여야 한다.
9. 제7항에 언급된 전환 요청이 본 규정 및 그에 따라 채택된 규칙의 요구 사항을 준수하는 경우, 사무소는 지체 없이 국제사무소에 해당 요청을 전달하여야 한다. 사무소는 국제 등록의 소유자에게 전달 날짜를 통지하여야 한다.
10. 집행위원회는 다음을 명시하는 집행 행위를 채택하여야 한다.
 - (a) 제4항 및 제7항에 언급된 전환 요청에 포함될 세부 사항
 - (b) 제3항에 따른 전환 요청의 공고에 포함될 세부 사항
 해당 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택되어야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

제203조 국제등록 상표의 사용

제18조 제1항, 제47조 제2항, 제58조 제1항 (a)목 및 제64조 제2항을 적용할 때, 제190조 제2항에 따른 공고일은 유럽연합을 지정하는 국제등록의 대상인 상표가 유럽연합에서 진정으로 사용되기 시작한 날짜를 확정하기 위한 목적으로 등록일을 대체한다.

제204조 변환

1. 제2항에 따르는 것을 조건으로, 유럽연합 상표 출원에 적용되는 조항은 마드리드 의정서 제9조의5에 따라 국제등록을 유럽연합 상표 출원으로 변환하는 출원에 준용된다.
2. 변환 출원이 제190조 제2항에 따라 공고된 유럽연합을 지정하는 국제등록과 관련된 경우, 제42조부터 제47조까지는 적용되지 않는다.
3. 마드리드 의정서 제9조의5에 따라 국제사무소에 의해 본국 관청의 요청으로 취소된 국제등록의 변환으로 간주되기 위해서는, 유럽연합 상표 출원에 그 취지를 명시해야 한다. 그 표시는 출원 시에 이루어져야 한다.
4. 제41조 제1항 (b)목에 따른 심사 과정에서, 사무소가 출원이 국제사무소에 의해 국제등록이 취소된 날로부터 3개월 이내에 제출되지 않았거나, 유럽연합 상표가 등록될 상품 및 서비스가 유럽연합에 대하여 국제등록이 등록된 상품 및 서비스 목록에 포함되지 않은 것을 발견한 경우, 사무소는 출원자에게 결함을 시정하도록 요청해야 한다.
5. 제4항에서 언급된 결함이 사무소가 지정한 기간 내에 시정되지 않으면, 국제등록일 또는 영역 확장 및 있는 경우, 국제등록의 우선권은 상실된다.
6. 집행위원회는 이 조 제3항에 따른 변환 출원에 포함될 세부 사항을 명시하는 집행 행위를 채택해야 한다. 그러한 집행 행위는 제207조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택되어야 한다.

제205조 국제사무소와의 의사소통

국제사무소와의 의사소통은 국제사무소와 사무소 간에 합의된 방식과 형식으로 이루어져야 하며, 가급적 전자적 수단에 의해 이루어져야 한다. 양식에 대한 모든 언급은 전자적 형식으로 제공되는 양식을 포함하는 것으로 해석된다.

제206조 언어의 사용

이 규정 및 그에 따라 채택된 규칙을 유럽연합을 지정하는 국제등록에 적용하기 위한 목적으로, 국제 출원의 출원 언어는 제146조 제4항의 의미 내에서의 절차 언어가 되며, 국제 출원에 표시된 제2 언어는 제146조 제3항의 의미 내에서의 제2 언어가 된다.

제14장 최종 규정

제207조 위원회 절차

1. 집행 규칙에 관한 위원회의 지원을 받아야 한다. 해당 위원회는 규칙 (EU) No 182/2011의 의미 내에서 위원회이어야 한다.
2. 본 조항을 언급하는 경우, 규칙 (EU) No 182/2011 제5조가 적용된다.

제208조 위임의 행사

1. 위임된 행위를 채택할 권한은 본 조에 명시된 조건에 따라 집행위원회에 부여된다.
2. 제48조, 제49조 제3항, 제65조 및 제73조, 제96조 제4항, 제97조 제6항, 제98조 제5항, 제100조 제2항, 제101조 제5항, 제103조 제3항 및 제106조 제3항, 제121조 및 제168조, 그리고 제194조 제3항 및 제196조 제4항에 언급된 위임된 행위를 채택할 권한은 2016년 3월 23일부터 무기한으로 집행위원회에 부여된다.
3. 제48조, 제49조 제3항, 제65조 및 제73조, 제96조 제4항, 제97조 제6항, 제98조 제5항, 제100조 제2항, 제101조 제5항, 제103조 제3항 및 제106조 제3항, 제121조 및 제168조, 그리고 제194조 제3항 및 제196조 제4항에 언급된 권한의 위임은 유럽 의회 또는 이사회에 의해 언제든지 취소될 수 있다. 취소 결정은 해당 결정에 명시된 권한의 위임을 종료시킨다. 이는 유럽 연합 관보에 해당 결정이 공표된 다음 날 또는 그 결정에 명시된 이후 날짜에 효력이 발생한다. 이는 이미 효력이 발생한 위임된 행위의 유효성에 영향을 미치지 않는다.
4. 위임된 행위를 채택하기 전에 집행위원회는 더 나은 법률 제정에 관한 2016년 4월 13일의 기관 간 협약에 명시된 원칙에 따라 각 회원국이 지정한 전문가를 포함하여 전문가와 협의해야 한다.
5. 집행위원회는 위임된 행위를 채택하는 즉시 유럽 의회와 이사회에 동시에 통보해야 한다.
6. 제48조, 제49조 제3항, 제65조 및 제73조, 제96조 제4항, 제97조 제6항, 제98조 제5항, 제100조 제2항, 제101조 제5항, 제103조 제3항 및 제106조 제3항, 제121조 및 제168조, 그리고 제194조 제3항 및 제196조 제4항에 따라 채택된 위임된 행위는 유럽 의회 및 이사회에 해당 행위가 통보된 날로부터 2개월 이내에 유럽 의회 또는 이사회에 의해 이의가 제기되지 않거나, 해당 기간 만료 전에 유럽 의회와 이사회가 모두 집행위원회에 이의를 제기하지 않을 것이라고 통보한 경우에만 효력이 발생한다. 해당 기간은 유럽 의회 또는 이사회 의 주도로 2개월 연장된다.

제209조 유럽연합 확대 관련 규정

1. 불가리아, 체코, 에스토니아, 크로아티아, 키프로스, 라트비아, 리투아니아, 헝가리, 몰타, 폴

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

란드, 루마니아, 슬로베니아 및 슬로바키아(이하 '신규 회원국')의 가입일에 따라, 각 가입일 전에 본 규정에 의거하여 등록되거나 출원된 유럽연합 상표는 유럽연합 전역에서 동일한 효력을 갖도록 해당 회원국의 영역으로 확장된다.

2. 신규 회원국 가입일 당시 출원 중이었던 유럽연합 상표의 등록은 제7조 제1항에 열거된 거절의 절대적 사유에 근거하여 거절될 수 없다. 다만, 해당 거절 사유가 신규 회원국의 가입으로 인하여 발생한 경우에 한한다.
3. 유럽연합 상표의 등록 출원이 가입일 전 6개월 동안 이루어진 경우, 제8조의 의미 내에서 선등록 상표 또는 기타 선행 권리가 신규 회원국에서 가입 전에 취득된 경우, 제46조에 따라 이의신청이 제기될 수 있다. 단, 해당 권리가 선의로 취득되었고, 선행 상표 또는 기타 선행 권리의 신규 회원국에서의 출원일 또는 적용 가능한 경우 우선일 또는 취득일이 출원된 유럽연합 상표의 출원일 또는 적용 가능한 경우 우선일에 우선하는 경우에 한한다.
4. 제1항에 언급된 유럽연합 상표는 다음의 경우 무효로 선언될 수 없다.
 - (a) 무효 사유가 단지 신규 회원국의 가입으로 인하여 발생한 경우, 제59조에 따른 무효 선언
 - (b) 선행 국내 권리가 신규 회원국에서 가입일 전에 등록, 출원 또는 취득된 경우, 제60조 제1항 및 제2항에 따른 무효 선언
5. 제1항에 언급된 유럽연합 상표의 사용은 제137조 및 제138조에 따라 금지될 수 있다. 단, 선등록 상표 또는 기타 선행 권리가 해당 국가의 가입일 전에 신규 회원국에서 선의로 등록, 출원 또는 취득되었거나, 적용 가능한 경우 해당 국가의 가입일 이전의 우선일을 가지는 경우에 한한다.

제210조 평가 및 검토

1. 집행위원회는 2021년 3월 24일까지, 그리고 그 이후 5년마다 본 규정의 이행을 평가한다.
2. 평가는 사무소와 회원국의 중앙 산업 재산권 사무소 및 베네룩스 지식재산권 사무소 간의 협력을 위한 법적 프레임워크를 검토하며, 특히 제152조에 명시된 자금 조달 메커니즘에 주목한다. 평가는 또한 사무소 및 사무소의 업무 관행의 영향, 효과 및 효율성을 평가한다. 평가는 특히 사무소의 권한 수정 필요성과 그러한 수정의 재정적 영향에 대해 다룬다.
3. 집행위원회는 평가 보고서와 해당 보고서를 기반으로 도출된 결론을 유럽 의회, 이사회 및 관리위원회에 전달한다. 평가 결과는 공개되어야 한다.
4. 매 두 번째 평가 시마다 사무소의 목표, 권한 및 임무를 고려하여 사무소가 달성한 결과에 대한 평가가 이루어져야 한다.

제211조 폐지

규정 (EC) 제207/2009호는 폐지한다.

폐지된 규정의 언급은 이 규정의 언급으로 해석되며, 부록 III의 상관표에 따라 해석되어야 한다.

제212조 발효

이 규정은 유럽연합 관보에 게재된 날로부터 20일 후에 발효된다.

이 규정은 2017년 10월 1일부터 적용된다.

이 규정은 그 전체로서 구속력을 가지며 모든 회원국에 직접 적용된다.

2017년 6월 14일, 스트라스부르에서 작성됨.

유럽 의회 의장 A. 타야니

이사회 의장 헬레나 달리

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

유럽연합 디자인 규정(EUDR)

유럽연합 디자인에 관한 이사회 규정 (통합본)

Consolidated text: Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12

December 2001 on European Union designs

EUR-Lex 통합본 기준일: 2025.05.01. (2025.07.08. 기준)

최종 개정규정: Regulation (EU) 2024/2822 of 23 October 2024

※ 현재 시행 중인 개정 내용까지만 반영

※ 본 통합본은 참고용으로 작성된 비공식 문서이며, 법적 효력을 갖지 않음

유럽연합 규정의 공식적 효력은 『유럽연합 공식 관보(Official Journal of the European Union)』에 게재된 각

규정 원문에 따르며, 해당 공식 원문은 EUR-Lex(<https://eur-lex.europa.eu>)에서 확인할 수 있음

제1장 일반 규정

제1조 EU 디자인

1. 본 규칙에 포함된 조건을 준수하는 디자인은 이후 ‘유럽 연합 디자인’(EU 디자인)으로 칭한다.
2. 디자인은 다음 각 호에 따라 보호받는다.
 - (a) 본 규정에 규정된 방식에 따라 공중에 이용가능하게 된 경우, ‘미등록 EU 디자인’으로서 보호받는다.
 - (b) 본 규정에 규정된 방식에 따라 등록된 경우, ‘등록 EU 디자인’으로서 보호받는다.
3. EU 디자인은 단일성을 가진다. 이는 유럽연합 전역에 걸쳐 동일한 효력을 가진다. EU 디자인은 전체 연합을 대상으로 하지 않는 한 등록, 이전, 포기되거나 무효로 선언되는 결정을 받을 수 없으며, 그 사용이 금지될 수도 없다. 이 원칙 및 그에 따른 효과는 본 규정에 달리 정함이 없는 한 적용된다.

제2조 유럽연합지식재산청

유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2017/1001에 의해 설립된 유럽연합지식재산청(이하 “청(the

Office)”이라고 한다)은 본 규정에 의해 부여된 임무를 수행한다.

제2a조 행위능력

본 규정의 이행 목적상, 회사, 기업 및 기타 법인은 해당 법인을 규율하는 법률에 따라 그 자체 명의로 모든 종류의 권리와 의무를 가지며, 계약을 체결하거나 기타 법적 행위를 수행하고, 소송을 제기하고 소송을 당할 수 있는 능력을 가지는 경우 법인으로 간주된다.

제2장 디자인에 관한 법률

제1절 보호 요건

제3조 정의

본 규정의 목적상, 다음 정의가 적용된다.

- (1) “디자인”이란 제품 자체 및/또는 제품의 장식의 특징, 특히 선, 윤곽, 색상, 모양, 질감 및/또는 재료, 그리고 이러한 특징의 움직임, 전환 또는 기타 모든 종류의 애니메이션으로 인해 발생하는 제품 전체 또는 일부의 외관을 의미한다.
- (2) “제품”이란 컴퓨터 프로그램을 제외한 모든 산업 또는 수공업품을 의미하며, 물리적 객체에 구현되었는지 또는 비물리적 형태로 구체화되었는지 여부에 관계없이 다음을 포함한다.
 - (a) 포장, 물품 세트, 내부 또는 외부 환경을 형성하기 위한 물품의 공간적 배열, 그리고 복합 제품으로 조립될 부품;
 - (b) 그래픽 작품 또는 기호, 로고, 표면 패턴, 서체(typographic typefaces) 및 그래픽 사용자 인터페이스;
- (3) “복합 제품”이란 교체 가능한 여러 부품으로 구성되어 제품의 분해 및 재조립을 허용하는 제품을 의미한다.

제4조 보호 요건

1. 디자인은 신규성을 가지며 개별적 성격을 갖는 경우, EU 디자인으로 보호받는다.
2. 복합 제품의 구성 부품을 구성하는 제품에 적용되거나 통합된 디자인은 다음의 경우에만 신규성을 가지고 개별적 특징을 가지는 것으로 간주된다.
 - (a) 해당 구성 부품이 복합 제품에 통합된 후, 복합 제품의 통상적인 사용 중에 보이는 상태로 남아있는 경우. 그리고,
 - (b) 해당 구성 부품의 보이는 특징들이 신규성 및 개별적 특징에 대한 요건을 그 자체로 충족하는 범위 내에서.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

3. 제2항 (a)호에서 언급된 “통상적인 사용”은 유지보수, 서비스 또는 수리 작업을 제외한 최종 사용자의 사용을 의미한다.

제5조 신규성

1. 디자인은 다음 각 호의 날짜 이전에 동일한 디자인이 공중에 이용가능하게 되지 않은 경우, 신규성을 가지는 것으로 간주된다.
 - (a) 미등록 EU디자인의 경우, 보호를 주장하는 디자인이 처음으로 공중에 이용가능하게 된 날짜 이전.
 - (b) 등록 EU디자인의 경우, 보호를 주장하는 디자인의 등록 출원일 또는 우선권 주장이 있는 경우 우선일 이전.
2. 디자인의 특징이 중요하지 않은 세부 사항에서만 다른 경우, 해당 디자인은 동일한 것으로 간주된다.

제6조 개별적 특징

1. 디자인은 다음 각 호의 날짜 이전에 공중에 이용가능하게 된 디자인이 정보통지 사용자에게 주는 전체적인 인상과 해당 디자인이 주는 전체적인 인상이 다른 경우, 개별적 특징을 가지는 것으로 간주된다.
 - (a) 미등록 EU 디자인의 경우, 보호를 주장하는 디자인이 처음으로 공중에 이용가능하게 된 날짜 이전.
 - (b) 등록 EU 디자인의 경우, 등록 출원일 또는 우선권 주장이 있는 경우 우선일 이전.
2. 개별적 특징을 평가할 때, 디자인 개발에 있어 디자이너의 자유도가 고려되어야 한다.

제7조 공개

1. 제5조 및 제6조의 적용 목적상, 디자인은 제5조 제1항 (a)호 및 제6조 제1항 (a)호 또는 제5조 제1항 (b)호 및 제6조 제1항 (b)호에 규정된 날짜 이전에 등록에 따라 공표되거나 그 외의 방법으로 공표되거나 전시되거나 거래에 사용되거나 그 밖의 방법으로 공개된 경우, 해당 분야에 종사하며 연합 내에서 사업을 운영하는 관련 전문 분야에 통상적인 업무 수행 과정에서 해당 사실이 알려지지 않았을 것으로 합리적으로 예상되는 경우를 제외하고는, 일반에 공개된 것으로 간주한다. 다만, 명시적이거나 묵시적인 기밀 유지 조건하에 제3자에게 공개되었다는 이유만으로는 해당 디자인이 일반에 공개된 것으로 간주하지 아니한다.
2. 공개된 디자인이 등록된 EU디자인에 따라 보호를 청구하는 디자인과 동일하거나 전체적인 인상이 다르지 않은 경우, 다음의 경우에 해당하는 방법으로 공개된 경우에는 제5조 및 제6조의 적용 목적상 공개로 고려되지 아니한다.

- (a) 디자이너, 그의 승계인 또는 디자이너나 그의 승계인이 제공한 정보나 취한 조치의 결과로 제3자가 공개한 경우
 - (b) 출원일 또는 우선권을 주장하는 경우 우선일로부터 소급하여 12개월 이내의 기간 동안 공개된 경우
3. 디자인이 디자이너 또는 그의 승계인에 대한 부당행위(abuse)의 결과로 일반에 공개된 경우에도 제2항을 적용한다.

제8조 기술적 기능에 의해 결정되는 디자인 및 상호 연결 디자인

- 1. EU 디자인은 제품의 외관 중 전적으로 기술적 기능에 의해 결정되는 특징에는 적용되지 아니한다.
- 2. EU 디자인은 디자인이 통합되거나 적용되는 제품이 다른 제품에 기계적으로 연결되거나, 다른 제품의 내부, 주변 또는 반대편에 배치되어 어느 제품이든 그 기능을 수행할 수 있도록 하기 위해 정확한 형태와 치수로 반드시 재현되어야 하는 제품의 외관 특징에는 존속하지 아니한다.
- 3. 제2항에도 불구하고, EU 디자인은 제5조 및 제6조에 명시된 조건에 따라 모듈형 시스템 내에서 상호 교환 가능한 제품의 다중 조립 또는 연결을 허용하는 목적을 가진 디자인에는 적용된다.

제9조 공서양속에 반하는 디자인

EU 디자인은 공공질서 또는 일반적으로 용인되는 도덕 원칙에 반하는 디자인에 대해서는 존속하지 아니한다.

제2절 보호범위 및 존속기간

제10조 보호범위

- 1. EU 디자인에 의해 부여되는 보호의 범위에는, 정보에 정통한 사용자에게 상이한 전체적인 인상을 주지 않는 모든 디자인이 포함된다.
- 2. 보호범위를 평가할 때에는, 디자인을 개발하는 과정에서의 디자이너의 자유도의 정도가 고려되어야 한다.

제11조 미등록 EU 디자인의 보호 개시 및 기간

- 1. 제1절의 요건을 충족하는 디자인은 그 디자인이 연합 내에서 최초로 공중에 제공된 날로부터 3년 동안 미등록 EU 디자인에 의해 보호된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

2. 제1항을 적용하기 위하여, 디자인은 공동체 내에서 공중에 제공된 것으로 간주된다. 이는 디자인이 공개, 전시, 거래상 사용 또는 기타 방식으로 공개되어 정상적인 업무 과정에서 공동체 내에서 활동하는 해당 분야의 전문가 집단에게 합리적으로 알려질 수 있었던 경우에 해당한다. 그러나 디자인이 명시적 또는 묵시적인 비밀 유지 조건하에 제3자에게 공개되었다는 이유만으로 공중에 제공된 것으로 간주되지 않는다.

제12조 등록된 EU 디자인의 보호 개시 및 보호기간

1. 등록 EU 디자인의 보호는 청(Office)에 의한 등록과 동시에 발생한다.
2. 등록된 EU 디자인은 출원일로부터 기산하여 5년의 기간 동안 등록된다. 권리자는 제50d조에 따라 출원일로부터 총 25년의 기간까지 5년씩 1회 이상 보호 기간을 갱신할 수 있다.

제3절 EU 디자인에 대한 권리

제14조 EU 디자인에 대한 권리

1. EU 디자인에 대한 권리는 디자이너 또는 그 권리승계인에게 귀속된다.
2. 둘 이상의 자가 공동으로 하나의 디자인을 개발한(developed) 경우, EU 디자인에 대한 권리는 그들에게 공동으로 귀속된다.
3. 다만, 디자인이 근로자가 그 직무를 수행하는 과정에서 또는 사용자로부터 받은 지시에 따라 개발된(developed) 경우에는, 달리 합의되었거나 국가법에 따라 달리 규정된 경우를 제외하고, EU 디자인에 대한 권리는 사용자에게 귀속된다.

제15조 EU 디자인에 대한 권리에 관한 청구

1. 제14조에 따라 권리를 갖지 않은 자가 미등록 EU 디자인을 공개하거나 주장하거나, 해당자의 명의로 등록된 EU 디자인이 출원 또는 등록된 경우, 제14조에 따라 권리를 가진 자는 다른 권리구제 수단에 영향을 주지 않는 범위 내에서, 관련 회원국의 관할 법원 또는 당국에 EU 디자인의 정당한 권리자임을 인정해 줄 것을 청구할 수 있다.
2. EU 디자인에 공동으로 권리를 가진 자는 제1항에 따라 공동 권리자임을 인정해 줄 것을 청구할 수 있다.
3. 제1항 또는 제2항에 따른 절차는 등록된 EU 디자인의 공고일 또는 미등록 EU 디자인의 공개일로부터 3년이 경과하면 제기할 수 없다. 단, 해당 디자인에 대해 권리를 갖지 않은 자가 출원, 공개 또는 취득 당시 악의로 행위한 경우에는 본 규정이 적용되지 않는다.
4. 제14조에 따라 EU 디자인에 권리를 가진 자는, 제1항에 따라 권리 이전 등록을 청에 요청할 수 있으며, 이 경우 회원국의 관할 법원 또는 당국이 내린 권리 인정에 관한 최종 결정문을

함께 제출해야 한다.

5. 등록된 유럽연합 디자인의 경우, 제72조에 언급된 유럽연합 디자인 등록부(“등록부”)에 다음 사항이 기재되어야 한다.
 - (a) 제1항에 따른 절차가 해당 회원국의 관할 법원 또는 당국에 제기되었음을 나타내는 표시
 - (b) 해당 회원국의 관할 법원 또는 당국이 내린 권리 인정에 관한 최종 결정의 날짜 및 세부 사항, 또는 절차 종료에 관한 정보
 - (c) 해당 회원국의 관할 법원 또는 당국의 최종 결정으로 인한 등록된 EU 디자인의 소유권 변경 사항

제16조 등록된 유럽연합 디자인에 대한 권리 귀속에 관한 최종 결정의 효력

1. 제15조 제1항에 따른 절차의 결과로 등록된 유럽연합 디자인의 소유권이 완전히 변경되는 경우, 라이선스 및 기타 권리는 새로운 등록된 유럽연합 디자인의 권리자가 등록부에 기재됨과 동시에 소멸한다.
2. 제15조 제1항에 따른 절차 개시 등록 전에 등록된 유럽연합 디자인의 권리자 또는 라이선스자가 유럽연합 내에서 해당 디자인을 실시하였거나 또는 그 실시를 위한 진지하고 유효한 준비를 한 경우, 해당 권리자 또는 라이선스자는 새로운 권리자가 등록부에 기재된 날로부터 3개월 이내에 새로운 권리자에게 비독점적 라이선스 허여를 요청하는 조건으로 그러한 실시를 계속할 수 있다. 해당 라이선스는 합리적인 기간 동안 합리적인 조건으로 허여되어야 한다.
3. 등록된 유럽연합 디자인의 권리자 또는 라이선스자가 해당 디자인을 실시하기 시작하거나 또는 실시를 위한 준비를 할 당시에 악의로 행동한 경우에는 제2항이 적용되지 않는다.

제17조 디자인 등록 권리자에게 유리한 추정

등록된 EU 디자인의 명의자 또는 등록 전에 출원서가 제출된 명의자는 청에서 진행되는 모든 절차 및 기타 절차에서 권리를 가진 자로 추정된다.

제18조 디자이너 표시권(Right of the designer to be cited)

디자이너는 등록된 유럽연합 디자인의 출원인 또는 권리자와 동일한 방식으로, 사무소 및 등록부에서 디자이너로서 표시될 권리를 가진다. 디자인이 공동 작업의 결과인 경우, 개별 디자이너의 표시 대신 팀의 명칭표시가 이루어질 수 있다. 이러한 권리에는 디자이너 또는 팀의 명칭 변경을 등록부에 기재할 권리가 포함된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

제4절 EU 디자인의 효력

제18a조 보호 대상

보호는 등록 신청서에 가시적으로 표시된 등록된 유럽연합 디자인의 외관 특징에 대해 부여된다.

제19조 EU 디자인에 의해 부여되는 권리

1. 등록된 유럽연합 디자인은 그 권리자에게 해당 디자인을 사용할 독점적인 권리를 부여하고, 권리자의 동의 없이 제3자가 이를 사용하는 것을 금지할 권리를 부여한다.
2. 특히, 다음 각 호의 행위는 제1항에 따라 금지될 수 있다.
 - (a) 디자인이 구현되거나 적용된 제품을 제조, 제공, 시장에 출시 또는 사용하는 행위;
 - (b) (a)호에 언급된 제품을 수입 또는 수출하는 행위;
 - (c) (a)호 및 (b)호에 언급된 목적을 위해 (a)호에 언급된 제품을 재고로 보관하는 행위;
 - (d) (a)호에 언급된 제품을 제조할 수 있도록 디자인을 기록하는 모든 매체 또는 소프트웨어를 생성, 다운로드, 복사 및 공유하거나 타인에게 배포하는 행위.
3. 등록 EU디자인의 권리자는 제3자가 유럽연합 내에서 자유로운 유통을 위해 출시되지 않은 제품을 제3국으로부터 상업적 목적으로 유럽연합으로 반입하는 것을 금지할 권리를 가지며, 해당 제품에 디자인이 동일하게 구현되거나 적용된 경우, 또는 해당 제품과 디자인의 주요 측면을 구별할 수 없고, 권리자의 승인이 없는 경우에는 그러하다.
본 조 제1항의 권리는 유럽의회 및 이사회의 규정 (EU) No 608/2013(*)에 따라 개시된 EU 디자인 침해 여부 판단 절차에서 신고인 또는 제품 소지자가 등록 EU 디자인권자가 최종 목적지 국가에서 해당 제품의 시장 출시를 금지할 권리가 없음을 입증하는 증거를 제시하는 경우 소멸한다.
4. 미등록 EU 디자인권자는 제1항 및 제2항에 언급된 행위가 보호되는 디자인을 복제한 결과인 경우에만 해당 행위를 금지할 권리를 가진다.
제1항에 언급된 문제된 사용은 디자인권자가 공중에 이용 가능하게 한 디자인에 대해 알 수 없다고 합리적으로 생각되는 디자이너의 독립적인 창작 작업의 결과인 경우에는 미등록 EU 디자인의 복제 결과로 간주되지 않는다.
5. 본 조 제4항은 제50조 제4항에 따라 등록부 및 파일에 관련 항목이 공개되지 않은 한, 출원 공개가 연기된 등록 EU 디자인에도 적용된다.

제20조 EU 디자인에 의해 부여된 권리의 제한

1. EU 디자인에 의해 부여된 권리는 다음의 경우에는 행사될 수 없다.
 - (a) 개인적인 용도로 그리고 비상업적인 목적으로 수행되는 행위;

- (b) 실험적인 목적으로 수행되는 행위;
 - (c) 인용 또는 교육의 목적으로 복제하는 행위;
 - (d) 제품이 디자인권자의 제품임을 식별하거나 언급하기 위한 목적으로 수행되는 행위;
 - (e) 논평, 비평 또는 패러디를 목적으로 수행되는 행위;
 - (f) 제3국에 등록되어 일시적으로 연합의 영토에 들어오는 선박 및 항공기의 장비;
 - (g) (f)호에 언급된 선박 및 항공기의 수리를 목적으로 연합으로 수입되는 예비 부품 및 액세서리;
 - (h) (f)호에 언급된 선박 및 항공기의 수리 실행.
2. 제1항 (c), (d) 및 (e)호는 해당 행위가 공정한 거래 관행에 부합하고 디자인의 정상적인 이용을 부당하게 해치지 않으며, (c)호의 경우 디자인이 통합되거나 적용된 제품의 출처가 언급되는 경우에만 적용된다.

제20a조 수리 조항

1. 복합 제품의 부품으로서 그 외관 디자인에 의존하는 구성품에 대하여, 제19조 제1항의 의미 내에서 해당 복합 제품의 원래 외관을 복원하기 위한 목적으로만 사용되는 경우에는 EU 디자인 보호가 부여되지 않는다.
2. 복합 제품의 부품 제조자 또는 판매자는 복합 제품의 수리 목적으로 사용될 제품의 상업적 원산지 및 제조자 정보를 제품 또는 적절한 방식으로 명확하고 눈에 띄게 표시하여 소비자가 수리에 사용될 수 있는 경쟁 제품 간에 정보를 바탕으로 선택할 수 있도록 충분히 알리지 못한 경우에는 제1항을 원용할 수 없다.
3. 복합 제품의 부품 제조자 또는 판매자는 자신이 제조하거나 판매하는 부품이 최종 사용자에게 의해 복합 제품의 원래 외관을 복원하기 위한 수리 목적으로만 사용된다는 것을 보증할 의무는 없다.

제21조 권리 소진

EU 디자인에 의해 부여된 권리는 EU 디자인의 보호 범위에 포함된 디자인이 통합되거나 적용된 제품이 EU 디자인의 권리자 또는 그 권리자의 동의하에 유럽경제지역(EEA) 내에 출시된 경우, 해당 제품과 관련된 행위에는 미치지 아니한다.

제22조 등록된 EU 디자인에 대한 선사용권

1. 등록 출원일 또는 우선권 주장이 있는 경우 우선일 이전에 유럽연합 내에서 선의로 등록된 EU 디자인의 보호 범위 내에 포함된 디자인을 사용하기 시작했거나, 그러한 사용을 위한 진지하고 효과적인 준비를 완료한 제3자는, 해당 디자인이 등록된 EU 디자인의 보호범위에

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

포함되며 등록된 디자인으로부터 복제되지 않은 경우에는 선사용권을 가질 수 있다.

2. 선사용권은 등록된 EU 디자인의 출원일 또는 우선일 이전에 그 사용이 이루어졌거나 진지하고 효과적인 준비가 이루어졌던 목적을 위해 해당 디자인을 이용할 수 있는 권리를 제3자에게 부여한다.
3. 선사용권은 다른 사람에게 디자인을 이용할 수 있는 라이선스를 부여하는 데까지는 확장되지 않는다.
4. 선사용권은 제3자가 사업체인 경우, 해당 행위가 이루어졌거나 준비가 이루어진 사업의 일부와 함께 양도되는 경우를 제외하고는 양도할 수 없다.

제23조 정부의 사용

회원국 법률에 따라 정부 또는 정부를 위한 국가 디자인 사용을 허용하는 모든 조항은 EU 디자인에 적용될 수 있으나, 필수적인 방위 또는 안보상 필요에 필요한 범위 내에서만 적용된다.

제5절 무효

제24조 무효 선언

1. 등록된 EU 디자인은 제6편 및 제7편에 따른 절차에 따라 청에 신청하거나 침해 소송 절차에서 반소에 근거하여 EU 디자인 법원에 의해 무효로 선언될 수 있다.
2. EU 디자인이 소멸되거나 포기된 후에도 신청인이 본안에 대한 결정의 취득에 정당한 이익이 있음을 입증하는 경우, EU 디자인은 무효로 선언될 수 있다.
3. 미등록 EU 디자인은 해당 법원에 대한 신청 또는 침해 소송 절차에서의 반소에 근거하여 EU 디자인 법원에 의해 무효로 선언된다.

제25조 무효 사유

1. EU 디자인은 다음의 경우에만 무효로 선언될 수 있다:
 - (a) EU 디자인이 제3조 제1호에 따른 정의에 부합하지 않는 경우;
 - (b) EU 디자인이 제4조 내지 제9조에 규정된 요건을 충족하지 못하는 경우;
 - (c) 관할 법원 또는 당국의 결정에 따라 권리자가 제14조에 따른 EU 디자인에 대한 권리를 가질 자격이 없는 경우;
 - (d) EU 디자인이 출원일 또는 우선권 주장이 있는 경우 EU 디자인의 우선일 이전 또는 이후에 일반에게 공개되었고, 출원일 또는 우선권 주장이 있는 경우 EU 디자인의 우선일 이전의 날짜로부터 보호되는 선행 디자인과 충돌하는 경우:
 - (i) 등록된 EU 디자인 또는 등록을 조건으로 하는 해당 디자인 출원,

- (ii) 회원국의 등록된 디자인권 또는 등록을 조건으로 하는 해당 권리 출원, 또는
 - (iii) 2006년 이사회 결정 954/2006에 의해 승인되고 공동체 내에서 효력을 갖는, 1999년 7월 2일 제네바에서 채택된 산업 디자인의 국제 등록에 관한 헤이그 협정 제네바 의정서(이하 “제네바 의정서”라 함)에 따라 등록된 디자인권 또는 해당 권리의 출원;
 - (e) 식별력 있는 표지가 후속 디자인에 사용되고, 해당 표지를 규율하는 연합법 또는 회원국 법률이 표지의 권리자에게 해당 사용을 금지할 권리를 부여하는 경우;
 - (f) 해당 디자인이 회원국의 저작권법에 따라 보호되는 저작물의 무단 사용에 해당하는 경우;
 - (g) 해당 디자인이 산업재산권 보호를 위한 파리 협약(이하 “파리 협약”이라 한다) 제6조의3에 열거된 항목 또는 해당 조항에 해당하지 않으나 특정 회원국에서 특별한 공익을 갖는 휘장, 표장 및 문장 등을 부적절하게 사용한 경우로서, 등록에 대한 관할 당국의 동의가 없는 경우.
2. 제1항 (c)호에 규정된 사유는 제14조에 따라 EU 디자인에 대한 권리를 가진 자만이 주장할 수 있다.
 3. 제1항 (d), (e) 및 (f)호에 규정된 사유는 선행 권리의 출원인 또는 권리자만이 주장할 수 있다.
 4. 제1항 (g)호에 규정된 사유는 해당 사용과 관련된 개인 또는 단체만이 주장할 수 있다.
 5. 제3항 및 제4항은 회원국이 제1항 (d)호 및 (g)호에 규정된 사유를 해당 회원국의 적절한 당국이 직권으로 주장할 수 있도록 규정할 수 있는 자유를 침해하지 않는다.
 6. 제1항 (b), (e), (f) 또는 (g)호에 따라 무효로 선언된 등록된 공동체 디자인은 해당 형태로 보호 요건을 준수하고 디자인의 동일성이 유지되는 경우 수정된 형태로 유지될 수 있다. 수정된 형태의 “유지”에는 등록된 공동체 디자인의 권리자에 의한 부분적 권리 포기 및 함께 등록하거나 등록된 공동체 디자인의 부분적 무효를 선언하는 법원 결정 또는 청 결정의 등록부에 기재가 포함될 수 있다.

제26조 무효의 결과

1. 무효로 선언된 EU 디자인은 처음부터 본 규정에 명시된 효력이 없었던 것으로 간주된다.
2. EU 디자인 권리자의 과실 또는 선의 결여로 인한 손해 배상 청구 또는 부당 이득과 관련된 국내 규정에 따라, 공동체 디자인 무효의 소급 효력은 다음에 영향을 미치지 않는다.
 - (a) 무효 결정 이전에 확정 판결의 효력을 취득하고 집행된 침해 결정;
 - (b) 무효 결정 이전에 체결된 계약으로서, 해당 결정 전에 이행된 범위 내에서; 그러나 관련 계약에 따라 지불된 금액은 형평성의 원칙에 따라 상황에 따라 정당화되는 범위 내에서 상환을 청구할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제6절 등록공고

제26a조 등록 기호

등록된 EU 디자인의 권리자는 해당 디자인이 구현되거나 적용된 제품에 원 안에 있는 문자 D(®)를 표시함으로써 해당 디자인이 등록되었음을 대중에게 알릴 수 있다. 이러한 디자인 공고에는 디자인의 등록 번호가 첨부되거나 등록부에 있는 디자인 항목에 하이퍼링크될 수 있다.

제3장 재산권으로서의 EU 디자인

제27조 EU 디자인의 국내 디자인권으로서의 취급

1. 제28조, 제29조, 제30조, 제31조 및 제32조에 달리 규정된 경우를 제외하고, 재산권으로서의 EU 디자인은 그 전체로서, 그리고 연합국가 전체 영역에 대하여 다음 각 호의 회원국에서 국내 디자인권으로서 취급된다.
 - (a) 권리자가 해당 시점에 소재지(seat) 또는 거주지(domicile)를 가지고 있는 회원국
 - (b) (a)호가 적용되지 않는 경우, 권리자가 해당 시점에 사업장을 가지고 있는 회원국
2. 등록된 EU 디자인의 경우, 제1항은 등록부에 기재된 내용에 따라 적용된다.
3. 공동 권리자의 경우, 둘 이상의 권리자가 제1항의 요건을 충족하는 경우, 동항에 언급된 회원국은 다음 각 호에 따라 결정된다.
 - (a) 미등록 EU 디자인의 경우, 공동 합의에 따라 그들이 지정한 관련 공동 권리자를 기준으로 한다.
 - (b) 등록된 EU 디자인의 경우, 등록부에 최초로 기재된 공동 권리자를 기준으로 한다.
4. 제1항, 제2항 및 제3항이 적용되지 않는 경우, 제1항에 언급된 회원국은 청의 소재지가 있는 회원국으로 한다.

제28조 등록된 EU 디자인의 이전(transfer)

등록된 EU 디자인의 이전은 다음 각 호의 규정에 따른다.

- (a) 당사자 일방의 요청에 따라 이전은 등록부에 기재되고 공고되어야 한다.
- (b) 이전이 등록부에 기재될 때까지 권리 승계인은 EU 디자인의 등록으로부터 발생하는 권리를 주장할 수 없다.
- (c) 청(the Office)과의 거래에 있어 준수해야 할 기한이 있는 경우, 권리 승계인은 이전 등록 요청이 청에 접수된 후 해당 진술을 청에 할 수 있다.
- (d) 제66조에 따라 등록된 EU 디자인의 권리자에게 통지해야 하는 모든 문서는 청이 권리자로 등록한 자 또는 그의 대리인(대리인이 지정된 경우)에게 발송된다.

제28a조 이전에 관한 집행 권한 위임

위원회는 다음 사항을 구체화하는 집행법(implementing acts)을 채택한다.

- (a) 제28조 제3항에 언급된 이전 등록 요청서에 포함되어야 할 세부 사항;
- (b) 등록된 권리자와 권리 승계인이 제공한 합의를 고려하여 제28조 제3항에 언급된 이전 입증에 필요한 서류의 종류.

이러한 집행 행위는 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택되어야 한다.

제29조 등록된 EU 디자인에 대한 물권

1. 등록된 EU 디자인은 담보로 제공되거나 물권의 대상이 될 수 있다.
2. 당사자 일방의 요청에 따라 제1항에 언급된 권리는 등록부에 기재되고 공고되어야 한다.

제30조 강제집행

1. 등록된 EU 디자인은 강제집행될 수 있다.
2. 등록된 EU 디자인에 대한 강제 집행 절차와 관련하여, 제27조에 따라 결정된 회원국의 법원 및 당국은 전속적 관할권을 갖는다.
3. 당사자 일방의 요청에 따라 강제집행은 등록부에 기재되고 공고되어야 한다.

제31조 도산 절차

1. EU 디자인이 관여될 수 있는 도산 절차는 채무자의 주된 이해관계 중심지가 위치한 회원국에서 개시된 절차에 한한다.
2. EU 디자인의 공동 소유권의 경우, 제1항은 공동 소유자의 지분에 적용된다.
3. EU 디자인이 도산 절차에 관여된 경우, 관할 국가 당국의 요청에 따라 이러한 사실을 등록부에 기재하고 제73조(1)에 언급된 EU 디자인 공보에 공고해야 한다.

제32조 라이선싱

1. EU 디자인은 공동체 전체 또는 일부에 대하여 라이선스될 수 있다. 라이선스는 독점적 또는 비독점적일 수 있다.
2. 계약법에 근거한 법적 절차에 영향을 미치지 않는 범위 내에서, 권리자는 라이선스 계약의 존속기간, 디자인이 사용될 수 있는 형태, 라이선스가 부여된 제품의 범위 및 라이선스 사용자가 제조한 제품의 품질과 관련된 조항을 위반하는 라이선스 사용자에게 EU 디자인에 의해 부여된 권리를 주장할 수 있다.
3. 라이선스 계약 조항에 영향을 미치지 않고, 라이선스 사용자는 권리자가 이에 동의하는 경우에만 EU 디자인 침해 소송을 제기할 수 있다. 그러나 독점 라이선스 사용자는 EU 디자인의

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

권리자가 그렇게 하도록 통지받았음에도 불구하고 적절한 기간 내에 침해 소송을 제기하지 않는 경우 그러한 소송을 제기할 수 있다.

4. 라이선스 사용자는 자신이 입은 손해에 대한 보상을 받기 위해 EU 디자인의 권리자가 제기한 침해 소송에 개입할 자격이 있다.
5. 등록된 EU 디자인의 경우, 해당 권리에 대한 라이선스의 부여 또는 양도는 당사자 일방의 요청에 따라 등록부에 기재되고 공고되어야 한다.

제33조 제3자에 대한 효력

1. 제28조, 제29조, 제30조 및 제32조에 언급된 법률 행위의 제3자에 대한 효력은 제27조에 따라 결정된 회원국의 법률에 의해 규율된다.
2. 그러나 등록된 EU 디자인과 관련하여 제28조, 제29조 및 제32조에 언급된 법률 행위는 등록부에 기재된 후에만 모든 회원국에서 제3자에 대하여 효력을 갖는다. 그러나 해당 행위가 기재되기 전이라도, 해당 행위일 이후에 등록 EU 디자인에 대한 권리를 취득했지만 권리가 취득 시점에 해당 행위를 알고 있었던 제3자에 대하여는 효력을 갖는다.
3. 제2항은 기업 전체의 양도 또는 기타 포괄 승계를 통해 등록된 EU 디자인 또는 등록된 EU 디자인에 관한 권리를 취득하는 자에게는 적용되지 않는다.
4. 도산 분야에서 회원국에 대한 공통 규칙이 발효될 때까지 도산 절차의 제3자에 대한 효력은 해당 분야에 적용되는 국가 법률 또는 규정에 따라 해당 절차가 처음 개시된 회원국의 법률에 의해 규율된다.

제34조 재산권으로서의 등록된 EU 디자인 출원

1. 재산권으로서의 등록된 EU 디자인 출원은 그 전체로서, 그리고 EU 전체 영역에 대하여 제27조에 따라 결정된 회원국의 국내 디자인권으로서 취급된다.
2. 제28조, 제29조, 제30조, 제31조, 제32조 및 제33조는 등록된 EU 디자인 출원에 준용된다. 이러한 조항 중 하나의 효력이 등록부에 기재되는 것을 조건으로 하는 경우, 해당 형식은 결과적으로 등록된 EU 디자인의 등록 시에 이행되어야 한다.

제4장 등록 EU 디자인 출원

제1절 출원 및 출원에 적용되는 조건

제35조 출원 서류 제출

1. 등록된 유럽연합 디자인 출원 서류는 유럽연합지식재산청에 제출해야 한다.

2. 청은 출원인에게 지체 없이 접수증을 발급하여야 하며, 접수증에는 최소한 출원번호, 디자인의 표현, 설명 또는 그 밖의 식별 표시, 서류의 종류 및 수, 그리고 접수일이 포함되어야 한다. 복수 출원의 경우에는 접수증에 제1 디자인과 출원된 디자인의 수가 명시되어야 한다.

제36조 출원 요건

1. 등록 EU 디자인 출원에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - (a) 등록 신청;
 - (b) 출원인을 식별하는 정보;
 - (c) 보호를 구하는 대상물을 판별할 수 있을 정도로 충분히 명확한 디자인 도면.
2. 출원에는 디자인이 적용되거나 결합될 제품에 대한 표시가 추가로 포함되어야 한다.
3. 또한, 출원에는 다음 사항이 포함될 수 있다.
 - (a) 도면을 설명하는 설명서;
 - (b) 제50조에 따른 등록의 공표 연기에 대한 요청;
 - (c) 출원인이 대리인을 선임한 경우, 대리인을 식별하는 정보;
 - (d) 디자인이 적용되거나 결합될 제품의 로카르노 분류에 따른 분류 및 소분류(출원일 현재 유효한 개정본 기준);
 - (e) 디자이너 또는 디자이너 팀의 인용 또는 디자이너 또는 디자이너 팀이 인용될 권리를 포기했다는 출원인의 책임하에 작성된 진술.
4. 출원에는 출원 수수료의 납부가 수반되어야 한다. 제3항 (b)호에 따른 공표 연기 요청이 있는 경우, 공표 연기에 대한 추가 수수료가 부과된다.

출원은 시행규정(implementing regulation)에 규정된 요건을 준수하여야 한다.

제2항 및 제3항 (a) 및 (d)에 언급된 요소에 포함된 정보는 해당 디자인 자체의 보호 범위에 영향을 미치지 아니한다.

제36a조 출원에 관한 집행 권한 부여

집행위원회는 등록 EU 디자인 출원에 포함되어야 하는 세부 사항을 명시하는 집행 행위(implementing acts)를 채택한다. 이러한 집행행위는 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제37조 복수 출원

1. 공동 유럽 디자인 출원 시에는 최대 50개의 디자인을 하나의 출원서에 결합하여 출원할 수 있다. 공동 출원서에 포함된 각 디자인에는 집행이사(Executive Director)가 결정하는 방식에 따라 번호를 부여한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

2. 제36조 제4항에 언급된 수수료 외에도 다수의 디자인을 포함하는 디자인 출원은 각 추가 디자인에 대한 출원료와 출원인이 공고 연기(deferment of publication)를 요청할 경우 해당 디자인 각각에 대한 공고 연기 수수료를 납부해야 한다.
3. 복수출원은 시행규정에서 정하는 제출 요건(presentation conditions)을 준수하여야 한다.
4. 복수출원 또는 그에 기초한 등록에 포함된 각 디자인은 다른 디자인과 별도로 취급될 수 있다. 해당 디자인은 다른 디자인과 별도로 집행(enforced)될 수 있고, 라이선스될 수 있으며, 물권의 대상, 강제집행 또는 파산절차의 대상이 될 수 있고, 포기(surrender)·갱신·양도가 가능하며, 공고 연기의 대상이 되거나 무효 선언의 대상이 될 수 있다.

제37a조 다수의 디자인 출원에 관한 집행 권한 위임

집행위원회는 다수의 디자인 출원에 포함되어야 할 세부 사항을 명시하는 시행령을 채택한다. 해당 시행령은 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택한다.

제38조 출원일

등록 EU 디자인 출원의 출원일은 출원인이 제36조 제1항에 명시된 정보를 담은 서류를 사무소에 제출한 날짜로 하며, 해당 서류 제출일로부터 1개월 이내에 제36조 제4항 및 제37조 제2항에 언급된 출원료를 납부해야 한다.

제39조 유럽연합 출원과 국내 출원의 동등성

출원일이 인정된 등록 EU 디자인 출원은 회원국에서 정규 국내 출원과 동등한 효력을 가지며, EU 디자인 출원에 대한 우선권 주장이 있는 경우에도 마찬가지이다.

제40조 분류

본 규정의 목적을 위해 1968년 10월 8일 로카르노에서 서명된 산업 디자인 국제 분류를 위한 협정의 부속서를 활용한다.

제2절 우선권

제41조 우선권

1. 산업재산권 보호를 위한 파리협약 또는 세계무역기구(WTO) 설립협정의 당사국 내에서 또는 이를 위하여 디자인권 또는 실용신안권 출원을 적법하게 한 자 또는 그 승계인은, 동일한 디자인 또는 실용신안에 대해 EU 등록디자인 출원을 하는 경우, 최초 출원일로부터 6개월의 우선권을 향유한다.

- 출원이 이루어진 국가의 국내법상 ‘정규 국내출원’에 해당하거나, 양자·다자 협정에 따라 ‘정규 국내출원’과 동등하게 인정되는 모든 출원은 우선권을 발생시키는 것으로 인정한다.
3. ‘정규 국내출원’이란, 해당 출원의 결과와 관계없이 출원일을 확정하기에 충분한 모든 출원을 의미한다.
 4. 선출원의 대상이 된 디자인에 대한 후출원이 동일 국가 또는 동일 국가에 대해 출원된 경우, 후출원일 현재 선출원이 공중의 열람에 제공되지 않고 어떠한 권리도 남아있지 않은 상태에서 취하, 포기 또는 거절되었으며, 우선권 주장의 기초로 사용되지 않은 경우, 우선권 판단을 위한 최초 출원으로 간주된다. 선출원은 이후 우선권 주장의 근거로 사용될 수 없다.
 5. 최초 출원이 파리 협약 또는 세계 무역 기구 설립 협정의 당사국이 아닌 국가에서 이루어진 경우, 제1항 내지 제4항은 해당 국가가 사무소에 제출된 출원을 근거로 본 규정에 규정된 조건과 동등한 조건으로 동등한 효력을 가지는 우선권을 인정하는 한도 내에서만 적용된다.

제42조 우선권 주장

등록 EU 디자인 출원인이 이전 출원의 우선권을 이용하고자 하는 경우, 우선권 선언서와 이전 출원 사본을 제출해야 한다. 이전 출원의 언어가 사무소의 언어 중 하나가 아닌 경우, 사무소는 해당 언어 중 하나로 번역된 이전 출원 번역본을 요구할 수 있다.

제42조의2 우선권 주장에 관한 집행 권한 위임

집행위원회는 제42조 제1항에 따라 선출원의 우선권을 주장하기 위해 제출해야 하는 서류의 종류를 구체적으로 명시하는 집행행위를 채택한다. 해당 집행행위는 제109조 제2항에 따른 심사 절차에 따라 채택된다.

제43조 우선권의 효력

우선권은 제5조, 제6조, 제7조 및 제22조, 제25조 제1항 (d), (e) 및 (f)호, 그리고 제50조 제1항의 목적상 등록된 EU 디자인 출원일로 우선일을 간주하는 효력을 갖는다.

제44조 전시 우선권(Exhibition priority)

1. 등록 EU 디자인 출원인이 1928년 11월 22일 파리에서 서명되고 1972년 11월 30일에 최종적으로 개정된 국제 박람회 관련 협정의 조건에 해당하는 공식 또는 공식적으로 인정된 국제 박람회에서 디자인이 구현되거나 적용된 제품을 공개한 경우, 해당 제품의 최초 공개일로부터 6개월 이내에 출원하면 제43조의 의미 내에서 해당 날짜로부터 우선권을 주장할 수 있다.
2. 제1항에 따라 우선권을 주장하고자 하는 출원인은 시행 규칙에 규정된 조건에 따라 디자인

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

이 구현되거나 적용된 제품을 박람회에서 공개했음을 입증하는 증거를 제출해야 한다.

3. 회원국 또는 제3국에서 부여된 전시 우선권은 제41조에 규정된 우선 기간을 연장하지 않는다.

제44a조 집행 권한 위임

집행위원회는 제44조 제2항에 따라 전시우선권을 주장하기 위해 제출해야 하는 증거의 유형 및 세부 사항을 구체적으로 명시하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 제109조 제2항에 따른 심사 절차에 따라 채택된다.

제5장 등록절차

제45조 출원에 대한 형식적 요건 심사

1. 청은 등록 EU 디자인 출원이 제38조에 규정된 출원일 인정 요건을 준수하는지 여부를 심사한다.
2. 청은 다음 사항을 심사한다.
 - (a) 등록 EU 디자인 출원이 제36조 제2항, 제3항 및 제5항, 그리고 복수 출원의 경우 제37조 제1항 및 제3항에 언급된 요건을 준수하는지 여부;
 - (b) 필요한 경우, 제36조 제4항에 따른 공고 연기 추가 수수료가 규정된 기간 내에 납부되었을 것.
 - (c) 필요한 경우, 제37조 제2항에 따라 복수 디자인 출원에 포함된 각 디자인에 대한 공고 연기 추가 수수료가 규정된 기간 내에 납부되었을 것.
3. 등록 EU 디자인 출원이 제1항 또는 제2항에 언급된 요건을 충족하지 못하는 경우, 청은 출원인에게 해당 요청 통지일로부터 2개월 이내에 결함 또는 수수료 미납을 보완하도록 요청해야 한다.
4. 출원인이 제1항에 언급된 요건을 준수하기 위해 제3항에 따른 청의 요청을 준수하지 않는 경우, 해당 출원은 등록 EU 디자인 출원으로 처리되지 아니한다. 출원인이 해당 요건과 관련하여 해당 요청을 준수하는 경우, 청은 결함 또는 수수료 미납이 보완된 날을 출원일로 인정한다.
5. 출원인이 제2항 (a) 및 (b)호에 언급된 요건을 준수하기 위해 제3항에 따른 청의 요청을 준수하지 않는 경우, 청은 해당 출원을 거절해야 한다.
6. 출원인이 제2항 (c)호에 언급된 요건을 준수하기 위해 제3항에 따른 청의 요청을 준수하지 않는 경우, 납부된 금액이 어떤 디자인을 포함하려는 것인지 명확하지 않은 한 해당 추가 디자인에 대해서는 출원이 거절된다. 어떤 디자인을 포함하려는 것인지 결정하기 위한 다른

기준이 없는 경우, 청은 복수 출원에 포함된 디자인을 연속 번호 순서대로 처리해야 한다.
공고 연기 추가 수수료가 납부되지 않았거나 전액 납부되지 않은 디자인에 대해서는 출원이
거절된다.

7. 우선권 주장에 관한 요건을 충족하지 못하면 해당 출원에 대한 우선권이 상실된다.

제47조 등록 불가 사유

1. 청은 제45조에 따른 심사를 수행하는 과정에서, 보호를 구하는 디자인이 다음 각 호의 어느
하나에 해당한다고 인정한 경우 해당 출원을 거절한다.
(a) 제3조 (a)에 따른 정의에 부합하지 않는 경우
(b) 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우
2. 출원인에게 해당 출원을 철회 또는 보정하거나 의견을 제출할 기회를 제공하기 전에 해당
출원을 거절해서는 아니 된다.

제47b조 출원 변경에 관한 권한 위임

집행위원회는 제47조의2 제2항에 언급된 출원 변경 절차의 세부 사항을 구체화함으로써 본
규정을 보충하기 위해 제109a조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 가진다.

제48조 등록

1. 등록 EU 디자인 출원에 대한 요건이 충족되고 제47조에 따라 출원이 거절되지 않은 경우,
청은 출원에 포함된 디자인 및 제72조 제2항에 언급된 사항을 등록부에 기재한다.
2. 출원에 제50조에 따른 공고 연기 요청이 포함된 경우, 해당 요청의 표시 및 연기기간 만료일
도 등록부에 기재한다.
3. 등록은 제38조의 출원일을 기준으로 한다.
4. 제36조 제4항 및 제37조 제2항에 따라 납부해야 하는 수수료는 출원된 디자인이 등록되지
않더라도 환불되지 않는다.

제49조 공고

등록 시, 청은 제73조 제1항 (a)호에 언급된 EU 디자인 공보에 등록된 EU 디자인을 공고한다.
공고의 내용은 시행규정에서 정한다.

제49a조 공고에 관한 집행 권한 부여

집행위원회는 제49조에 언급된 공고에 포함될 세부 사항을 규정하는 집행 행위를 채택한다.
해당 집행 행위는 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제50조 공표 연기

1. 등록된 EU 디자인 출원인은 출원 시 출원일 또는 우선권 주장이 있는 경우 우선일로부터 최대 30개월 동안 등록된 EU 디자인의 공표를 연기해 줄 것을 요청할 수 있다.
2. 본 조 제1항에 언급된 요청에 따라 제48조에 명시된 조건이 충족되는 경우, 등록된 EU 디자인은 등록되지만 제74조 제2항에 따라 디자인의 도면 또는 출원과 관련된 어떠한 파일도 일반에게 공개되지 않는다.
3. 청은 EU 디자인 공보에 제1항에 언급된 요청의 표시를 공고한다. 해당 표시에는 등록 디자인의 권리자, 대리인(있는 경우), 출원일 및 디자인 등록일, 출원 파일 번호를 식별하는 정보가 첨부되어야 한다. 디자인의 표현 또는 외관을 식별하는 어떠한 세부 사항도 공고되지 않는다.
4. 연기 기간이 만료되거나 권리자가 더 이른 날짜를 요청하는 경우, 청은 등록부에 기재된 모든 내용과 출원 관련 서류를 일반에 공개하고 등록된 EU 디자인을 EU 디자인 공보에 공표하여야 한다.
5. 권리자는 유예 기간 만료 최소 3개월 전까지 제51조에 따라 EU 디자인의 포기 신청을 제출함으로써 본 조 제4항에 언급된 등록된 EU 디자인의 공표를 막을 수 있다. 제51조 및 제51a조에 따라 채택된 시행령에 명시된 요건을 준수하지 않거나 본 항에 언급된 3개월의 기한 이후에 제출된 등록부 기재 포기 신청은 거부된다.
6. 제37조에 따른 복수 출원에 기초한 등록의 경우, 권리자는 제4항에 언급된 조기 공표 요청 또는 제5항에 언급된 포기 요청과 함께 해당 출원에 포함된 디자인 중 어느 디자인이 조기에 공고되거나 포기될 것인지, 그리고 어느 디자인에 대해 공표 연기가 계속될 것인지를 명확히 표시하여야 한다.
7. 권리자가 제6항에 명시된 요건을 준수하지 못하는 경우, 청은 권리자에게 특정 기한 내에 하자를 보완하도록 요청하여야 하며, 그 기한은 어떠한 경우에도 30개월의 연기 기간 이후에 만료되어서는 안 된다.
8. 제7항에 언급된 하자를 특정 기한 내에 보완하지 못하는 경우, 조기 공표 요청은 제출되지 않은 것으로 간주되거나 포기 요청은 거부된다.
9. 공표 연기 기간 동안 등록 EU 디자인에 근거하여 소송을 제기하는 것은, 소송이 제기된 상대방에게 등록부 및 출원 관련 서류에 포함된 정보가 전달된 경우에만 가능하다.

제50c조 집행 권한의 위임

집행위원회는 제50b조에 언급된 등록 증명서에 포함될 세부 사항 및 형식을 명시하는 집행행위(implementing acts)를 채택한다. 이러한 집행행위는 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제50d조 갱신

1. 유럽연합 디자인의 등록은 등록된 유럽연합 디자인의 권리자 또는 갱신을 요청하도록 권리자가 명시적으로 권한을 부여한 자의 요청에 따라 갱신 수수료가 납부된 경우 갱신된다.
2. 청은 등록된 유럽연합 디자인의 권리자 및 유럽연합 디자인에 대한 등록된 권리를 가진 자에게 등록 만료일로부터 최소 6개월 전에 등록 만료 사실을 통지하여야 한다. 이러한 통지가 이루어지지 않았다고 하여 청의 책임을 묻거나 등록 만료에 영향을 미치지 아니한다.
3. 갱신 요청은 등록 만료일 이전 6개월 이내의 기간 내에 제출되어야 한다. 갱신 수수료 또한 해당 기간 내에 납부되어야 한다.
그렇지 않은 경우, 갱신 요청은 등록 만료일로부터 추가로 6개월 이내의 기간 내에 제출될 수 있으며, 갱신 수수료 미납 또는 갱신 요청서 지연 제출에 대한 추가 수수료가 해당 추가 기간 내에 납부되는 것을 조건으로 한다.
4. 제1항에 언급된 갱신 요청에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - (a) 갱신을 요청하는 자의 성명;
 - (b) 갱신될 유럽연합 디자인의 등록 번호;
 - (c) 복수 출원을 기반으로 한 등록의 경우, 갱신이 요청되는 디자인의 표시.
 갱신 수수료가 납부된 경우, 해당 납부의 목적을 확립하는 데 필요한 모든 표시를 포함하고 있다면 해당 납부는 갱신 요청을 구성하는 것으로 간주된다.
5. 제37조에 따른 복수 출원을 기반으로 한 등록의 경우, 납부된 수수료가 갱신이 요청된 모든 디자인을 포함하기에 불충분한 경우, 납부된 금액이 명확하게 포함하려는 디자인에 대해서만 등록이 갱신된다. 포함하려는 디자인을 결정하기 위한 다른 기준이 없는 경우, 청은 복수 출원에 포함된 연속적인 숫자 순서대로 디자인을 처리한다.
6. 갱신은 기존 등록이 만료되는 날의 다음 날부터 효력이 발생한다. 갱신은 등록부에 기재된다.
7. 갱신 요청이 제3항에 규정된 기간 내에 제출되었지만, 본 조에 규정된 갱신을 위한 다른 조건이 충족되지 않은 경우, 청은 출원인에게 발견된 결함을 통지하여야 한다.
8. 갱신 요청이 제출되지 않았거나 제3항에 규정된 기간 만료 후 제출된 경우, 또는 수수료가 납부되지 않았거나 해당 기간 만료 후에만 납부된 경우, 또는 제7항에 언급된 결함이 해당 기간 내에 시정되지 않은 경우, 특허사무소는 등록이 만료되었음을 결정하고 유럽연합 디자인의 권리자에게 이를 통지하여야 한다. 해당 결정이 확정된 경우, 특허사무소는 등록부에서 해당 디자인을 취소한다. 취소는 기존 등록이 만료된 날의 다음 날부터 효력이 발생한다. 갱신 수수료가 납부되었지만 등록이 갱신되지 않은 경우, 해당 수수료는 환불된다.
9. 요청서에 포함된 모든 디자인에 대해 권리자 또는 대리인이 동일한 경우 둘 이상의 디자인에 대해 단일 갱신 요청서를 제출할 수 있다. 필요한 갱신 수수료는 갱신이 요청된 각 디자인에 대해 납부해야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

제50f조 변경 관련 집행 권한의 위임

집행위원회는 제50조 e (2)에 언급된 변경 신청에 포함될 세부 사항을 명시하는 집행 행위를 채택해야 한다. 해당 집행 행위는 제109조 (2)에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제50h조 성명 또는 주소 변경 관련 집행 권한의 위임

집행위원회는 제50g조 (1)에 따른 성명 또는 주소 변경 신청에 포함될 세부 사항을 명시하는 집행 행위를 채택해야 한다. 해당 집행 행위는 제109조 (2)에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제6장 등록된 EU 디자인의 포기 및 무효**제51조 포기(Surrender)**

1. 등록된 유럽 연합 디자인의 포기는 권리자가 서면으로 청에 신고해야 한다. 이는 등록부에 기재될 때까지 효력이 발생하지 아니한다.
 2. 공고 연기 중인 EU 디자인이 포기된 경우, 해당 디자인은 처음부터 이 규정에서 정한 효력을 갖지 않았던 것으로 본다.
 3. 등록된 EU 디자인은, 그 수정된 형태가 보호 요건을 충족하고 디자인의 동일성이 유지되는 경우, 일부 포기할 수 있다.
 4. 등록부에 기재된 권리자의 동의 없이는 포기를 등록할 수 없다. 라이선스가 등록된 경우, 등록된 EU 디자인의 권리자가 라이선스 사용자에게 포기의 의사를 통지했음을 입증한 경우에만 포기를 등록할 수 있다. 이 기재는 시행규정에 정해진 기간 만료 시 이루어진다.
- 제14조에 따른 등록된 EU 디자인 권리 귀속 관련 소송이 EU 디자인 법원에 제기된 경우, 청구인의 동의 없이 사무소는 포기를 등록부에 기재할 수 없다.

제51a조 포기에 관한 집행 권한의 위임

집행위원회는 다음 사항을 특정하는 집행 행위를 채택해야 한다.

- (a) 제51조 제1항에 따른 포기 선언에 포함되어야 할 세부 사항;
- (b) 제51조 제3항에 따른 제3자의 동의 및 제51조 제4항에 따른 청구인의 동의를 입증하는데 필요한 종류의 문서.

해당 집행 행위는 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제52조 무효 선언 신청

1. 제25조 제2항 내지 제5항에 따라, 권한을 부여받은 자연인 또는 법인, 공공 기관은 사무소에 등록된 유럽연합 디자인의 무효 선언을 신청할 수 있다.

2. 신청은 서면으로 이유를 명시한 진술서에 따라 제기되어야 한다. 무효 선언 신청 수수료가 납부될 때까지는 제기된 것으로 간주되지 아니한다.
3. 동일한 당사자가 관련된 동일한 소송물 및 소송 원인에 대해 사무소 또는 제80조에 언급된 유럽연합 디자인 법원이 본안 심리를 거쳐 판결을 내렸고, 해당 신청에 대한 사무소 또는 유럽연합 디자인 법원의 결정이 확정된 경우, 무효 선언 신청은 허용되지 아니한다.

제53조 신청 심사

1. 청은 무효 선언 신청이 허용되는 경우, 제25조에 언급된 무효 사유가 등록 EU 디자인의 유지에 영향을 미치는지 여부를 심사한다.
2. 시행규정에 따라 수행되는 신청 심사에서, 청은 필요한 경우 당사자들에게 청이 정한 기간 내에 상대방 당사자로부터의 통신 또는 사무소 자체에서 발행한 통신에 대한 의견을 제출하도록 요청한다.
3. 등록 EU 디자인을 무효로 선언하는 결정은 확정되는 즉시 등록부에 기재된다.

제53a조 무효선언에 관한 권한 위임

집행위원회는 제52조 및 제53조에 언급된 유럽연합 디자인의 무효선언 절차의 세부 사항을 구체화하기 위해 제109a조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 갖는다. 이는 등록된 유럽연합 디자인의 관리자가 무효 사유 또는 구제 수단을 다투지 않는 경우 무효선언 신청을 우선적으로 심사할 가능성을 포함한다.

제54조 침해 주장자의 절차 참여

1. 등록 EU 디자인의 무효 선언 신청이 제기된 경우, 청에서 최종 결정이 내려지지 않은 동안, 동일한 디자인의 침해에 대한 소송이 제기되었음을 증명하는 제3자는 침해 소송이 제기된 날로부터 3개월 이내에 제출된 요청에 따라 무효 절차의 당사자로 참여할 수 있다.
EU 디자인의 관리자가 디자인의 침해 주장을 중단하도록 요청하고, EU 디자인을 침해하지 않았다는 법원의 판결을 받기 위한 소송을 제기했음을 증명하는 제3자에 대해서도 동일하게 적용된다.
2. 당사자로 참여하기 위한 요청은 서면으로 이유를 명시한 진술서에 따라 제기되어야 한다. 제52조 제2항에 언급된 무효 수수료가 납부될 때까지는 제기된 것으로 간주되지 아니한다. 이후 요청은 시행규정에 명시된 예외 사항에 따라 무효 선언 신청으로 취급된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제7장 항소

제55조 항소 대상 결정

1. 심사관, 상표·디자인 관리부, 법무부서 및 무효심판부의 결정에 대하여는 항소할 수 있다.
항소는 집행정지의 효력을 가진다.
2. 어느 당사자에 대한 절차를 종결시키지 아니하는 결정은 최종 결정과 함께 항소할 수 있다.
다만, 해당 결정이 별도의 항소를 허용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제56조 항소 제기권자 및 항소절차 당사자

결정에 의하여 불이익을 받은 절차의 당사자는 항소할 수 있다. 절차의 다른 당사자는 당연히 항소 절차의 당사자가 된다.

제57조 항소 기간 및 방식

항소의 신청은 항소 대상 결정의 통지일로부터 2개월 이내에 서면으로 청에 제출하여야 한다. 항소 수수료가 납부된 경우에 한하여 항소 신청이 제출된 것으로 간주한다. 결정 통지일로부터 4개월 이내에 항소 이유를 기재한 서면 진술서를 제출하여야 한다.

제58조 중간 취소

1. 불복 대상 결정 부서가 항소가 적법하고 이유 있다고 인정하는 경우, 해당 결정을 취소하여야 한다. 다만, 항소인에 대하여 절차의 다른 당사자가 이의를 제기하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 이유 진술서 접수 후 1개월 이내에 결정이 취소되지 아니하는 경우, 항소는 그 타당성에 대한 의견 개진 없이 지체 없이 심판부에 회부되어야 한다.

제59조 항소 심리

1. 항소가 적법한 경우, 심판부는 항소를 인용할 것인지 여부를 심사하여야 한다.
2. 항소심 심판부는 당사자에게 필요한 경우 상대방으로부터의 통지 또는 심판부 자체에서 발송한 통지에 대하여 심판부가 정한 기간 내에 의견을 제출하도록 요청하여야 한다.

제60조 항소에 대한 결정

1. 심판부는 항소의 타당성에 대한 심사 후 항소에 대한 결정을 하여야 한다. 심판부는 항소 대상 결정의 책임 부서의 권한 범위 내에서 권한을 행사하거나, 추가 심리를 위하여 해당 부서에 사건을 환송할 수 있다.

2. 심판부가 추가 심리를 위하여 원 결정 부서에 사건을 환송하는 경우, 해당 부서는 사실관계가 동일한 한 심판부의 결정 이유(ratio decidendi)에 기속된다.
3. 심판부의 결정은 제61조 제5항에 언급된 기간 만료일 또는 해당 기간 내에 법원에 소송이 제기된 경우, 해당 소송의 기각일부터 효력이 발생한다.

제61조 법원에의 소송

1. 심판부의 항소 관련 결정에 대하여 법원에 소송을 제기할 수 있다.
2. 소송은 관할권의 부존재, 필수적인 절차 요건의 위반, 조약, 본 규정 또는 그 적용에 관한 법률 규칙의 위반 또는 권한 남용을 이유로 제기할 수 있다.
3. 법원은 다투어지는 결정을 취소하거나 변경할 관할권을 가진다.
4. 소송은 심판부 결정에 의하여 불이익을 받은 심판부 절차의 당사자가 제기할 수 있다.
5. 소송은 심판부 결정 통지일로부터 2개월 이내에 법원에 제기하여야 한다.
6. 청은 법원의 판결에 따르기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

제8장 지식재산청의 절차

제1절 일반규정

제62조 결정 이유의 기재

청의 결정에는 그 이유를 명시하여야 한다. 결정은 당사자가 의견을 진술할 기회를 가진 이유 또는 증거에만 근거하여야 한다.

제63조 청의 직권에 의한 사실 조사

1. 지식재산청은 심판 절차에서 직권으로 사실을 조사한다. 다만, 무효 선언과 관련된 절차에서 지식재산청은 당사자가 제공한 근거, 사실, 증거 및 주장과 청구된 구제에 한정하여 조사한다.
2. 지식재산청은 당사자가 정해진 기한 내에 제출하지 않은 사실 또는 증거를 배제할 수 있다.

제64조 구두 심리

1. 청은 구두 심리가 적절하다고 판단하는 경우, 청의 직권 또는 절차 당사자의 요청에 따라 구두 심리를 개최한다.
2. 심사관 및 등록 담당 부서에 대한 구두 심리는 공개하지 않는다.
3. 무효 심판부 및 항소 심판부에 대한 구두 심리는 결정 전달을 포함하여 공개한다. 다만, 심리가 진행 중인 부서가 공중의 입장이 심판 절차의 당사자에게 특히 심각하고 정당하지 않은

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

불이익을 초래할 수 있는 경우 달리 결정할 수 있다.

제64a조 구두 심리에 관한 권한 위임

집행위원회는 제64조에 언급된 구두 심리에 대한 세부 사항, 제98조에 따른 언어 사용에 대한 세부 사항을 포함하여 본 규정을 보충하기 위해 제109a조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 가진다.

제65조 증거 조사

1. 사무소에서의 모든 절차에서 증거를 제시하거나 확보하는 방법은 다음을 포함한다.
 - (a) 당사자의 진술 청취
 - (b) 정보 요구
 - (c) 문서 및 증거물의 제출 요구
 - (d) 증인 심문
 - (e) 전문가 의견 청취
 - (f) 서면 진술 (선서 진술, 확약 진술 또는 해당 진술이 작성된 국가의 법률에 따라 그와 유사한 효력을 가지는 진술)
2. 청의 관련 부서는 소속 직원 중 한 명에게 제출된 증거를 조사하도록 위임할 수 있다.
3. 청은 당사자, 증인 또는 전문가가 구두로 증언하는 것이 필요하다고 판단하는 경우, 해당 당사자에게 출석 소환장을 발부한다.
4. 당사자에게 청에서의 증인 또는 전문가 심문 사실을 통지하여야 한다. 당사자는 심문에 참석하여 증인 또는 전문가에게 질문할 권리를 가진다.

제65a조 증거 수집에 관한 권한 위임

집행위원회는 제65조에 언급된 증거 수집에 대한 세부 사항을 규정하기 위해 제109a조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 가진다.

제66조 통지

지식재산청은 결정 및 소환장, 그리고 기한이 계산되는 통지 또는 기타 통신문, 또는 이 규정이나 시행 규칙의 다른 조항에 따라 통지해야 하거나, 청장이 통지를 명령한 사항에 대하여 관련 당사자에게 통지하여야 한다.

제66a조 통지에 관한 권한 위임

집행위원회는 제66조에 언급된 통지에 관한 세부 사항을 규정하기 위해 제109a조에 따라 위

임된 행위를 채택할 권한을 가진다.

제66d조 지식재산청에 대한 통신에 관한 권한 위임

집행위원회는 제66c조에 언급된 사무소에 대한 통신 규칙과 사무소가 제공해야 하는 해당 통신 양식을 명시하기 위해 제109a조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 가진다.

제66f조 기한 계산 및 기간에 관한 권한 위임

집행위원회는 제66조의e에서 언급된 기한 계산 및 기간에 관한 세부 사항을 명시하여 본 규정을 보충하기 위해 제109a조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 갖는다.

제66i조 취소 결정 및 등재 말소에 관한 권한 위임

위원회는 제66h조에서 언급된 취소 결정 또는 등재 말소 절차를 규정하기 위하여 제109a조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 가진다.

제67조 권리회복

1. 등록 EU 디자인의 출원인 또는 권리자, 또는 청에 대한 절차의 당사자가, 상황에 따라 요구되는 상당한 주의를 기울였음에도 불구하고 청에 대한 기한을 준수할 수 없었던 경우, 해당 불준수가 본 규정에 따라 권리 또는 구제 수단의 상실을 직접적으로 초래하는 경우, 신청을 통해 권리를 회복할 수 있다.
2. 신청인은 기간 미준수의 원인이 제거된 날로부터 2개월 이내에 서면으로 신청서를 제출해야 한다. 누락된 행위는 해당 기간 내에 완료되어야 한다. 신청서는 지켜야 할 기한이 만료된 날로부터 1년 이내에만 허용된다. 등록 갱신 요청 미제출 또는 갱신 수수료 미납의 경우, 제50d조 제3항에 규정된 등록 만료 후 추가 6개월의 기간은 1년의 기간에서 차감되지 않는다.
3. 신청서에는 그 근거를 명시하고 의존하는 사실을 제시해야 한다. 권리 회복 수수료가 납부될 때까지는 신청서가 제출된 것으로 간주되지 않는다. 권리 회복이 인정되면, 수수료는 환불된다.
4. 누락된 행위를 결정할 권한이 있는 부서가 신청에 대해 결정한다.
5. 본 조의 규정은 제2항 및 제41조 제1항에 언급된 기한에는 적용되지 않는다.
6. 등록 EU 디자인의 출원인 또는 권리자가 권리를 회복받은 경우, 그는 등록 EU 디자인의 출원 또는 등록에서의 권리 상실과 해당 권리 회복 공고 사이의 기간 동안 선의로 등록 EU 디자인의 보호 범위 내에 포함된 디자인이 통합되거나 적용된 제품을 시장에 출시한 제3자에 대하여 자신의 권리를 주장할 수 없다.
7. 제6항의 규정을 이용할 수 있는 제3자는 해당 권리 회복 공고일로부터 2개월 이내에 등록 EU 디자인의 출원인 또는 권리자의 권리 회복 결정에 대하여 제3자 이의신청 절차를 제기

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

할 수 있다.

8. 본 조의 어떠한 내용도 회원국이 본 규정에 규정된 기한에 대해, 그리고 해당 국가 당국에 준수해야 할 기한에 대해 권리회복을 허가할 권리를 제한하지 않는다.

제67c조 절차 재개에 관한 권한 위임

집행위원회는 제67b조 제2항에 언급된 사무소에서의 절차 재개를 위한 세부 사항을 규정함으로써, 이 규정을 보충하기 위해 제109a조에 따라 위임된 행위를 채택할 권한을 가진다.

제68조 일반 원칙의 준용

이 규정 또는 이 규정에 따라 채택된 행위에 절차 규정이 없는 경우, 사무소는 회원국에서 일반적으로 인정되는 절차법의 원칙을 고려해야 한다.

제69조 금전적 의무의 소멸

1. 청의 수수료 지급 청구권은 수수료 지급 기한이 도래한 역년의 말로부터 4년이 경과하면 소멸한다.
2. 수수료 환불 또는 수수료 초과 납부액에 대한 청에 대한 청구권은 청구권이 발생한 역년의 말로부터 4년이 경과하면 소멸한다.
3. 제1항 및 제2항에 명시된 기간은 제1항에 해당하는 경우 수수료 납부 요청에 의해, 그리고 제2항에 해당하는 경우 서면으로 된 합리적인 주장에 의해 중단된다. 중단 시 즉시 다시 시작되며 원래 시작된 해의 말로부터 늦어도 6년 후에 종료된다. 단, 그 사이에 권리를 집행하기 위한 사법 절차가 시작된 경우는 예외로 한다. 이 경우 해당 기간은 판결이 확정 판결의 효력을 취득한 후 최소 1년 후에 종료된다.

제2절 비용

제70조 비용 분담

1. 등록 EU 디자인 무효 선언 절차 또는 항소 절차에서 패소한 당사자는 상대방이 지출한 수수료와 절차에 필수적인 모든 비용(여행 및 숙박비, 대리인, 자문위원 또는 변호사의 보수를 포함하되, 집행 규칙에 규정된 조건에 따라 각 비용 범주에 대해 설정된 한도 내에서)을 부담해야 한다.
2. 그러나 각 당사자가 일부 청구에서는 승소하고 다른 청구에서는 패소한 경우, 또는 형평성의 원칙상 그렇게 하는 것이 타당한 경우, 무효 심판부 또는 항소심판부는 다른 비용 분담 결정을 내려야 한다.

3. 등록 EU 디자인 포기, 갱신 거절, 무효 선언 신청 또는 항소 취하로 절차를 종료하는 당사자는 제1항 및 제2항에 규정된 바에 따라 상대방이 지출한 수수료 및 비용을 부담해야 한다.
4. 사건이 판결에 이르지 못한 경우, 비용은 무효 심판부 또는 항소심판부의 재량에 따라 결정된다.
5. 당사자들이 무효 심판부 또는 항소심판부 앞에서 제1항, 제2항, 제3항 및 제4항에 규정된 것과 다른 비용 합의를 체결한 경우, 해당 기관은 해당 합의를 기록해야 한다.
6. 요청에 따라 무효 심판부 또는 항소심판부 서기관은 이전 조항에 따라 지불해야 할 비용의 금액을 확정해야 한다. 그렇게 확정된 금액은 집행 규칙에 규정된 기간 내에 제기된 요청에 따라 무효 심판부 또는 항소심판부의 결정에 의해 재검토될 수 있다.

제70a조 비용 최대 요율에 관한 집행 권한 위임

집행위원회는 제70조 제1항에 언급된 바와 같이 소송에 필수적이며 승소 당사자가 실제로 지출한 비용의 최대 요율을 명시하는 집행 행위를 채택한다. 해당 집행 행위는 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

여비 및 체류비와 관련된 최대 요율을 명시할 때, 집행위원회는 당사자, 대리인, 증인 또는 전문가의 거주지 또는 사업장과 구두 심리가 열리는 장소 간의 거리, 비용이 발생한 절차 단계 및 제78조 제1항의 의미 내에서 대리 비용에 관한 한, 비용 부담 의무가 상대방에 의해 전술적 이유로 남용될 수 없도록 보장해야 할 필요성을 고려해야 한다. 또한, 체류비는 이사회 규정(EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 (*)에 규정된 유럽 연합 공무원 규정 및 기타 유럽 연합 공무원 고용 조건에 따라 계산되어야 한다. 패소 당사자는 소송 당사자 한 명과 해당되는 경우 대리인 한 명에 대해서만 비용을 부담한다.

제71조 비용 확정 결정의 집행

1. 비용을 확정하는 청의 최종 결정은 집행 가능하다.
2. 집행은 집행이 수행되는 회원국의 시행 중인 민사소송 규칙에 따라 규율된다. 각 회원국은 제1항에 언급된 결정의 진위를 확인하는 책임을 지는 단일 기관을 지정하고 해당 기관의 연락처 정보를 사무소, 사법재판소 및 집행위원회에 통보해야 한다. 집행 명령은 결정의 진위 확인을 유일한 형식적 요건으로 하여 해당 기관이 결정에 첨부한다.
3. 당사자는 관련 절차를 완료한 후 국내법에 따라 관할 기관에 직접 신청하여 집행 절차를 진행할 수 있다.
4. 집행은 유럽사법재판소(Court of Justice)의 결정에 의해서만 정지될 수 있다. 다만, 관련 회원국의 법원은 집행이 부적법하게 진행되고 있다는 주장에 대한 관할권을 가진다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제3절 일반 공중 및 회원국 관청에 대한 정보 제공

제72조 EU 디자인 등록부

1. 청은 등록된 EU 디자인의 등록부를 보유하고 이를 최신 상태로 유지한다.
2. 등록부에는 EU 디자인 등록과 관련하여 다음 사항을 기재한다.
 - (a) 제48조 제3항에 따른 출원일 및 등록일
 - (b) 출원번호 및 복수 디자인 출원의 경우 각 디자인별 출원번호
 - (c) 등록 공고일
 - (d) 출원인의 성명(법인인 경우 명칭) 및 주소(법인인 경우 본점 소재지)와 국가
 - (e) 제77조 제3항 전단에 언급된 대리인을 제외한 대리인의 성명 및 영업소 주소
 - (f) 디자인의 표현
 - (g) 로카르노 분류의 해당 류 및 소류 번호와 함께 제품명
 - (h) 제42조에 따른 우선권 주장의 명세
 - (i) 제44조에 따른 전시 우선권 주장의 명세
 - (j) 제18조에 따른 디자이너 또는 디자인 팀의 표시 또는 디자이너 또는 디자인 팀이 표시될 권리를 포기했다는 진술
 - (k) 출원인이 제98조 제3항에 따라 출원 시 선택한 출원 언어 및 제2 언어
 - (l) 제48조 제1항에 따른 등록부의 디자인 등록일 및 등록번호
 - (m) 제50조 제3항에 따른 공고 유예 요청에 대한 표시 및 유예 기간 만료일 명시
 - (n) 제36조 제3항 (a)호에 따라 설명서가 제출되었다는 표시
3. 등록부에는 다음 각 호의 사항도 기재되어야 하며, 각 사항의 기록일도 함께 기재되어야 한다.
 - (b) 제77조 제3항 전단에 언급된 대리인을 제외한 대리인의 성명 또는 영업소 주소의 변경
 - (c) 새로운 대리인이 선임된 경우, 해당 대리인의 성명 및 영업소 주소
 - (d) 제18조에 따른 디자이너 또는 디자인 팀의 성명 변경
 - (g) 제15조 제5항 (a)호에 따라 관할 법원 또는 당국에 권리 귀속 소송이 제기되었다는 표시
 - (h) 제15조 제5항 (b)호에 따른 관할 법원 또는 당국의 최종 결정일 및 그 내용 또는 소송의 기타 종료일
 - (i) 제15조 제5항 (c)호에 따른 소유권 변경
 - (j) 제28조에 따른 이전
 - (k) 제29조에 따른 물권의 설정 또는 이전 및 물권의 종류
 - (l) 제30조에 따른 강제집행 및 제31조에 따른 도산 절차
 - (n) 제50d조에 따른 등록의 갱신 및 해당 갱신 효력 발생일
 - (o) 제50d조 제8항에 따른 등록 만료일 확정

- (p) 제51조 제1항에 따른 권리자의 포기 선언
 - (q) 제52조에 따른 무효 선언 신청, 제84조 제5항에 따른 무효 선언 반소 또는 제55조에 따라 제기된 항소의 제출일 및 명세
 - (r) 제53조에 따른 무효 선언 신청에 대한 최종 결정일, 제86조 제3항에 따른 무효 선언 반소에 대한 최종 결정일, 제55조에 따른 항소에 대한 최종 결정일 또는 해당 조항에 따른 소송의 기타 종료일 및 명세
 - (s) 제2항 (e)호에 따라 기록된 대리인에 관한 기재의 말소
 - (t) 제3항 (l), (m) 및 (n)호에 언급된 사항의 등록부에서의 변경 또는 말소
 - (u) 제66h조에 따른 결정의 취소 또는 등록부 기재의 말소(취소가 공고된 결정에 관한 것이거나 말소가 공고된 기재에 관한 것인 경우에 한함)
4. 집행이사(Executive Director)는 제2항 및 제3항에서 언급된 항목 외의 항목도 등록부에 기재되도록 결정할 수 있다.
 5. 등록부는 전자적 형태로 유지될 수 있다. 청은 제8항에 명시된 목적을 위하여 제1항, 제2항 및 제3항에서 언급된 항목(개인정보 포함)을 수집, 정리, 공개 및 보관하여야 한다. 청은 등록부를 일반인이 쉽게 열람할 수 있도록 유지하여야 한다.
 6. 등록된 EU 디자인의 권리자에게는 등록부의 변경 사항이 통지되어야 한다.
 7. 청은 제74조 제5항에 따라 등록부에 대한 접근이 제한되지 않는 경우, 요청에 따라 등록부의 인증 또는 미인증 발췌본을 전자적 수단으로 제공하여야 한다.
 8. 다음 각 호의 목적을 위하여 제2항 및 제3항에 명시된 항목에 관한 데이터(개인정보 포함)의 처리가 이루어져야 한다.
 - (a) 이 규정 및 그에 따라 채택된 법률에 명시된 바와 같이 출원, 등록 또는 둘 다를 관리하는 것
 - (b) 공공 기관 및 경제 주체가 이 규정에 따라 부여된 권리를 행사하고 제3자에게 속한 선행 권리의 존재에 대해 정보를 얻을 수 있도록 공공 기관 및 경제 주체의 열람 및 정보를 위한 공공 등록부를 유지하는 것
 - (c) 청의 운영을 최적화하고 EU 디자인 등록 시스템의 기능을 개선하기 위한 보고서 및 통계의 작성
 9. 이 조 제2항 및 제3항에 명시된 항목에 관한 모든 데이터(개인정보 포함)는 공익에 해당되는 것으로 간주되며, 제50조 제2항에서 달리 규정하는 경우를 제외하고는 제3자가 접근할 수 있다. 등록부의 기재 사항은 무기한 보존한다.

제72a조 데이터베이스

1. 제72조에 명시된 등록부 유지 의무 외에도, 청은 이 규정 또는 그에 따라 채택된 법률에

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

따라 권리자 또는 소송의 다른 당사자가 제공하는 모든 세부 사항을 전자 데이터베이스에 수집하여 보관하여야 한다.

2. 전자 데이터베이스는 제72조에 따라 등록부에 포함된 개인정보 외에도 본 규정 또는 이에 따라 채택된 행위로 인해 요구되는 범위 내에서 개인정보를 포함할 수 있다. 개인정보의 수집, 저장 및 처리는 다음 목적을 위해 이루어져야 한다.
 - (a) 본 규정 및 이에 따라 채택된 행위에 명시된 바와 같이 신청, 등록 또는 둘 다의 관리;
 - (b) 관련 절차를 보다 쉽고 효율적으로 수행하는 데 필요한 정보에 대한 접근;
 - (c) 신청인 및 절차의 다른 당사자와의 소통; 및
 - (d) 청의 운영 최적화와 시스템 기능을 개선할 수 있도록 보고서 및 통계 생성.
3. 집행이사는 데이터베이스에 대한 접근 조건 및 제72조에 나열된 데이터를 포함하되, 본 조 제2항에 언급된 개인정보를 제외한 내용이 제공될 수 있는 방식을 결정한다.
4. 제2항에 언급된 개인정보에 대한 접근은 제한되며, 당사자가 명시적으로 동의하지 않는 한 해당 정보는 공개적으로 제공되지 않아야 한다.
5. 모든 데이터는 영구히 보관된다. 그러나 당사자는 등록된 EU 디자인의 만료 또는 관련 당사자 간 절차의 종료 후 18개월 이후에 데이터베이스에서 개인정보를 제거하도록 요청할 수 있다. 당사자는 언제든지 부정확하거나 잘못된 데이터의 수정 권한을 가진다.

제72b조 결정에 대한 온라인 접근

1. 등록된 EU 디자인에 대한 사무소의 결정은 일반 대중의 정보 제공 및 자문을 위해 온라인으로 제공되어야 한다. 결정 채택으로 이어진 절차의 당사자는 결정에 포함된 개인정보의 제거를 요청할 수 있다.
2. 청은 지식재산 문제에 대한 대중의 인식을 높이고 관행의 수렴을 촉진하기 위해 임무와 관련된 국내 및 연합 법원의 판결에 대한 온라인 접근을 제공할 수 있다. 청은 개인정보와 관련된 최초 공표의 조건을 존중해야 한다.

제73조 정기 간행물

1. 청은 등록부에 공개적으로 열람할 수 있는 기재 사항과 본 규정 또는 시행 규정에 의해 그 발행이 규정된 기타 특정 사항들을 담은 공동체 디자인 회보를 정기적으로 발행해야 한다.
2. 청장(President of the Office)이 발행하는 일반적인 성격의 공지 및 정보와 본 규정 또는 그 시행과 관련된 기타 정보는 사무소 공식 저널에 게재되어야 한다.

제73a조 정기 간행물 관련 집행 권한의 위임

집행위원회는 다음 사항을 명시하는 집행 행위를 채택한다.

- (a) 유럽연합 디자인 공보에 게재된 날짜로 간주될 날짜;
 - (b) 출원 공고와 비교하여 변경 사항이 없는 디자인 등록에 관한 기재 사항의 공고 방법;
 - (c) 청의 공식 저널의 판이 대중에게 제공될 수 있는 형태.
- 그러한 집행 행위는 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제74조 서류 열람

1. 아직 공개되지 않은 등록 EU 디자인 출원 관련 서류 또는 제50조에 따라 공개가 유예된 등록 EU 디자인 관련 서류, 또는 그러한 유예 대상이었으나 해당 기간 만료 전 또는 만료 시에 포기된 서류는 등록 EU 디자인의 출원인 또는 권리자의 동의 없이 열람할 수 없다.
2. 정당한 이해관계를 입증할 수 있는 자는 제1항에 규정된 경우에 등록 EU 디자인의 출원인 또는 권리자의 동의 없이 공개 전 또는 포기 후에 서류를 열람할 수 있다.
이는 특히 이해관계자가 등록 EU 디자인의 출원인 또는 권리자가 그를 상대로 등록 EU 디자인에 따른 권리를 행사하기 위한 조치를 취했음을 증명하는 경우에 적용된다.
3. 등록 EU 디자인 공개 후에는, 신청에 따라 서류를 열람할 수 있다.
4. 제2항 또는 제3항에 따라 서류를 열람하는 경우, 다음 서류는 열람에서 제외한다.
 - (a) 규정 (EU) 2017/1001 제169조에 따른 배제 또는 이의 신청과 관련된 문서;
 - (b) 결정 및 의견의 초안, 그리고 결정 및 의견 준비에 사용된 기타 모든 내부 문서;
 - (c) 서류 열람 요청 전에 당사자가 기밀 유지를 위해 특별한 관심을 보인 서류의 일부. 단, 해당 서류 일부의 열람이 서류 열람을 요청하는 당사자의 압도적인 정당한 이익에 의해 정당화되는 경우는 제외한다.
5. 제50조 제1항에 따라 공고가 유예되는 경우, 등록된 EU 디자인의 권리자 외의 사람이 등록부에 접근하는 것은 권리자의 성명, 대리인의 성명, 출원일 및 등록일, 출원번호 및 공고 유예 표시로 제한된다. 그러한 경우, 등록부의 인증 또는 미인증 발췌본에는 권리자 또는 권리자의 대리인이 발췌본을 요청한 경우를 제외하고 권리자의 성명, 대리인의 성명, 출원일 및 등록일, 출원번호 및 공고 유예 표시만 포함된다.

제74a조 서류 열람 절차

1. 제74조 제3항에 따라 요청된 등록된 EU 디자인의 서류 열람은 서류 저장의 기술적 수단에 의해 이루어져야 한다. 그러한 열람은 온라인으로 이루어져야 한다. 집행 이사는 열람 수단을 결정해야 한다.
2. 서류 열람 요청이 제50조에 따라 공고가 유예된 등록된 EU 디자인 출원 또는 등록된 EU 디자인 또는 그러한 유예 대상인 디자인으로서 해당 기간 만료일 이전 또는 만료일에 포기된 디자인과 관련된 경우, 해당 요청에는 다음 증거가 포함되어야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

- (a) EU 디자인 출원인 또는 권리자가 열람에 동의했거나;
 - (b) 서류 열람을 요청하는 사람이 서류 열람에 대한 정당한 이익을 입증하였다는 것
3. 요청이 있는 경우, 서류의 열람은 파일 문서의 전자 사본을 통해 이루어져야 한다. 또한, 청은 요청에 따라 등록된 EU 디자인 출원서의 인증 또는 미인증 사본을 전자적 방법으로 발급해야 한다.

제74b조 파일에 포함된 정보의 통지

제74조에 규정된 제한에 따라, 청은 요청에 따라 EU 디자인 출원 또는 등록된 EU 디자인과 관련된 모든 절차의 파일로부터 정보를 제공할 수 있다.

제74c조 파일의 보관

1. 청은 EU 디자인 출원 및 등록된 EU 디자인과 관련된 모든 절차의 파일을 보관해야 한다. 청장은 해당 파일의 보관 형태를 결정한다.
2. 파일이 전자적 형태로 보관되는 경우, 전자 파일 또는 그 백업 사본은 무기한 보관해야 한다. 절차 당사자가 제출하고 해당 전자 파일의 기초가 되는 원본 문서는 청이 수령한 후 청장이 결정하는 기간이 경과한 후 폐기해야 한다.
3. 파일 또는 파일의 일부가 전자적 형태가 아닌 다른 형태로 보관되는 경우, 해당 파일의 일부를 구성하는 문서 또는 증거물은 다음 연도의 종료일로부터 최소 5년 동안 보관해야 한다.
 - (a) 출원이 거절되거나 철회되는 경우;
 - (b) 등록된 EU 디자인의 등록이 최종적으로 만료되는 경우;
 - (c) 등록된 EU 디자인의 포기가 제51조에 따라 등록부에 기재되는 경우;
 - (d) 등록된 EU 디자인이 등록부에서 최종적으로 삭제되는 경우.

제75조 행정 협력

1. 본 규정 또는 국내법에 달리 규정되어 있지 않는 한, 청 및 회원국의 법원 또는 당국은 요청에 따라 정보를 통지하거나 파일 열람을 허용함으로써 상호 지원해야 한다. 청이 법원, 검찰청 또는 중앙 산업재산권 사무소에 파일 열람을 허용하는 경우, 해당 열람에는 제74조에 규정된 제한이 적용되지 않는다.
2. 청은 정보 제공 또는 서류 열람 개시에 대하여 수수료를 부과하지 않는다.

제75a조 행정 협력 관련 집행 권한의 위임

집행위원회는 제75조에 언급된 청과 회원국 당국 간의 정보 교환 및 파일 열람에 대한 세부 사항을 규정하는 집행 행위를 채택해야 하며, 이는 제3자에게 파일이 공개될 때 제74조에 따라

EU 디자인 출원 또는 등록과 관련된 파일 열람에 적용되는 제한 사항을 고려한다. 해당 집행 행위는 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택되어야 한다.

제4절 대리

제77조 대리의 일반 원칙

1. 제2항에 따른 것을 조건으로, 누구도 청에 대해 대리를 강요받지 아니한다.
2. 제3항 제2단락을 침해하지 아니하는 범위 내에서, 유럽경제지역(EEA) 내에 주소, 주된 영업소 또는 실질적이고 유효한 산업적 또는 상업적 사업장을 가지지 아니하는 자연인 또는 법인은 등록된 유럽연합 디자인 출원을 제외하고 이 규칙에 규정된 모든 절차에서 제78조 제1항에 따라 청에서 대리되어야 한다.
3. 유럽경제지역(EEA) 내에 주소, 주된 영업소 또는 실질적이고 유효한 산업적 또는 상업적 사업장을 가지는 자연인 또는 법인은 피고용인에 의해 청에 대해 대리될 수 있다.
본 항이 적용되는 법인의 피고용인은 다른 법인이 유럽경제지역 내에 주소, 주된 영업소 또는 실질적이고 유효한 산업적 또는 상업적 사업장을 가지지 아니하는 경우에도, 해당 다른 법인이 최초 법인과 경제적 연관성을 가지는 경우 해당 다른 법인을 대리할 수 있다.
본 항의 의미 내에서 타인을 대리하는 피고용인은 청 또는 소송 당사자의 요청이 있는 경우, 서류 편철을 위한 서명된 위임장을 청에 제출하여야 한다.
4. 신청인이 2인 이상이거나 공동으로 행동하는 제3자가 2인 이상인 경우, 공동의 대리인을 선임해야 한다.

제78조 전문 대리

1. 이 규칙에 따른 청 절차에서 자연인 또는 법인의 대리는 다음의 경우에만 수행될 수 있다.
 - (a) 유럽경제지역 협정 당사국 중 한 국가에서 자격을 갖춘 변호사로서 유럽경제지역 내에 영업소를 가지고, 해당 국가 내에서 산업재산권 관련 사항에서 대리인으로 활동할 자격이 있는 변호사;
 - (b) 규칙 (EU) 2017/1001 제120조 제1항 (b)호에 언급된 전문 대리인 목록에 이름이 등재된 전문 대리인;
 - (c) 제4항에 언급된 디자인 사항에 대한 특별 전문 대리인 목록에 이름이 등재된 전문 대리인.
2. 제1항 (c)호에 언급된 전문 대리인은 청서의 디자인 사항에 대한 절차에서만 제3자를 대리할 자격을 가진다.
3. 청에서 대리인으로 활동하는 자는 청 또는 해당되는 경우 소송의 다른 당사자의 요청에 따라, 서류 편철을 위한 서명된 위임장을 청에 제출하여야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

4. 청은 디자인 사항에 대한 특별 전문 대리인 목록을 작성 및 유지한다. 다음의 모든 조건을 충족하는 자연인은 해당 목록에 등재될 수 있다.
 - (a) 유럽경제지역 협정 당사국의 국민일 것;
 - (b) 유럽경제지역 내에 영업소 또는 근무지를 둘 것;
 - (c) 베네룩스 지식재산청 또는 유럽경제지역 협정 당사국의 중앙 산업재산권청에서 디자인 사항에 대해 자연인 또는 법인을 대리할 자격을 가질 것
 첫 번째 단락 (c)호에 언급된 자격이 특별한 전문적 자격을 갖추는 것을 조건으로 하지 않는 경우, 목록에 등재되기 위해 신청하는 자로서 베네룩스 지식재산청 또는 중앙 산업재산권청에서 디자인 사항에 대해 활동하는 자는 최소 5년 동안 통상적으로 그러한 활동을 해왔어야 한다.

다만, 베네룩스 지식재산청 또는 중앙 산업재산권청에 디자인 관련 업무에 있어 자연인 또는 법인을 대리할 수 있는 전문 자격이 해당 국가에서 정한 규정에 따라 공식적으로 인정된 자는 해당 직업에 종사한 경력을 요하지 아니한다.
5. 디자인 전문 대리인 명단 등재는 신청서와 함께 베네룩스 지식재산청 또는 해당 회원국의 중앙 산업재산권청에서 제4항에 명시된 요건을 충족함을 나타내는 증명서를 첨부하여 요청해야 한다. 디자인 전문 대리인 명단 등재 사항은 유럽연합지식재산청 관보에 공고한다.
6. 집행이사는 다음 각 호의 어느 하나에 대해 면제를 부여할 수 있다.
 - (a) 제4항 제1문단 (a)호에 명시된 요건. 단, 제4항 제1문단 (b)호 및 (c)호에 명시된 요건이 충족되는 고도로 숙련된 전문가의 경우에 한한다.
 - (b) 명단 등재 신청자가 다른 방법으로 필요한 자격을 취득했음을 증명하는 경우, 제4항 제2문단에 명시된 요건.
7. 해당 전문가가 명부에서 삭제될 조건은 시행규정에 정한다.
8. 청에 출원하는 대리인은 제72조의2에 언급된 데이터베이스에 등재되어 식별 번호를 받아야 한다. 청은 대리인에게 확인된 주소 중 어느 한 곳에서 실제적이고 효과적인 사업장 또는 고용 관계의 존재를 증명하도록 요구할 수 있다. 집행 이사는 특히 대리인 협회 및 대리인의 데이터베이스 등재와 관련하여 식별 번호 취득을 위한 공식적인 요건을 결정할 수 있다.

제78a조 전문 대리에 관한 권한 위임

집행위원회는 다음 사항을 명시하여 본 규정을 보충하기 위해 제109a조에 따라 위임된 권한을 행사하여 위임 법률 행위를 채택할 수 있다.

- (a) 제77조 제4항에 언급된 공동 대리인의 임명 조건 및 절차
- (b) 제77조 제3항에 언급된 직원 및 제78조 제1항에 언급된 전문 대리인이 대리를 수행하기 위해 청에 서명된 위임장을 제출해야 하는 조건 및 해당 위임장의 내용

(c) 제78조 제7항에 언급된 디자인 전문 대리인 명단에서의 제명 사유

제9장 EU 디자인 관련 소송에서의 관할 및 절차

제1절 관할 및 집행

제79조 민사 및 상업 사건에 대한 관할권, 판결의 승인 및 집행에 관한 유럽연합 규정의 적용

1. 본 규정에 달리 명시되지 않은 경우, 민사 및 상업 사건에 대한 관할권, 판결의 승인 및 집행에 관한 유럽연합 규정은 EU 디자인 및 등록 EU 디자인 출원에 관한 소송뿐만 아니라 EU 디자인 및 국내 디자인을 근거로 한 동시 및 순차적 소송에 관한 절차에도 적용된다.
2. 본 규정 제81조에 언급된 소송 및 청구에 관한 절차의 경우 다음에 따른다.
 - (a) 유럽 의회 및 이사회의 규정 (EU) No 1215/2012* 제4조 및 제6조, 제7조 제1호, 제2호, 제3호 및 제5호, 그리고 제35조는 적용되지 아니한다.
 - (b) 규정 (EU) No 1215/2012 제25조 및 제26조는 본 규정 제82조 제4항에 명시된 제한 사항에 따라 적용된다.
 - (c) 회원국에 주소를 둔 자에게 적용되는 규정 (EU) No 1215/2012 제II장의 규정은 회원국에 거주지를 두고 있지는 않으나 회원국 내에 영업소를 두고 있는 자에게도 적용된다.
3. 본 규정에서 규정 (EU) No 1215/2012를 언급하는 경우, 적절한 경우 유럽 공동체와 덴마크 왕국 간의 2005년 10월 19일 체결된 민사 및 상업 사건의 재판관할 및 판결의 승인과 집행에 관한 협정을 포함한다.

제2절 EU 디자인의 침해 및 유효성에 관한 분쟁

제80조 EU 디자인 법원

1. 회원국은 자국 영토 내에 제1심 및 제2심의 국내 법원 및 재판소(EU 디자인 법원)를 가능한 한 적은 수로 지정하여 본 규정에 의해 부여된 기능을 수행하도록 한다.
2. 각 회원국은 2005년 3월 6일까지 EU 디자인 법원의 목록, 해당 법원의 명칭 및 관할 구역을 위원회에 통보하여야 한다.
3. 제2항에 언급된 목록 통보 후 EU 디자인 법원의 수, 명칭 또는 관할 변경이 있는 경우 관련 회원국은 지체 없이 이를 위원회에 통보하여야 한다.
4. 제2항 및 제3항에서 언급된 정보는 위원회에 의해 회원국에 통보되고 유럽 공동체 관보에 게재된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제81조 침해 및 유효성에 대한 관할

EU 디자인 법원은 다음 사항에 대한 전속적 관할권을 가진다.

- (a) EU 디자인의 침해소송 및 국내법에 따라 허용되는 경우 EU 디자인의 침해 우려에 대한 소송
- (b) 국내법에 따라 허용되는 경우, EU 디자인의 비침해 확인 소송
- (c) 미등록 EU 디자인의 무효 선언 소송
- (d) (a)항에 따른 소송과 관련하여 제기된 EU 디자인의 무효 선언 반소

제82조 국제재판관할

1. 본 규정 및 본 규정 제79조에 따라 적용 가능한 규정 (EU) No 1215/2012의 조항에 따라, 본 규정 제81조에 언급된 소송 및 청구에 관한 절차는 피고의 거주지 관할 회원국의 법원 또는 피고가 회원국에 거소를 두고 있지 아니한 경우에는 피고가 영업소를 두고 있는 회원국의 법원에서 제기되어야 한다.
2. 피고가 회원국에 거소를 두고 있지도 않고 영업소를 두고 있지 않은 경우, 해당 절차는 원고의 거소 또는 원고가 회원국에 거소지를 두고 있지 않은 경우 원고가 사업장을 두고 있는 회원국의 법원에서 제기되어야 한다.
3. 피고와 원고 모두 거소·영업소가 없으면, 청이 소재한 회원국의 법원에 제기한다.
4. 본 조 제1항, 제2항 및 제3항의 예외로서, 다음에 따른다.
 - (a) 당사자가 합의한 경우, 규정(EU) No 1215/2012 제25조에 따라 다른 EU 디자인 법원을 관할 법원으로 할 수 있다.
 - (b) 피고가 다른 EU 디자인 법원에 출석한 경우 규정 (EU) No 1215/2012 제26조가 적용된다.
5. 제81조 (a)항 및 (d)항에서 언급된 소송 및 청구와 관련된 절차는 침해 행위가 발생했거나 위협을 받은 회원국의 법원에서도 제기될 수 있다.

제83조 침해에 대한 관할 범위

1. 제82조 제1항, 제2항, 제3항 또는 제4항에 근거하여 관할권을 가지는 EU 디자인 법원은 모든 회원국의 영토 내에서 발생했거나 위협을 받은 침해 행위에 대하여 관할권을 가진다.
2. 제82조 제5항에 근거하여 관할권을 가지는 EU 디자인 법원은 해당 법원이 위치한 회원국의 영토 내에서 발생했거나 위협을 받은 침해 행위에 한하여 관할권을 가진다.

제84조 EU 디자인의 무효 선언 소송 또는 반소

1. EU디자인의 무효 선언 소송 또는 반소는 제25조에 언급된 무효 사유에만 근거할 수 있다.

2. 제25조 제2항, 제3항, 제4항 및 제5항에서 언급된 경우, 소송 또는 반소는 해당 조항에 따라 권한이 있는 자만이 제기할 수 있다.
3. 반소가 EU 디자인의 권리자가 이미 당사자가 아닌 소송에서 제기된 경우, 권리자에게 해당 사실이 통보되어야 하며, 법원이 위치한 회원국의 법률에 규정된 조건에 따라 해당 소송의 당사자로 참여할 수 있다.
4. EU 디자인의 유효성은 비침해 확인 소송에서 쟁점이 될 수 없다.
5. 등록된 EU 디자인의 무효 선언을 구하는 반소가 제기된 EU 디자인 법원은 이해관계인 또는 법원이 사무소에 반소가 제기된 날짜를 통지할 때까지 반소 심리를 진행하지 아니한다. 청은 제72조 제3항 (q)호에 따라 해당 정보를 등록부에 기록한다. 등록된 EU 디자인의 무효 선언 신청이 반소 제기 전에 청에 제출된 경우, 법원은 청으로부터 그 사실을 통지받고 제91조 제1항에 따라 해당 신청에 대한 결정이 확정되거나 신청이 철회될 때까지 소송 절차를 중단한다.
6. 등록된 EU 디자인의 무효 선언을 구하는 반소를 심리하는 EU 디자인 법원은 등록된 EU 디자인의 권리자의 신청에 따라, 다른 당사자들의 의견을 청취한 후 소송 절차를 중단하고 피고에게 법원이 정한 기한 내에 청에 무효 선언 신청을 제출하도록 요청할 수 있다. 해당 기한 내에 신청이 이루어지지 않으면 소송 절차는 계속되고 반소는 철회된 것으로 간주된다. 제91조 제3항이 적용된다.

제85조 유효성 추정 - 본안에 대한 항변

1. 등록 EU 디자인의 침해 소송 또는 침해 위협에 대한 소송 절차에서 EU 디자인 법원은 EU 디자인을 유효한 것으로 취급해야 한다. 유효성은 무효 선언 반소로만 다룰 수 있다. 그러나 반소의 방식이 아닌 다른 방식으로 제출된 EU 디자인의 무효성에 관한 항변은 피고가 제25조 제1항 (d)호의 의미 내에서 자신에게 속하는 이전의 국내 디자인 권리로 인해 EU 디자인이 무효로 선언될 수 있다고 주장하는 한 허용된다.
2. 미등록 EU 디자인의 침해 소송 또는 침해 위협에 대한 소송 절차에서 EU 디자인 법원은 권리자가 제11조에 규정된 조건이 충족되었음을 입증하고 자신의 EU 디자인의 개별적 특징을 나타내는 것을 표시하는 경우 EU 디자인을 유효한 것으로 취급해야 한다. 그러나 피고는 항변 또는 무효 선언 반소로 해당 유효성을 다룰 수 있다.

제86조 무효 판결

1. EU 디자인 법원에 제기된 소송에서 EU 디자인이 무효 선언을 구하는 반소의 형태로 문제된 경우, 다음 각 호에 따른다.
 - (a) 제25조에 언급된 사유 중 어느 하나라도 EU 디자인의 유지를 저해하는 것으로 판명되

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

는 경우, 법원은 해당 EU 디자인을 무효로 선언하여야 한다.

(b) 제25조에 언급된 사유 중 어느 하나도 EU 디자인의 유지를 저해하는 것으로 판명되지 않는 경우, 법원은 해당 반소를 기각하여야 한다.

2. EU 디자인 법원은 동일한 사안 및 소송 원인과 관련된 청의 결정이 이미 확정된 경우, 등록 EU 디자인에 대한 무효 선언을 구하는 반소를 기각하여야 한다.
3. EU 디자인 법원이 등록된 EU 디자인에 대한 무효 선언을 구하는 반소에 대해 확정 판결을 내린 경우, 해당 판결의 사본은 법원 또는 국내 소송의 당사자에 의해 지체 없이 청에 송부되어야 한다. 청 또는 기타 이해관계인은 해당 판결에 대한 정보를 요청할 수 있다. 청은 제72조 제3항 (r)호에 따라 해당 판결을 등록부에 기재하여야 한다.

제87조 무효 판결의 효력

EU 디자인 법원의 EU 디자인 무효 선언 판결이 확정된 경우, 해당 판결은 모든 회원국에서 제26조에 명시된 효력을 가진다.

제88조 준거법

1. EU 디자인 법원은 본 규정의 조항을 적용해야 한다.
2. 본 규정에서 다루지 않는 모든 사항에 대해 EU 디자인 법원은 적용 가능한 국내법을 적용해야 한다.
3. 본 규정에 달리 규정되지 않은 한, EU 디자인 법원은 소재지 회원국의 국내 디자인권과 관련된 동일 유형의 소송에 적용되는 소송 절차 규칙을 적용해야 한다.

제89조 침해 소송에서의 제재

1. EU 디자인 법원이 피고가 EU 디자인을 침해하였거나 침해할 우려가 있다고 판단하는 경우, 특별한 사유가 없는 한, 피고에게 EU 디자인을 침해하였거나 침해할 행위를 진행하는 것을 금지하는 명령을 내려야 한다. 또한, 해당 금지 명령이 준수되도록 하기 위해 국내법에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.
2. EU 디자인 법원은 해당 사건의 상황에 적합하다고 판단되는 적용 가능한 법률에 따른 조치 또는 명령을 적용할 수도 있다.

제90조 임시적 조치, 보호 조치 포함

1. EU 디자인 법원을 포함하여 회원국 법원은 국내 디자인권에 대해 해당 국가의 법률에 따라 이용 가능한 임시적 조치(보호 조치 포함)를 EU 디자인에 대해 신청할 수 있다. 이는 본 규정에 따라 다른 회원국의 EU 디자인 법원이 본안에 대한 관할권을 가지는 경우에도 마찬가지

지이다.

2. 임시적 조치(보호 조치 포함)와 관련된 소송 절차에서 피고가 제출한 EU 디자인의 무효와 관련된 반소 외의 항변은 허용된다. 그러나 제85조 제2항이 준용된다.
3. 이 규칙 제82조 제1항, 제2항, 제3항 또는 제4항에 근거하여 관할권을 가지는 유럽연합 디자인 법원은 유럽연합 규칙 제1215/2012호 제3장에 따른 승인 및 집행을 위한 필요한 절차에 따라 모든 회원국의 영토에서 적용 가능한 보호 조치를 포함한 잠정적 조치를 승인할 관할권을 가진다. 다른 법원은 그러한 관할권을 가지지 아니한다.

제91조 관련 소송에 대한 특별 규칙

1. 침해부존재 확인 소송 외에 제81조에 언급된 소송을 심리하는 EU 디자인 법원은 심리를 계속해야 할 특별한 사유가 없는 한, 당사자들의 의견을 청취한 후 직권으로 또는 당사자 중 한쪽의 요청에 따라 다른 당사자들의 의견을 청취한 후, EU 디자인의 유효성이 반소로 인해 다른 EU 디자인 법원에 이미 계류 중이거나, 등록 EU 디자인의 경우 무효 선언 신청이 이미 청에 제출된 경우 소송 절차를 중단해야 한다.
2. 등록 EU 디자인의 무효 선언 신청을 심리하는 지식재산청은 심리를 계속해야 할 특별한 사유가 없는 한, 당사자들의 의견을 청취한 후 직권으로 또는 당사자 중 일방의 요청에 따라 다른 당사자들의 의견을 청취한 후, 등록 EU 디자인의 유효성이 EU 디자인 법원에 반소로 인해 이미 계류 중인 경우 소송 절차를 중단해야 한다. 그러나 EU 디자인 법원에서의 소송 절차 당사자 중 일방이 요청하는 경우, 법원은 이 소송 절차의 다른 당사자들의 의견을 청취한 후 소송 절차를 중단할 수 있다. 이 경우 청은 계류 중인 소송 절차를 계속해야 한다.
3. EU 디자인 법원이 소송 절차를 중단하는 경우, 중단 기간 동안 임시적 조치(보호 조치 포함)를 명령할 수 있다.

제92조 EU 디자인 법원의 2심 재판관할 - 상고

1. 제81조에 언급된 소송 및 청구로 인해 발생하는 절차와 관련하여 EU 디자인 법원의 1심 판결에 대해서는 EU 디자인 법원의 2심 법원에 상소할 수 있다.
2. EU 디자인 법원의 2심 법원에 상소를 제기할 수 있는 조건은 해당 법원이 소재한 회원국의 국내법에 따라 결정된다.
3. 상고에 관한 국내 규정은 EU 디자인 법원의 2심 법원의 판결과 관련하여 적용된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제3절 EU 디자인에 관한 기타 분쟁

제93조 EU 디자인 법원이 아닌 국내 법원의 관할권에 대한 보충 규정

1. 제79조 제1항에 따라 관할권을 가지는 회원국 내에서, 해당 회원국의 국내 디자인권 관련 소송의 경우 토지관할(ratione loci)과 사물관할(ratione materiae)을 가지는 법원이 제81조에 언급된 소송 이외의 EU 디자인 관련 소송에 대한 관할권을 가진다.
2. 제79조 제1항 및 이 조 제1항에 따라 관할권을 가지는 법원이 없는 제81조에 언급된 소송 이외의 EU 디자인 관련 소송은 청이 소재한 회원국의 법원에서 심리될 수 있다.

제94조 국내 법원의 의무

제81조에 언급된 소송 이외의 EU 디자인에 관련된 소송을 처리하는 국내 법원은 해당 디자인을 유효한 것으로 취급해야 한다. 그러나 제85조 제2항 및 제90조 제2항은 준용된다.

제10장 회원국 법률에 미치는 영향

제95조 EU 디자인 및 국내 디자인 권리에 근거한 병행 소송

1. 동일한 소송 원인과 동일한 당사자 간에 침해 또는 침해의 위협에 대한 소송이 다른 회원국의 법원에 제기되고, 하나의 법원이 EU 디자인에 근거하여 소송을 제기하고, 다른 법원이 동시에 보호를 제공하는 국내 디자인 권리에 근거하여 소송을 제기한 경우, 먼저 제기된 법원 이외의 법원은 해당 법원에 유리하게 직권으로 관할권을 거부해야 한다. 관할권을 거부해야 하는 법원은 다른 법원의 관할권에 이의가 제기된 경우 소송 절차를 정지할 수 있다.
2. EU 디자인에 근거한 침해 또는 침해의 위협에 대한 소송을 심리하는 EU 디자인 법원은 동시에 보호를 제공하는 디자인 권리에 근거하여 동일한 소송 원인과 동일한 당사자 간에 본안에 대한 최종 판결이 내려진 경우 소송을 기각해야 한다.
3. 국내 디자인 권리에 근거한 침해 또는 침해의 위협에 대한 소송을 심리하는 법원은 동시에 보호를 제공하는 EU 디자인에 근거하여 동일한 소송 원인과 동일한 당사자 간에 본안에 대한 최종 판결이 내려진 경우 소송을 기각해야 한다.
4. 제1항, 제2항 및 제3항은 보호 조치를 포함한 임시 조치에는 적용되지 않는다.

제96조 국내법에 따른 기타 형태의 보호와의 관계

1. 본 규정의 조항은 미등록 디자인, 상표 또는 기타 식별 표지, 특허 및 실용신안, 서체, 민사 책임 및 불공정 경쟁과 관련된 연합국 법률 또는 관련 회원국의 법률 조항에 영향을 미치지 않는다.

2. EU 디자인으로 보호되는 디자인은 저작권법의 요건이 충족되는 경우, 디자인이 창작되거나 어떠한 형태로든 고정된 날부터 저작권에 의한 보호도 받을 수 있다.

제11장 지식재산청에 관한 보충 규정

제1절 일반 규정

제97조 규정 (EU) 2017/1001의 적용

본 장에서 달리 정하지 않는 한, 규정 (EU) 2017/1001 제142조부터 제146조까지, 제148조부터 제158조까지, 제162조, 및 제165조부터 제177조까지는 본 규정에 따라 청이 수행하는 업무에 관하여 적용된다.

제98조 절차 언어

1. 등록 EU 디자인 출원서는 연합의 공용어 중 하나로 제출되어야 한다.
2. 출원인은 청에서의 절차에 사용될 수 있는 언어로서 청의 언어 중 하나인 제2언어를 지정해야 한다.
출원서가 청의 언어가 아닌 언어로 제출된 경우, 청은 출원인이 지정한 언어로 출원서를 번역하도록 조치해야 한다.
3. 등록 EU 디자인 출원인이 청에서의 절차의 유일한 당사자인 경우, 절차 언어는 출원서 제출에 사용된 언어가 된다. 출원서가 청의 언어가 아닌 언어로 제출된 경우, 청은 출원서에 출원인이 지정한 제2언어로 출원인에게 서면 통신을 보낼 수 있다.
4. 무효 절차의 경우, 절차 언어는 등록 EU 디자인 출원서 제출에 사용된 언어가 청의 언어 중 하나인 경우 그 언어가 된다. 출원서가 청의 언어가 아닌 언어로 제출된 경우, 절차 언어는 출원서에 지정된 제2언어가 된다.

무효 선언 신청서는 절차 언어로 제출되어야 한다.

절차 언어가 등록 EU 디자인 출원서 제출에 사용된 언어가 아닌 경우, EU 디자인 권리자는 출원서 제출 언어로 의견을 제출할 수 있다. 청은 해당 의견을 절차 언어로 번역하도록 조치해야 한다.

집행 규정은 청이 부담할 번역 비용이 사건의 복잡성에 따라 청이 정당하다고 인정하여 예외를 인정하는 경우를 제외하고, 청이 접수한 소송 진술서의 평균 크기를 기준으로 각 절차 유형에 대해 정해진 금액을 초과하지 않도록 규정할 수 있다. 이 금액을 초과하는 지출은 제70조에 따라 패소 당사자에게 할당될 수 있다.

5. 무효 절차의 당사자들은 절차 언어를 다른 연합 공용어로 합의할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제98a조 번역의 필요성 및 기준에 관한 집행 권한의 위임

집행위원회는 다음 사항을 명시하는 집행 행위를 채택한다.

- (a) 청 앞의 서면 절차에서 사용될 보조 서류가 유럽연합의 모든 공식 언어로 제출될 수 있는 범위 및 번역본 제출의 필요성;
- (b) 청에 제출될 번역본의 필수 기준.

해당 집행 행위는 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제99조 공고 및 등록부 기재

1. 본 규칙 또는 집행 규칙에 따라 공고하도록 규정된 모든 정보는 연합국의 모든 공용어로 공고되어야 한다.
2. EU 디자인 등록부의 모든 기재 사항은 연합국의 모든 공용어로 작성되어야 한다.
3. 의심스러운 경우, 등록 EU 디자인 출원서가 제출된 청의 언어로 된 문서가 정본(authentic)으로 간주된다. 출원서가 청의 언어가 아닌 연합의 공식 언어로 제출된 경우, 출원인이 지정한 제2언어로 된 문서가 정본으로 간주된다.

제100조 집행이사(Executive Director)의 추가 권한

규정 (EU) 2017/1001 제157조 제4항 (o)호에 따라 집행이사장에게 부여된 권한 외에도 집행이사는 본 규정 및 본 규정에 따라 채택된 법률 행위에 명시된 기준에 따라 본 규정 제36조 제5항, 제37조 제1항, 제41조 제5항, 제42조 제2항, 제62조 제2항, 제65조 제5항, 제66조, 제66c조 및 제66e조, 제72조 제4항, 제72a조 제3항, 제73조, 제74a조 제1항, 제74c조 및 제78조, 제98조 제7항, 제106aa조, 제106ab조 제1항 및 제106ac조 및 제106ad조에 따라 부여된 권한을 행사한다.

제2절 절차**제102조 관할**

본 규정에 명시된 절차와 관련된 결정을 내리는 데 있어 다음이 관할권을 가진다.

- (a) 심사관;
- (b) 등록부담당부서;
- (c) 무효심판부(Invalidity Divisions);
- (d) 항소심판부(Board of Appeal).

제103조 심사관

심사관은 등록된 유럽연합 디자인 출원과 관련하여 청을 대표하여 결정을 내릴 책임이 있다.

제104조 등록부 담당 부서

1. 규정 (EU) 2017/1001에 따라 부여된 권한 외에도 등록부 담당 부서는 본 규정에 따른 등록부 기재 및 심사관 또는 무효 심판부의 관할에 속하지 않는 본 규정에 의해 요구되는 기타 결정에 대해 결정을 내릴 책임이 있다.
2. 등록부 담당 부서는 디자인 관련 전문 대리인 목록을 유지할 책임도 진다.

제105조 무효심판부

1. 무효심판부는 등록 공동체 디자인의 무효 선언 신청과 관련하여 결정을 내릴 책임을 진다.
2. 무효심판부는 3인의 구성원으로 구성된다. 구성원 중 최소 1인은 법률 전문가여야 한다.
3. 비용 또는 절차와 관련된 결정은 무효심판부의 단일 구성원이 내린다.

제105a조 단일 구성원에 의한 결정에 관한 집행 권한의 위임

집행위원회는 제105조 제3항에 언급된 바와 같이 단일 구성원이 내릴 결정의 정확한 유형을 구체적으로 명시하는 집행 행위를 채택해야 한다. 해당 집행 행위는 제109조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

제106조 항소심판부

항소심판부는 규정 (EU) 2017/1001 제165조에 따라 부여된 권한 외에도, 본 규정에 명시된 절차와 관련하여 제102조 (a), (b) 및 (c)호에 언급된 사무소 기관의 결정에 대한 항소를 결정할 책임이 있다.

제106a조 항소심판부에 관한 권한 위임

집행위원회는 규정 (EU) 2017/1001 제168조에 따라 채택된 위임 행위에서 규정된 내용과 다르게 항소심판부를 구성해야 하는 절차가 본 규정에 따른 디자인 관련 소송에서 필요한 경우, 항소심판부 조직에 관한 세부 사항을 구체적으로 명시함으로써 본 규정을 보충하기 위해 제109a조에 따라 위임 행위를 채택할 권한을 가진다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제3절 수수료 및 납부

제106aa조 수수료 및 요금과 납부 기한

1. 집행이사는 부속서에 명시된 서비스 외에 청에서 제공하는 모든 서비스에 대해 부과할 금액과 청에서 발행하는 간행물에 대해 부과할 금액을 정한다. 수수료 및 요금은 유로화로 정해지며 청 관보에 게시된다. 각 요금 금액은 사무소에서 제공하는 특정 서비스의 비용을 충당하는 데 필요한 금액을 초과하지 않아야 한다.
2. 납부 기한이 본 규정에 명시되지 않은 수수료 및 요금은 해당 수수료 또는 요금이 발생하는 서비스 요청 접수일에 납부해야 한다.
집행이사는 예산위원회의 동의를 받아 첫 번째 소항에 언급된 서비스 중 해당 수수료 또는 요금의 선불에 의존하지 않을 서비스를 결정할 수 있다.

제106ab조 수수료 및 요금 납부

1. 청에 납부해야 하는 수수료 및 요금은 집행이사가 예산위원회의 동의를 받아 결정한 납부 방법으로 납부해야 한다.
첫 번째 소항에 따라 결정된 납부 방법은 청의 관보에 게시된다. 모든 납부는 유로화로 이루어져야 한다.
2. 제1항에 언급된 납부 방법 이외의 방법으로 납부된 금액은 납부되지 않은 것으로 간주되며 납부된 금액은 환불된다.
3. 납부금에는 청이 납부 목적을 즉시 확인할 수 있도록 필요한 정보가 포함되어야 한다.
4. 제2항에서 언급된 납부 목적을 즉시 확인할 수 없는 경우, 청은 납부인에게 일정 기간 내에 그 목적을 서면으로 통지하도록 요구해야 한다. 해당인이 그 기간 내에 요구에 응하지 않으면, 납부는 이루어지지 않은 것으로 간주되며 이미 납부된 금액은 환불된다.

제106ac조 납부일의 간주

집행이사는 납부가 이루어진 것으로 간주되는 날짜를 정해야 한다.

제106ad조 부족 납부 및 과잉 납부액의 환불

1. 납부 기한은 수수료 또는 요금의 전액이 기한 내에 납부된 경우에만 준수된 것으로 간주된다. 수수료 또는 요금이 전액 납부되지 않은 경우, 납부 기한이 만료된 후 이미 납부된 금액은 환불된다.
2. 다만, 청은 납부 기한 종료 전까지 남은 시간 내에서 가능한 한 납부인에게 부족한 금액을 납부할 기회를 제공해야 한다.

3. 집행이사는 예산위원회의 동의를 받아 회수해야 할 금액이 미미하거나 회수가 지나치게 불확실한 경우, 미납 금액에 대한 강제 징수 조치를 포기할 수 있다.
4. 수수료 또는 요금을 충당하기 위해 과도한 금액이 납부된 경우, 초과액은 환불된다.

제11a장 디자인의 국제 등록

제1절 일반 규정

제106a조 규정의 적용

1. 본 제목에서 달리 명시되지 않는 한, 본 규정 및 제109조에 따라 채택된 본 규정을 시행하는 모든 규정은 제네바 협정에 따라 공동체를 지정하는 세계지적재산기구(World Intellectual Property Organisation)의 국제사무소(이하 “국제 등록” 및 “국제사무국”이라 함)이 유지하는 국제 등록부에 등재된 산업 디자인 등록에 대해 필요한 부분을 준용(mutatis mutandis)하여 적용한다.
2. 연합을 지정한 국제등록이 국제등록부에 기재된 경우, 이는 청의 EU 디자인 등록부에 기재된 것과 동일한 효력을 가지며, 국제사무국 공보에 게재된 연합 지정 국제등록의 공표는 EU 디자인 공보에 게재된 것과 동일한 효력을 가진다.

제2절 공동체를 지정하는 국제 등록

제106b조 국제 출원 제출 절차

제네바 협정 제4조 1항에 따른 국제 출원은 국제사무국(International Bureau)에 직접 제출해야 한다.

제106c조 지정 수수료

제네바 협정 제7조 1항에 언급된 소정의 지정 수수료는 개별 지정 수수료로 대체된다.

제106d조 유럽 공동체를 지정하는 국제등록의 효력

1. 연합국을 지정하는 국제등록은 제네바 협정 제10조 2항에 언급된 등록일부터 등록 EU 디자인 출원과 동일한 효력을 갖는다.
2. 거절 통지가 없거나 그러한 거절이 철회된 경우, 연합국을 지정하는 디자인의 국제등록은 제1항에 언급된 날짜부터 등록된 EU 디자인인으로서의 디자인 등록과 동일한 효력을 갖는다.
3. 청은 제2항에 언급된 국제등록에 관한 정보를, 국제사무국이 유지하는 검색 가능한 디자인

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

국제등록 데이터베이스에 대한 전자 링크 형태로 제공해야 한다.

제106e조 거절

- 1.청은 국제등록에 대한 심사 과정에서, 보호를 신청한 디자인이 제3조 제1호의 정의에 부합하지 않거나, 공서양속 또는 사회질서에 반한다고 판단하는 경우, 국제등록공보 게재일로부터 6개월 이내에 국제사무국에 거절 통지를 하여야 한다.
거절 통지에는 그 근거를 명시하여야 한다.
2. 공동체에서의 국제등록의 효력을 거절하기 전에는, 권리자에게 해당 국제등록의 공동체에 대한 포기를 선택하거나 의견서를 제출할 기회를 부여하여야 한다.
3. 거절 사유에 관한 심사 절차의 조건은 시행규칙에서 정한다.

제106f조 국제등록 효력의 무효화

1. 공동체에서의 국제등록의 효력은 전부 또는 일부가 제6편 및 제7편의 절차에 따라, 또는 침해소송에서 반소로 제기된 경우 EU 디자인 법원에 의해 무효로 선언될 수 있다.
2. 지식재산청은 무효 사실을 인정한 경우, 이를 국제사무국에 통지하여야 한다.

제106g조 갱신

국제등록은 제네바 협정 제17조에 따라 국제사무소에서 직접 갱신되어야 한다.

제12장 최종 규정

제109조 위원회 절차

1. 집행위원회는 규칙 (EU) 2017/1001에 따라 설립된 이행 규칙 위원회의 지원을 받는다. 해당 위원회는 규칙 (EU) 제182/2011호의 의미 내에서 위원회이다.
2. 본 항을 참조하는 경우, 규칙 (EU) 제182/2011호 제5조가 적용된다.

제109a조 위임권의 행사

1. 위임된 법률 행위를 채택할 권한은 본 조에 규정된 조건에 따라 집행위원회에 부여된다.
2. 제47b조, 제53a조, 제55a조, 제64a조, 제65a조, 제66a조, 제66d조, 제66f조, 제66i조, 제67c조, 제78a조 및 제106a조에 언급된 위임된 법률 행위를 채택할 권한은 2024년 12월 8일부터 무기한으로 집행위원회에 부여된다.
3. 제47b조, 제53a조, 제55a조, 제64a조, 제65a조, 제66a조, 제66d조, 제66f조, 제66i조, 제67c조, 제78a조 및 제106a조에 언급된 권한의 위임은 유럽 의회 또는 이사회에 의해 언제

든지 취소될 수 있다. 취소 결정은 해당 결정에 명시된 권한 위임을 종료시킨다. 취소 결정은 유럽연합 관보에 게재된 다음 날 또는 그 결정에 명시된 더 늦은 날짜부터 효력이 발생한다. 이는 이미 발효된 위임된 법률 행위의 유효성에 영향을 미치지 아니한다.

4. 위임된 법률 행위를 채택하기 전에 집행위원회는 법률 제정 개선에 관한 2016년 4월 13일의 기관 간 합의에 규정된 원칙에 따라 각 회원국이 지정한 전문가를 포함한 전문가와 협의하여야 한다.
5. 집행위원회는 위임된 법률 행위를 채택하는 즉시 유럽 의회와 이사회에 동시에 이를 통지하여야 한다.
6. 제47b조, 제53a조, 제55a조, 제64a조, 제65a조, 제66a조, 제66d조, 제66f조, 제66i조, 제67c조, 제78a조 또는 제106a조에 따라 채택된 위임된 법률 행위는 유럽 의회와 이사회에 해당 행위 통지 후 2개월 이내에 유럽 의회 또는 이사회가 이의를 제기하지 않거나 해당 기간 만료 전에 유럽 의회와 이사회가 모두 이의를 제기하지 않을 것임을 집행위원회에 통지한 경우에만 효력이 발생한다. 해당 기간은 유럽 의회 또는 이사회 발의로 2개월 연장될 수 있다.

제110a조 유럽 공동체 확대 관련 조항

1. 불가리아, 체코, 에스토니아, 키프로스, 라트비아, 리투아니아, 헝가리, 몰타, 폴란드, 루마니아, 슬로베니아 및 슬로바키아 (이하 “신규 회원국”)의 가입일부터, 가입일 이전에 본 규정에 따라 보호되거나 출원된 유럽 공동체 디자인은 유럽 공동체 전체에서 동일한 효력을 갖도록 하기 위해 해당 회원국의 영토로 확대된다.
2. 등록 EU 디자인 출원 시, 제47조 제1항에 열거된 등록 거절 사유가 신규 회원국의 가입으로 인해 비로소 적용 가능하게 된 경우, 해당 사유를 근거로 등록을 거절할 수 없다.
3. 제1항에 언급된 EU 디자인은, 무효 사유가 신규 회원국의 가입으로 인해 비로소 적용 가능하게 된 경우, 제25조 제1항에 따라 무효로 선언될 수 없다.
4. 신규 회원국의 선행 권리자는 제25조 제1항 (d), (e) 또는 (f)에 해당하는 EU 디자인의 사용에 대해, 해당 선행 권리가 보호되는 영역 내에서 이의를 제기할 수 있다. 본 조항의 목적상 “선행 권리”란 가입 전에 선의로 획득하거나 출원된 권리를 의미한다.
5. 상기 제1항, 제3항 및 제4항은 미등록 EU 디자인에도 적용된다.

제110b조 평가

1. 집행위원회는 2030년 1월 1일까지, 그리고 그 후 5년마다 이 규정의 이행을 평가한다.
2. 집행위원회는 평가 보고서를 그 보고서에 근거하여 도출된 결론과 함께 유럽 의회, 이사회 및 경영진에게 전달한다. 평가 결과는 공개되어야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

제111조 발효

1. 본 규정은 유럽공동체 공식 관보(Official Journal of the European Communities)에 공표된 날로부터 60일째 되는 날 발효한다.
2. 등록된 EU 디자인에 대한 출원은 2003년 4월 1일부터 사무소에 제출할 수 있다.
3. 제2항에 언급된 날짜 이전 3개월 이내에 제출된 등록 EU 디자인 출원은 해당 날짜에 제출된 것으로 본다.

본 규정은 전면적으로 구속력을 가지며, 모든 회원국에 직접 적용된다.

부속서**제106aa조 제1항에 언급된 수수료 금액**

본 규정에 따라 사무소에 납부해야 하는 수수료는 다음과 같다(유로화 기준):

1. 제36조 제4항에 언급된 출원 수수료: 350유로
2. 제106c조에 언급된 국제등록에 대한 개별 지정 수수료: 디자인 건당62유로
3. 제36조 제4항에 언급된 공표 연기 수수료: 40유로
4. 제37조 제2항에 언급된 복수 출원에 포함된 각 추가 디자인에 대한 추가 출원 수수료: 125유로
5. 제37조 제2항에 언급된 공표 연기 대상인 복수 출원에 포함된 각 추가 디자인에 대한 공표 연기 추가 수수료: 20유로
6. 제50d조 제1항, 제3항 및 제9항에 언급된 갱신 수수료:
 - (a) 최초 갱신기간 : 디자인 건당150유로
 - (b) 두 번째 갱신기간 : 디자인 건당250유로
 - (c) 세 번째 갱신기간 : 디자인 건당400유로
 - (d) 네 번째 갱신기간 : 디자인 건당700유로
7. 제106c조에 언급된 국제등록에 대한 개별 갱신 수수료:
 - (a) 최초 갱신기간 : 디자인건당62유로
 - (b) 두 번째 갱신기간 : 디자인건당62유로
 - (c) 세 번째 갱신기간 : 디자인건당62유로
 - (d) 네 번째 갱신기간 : 디자인건당62유로
8. 제50d조 제3항에 언급된 갱신 수수료 연체료 : 갱신수수료의25%
9. 제52조 제2항에 언급된 무효 선언 신청 수수료 : 320유로
10. 제67a조 제1항에 언급된 절차 속행 수수료 : 400유로
11. 제67조 제3항에 따라 전권회복(restitutio in integrum) 절차를 신청하는 경우의 수수료

: 200유로.

12. 제32조의2 제1항 및 제2항에 언급된 등록된 EU 디자인에 대한 라이선스 또는 기타 권리의 등록(2026년 7월 1일 이전에는 규칙 (EC) 제2245/2002호 제24조 제1항에 언급됨) 또는 제32조의2 제1항 및 제2항 및 제34조에 언급된 EU 디자인 출원에 대한 라이선스 또는 기타 권리의 등록(2026년 7월 1일 이전에는 규칙 (EC) 제2245/2002호 제24조 제1항 및 제4항에 언급됨) 수수료 :
 - (a) 라이선스설정의 경우 : 디자인당200유로;
 - (b) 라이선스이전의 경우 : 디자인당200유로;
 - (c) 물권설정의 경우 : 디자인당200유로;
 - (d) 물권이전의 경우 : 디자인당200유로;
 - (e) 강제집행의 경우 : 디자인당200유로;
 동일한 라이선스 또는 기타 권리 등록신청에 대해 여러 건의 요청이 제출되거나 동시에 제출되는 경우 최대 1,000유로.
13. 제50e조 제3항에 언급된 등록된 EU 디자인의 변경 수수료:
14. 환급될 소송비용 산정의 재심사 수수료(제70조 제7항에 따른 것임. 2026년 7월 1일 이전에는 규정(EC) 제2245/2002호 제79조 제4항에 해당): 100유로.
15. 항소 수수료(규정(EU) 2017/1001 제68조 제1항에 따른 것으로, 본 규정 제55조 제2항에 따라 본 규정상의 항소에도 적용됨. 2026년 7월 1일 이전에는 본 규정 제57조에 해당) : 720유로.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

말레이시아 특허법

말레이시아 특허법

LAWS OF MALAYSIA, Act 291

PATENTS ACT 1983

Royal Assent: 1983.11.28.

최종 시행일: 2022.6.30.

(2025.5.5. 기준)

제1장 총칙

약칭, 시행 및 적용

1. (1) 동 법은 1983년 특허법으로 칭할 수 있으며, 장관의 고시를 통해 지정된 날부터 시행된다.
- (2) 동 법은 말레이시아 전역에 적용된다.

적용 범위

2. 동 법은 동 법의 시행 이후에 제출된 특허 출원 및 해당 출원을 근거로 한 특허 등록에 적용된다.

해석

3. 동 법에 대하여 문맥상 달리 규정되지 않는 한 “지정일”은 말레이시아 지적재산권 말레이시아 지식재산공사법 2002년 [법률 제617호](Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002 [Act 617])에서 해당 용어에 부여된 의미와 동일하다.
“등록관보”란 제8조 제2항 또는 제3항에 따라 등록관보로 임명되었거나 임명된 자를 말한다.
“권한 있는 공무원”이란 제68조에 따라 권한을 부여받은 공무원을 의미한다.
“공사”란 2002년 말레이시아 지식재산말레이시아 지식재산공사법(Intellectual Property Corporation of Malaysia Act 2002)에 따라 설립된 말레이시아 지식재산공사를 의미한다.
“TRIPS 이사회”는 TRIPS 협정에 따라 설립된 이사회를 의미한다.
“법원”이란 고등법원 또는 그 법원의 판사를 의미한다.

“부등록관”이란 제8조 제2항 또는 제3항에 따라 부등록관으로 임명되거나 임명된 것으로 간주되는 사람을 의미한다.

“종업원”이란 고용 계약에 따라 근무하거나 근무한 적이 있는 사람, 또는 개인이나 조직에 고용 되어 있거나 그 목적을 위해 고용된 사람을 의미한다.

“사용자”란 종업원과 관련하여 해당 종업원을 고용하고 있거나 고용하였던 자를 의미한다.

“심사관”이란 제9A조에 따라 법인이 임명한 개인, 정부 부처, 기관 또는 단체, 또는 외국 또는 국제 특허등록청 또는 조직을 의미한다.

“출원일”이란 제28조에 따라 등록관이 기재한 출원일을 의미한다.

“국제기탁기관”이란 부다페스트 협정에 따라 국제기탁기관의 지위를 취득한 기탁기관을 의미한다.

“미생물”이란 미세한 크기의 생물체 및 그 일부를 의미하며, 무균 생물체, 바이러스 및 바이오이드를 포함한다.

“청장”이란 현재 지식재산권과 관련된 책임을 맡고 있는 청장을 의미한다.

“공보”란 제86A조에 따라 등록관이 발행하는 지식재산권 공보를 의미한다.

“특허권자” 또는 “특허의 소유자”란 특허 등록부에 현재 특허권자로 등록된 자를 의미한다.

“특허받은 발명”이란 특허가 부여된 발명을 의미하며, “특허받은 방법”도 이에 따라 해석된다.

“특허받은 물건”이란 특허된 발명품 또는 특허받은 방법과 관련하여 직접적으로 해당 방법을 통해 제조된 물건 또는 해당 방법이 적용된 물건을 의미한다.

“규정”이란 동 법에 따라 제정된 규정에 의해 규정된 것을 의미한다.

의약품이란 (a) 특허를 받은 물건; 또는 (b) 특허를 받은 방법으로 제조된 물건으로 해당 의약품의 제조에 필요한 활성 성분과 사용에 필요한 진단 키트를 포함하는 의약품 분야를 의미한다.

“우선일”이란 제27A조에 규정된 날짜를 의미한다.

“방법”에는 기법 또는 방법이 포함된다.

“물건”이란 유형물을 의미하는 것으로 장치, 물품, 기구, 장비, 수공업품, 도구, 기계, 물질 및 조성물을 포함한다.

“등록부”란 동 법에 따라 관리되는 특허 등록부 및 실용신안 등록부를 의미한다.

“등록관”이란 제8조 제1항에 따른 특허 국장을 의미한다.

거주자에는 (a) 말레이시아에 거주하는 말레이시아 국민이 포함되며, (b) 말레이시아 국민이 아닌 자로서 (i) 말레이시아에서 영주권 지위를 취득하고 말레이시아에 보통 거주하는 자; 또는 (ii) 1959/63년 이민법 [법률 제155호](Immigration Act 1959/63 [Act 155])에 따라 말레이시아에 입국하고 체류하기 위해 그에게 합법적으로 발급된 유효한 비자를 소지하여 말레이시아에 거주하는 자가 포함된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

(c) 말레이시아의 서면 법률에 따라 설립되거나 등록된 법인체(외국 법인을 제외함)가 포함된다.

(d) 말레이시아의 어떤 서면 법률에 따라 설립되거나 등록된 비법인 단체가 포함된다.

특허 출원 또는 특허에 관한 “권리”는 해당 특허 출원 또는 특허에 대한 권리를 포함하며, 특허에 대한 권리는 해당 특허에 대한 지분을 포함하는 것으로 본다.

“TRIPS 협정”이란 세계무역기구(WTO) 설립협정의 제1부속서 C(Annex 1C)에 명시된 무역 관련 지식재산권에 관한 협정을 의미한다.

제2장 특허위원회

4. - 7A. (법률 A1137에 따라 삭제)

제3장 관리

등록관, 부등록관 및 등록관보

8. (1) 말레이시아 지식재산공사의 국장은 특허 등록관으로 한다.
- (2) 말레이시아 지식재산공사는 말레이시아 지식재산공사가 정한 조건과 절차에 따라 동 법의 적정한 시행을 위하여 필요하다고 판단되는 수의 특허 부등록관, 특허 등록관보 및 그 밖의 직원을 임명할 수 있으며, 제3항 규정에 따라 임명되거나 임명된 것으로 간주되는 자의 임명을 취소할 수 있다.
- (3) 지정일 이전에 부등록관, 등록관보 및 그 밖의 직위를 담당하고 있던 자로서 말레이시아 정부로부터 말레이시아 지식재산공사의 직원으로 근무할 수 있는 선택권을 부여받은 자 중 선택권을 행사한 자는 지정일에 제2항 규정에 따라 부등록관, 등록관보 및 그 밖의 직원으로 임명된 것으로 간주된다.
- (4) 부등록관 또는 등록관보는 등록관의 일반적인 지시 및 감독 및 등록관이 부과하는 조건 또는 제한에 따르는 것을 조건으로 동 법에 따른 등록관의 직무를 담당할 수 있으며 한편, 동 법에 따라 등록관이 실시 또는 서명하는 것으로 지정하여 허가되거나 의무가 부과된 업무는 부등록관 또는 등록관보가 실시하거나 서명할 수 있으며, 부등록관 또는 등록관보의 행위나 서명은 등록관이 수행하거나 서명한 것과 동일한 효력을 가진다.
- (5) 등록관은 말레이시아 지식재산공사로부터 승인받은 형태의 인장을 소지하여야 하며, 해당 인장의 날인은 법적인 증거로 인정된다.

특허등록청

9. (1) 동 법의 목적을 달성하기 위해 특허등록청 및 필요한 수의 특허등록청 지점을 설치하여

야 한다.

(2) (ACT A1137에 의해 삭제)

(3) (ACT A1137에 의해 삭제)

(4) (ACT A1137에 의해 삭제)

(5) 특허등록청에 제출해야 하거나 제출이 허용된 신청서 또는 기타 문서는 어느 지점에 제출하더라도 특허등록청에 제출된 것으로 간주된다.

심사관

9A. 말레이시아 지식재산공사는 동 법의 목적을 달성하기 위하여 개인, 정부 부처, 기관 또는 단체, 또는 외국 또는 국제 특허등록청 또는 기관을 심사관으로 임명할 수 있다.

특허 정보 서비스

10. 특허 정보 서비스는 규정된 수수료를 납부한 경우 일반 대중에게 정보를 제공하는 서비스를 운영하여야 한다.

제4장 특허성

특허받을 수 있는 발명

11. 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성이 있는 발명은 특허를 받을 수 있다.

발명의 정의

12. (1) 발명이란 기술 분야에서 특정 문제를 실질적으로 해결할 수 있는 발명자의 아이디어를 의미한다.

(2) 발명은 물건이나 방법 또는 물건이나 방법과 관련될 수 있다.

특허받을 수 없는 발명

13. (1) 제12조에 따른 발명에 해당하더라도 다음의 발명은 특허 대상이 되지 아니한다:

(a) 발견, 과학적 이론 및 수학적 방법;

(b) 식물 또는 동물 품종, 또는 식물 또는 동물의 생산을 위한 본질적으로 생물학적 방법. 단, 인공적으로 생성된 미생물(micro-organisms), 미생물학적 방법 및 그 방법으로부터 얻어진 산물은 제외함;

(c) 사업 방법, 순수한 정신적 행위 또는 게임 플레이를 위한 계획, 규칙 또는 방법;

(d) 수술 또는 치료를 통한 인간 또는 동물 신체에 대한 치료 방법 및 인간 또는 동물

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

신체에 적용되는 진단 방법:

다만, 해당 조항은 해당 방법에 사용되는 물건에는 적용되지 아니한다.

- (2) 제(1)항의 목적상 해당 조항에서 지정된 항목이 특허를 받을 수 있는지 여부에 대한 불확실성이 있는 경우 등록관은 해당 사항에 대해 심사관에게 의견 요청할 수 있으며, 등록관은 이후 해당 항목을 특허를 받을 수 있는 것으로 포함하거나 제외할 것인지에 대한 결정을 내릴 수 있다.

신규성

14. (1) 발명은 선행기술에 의해 공지되지 않은 경우 신규성을 갖는다.
 (2) 선행기술은 다음의 것으로 구성된다.
 (a) 우선일 전에 서면에 의한 발표, 구두 공개, 사용 또는 기타의 방법으로 공중에 공개된 모든 것;
 (b) 제(a)호의 특허 출원보다 앞선 우선일을 갖는 국내 특허 출원의 내용 중 해당 국내 특허 출원을 기반으로 제33D조에 따라 공개된 특허 출원에 포함된 범위 내의 내용
 (2) 제(2)항 제(a)호에 따른 공개가 아래에서 열거하는 사정에 해당하는 경우에는 그 공개는 무시한다
 (a) 특허출원일 전 1년 이내에 공개된 경우로 다만 해당 공개가 출원인 또는 이전 권리자의 행위로 인해 또는 그 결과로 발생한 경우
 (b) 특허출원일 전 1년 이내에 공개된 경우로 해당 공개가 출원인 또는 이전 권리자의 권리 남용으로 인해 또는 그 결과로 발생한 경우
 (c) 동 법의 시행일에 영국 특허등록청에 계속 중인 특허출원에 의한 공개
 (4) 제2항은 선행 기술에 포함된 어떠한 물질 또는 조성물이라도 그 물질 또는 조성물의 제13조 제1항(d)호에 언급된 방법에 대한 용도가 선행 기술에 포함되어 있지 않다면, 그 용도에 대한 특허 가능성을 배제하지 아니한다.

진보성

15. 발명이 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람이 제14조 제(2)호 제(a)항에 따른 선행 기술에 의하여 발명할 것이 자명하지 않은 경우에는 진보성이 있는 것으로 간주한다.

산업상 이용

16. 발명이 어떤 종류의 산업에서든 제조되거나 사용될 수 있다면 산업적으로 이용가능한 것으로 간주된다.

제4A장 실용신안

정의

17. “실용신안”이란 산업상 이용이 가능한 새로운 제품 또는 방법을 창출하거나 기존의 제품이나 방법에 대한 새로운 개선을 창출하는 어떠한 고안을 의미하며 발명도 이에 포함된다.

출원

- 17A. (1) 해당 장에 달리 규정된 경우를 제외하고 동 법의 규정은 제2부칙(Second Schedule)에 명시된 수정 사항을 전제로 하여 발명에 적용되는 것과 동일한 방식으로 실용신안에도 적용된다.
- (2) 제11조, 제15조, 제26조, 제10장, 및 제89조, 제90조는 실용신안에 적용되지 않는다.

특허 출원에서 실용신안 출원으로의 변경출원 및 그 반대의 경우

- 17B. (1) 특허 출원은 실용신안 출원으로 변경할 수 있다.
- (2) 실용신안 출원은 특허 출원으로 변경할 수 있다.
- (3) 특허 출원을 실용신안 출원으로 변경하거나 실용신안 등록증 출원을 특허 출원으로 변경하려는 경우 출원인은 동 법에 따라 제정된 규정에 따른 요청을 제출하여야 한다.
- (4) 동 조항에 따른 변경 요청은 등록관에게 정해진 기간 내에 제출되어야 한다.
- (4A) 등록관의 변경 허용 권한에 영향을 미치지 아니하며 제4항에 규정된 기간은 제82조에 따라 연장될 수 없다.
- (5) 동 조항에 따른 변경 요청은 규정된 수수료가 등록관에게 납부되지 않은 경우에는 받아들여지지 않는다.
- (6) 변경된 출원은 최초 출원일에 출원된 것으로 간주된다.

동일 발명에 대한 특허 및 실용신안의 부여 불가

- 17C. (1) 특허를 출원한 자는 (a) 실용신안 출원이 계속 중인 경우 또는 (b) 실용신안이 등록된 경우에는 특허 출원의 대상이 (a)항의 출원의 대상과 동일하거나 (b)항의 등록 대상과 동일한 경우 (a)항에 언급된 출원이 취하되거나 (b)항에 언급된 등록이 포기될 때까지 특허는 부여되지 않는다.
- (2) 실용신안 출원을 한 자는 (a) 특허 출원이 계속 중인 경우 또는 (b) 특허가 등록된 경우에는 실용신안 출원의 대상이 (a)항의 출원의 대상과 동일하거나 (b)항의 등록 대상과 동일한 경우 (a)항에 언급된 출원이 취하되거나 (b)항에 언급된 등록이 포기될 때까지 실용신안이 부여되지 않는다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

제5장 특허받을 수 있는 권리

특허받을 수 있는 권리

18. (1) 누구든지 단독으로 또는 다른 사람과 공동으로 특허를 출원할 수 있다.
- (2) 발명자는 동 법의 규정에 따라 특허받을 수 있는 권리를 가진다.
- (3) 두 명 이상의 사람이 공동으로 발명을 한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다. 만약 두 명 이상의 사람이 동일한 발명에 대하여 각각 독립적으로 특허 출원을 한 경우 먼저 특허출원한 자가 해당 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

특허출원 또는 특허의 사법적 양도

19. 특허출원 또는 특허에서 청구된 발명의 본질적 요소가, 특허를 받을 권리가 있는 다른 사람의 발명으로부터 불법적으로 파생된 경우, 그 권리자는 법원에 해당 특허출원 또는 특허를 자신에게 양도하라는 명령을 신청할 수 있다. 법원은 특허의 등록일로부터 6년이 지난 후에는 특허 양도 신청을 등록하지 아니한다.

직원이 고용 계약 또는 위임에 따라 발명한 경우

20. (1) 고용 계약 또는 직무 수행 계약에 달리 규정된 경우를 제외하고 고용계약 또는 업무수행 과정에서 이루어진 발명에 대한 특허권은 고용주 또는 해당 업무를 의뢰한 자에게 귀속되는 것으로 간주된다. 단, 발명이 고용 계약 체결 시점 또는 직무 수행 계약 체결 시점에 당사자들이 합리적으로 예상할 수 있었던 경제적 가치보다 상당한 경제적 가치를 가지게 된 경우, 발명자는 당사자 간 합의가 없었을 경우 법원이 결정할 수 있는 정당한 보상의 지급을 청구할 수 있다.
- (2) 고용 계약에 따라 발명 활동에 참여할 의무가 없는 직원이 고용주의 직무 분야에서 고용주가 제공한 데이터나 수단을 사용하여 발명을 한 경우 고용 계약에 달리 규정되지 않는 한 해당 발명의 특허권은 고용주에게 귀속되는 것으로 간주된다. 단, 직원은 정당한 보상을 받을 권리가 있으며 당사자 간에 합의가 없을 경우에는 법원은 직원의 보수, 발명의 경제적 가치, 고용주가 그로부터 얻는 이익을 고려하여 그 보상의 액수를 정할 수 있다.
- (3) 제1항 및 제2항에 따라 발명자에게 부여된 권리는 계약에 의해 제한될 수 없다.

정부 직원에 의한 발명

21. (1) 제20조 제3항의 규정에도 불구하고 해당 조항의 규정은 해당 정부 기관 또는 기업의 규칙 또는 규정에 달리 규정되지 않는 한, 정부 직원 또는 정부 기관 또는 기업의 직원

에게 적용된다.

(2) 동 조에서 “정부”란 연방 정부 또는 주 정부를 의미한다.

공유

22. 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 출원하여야 한다.

제6장 출원, 등록 절차 및 기간

출원 요건

23. 특허 등록을 위한 모든 출원은 동 법에 따라 청장에 의해 정해진 규정에 부합하여야 한다.

말레이시아에서 최초로 제출된 거주자에 의한 출원

23A. (1) 거주자는 등록관으로부터 서면 허가 없이는 다음 각 호의 조건을 모두 충족하지 않는 한 말레이시아 외에서 발명에 대한 특허 출원을 할 수 없다.

(a) 해당 발명에 대한 특허 출원이 말레이시아 외에서 제출되기 전 최소 두 달 전에 특허 등록 사무소에 제출되었고,

(b) 등록관이 제30A조에 따라 해당 출원에 대한 결정을 내리지 않았거나 모든 결정이 취소된 경우

(2) 제1항에 따른 등록관으로부터의 서면 허가를 부여받기 위한 출원은 거주자가 규정된 방식에 따라 정해진 수수료를 납부함과 동시에 제출하여야 한다.

출원 수수료

24. 특허권 부여를 위한 출원은 정해진 수수료가 등록관에게 납부되지 않은 경우에는 접수되지 아니한다.

출원의 취하

25. 출원인은 출원이 진행 중인 기간 중 언제든지 등록관에게 등록관이 정한 양식의 서면과 함께 정해진 수수료를 납부함으로써 출원을 취하할 수 있으며 이러한 취하는 취소될 수 없다.

발명의 단일성

26. 출원은 하나의 발명 또는 단일한 일반적 발명 개념을 형성할 정도로 상호관련성이 있는 발명들의 그룹으로 한정되어야 한다.

제26조A. (법률 A1649에 따라 삭제)

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

분할출원

- 26B. (1) 출원인은 지정된 기간 내에 등록관이 정한 형식에 따라 출원을 두 개 이상의 출원으로 분할할 수 있으며, 이는 등록관이 정한 형식에 따라 제출되어야 하며 지정된 수수료를 납부해야 한다. 다만, 각 분할 출원은 원출원의 범위 내에서 이루어져야 한다.
- (1A) 제1항에 따른 분할출원은 해당 출원일 이전에 최초 출원 또는 최초 출원과 관련된 이전 출원이 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 등록관에 의해 허용되지 않는다:
- (a) 특허 등록 결정
 - (b) 거절
 - (c) 취하 간주
 - (d) 취하
 - (e) 포기
- (1B) 등록관의 분할 출원에 대한 허용 권한에 영향을 미치지 아니하며 제1항에 규정된 기간은 제82조에 따라 연장될 수 없다.
- (2) 각 분할출원이 우선권 주장을 수반하는 경우 최초 출원의 출원일 및 제27조에 따라 우선권 주장을 수반할 수 있다.

미생물의 기탁

- 26C. (1) 발명이 일반에 공개되지 않은 미생물에 관계된 발명을 출원하는 경우 특허출원서에 해당 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명을 재현할 수 있도록 기재하는 것이 곤란한 경우, 출원인 또는 제3자는 해당 미생물을 특허출원일 이전에 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 기탁해야 한다.
- (2) 제1항에서 따른 국내기탁기관에의 미생물 기탁은 정해진 방식에 따라 이루어져야 한다.
- (3) 제1항에 따른 국제기탁기관에의 미생물 기탁은 부다페스트 조약(Budapest Treaty)에 따라 이루어져야 한다.
- (4) 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에의 미생물 기탁은 특허 출원 시 공개 요건을 충족한 것으로 인정된다.
- (5) 제1항에 따라 기탁된 미생물의 샘플은 누구든지 정해진 방식에 따라 정해진 수수료를 납부하고 정해진 조건을 준수하는 경우 분양받을 수 있다.
- (6) 동 조에서의 “부다페스트 조약(Budapest Treaty)”이란, 1977년 4월 28일 부다페스트에서 체결된 특허 절차 상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약을 의미한다.

우선권

27. (1) 출원서에는 해당 출원서에 기재된 발명에 대해 출원한 날로부터 12개월 기간 내에 국제 조약 또는 협약의 당사국에서 출원인 또는 그 권리 승계인이 제출한 하나 이상의 이전 국내, 지역 또는 국제 출원에 따른 우선권 주장을 포함할 수 있다.
- (1A) 제(1)항에서 언급된 12개월 기간은 제82조에 따라 연장될 수 없다.
- (1B) 출원인이 제1항에 따른 12개월의 기간 내에 우선권을 주장하지 못한 경우 다음 각 호의 조건을 충족하면 우선권을 회복할 수 있다:
- (a) 출원인이 등록관이 정한 형식에 따라 우선권 회복을 요청하고 정해진 수수료를 함께 납부할 것;
- (b) (a)항에 따른 출원이 정해진 조건을 충족할 것.
- (2) 출원서에 제1항 규정에 따른 주장이 포함된 경우 등록관은 출원인에게 지정된 기간 내에 해당 출원서를 제출한 기관이 인증한 이전 신청서의 사본을 제출하도록 요구할 수 있으며, 해당 이전 신청서가 국제 조약에 따라 제출된 국제출원서인 경우 세계지식재산기구(WIPO) 국제사무국(International Bureau)이 인증한 사본을 제출하도록 요구할 수 있다.
- (3) 제1항에서 언급된 주장의 효력은 조약 또는 협약에 규정된 내용을 따른다.
- (4) 동 조항 또는 이와 관련된 어떠한 규정의 요건이라도 준수되지 않은 경우에는 제1항에 따른 출원서는 무효로 간주된다.

우선일

- 27A. (1) 제2항에 따르는 경우를 제외하고 특허 출원의 우선일은 해당 출원의 출원일이다.
- (2) 출원에 제27조에 따른 우선권 주장이 포함된 경우 해당 출원의 우선일은 우선권을 주장이 포함된 가장 이른 선출원의 출원일이다.

출원일

28. (1) 등록관은 출원서를 접수한 날을 출원일로 기재하여야 한다: 단, 출원서에 다음 사항이 모두 포함되어야 한다.
- (a) 출원인의 성명 및 주소;
- (b) 발명자의 성명 및 주소;
- (c) 필요한 경우 서열 목록을 포함한 명세서;
- (d) 하나 이상의 청구항;
- (e) 출원 접수 시점에 정해진 수수료가 납부되었을 것을 증명하는 사항
- (1A) 제1항(d)호의 목적상 출원서에 10건 이상의 청구항이 포함된 경우 초과된 청구항에

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

대해 규정된 수수료를 납부해야 한다.

- (2) 출원인이 제출한 출원서가 제1항 (a), (b), (c) 또는 (d)호에 따른 요건을 충족하지 않는다고 판단되는 경우에는 등록관은 출원인에게 정해진 기간 내에 필요한 정정을 제출하도록 요청하여야 한다.
- (2A) 등록관이 출원인이 제출한 출원이 제1A조의 요건을 충족하지 않는다고 판단하는 경우 등록관은 출원인에게 정해진 기간 내에 10건 이상의 각 청구항에 대해 정해진 수수료를 납부할 것을 요청하여야 한다.
- (3) 다음 각 호의 경우
 - (a) 출원인이 제2항에서 규정된 필요한 정정을 제출하도록 등록관이 요청한 경우 등록관은 해당 정정의 접수일을 출원일로 기재하여야 한다;
 - (b) 출원인이 제2항에서 규정된 등록관의 요청에 따라 필요한 정정을 제출하지 않는 경우 해당 출원은 포기된 것으로 간주된다;
 - (c) 출원인이 제2A항에서 규정된 각 후속 청구에 대한 규정된 수수료를 납부하도록 등록관의 요청에 따라 준수하는 경우 등록관은 제1항에 따른 출원서 접수일을 제출일로 기재한다; 또는 (d) 출원인이 제2항 제2A조에 따라 등록관으로부터 각 후속 청구에 대한 규정된 수수료 납부 요청을 준수하지 않는 경우 등록관은 제1항에 따른 출원 접수일을 기준으로 최초 10건의 청구항에 대해서만 출원일을 기재한다.
- (4) 출원서에 도면에 관한 사항이 언급되어 있으나 실제로는 도면이 포함되어 있지 않은 경우 등록관은 정해진 기간 내에 누락된 도면을 제출하도록 출원인에게 요청하여야 한다.
- (5) 출원인이 제(4)항에 따른 요청에 따라 누락된 도면을 제출한 경우 등록관은 그 도면을 접수한 날을 출원일로 기재한다. 출원인이 요청에 따르지 않은 경우 등록관은 출원서를 접수한 날을 출원일로 기재하고 해당 도면에 대해서는 언급하지 않는다.
- (6) 제2항, 제2A항 및 제4항에서 정해진 기간은 제82조에 따라 등록관에 의해 연장될 수 없다.

예비심사

29. (1) 특허 출원이 출원일 부여받고 해당 출원이 취하되지 않은 경우 등록관은 해당 출원에 대해 동 법 및 동 법에 따라 제정된 규정 중 동 법의 목적상 형식적 요건으로 지정된 사항들을 준수하는지 여부를 심사하여 결정해야 한다.
- (2) 등록관이 제1항의 규정에 따른 심사를 통해 모든 형식적 요건이 충족되지 않았다고 판단한 경우에는 등록관은 출원인에게 해당 판단에 대해 의견 진술 기회를 부여하고, 정해진 기간 내에 해당 요건을 충족하도록 출원서를 보정할 기회를 제공하여야 한다.

만약 출원이 이를 이행하지 않을 경우에는 등록관은 출원을 거절할 수 있다.

실체심사 또는 수정 실체심사 청구

- 29A. (1) 특허 출원이 제29조에 따라 심사되었고 취하되거나 거절되지 않은 경우 출원인은 정해진 기간 내에 해당 출원에 대한 실체 심사를 청구하여야 한다.
- (2) 출원인 또는 권리 승계인이 말레이시아 이외의 정해진 국가 또는 정해진 조약이나 협약에 따라, 해당 출원에서 청구한 발명과 동일하거나 본질적으로 동일한 발명에 대해 특허 또는 기타 산업재산권에 대한 권리를 부여받은 경우 출원인은 실체심사 청구 대신 수정 실체심사 청구를 정해진 기간 내에 제출할 수 있다.
- (3) 실체 심사 또는 수정 실체심사 청구는 등록관이 정한 양식에 따라 제출되어야 하며, 등록관에게 규정된 수수료를 납부하고 기타 규정된 요건을 충족시킬 때까지 제출된 것으로 간주되지 아니한다.
- (4) (법률 A1649에 따라 삭제)
- (5) 출원인이 다음 항 하나를 이행하지 않을 경우
- (a) 제(1)항에 따른 실체심사 청구를 하지 않은 경우; 또는
- (b) 제(2)항에 따라 수정 실체심사를 청구하지 않은 경우 그 특허출원은 해당 기간이 만료되는 시점에 취하된 것으로 간주된다.
- (6) 제5항(b)호에도 불구하고 출원인이 등록관이 정한 양식에 따른 출원서를 제출하고 정해진 수수료를 납부하는 경우 등록관은 제2항에 따른 수정 실체심사 청구를 유예할 수 있다.
- (6A) 제6항에 따른 유예는 수정 실체심사 청구 기간이 만료될 때까지 특허 또는 기타 산업재산권 보호권이 부여되지 않았거나 부여될 수 없는 경우에만 허용될 수 있다.
- (7) 제6항에 따른 유예는 제2항에 따른 청구 기간이 만료되기 전에 유예를 위한 신청이 이루어지지 않는 한 허용되지 않으며 동 법에 따라 제정된 규정에서 정한 기간을 초과하는 유예는 신청하거나 허용될 수 없다.
- (8) 등록관의 유예 부여 권한에 영향을 미치지 아니하며 동 조항의 목적상 규정된 기간은 제82조에 따라 연장될 수 없다.

실체심사 또는 수정 실체심사

30. (1) 제29A조 제1항에 따라 실체심사가 청구된 경우 등록관은 해당 출원을 심사관에게 회부하며 심사관은— (a) 동 법 및 동 법에 따라 제정된 규정 중에서 동 법의 목적상 실체심사 요건으로 지정된 요건들을 해당 출원이 준수하는지 여부를 판단하고; (b) 그 판단 결과를 등록관에게 보고하여야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (2) 제29A조(2)항에 따라 수정된 실체심사가 청구된 경우 등록관은 해당 출원을 심사관에 회부하며 심사관은—(a) 동 법 및 동 법에 따라 제정된 규정 중에서 동 법의 목적상 수정 실체심사 요건으로 지정된 요건들을 해당 출원이 준수하는지 여부를 판단하고; (b) 그 판단 결과를 등록관에게 보고하여야 한다.
- (3) 심사관이 제1항 또는 제2항에 따라 제1항 또는 (2)항에 규정된 요건 중 어느 하나라도 준수되지 않았다고 보고한 경우, 등록관은 출원인에게 해당 보고서에 대한 의견을 제출하고, 정해진 기간 내에 그 요건을 준수하도록 출원을 보정할 수 있는 기회를 주어야 한다. 출원인이 등록관에게 해당 요건이 준수되었음을 입증하지 못하거나, 해당 요건을 준수하도록 출원서를 보정하지 못한 경우 등록관은 해당 출원을 거절할 수 있다.
- (3A) 제3항 규정에 따른 제출된 출원에 대한 보정은 최초 출원서에 기재된 범위에서 하여야 한다.
- (4) 등록관은 제3항에서 언급된 규정된 기간의 연장을 허가할 수 있으나 이러한 연장은 단 한 번만 허가될 수 있으며 제82조에 따른 추가적인 연장은 허가될 수 없다.
- (5) 심사관이 제1항 또는 제2항에 따라 원본 제출된 출원서 또는 보정된 출원서가 제1항 또는 제2항에 규정된 요건을 충족한다고 보고하는 경우 등록관은 해당 사실을 출원인에게 통지하고 제6항에 해당하지 않는 것을 조건으로 출원을 처리하여야 한다.
- (6) 동일한 출원인 또는 그 승계인이 동일한 발명에 대해 같은 우선일을 가지는 둘 이상의 특허 출원을 한 경우 등록관은 해당 사유만으로 둘 이상의 출원에 대한 특허 등록을 거절할 수 있다.
- (7) 등록관은 제1항 규정에 따라 출원 또는 그 일부를 실체적 심사에 회부하는 요건을 적절하다고 판단되는 경우 면제할 수 있다. 다만, 등록관은 해당 요건을 면제할 의도를 관보에 공고하여야 하며 해당 면제로 인해 불이익을 받을 수 있는 당사자에게 의견을 진술할 기회를 부여하여야 한다.

국가에 해를 끼칠 수 있는 정보의 공개 금지

- 30A. (1) 청장의 지시에 따라 특허 출원이 특허등록처에 제출되었거나 제출된 것으로 간주되는 경우 등록관이 해당 출원에 국가의 이익 또는 안보에 해를 끼칠 수 있는 정보가 포함되어 있다고 판단하는 때에는 등록관이 해당 정보의 공개 또는 특정 개인이나 특정 집단에게 전달되는 것을 금지하거나 제한하는 지시를 내릴 수 있다.
- (2) 청장의 지시에 따라 등록관이 제1항 규정에 따라 특허 출원서에 포함된 정보의 공개 또는 전달을 금지하거나 제한하는 지시를 내린 경우 해당 공개 또는 전달이 더 이상 국가의 이익이나 안보에 해롭지 않다고 판단될 경우 해당 지시를 취소할 수 있다.
- (3) 등록관이 제1항 규정에 따라 내린 지시가 특정 출원에 적용되고 있는 경우 해당 출원

은 특허 등록될 수 있는 단계까지 절차를 진행할 수 있으나 해당 출원에 대한 특허 등록이 이루어져서는 아니 된다.

- (4) 동 조의 내용은 동 조에 따른 지시를 내리거나, 수정하거나, 철회할지 여부에 대한 자문을 받기 위한 목적으로 정부 부처나 기관 또는 권한 있는 당국에 해당 발명에 관한 정보를 제공하는 것을 금지하지 아니한다.

특허등록

- (1) 청구된 발명에 관한 행위가 법률 또는 규제에 의해 금지된다는 이유로 특허 등록이 거절되거나 무효로 되지 아니한다. 다만, 해당 행위가 공공의 질서 또는 도덕에 반하는 경우를 제외한다.
- (2) 등록관은 출원이 제23조, 제29조 및 제30조에 부합한다고 판단하는 경우 특허를 부여하고 즉시 (a) 출원인에게 특허증, 특허증 사본 및 심사관의 최종 보고서 사본의 발급 및 (b) 특허를 등록부에 게재하여야 한다.
 - (2A) 둘 이상의 사람이 각각 독립적으로 동일한 발명을 하고 동일한 우선일을 갖는 특허 출원을 한 경우 각 출원에 대해 특허가 부여될 수 있다.
- (3) 등록관은 신속하게 다음 각 호의 사항을 수행하여야 한다.
 - (a) 특허 등록에 관한 내용을 공보에 게재
 - (b) 정해진 수수료를 납부한 경우 일반인에게 특허의 사본에 대한 열람 제공
- (4) 특허는 등록관이 제2항에서 규정된 행위를 수행한 날에 등록된 것으로 간주된다.

특허 출원서 또는 특허권의 인증 사본 또는 비인증 사본

- 31A. 특허권자 또는 특허 출원인은 등록관이 정한 형식에 따라 특허등록청에 제출된 자신의 특허출원 또는 특허에 관한 모든 형태의 문서에 대한 인증 사본 또는 비인증 사본을 요청할 수 있으며, 이때 정해진 수수료를 함께 납부하여야 한다.

특허 등록부

32. (1) 등록관은 특허 등록부라고 불리는 등록부를 관리하고 유지하여야 한다.
- (2) 특허 등록부에는 규정된 바에 따라 특허와 관련된 모든 사항 및 세부 사항이 포함되어야 한다.
- (3) 특허 등록부는 규정된 형식과 방식에 따라 유지되어야 한다.

등록부 상의 신탁 통지

- 32A. (1) 묵시적 또는 법정 신탁에 관한 통지는 등록관에게 접수되지 아니하며 등록부에 기재

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

되지 아니한다.

- (2) 명시적 신탁 또는 명시적 신탁의 수익자 또는 모두에 대한 통지는 등록관이 접수할 수 있으며 등록부에 등재될 수 있다.
- (3) 제2항에도 불구하고 등록관은 명시적 신탁 또는 명시적 신탁의 수익자에 대한 통지에 영향을 받지 아니하며 해당 통지를 등기부에 등재하지 아니한 사실은 신탁에 따른 어떠한 권리나 의무에 영향을 미치지 아니한다.

등록부 및 등록부의 사본 또는 초본의 열람

- (1) 누구든지 등록관이 정한 형식에 따라 등록부를 열람하거나 또는 등록부의 인증 사본 및 비인증 사본 또는 초본의 제공을 요청할 수 있으며 이 경우 정해진 수수료를 납부하여야 한다.
- (2) 동 조에서의 “사람(person)”에는 연방정부 및 주정부도 포함된다.

등록부 및 등록부의 사본 또는 초본 등의 법원에서의 증거능력

- 33A. (1) 이 법에 따라 등기부에 기재되도록 요구되거나 허용된 모든 사항은 등기부가 일응의 증거(prima facie evidence)로 간주된다.
- (2) 등록부 또는 특허등록청에 보관된 문서나 간행물의 사본 또는 초본 등은 등록관이 서면으로 인증한 경우 원본의 추가 증명이나 제출 없이도 모든 법원에서 증거로 인정된다.
- (3) 말레이시아 지식재산공사에 고용된 어떠한 사람도 다음을 제출하기 위해 법원에 출석하도록 요구받지 아니한다:
 - (a) 동 법의 규정에 따라 취득할 수 있는 특허 출원 또는 특허와 관련된 문서 또는
 - (b) 동 법에 따라 제3자에게 제공되지 아니하도록 규정된 문서

등록부의 정정

- 33B. (1) 등록관은 특허권자가 정해진 방식에 따른 요청을 제출하고 정해진 수수료를 납부한 경우 다음의 사항에 대해 등록부를 정정할 수 있다:
 - (a) 특허권자 또는 발명자의 성명 또는 주소에 대한 오류를 정정하는 경우; 또는
 - (b) 특허권자 또는 발명자의 성명 또는 주소의 변경사항을 기재하는 경우.
- (2) 동 조항에 따라 등록부가 정정된 경우 등록관은 특허의 부여증서를 제출하도록 요구할 수 있으며 다음 각 호 중 하나의 조치를 취할 수 있다:
 - (a) 기존의 특허 부여증서를 취소하고 새로운 특허증의 발급 또는
 - (b) 등록부의 정정으로 인해 필요하게 된 경우 특허증에 관련된 후속 정정

- (3) 동 법 또는 동 법에 따라 제정된 규정의 다른 어떤 규정에도 불구하고 특허권자의 성명 또는 주소에 관한 오류의 정정을 요청하는 경우에는 해당 오류가 특허권자에 의해 발생하거나 기인된 경우를 제외하고 해당 요청에 대한 수수료를 납부할 필요가 없다.

법원의 등록부 정정 명령

- (1) 법원은 이의제기가 있을 경우 다음 각 호 중 하나를 명하여 등기부의 정정을 명령할 수 있다.
 - (a) 등록부에 잘못 누락된 항목의 기재;
 - (b) 등록부에 잘못 기재되었거나 남아 있는 항목의 삭제 또는 정정;
 - (c) 등록부의 오류 또는 결함의 수정.
- (2) 제1항에 따른 절차에서 등록관은 출석하여 진술할 권리가 있으며 법원이 지시하는 경우에는 반드시 출석하여야 한다.
- (3) 법원이 달리 지시하지 경우에는 등록관은 출석하여 진술하는 대신 본인이 서명한 서면 진술서를 법원에 제출할 수 있으며, 서면 진술서에는 다음 내용이 포함될 수 있다. 이와 같은 서면 진술서는 법정 증거의 일부로 간주된다.
 - (a) 쟁점과 관련된 세부사항;
 - (b) 쟁점에 영향을 미치는 결정에 대한 근거;
 - (c) 유사 사건에 대한 특허등록청의 관행;
 - (d) 등록관으로서의 지식 범위 내에서 해당 쟁점과 관련이 있다고 판단하는 기타 적절한 사항.
- (4) (법률 A1649에 따라 삭제)

출원의 공개

- 33D. (1) 제30A조에 따라 등록관은 특허 출원에 관하여 정해진 정보를 다음의 각 호의 경우 공보에 게재하여야 한다:
- (a) 출원일로부터 18개월이 지난 후 또는 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우 우선권 주장의 기초가 된 출원일로부터 18개월이 지난 후
 - (b) 출원인이 제(a)호에서 정한 기간 전에 조기 공개를 요청하는 경우 등록관이 정한 형식으로 제출하고 규정된 수수료를 납부하는 경우
- (2) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 출원공개를 하지 아니한다.
- (a) 특허 출원이 제1항 제(a)호에 규정된 기간의 만료일까지 포기 또는 취하되거나, 취하된 것으로 간주되거나, 거절된 경우; 또는

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (b) 등록관이 해당 출원에 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하는 정보가 포함되어 있다고 판단하는 경우.
- (3) 제1항(b)호에 따른 조기 공개 요청은 취소할 수 없다.
- (4) 동 조항은 특허협력조약에 따라 제출된 국제 출원에는 적용되지 아니한다.

공개 열람

34. *(1) 제33D조에 따라 특허 출원이 공개된 경우 등록관은 규정된 수수료를 납부받은 후 등록관이 보유한 특허 출원과 관련된 다음의 정보 또는 문서 중 해당 정보 또는 문서가 등록관의 보유하에 있는 범위 내에서 규정된 방법으로 일반인의 열람에 제공하여야 한다.
- (a) 출원인의 이름, 주소 및 신상 정보, 대리인이 있는 경우 그 이름과 주소
 - (b) 출원번호
 - (c) 출원일, 우선권을 주장하는 경우에는 우선권 주장일, 선출원의 번호, 선출원이 제출된 국가의 명칭, 또는 선출원이 지역 또는 국제 출원인 경우에는 그 출원이 제출된 국가의 명칭과 관할 관청의 명칭
 - (d) 출원의 상세 내용, 발명의 설명서, 청구항, 도면(있는 경우), 요약 및 출원에 대한 보정사항(있는 경우);
 - (e) 출원의 소유권 변경 사항 및 그 출원과 관련된 실시 계약에 대한 사항;
 - (f) 조사 및 심사 보고서;
 - (g) 출원인이 특허등록청에 제출한 서면 통신으로서 등록관이 정하는 것;
 - (h) 출원인 또는 기타 제3자가 특허등록청에 제출한 특허 및 비특허 문헌 인용자료
- (2) (법률 A1649에 따라 삭제)
- (3) 제33D조 제1항 제2호에 따른 출원인의 요청이 없는 경우, 제1항에 언급된 특허 출원 관련 정보 또는 서류를 출원일로부터 18개월이 만료되기 전, 또는 우선권이 주장된 경우 해당 우선일로부터 18개월이 만료되기 전에 열람하려는 자는 등록관이 정한 양식에 따라 등록관에게 다음을 첨부하여 요청해야 한다:
- (a) 출원인의 서면 허가; 및
 - (b) 규정된 수수료 납부.
- (4) 정해진 수수료를 납부하면 해당 정보의 공식 초본을 취득할 수 있다.
- (5) 제33조의 규정에 따라 출원이 공표된 후, 출원인은 상업적 또는 산업적으로 해당 출원의 대상인 발명을 이용한 자에게 서면으로 해당 발명에 대한 특허 출원이 이루어졌음을 경고할 수 있다.
- (6) 출원인은 상업적 또는 산업적으로 발명을 이용한 자에게 다음 각 호의 기간 동안 해당

발명에 대한 보상금으로 출원인에게 지급할 것을 요구할 수 있다.

- (a) 제5항에 따른 경고가 해당자에게 주어진 시점부터, 또는
- (b) 경고가 없는 경우, 제33D조에 따라 해당 발명에 관한 특허출원이 공표된 이후부터.
특허 등록 시점까지 해당 발명의 실시로 인해 일반적으로 받았을 금액에 상응하는 금액

- (7) 제6항에 규정된 바에 따른 보상금 청구권은 특허권이 설정등록된 이후에만 행사할 수 있다.
- (8) 제6항에 따른 보상금 청구권의 행사는 특허권 설정등록 이후 해당 발명에 관하여 특허권자로서의 권리를 행사하는 것을 방해하지 아니한다.
- (9) 특허출원이 제33D조에 따라 공개된 후 특허 출원이 취하되거나 거절된 경우 제6항의 권리는 존재한 적이 없는 것으로 간주한다.

제3자 의견 제출

- 34A. (1) 누구든지 정해진 기간 내에 등록관이 정한 양식에 따라 정해진 수수료를 납부하고 특허 출원의 특허성과 관련된 사항에 대하여 의견을 제출할 수 있으며 해당 의견에는 이유가 포함되어야 한다.
- (2) 이 조에서 “누구든지”에는 연방 정부 및 주 정부가 포함된다.

특허 존속기간

- 35. (1) 제1B항 및 제1C항의 규정을 따르는 것을 조건으로 하여 특허권의 존속기간은 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.
- (1A) 제(1)항의 규정에 영향을 미치지 않는 범위에서 동 법의 다른 규정에 따라 특허는 특허권 부여 증서가 발행된 날에 부여된 것으로 간주되며 그 날부터 효력이 발생한다.
- (1B) 2001년 8월 1일 이전에 특허출원이 이루어졌고 계속 심사 중이었던 출원에 대한 특허의 존속기간은 특허출원일로부터 20년 또는 특허등록일로부터 15년 중 더 긴 기간으로 한다.
- (1C) 2001년 8월 1일 이전에 부여되고 해당 일자에 여전히 유효한 특허의 존속 기간은 특허출원일로부터 20년 또는 특허등록일로부터 15년 중 더 긴 기간으로 한다.
- (2) 특허권자가 특허등록일로부터 2년이 되는 시점에 해당 특허권을 계속 유지하고자 할 경우 특허권 존속 기간 중 2년차 만료 및 그 이후 각 연도의 만료일 12개월 전까지 정해진 연차료를 납부하여야 한다: 다만, 정해진 추가 연차료를 납부한 경우에는 만료일 이후 6개월의 유예기간이 부여된다.
- (3) 제2항에 따른 연차료가 납부되지 않을 경우 해당 특허권은 소멸하며 연차료 미납에

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

따른 특허권 소멸 공고를 관보에 게재한다.

소멸된 특허권의 회복

- 35A. (1) 특허권 소멸 공고가 관보에 게재된 날로부터 12개월 이내에 (a) 특허권자 또는 그 승계인, 또는 (b) 해당 특허가 소멸되지 않았다면 그 특허에 대한 권리를 가졌을 자는 등록관에게 등록관이 정한 양식으로 신청서를 제출하고 규정된 수수료를 납부함으로써 특허권을 회복(reinstatement) 할 수 있다.
- (2) 등록관은 제(1)항에 따라 제출된 신청에 대해 다음의 조건을 충족하는 경우 특허권을 회복시킬 수 있다:
- (a) 미납된 모든 연차료 및 회복을 위한 정해진 추가납부금이 납부되었을 경우; 그리고
- (b) 연차료 미납이 사고, 착오 또는 기타 예측할 수 없는 사유에 기인한 것임이 인정되는 경우.
- (3) 등록관이 만료된 특허를 회복하는 경우 해당 사실을 관보에 게재하여야 한다.
- (4) 소멸된 특허권의 회복은 특허권의 소멸에 대한 내용이 관보에 공고된 이후부터 특허권의 회복에 대한 내용이 관보에 다시 공고되기 전까지 제3자가 취득한 권리에 영향을 미치지 아니한다.
- (5) 청장은 특허권의 소멸에 대한 내용이 공보에 공고된 후부터 특허권의 회복에 대한 내용이 관보에 다시 공고되기 전까지 해당 특허권을 이용하였거나 계약 또는 기타의 방법으로 이용하기 위한 구체적인 조치를 취한 사람들의 보호 또는 보상에 대해 규정하는 시행규칙을 제정할 수 있다. 다만, 이러한 보호는 해당 사람들이 이용하였거나 이용하기 위해 구체적인 조치를 취한 범위를 넘어서지 않는다.
- (6) 특허권의 소멸에 대한 내용이 관보에 공고된 후부터 특허권의 회복에 대한 내용이 관보에 다시 공고되기 전까지 발생한 특허 침해에 대해서는 어떠한 법적 절차도 진행될 수 없다.

출원인 또는 특허등록청의 국제조사 청구

- 35B. (1) 국제출원을 제외하고 특허등록청에 특허 부여를 위한 출원을 하는 출원인은 제78L조 제1항에 따라 지정된 국제조사기관이 해당 출원에 대하여 국제조사를 실시하도록 요청할 수 있다.
- (2) 특허등록청은 제78L조 제1항에 따라 지정된 국제조사기관이 수행하는 국제조사를 국제출원을 제외한 특허권 부여를 위한 출원에 대해 실시할 수 있다.
- (3) 제1항 또는 제2항에 따라 출원에 대한 조사가 실시되는 경우 해당 출원에 포함된 명세서 및 청구항은 국제조사기관이 지정한 언어로 제출되어야 하며 출원인은 국제조

사기관이 지정한 조사 수수료를 국제조사기관에 직접 또는 특허등록청을 통해 납부하여야 한다.

제7장 특허권자의 권리

특허권자의 권리

36. (1) 본 장의 다른 규정을 침해하지 않으면서, 특허권자는 해당 특허에 관하여 다음의 배타적 권리를 가진다:
- (a) 특허 발명을 실시할 권리;
 - (b) 특허를 양도하거나 이전하는 권리;
 - (c) 실시 계약을 체결할 권리; 및
 - (d) 특허를 담보권의 대상으로 취급하는 권리.
- (2) 누구도 특허권자의 동의 없이 제1항에 규정된 행위를 하여서는 안 된다.
- (3) 동 규정에서 특허 발명의 “실시”란 특허와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 의미한다:
- (a) 물건에 대하여 특허가 부여된 경우:
 - (i) 해당 물건을 생산, 수입, 판매를 위한 제공, 판매 또는 사용하는 행위;
 - (ii) 판매, 판매를 위한 제공 또는 사용의 목적으로 물건을 보관하는 행위;
 - (b) 방법에 대하여 특허가 부여된 경우:
 - (i) 그 방법을 사용하는 행위;
 - (ii) 그 방법에 의하여 생산된 물건으로 (a)항에 따른 행위를 하는 것.
- (4) 동 조항의 목적상 물건을 생산하는 방법에 관하여 특허가 된 경우에 특허권자 또는 실시권자가 아닌 자에 의해 생산된 물건은 반증이 없는 한 어떠한 소송에서도 그 특허된 방법으로 생산된 것으로 추정한다.
- (5) 제4항에 규정된 절차에서 반대 사실을 입증함에 있어 특허권자 또는 실시권자가 아닌 자는 법원이 정보의 공개가 부당하거나 불필요하다고 인정하거나 제조 또는 영업상의 비밀에 해가 된다고 판단하는 경우에는 제조 또는 영업비밀을 공개할 의무가 없다.

권리의 제한

37. (1) 특허권에 따른 권리는 산업적 또는 상업적 목적을 위한 행위에만 미치며 시험적 또는 과학적 연구 목적으로 이루어진 행위에는 미치지 아니한다.
- (1A) 특허권에 따른 권리는 의약품의 제조, 사용 또는 판매를 규제하는 말레이시아 또는 말레이시아 내외의 관련 기관에 정보를 제공하거나 제출하기 위하여 합리적인 목적

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

으로 특허된 발명을 제조, 사용, 판매 제안 또는 판매하기 위한 행위에는 미치지 아니한다.

- (2) 제58A조를 해하지 않는 범위에서 특허권에 따른 권리는 다음 각 호의 자에 의해 시장에 출시된 물건에 관한 행위에 대해서는 미치지 아니한다—
 - (i) 특허권자에 의해 출시된 경우;
 - (ii) 제38조에 따른 권리를 가진 자
 - (iii) 제43조에 따른 권리를 가진 자
 - (iv) 제48조에 따른 강제실시권의 수익자
- (3) 특허에 따른 권리는 일시적 또는 우연히 말레이시아에 진입한 외국 선박, 항공기, 우주선 또는 차량에 대한 특허 발명의 사용에는 미치지 아니한다.
- (4) 특허권 따른 권리는 제35조에 규정된 바에 따라 존속기간이 제한된다.
- (5) 특허권에 따른 권리는 제35A조에 따라 제51조 및 제52조에 규정된 강제실시권에 관한 규정과 제84조에 규정된 정부 또는 정부가 권한을 부여한 자의 권리에 관한 규정에 의해 제한된다.

선행 제조 또는 사용으로 발생한 권리

38. (1) 특허 출원 우선일 당시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는—
 - (a) 말레이시아에서 선의로 해당 특허출원된 발명의 대상인 물건을 실시거나 방법을 사용하고 있었던 경우;
 - (b) 말레이시아에서 선의로 (a)항에 언급된 물건의 제조 또는 방법의 사용을 위한 실질적인 준비를 하고 있었던 경우,

특허가 부여되었음에도 불구하고 특허 발명을 이용할 권리를 가진다:

관련 물건이 말레이시아 내에서 해당 당사자에 의해 제조되거나 해당 방법이 실시되는 경우에 한한다:

다만, 발명이 제14조 제3항 (a), (b) 또는 (c)호에 규정에 따라 공개된 경우 해당 공개로 인해 발명이 이루어지지 않았음을 입증해야 한다.
- (2) 제1항에 규정된 권리는 해당 사업의 일부로서 양도되거나 이전되는 경우를 제외하고는 양도되거나 이전될 수 없다.

제8장 특허 출원 및 재산권의 대상으로서의 특허

양도, 이전 및 담보권 거래

39. (1) 특허 출원 또는 특허권은 다른 개인 재산 또는 동산과 동일한 방식으로 양도되거나

이전될 수 있다.

- (1A) 특허권은 다른 동산과 동일한 방식으로 담보권의 대상이 될 수 있다.
- (2) 양도 또는 이전에 따라 특허출원이나 특허에 대한 권리를 취득한 자는, 정해진 방식에 따라 등록관에게 그 양도 또는 이전의 내용의 등록부 기재를 신청할 수 있다.
- (2A) 특허에 관한 담보권 거래의 당사자는 정해진 방식에 따라 담보권 거래 내용의 등록부 기재를 신청할 수 있다.
- (2B) 특허에 관한 담보권은 다른 개인 재산 또는 동산과 동일한 방식으로 집행될 수 있다.
- (3) 다음 각 호의 요건이 충족되지 않는 한 양도, 이전 또는 담보권 거래 내용은 등록부에 기재되지 않는다.
 - (a) 정해진 수수료가 등록관에게 납부된 경우,
 - (b) 양도의 경우 계약 당사자 또는 그 대리인이 서명한 서면으로 이루어진 경우.
- (4) 양도, 이전 또는 담보권 설정 거래는 등록부에 기재되지 않는 한 제3자에게 효력을 가지지 않는다.
- (5) 등록관은 담보권 거래의 당사자인 자의 신청이 있을 경우 정해진 방식에 따라 규정된 수수료를 납부한 경우 등록부에 기재된 담보권 거래 관련 사항을 수정할 수 있다.
- (6) 등록관은 담보권 거래 당사자가 정해진 방식에 따른 신청하는 경우 등록부에 기재된 담보권 거래 기록을 삭제할 수 있다.

공동출원 또는 공유 특허권

- 40. 당사자 간에 달리 합의하지 않는 한 공동 출원자 또는 공유 특허권자는 각각 별도로 특허 출원 또는 특허에 대한 권리를 양도하거나 이전할 수 있으며, 특허 발명을 실시할 수 있고, 동의 없이 특허 발명을 실시하는 자에 대해 조치를 취할 수 있다. 다만, 특허출원의 포기, 특허권의 포기 또는 실시권 계약의 체결은 공동으로만 할 수 있다.

제9장 실시 계약

실시 계약의 의미

- 41. (1) 동 장에서 의미하는 “실시 계약(licence contract)”이란 특허권자(실시허락자(licensor))가 다른 개인 또는 기업(실시권자(licensee))에게 제36조 제1항 (a)호 및 제36조 제3항에 규정된 행위의 전부 또는 일부를 실시할 수 있는 권리를 부여하는 계약을 의미한다.
- (2) 실시 계약은 계약 당사자 또는 그 대리인이 서명한 서면으로 체결되어야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

등록부 기재

42. (1) 실시허락자는 청장이 정한 규정에 따라 누구든지 실시권을 받을 수 있다는 내용의 기재
를 등록관이 등록부에 하도록 신청할 수 있다.
- (2) 등록부에 해당 기재가 이루어진 이후에는 누구든지 등록관을 통해 실시허락자에게 허
락을 신청할 수 있다.
- (3) 당사자 간에 실시 계약이 체결된 경우 계약 당사자는 이를 등록관에게 통보하여야 하
며 등록관은 해당 사실을 등록부에 기록하여야 한다.
- (4) 계약 당사자 또는 그를 대리하는 자의 서명이 있는 서면 요청이 있을 경우, 등록관은
정해진 수수료를 납부받은 후 당사자가 등록을 희망하는 계약 관련 사항을 등록부에
기록할 수 있다.
다만, 당사자는 그 외의 계약 관련 세부사항을 공개하거나 기록하도록 요구받지 아니
한다.
- (5) 실시 계약이 종료된 경우 계약 당사자들은 등록관에게 그 종료를 통지하여야 하며 등
록관은 해당 종료를 등록부에 기록하여야 한다.
- (6) 실시허락자는 청장이 정한 규정에 따라 등록관에게 제1항에 따라 이루어진 기재의 취
소를 신청할 수 있다.

실시권자의 권리

43. (1) 실시 계약에 달리 정한 바가 없는 한 실시권자는 제36조 제1항 (a)호 및 제36조 제3항
에 규정된 행위를 시간적 제약 없이 발명의 내용에 따라 말레이시아 전 지역에서 전부
또는 일부를 실시할 수 있는 권리를 가진다.
- (2) 실시 계약에 달리 규정된 바 없는 한 실시권자는 제3자에게 말레이시아 내에서 해당
발명에 관해 제36조 제1항 (a)호 및 제36조 제3항에 규정된 행위를 실시하도록 동의
할 수 없다.

실시허락자의 권리

44. (1) 실시 계약에 달리 정한 바가 없는 한 실시허락자는 동일 특허에 관하여 제3자에게 추가
적인 실시권을 부여하거나 제36조 제1항 제1호 가목 및 제36조 제3항에 규정된 행위
의 전부 또는 일부를 스스로 수행할 수 있다.
- (2) 실시 계약에 해당 실시권이 전용(exclusive)실시권이라고 명시되어 있고, 계약에서 달
리 명시적으로 정하지 않은 한 실시허락자는 동일한 특허에 대해 제3자에게 추가적인
실시권을 부여하거나 제36조 제1항 (a)호 및 제36조 제3항에 언급된 행위를 스스로
실시할 수 없다.

실시 계약의 무효 조항

45. 실시 계약의 어떠한 조항이나 조건도 실시권자에게 산업적 또는 상업적 분야에서 동 장의 내용 따라 특허권자에게 부여된 권리에서 파생되지 않았거나 해당 권리를 보호하는 데 불필요한 제한을 부과하는 경우에는 무효로 한다.
- 단, (a) 특허 발명의 이용 범위, 정도 또는 기간에 관한 제한, 또는 특허 발명이 이용될 수 있는 지역적 범위, 관련 물건의 품질 또는 수량에 관한 제한; 및
- (b) 특허권자의 특허 유효성에 해를 끼칠 수 있는 모든 행위를 하지 않을 것을 실시권자에게 부과하는 경우에는 그러한 제한으로 간주되지 않는다:

특허 출원이 거절되거나 특허가 무효로 선언되는 경우의 효과

46. 실시 계약 기간 만료 전에 해당 계약에서 언급된 특허 출원 또는 특허에 대해 다음 행위 중 어느 하나가 발생하는 경우에는
- (a) 특허 출원의 취하
 - (b) 특허 출원에 대한 최종적으로 거절 결정
 - (c) 특허권의 포기
 - (d) 특허권에 대한 무효 결정
 - (e) 실시 계약의 무효화
- 실시권자는 실시허락자에게 더 이상 실시 계약에 따른 지급 의무가 없으며, 이미 지급한 비용의 반환을 청구할 권리가 있다:
- 다만, 실시허락자가 모든 사정을 고려할 때 해당 환급이 불공정하다는 것을 입증할 수 있는 경우, 특히 실시권자가 해당 실시권으로부터 실질적인 이익을 얻은 경우에는, 실시허락자는 반환 의무가 없거나 부분적 반환만이 요구된다.

실시 계약의 만료, 소멸 또는 무효화

47. 등록관은 (a) 기재된 실시 계약이 만료되었거나 소멸되었음에 대해 당사자 또는 그 대리인이 서명한 서면 요청이 있는 경우 그 사실을 등록부에 기록해야 한다;
- (b) 동 장의 규정에 따라 실시 계약이 만료되었거나 소멸되었거나 무효화된 경우 그 사실을 등록부에 기록해야 한다.

제10장 강제실시권

정의

48. 동 장에서 의미하는

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

“강제실시권의 수익자”란 동 장에 따라 강제실시권이 부여된 자를 의미한다.

“강제실시권”이란 특허 발명에 대하여 특허권자의 동의 없이 말레이시아 내에서 제36조 제1항 제(a)호 및 제36조 제3항에 규정된 행위를 수행할 수 있는 권한을 의미한다;

“적격한 수입국”이란

(a) 세계무역기구(WTO) 회원국인 최빈개발도상국

(b) 다음의 요건을 모두 충족하는 세계무역기구(WTO) 회원국

(i) TRIPS 협정 제31bis조 및 부속서에 따라 수입국으로서 활동하려는 의사를 TRIPS 이사회에 통지한 국가;

(ii) TRIPS 협정 부속서의 부록에 따라 의약품 제조 능력이 불충분하거나 전무함을 입증한 국가를 의미한다.

강제실시권 신청

49. (1) 특허 등록일로부터 3년이 경과한 후 또는 특허출원일로부터 4년이 경과한 시점 중 더 늦은 시점부터 언제든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한해 누구든지 등록관에게 강제실시권을 청구할 수 있다:

(a) 정당한 사유 없이 말레이시아 내에서 특허 물건의 생산 또는 특허 방법이 실시되고 있지 않는 경우;

(b) 특허된 내용에 따라 말레이시아 내에서 생산된 물건이 국내 시장에서 판매되지 않거나, 일부 판매되더라도 공공의 수요 충족을 위한 공급이 이루어지지 못하고 있으며 이에 대한 정당한 사유가 없는 경우

(1A) 제1항에도 불구하고, 특허권 부여 후 언제든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 누구든지 등록관에게 강제실시권 청구 할 수 있다.

(a) 말레이시아 내에서 해당 특허권에 따라 국내 시장 판매용으로 생산된 물건이 정당한 사유 없이 부당하게 높은 가격에 판매되고 있는 경우; 또는

(b) 말레이시아에서 의약품을 생산하고 이를 적격한 수입국에 수출하여 그 국가의 공중보건 문제에 대응하기 위한 경우.

(2) 제(1A)조 제(b)항을 제외하고, 강제실시권은 청구인이 합리적인 상업적 조건으로 특허권자로부터 승인을 얻기 위해 시도하였으나 합리적인 기간 내에 그러한 시도가 이루어지지 못한 경우에 한하여 신청할 수 있다.

(3) 강제실시권 신청은 청장이 정하는 규정에 따라야 한다.

저촉 관계에 해당하는 특허(interdependence of patents)에 대한 강제실시권 신청

49A. (1) 특허 발명(“후발 특허”)이 해당 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 특허(“선행 특허”)

의 특허권을 침해하지 않고서는 말레이시아에서 실시될 수 없으며, 등록관의 판단에 따라 후발 특허의 발명이 선행 특허 발명에 비해 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 구성하는 경우, 등록관은 후발 특허권자·후발 특허에 따른 실시 계약의 실시권자 또는 후발 특허에 따른 강제실시권 수익자의 요청에 따라 침해를 피하기 위해 필요한 범위 내에서 강제실시권을 부여할 수 있다.

- (2) 제1항에 따라 강제실시권이 부여된 경우, 등록관은 선행 특허권자·선행 특허에 따른 실시 계약의 실시권자 또는 선행 특허에 따른 강제실시권 수익자의 요청이 있을 때, 후발 특허에 대해서도 강제실시권을 부여할 수 있다.

강제실시권 부여 청구

50. (1) 제49조 또는 제49A조에 따라 강제실시권 청구하는 경우 청구인은 적정한 보상액, 특허의 실시 조건 및 해당 사안에 따라 실시권자 또는 실시허락자 권리 제한 사항 해당 강제실시권에 대한 요청 사항을 명시하여야 한다.

(1A) 제1항에 명시된 요건 외에도 제49(1A)조 제(b)항에 따른 강제실시권 청구는 규정된 기타 요건을 준수하여야 한다.

(2) 제49조에 따른 강제실시권 청구 또는 제49A조에 따른 강제실시권 청구가 이루어진 경우, 등록관은 해당 청구서 또는 요청서 사본을 해당 실시허락자 또는 실시권자에게 송부하여 규정된 기간 내에 청구서 또는 요청서에 대한 의견진술의 기회를 주어야 한다.

(2) (법률 A1649에 따라 삭제)

등록관의 결정

51. (1) 제49조 또는 제49A조에 따른 강제실시권 청구를 심사함에 있어 등록관은 청구인, 실시허락자 또는 실시권자(해당하는 경우)에게 출석을 요구하여 진술하게 하거나 문서 또는 기타 자료를 제출하도록 요구할 수 있다.

(2) 등록관이 해당 신청을 심사하여 결정을 내린 경우 청구인, 실시허락자 또는 실시권자(해당하는 경우)에게 그 결정을 통지하여야 한다.

(3) 등록관은 제49조(1A) 제(b)항에 따른 강제실시권이 부여된 경우 TRIPS 이사회(Council for TRIPS)에 그 사실을 통지하여야 한다.

강제실시권의 범위

52. 청구인에게 강제실시권이 부여될 경우 등록관은 다음 사항을 정하여야 한다—

- (a) 강제실시권이 부여되는 기간을 포함한 해당 실시권의 범위;
- (b) 강제실시권 수익자가 말레이시아에서 특허발명을 실시하기 시작하여야 하는 기한;

- (c) 강제실시권 수익자가 특허권자에게 지급해야 하는 적정한 보상금의 금액 및 조건;
- (d) 등록관이 정할 수 있는 기타 조건.

강제실시권의 부여로 인한 계약 위반 미구성

- 52A (1) 등록관은 제44조 제2항에 따른 실시허락자와 실시권자 간에 전용(exclusive) 실시권 계약이 체결되어 있더라도 청구인에게 강제실시권을 부여할 수 있다.
- (2) 등록관이 제1항에 따라 강제실시권을 부여하는 경우 실시권자가 제1항에서 언급된 실시권 계약 내용의 위반을 이유로 실시권자를 상대로 소송을 제기할 수 없다.

강제실시권의 제한

53. (1) 등록관이 부여한 강제실시권은 (a) 특허발명이 사용되는 영업권 또는 사업 또는 그 영업권 또는 사업의 일부와 관련되지 않은 경우에는 양도할 수 없다; (b) 주로 말레이시아 내에서 특허발명을 공급하기 위한 목적으로 제한된다.
- (1A) 제(1)(b)항에 명시된 제한은 제49조(1A) 제(b)항에 따른 의약품의 생산 및 수출하기 목적으로 부여된 강제실시권에는 적용되지 아니한다.
- (2) 강제실시권 수익자는 해당 강제실시권이 부여된 특허에 관하여 제3자와 실시 계약을 체결할 수 없다.

강제실시권 변경, 취소 및 포기

54. (1) 특허권자 또는 강제실시권 수익자의 요청이 있을 경우, 등록관은 새로운 사실이 그러한 변경을 정당화하는 범위 내에서 강제실시권 부여 결정 내용을 변경할 수 있다.
- (2) 특허권자의 요청이 있을 경우, 등록관은 다음 각 호의 사유가 있을 때 강제실시권의 허가를 취소하여야 한다.
- (a) 강제실시권 부여한 사유가 더 이상 존재하지 않는 경우
 - (b) 강제실시권 수익자가 결정에서 정한 기한 내에 말레이시아에서 특허발명의 이용을 개시하지 않았거나 그러한 이용을 위한 실질적인 준비를 하지 않은 경우;
 - (c) 강제실시권 수익자가 결정에서 정한 실시 범위를 준수하지 않은 경우;
 - (d) 강제실시권 수익자가 결정으로 정해진 보상금에 대한 지급 의무를 이행하지 않은 경우.
- (3) 강제실시권 수익자는 등록관에게 서면 선언서를 제출함으로써 해당 권리를 포기할 수 있으며, 등록관은 이를 등록부에 기록하고 공고하며 특허권자에게 통지하여야 한다.
- (4) 포기는 특허등록청이 포기 선언을 접수한 날로부터 효력을 발생하며, 해당 선언은 철회될 수 없다.

제11장 포기, 이의제기 및 특허의 무효

특허의 포기

55. (1) 특허권자는 등록관청에 서면 선언서를 제출함으로써 특허를 포기할 수 있다.
- (2) 특허의 하나 이상의 청구항에 대해 포기할 수 있다.
- (3) 특허에 관한 실시 계약이 등록부에 기재된 경우 등록관은 해당 실시 계약에 달리 명시된 바가 없는 한 기재된 모든 실시권자 또는 하위 실시권자가 서명한 포기 동의서를 접수하지 않는 한 해당 포기를 수락하거나 기재할 수 없다. 다만, 실시 계약에서 명시적으로 동의를 포기한 경우에는 예외로 한다.
- (3A) 특허에 대해 강제실시권이 부여된 경우 등록관은 강제실시권 수익자가 포기에 동의하는 서명된 선언서를 접수하지 않는 한 해당 포기를 접수하거나 등록해서는 안 된다.
- (4) 등록관은 포기를 등록부에 기록하고 관보에 게재하여야 한다.
- (5) 포기 효력은 등록관이 해당 선언을 접수한 날부터 발생하며 해당 선언은 철회될 수 없다.

특허의 이의신청

- *55A. (1) 특허에 관하여 동 법의 어느 조항에 따른 소송이 법원에 제기되지 않은 경우, 이해관계인은 특허권자에게 특허권 부여에 관한 이의신청서를 등록관에게 제56조 제(2)항 제(a)호, 제(b)호 또는 제(c)호에 규정된 사유 중 하나를 근거로 정해진 수수료를 납부하고 특허권자에 대해 특허권 부여에 관한 이의신청서를 등록관에게 제출함으로써 이의신청 절차를 개시할 수 있다.
- (2) 이해관계인이 거주자가 아닌 경우, 제(1)항에 따른 이의신청서 제출 시 등록관이 정한 이의신청 절차 비용 보증금을 이해관계인이 제공하여야 한다.
- (3) 제1항에 따른 이의신청서 제출 후, 이해관계인 또는 특허권자가 이의신청 절차와 관련하여 요청하거나 제출하는 모든 서류는 규정된 방식에 따라 규정된 수수료를 납부함과 동시에 이루어져야 한다.
- (4) 등록관은 이의신청에 대한 결정을 내리는 데 있어 등록관에게 권고를 제공하기 위해 임시 이의신청 위원회를 구성할 수 있다.
- (5) 이의신청 절차가 종료되면 등록관은 다음 중 어느 하나를 결정하여야 한다—
 - (a) 특허의 유지
 - (b) 보정을 진행한 후 특허의 유지 또는
 - (c) 특허의 무효
- (6) 등록관이 제5항 제(a)호 또는 제(b)호에 따라 특허를 유지하기로 결정한 경우 이해관

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

계인은 해당 특허에 관하여 제56조에 따른 신청을 할 수 없으며, 다만 제60(3)조에 따른 무효 반소 또는 제88조에 따른 법원 항소를 통한 경우는 예외로 한다.

- (7) 등록관이 제5항 제(b)호에 따라 보정을 진행한 후 특허를 유지하기로 결정한 경우 해당 보정은 특허 등록일로부터 효력이 발생한 것으로 간주한다.
- (8) 동 조항에 따른 등록관의 결정 또는 제88조에 따른 등록관의 결정에 대한 항소는 침해 소송의 당사자가 제56조에 언급된 사유로 특허를 무효화하는 것을 제한하지 아니한다.
- (9) 동 조항에서의 “이해관계인”에는 연방 정부 및 주 정부가 포함된다.

특허의 무효

56. (1) 권리를 침해당한 자는 특허권을 상대로 특허권 무효를 청구하는 소송을 제기할 수 있다.

(2) 법원은 무효를 청구하는 자가 다음 각 호의 어느 하나를 입증하는 경우에는 해당 특허를 무효로 하여야 한다.

- (a) 특허에서 발명으로 청구한 것이 제12조의 발명 정의에 해당하지 않거나, 제13조 또는 제31조 제1항에 따라 보호에서 제외되거나, 제11조·제14조·제15조·제16조의 요건을 충족하지 않아 특허를 받을 수 없는 경우;
- (b) 특허의 설명서나 청구항이 제23조의 요건을 충족하지 않는 경우;
- (c) 청구된 발명을 이해하는 데 필요한 도면이 제공되지 않은 경우;
- (d) 특허에 대한 권리가 특허가 부여된 자에게 귀속되지 않은 경우.
- (e) (법률 A1649에 따라 삭제)

(2A) 제2항에도 불구하고 특허권이 특허권에 대한 권리를 가진 자에게 양도된 경우 법원은 제2항 제(d)호에 언급된 사유로 특허를 무효로 하지 아니한다.

(3) 제(1)항이 일부 청구항이나 청구항의 일부에만 해당하는 경우 법원은 해당 청구항 또는 청구항의 일부만을 무효로 선언할 수 있으며 청구항 일부의 무효화는 해당 청구항 의제한된 형태로 선언된다.

이의신청 이후 무효 심판 절차

*56A. (1) 제55A조에 따라 이해관계인이 제출한 특허 무효에 대한 이의신청이 등록관에 의해 아직 결정되지 않은 경우 해당 이해관계인은 다음의 경우를 제외하고는 제56조에 따라 법원에 해당 특허의 무효를 청구하는 소송을 제기할 수 없다:

- (a) 이의신청 절차의 양 당사자가 법원에서 무효소송을 제기하는 데 동의한 경우; 또는
- (b) 이해관계인이 침해소송에서 피고인 경우.

(2) 이해관계인이 제56조에 따른 무효심판 절차를 제1항(a)호 또는 (b)호에 근거하여 개시하기 전에, 이해관계인은 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

- (a) 해당 심판 절차를 개시할 의사를 등록관에게 통지하고;
- (b) 제55A조에 따라 제출된 이의신청서를 규정된 방식에 따라 철회하여야 한다.

무효일 및 효력

57. *(1) 제55A조 또는 제56조에 따라 무효로 된 특허권 또는 청구항 또는 청구항의 일부는 특허 등록일로부터 무효로 간주한다.
- (e) (법률 A1649에 따라 삭제)

제12장 침해

침해로 간주되는 행위

58. 제37조 제1항, 제2항 및 제3항과 제38조의 규정에 불구하고, 특허권 침해란 특허권자가 아닌 자가 특허권자의 동의 없이 말레이시아 내에서 특허의 보호 범위에 속하는 물건 또는 방법에 대해 제36조 제3항에 언급된 행위를 실시하는 것을 말한다.

침해로 간주되지 않는 행위

- 58A. (1) 물건을 수입, 판매 제안, 판매 또는 사용하는 행위는 침해 행위로 간주되지 아니한다.
- (a) 특허받은 제품 또는
 - (b) 특허받은 방법에 의해 직접 생산되었거나, 그 방법이 적용된 제품이 특허권자 또는 조건부 여부를 불문한 실시권자의 동의하에 생산된 경우에는
- (2) 동 조항의 목적상 “특허”란 동 법에 따라 특허가 부여된 발명과 동일하거나 실질적으로 동일한 발명에 대해 말레이시아 외의 국가에서 부여된 특허를 포함한다.

침해 소송

59. (1) 특허권자는 특허를 침해하였거나 침해한 자를 상대로 법원 소송을 제기할 권리를 가진다.
- (2) 특허권자는 침해가 발생할 가능성이 있는 행위를 한 자에 대하여도 동일한 권리를 가지며 동 장에서는 이를 “임박한 침해(imminent infringement)”라 한다.
- (3) 제(1)항 및 제(2)항에 따른 소송은 침해 행위 발생한 날로부터 6년이 경과한 후에는 제기할 수 없다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

금지명령 및 손해배상

60. (1) 특허권자가 침해가 이루어졌거나 이루어지고 있음을 입증하는 경우 법원은 손해배상을 명하고 추가적인 침해를 방지하기 위한 금지명령(injunction) 및 기타 법적 구제조치를 내려야 한다.
- (2) 특허권자가 임박한 침해(imminent infringement)를 입증하는 경우 법원은 침해를 방지하기 위한 금지명령 및 기타 법적 구제조치를 허가하여야 한다.
- (3) 동 조에 따른 소송의 피고는 동일한 소송에서 특허의 무효를 청구할 수 있으며 이러한 경우에는 제56조 제2항 및 제3항이 적용된다.

실시권자 및 강제실시권의 수익자에 의한 침해 소송

61. (1) 동 조의 목적상 수익자(beneficiary)란 (a) 실시 계약이 동 항의 규정을 적용하지 않거나 다른 규정을 정하지 않는 한, 모든 실시권자; 또는 (b) 제51조에 따라 부여된 강제실시권의 수익자를 의미한다.
- (2) 수익자는 자신이 지적한 침해에 대해 특허권자에게 법원 소송을 제기할 것을 요청할 수 있으며 이 경우 수익자는 요구하는 구제 조치를 명시하여야 한다.
- (3) 수익자는 특허권자가 해당 요청을 받았음에도 불구하고 그 날로부터 3개월 이내에 소송을 제기하지 않거나 거부한 경우 특허권자에게 의사를 통지한 후 자신의 명의로 소송을 제기할 수 있으며 특허권자는 해당 소송에 참여할 권리를 가진다.
- (4) 제3항의 3개월 기간이 경과하지 않았더라도 수익자가 중대한 손해를 피하기 위해 즉각적인 조치가 필요함을 입증하는 경우 법원은 수익자의 요청에 따라 침해를 방지하거나 계속되는 침해를 금지하기 위해 적절한 금지명령을 내려야 한다.

비침해 선언

62. (1) 제4항의 규정에 불구하고, 이해관계인은 특허권자에 대한 소송을 제기함으로써 특정 행위의 수행이 특허권 침해에 해당하지 않음을 법원이 선언하도록 요청할 권리를 가진다.
- (2) 요청자가 해당 행위가 특허권을 침해하지 않음을 입증하는 경우 법원은 비침해 선언을 허가하여야 한다.
- (3) (a) 특허권자는 해당 소송을 실시 계약 당사자에게 통지할 의무가 있으며 실시 계약에 달리 정한 바 없는 한 실시 계약 당사자는 소송에 참여할 권리를 가진다.
- (b) 비침해 선언을 청구하는 자는 제51조에 따라 부여된 강제실시권의 수익자에게 소송을 통지할 의무가 있으며 해당 수익자는 소송에 참여할 권리가 있다.
- (4) 해당 행위가 기존의 침해 소송 대상인 경우 그 침해 소송의 피고는 비침해 확인 소송을 제기할 수 없다.

- (5) 비침해 확인 소송은 특허 무효 소송과 함께 제기할 수 있다. 단, 제60조 제3항에 따라 특허 무효를 청구하는 경우는 제외한다.

제13장 범죄 행위

제23A조를 위반한 출원

- 62A. 제23A조를 위반하여 특허 출원을 하였거나 그러한 출원이 이루어지도록 한 자는 위반 행위를 한 것으로 간주되며 유죄 판결 시 1만 5천 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.

등록관 지시에 위반하여 정보를 공개하는 행위

- 62B. 제30A조에 따라 등록관이 발령한 지시에 반하여 정보를 공개하거나 전달하는 자는 위반 행위를 저지른 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 1만 5천 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.

등록부 등의 위조

63. 동 법에 따라 관리되는 등기부를 허위 기재하거나 등록부에 기재된 항목의 복사본이나 재생본 인 것처럼 허위로 기재된 문서를 생산하거나 생산하도록 한 자, 또는 그런 허위 문서를 증거로 제출하거나 제출하도록 한 자는 범죄를 저지른 것으로 간주되며, 유죄 판결을 받을 경우 최대 1만 5천 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.

허위의 청구항 또는 특허권

64. (1) 자신이 거래한 제품이나 과정이 특허 받은 물건 또는 방법이라고 허위로 주장한 사람은 범죄를 저지른 것으로 간주되며, 동 조의 규정에 따라 유죄 판결 시 최대 1만 5천 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.
- (2) 제1항의 목적상, 대가를 받고 “특허” 또는 “특허받은”이라는 단어나 해당 물건이 특허 받은 물건임을 표현하거나 암시하는 내용이 날인, 각인, 인쇄되거나 기타 방법으로 부착된 물건을 처분한 자는 해당 물품이 특허 물건임을 표시한 것으로 간주한다.
- (3) 제1항은 해당 제품 또는 방법에 관한 특허가 만료되거나 무효화된 이후 해당 표시가 이루어지지 않도록 또는 계속되지 않도록 조치를 취할 수 있는 합리적으로 충분한 기간 이 지나기 전에는 적용되지 않는다.
- (4) 동 조에 따른 범죄에 대한 절차에서 범죄를 예방하기 위해 적절한 주의를 기울였다는 것을 입증하는 경우에는 항변의 근거가 될 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

특허 출원 사실에 대한 허위 주장

65. (1) 자신이 거래한 물건에 대해 특허 출원이 이루어졌다고 진술하는 자로서—
- (a) 그러한 출원이 이루어지지 않은 경우; 또는
 - (b) 그러한 출원이 거절되거나 취하된 경우,
- 범죄를 저지른 것으로 간주되며, 동 조의 규정에 따라 유죄 판결 시 최대 1만 5천 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.
- (2) 제1항 제(b)호는 해당 진술이 거절 또는 취하 시점부터 시작되는 기간이 만료되기 전에 이루어지거나 계속되는 경우에는 적용되지 아니한다. 이 기간은 해당 진술이 이루어지지 않도록 또는 계속되지 않도록 조치를 취할 수 있도록 합리적으로 충분한 기간이어야 한다.
- (3) 제1항의 목적상 “특허 출원 중”이라는 문구나 해당 물품에 대해 특허가 출원되었음을 표현하거나 암시하는 내용이 날인, 각인, 인쇄 또는 기타 방법으로 부착된 물건을 대가를 받고 처분한 자는 해당 물건에 특허 출원 중임을 표시한 것으로 간주한다.
- (4) 동 조를 위반한 행위에 대한 소송에서 해당 행위자가 위반 행위 발생을 방지하기 위해 합리적인 주의를 기울였음을 입증하는 경우에는 항변의 근거가 될 수 있다.

“Patent Registration Office” 명칭의 오용

66. 누구든지 자신의 영업장 또는 자신이 발행한 문서 등에 “특허등록청” 명칭 또는 자신의 영업장소가 특허등록청과 공식적으로 관련되어 있음을 암시하는 문구를 사용하는 경우 이는 범죄에 해당하며 유죄 판결 시 최대 1만 5천 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.
- 등록되지 않은 자가 특허 대리인으로서 업무를 수행하는 경우 등

- 66A. 동 법에 따라 특허 대리인으로 등록되지 않은 자가 특허 대리인으로서 업무를 수행, 활동하거나, 자신을 특허 대리인으로 소개하거나 소개되도록 허용하는 경우, 이는 범죄에 해당하며 유죄 판결 시 최대 1만 5천 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.

법인에 의한 범죄

- 67 (1) 법인에 의해 이 법에 따른 범죄가 행해진 경우, 해당 범죄가 법인의 이사, 관리자, 비서 또는 이와 유사한 직원의 동의나 묵인하에 저질러졌거나, 그러한 직책을 수행하는 것으로 간주되는 자의 과실에 기인한 것으로 입증될 때에는, 해당 개인은 법인체와 함께 해당 범죄를 범한 것으로 간주되며 동 법이 정한 바에 따라 기소 및 처벌을 받을 수 있다.

- (2) 법인체의 업무가 구성원에 의해 관리되는 경우, 제1항은 구성원이 관리 기능과 관련하여 행한 행위 및 과실에 대해, 해당 구성원이 법인체의 이사로 간주되는 것처럼 적용된다.

제14장 집행에 관한 권한

동 장에서의 권한 행사에 관한 공무원의 권한

68. (1) 청장은 서면으로 공무원이 이 부분에 따른 권한을 행사하도록 권한을 부여할 수 있다.
 (2) 해당 공무원은 형법전(Penal Code)[Act 574]에서의 공무원에 해당한다.
 (3) 동 장에 따른 권한을 행사하는 공무원은 해당 법령에 따라 조치를 취하는 대상자의 요구가 있을 경우, 청장이 발급한 권한 증명을 제시하여야 한다.

체포권한

69. (1) 권한을 부여받은 공무원 또는 경찰관은 범죄를 저지르거나 범죄를 시도하거나 범죄를 방조하는 사람을 목격하거나 발견한 경우, 또는 그 사람이 동 법에 따른 범죄를 저지르거나 시도하거나 방조할 것이라고 합리적으로 의심되는 경우 해당자가 성명 및 거주지를 제공하기를 거부하거나 제공하지 못하는 경우, 허위 성명이나 거주지를 제공했다고 믿을만한 합리적인 근거가 있거나 도주할 우려가 있는 경우에는 영장 없이 체포할 수 있다.
 (2) 영장 없이 체포를 한 권한 있는 공무원 또는 경찰관은 체포된 자를 지체 없이 가장 가까운 경찰서로 이송하여야 한다.
 (3) 권한을 부여받은 공무원 또는 경찰관에 의해 체포된 자는 본인에 대한 보증 또는 보석금 납부, 또는 치안판사(Magistrate)의 서면 특별 명령이 없는 한 석방되지 아니한다.

영장 수색

70. (1) 서면으로 된 선서 진술서에 근거하여, 그리고 필요하다고 판단되는 조사를 거친 후, 어느 치안판사가 어느 주거지, 상점, 건물 또는 장소에서 본법 또는 이에 따라 제정된 규정을 위반하는 범죄가 저질러지고 있다고 믿을 만한 합리적 근거가 있다고 판단할 때에는, 해당 영장에 명시된 권한 있는 공무원 또는 경찰관이 주야를 가리지 않고, 보조 유무와 관계없이 해당 주거지, 상점, 건물 또는 장소에 출입하여, 해당 범죄가 저질러졌다고 의심되는 정보 또는 해당 범죄와 관련된 기타 사항을 포함하거나 포함할 것으로 의심되는 모든 장부, 회계 기록, 문서 또는 기타 물품을 수색하고 압수하거나 복사본을 확보할 수 있도록 허가하는 영장을 발부할 수 있다.
 (2) 해당 공무원은 필요한 경우 다음과 같은 조치를 취할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (a) 주거지, 상점, 건물 또는 장소의 외부 또는 내부 문을 부수고 안으로 진입;
- (b) 주거지, 상점, 건물 또는 장소 및 그 모든 부분에 강제 진입;
- (c) 진입, 수색, 압수 및 제거 권한을 행사하는 데 방해가 되는 모든 장애물을 강제 제거
- (d) 해당 주거지, 상점, 건물 또는 장소가 수색될 때까지 그 안에 있는 모든 사람을 구금

압수된 물품의 목록

71. 동 장에 따라 도서, 계좌, 문서 또는 기타 서류 등의 물품을 압수하는 권한 있는 공무원 또는 경찰관은 압수된 물품의 목록을 작성하고 즉시 그 사본에 서명하여 현장에 있는 점유자 또는 그 대리인이나 종업원에게 교부하여야 한다.

압수된 물품의 반환

72. 동 규정에 따라 도서, 계좌, 문서 또는 기타 서류 등을 압수한 경우 권한 있는 공무원 또는 경찰관은 형사소송이 제기되지 않은 경우 압수 후 4주 이내에 소유자에게 반환하여야 한다.

조사 권한

73. (1) 권한을 부여받은 공무원 또는 경찰관은 이 법 또는 이에 따라 제정된 규정에 따른 범죄의 발생에 대해 조사할 권한을 가진다.
- (2) 권한 있는 공무원 또는 경찰관이 해당 범죄의 범행과 관련된 정보 제공이나 도서, 계좌, 문서 또는 기타 서류 등을 제출하도록 요구하는 경우, 이를 제공할 수 있는 능력이 있는 자는 법적으로 정보를 제공하거나 도서, 계좌, 문서 또는 기타 서류 등을 제공할 의무가 있다.

증인 심문

74. (1) 제73조에 따라 조사를 진행하는 권한 있는 공무원 또는 경찰관은 사건의 사실과 경위에 대해 알고 있다고 여겨지는 자를 구두로 심문할 수 있으며, 심문받은 자가 진술한 내용은 반드시 서면으로 기록하여야 한다.
- (2) 해당 사람은 공무원이 사건과 관련하여 질문하는 모든 사항에 답변할 의무가 있다: 단, 답변으로 인해 자신이 형사 고발, 처벌 또는 몰수에 처할 가능성이 있는 질문에 대해서는 답변을 거부할 수 있다.
- (3) 동 조에 따라 진술을 하는 사람은 그 진술이 질문에 대한 전부 또는 일부 답변인지 여부와 관계없이 진실을 진술할 법적 의무가 있다.
- (4) 제1항에 따라 사람을 조사하는 권한 있는 공무원 또는 경찰관은 먼저 그 사람에게 제2항 및 제3항의 내용을 고지하여야 한다.

- (5) 제75조에 따른 경고 여부와 관계없이 동 조에 따라 진술한 내용은 진술자가 진술한 언어로 읽어주고 수정할 기회를 준 뒤 그 자가 서명하거나 해당 경우에 따라 엄지손가락 지문을 날인하여 서면으로 기록된다.

진술의 증거능력 인정

75. (1) 동 법 또는 이에 따라 제정된 규칙에 따른 범죄로 기소된 자가 있는 경우, 그 자가 한 진술이 자백에 해당하는지 여부와 관계없이, 구두 또는 서면으로 이루어진 진술로서, 언제 이루어졌는지와 관계없이, 기소 전이나 후에 이루어진 것인지 여부와 관계없이, 제74조에 따른 조사 중에 이루어진 것인지 여부와 관계없이, 또한 그 진술이 해당 승인된 공무원 또는 경감급 이상의 경찰관에게 또는 그 면전에서, 질문에 대한 답변으로 전부 또는 일부 이루어진 것인지 여부와 관계없이, 그리고 다른 승인된 공무원, 경찰관 또는 그 밖의 자에 의해 통역되었는지 여부와 관계없이, 해당 진술은 그 자의 재판에서 증거로 채택될 수 있다. 또한, 기소된 자가 증인으로 출석하는 경우, 그러한 진술은 반대신문에 사용될 수 있으며, 그 신빙성을 탄핵하기 위한 목적으로 사용될 수 있다.

(a) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 진술은 위와 같이 채택되거나 사용될 수 없다—

(i) 진술의 작성에 관해 법원이 권위 있는 자로부터 나온 유인, 위협 또는 약속이 있었고, 법원의 판단에 따라 피고인이 그 진술을 함으로써 자신에 대한 소송과 관련하여 세속적인 성격의 어떠한 이점을 얻거나 불이익을 피할 수 있을 것이라는 합리적인 근거를 제공할 만큼 충분하다고 인정되는 경우; 또는

(ii) 체포 후에 한 진술의 경우 법원이 다음의 문구 또는 이와 유사한 효과의 문구로 고지가 이루어졌음을 확실하지 않은 경우: “당신은 어떠한 진술도 하지 않거나 질문에 답변할 의무가 없다. 그러나 질문에 대한 답변 여부와 관계없이 당신이 하는 모든 말은 증거로 채택될 수 있습니다”; 또는 경고할 시간이 없었던 경우, 가능한 한 빨리 경고가 이루어졌더라면 단순히 그러한 경고가 없었을을 이유로 진술이 증거로 채택되지 못하게 해서는 안 된다.

(2) 어떠한 서면 법률에 상반되는 규정이 있더라도, 제1항이 적용되는 범죄로 기소된 자는 상기 경고가 이루어진 후에는 사건과 관련된 어떠한 질문에도 답변할 의무가 없다.

수색 방해 등

76. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는—

- (a) 권한 있는 공무원 또는 경찰관의 장소 출입을 거부하는 자;
(b) 권한 있는 공무원 또는 경찰관이 이 법에 따라 출입할 권한이 있는 장소에 출입하거나 이 법이 부과한 직무를 수행하거나 부여한 권한을 행사하는 것을 폭행, 방해, 저지 또는

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

지연시키는 자; 또는

- (c) 합리적으로 요구될 수 있고 본인이 제공할 수 있는 정보를 제공하기를 거부하거나 소홀히 하는 자는 범죄를 범한 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 최대 3천 링깃 이하의 벌금 또는 1년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.

범죄의 병합

- 76A. (1) 청장은 검찰총장의 승인을 받아 다음 사항을 규정하는 규칙을 제정할 수 있다.
- (a) 동 법 또는 동 법에 따라 제정된 규칙에 따른 범죄 중 병합이 가능한 범죄; 및
 - (b) 그러한 범죄의 병합 방법 및 절차.
- (2) 권한 있는 공무원은 검찰관의 서면 동의를 얻어, 기소가 제기되기 전 언제든지 병합을 할 수 있는 범죄에 대하여, 해당 범죄를 저지른 것으로 합리적으로 의심되는 자에게 서면으로 병합하고, 해당 서면 제안에 명시된 기간 내에 해당 범죄로 유죄 판결을 받았을 경우 부과될 수 있는 최고 벌금액의 50퍼센트를 초과하지 않는 금액을 권한 있는 공무원에게 지급하도록 하여 병합할 수 있다.
- (3) 제2항에 따른 서면 제안은 범죄가 발생한 후 그러나 해당 범죄에 대한 기소가 제기되기 전 언제든지 할 수 있으며, 서면 제안에 명시된 금액이 제안서에 지정된 기간 또는 권한 있는 공무원이 부여할 수 있는 연장된 기간 내에 지급되지 않을 경우, 서면 제안이 이루어진 자에 대하여 그 이후 언제든지 해당 범죄에 대한 기소를 제기할 수 있다.
- (4) 제2항에 따라 범죄가 병합된 경우, 병합 제안 대상자에 대한 범죄의 기소는 제기되지 아니하며, 권한 있는 공무원은 해당 범죄와 관련하여 압수한 도서, 계좌, 문서 또는 기타 서류 등을 권한 있는 공무원이 적절하다고 판단하는 조건에 따라 몰수하거나 반환할 수 있다.
- (5) 이 조항에 따라 권한 있는 공무원이 수령한 모든 금액은 연방 통합 기금(Federal Consolidated Fund)에 납부되어 그 일부를 구성한다.

기소 기관

77. 동 법에 따른 어떠한 범죄에 대해서도 검찰총장의 동의가 있거나 검찰총장에 의해서만 기소가 이루어진다.

하급 법원의 관할권

78. (1) 다른 서면 법률의 규정에도 불구하고, 하급 법원은 이 법에 따른 모든 범죄를 재판할 권한을 가지며, 유죄 판결 시 이에 대한 모든 형벌을 부과할 수 있다.
- (2) 제(1)항의 목적상, “하급 법원(subordinate Court)”이란 세션 법원(Sessions Court)

또는 치안법원(Magistrate's Court)을 의미한다.

제14A장 특허협력조약에 따른 국제출원

해석

78A. 동 장의 목적상—

“국제사무국(International Bureau)”이란 세계지식재산기구의 국제사무국을 의미하며 존속하는 한 지식재산권 보호를 위한 국제합동사무국(BIRPI)을 포함한다;

“국제조사(international search)”란 조약 제16조에 따라 지정된 국제조사기관이 해당 발명에 관한 관련 선행기술을 발견하기 위해 실시하는 조사를 의미한다;

“국제단계(international phase)”란 국제출원서를 제출한 시점부터 해당 국제출원이 국내단계로 진입하는 시점까지의 기간을 의미한다;

“국내단계(national phase)”란 출원인이 제78O조 제1항에 규정된 행위를 수행한 시점부터 시작되는 기간을 의미한다;

“국가”란 조약 당사국을 의미한다;

“특허”에는 실용신안이 포함된다;

“등록관청”이란 국제출원서를 접수한 국내관청(national office) 또는 정부 간 기구(intergovernmental organization)를 의미한다;

“선택관청(elected office)”이란 출원인이 조약 제2장에 따라 선택한 국가의 국가관청 또는 이를 대리하는 관청을 말한다;

“지정관청”이란 출원인이 조약 제1장에 따라 지정한 국가의 국내관청 또는 이를 대리하는 관청을 말한다;

“국제예비심사(international preliminary examination)”란 국제출원에 있어서 발명의 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성에 대하여 조약 제32조에 따라 지정된 국제예비심사기관이 수행하는 예비적·비구속적 심사를 의미한다;

“국제출원”이란 조약에 따라 제출된 특허출원을 의미한다;

“조약”이란 1970년 6월 19일 워싱턴에서 체결된 특허협력조약을 의미한다.

출원

78B. 동 장 규정은 조약에 따라 출원된 국제출원에 적용된다.

등록관청으로서의 특허등록청

78C. 특허등록청은 국제출원에 대한 등록관청으로서 기능한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

지정관청으로서의 특허등록청

78D. 특허등록청은 Part IVA 및 Part VI에 따른 특허를 취득하기 위한 지정국으로 말레이시아가 지정된 국제출원에 대하여 지정관청으로서의 역할을 수행한다.

선택관청으로서의 특허등록청

78E. 특허등록청은 출원인이 국제예비심사 결과를 이용하려는 국가로 말레이시아를 선택한 경우, 해당 국제출원에 대하여 선택관청으로서의 역할을 수행한다.

국제출원을 할 수 있는 자격이 있는 자

- 78F. (1) 말레이시아 시민으로서 말레이시아 외에 거주하는 자 또는 거주자는 특허등록청에 특허에 관한 국제출원을 할 수 있다.
- (2) 제1항에 규정된 거주자는 제23A조의 적용을 받는다.

국제출원의 제출

- 78G. (1) 국제출원은 등록관이 정한 양식의 청구서를 특허등록청에 제출하고, 조약에서 정한 형식의 명세서, 하나 이상의 청구항, 도면(있는 경우) 및 요약서를 제출함으로써 이루어진다.
- (1A) 국제출원은 영어로 이루어져야 한다.
- (2) 출원서에는 다음 사항을 포함하여야 한다—
- (a) 국제출원이 조약에 따라 처리될 것을 요청하는 내용;
 - (b) 발명에 대한 보호를 원하는 국가 또는 국가들의 지정;
 - (c) 출원인의 성명, 국적 및 주소;
 - (d) 대리인이 있는 경우 그 이름과 사업장 소재지;
 - (e) 발명의 명칭; 및
 - (f) 발명자의 성명 및 주소.
- (2A) 국제출원일이 부여된 국제출원은 동 법에 따른 특허를 취득하기 위한 목적으로 말레이시아를 지정하는 경우 동 법에 따른 특허출원의 효력을 가지며, 국제출원일은 Parts IVA and VI의 목적상 출원일로 간주된다.

78H. (법률 A1264에 따라 삭제)

78I. (법률 A1264에 따라 삭제)

78J. (법률 A1264에 따라 삭제)

국제출원의 처리

78K. 동 조약은 출원의 국제 단계 동안 국제출원의 처리에 적용된다.

수수료

78KA. 국제출원은 조약에 명시된 수수료 및 기타 규정된 수수료의 적용을 받는다.

국제조사기관

- 78L. (1) 등록관은 관보에 공고함으로써 특허등록청에 제출된 국제출원에 대한 국제조사를 수행할 수 있는 권한을 가진 국제조사기관을 지정하여야 한다.
- (2) 권한을 가진 국제조사기관이 둘 이상인 경우, 출원인은 출원서에 국제조사기관 선택을 명시하여야 한다.

국제예비심사기관

- 78M. (1) 등록관은 관보에 공고함으로써 특허등록청에 제출된 국제출원에 대하여 국제예비심사를 수행할 권한이 있는 국제예비심사기관을 지정하여야 한다.
- (2) 출원인은 조약에 따른 요구서를 제출함으로써 해당 출원에 대하여 국제예비심사를 실시할 것을 요청할 수 있다.

국제출원의 국제공개 및 그 효력

- 78N. (1) 말레이시아를 지정관청으로 지정한 국제출원이 국제사무국에 의해 국제공개되는 경우, 해당 국제공보가 특허등록청에 송부되어 접수된 때에는 제33D조에 따른 특허출원의 공개와 동일한 효력을 가진다.
- (2) 특허등록청은 말레이시아를 지정관청으로 지정한 국제출원의 국제공보를 최대한 신속하게 일반인이 열람할 수 있도록 제공하여야 한다.

국내 단계 진입

- 78O. (1) 국제출원인으로서 동 법에 따른 특허를 취득할 목적으로 말레이시아를 지정하는 경우, 출원인은 우선권일로부터 30개월이 만료되기 전에 다음을 이행하여야 한다—
- (a) 특허등록청에 영어로 된 국제출원서 사본 제출
- (b) 규정된 수수료를 납부
- (1A) 출원인이 동 법에 따라 특허를 취득하기 목적으로 말레이시아를 지정한 국제출원이 공중에게 제공되지 않은 미생물을 포함하고 있고, 해당 미생물이 통상의 기술을 가진 자가 그 발명을 실행할 수 있도록 특허출원서에 기재되지 않은 경우 해당 미생물의 샘플은 국제출원일 이전에 출원인 또는 제3자에 의해 국가기탁기관 또는 국제기탁기관에 기탁되어야 한다.
- (2) 특허등록청장은 제1항에 따라 제출된 국제출원에 대하여 우선권일로부터 30개월이

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

경과하기 전에 심사하지 아니한다.

- (3) 제2항에도 불구하고, 출원인이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우 특허등록청은 출원인의 요청에 따라 우선권일로부터 30개월이 경과하기 전에 국제출원을 심사할 수 있다.
 - (a) 특허등록청에 영어로 된 국제출원서 사본 제출
 - (b) 제1항에 따른 규정된 수수료 납부
- (4) 출원인이 제1항의 요건을 준수하지 않을 경우, 해당 국제출원은 동 법상 취하된 것으로 간주하며, 등록관은 출원인에게 그 국제출원이 취하된 것으로 간주됨을 통지하여야 한다.
- (5) 국내단계에 진입한 모든 출원은 동 법의 요건을 준수하여야 한다.

회복

- 78OA. (1) 국제출원이 제78O조에 따라 취하된 것으로 간주되는 경우 출원인은 다음의 방법으로 국제출원의 회복을 특허등록청에 서면으로 신청할 수 있다.
- (a) 특허등록청에 영어로 된 국제출원서 사본을 제출하고 제78O조 제1항에 따른 규정된 수수료를 납부
 - (b) 제78O조 제1항의 규정을 준수하지 못한 사유를 기재한 서면 진술서와 해당 사유를 입증하는 진술서 또는 기타 증거를 제출;
 - (c) 규정된 수수료를 납부
- (2) 제1항에 따른 신청은 다음 기간 중 먼저 만료되는 시점까지 이루어져야 한다:
- (a) 제78O조 제1항에 규정된 기한을 준수하지 못한 사유가 제거된 날로부터 2개월 이내; 또는
 - (b) 제78O조 제1항에 규정된 기한이 만료된 날로부터 12개월 이내.
- (3) 특허등록사무소가 출원인이 제78O조 제1항의 요건을 준수하지 못한 것이 고의가 아니었다고 인정하는 경우 특허등록청은 해당 국제출원에 관한 출원인의 권리를 회복시켜야 한다.
- (4) 특허등록청은 출원인이 제78O조 제1항의 요건을 준수하지 못한 것이 고의가 아니라고 인정하지 않을 경우, 특허등록청은 출원인에게 해당 출원을 거절할 의사가 있음을 통지하고, 출원인에게 해당 거절 의사에 대해 서면으로 진술할 기회를 통지일로부터 14일 이내에 부여하여야 한다.
- (5) 특허등록청은 제4항에 따른 출원인의 진술을 고려한 후, 국제출원을 회복할 것인지 또는 회복 신청을 거절할 것인지 결정하고 그 결정을 출원인에게 통지하여야 한다.
- 78P. (법률 A1264에 따라 삭제)

국제출원의 국내출원 전환

78Q. (1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우—

(a) 해외 등록관청이—

(i) 국제출원에 대한 출원일을 부여하지 않은 경우;

(ii) 국제출원이 취하된 것으로 간주한다고 선언한 경우; 또는

(iii) 말레이시아의 지정이 취하된 것으로 간주한다고 선언한 경우; 또는

(b) 국제사무국이 조약상 정해진 기간 내에 국제출원의 기록 사본을 받지 못하였다는 이유로 국제출원이 취하된 것으로 간주한다고 선언한 경우; 및

(c) 국제출원에 포함된 모든 서류의 사본이 특허등록청에 송부된 경우, 출원인은 특허등록청에 조약상 거절 또는 선언의 정당성에 대한 재검토를 요청할 수 있다.

(2) 특허등록청이 제1항의 거절 또는 선언이 오류 또는 누락에 기인한 것임을 발견한 경우, 해당 국제출원을 그러한 오류 또는 누락이 없었던 것으로 간주하고 동 법의 규정에 따른 특허출원으로 취급하여야 한다.

(3) (법률 A1264에 따라 삭제)

제15장 기타

등록관의 특허출원 보정권한

79. (1) 등록관은 동 법에 따라 제정된 규정에 따라 특허권자가 제출한 요청에 따라 다음의 목적을 위해 특허 출원서 또는 출원과 관련하여 특허등록사무소에 제출된 서류를 보정할 수 있다.

(a) 행정상 오류 또는 명백한 착오의 정정

(b) 출원인 또는 발명자의 성명 또는 주소 변경

(1A) 제1항 제(b)호에 따른 보정 요청은 제19조에 따른 특허출원에 관한 법원 소송이 진행 중인 경우에는 허용되지 아니한다.

(1B) 등록관은 이 법에 따라 제정된 규정에 따라 출원인이 요청하는 경우, 특허 출원의 명세서, 청구항, 도면 또는 요약을 수정할 수 있다. 다만, 해당 수정은 최초 출원 시 공개 범위를 초과하지 않아야 한다.

(2) 동 조항에 따른 모든 요청은 규정된 수수료가 포함되어야 한다.

등록관의 특허 보정 권한

79A. (1) 특허등록청장은 동 법에 따라 제정된 규정에 따라 특허권자가 제출한 요청에 따라

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

서면 오류나 명백한 착오를 보정하거나 특허등록청장이 인정하는 기타 사유로 특허의 명세서, 청구항 또는 도면을 수정하거나 특허와 관련된 기타 서류를 보정할 수 있다.

- (1A) 등록관이 제1항에 따른 특허 보정 요청이 심사관의 재심사를 필요로 하는 경우, 특허권자는 등록관이 정한 양식에 따라 재심사 요청서를 제출하고 규정된 기간 내에 정해진 수수료를 납부하여야 한다.
- (1B) 제1A항에도 불구하고 출원인은 자발적 의사에 따라 등록관이 정한 양식에 따라 특허 재심사 청구를 제출하고 규정된 수수료를 납부할 수 있다.
- (2) 등록관은 정정이 기존에 공개된 내용을 초과하는 사항을 공개하는 결과를 초래하거나, 특허가 부여된 시점에 인정된 보호 범위를 확장하는 결과를 초래하는 경우에는 본 조에 따라 정정을 해서는 안 된다.
- * (3) 특허등록청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 동 조에 따른 보정을 하여서는 아니 된다.
 - (a) 특허의 유효성이 쟁점이 될 수 있는 소송이 법원에 계류 중인 경우
 - (b) 제55A조에 따른 이의신청 절차가 계류 중인 경우
- (4) 제1항에 따른 모든 요청에는 규정된 수수료가 포함되어야 한다.
- (5) 제4항에도 불구하고 특허등록청이 발행한 문서의 오류 또는 착오를 정정하기 위한 요청에 대해서는 해당 특허권자가 그 오류 또는 착오를 야기하거나 기여하지 않은 경우 특허권자는 수수료를 납부할 필요가 없다.

등록관의 기타 권한

80. (1) 등록관은 동 법의 목적을 위해—

- (a) 증인 소환
- (b) 선서하에 증거 수집
- (c) 문서나 물품의 제출 요구
- (d) 등록관 앞에서 진행되는 절차의 당사자에게 비용을 부담하도록 명할 수 있으며, 그 비용의 산정 및 지급 방식을 결정할 수 있다
- (1A) 등록관 앞에서 진행되는 모든 절차의 당사자 중 소송비용을 청구하고자 하는 자는 정해진 방식에 따라 등록관에게 신청을 하여야 한다.
- (2) 정당한 사유 없이 등록관이 제(1)항 제(a)호 및 제(b)호에 따라 발부한 소환장, 명령 또는 지시를 따르지 않은 자는 범죄를 범한 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 2천 링깃 이하의 벌금 또는 6개월 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.
- (2A) 정당한 사유 없이 등록관이 제(1)항 제(c)호에 따라 내린 명령 또는 지시를 따르지

않은 자의 경우, 동 법에 따른 신청은 포기된 것으로 간주한다.

- (3) 등록관이 부과한 비용은 지급이 이루어지지 않을 경우, 해당 비용이 부과된 자에 대하여 부과된 자에게 지급해야 할 채무로서 관할 법원에서 회수될 수 있다.
- (4) 동 법의 어떠한 규정도 등록관이 유전자원 접근 및 이익 공유법[Act 795]에 따라 설립된 국가 관할 기관 또는 관련 관할 기관에 정보를 공개하는 것을 방해하지 아니한다. 이는 제33D조에 언급된 특허 출원 공개 이전에 특허 출원 신청과 관련하여 동 법에 따른 점검기관(checkpoint)으로서의 역할을 수행하는 특허등록청의 목적을 위한 것이다.

재량권 행사

81. (1) 동 법 또는 이에 따라 제정된 규칙에 따라 등록관에게 재량권이 부여된 경우, 등록관은 자신의 결정으로 불이익을 받을 수 있는 사람에 대하여 그 사람에게 진술할 기회를 주지 않고서는 해당 재량권을 행사해서는 안 된다.
- (2) 제1항에서 언급한 진술 기회는 규정된 수수료를 납부한 후 정해진 방식으로 수행되어야 한다.

기한 연장

82. (1) 제17B조 제(4A)항, 제26B조 제(1B)항, 제27조 제(1A)항, 제28조 제(6)항, 제29A조 제(8)항, 제30조 제(4)항의 적용을 받으며, 동 법 또는 그에 따라 제정된 규정에 따라 어떤 행위나 절차가 특정 기간 내에 이루어져야 한다고 명시된 경우, 법원이 달리 명시적으로 지시하지 않는 한, 등록관은 정해진 수수료의 납부를 조건으로 그 기간이 만료되기 전이나 후에 해당 기간을 연장할 수 있다.
- (2) 동 법 또는 그에 따라 제정된 규정에 따른 정해진 기간이 만료된 후에 기간 연장을 요청하는 경우, 해당 요청은 규정된 기간 내에 이루어져야 한다.

특허등록청의 과실로 인한 기한 연장

83. (1) 다음 각 호의 사유로 인해— (a) 당사자의 통제를 벗어난 사정이 있었거나; (b) 특허등록청의 오류 또는 조치로 인해, 특허출원과 관련된 행위나 동 법에 따른 절차(법원 절차는 제외)가 특정 기간 내에 이루어져야 함에도 불구하고 그렇게 이루어지지 않은 경우, 등록관은 해당 행위를 할 수 있는 기간을 연장할 수 있다.
- (2) 동 조에 따라 행위를 하기 위한 기간은 이미 만료된 경우에도 연장될 수 있다.

등록관에 의한 증명서 발급

- 83A. 등록관은 동 법에 따라 또는 동 법에 의거하여 이루어져야 하거나 이루어져서는 안 되는

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

기재, 사항 또는 행위가 이루어졌는지 또는 이루어지지 않았는지를 자신의 서명이 포함된 문서로 증명할 수 있으며, 이러한 증명서는 기재된 사실의 진실에 대한 최초의 증거로 간주되고 모든 법원에서 증거로 인정된다.

정부의 권한

84. (1) 동 법의 어떠한 규정도 불구하고— (a) 국가 비상사태가 발생하거나, 특히 국가 안보, 식량, 보건 또는 정부가 결정한 국가 경제의 기타 핵심 분야 발전과 같은 공공의 이익이 이를 요구하는 경우; 또는 (b) 사법 기관 또는 관련 기관이 특허권자 또는 그 실시권자의 이용 방식이 반경쟁적이라고 판단한 경우, 특허등록청장은 특허권자의 동의 없이도 정부 기관 또는 특허등록청장이 지정한 제3자가 특허 발명을 이용할 수 있도록 결정할 수 있다.
- (2) 특허권자에게는 청장의 결정이 합리적으로 최대한 신속히 통지되어야 한다.
- (3) 특허 발명의 이용은 허가된 목적에 한정되어야 하며, 다음 사항을 고려하여 특허권자에게 해당 이용에 대한 적절한 보상이 지급되어야 한다.
 - (a) 결정서에서 청장의 허가가 가지는 경제적 가치;
 - (b) 제1항 (b)호에 따른 결정이 내려진 경우, 반경쟁적 행위를 시정할 필요성.
- (4) 청장은 제3항에 따른 결정을 내리기 전에 특허권자 및 기타 이해관계인이 의견을 진술하고자 할 경우 이를 청취하여야 한다.
- (5) 반도체 기술 분야의 특허 발명의 이용은 다음의 경우에만 허가된다.
 - (a) 공공의 비영리적 이용을 위한 경우; 또는
 - (b) 특허권자 또는 그 실시권자에 의한 특허 발명의 이용 방식이 반경쟁적이라고 사법 당국 또는 관련 기관이 판단한 경우로서, 청장이 해당 허가가 그러한 반경쟁적 관행을 시정할 것이라고 인정하는 경우.
- (5A) 특허 발명의 이용이 제(1)조 제(a)항의 목적을 위한 의약품의 말레이시아 수입을 수반하는 경우—
 - (a) TRIPS 이사회에 통보하여야 하며;
 - (b) 수출국에서 특허권자에게 적절한 보상이 지급되는 경우, 제(3)항에 따라 말레이시아에서 특허권자에게 보상이 지급되지 아니한다.
- (6) 허가는 다음을 배제하지 아니한다.
 - (a) 특허권자가 제36조 제1항에 따른 권리를 계속 행사하는 것; 또는
 - (b) 제10장에 따른 강제실시권 부여.
- (7) 특허등록청장이 제3자를 지정한 경우, 해당 허가는 그 제3자의 사업권 또는 사업과 함께, 또는 특허 발명이 이용되고 있는 영업권 또는 사업의 일부와 함께만 양도될 수

있다.

- (8) 정부 기관 또는 청장이 지정한 제3자에 의한 특허 발명의 이용은 주로 말레이시아의 시장에 공급되기 위한 것이어야 한다.
- (9) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 요청이 있을 경우
 - (a) 특허권자; 또는
 - (b) 특허발명의 이용을 허가받은 정부 기관 또는 제3자,
 특허등록청장은 당사자들의 진술을 청취한 후(당사자 중 한쪽 또는 양측이 진술을 원할 경우), 변경된 사정이 그러한 변경을 정당화하는 범위 내에서 특허발명의 이용을 허가하는 결정의 조건을 변경할 수 있다.
- (10) 특허권자의 요청이 있을 경우 특허등록청장은 당사자(양 당사자 또는 일방이 청취를 원하는 경우)의 의견을 청취한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 존재하지 않으며 재발 가능성이 없다고 인정하거나, 청장이 지정한 정부 기관 또는 제3자가 결정 조건을 준수하지 않았다고 인정하는 경우 해당 허가를 종료하여야 한다.
- (11) 제10항에도 불구하고, 청장은 정부 기관 또는 청장이 지정한 제3자의 정당한 이익을 적절히 보호할 필요가 있다고 판단되어 해당 결정을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 허가를 취소하지 아니한다.
- (12) 특허권자, 정부 기관 또는 특허 발명을 이용하도록 권한을 부여받은 제3자는 본 조항에 따른 청장의 결정에 대해 법원에 항소할 수 있다.
- (13) 동 조항에서의 “정부 기관”이란 연방 정부 또는 주 정부를 의미하며, 해당 정부의 부처 또는 국을 포함한다.

등록관의 특허거절결정

- 85. 등록관은 그 권한을 행사함에 있어, 해당 특허의 부여가 국가의 이익이나 안보에 해가 될 것으로 판단되는 경우, 청장이 동 법에 따라 제정한 규정에 따라 지정된 물건 또는 방법에 대한 특허를 거절할 권리를 가진다.

특허 대리인

- 86. (1) 특허등록청에는 특허 대리인 등록부를 두어야 한다.
- (2) 특허 대리인 등록부에 등록되지 않은 자는 특허 대리인으로서 업무를 영위하거나, 업무를 수행하거나, 행위를 하거나, 자신을 특허 대리인으로 칭하거나, 자신을 특허 대리인으로 내세우거나, 또는 자신을 특허 대리인으로 칭하거나 내세우도록 허용해서는 안 된다.
- (3) 제2항에 따른 특허대리인의 등록은 동 법에 따라 특허등록청장이 정하는 규정에 따라

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

야 한다.

- (3A) 등록관은 정해진 사유에 따라 특허대리인의 등록을 취소할 수 있다.
- (4) 특허대리인의 임명 또는 변경은
 - (a) 등록관이 정한 양식에 따라 정해진 수수료를 납부하여 이루어져야 하며,
 - (b) 특허대리인 등록부에 등록되지 않은 경우 제3자에 대하여 효력이 발생하지 아니한다.
- (5) 비거주자는 특허대리인을 통하지 않고는 동 법의 규정에 따른 특허등록청에서의 절차를 진행할 수 없다.

지식재산 공보

- 86A. (1) 등록관은 지식재산공보를 발행하여야 하며, 그 내용은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.
 - (a) 동 법 또는 동 법에 따라 제정된 규칙에 따라 공개가 요구되는 특허출원 및 특허에 관한 모든 사항; 및
 - (b) 등록관이 필요하다고 인정하는 특허출원 및 특허에 관한 기타 정보 또는 사항.
- (2) 등록관은 정해진 수수료를 납부한 자에게 공보를 제공하여야 한다.
- (3) 동 법 또는 동 법에 따라 제정된 규정에서 공개가 요구되는 사항에 대하여 공보에 게재하는 것은 충분한 공개로 간주한다.
- (4) 법적 절차에서 제출된 공보 사본은 해당 사본이 공보에 게재되었음을 추가로 증명할 필요 없이 증거로 인정된다.
- (5) 공보의 사본은 그 안에 기재된 사실에 대해 추정된다.
- (6) 공보가 두 가지 이상의 형태로 발행되는 경우, 공보의 발행일은 공보가 어느 형태로든 최초로 발행된 날로 간주한다.

규정(Regulations)

- 87. (1) 특허등록청장은 동 법을 시행하기 위한 규정을 제정할 수 있다.
- (2) 특허, 제1항의 일반성(generality)에 영향을 미치지 않으면서, 이러한 규정은 다음 사항 전부 또는 일부를 규정할 수 있다:
 - (a) 동 법에 따라 등록관 또는 특허등록청에서 진행되는 모든 절차 또는 기타 사항(문서 송달 포함)과 관련하여 따라야 할 절차 규제;
 - (b) 특허 등록을 목적으로 상품(방법 및 방법 포함)의 분류;
 - (c) 특허 또는 기타 문서의 복제 제작 또는 요구
 - (d) 특허 및 기타 문서의 사본에 대한 출판, 판매 또는 배포를 청장이 적절하다고 인정하는 방식으로 확보 및 규제

- (e) 특허 출원에 대한 수수료 및 본법에 따라 규정된 기타 사항에 대한 수수료의 부과
- (f) 동 법에 따른 간행물, 등록부, 문서 및 기타 사항의 규정
- (fa) 국가기탁기관을 지정하고 국가기탁기관과 관련된 모든 사항에 대한 규제;
- (fb) 전자적 수단에 의한 서류 제출 또는 발급의 규제;
- (fc) 특허대리인과 관련된 모든 사항의 규제;
- (g) 동 법에 특별히 규정되었는지 여부와 관계없이 특허등록청에서 수행되는 특허 업무에 관한 사항을 일반적인 규제.

등록관의 지시 또는 실무 통지

- 87A. (1) 등록관은 동 법 또는 동 법에 따라 제정된 규정의 어떤 조항과 관련하여 필요하다고 판단하는 경우 누구에게든 지시서 또는 실무 통지를 발행할 수 있다.
- (2) 등록관이 제1항에 따라 발행한 지시서 또는 실무 통지는 관보에 게재되며, 해당 지시서 또는 실무 통지에 명시된 날짜에 효력이 발생한다.
- (3) 지시서 또는 실무 통지에 명시된 자는 이를 준수하여야 한다.
- (4) 등록관은 본 조에 따라 발행된 지시서 또는 실무 통지의 전부 또는 일부를 보정할 수 있다.
- (5) 제2항 및 제3항은 제4항에 따른 지시서 또는 실무 통지의 보정에도 적용된다.
- (6) 등록관이 발행한 지시서 또는 실무 통지를 지시서 또는 실무 통지에 명시된 자가 준수하지 않는 경우, 해당 출원이나 특허는 폐기, 철회, 철회된 것으로 간주, 무효화 또는 소멸된 것으로 처리된다(상황에 따라 다름).

불복절차

88. (1) 등록관의 결정 또는 명령으로 인해 불이익을 입은 자는 법원에 불복할 수 있다.
- (2) 제1항에 따른 불복 절차는 민사 사건에 관한 법원 규칙에 따라 이루어져야 한다.

법원에서의 소송 비용

- 88A. 법원에서의 모든 소송에서 법원은 재량에 따라 당사자(등록관 포함)에게 합리적이라고 판단되는 비용을 지급하도록 명령할 수 있으나 등록관에게 당사자와 관련된 비용을 지급하도록 명령해서는 안 된다.

소송 및 법적 절차로부터의 보호

- 88B. 다음의 자에 대하여 어떠한 법원에서도 소송, 소송 제기, 기소 또는 기타 절차를 제기하거나 진행하거나 유지할 수 없다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (a) 동 법을 시행하기 위한 목적으로 명령하거나 행한 어떠한 행위에 관하여 등록관, 부 등록관, 보조등록관 또는 심사관을 상대로 하는 경우;
- (b) 등록관의 명령, 지시 또는 지시에 따라 행해진 행위 또는 행해진 것으로 간주되는 행위에 관하여 해당 행위가 선의로 이루어졌고 그 행위가 의도된 목적을 달성하는데 필요하다고 합리적으로 믿었음을 전제로 그 행위를 행한 기타 공무원.

등록관에 대한 출원, 명령 또는 판결의 송달

- 88C. (1) 특허출원 또는 특허와 관련된 법원에 제출된 모든 출원서(항소를 포함하며)에 대한 사본은 출원 당사자가 정해진 방식으로 등록관에게 송달해야 하며, 정해진 수수료도 함께 납부해야 한다.
- (2) 제1항에 따른 출원서(항소 포함) 사본을 받은 후, 등록관은 법원의 추가 조건, 지시, 명령 또는 판결에 따르면서 적절하다고 판단되는 대로 특허출원 또는 특허의 상태를 변경할 수 있다.
- (3) 제1항에 따른 출원서(항소 포함) 절차가 완료된 후 법원이 내린 명령 또는 판결은, 그 명령 또는 판결의 수혜 당사자가 정해진 방식으로 등록관에게 송달해야 하며, 정해진 수수료도 함께 납부해야 한다.
- (4) 제3항에 따른 명령 또는 판결을 받은 경우, 등록관은— (a) 그 법원 명령 또는 판결을 등록부에 기록하고; (b) 필요하다고 판단되는 경우 그 명령 또는 판결을 관보에 게재한다.

등록관을 당사자로 하지 않는 절차

- 88D. 등록관에 대한 소송 사유가 없는 한 등록관은 다음 절차의 당사자가 되지 않는다:
- (a) 제19조에 따른 법원의 지정 절차;
 - (b) 제51조에 따른 등록관의 강제실시권 허가 결정에 대한 항소;
 - (c) 제55A조에 따른 등록관의 거절 결정에 대한 항소;
 - (d) 제56조에 따른 무효 심판 절차;
 - (e) 제59조에 따른 침해 소송 절차; 또는
 - (f) 제84조에 따른 청장의 결정에 대한 항소.

부칙 개정 권한

- 88E. 청장은 관보(Gazette)에 공표된 명령으로 동 법의 부칙(Schedule)을 개정할 수 있다.

폐지 및 유보 조항

89. The Registration of United Kingdom Patents Act 1951 [Act 215], the Patents Ordinance of Sarawak [Sarawak Cap. 61], the Registration of United Kingdom Patents Ordinance of Sabah [Sabah Cap. 124] 및 the Patents (Rights of Government) Act 1967 [Act 53 of 1967]는 폐지된다:

단, (a) 폐지된 법률에 따라 제정된 하위 법령은 동 법의 규정과 상충되지 않는 범위 내에서 동 법에 따라 제정된 것으로 간주하여 효력을 유지하며, 이에 따라 폐지, 연장, 변경 또는 개정될 수 있다; (b) 폐지된 법률 또는 그에 따른 하위 법령에 따라 이루어진 임명은 청장이 달리 지시하지 않는 한, 동 법에 따라 이루어진 것으로 간주하여 효력을 유지한다; *(c) 폐지된 법률에 따라 특허와 관련하여 발급되거나 작성된 증명서 또는 허가는 동 법 시행 직전까지 유효한 경우 계속 효력을 유지한다—

(a) 원 특허가 영국에서 효력을 유지하는 동안; 또는 (b) 출원일로부터 20년이 만료될 때까지 중 먼저 도래하는 시점까지.

경과조치

*90. (1) 제89조에 따라 폐지된 법률 또는 조례에 따라 출원이 이루어진 경우, 등록관은 해당 법률 또는 조례가 폐지되지 않은 것으로 간주하여 해당 출원에 대해 증명서를 발급하거나 허가를 할 수 있으며, 그러한 증명서 또는 허가는 다음 중 더 빠른 시점까지 효력을 유지한다— (a) 원 특허가 영국에서 효력을 유지하는 동안; 또는 (b) 출원일로부터 20년이 만료될 때까지 중 먼저 도래하는 시점까지.

(2) 본법 시행일로부터 24개월 이전에 영국 특허법(1977년)에 따라 특허가 부여된 경우, 해당 특허권자는 본법 시행일로부터 12개월 이내에 인증서 또는 허가 신청을 할 수 있으며, 등록관은 제89조에 따라 폐지된 법률 또는 조례가 폐지되지 않은 것으로 간주하여 해당 출원에 따라 인증서를 발급하거나 허가를 할 수 있다. 이러한 인증서 또는 허가는 다음의 경우에 효력을 유지한다—

(a) 원 특허가 영국에서 효력을 유지하는 동안; 또는 (b) 출원일로부터 20년이 만료될 때까지 중 먼저 도래하는 시점까지.

(3) (법률 A863에 따라 삭제)

(4) 이 법의 시행 전에 1977년 영국 특허법에 따라 특허 출원이 이루어졌거나 유럽 특허청에 영국을 지정하는 출원이 제출된 경우, 출원인은 이 법 시행일로부터 12개월 이내에 이 법에 따른 특허권 부여를 신청할 수 있으며, 해당 신청은 영국에서 부여받은 출원일 및 우선권을 인정받는다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

말레이시아 상표법

말레이시아 상표법 (Act 815)

Trademarks Act 2019
LAWS OF MALAYSIA, Act 815
Royal Assent: 2019.11.22.
최종 시행일: 2019.12.27.
(2025.6.1.기준)

제1장 총칙

약칭 및 시행

1. (1) 본법은 2019년 상표법으로 인용할 수 있다.
(2) 본법은 장관이 관보에 고시한 날부터 시행되며, 장관은 본법의 부 또는 조항마다 시행일을 각기 다르게 정할 수 있다.

해석

2. 본법에서는 문맥상 달리 요구되지 않는 한 다음과 같이 규정한다.
“보조등록관(Assistant Registrar)” 및 “부등록관(Deputy Registrar)”이라 함은 제10(3)항에 따라 상표 보조등록관 또는 상표 부등록관으로 임명된 사람을 말한다.
“증명표장”은 제73(1)항에서 규정하는 의미를 가진다.
“단체표장”은 제72(1)항에서 규정하는 의미를 가진다.
“협약국”이라 함은 말레이시아가 당사국으로 가입한 상표 관련 다자조약의 당사국을 말한다.
“협약 출원”이라 함은 협약국에서 상표를 보호하기 위한 출원을 말한다.
“공사”라 함은 2002년 말레이시아 지식재산공사법[Act 617]에 따라 설립된 말레이시아 지식재산공사를 말한다.
“법원”이라 함은 고등법원(High Court)을 말한다.
“선언된 국가”라 함은 제27(1)항에 따라 장관이 선언한 국가를 말한다.
“식별력”이라 함은 상표가 다음의 상품 또는 서비스를 구별할 수 있는 능력을 의미한다.

- (a) 상표권자가 상품 또는 서비스 거래 과정에서 관련이 있거나 관련될 가능성이 있는 상품 또는 서비스, 또는
- (b) 관련성이 존재하지 않는 경우에는 조건, 보정, 변경, 제한을 전제로 등록되었거나 등록 예정된 상표로,
- 등록 범위 내에서의 사용과 관련하여
- “지리적 표시”라 함은 2000년 지리적 표시법[Act 602] 제2조에 따라 부여된 의미를 가진다.
- “국제등록부”라 함은 세계지식재산기구 국제사무국(International Bureau)에서 관리하는 상표의 국제등록과 관련한 공식 기록부를 말한다.
- “국제등록”이라 함은 국제등록부에 상표를 등록하는 행위를 말한다.
- “실시권자”라 함은 상표의 등록권자로부터 권한을 부여받아 제10장에 따라 권리를 행사할 수 있는 사람을 말한다.
- “제한”이라 함은 상표 등록으로 부여된 배타적 상표 사용권의 제한을 의미하며, 다음과 같은 사용권 제한이 포함된다.
- (a) 사용 방식,
- (b) 말레이시아 영토 내에서의 사용 또는
- (c) 말레이시아 이외의 시장으로 수출되는 상품과 관련된 사용 또는 말레이시아 이외의 장소에서 제공되는 서비스와 관련된 사용.
- “파리협약”이라 함은 1883년 3월 20일에 산업재산권 보호를 위해 체결된 파리협약을 의미하며, 이는 수시 개정 내용을 포함한다;
- “규정”이라 함은 법원 절차 또는 그에 수반되거나 관련되는 사전 절차와 관련해서 1964년 법원조직법[Act 91]에 따라 구성된 규칙위원회가 만든 법원 규칙의 규정을 의미하며, 그 외의 경우에는 본법의 규정에 의거하여 장관이 제정한 규정을 말한다.
- “말레이시아를 지정국으로 한 국제등록”이라 함은 상표의 국제 등록으로 인해 보호 범위가 말레이시아까지 확장된 상표를 말한다.
- “등록부”라 함은 제14조에 따라 보관되는 상표 등록부를 말한다.
- “등록상표권자”라 함은 현재 등록부에 기재된 상표권자를 말한다.
- “등록상표”라 함은 제16조에 따라 부여된 의미를 가진다.
- “등록 대상 거래”라 함은 제160조에 따라 등록관이 지침 또는 실무 지침에서 결정한 거래를 말한다.
- “등록관”이라 함은 제10(1)항에 따라 상표 등록관으로 지정된 사람을 말한다.
- “폐지된 법”이라 함은 1976년에 제정되었던 상표법[Act 775]을 의미한다.
- “표장”에는 문자, 단어, 이름, 서명, 숫자, 도형, 브랜드, 제목, 라벨, 티켓, 상품의 형상 또는 포장, 색상, 소리, 냄새, 홀로그램, 위치, 일련의 동작 또는 이들의 조합이 모두 포함된다.

 제1장
▼
서론

 제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

 제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

 제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

 제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

 제6장
▼
결론

 ▼
불임

“동 법”은 동 법에 따라 제정된 모든 하위 법령을 포함한다.

“거래”는 모든 사업 또는 직업을 포함한다.

“양도(transmission)”라 함은 다음을 통한 승계를 말한다.

- (a) 법 실시,
- (b) 유언에 의한 처분; 또는
- (c) 양도를 제외한 기타 모든 형태의 이전

“TRIPS 협정”이라 함은 세계무역기구 설립 협약의 부속서 1C를 구성하는 1994년 무역관련 지식재산권 협정을 말한다.

“상표”의 정의

3. (1) “상표”라 함은 그래픽으로 표현 가능하며, 사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 상품 또는 서비스와 구별할 수 있는 모든 표장을 말한다.
- (2) 어떤 표장이 사업체의 거래 또는 사업에 부수되는 서비스와 관련하여 사용되더라도 그 서비스가 금전이나 금전적 가치를 받고 제공되는지 여부와 관계없이 상표가 될 수 있다.
- (3) 본법에서 상표 언급은 문맥상 달리 요구되지 않는 한 단체표장 또는 증명표장에 대한 언급을 포함한다.

“저명상표”의 정의

4. (1) “저명상표”라 함은 말레이시아에 잘 알려진 상표로서 다음과 같은 사람이 소유하는 상표를 말한다.
 - (a) 협약국의 국민, 또는
 - (b) 협약국의 거주민이거나 실질적이고 효과적인 산업 또는 상업적 사업장을 보유한 사람으로, 해당 개인이 말레이시아에서 사업을 영위 중인지 또는 영업권을 가지고 있는지 여부는 관련이 없다.
- (2) 등록관 또는 법원은 상표가 말레이시아에서 저명상표인지 여부를 결정할 때 미리 규정된 기준을 고려해야 한다.

“선행상표”의 정의

5. “선행상표”라 함은
 - (a) 등록상표 또는 말레이시아를 지정국으로 하는 국제등록으로 상표와 관련하여 주장된 우선권을 고려했을 때 대상 상표보다 먼저 등록 출원이 이루어진 상표, 또는
 - (b) 대상 상표의 등록 출원일 또는 해당 출원과 관련하여 우선권이 주장된 날짜에 타당하게 저명상표였던 상표로서, 등록 출원이 이루어지고 등록될 경우 제(a)호에 따라 선행상표

가 될 수 있는 상표를 포함한다.

“침해 상품”, “침해 물건”, “침해 물품”, “위조 상품” 및 “위조 상표”의 정의

6. (1) “침해 상품”이라 함은 등록상표와 관련하여 상품 또는 그 포장에 해당 등록상표와 동일하거나 유사한 표장이 있으며, 다음 중 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - (a) 상품 또는 포장에 해당 표장을 적용한 것이 등록상표를 침해하는 경우,
 - (b) 해당 상품이 말레이시아로 수입될 예정이고 말레이시아에서 해당 상품 또는 포장에 표장을 적용하는 행위가 등록상표를 침해하는 경우, 또는
 - (c) 등록상표를 침해하는 방식으로 상품에 표장을 사용하는 경우.
- (2) “침해 물건”이라 함은 등록상표와 관련하여 물건에 해당 등록상표와 동일하거나 유사한 표장이 있으며, 다음 중 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - (a) 등록상표를 침해하는 방식으로 상품의 라벨, 포장, 비즈니스 용지 또는 상품/서비스 광고에 사용되는 경우, 또는
 - (b) 그와 같은 용도로 사용될 의도가 있으며, 그러한 사용이 등록상표를 침해를 구성하는 경우.
- (3) 등록상표와 관련하여 “침해 물품”이란 다음과 같은 물품을 말한다.
 - (a) 해당 등록상표와 동일하거나 유사한 표장의 사본을 만들기 위해 특별히 디자인되거나 변형된 물품, 그리고
 - (b) 저작권을 침해하는 상품이나 물건을 생산하는 데 사용했거나 사용할 것임을 알거나 그렇게 믿을 만한 이유가 있는 상태로 타인이 소유, 보관 또는 통제하고 있는 물품.
- (4) “위조 상품”이라 함은 등록상표와 관련하여 다음과 같은 경우를 말한다.
 - (a) 해당 등록상표와 관련된 상품을 침해하는 경우, 그리고
 - (b) 해당 등록상표가 지니거나 포장에 표시된 표장이 위조 상표인 경우.
- (5) “위조 상표”라 함은 등록상표와 관련하여 표장이 다음에 해당하는 경우를 말한다.
 - (a) 등록상표와 동일하여 기만할 목적으로 고안된 경우, 그리고
 - (b) 다음과 같은 상태로 상품 또는 서비스에 적용된 경우.
 - (i) 등록상표권자의 명시적, 묵시적, 조건부 또는 기타 동의가 없었으며,
 - (ii) 상품 또는 서비스를 등록상표권자 또는 등록상표의 실시권자의 정품 물건이거나 실제 서비스라고 허위로 나타내는 경우.

상표 사용에 대한 사항

7. (1) 상표 사용에 대한 사항은 상표의 인쇄물 또는 상표를 시각적/비시각적으로 표현한 사용에 대한 사항으로 해석된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

- (2) 상품과 관련하여 상표 사용에 대한 사항은 상품에 대한, 또는 상품과 관련한 물리적 또는 기타 관련 상표 사용에 대한 사항으로 해석된다.
- (3) 서비스와 관련하여 상표 사용에 대한 사항은 서비스에 대한 진술로서 또는 진술의 일부로서 상표 사용에 대한 사항으로 해석된다.
- (4) 상표의 청각적 표현은 상표 사용에 대한 사항으로 해석된다.
- (5) 어떤 사람이 상표를 추가 또는 변경하여 사용한 경우, 등록관 또는 법원이 합리적으로 판단하기에 상표의 동일성을 실질적으로 바꾼 것이 아닌 한, 등록관 또는 법원은 해당 사람이 상표를 사용했다고 결정을 내릴 수 있다.

수출용 상표 사용 또는 거래 형태 변경 시

- 8. (1) 말레이시아에서 수출하는 상품에 상표를 적용하고 그 밖의 행위가 말레이시아 안에서 이루어진 경우로서, 만약 말레이시아 안에서 판매 또는 기타 거래를 위한 상품에 해당 행위를 한 것이 상표 사용에 해당하는 때에는, 해당 행위는 해당 상품과 관련한 말레이시아 내 상표의 사용으로 해석된다.
- (2) 상품 또는 서비스와 관련하여 등록상표를 사용할 때, 해당 상품 또는 서비스와 상표 사용자 간에 거래 과정에서 어떤 연결 형태가 존재하는 경우, 해당 상표가 해당 상품 또는 서비스와 그 사용자 또는 그 사용자의 전임 소유권자 사이에 과거 또는 현재에 다른 형태의 거래 관계가 존재한다는 이유만으로는 기만이나 혼동을 야기할 가능성이 있다고 간주되지 않는다.

혼동 가능성 판단

- 9. (1) 등록관 또는 법원은 상표 사용이 대중에게 혼동을 일으킬 가능성 여부를 판단할 때, 해당 등록상표와 선행상표와의 관련성 등 상황과 관련한 모든 요소를 고려할 수 있다.
- (2) 등록관 또는 법원은 표장 사용이 대중에게 혼동을 일으킬 가능성 여부를 판단할 때, 해당 표장과 등록상표와의 관련성 등 상황과 관련한 모든 요소를 고려할 수 있다.

제2장 집행

등록관, 부등록관 및 보조등록관

- 10. (1) 공사의 국장은 상표 등록관으로서 상표청을 관장한다.
- (2) 등록관은 본법의 적절한 집행을 위해 본법에 따라 부과된 의무를 다하고 자신에게 부여된 권한을 행사해야 한다.
- (3) 공사는 본법의 적절한 집행을 위해 필요한 대로, 공사가 정한 약관에 따라, 공사의 직

원 중에서 상표 등록 보조등록관, 상표 등록 부등록관 및 기타 직원을 필요한 만큼 임명할 수 있다.

- (4) 등록관의 일반적인 지시 및 통제 및 등록관이 부과할 수 있는 조건이나 제한에 따라, 부등록관 또는 보조등록관은 본법에 의거하여 등록관의 권한을 행사할 수 있다.
- (5) 등록관은 공사가 승인한 문양으로 된 직인을 보유하며, 해당 직인으로 날인하는 경우 법적으로 인정되며 증거로 채택된다.

등록관, 부등록관, 보조등록관 및 기타 직원의 보호

- 11. 다음의 자에 대하여 어떠한 법원에서든 소송, 기소 또는 기타 절차를 제기, 개시 또는 유지할 수 없다.
 - (a) 동 법을 시행하기 위한 목적으로 명령하거나 행한 행위에 관하여 등록관, 부등록관, 보조등록관 또는 기타 공무원; 및
 - (b) 등록관의 명령, 지시 또는 지시에 따라 행해진 행위 또는 행해진 것으로 간주되는 행위에 관하여 다른 공무원에게 해당 행위가 선의로 이루어졌으며, 그 행위가 의도된 목적을 달성하는 데 필요하다고 합리적으로 믿었던 경우.

상표청 및 기타 지청

- 12. (1) 폐지된 법 제5조에 따라 설립된 중앙상표청 및 지방상표청은 각각 상표청 및 지청이라고 한다.
- (2) 제(1)항 외에도 본법의 목적을 위해 필요한 수만큼 상표청 지청이 설립되어야 한다.
- (3) 본법에 따라 상표청에 제출해야 하는 서류는 상표청의 어느 지청에나 제출할 수 있으며, 본법에서 상표청에 제출하도록 언급된 서류는 지청에 제출하도록 언급된 서류를 포함한다.
- (4) 상표청과의 모든 소통은 말레이시아어 또는 영어로 이루어져야 한다.

등록관의 사전 자문 및 조사

- 13. (1) 등록관은 등록부에 상표 등록을 출원하려는 자에게 해당 등록상표의 등록의 일응 추정에 대한 사전 자문과 조사 결과를 제공할 수 있다.
- (2) 누구든지 규정된 수수료를 납부하고 신청하면 등록관이 정한 양식으로 사전 자문 및 조사 결과를 받을 수 있다.
- (3) 하지만 상표 출원이 규정 기간 안에 이루어지고 등록관이 긍정적인 사전 자문 또는 조사 결과를 제공했더라도, 등록관은 추가적인 조사 또는 검토를 거친 후 상표 등록이 불가능하다는 취지의 거절 이유를 댈 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (4) 제(3)항에 해당하는 경우, 출원인은 규정 기간 안에 출원 취하를 통지하면 규정 조건에 따라 출원할 때 납부한 수수료를 환불받을 수 있다.
- (5) 제(2)항에 따라 출원인이 진행한 출원과 등록관이 제공한 사전 자문 및 검색 결과는 비밀이며 대중이 열람할 수 없다.

제3장 상표등록부

상표등록부

- 14. (1) 등록관은 상표 등록부를 유지 및 관리해야 한다.
- (2) 등록부에는 규정된 대로 상표 관련 모든 사항과 세부사항을 포함해야 한다.
- (3) 등록부는 등록관이 정한 양식에 따라 보관되어야 한다.

등록부 열람

- 15. (1) 등록부는 등록관이 정한 양식에 따라 규정된 수수료를 납부하고 신청하면, 규정 조건에 따라 대중이 열람할 수 있어야 한다.
- (2) 제(1)항의 조건에 따라, 등록관 직인이 날인된 등록부의 모든 항목에 대한 인증 등본 또는 초본은 등록관이 정한 양식에 따라 규정된 수수료를 납부한 모든 신청인에게 발급된다.

제4장 상표등록

제1부 서론

등록상표

- 16. 등록상표는 본법에 따라 상표를 등록할 때 취득하는 재산권으로, 상표를 등록한 상표권자는 본법에 규정된 권리 및 구제수단을 가진다.

제2부 상표 출원

상표 출원

- 17. (1) 상표의 진실한(bona fide) 상표권자라고 주장하는 자는 다음과 같은 경우에 상표 등록을 출원할 수 있다.
 - (a) 거래 과정에서 상표를 사용 중이거나 사용하려는 경우, 또는

- (b) 거래 과정에서 다른 사람에게 상표 사용을 승인했거나 승인할 의사가 있는 경우.
- (2) 상표 출원은 규정된 수수료를 납부하여 규정 기간 안에 등록관이 정한 양식에 따라 이루어져야 한다.
- (3) 등록을 출원한 상표에 로마자 또는 말레이시아어 또는 영어가 아닌 단어가 포함되어 있거나 구성된 경우, 출원인은 규정 기간 안에 등록관에게 다음 사항을 제출해야 한다.
 - (a) 상표의 음역,
 - (b) 상표의 번역, 또는
 - (c) 등록관이 요청하는 모든 정보.
- (4) 제(2)항 또는 제(3)항에 따른 요건을 정해진 기간 안에 준수하지 않은 경우, 출원을 취하한 것으로 간주한다.
- (5) 상표 출원인은 규정 기간 안에 등록관이 정한 양식의 출원서를 제출하면서 규정 수수료를 납부하여 등록관에게 신속한 심사를 요청할 수 있다.

다중 클래스 출원(Application in multiple classes)

- 18. (1) 제17(2)항에 따른 출원은 등록관에 여러 상품류에 속하는 상품이나 서비스를 하나의 출원서에 기재하여 제출할 수 있다.
- (2) 제(1)항에 따른 출원은 한 건의 등록으로 간주된다.

상품 또는 서비스 분류

- 19. (1) 상표 등록의 목적을 위해 상품 또는 서비스는 규정된 분류 체계에 맞춰 분류되어야 한다.
- (2) 상품 또는 서비스가 속하는 류(class)와 관련하여 질문이 발생하는 경우 해당 질문은 등록관이 결정을 내린다.

상표의 색상

- 20. (1) 출원인은 상표의 전체 또는 일부를 자신이 지정한 단색 또는 다색으로 제한하여 출원할 수 있다
- (2) 제(1)항의 목적을 위해 또는 출원인이 상표의 전체 또는 일부를 지정된 단색 또는 다색으로 제한하여 출원하지 않은 경우, 등록관은 상표의 식별력 여부를 판단할 때 상표의 전체 또는 일부를 지정된 단색 또는 다색으로 제한할 수 있다.
- (3) 색상 제한 없이 상표를 등록한 경우 모든 색상을 사용할 수 있도록 등록한 것으로 간주한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

시리즈 상표(Series of trademarks)

21. (1) 상표가 다음과 같은 경우 제17(2)항에 따라 한 사람이 하나의 출원으로 여러 개의 상표를 등록할 수 있다.
 - (a) 상표들의 중요한 특징이 서로 유사한 경우,
 - (b) 다음 중 어느 하나에서의 차이가 있는 경우:
 - (i) 상표가 사용되거나 사용 예정된 상품 또는 서비스에 대한 진술 또는 표현,
 - (ii) 수량, 가격 또는 품질에 대한 진술 또는 표현,
 - (iii) 상표의 동일성을 실질적으로 바꾸지 않은 표준 글꼴, 또는
 - (iv) 상표의 일부분에 사용된 색상.
- (2) 출원이 제(1)항의 모든 요건을 충족하는 경우 등록관은 상표를 한 건의 등록에서 시리즈 상표로 등록해야 한다.
- (3) 시리즈 상표의 일부로 등록된 상표는 독립적으로 사용 가능하다.

출원일

22. (1) 등록관은 제17조에 따라 상표 출원서의 접수일을 출원일로 기록한다.
- (2) 제17조에 따른 요건이 여러 날짜에 걸쳐 충족된 경우 등록관은 해당 기간의 마지막 날을 제출일로 기록해야 한다.
- (3) 제26조, 제27조 또는 제28조에 따라 주장된 우선일은 제29(2)항에 따른 검색의 목적을 제외하고는 제(1)항 또는 제(2)항에 따라 기록된 출원일에 어떠한 영향도 미치지 않는다.

제3부 등록 거절 이유

등록 거절의 절대적 이유

23. (1) 제(2)항에 따라, 등록관은 다음과 같은 등록 거절의 절대적 이유에 근거하여 상표 등록을 거절해야 한다.
 - (a) 그래픽으로 표현할 수 없고 사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 상품 또는 서비스와 구별할 수 없는 표시,
 - (b) 아무런 식별력이 없는 상표,
 - (c) 거래에서 오직 상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 용도, 가치, 지리적 원산지, 그 외 특징이나 상품 생산 또는 서비스 제공 시기를 나타낼 수 있는 표장 또는 표기로만 구성된 상표, 또는
 - (d) 현지 말레이시아 언어로 또는 선의로 확립된 거래 관행에서 오직 관습화된 표장

또는 표기로만 구성된 상표.

- (2) 제(1)(b)호, (c)호, (d)호에도 불구하고, 등록관은 등록 출원일 이전에 상표가 그 사용 결과로 인해 사실상 식별력이 생긴 경우 상표 등록을 거절해서는 안 된다.
- (3) 등록관은 표장이 오직 다음과 같이 구성된 경우에는 상표 등록을 거절해야 한다.
 - (a) 상품 자체의 성질에 따라 생겨난 형상,
 - (b) 기술적 결과를 얻기 위해 필요한 상품의 형상, 또는
 - (c) 상품에 실질적인 가치를 부여하는 형상.
- (4) 제(1)항과 제(2)항에도 불구하고, 등록관은 다음에 해당하는 경우에는 상표 등록을 거절해야 한다.
 - (a) 상표가 국가 이름으로만 구성된 경우, 또는
 - (b) 상표가 알려진 지리적 표시로 구성되거나 일부 포함하는 경우.
- (5) 제(1)항, 제(3)항, 제(4)항에 따른 이유 외에, 등록관은 다음과 같은 등록 거절의 절대적 이유 중 하나라도 해당하는 경우 상표 등록을 거절해야 한다.
 - (a) 상표의 사용이 대중을 기만하거나 혼동을 야기할 가능성이 있거나 성문법에 위배 되는 경우,
 - (b) 상품 또는 서비스의 성격, 품질, 지리적 원산지와 관련하여 대중을 속이거나 오도 할 수 있는 성격의 상표인 경우,
 - (c) 상표가 공익이나 도덕에 어긋나는 경우,
 - (d) 상표가 외설적이거나 불쾌감을 주거나 그런 부분이 포함되어 있거나 법원으로부터 달리 어떠한 보호도 받을 자격이 없는 경우,
 - (e) 등록관이 판단하기에 상표에 국가의 이익이나 안보에 해롭거나 해로울 수 있는 사항이 포함된 경우,
 - (f) 상표에 현재 생존자 또는 사망자의 성명이나 초상이 포함되어 있거나 그것으로 구성되어 있으며, 출원인이 해당 사람의 동의(생존한 경우) 또는 해당 인물의 대리인의 동의서(사망한 경우)를 등록관에게 제공하지 않은 경우,
 - (g) 출원인이 제78조 또는 제79조에 명시된 관할 당국 또는 국제 정부 간 기구의 승인을 등록관에 제공하지 않은 한, 상표에 어떤 국가의 국기, 국장, 휘장, 표장 또는 왕실 문장이 포함되어 있거나 그것으로 구성되어 있는 경우(해당되는 경우),
 - (h) 상표에 혼합물과 구별되는 단일 화학 원소 또는 단일 화학 화합물의 이름으로 일반적으로 사용되거나 허용되는 단어 또는 세계보건기구(WHO)에서 국제일반명칭으로 선언한 단어, 그러한 명칭이 소비자를 기만할 수 있는 정도로 유사한 단어를 포함하거나 구성하는 경우. 단, 다음의 경우를 제외한다.
 - (i) 브랜드만을 나타내거나, 다른 사람이 만든 원소나 화합물과 구별하여 상표권

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

- 자 또는 실시권자가 만든 요소 또는 화합물을 나타내려고 사용된 경우, 그리고
- (ii) 공개적으로 사용할 수 있는 적절한 이름 또는 설명과 함께 사용된 경우, 또는
- (i) 상표에 다음 중 어느 하나에 해당하는 표장 또는 그 표장으로 오인될 수 있는 유사 기호가 포함되어 있거나 그것으로 구성된 경우:
- (i) “특허”, “특허받은”, “왕실 특허(By Royal Letters Patent)”, “등록”, “등록 디자인”, “저작권” 또는 어떠한 언어로든 이와 유사한 효과를 내는 단어, 또는
 - (ii) 규정된 바에 따른 표장.

등록 거절의 상대적 이유

24. (1) 등록관은 상표가 선행상표와 동일하고 상표 출원 상품/서비스가 선행상표의 상품/서비스와 동일할 경우 상표 등록을 거절해야 한다.
- (2) 등록관은 다음과 같이 대중에게 혼동을 일으킬 가능성이 있는 경우 상표 등록을 거절해야 한다.
- (a) 상표가 선행상표와 동일한 상태에서 선행상표와 동일한 상품 또는 서비스에 상표를 등록하려는 경우, 또는
 - (b) 상표가 선행상표와 유사한 상태에서 선행상표와 유사한 상품 또는 서비스에 상표를 등록하려는 경우.
- (3) 등록관은 다음과 같은 상표의 경우 상표 등록을 거절해야 한다.
- (a) 상표가 말레이시아에 미등록된 저명상표와 동일하거나 유사한 상태에서 해당 저명상표권자의 동일한 상품 또는 서비스에 상표를 등록하려는 경우, 또는
 - (b) 상표가 말레이시아에 등록된 저명상표와 동일하거나 유사한 상태에서 해당 저명상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일하지 않거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 상표를 등록하려고 하는데
 - (i) 해당 상품 또는 서비스와 관련하여 상표를 사용하면 해당 상품 또는 서비스와 저명상표권자의 연관성을 나타낼 경우,
 - (ii) 그러한 사용으로 인해 대중에게 혼란을 줄 가능성이 있는 경우, 그리고
 - (iii) 그러한 사용으로 인해 저명상표권자의 이익에 반할 가능성이 있는 경우.
- (4) 제(6)항에 따라 등록관은 다음에 의해 말레이시아에서 상표의 사용이 금지되는 경우 또는 그 한도 내에서 상표 등록을 거절해야 한다.
- (a) 부정경쟁방지법을 포함하여 거래 과정에 사용되는 미등록상표 또는 기타 표장을 보호하는 법규, 또는
 - (b) 제(a)호 또는 제(1)~(3)호에 언급된 권리 이외의 선행권리(저작권 또는 산업 디자인에 관한 법률에 따른 권리 등).

- (5) 본법에서는 상표 사용을 금지할 수 있는 권리를 가진 자를 제(4)항의 상표와 관련하여 “선행권리”의 소유자라 지칭한다.
- (6) 등록관은 상표 등록 과정 중 선행권리의 소유자가 제35조에 따라 이의 절차에서 제(4)항에 따라 이유를 제기하는 경우 상표 등록을 거절할 수 있다.
- (7) 제(1), (2), (3), (4)항의 등록 거절 이유에도 불구하고, 선행상표 또는 기타 선행권리의 소유자가 규정된 방법으로 등록에 동의하는 경우, 등록관은 상표를 등록할 수 있으며 이 경우 공공이익과 대중의 혼동 가능성을 고려해야 한다.
- (8) 본 조의 목적상, 선행상표의 등록이 만료되는 경우 등록관은 상표의 등록 가능성을 결정할 때 만료 후 12개월 동안은 계속 선행상표를 고려해야 한다.

선의의 동시 사용 등(Honest concurrent use, etc.)

- 25. (1) 제24조의 조항에도 불구하고 등록관 또는 법원이 다음을 인정하는 경우에는 상표 등록을 막을 수 없다.
 - (a) 상표와 선행상표 또는 기타 선행권리가 선의로 동시에 사용된 경우, 또는
 - (b) 기타 특별한 사정으로 인해 해당 등록상표를 등록하는 것이 타당한 경우.
- (2) 제(1)항에 따른 상표 등록에는 등록관 또는 법원에서 부과하는 것이 적합하다고 판단하는 제한 및 조건이 적용된다.
- (3) 본 조의 어떠한 내용도
 - (a) 등록관이 제23조에 따른 이유 때문에 상표 등록을 거절하는 것을 막지 않는다, 또는
 - (b) 제47(3)항에 따른 무효 선언 신청에 영향을 미치지 않는다.

제4부 우선권

협약 출원의 우선권 주장

- 26. (1) 협약 출원의 정식 제출자 또는 그의 소유권 승계인은 동일한 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부에 동일한 상표의 등록을 출원할 목적을 가진 경우 해당 등록상표의 최초 출원일로부터 6개월 동안 우선권을 가진다.
- (2) 제(1)항의 목적상,
 - (a) 어떤 권리가 우선인지 결정할 때 최초 협약 출원일이 판단 기준 날짜가 되며,
 - (b) 상표 출원의 등록 가능성은 최초 협약 출원일과 본법에 따른 동일한 상표의 출원일 사이에 말레이시아에서 이루어진 어떠한 상표 사용에도 영향을 받지 않는다.
- (3) 제(1)항에 따른 협약 출원을 이유로 우선권을 주장하는 경우, 동일 상표의 등록 출원 시 다음 사항을 명시해야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (a) 최초 협약 출원일
- (b) 협약 출원서를 처음 제출한 협약국
- (c) 관련 협약국의 등록관청 또는 기타 관할 기관이 부여한 협약 출원의 출원번호 또는 등록 번호, 그리고
- (d) 청구와 관련된 상품 또는 서비스.
- (4) 협약국에서는 국내법 또는 국제 협정에 따라 일반 국내 출원에 해당하는 모든 출원에 우선권이 발생하는 것으로 간주한다.
- (5) 최초 조약 출원과 동일한 주제에 관하여 동일한 협약국에 출원된 후속 출원은 해당 후속 출원 시점에 다음과 같은 상황이라야만 최초 조약 출원으로 간주된다(이 경우 그 출원일이 우선권 기간의 시작일이 됨).
- (a) 이전 출원이 대중에 공개되지 않고 어떠한 권리도 남기지 않은 채 취하되거나, 포기되거나, 거절된 경우, 그리고
- (b) 아직 우선권 주장의 근거로 사용된 적이 없는 경우.
- (6) 제(5)항의 목적상, 이전 출원은 우선권 주장의 근거로 사용될 수 없다.
- (7) 협약 출원의 결과로 발생하는 우선권은 출원과 함께 또는 독립적으로 양도되거나 이전될 수 있으며, 제(1)항의 출원인의 “소유권 승계인”에 대한 언급은 그에 맞춰 해석된다.
- (8) 본 조의 목적상, “정규 국내 출원”이라 함은 출원의 후속 결과와 상관없이 해당 국가에서 출원이 제출된 날짜를 성립하기에 적절한 출원을 말한다.

다른 관련 해외 출원으로부터의 우선권 주장

- 27. (1) 장관은 관보에 명시된 고시에 따라 말레이시아와 상표의 상호 보호 협약을 체결한 국가를 선언할 수 있다.
- (2) 본 조는 장관이 선언한 외국과 관련하여 해당 고시의 유효 기간이 지속되는 동안에만 적용된다.
- (3) 본 조의 목적상 제26조의 모든 요건과 절차가 적용된다.

파리협약 제11조 국제 박람회 출품 상표의 임시 보호에 따른 우선권 주장

- 28. (1) 본법의 다른 규정에도 불구하고, 상표 출원인은 말레이시아 또는 협약국이나 장관이 선언한 외국에서 개최되는 공식적이거나 공식적으로 인정받은 국제 박람회에 출품되는 상표에 임시 보호를 신청할 수 있다.
- (2) 제(1)항에 따라 부여되는 임시 보호는 제26조에서 출원인이 주장하는 우선권 기간을 연장하지 않으며, 출원인이 임시 보호 이후에 우선권을 주장하는 경우, 우선권 기간은 상품 또는 서비스의 박람회 출품일로부터 6개월간 유지된다.

- (3) 말레이시아 또는 협약국이나 장관이 선언한 외국에서 개최되는 공식적이거나 공식적으로 인정된 국제 박람회에 자신의 상품 또는 서비스를 출품한 상표 출원인이 해당 상품 또는 서비스가 최초로 전시 대상이 된 날짜로부터 6개월 안에 말레이시아에 해당 상표의 등록을 출원하는 경우, 해당 출원인의 요청에 따라 제29(2)항에 따른 검색 목적을 위해 해당 상품 또는 서비스가 최초로 전시의 대상이 된 시점에 우선권이 발생한 것으로 취급된다.
- (4) 상표가 부착된 상품 또는 서비스가 공식적이거나 공식적으로 인정된 국제 박람회의 출품 대상이라는 증거는 해당 박람회의 권한 있는 유관 기관이 발행한 증명서여야 하며, 이는 말레이시아에 상표 출원서를 제출할 때 등록관에게 제출해야 한다.

제5부 심사

출원의 심사

29. (1) 등록관은 상표 출원이 본법에 따른 등록 요건을 충족하는지 여부를 심사한다.
- (2) 제(1)항에 따른 심사 목적을 위해, 등록관은 필요하다고 판단되는 범위까지 선행상표를 조사해야 한다.
- (3) 심사 결과, 출원이 상표 등록 요건을 충족한다고 판단한 경우 등록관은 출원서를 등록해야 한다.
- (4) 등록관이 상표출원을 등록하는 경우 등록관은 제22조에 따른 출원 제출일을 출원일로 기록한다.
- (5) 상표 출원이 상표 등록 요건을 갖추지 못한 경우, 등록관은 서면 통지로 잠정적 거절 이유를 출원인에게 알려야 하며, 출원인은 다음과 같은 기회를 가진다.
 - (a) 의견 진술 기회,
 - (b) 출원을 수정하여 등록관이 적절하다고 판단하여 부과한 조건, 수정, 변경 또는 제한을 충족할 기회,
 - (c) 추가적인 또는 기타 정보/증거를 제공할 기회

등록관이 서면 통지로 명시한 기간 내에

- (6) 제(5)항의 목적상,
 - (a) 등록관이 서면 통지로 명시한 기간 내에 출원인이 답변하지 않는 경우에는 출원을 취하한 것으로 간주되며,
 - (b) 출원인의 답변이 해당 요건을 충족함을 등록관에게 납득시키지 못하는 경우 등록관은 그 출원을 거절하여야 하며, 출원인이 요청하는 경우 등록관은 잠정적 거절 이유 전체

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

를 서면으로 명시해야 한다.

- (7) 출원인이 요청하는 경우 등록관은 정해진 상황과 정해진 기간 동안 상표 출원과 관련된 모든 조치를 연기할 수 있다.
- (8) 제(6)(b)호에 따라 등록관의 전체 잠정적 거절 결정에 대해 법원에 항소를 제기하는 경우,
 - (a) 항소는 규정된 방식으로 이루어져야 하고,
 - (b) 법원은 필요한 경우 출원인과 등록관의 의견을 청취해야 하고,
 - (c) 항소 심리는 등록관이 자신의 결정을 내릴 때 사용했다고 밝힌 자료만을 근거로 진행되어야 하며, 등록관은 그렇게 명시된 잠정적 거절 이유 외에는 법원의 허가가 없는 한, 출원 등록의 거절 이유를 추가로 제기할 수 없다.
- (9) 제(8)(c)호의 목적상, 추가적인 잠정 거절 이유가 있는 경우 출원인은 규정된 방식으로 통지함으로써 비용을 지불하지 않고 출원을 취하할 권리를 가진다.
- (10) 제(8)항에 따른 항소 결정 시, 법원은 상표 출원이 받아들여질 조건, 수정, 변경 또는 제한이 있는 경우 이를 반영하여 명령을 내려야 한다.
- (11) 본 조에 따라 출원되고 등록된 상표 출원은 등록관 또는 법원이 해당 출원에 적용하라고 허용한 어떠한 조건, 수정, 변경 또는 제한에도 불구하고 출원일에 이루어진 것으로 간주된다.
- (12) 제(11)항을 침해하지 않는 한도 내에서, 상표 출원이 등록된 후 상표 등록 전에 등록관이
 - (a) 출원이 실수로 등록되었거나,
 - (b) 해당 사건의 특별한 사정상, 상표가 등록되지 않아야 하거나, 추가적인 조건, 다른 조건 또는 제한을 조건으로 등록되어야 한다는 점을 확신하는 경우,
 등록관은 등록을 취소하고 출원이 등록되지 않았던 것처럼 절차를 진행하거나, 추가적인 조건, 다른 조건 또는 제한을 조건으로 등록해야 하는 상표에 한해 추가 조건, 다른 조건 또는 제한을 조건으로 새로운 등록 통지를 재발행할 수 있다.

자발적 권리 포기, 조건 또는 제한

30. (1) 상표 출원인은 등록관이 정한 양식에 따라 출원한 후에도 다음과 같이 할 수 있다.
 - (a) 상표의 특정 요소에 대한 배타적 사용 권리를 포기, 또는
 - (b) 등록으로 발생하는 권리가 등록관이 부과하는 특정 조건 또는 제한을 따를 것에 동의.
- (2) 등록관은 제23조 및 제24조에 따라 등록 거절의 절대적 이유와 상대적 이유를 근거로 허용되지 않는 사항이 제(1)(a)호에 따른 출원에 포함되어 있거나 구성되어 있는 경우, 해당 출원을 거절할 수 있다.
- (3) 출원인이 제(1)항에 따라 한 권리 포기 또는 등록관이 부과한 조건 또는 제한은 등록관

이 출원을 등록한 경우 취소할 수 없다.

등록 공개

31. (1) 상표 출원이 등록되면 등록관은 상표 출원을 지식재산권 관보에 공개한다.
- (2) 제(1)항에 따른 공개에는 출원이 등록된 조건이 되는 모든 포기, 조건, 수정, 변경 또는 제한 사항이 포함되어야 한다.

제6부 상표 출원의 취하, 제한 또는 보정

상표 출원의 취하, 제한 또는 보정

32. (1) 출원인은 자신의 출원과 관련된 상표가 등록되기 전에 등록관이 정한 양식에 따라 요청을 제출하여 출원을 취하하거나 출원의 대상이 되는 상품 또는 서비스를 제한할 수 있다.
- (2) 누구든지 자신에게 출원, 통지, 요청을 제출하는 데 따른 권리나 이익이 있는 경우 출원을 취하하거나 상품 또는 서비스를 제한할 수 있다.
- (3) 제(2)항에 언급된 자는 권리나 이익이 자신에게 있음을 규정된 방식으로 등록관에게 통지해야 한다.
- (4) 제31조에 따라 상표 출원의 승인이 공개된 경우, 해당 출원의 상품 또는 서비스의 취하 또는 제한에 대한 통지도 함께 공개되어야 한다.
- (5) 본 조에 따라 취하 또는 제한이 이루어지더라도, 등록관이 취하 또는 제한 신청의 효력을 발생시킨 경우에는 취소할 수 없다.

상표 출원 보정

33. (1) 등록관은 출원인의 요청에 따라 상표 등록 전에 언제든지 상표 출원을 보정할 수 있다.
 - (2) 제(1)항에 따른 요청은 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 이루어져야 한다.
 - (3) 상표 출원에 대한 보정은 다음 사항에 한해서만 이루어져야 한다.
 - (a) 출원인의 이름 또는 주소,
 - (b) 문구 또는 복사상의 오류, 또는
 - (c) 명백한 실수,
- 다만, 그 보정은 상표의 동일성에 실질적인 영향이 없거나 출원에 포함된 상품 또는 서비스를 확장하지 않는 경우에만 허용된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제7장 이의신청

이의신청 사유

34. (1) 제35조 제(3)항에 따라, 등록상표권자 또는 그의 전임자 또는 그의 지배나 권한하에 있는 자가 다음과 같이 상표를 계속해서 사용한 경우 등록상표권자는 상표 등록에 이의를 제기할 수 있다.
- (a) 출원인 또는 그의 사업상 전승자 또는 그의 지배나 권한하에 있는 자의 상표 사용 일 이전부터 해당 등록상표를 사용한 경우, 또는
 - (b) 출원인의 출원일 이전부터 해당 등록상표를 사용한 경우.
- (2) 제(1)항에도 불구하고, 누구든지 다음과 같은 경우 상표 등록에 이의를 제기할 수 있다.
- (a) 제23조 또는 제24조에 따른 모든 이유,
 - (b) 출원인이 상표권자가 아니라는 이유, 또는
 - (c) 제(3)항에 따르는 경우 다음과 같은 이유:
 - (i) 상표가 말레이시아에서 저명상표와 동일하며, 말레이시아에서 해당 저명상표와 동일하지 않거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 해당 상표를 등록하고자 하는 경우, 또는
 - (ii) 상표가 말레이시아에서 저명상표와 유사하며, 말레이시아에서 해당 저명상표와 동일하지 않거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 해당 상표를 등록하고자 하는 경우.
- (3) 제(2)(c)호에 따른 이의신청 이유는 이의신청 대상 상표가 등록하고자 하는 상품 또는 서비스와 관련하여 그 상표를 사용하는 것이 다음에 해당하는 경우라면 제기할 수 있다.
- (a) 해당 상품 또는 서비스와 이전 저명상표권자의 연관성을 나타내는 경우,
 - (b) 이의신청 대상 상표의 사용으로 인해 대중에게 혼란을 줄 가능성이 있는 경우, 그리고
 - (c) 저명상표권자의 이익에 반할 가능성이 있는 경우.
- (4) 제(2)조 제(c)호의 이의신청 이유는 본법의 시행 이후에 이루어진 상표 출원에 대해서만 제기할 수 있다.

이의신청 절차

35. (1) 누구든지 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 이의신청서를 제출하고 이의신청 대상 상표 출원의 공개일로부터 규정된 기간 안에 이의신청서를 출원인에게 송부할 수 있다.
- (2) 이의신청서에는 제34조에 명시된 이유를 포함하는 이의신청 이유에 대한 진술이 포함

되어야 한다.

- (3) 다음과 같은 경우 이의신청서를 제출한 사람이 아닌 다른 사람의 이름으로 이의신청을 진행할 수 있다.
 - (a) 이의신청서를 제출한 사람이 이의신청의 근거로 삼았던 권리 또는 이익이 이의신청서 제출 이후 다른 사람에게 귀속된 경우, 그리고
 - (b) 제(a)호의 다른 사람이
 - (i) 해당 권리 또는 이익이 자신에게 귀속되었음을 규정된 방식으로 등록관에게 통지하고
 - (ii) 그 이의신청을 취하지 않은 경우.
- (4) 출원인은 이의신청서를 받은 후 규정 기간 안에 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 이의신청서를 제출해야 하며, 이를 이행하지 않을 경우 출원을 취하하는 것으로 간주된다.
- (5) 제(4)항의 답변서에는 출원인이 출원과 관련하여 제시하는 근거가 포함되어야 한다.
- (6) 이의신청인과 출원인은 경우에 따라 이의신청 또는 답변서를 뒷받침하는 증거와 증거물을 규정된 방식으로 규정 기간 안에 제출해야 하며, 이의신청인 또는 출원인이 그렇게 하지 않는 경우, 경우에 따라 이의신청 또는 출원을 취하하는 것으로 간주된다.
- (7) 출원인이 제(6)항에 따라 증거와 증거물을 제출하는 경우, 상대방은 규정된 방식으로 반박 증거를 제출할 수 있다.
- (8) 등록관은 증거와 증거물을 고려하고 출원인과 상대방에게 서면 진술할 기회를 부여한 후 다음 사항을 결정해야 한다.
 - (a) 상표 등록을 거절할지 여부,
 - (b) 상표를 확정적으로 등록할지 여부, 또는
 - (c) 적절하다고 판단하는 조건, 보정, 변경, 권리 포기 또는 제한을 조건으로 상표를 등록할지 여부.
- (9) 등록관은 이의신청인 또는 출원인이 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 요청하는 경우, 규정된 상황 및 규정된 기간 동안 이의신청 절차와 관련된 모든 조치를 연기할 수 있다.
- (10) 상표 등록을 거절하거나, 상표 등록을 확정적으로 거절하거나, 본 조에 따른 조건, 보정, 변경, 권리 포기 또는 제한에 따라 상표를 등록하는 등록관의 결정과 관련하여 법원에 항소가 제기되는 경우,
 - (a) 항소는 규정된 방식으로 이루어져야 하고,
 - (b) 법원은 필요한 경우 관련자와 등록관의 의견을 청취해야 하고
 - (c) 당사자는 규정된 방식으로 또는 법원의 특별 허가를 통해 법원에서 고려할 추가 자

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- 료를 제출할 수 있지만, 이의신청인이 진술한 것 외에 상표 등록에 이의를 신청하는 추가적인 이유는 법원의 허가가 있지 않는 한 어떠한 당사자도 제기할 수 없다.
- (11) 추가적인 이의신청 이유가 있는 경우, 출원인은 규정된 바에 따라 통지함으로써 이의신청인의 비용을 지불하지 않고 출원을 취하할 권리를 가진다.
- (12) 본 조에 따른 항소에서, 법원은 등록관의 심리를 거쳐 등록될 상표가 그 동일성에 실질적으로 영향을 미치지 않는 범위에서 어떠한 방식으로든 보정되는 것을 허가할 수 있지만, 이러한 경우 보정된 상표를 등록하기 전에 지식재산권 관보에 공개해야 한다.
- (13) 이의신청인, 답변서를 송부하는 출원인 또는 항소인이 말레이시아에 거주하지 않거나 사업을 영위하지 않는 경우, 등록관 또는 법원은 경우에 따라 이의신청, 출원 또는 항소 절차의 비용에 대한 담보를 제공하도록 해당인에게 요구할 수 있으며, 그러한 담보가 정식으로 제공되지 않는 경우, 등록관 또는 법원은 경우에 따라 이의신청, 출원 또는 항소가 취하된 것으로 간주할 수 있다.

제8부 등록

등록

36. (1) 상표 출원이 등록된 상태에서 다음 중 하나에 해당하는 경우,
- (a) 출원에 이의신청이 없으며 이의신청 기간이 만료된 경우, 또는
 - (b) 출원에 이의신청이 있었으나 그 이의신청에 대한 결정이 출원인에게 유리하게 결정된 경우,
- 등록관은 그 출원이 실수로 등록된 경우를 제외하고는 상표권자의 이름으로 그 상표를 등록부에 등록해야 하며, 그렇게 등록된 상표는 상표 출원일을 기준으로 등록되고 해당 날짜는 등록일로 간주된다.
- (2) 상표 등록 시 등록관은 등록관의 직인이 날인된 상표 등록 통지서를 상표권자에게 발급한다.
- (3) 등록상표권자가 등록증을 취득하고자 하는 경우, 등록관은 등록증을 발행해야 하며, 이 등록증은 제(2)항에 따라 발행되는 등록 통지서와 동일한 효력이 동일하다.
- (4) 제(3)항에 따른 등록증 출원은 등록상표권자가 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 출원해야 한다.

제5장 분할 및 병합

분할출원

37. (1) 상표 등록 또는 상표 출원은 출원인 또는 등록상표권자의 요청에 따라 2건 이상의 개별 상표 출원 또는 상표 등록으로 분할하여 출원할 수 있다.
- (2) 제(1)항에 따른 요청은 상표 등록 전 또는 후에 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 등록관에게 제출해야 한다.

병합출원

38. (1) 2건 이상의 개별 상표 출원 또는 상표 등록은 출원인 또는 등록상표권자의 요청에 따라 1건의 상표 출원 또는 상표 등록으로 병합할 수 있다.
- (2) 제(1)항에 따른 요청은 상표 등록 전 또는 후에 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 등록관에게 제출해야 한다.

제6장 등록상표의 존속기간 및 갱신

등록 존속기간 및 갱신

39. (1) 상표 등록의 존속기간은 등록일로부터 10년이며, 제(2)항에 따라 추가로 10년 동안 갱신할 수 있다.
- (2) 상표 등록은 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 등록상표권자의 요청에 따라 상품 또는 서비스 종류의 일부 또는 전부에 대해 갱신할 수 있다.
- (3) 등록 상품 또는 서비스의 일부 류를 갱신해야 하는 경우 제37조가 적용될 수 있다.
- (4) 등록 만료일 또는 그 이전에 갱신 요청을 하는 경우, 규정된 갱신 수수료를 납부해야 한다.
- (5) 등록 만료일로부터 6개월 안에 갱신 요청을 하는 경우, 납부해야 하는 수수료는 규정된 갱신 수수료이며 가산금이 부과된다.
- (6) 갱신은 등록 만료일로부터 6개월 안에 요청해야 한다.
- (7) 갱신은 이전 등록이 만료된 시점부터 효력이 발생한다.
- (8) 본 조 및 제(4)항 또는 제(5)항에 언급된 규정에 따라 등록을 갱신하지 않으면 상표권은 소멸된 것으로 간주된다.
- (9) 상표권이 소멸된 것으로 간주되는 경우 등록상표권자는 규정된 회복 수수료를 납부하면 소멸일로부터 6개월 안에 등록관이 정한 양식에 따라 삭제된 등록의 회복을 요청할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (10) 상표권이 소멸된 것으로 간주된 날짜로부터 6개월 안에 제(9)항에 따른 회복을 신청하지 않으면 등록은 중단된다.
- (11) 상표 등록의 갱신 또는 회복에 관한 내용은 지식재산 공보에 공개된다.

미갱신 상표의 상태

- 40. (1) 미갱신 상표가
 - (a) 상표 등록이 갱신되지 않은 경우, 또는
 - (b) 상표 등록이 삭제된 것으로 간주되었고 회복되지 않은 경우,
 해당 등록상표의 등록상표권자로 등록되었던 사람 외에 다른 사람이 상표 등록을 출원할 수 있다.
- (2) 미갱신 상표의 소유자로 등록되었던 자 이외의 다른 사람이 미갱신 상표의 등록을 신청하는 경우, 해당 미갱신 상표는 제39조에 따라 등록 갱신 및 회복될 수 있었던 시점이 라면 언제든지 출원의 제29조 제(2)항에 따른 심사를 목적으로 등록상표로 간주된다.

등록 소멸

- 41. 상표 등록은 다음과 같은 경우 소멸된다.
 - (a) 상표가 제39(10)항에 따라 소멸되었거나, 제45조 또는 제46조에 따라 취소되었거나, 제47조에 따라 무효화된 경우, 또는
 - (b) 상표 등록이 제44조에 따라 취소된 경우.

제7장 변경, 정정, 취소, 취소 및 무효화

등록상표 변경

- 42. (1) 제(2)항에 따라, 등록상표는 등록부에서 변경될 수 없다.
- (2) 등록상표권자가 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 요청하는 경우, 등록관은 등록상표권자의 이름, 주소 등의 변경을 허용할 수 있으며, 변경은 해당 이름, 주소의 변경으로 제한된다.
- (3) 제(2)항에 따른 등록상표의 변경은 상표의 동일성에 실질적으로 영향을 미치지 않아야 한다.

등록부 정정

- 43. (1) 등록상표권자가 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 요청하는 경우,

등록관은 다음과 같이 할 수 있다.

- (a) 등록상표권자의 이름, 주소 또는 설명에 대한 오류를 정정하거나 변경사항을 기입,
 - (b) 기존 상표 등록으로 인해 부여된 권리를 어떠한 방식으로든 확장하지 않는 상태에
서, 상표가 등록된 상품 또는 서비스 설명의 세부사항을 정정, 또는
 - (c) 기존 상표 등록으로 인해 부여된 권리를 어떠한 방식으로든 확장하지 않고, 해당
상표와 관련된 권리 포기를 기입.
- (2) 상표의 실시권자가 규정된 수수료를 납부하고 등록관이 정한 양식에 따라 요청하는
경우, 등록관은 실시권자의 이름, 주소 또는 설명과 관련한 오류를 정정하거나 변경사
항을 기입할 수 있다.
- (3) 등록관은 제(1)항 및 제(2)항에 따라 등록부에서 필요한 부분을 정정할 수 있으며, 재량
에 따라 등록부의 상표 등록과 관련하여 사무상의 오류 또는 누락 사항을 정정할 수
있다.
- (4) 등록관은 제(1)항 및 제(2)항에 따라 요청된 정정을 승인하고 제(3)항에 따라 정정하는
경우(정정 사항이 있는 경우) 등록 통지서를 발행해야 한다.
- (5) 제(1)~(4)항에도 불구하고, 규정된 절차에 따라 정정 신청과 관련하여 충분한 이해관계
가 있는 자는 등록부의 오류 또는 누락 사항이 정정되도록 법원에 신청할 수 있다.
- (6) 제(5)항에 따른 정정 신청은 상표 등록의 유효성에 영향을 미치는 사항과 관련해서는
할 수 없다.
- (7) 법원이 달리 지시하는 경우를 제외하면, 등록부를 정정한 경우 해당 정정 사항과 관련
된 오류나 누락은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주된다.

등록상표의 자발적 취소

44. (1) 등록상표권자가 규정된 수수료를 납부하여 등록관이 정한 양식에 따라 요청하는 경우,
등록관은 상품 또는 서비스 일부 또는 전체의 상표 등록을 취소해야 한다.
- (2) 등록관은 상표 등록을 취소하기 전에 다음 관계자에게 통지해야 한다.
- (a) 제9부에 따라 상표에 대한 권리 또는 이해관계를 주장하는 것으로 접수된 자, 그리고
 - (b) 상표의 양도 또는 이전 신청이 등록관에게 접수되었지만 등록관이 아직 기록하지
않은 경우, 해당 상표가 양도 또는 이전된 자.

등록관에 의한 등록 취소

45. (1) 등록관은 다음의 경우 상표 등록을 취소해야 한다.
- (a) 제35(1)항에 따라 등록에 대한 이의신청이 제출되었으나, 등록관이 상표 등록을
결정할 때 그 이의신청을 고려하지 못한 경우, 또는

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (b) 등록 전에 어떠한 자가 등록에 대한 이의신청서 제출을 위한 기간 연장을 신청하였으나, 등록관이 상표 등록을 결정할 때 그 기간 연장 신청을 고려하지 못한 경우.
- (2) 제(1)항에 따른 취소는 이의신청서가 제출되거나 이의신청서를 제출하기 위한 기간 연장을 신청한 후 2개월 안에 등록관이 그 이의신청 또는 기간 연장 신청을 고려하지 못했음을 인정한 경우에 이루어져야 한다.
- (3) 등록관은 이의신청 또는 기간 연장 신청을 고려하지 못한 사실을 인지하게 된 날짜로부터 1개월 내에 상표 등록을 취소해야 한다.
- (4) 제(1)항, 제(2)항, 제(3)항에도 불구하고, 등록관은 다음 사항을 고려하여 등록을 취소하는 것이 합리적이라고 판단한 경우 상표 등록일로부터 12개월 안에 상표의 등록을 취소할 수 있다.
 - (a) 국제 협정 또는 협약에 따른 말레이시아의 관련 의무, 또는
 - (b) 다음이 적절하다고 판단되는 특별한 상황:
 - (i) 상표를 등록하지 않는 것, 또는
 - (ii) 등록 시 적용하지 않았던 권리 포기, 조건, 보정, 변경 또는 제한을 적용하여 상표를 등록하는 것.
- (5) 제(2)항에도 불구하고, 등록관은 해당 사항을 고려하지 못한 사실을 나중에 인지하게 되는 경우 제(4)항에 따라 등록을 취소할 수 있다.
- (6) 등록관은 상표를 취소하기 전에 등록관이 정한 방식으로 다음 당사자에게 취소 예정 내용을 고지해야 한다.
 - (a) 상표의 등록상표권자
 - (b) 제9장에 따라 상표에 대한 권리 또는 이해관계를 주장하는 것으로 접수된 자.
- (7) 등록관은 다음 각 호의 해당인에게 의견 진술 기회를 제공하지 않고서는 상표 등록을 취소할 수 없다.
 - (a) 상표의 등록상표권자, 또는
 - (b) 제9장에 따라 상표에 대한 권리 또는 이해관계를 주장하는 것으로 접수된 자.
- (8) 등록관이 본 조에 따라 등록을 취소하는 경우,
 - (a) 상표는 처음부터 등록되지 않았던 것으로 간주되며,
 - (b) 취소된 등록은 등록관의 결정에 따라 추가 심사 또는 절차를 거쳐야 한다.
- (9) 등록관에게 등록 취소 여부를 고려해 달라는 요청이 있더라도, 등록관은 해당 요청에 응할 의무가 없다.

법원에 의한 상표 불사용 취소

46. (1) 피해자가 상표 취소를 신청하는 경우, 등록된 상표는 다음과 같은 이유 중 어느 하나에

근거하여 법원이 취소할 수 있다.

- (a) 등록 통지서 발행일로부터 3년 안에 등록 상품 또는 서비스와 관련하여 상표권자 또는 그의 동의로 인해 말레이시아에서 상표가 성실하게 사용되지 않았으며, 불사용에 대한 정당한 이유가 없는 경우,
 - (b) 제(a)호에 따른 상품 또는 서비스 사용이 3년 연속으로 중단되었으며, 불사용에 대한 정당한 이유가 없는 경우,
 - (c) 등록상표권자의 행위 또는 부작위의 결과로, 상표가 등록된 상품 또는 서비스 거래에서 해당 상표가 일반적인 명칭이 된 경우, 또는
 - (d) 등록상표권자 또는 그의 동의로 인한 상표 사용의 결과로, 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 성격, 품질 또는 지리적 원산지가 대중을 오도할 우려가 있는 경우.
- (2) 제(3)항에 따라, 제(1)항 제(a)호 또는 제(b)호에서 언급된 사용이 3년의 기간 만료 후에 그리고 취소 신청이 이루어지기 전에 시작되거나 재개된 경우, 해당 이유로는 상표 등록을 취소할 수 없다.
- (3) 상표권자가 취소 신청이 이루어질 수도 있다는 것을 인지하기 전에 실제로 사용하려고 준비하기 시작한 경우가 아니라면, 3년의 기간 만료 후 그러나 취소 신청이 이루어지기 전 3개월 안에 시작되거나 재개된, 제(1)항 제(a)호 또는 제(b)호에서 명시된 사용은 인정되지 않는다.
- (4) 상표가 등록된 상품 또는 서비스 중 일부에만 취소 이유가 존재하는 경우, 해당 상품 또는 서비스만 취소될 수 있다.
- (5) 상표 등록이 어떤 범위로든 취소되는 경우, 등록상표권자의 권리는 그 범위에서 다음 중 한 날짜부터 소멸된 것으로 간주된다.
- (a) 취소 신청일, 또는
 - (b) 법원이 취소 이유가 그보다 이른 날짜에 존재했다고 판단하는 경우, 해당 날짜.

법원에 의한 등록 무효화

47. (1) 상표가 제23조를 위반하여 등록되었다는 이유로 피해자가 이의를 제기하는 경우 법원은 등록 무효를 선언할 수 있다.
- (2) 제(1)항에도 불구하고, 상표가 제23조 제(1)항 제(b)호, 제(c)호 또는 제(d)호를 위반하여 등록되었더라도 해당 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 그러한 사용의 결과로 상표 등록 후 식별력을 얻었다면 무효로 선언되지 않는다.
- (3) 상표 등록은 다음과 같은 이유로 피해자의 신청에 따라 법원이 등록 무효를 선언할 수 있다.
- (a) 제24조 제(1)항, 제(2)항 또는 제(3)항에 따른 선행상표가 있는 경우, 또는

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (b) 제24조 제(4)항에 따른 선행권리가 있는 경우.
- (4) 선행상표 또는 선행권리의 소유자가 등록에 동의한 경우에는 상표 등록이 제(3)항에 따른 무효로 선언되지 않을 수 있다.
- (5) 제25조에 규정된 대로 상표와 선행상표 또는 기타 선행권리의 정직한 동시 사용이 있었다는 이유로 상표가 등록된 경우, 등록관 또는 법원이 실제로 상표와 선행상표 또는 기타 선행권리의 정직한 동시 사용이 없었다고 판단하지 않는 한, 상표 등록은 제(3)항에 따른 무효로 선언될 수 없다
- (6) 상표 등록은 등록 과정에서의 사기 또는 등록이 허위 진술에 의해 취득되었다는 이유로 피해자 또는 등록관이 신청하는 경우 법원이 무효를 선언할 수 있다.
- (7) 상표가 등록된 상품 또는 서비스 중 일부만 무효 이유가 성립하는 경우, 상표는 해당 상품 또는 서비스에 대해서만 무효로 선언되어야 한다.
- (8) 상표 등록이 어떤 범위로든 무효로 선언되는 경우, 상표 등록은 그 범위에서 처음부터 없었던 것으로 간주되지만, 이는 이미 완료된 거래에는 영향을 미치지 않는다.

제8장 등록상표의 효력

제1부 등록상표권자의 권리

등록상표에 의해 부여되는 권리

- 48. (1) 등록상표권자는 다음과 같은 배타권을 가진다.
 - (a) 상표의 사용권, 및
 - (b) 상표가 등록되어 있는 상품 또는 서비스와 관련하여 다른 사람이 상표를 사용할 수 있도록 승인할 권리.
- (2) 등록상표권자는 상표권 침해에 대한 구제를 받을 권리가 있다.
- (3) 상표권 침해에 해당하는 행위는 제54조에 명시되어 있으며 등록상표권 침해에 대한 언급은 해당 조항에 따라 해석된다.
- (4) 상표권자의 권리는 상표 등록일로부터 발생한다. 단,
 - (a) 상표의 실제 등록일 전에는 침해 소송을 시작할 수 없으며,
 - (b) 상표의 실제 등록일 이전에 행해진 행위로는 제99조부터 제102조까지의 범죄가 성립하지 않는다.
- (5) 상표가 권리 포기, 조건, 보정, 변경 또는 제한에 따라 등록되는 경우 상표권자의 권리는 포기, 상태, 보정, 변경 또는 감축에 의해 제한된다.

다른 사람이 등록한 유사 상표 등에 따른 권리 제한

49. 제25조에 따라 동일하거나 다른 상품 또는 서비스에 관하여 여러 사람이 동일하거나 유사한 상표를 등록한 경우, 그러한 상표 중 어느 한 상표의 등록상표권자는 본인의 상표 등록에 따라 부여된 권한의 범위를 제외하고는 다른 상표의 등록상표권자가 해당 상표를 사용하는 것을 제한할 권리가 없다.

물품 등을 나타내는 표시로 통용되는 표장으로 구성된 상표

50. (1) 동 조는 상표 등록일 이후로 등록상표가 어떠한 물품, 물질 또는 서비스의 일반 명칭이나 설명으로 관련 거래 내에서 통용되는 표지를 포함하거나 구성하는 경우에 적용된다.
- (2) 제(1)항의 목적상 상표가 표장(sign)으로 구성된 경우 등록상표권자는
- (a) 다음 사항과 관련하여 상표를 사용하거나 다른 사람이 상표를 사용하도록 허가할 수 있는 어떠한 배타권도 가지지 않는다.
 - (i) 동일 종류의 상품·물질·기타 물품; 또는
 - (ii) 동일 종류의 서비스·기타 서비스에 대하여
 - (b) 제(4)항에 따라 법원이 정한 날부터 해당 배타적 권리를 상실한 것으로 간주된다.
- (3) 제(1)항의 목적상, 상표가 표장을 포함하는 경우 등록상표권자는
- (a) 다음 사항과 관련하여 표장을 사용하거나 다른 사람이 표장을 사용하도록 허가할 수 있는 어떠한 배타권도 가지지 않으며,
 - (i) 동일 종류의 상품·물질·기타 물품; 또는
 - (ii) 동일 종류의 서비스·기타 서비스에 대하여
 - (b) 제(4)항에 따라 법원이 결정한 날짜부터 그 배타권이 소멸된 것으로 간주된다.
- (4) 제(2)항 및 제(3)항의 목적상 법원은 물품, 물질 또는 서비스의 명칭을 설명하거나 그 명칭에 해당하는 표장이 관련 거래에서 최초로 일반적으로 통용된 날짜를 결정할 수 있다.

특허에 따라 이전에 제조된 물품 등에 관한 상표

51. (1) 동 조는 다음과 같은 경우에 적용된다.
- (a) 등록상표가 다음을 설명하거나 그 명칭인 표장을 포함하거나 그 표장으로 구성된 경우:
 - (i) 등록상표가 이전에 특허를 받아 사용되었던 물품 또는 물질, 또는
 - (ii) 이전에 특허된 방법으로서 제공되었던 서비스,
 - (b) 특허가 만료되거나 소멸된 지 최소 2년이 지난 경우, 또는
 - (c) 그 표장이 해당 물품, 물질 또는 서비스를 설명하거나 식별하는 유일하게 일반적인

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

로 알려진 방법인 경우.

- (2) 상표에 제(1)항의 표장이 포함되어 있거나 그것으로 구성된 경우 등록상표권자는
 - (a) 다음 사항과 관련하여 상표 또는 표장을 사용하거나 다른 사람이 상표 또는 표장을 사용하도록 허가할 수 있는 어떠한 배타권도 가지지 않는다.
 - (i) 동일 종류의 상품·물질·기타 물품; 또는
 - (i) 동일 종류의 서비스·기타 서비스에 대하여
 - (b) 특허가 만료되거나 중단된 후 2년이 경과한 시점부터 그 배타권이 소멸된 것으로 간주된다.

등록에 있어 일응의 증거(prima facie evidence)

- 52. 등록상표와 관련된 모든 법적 절차에서
 - (a) 등록부는 등록부에 기재된 모든 내용이 일응의 증거(prima facie evidence)가 되고,
 - (b) 제65조에 따른 등록 가능한 모든 거래의 세부 규정 사항의 등록은 해당 거래의 일응의 증거가 되고,
 - (c) 등록상표권자로서 개인을 등록하는 것은 다음과 관련하여 일응의 증거가 된다.
 - (i) 상표 최초 등록의 유효성 및
 - (ii) 이후의 모든 양도 및 이전.

등록의 확정적 효력

- 53. 등록부에 있는 상표와 관련된 모든 법적 절차에서 해당 상표의 최초 등록은 등록일로부터 5년이 경과한 후에 다음 사항이 입증되지 않는 한 모든 면에서 유효한 것으로 간주되어야 한다.
 - (a) 최초 등록이 사기로 취득된 경우;
 - (b) 상표가 제23조 제5항 제(a), (c), (d) 또는 (e)호에 위반되는 경우; 또는
 - (c) 절차가 개시된 시점에서 해당 상표가 등록상표권자의 상품 또는 서비스에 대한 식별력을 상실한 경우.

제2부 상표의 침해

등록상표권의 침해에 해당하는 행위

- 54. (1) 누구든지 등록상표권자의 동의 없이 상표와 동일한 표지를 상표가 등록된 것과 동일한 상품 또는 서비스에 대해 영업상 사용함으로써 등록상표권을 침해한다.
- (2) 상표권자의 동의 없이 상업적 거래 과정에서 다음의 표지를 사용하는 경우 등록상표권

을 침해한다.

- (a) 상표와 동일한 표지를 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 유사한 상품 또는 서비스에 사용하는 경우; 또는
- (b) 상표와 유사한 표지를 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 사용하는 경우

이로 인해 일반 대중에게 혼동을 초래할 가능성이 있는 경우.

- (3) 동 조의 목적상 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 사람은 상표를 사용하는 것으로 본다.

- (a) 상품 또는 그 포장에 표지를 부착하는 경우
- (b) 표지를 사용하여 상품을 판매하거나 전시하는 경우;
- (c) 표지를 사용하여 상품을 시장에 유통시키는 경우;
- (d) 판매 또는 전시 목적으로 또는 시장에 유통시키기 위해 상표하에 상품을 재고로 보유하는 경우
- (e) 표지를 사용하여 서비스를 제공하거나 제공 제안을 하는 경우;
- (f) 표지를 사용하여 상품을 수입하거나 수출하는 경우;
- (g) 송장, 카탈로그, 사업 서신, 사업 문서, 가격표 또는 기타 상업 문서(어떠한 매체에 존재하든 포함됨)에 표지를 사용하는 경우;
- (h) 광고에서 표지를 사용하는 경우.

- (4) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 —

- (a) 상품의 표시 또는 포장에 사용되거나 사용될 예정인 물품에 등록상표를 부착하는 행위; 또는
- (b) 광고나 제3항 (g)에서 설명된 문서에 표지를 사용한 경우,
해당 상표를 부착할 당시 상표의 등록상표권자 또는 사용권자로부터 정당한 허가를 받지 않았음을 알고 있었거나 알 만한 이유가 있었던 경우 등록상표를 침해하는 물품을 사용하는 당사자로 간주된다.

침해에 해당하지 않는 행위

- 55. (1) 제54조에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 등록상표를 침해하지 아니한다.

- (a) 다음 각 호의 사항을 선의로 사용하는 경우:
 - (i) 자신의 성명 또는 사업장명; 또는
 - (ii) 사업상 전임자의 성명 또는 전임자의 사업장명;
- (b) 선의로 다음을 표시하기 위해 표지를 사용하는 경우

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (i) 상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 의도된 목적, 가치, 지리적 원산지 또는 기타 특성; 또는
- (ii) 상품의 생산 시기 또는 서비스 제공 시기; 또는
- (c) 부속품, 예비 부품 또는 서비스를 포함하는 상품의 의도된 목적을 표시하기 위해 상표를 사용하는 경우로서, 그러한 사용이 산업 또는 상업적 관행에 부합하는 경우.
- (2) 제54조의 규정에도 불구하고 등록상표와 동일하거나 유사한 미등록상표를 영업 과정에서 그 미등록상표를 계속적으로 사용해 왔고, 그 사용이 다음 시점 중 더 이른 시점보다 먼저 지속적으로 사용해 온 자 또는 그 사업상 전임자가 지속적으로 사용해 온 경우에는 등록된 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 사용하더라도 상품 또는 서비스에 대한 등록상표권을 침해하지 아니한다.
 - (a) 등록상표의 등록일 이전; 또는
 - (b) 등록상표권자, 사업상 전임자 또는 폐지된 법률에 따른 등록사용자가 해당 상표를 최초로 사용한 날 중 더 이른 날짜.
- (3) 동 법의 어떠한 규정도 불구하고 등록상표를 사용하는 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 상표권을 침해하지 아니한다.
 - (a) 비상업적 목적을 위한 사용인 경우
 - (b) 뉴스 보도 또는 뉴스 해설을 위한 목적인 경우
 - (c) 등록상표권자 또는 사용권자가 명시적 또는 묵시적으로 동의한 경우
 - (d) 실질적으로 동일한 두 개 이상의 등록상표 중 하나인 상표에 대하여 동 법이 정한 등록에 따른 해당 상표 사용권 행사 과정에서 이루어진 경우.
- (4) 동 법에 다른 규정이 있더라도 등록상표를 해당 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 사용하는 행위는 등록상표를 침해하지 아니한다.

침해에 대한 소송

56. (1) 등록상표권자는 등록상표를 침해한 자 또는 침해하고 있는 자에 대하여 법원 소송을 제기할 권리를 가진다.
- (2) 등록상표권자는 제(1)항의 동일한 소송권을 침해가 발생할 가능성이 있는 행위를 한 자에 대하여도 가진다.
- (3) 침해에 대한 소송에서, 법원은 다음과 같은 구제를 명할 수 있다:
- (a) 법원이 적절하다고 판단하는 조건을 붙인 금지명령으로서 여기에는 침해에 관련된 상품이 유통 경로에 진입하지 못하도록 막는 조치를 포함;
 - (b) 손해배상;
 - (c) 이익의 반환; 또는

- (d) 제7항이 적용되는 경우 법원이 상황에 따라 적절하다고 판단하는 추가적 손해배상의 지급.
- (4) 제3항 제(a)호에도 불구하고 원고가 임시 금지(interim injunction)를 한 경우, 법원이 침해가 상품 또는 서비스와 관련하여 위조 상표의 사용을 수반한다고 인정할 때에는 법원은 다음을 명할 수 있다
- (a) 침해로 의심되는 상품, 재료 또는 침해와 관련된 물품의 압류 또는 보관; 및
- (b) 침해와 관련된 문서 증거의 제출.
- (5) 법원이 제3항 제(b)호에 따라 손해배상을 인정하는 경우 법원은 손해배상액 산정 시 고려되지 않은 침해로 인한 이익에 대한 배상명령을 제3항 제(c)호에 따라 추가로 내릴 수 있다.
- (6) 제5항의 규정에 따른 경우를 제외하고 제3항 제(b)호 및 제(c)호에 규정된 구제조치는 서로 양립될 수 없다.
- (7) 등록상표권 침해 소송에서 침해가 상품 또는 서비스와 관련하여 위조상표의 사용을 수반하는 경우 원고는 선택에 따라 다음 중 하나를 청구할 수 있다.
- (a) 손해배상 및 손해배상액 산정 시 고려되지 않은 침해로 인한 이익에 대한 배상;
- (b) 이익에 대한 배상; 또는
- (c) 사정에 따라 적절하다고 인정되는 추가적 손해배상.
- (8) 제(7)항 제(c)호의 경우 법원은 다음 사항을 고려하여야 한다.
- (a) 등록상표 침해의 중대성;
- (b) 침해로 인해 피고에게 발생한 것으로 입증된 이익;
- (c) 해당 침해 행위에 대한 피고의 제재 필요성; 및
- (d) (d) 그 밖의 모든 관련 사항.
- (9) 제26조, 제27조 또는 제28조에 따른 우선권 주장이 있는 경우에도, 동 조는 상표 보호를 위한 출원이 말레이시아에서 이루어지고 등록된 날 이전에 발생한 침해 또는 사건에 대해서는 제3항에 따른 구제를 청구할 권리를 등록상표권자에게 부여하지 않는다.

소송을 제기할 수 없는 경우

57. 상표권 등록이 만료되었거나 취소된 것으로 간주된 후 제39조에 따라 갱신되거나 회복되기 전에 행해진 행위에 대해서는 침해 소송을 제기할 수 없다.

위반 표시의 삭제 등에 관한 명령

58. (1) 제3항의 규정에 불구하고, 등록상표를 침해한 것으로 인정된 자에 대하여 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 명령을 할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (a) 해당 위반 표시가 침해 상품, 재료 또는 물품에서 삭제, 제거 또는 말소되도록 조치할 것; 또는
- (b) 해당 침해 표시를 삭제, 제거 또는 말소하는 것이 현실적으로 불가능한 경우, 해당 침해 상품, 재료 또는 물품을 파기하도록 조치할 것
- (2) 제1항에 따른 명령이 이행되지 않거나 법원이 그러한 명령이 이행되지 않을 가능성이 있다고 판단하는 경우, 법원은 표시의 삭제, 제거 또는 말소 또는 기타 방법으로 상품, 재료 또는 물품의 파기를 위한 목적으로 침해 상품, 재료 또는 물품을 법원이 지시하는 자에게 인도하도록 명령할 수 있다.
- (3) 등록상표를 침해한 것으로 추정되는 자가 위조상품을 점유·보관·관리하고 있는 경우, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하면 법원은 위조상품을 파기할 목적으로 법원이 지정한 자에게 인도하도록 명령하여야 한다.
 - (a) 원고가 법원에 해당 명령을 신청하는 경우
 - (b) 법원이 해당 명령 거부를 정당화할 만한 예외적 사정이 없다고 판단하는 경우

침해 상품, 재료 또는 물품의 인도에 관한 명령

- 59. (1) 법원은 등록상표 침해 소송에서 제56조 및 제58조에 따라 부여된 구제 조치 외에, 피고가 점유하거나 법원에 제출된 침해 상품, 재료 또는 물품을 원고에게 인도하도록 명령할 수 있다.
- (2) 법원이 제1항에 따른 명령을 내리는 경우 그러한 명령을 내리지 않을 사유가 있다고 판단하지 않는 한 제60조에 따른 명령도 함께 내려야 한다.
- (3) 제1항에 따른 명령에 따라 침해 상품, 재료 또는 물품을 인도받은 자는 제1항에 따른 명령 시점에 제60조에 따른 명령이 내려지지 않은 경우, 제60조에 따른 신청의 결정이 있을 때까지 이를 보관하여야 한다.

침해 상품, 재료 또는 물품의 처분에 관한 명령

- 60. (1) 제59조에 따른 명령에 따라 침해 상품, 재료 또는 물품이 인도된 경우 법원에 다음의 신청을 할 수 있다—
 - (a) 해당 물품이 파기되거나 법원이 적절하다고 인정하는 자에게 몰수되도록 하는 명령; 또는
 - (b) 제(a)항에 따른 명령을 내리지 않도록 하는 결정.
- (2) 법원은 명령을 내릴 경우 다음 사항을 고려하여야 한다.
 - (a) 등록상표권 침해 소송에서 이용 가능한 다른 구제 수단이 원고의 손해배상 및 권의 보호에 충분한지 여부; 및

- (b) 원고에게 불리한 방식으로 침해 상품, 재료 또는 물품이 처분되지 않도록 할 필요성.
- (3) 제2항에도 불구하고, 침해 상품이 위조 상품인 경우 법원은 다음의 조건을 모두 충족할 때 해당 상품의 파기를 명령하여야 한다—
 - (a) 원고가 법원에 그러한 명령을 신청하는 경우; 및
 - (b) 법원이 그러한 명령 거부를 정당화할 만한 예외적 사정이 없다고 판단하는 경우.
- (4) 법원은 침해 상품, 재료 또는 물품에 이해관계가 있는 자에 대한 통지 송달에 관한 지시를 내려야 한다.
- (5) 침해 상품, 재료 또는 물품에 이해관계가 있는 자는 다음의 권리를 가진다—
 - (a) 해당자에게 통지가 송달되었는지 여부와 관계없이 동 조에 따른 명령 신청 절차에 출석할 권리; 및
 - (b) 해당자가 절차에 출석했는지 여부와 관계없이, 내려진 명령에 대해 이의를 제기할 권리.
- (6) 동 조항에 따라 내려진 명령은 이의제기 기간이 만료될 때까지 효력을 발생하지 아니하며, 해당 기간 만료 전에 이의제기가 적법하게 제기된 경우에는 이의제기 절차의 최종 결정 또는 중지 시까지 효력을 발생하지 아니한다.
- (7) 제3항의 규정에 불구하고, 침해 상품, 재료 또는 물품에 대해 이해관계를 가진 자가 둘 이상인 경우, 법원은 해당 침해 상품, 재료 또는 물품을 매각하거나 기타 방법으로 처분하고 그 이익을 분배하도록 지시할 수 있으며, 적절하다고 인정하는 기타 명령을 내려야 한다.
- (8) 법원이 동 조항에 따른 명령을 내리지 않기로 결정한 경우, 침해 상품, 재료 또는 물품이 인도되기 전까지 이를 점유, 보관 또는 관리하던 자는 그 반환을 청구할 권리가 있다.

근거 없는 상표권 침해 소송 위협에 대한 구제

- 61. (1) 다음 각 호의 경우를 제외하고 등록상표 침해 소송을 제기하겠다고 타인을 위협하는 경우, 피해자는 본 조에 따른 구제 절차를 진행할 수 있다.
 - (a) 상품 또는 상품의 라벨링·포장에 사용되거나 사용될 예정인 재료에 상표를 사용하는 행위;
 - (b) 해당 상표가 적용된 상품 또는 포장된 상품의 수입;
 - (c) 상표에 따른 서비스 제공에 해당하는 경우를 제외하고, 피해자는 동 조에 따른 구제 절차를 제기할 수 있다.
- (2) 다음 중 어느 하나의 구제조치를 신청할 수 있다.
 - (a) 해당 위협이 정당하지 않다는 선언;
 - (b) 해당 위협의 지속을 금지하는 금지명령;

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (c) 위협으로 인해 입은 손해에 대한 손해배상.
- (3) 피고의 위협 대상이 된 행위가 실제로 상표권 침해를 구성하거나 행해졌다면 침해를 구성했을 것임을 입증하지 못하는 한 원고는 제2항의 구제를 받을 자격이 있다.
- (4) 만약 피고가 해당 행위가 상표권 침해에 해당함을 입증하더라도 원고가 해당 상표의 등록이 무효이거나 취소될 사유가 있다는 점을 입증한 경우에는 여전히 구제를 받을 수 있다.
- (5) 상표가 등록되었거나 출원 절차가 진행 중이라는 단순한 통지는 본 조의 목적상 소송 위협으로 간주되지 않는다.
- (6) 동 조는 변호사가 직업상 고객을 대리하여 수행한 행위에 대해 해당 변호사에게 책임을 묻기 위한 소송이 제기될 수 있는 내용으로 해석되지 않는다.

제9장 상표권으로서의 재산권(TRADEMARKS AS OBJECT OF PROPERTY)

등록상표의 재산적 성격

- 62. 등록상표는 개인재산 또는 동산으로 간주되며, 다른 개인재산 또는 동산과 동일한 방식으로 담보권의 대상이 될 수 있다.

등록 상표의 공동 소유권

- 63. (1) 등록상표가 두 명 이상의 자에게 공동으로 등록된 경우 각자는 달리 합의하지 않는 한 등록상표에 대하여 동등하며 분할이 불가능한 지분을 가진다.
- (2) 동 조는 두 명 이상의 자가 제1항에 따라 등록상표의 공동소유자인 경우에 적용된다.
- (3) 제4항 또는 달리 합의된 경우를 제외하고 각 공동소유자는 본인 또는 대리인을 통해 타인의 동의나 보고 없이 등록상표를 침해하는 행위가 될 수 있는 어떠한 행위도 자신의 이익을 위해 자유롭게 수행할 권리가 있다.
- (4) 공동 소유자는 다른 공동 소유자의 동의 없이 다음을 할 수 없다—
 - (a) 등록 상표 사용에 관한 사용권을 부여하거나; 또는
 - (b) 등록 상표에 대한 자신의 지분을 양도하거나 담보로 제공할 수 없다.
- (5) 침해 소송은 공동 소유자 중 누구라도 제기할 수 있으나, 법원의 허가 없이는 다른 공동 소유자 또는 그들 모두가 원고로 참여하거나 피고로 추가되지 않는 한 소송을 진행할 수 없다.
- (6) 피고로 추가된 공동 소유자는 소송 절차에 참여하지 않는 한 소송 비용에 대한 책임을 지지 아니한다.
- (7) 동 조의 어떠한 내용도 단독 공동소유자의 신청에 따른 가처분 명령의 허가에 영향을

미치지 아니한다.

- (8) 동 조의 어떠한 내용도 수탁자(trustees) 또는 유산관리인(personal representatives)의 상호 권리와 의무 또는 그러한 지위에 따른 권리와 의무에 영향을 미치지 아니한다.

등록상표의 양도 등

64. (1) 등록상표는 다른 개인재산 또는 동산과 동일한 방식으로 양도 또는 이전될 수 있으며 사업의 영업권과 동시에 또는 독립적으로 양도될 수 있다.
- (2) 등록상표의 양도 또는 기타 이전은 해당 상표가 등록된 상품 또는 서비스 중 일부에만 적용되도록 제한된 부분적 양도가 가능하다.
- (3) 등록상표의 양도 또는 등록상표에 관한 동의는 서면으로 작성되고 양도인 및 양수인 또는 경우에 따라 개인 대표자가 서명하거나 대리 서명하지 않는 한 효력이 없다.
- (4) 제1항, 제2항 및 제3항은 담보 목적의 양도에 있어서도 다른 양도와 마찬가지로 적용된다.
- (5) 등록상표는 기타 동산과 동일한 방식으로 담보권 설정의 대상이 될 수 있다.
- (6) 동 법의 어떠한 규정도 사업의 영업권의 일부로서 미등록상표의 양도 또는 기타 이전에 영향을 미치는 것으로 해석되어서는 안 된다.

등록상표에 영향을 미치는 거래의 등록

65. (1) 등록관청이 정한 등록 대상 거래의 세부사항은 등록관청이 정한 양식에 따른 서류를 제출하고 규정된 수수료를 납부한 후 등록관청의 승인을 받아 등록부에 등재되어야 한다.
- (a) 등록 대상 거래에 따라 등록 상표에 대한 권리 또는 이익을 주장하는 자; 또는
- (b) 해당 거래로 인해 영향을 받았다고 주장하는 기타 모든 자
- (2) 제1항에 따른 절차가 이루어지고 등록관청의 승인을 받을 때까지, 해당 거래를 알지 못하고 등록상표와 관련하여 상충되는 권리를 취득한 자에 대해서는 무효로 한다.
- (3) 등록 가능한 거래에 따라 등록상표권자가 된 자는 해당 거래일 이후 및 제1항에 따른 등록 신청일 이전에 발생한 등록 상표권 침해에 대해 손해배상 또는 이익 반환을 청구할 권리가 없다.
- (4) 제2항 및 제3항은 등록상표에 따른 사용권 또는 사용권에 따른 권리에 관한 등록가능한 거래에는 적용되지 아니한다.
- (5) 등록관은 등록상표권자의 신청과 해당 권리로부터 이익을 얻을 권리가 있는 자의 동의가 있을 경우 등록관이 정한 양식에 따라 규정된 수수료를 납부하고 담보권에 관한 사항을 수정하거나 삭제할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

신탁 및 지분

66. (1) 묵시적 또는 추정적 신탁에 관한 통지는 등록부에 등재되지 아니한다.
- (2) 명시적 신탁 또는 명시적 신탁의 수익자에 관한 통지는 등록부에 등재될 수 있으나-
- (a) 등록관은 등록부에 등재된 통지에 영향을 받지 아니하며;
 - (b) 의심의 여지를 없애기 위하여, 등록부에 그러한 공고를 기재하지 않은 것은 신탁에 따른 어떠한 권리나 의무에도 영향을 미치지 아니한다.
- (3) 동 법의 규정에 따라 등록상표에 대한 형평법상의 권리(equities)는 다른 동산에 대한 형평법상 권리와 동일한 방식으로 집행될 수 있다.

재산의 객체로서의 상표 출원

67. (1) 제62조부터 제66조까지의 규정은 등록된 상표에 적용되는 것과 동일한 방식으로 상표 출원에도 적용된다.
- (2) 제1항을 적용함에 있어 *제63조 제1항에서 ‘등록의 부여’와 관련해서는 상표 등록을 위한 출원의 제출으로 해석되어야 한다.
- (3) 제65조가 상표 출원에 영향을 미치는 거래에 적용되는 경우 해당 조문에 나오는 등록부에 세부사항을 기재하는 것 또는 세부사항 등록을 위한 신청에 대한 것은 그 세부사항을 등록관에게 통지하는 것으로 해석되어야 한다.

제10장 사용권

해석

68. 동 장에서-
- (a) “전용사용권”이란 일반적이든 제한적이든 사용허락자를 포함한 다른 모든 사람을 배제하고 사용권자에게 사용권을 허가하는 방식으로 등록상표를 사용할 수 있도록 허가하는 것을 의미하며 “전용사용권”라는 표현도 이에 따라 해석되어야 한다; 그리고
 - (b) “사용권”에는 재사용권(sub-licence)이 포함되며 “사용권자”도 이에 따라 해석되고 사용권 또는 사용권에 대한 내용은 재사용권 또는 재사용권이자 포함하는 것으로 본다.

등록상표의 사용권

69. (1) 등록상표의 사용권은 통상적이거나 제한적일 수 있다.
- (2) 제한적 사용권권은 다음의 경우에 적용될 수 있다 —
- (a) 상표가 등록된 모든 상품이나 서비스 중 일부에만; 또는
 - (b) 특정한 방식이나 특정한 지역에서 상표를 사용하는 경우.

- (3) 사용권은 서면으로 작성되고 사용허락자 또는 그 대리인이 서명하지 않는 한 효력이 발생하지 아니한다.
- (4) 등록상표의 사용권은 양도인의 권리에 대한 모든 권리 승계인에게 구속력을 가진다—
 - (a) 다만, 선의로 사용권에 대한 실제적 또는 추정적 통지를 받지 못한 상태에서 등록상표에 대한 권리에 대해 유가 대가를 지급한 자는 제외한다; 또는
 - (b) 사용권에 달리 규정된 경우를 제외되며 상표 등록상표권자의 동의 유무와 관계없이 행하는 모든 행위에 대한 것은 이에 따라 해석된다.
- (5) 사용권 부여에 관하여 등록관청이 정한 세부사항이 제65조 제(1)항에 따라 등록부에 등재된 경우 모든 사람은 해당 사용권에 대해 통지받은 것으로 간주된다.
- (6) 사용권에 해당 규정이 있는 경우 실시허락자는 재사용권을 부여할 수 있다.
- (7) 동 조항은 필요한 내용의 수정을 통해 전용 사용권에도 적용된다.

침해 시 사용권자의 권리

- 70. (1) 동 조항은 등록상표 침해와 관련하여 사용권자의 권리에 대해 효력을 가지며, 단 제71조 제1항 및 제2항에 따른 전용사용권을 제외하고, 사용권자는 자신의 명의로 침해 소송을 제기할 권리를 가진다.
- (2) 사용권자는 사용권 계약 또는 그의 권리가 파생된 어떤 사용권 계약에서 달리 정하지 않는 한 자신의 이익에 영향을 미치는 침해사항에 대해 등록상표권자에게 침해소송 제기를 요청할 권리를 가진다.
- (3) 제2항의 목적상 등록상표권자가 요청을 받은 후 2개월 이내에 침해 소송을 제기하지 않거나 이를 거부하는 경우 사용권자는 등록상표권자를 대신하여 본인의 명의로 소송을 제기할 수 있다.
- (4) 동 조항에 따라 사용권자가 침해 소송을 제기하는 경우 등록상표권자가 원고로 참여하거나 피고로 추가되지 않는 한 법원의 허가 없이는 소송을 진행할 수 없다.
- (5) 제4항은 사용권이자 단독 신청에 따른 가처분 신청에는 영향을 미치지 아니한다.
- (6) 제4항에 따라 피고로 추가된 등록상표권자는 소송에 참여하지 않는 한 해당 소송의 비용에 대해 책임을 지지 아니한다.
- (7) 등록상표권자가 제기한 침해 소송에서 사용권자자가 입은 손해 또는 입을 가능성이 있는 손해는 고려되어야 하며 법원은 등록상표권자가 사용권자를 대신하여 금전적 구제수단의 수익을 어느 정도 보유해야 하는지에 관하여 적절한 지시를 내릴 수 있다.
- (8) 동 조의 규정은 전용사용권자에게도 적용되나 이는 제71조 제1항 및 제2항에 따라 상표의 등록상표권자와 동일한 권리 및 구제 수단을 양수인으로서 보유하는 경우 또는 그 범위 내에서만 적용된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

전용사용권자가 양수인의 권리 및 구제수단을 가지는 경우

71. (1) 전용사용권은 해당 사용권의 허여 이후 발생하는 사항에 대해, 그 사용권이 양도된 것과 동일한 권리 및 구제수단을 사용권자에게 부여한다고 규정할 수 있다.
- (2) 제1항의 규정에 따라 또는 그 범위 내에서 사용권자는 사용권 및 동 조항의 규정에 따라 등록상표권자를 제외한 자를 상대로 자신의 명의로 침해 소송을 제기할 수 있다.
- (3) 전용사용권자가 가지는 이러한 권리 및 구제수단은 등록상표권자의 권리와 병존하며, 침해와 관련된 등록상표권자에 대한 언급은 이에 따라 해석된다.
- (4) 동 조에 따라 전용사용권자가 제기한 소송에서 피고는 그 소송이 등록상표권자에 의해 제기되었더라도 사용할 수 있었던 방어 방법을 주장할 수 있다.
- (5) 등록상표권자 또는 독점사용권자가 제기한 상표권 침해 소송이 이들이 공동으로 행사할 수 있는 침해에 관한 권리에 전부 또는 일부 관련된 경우 법원의 허가 없이 다른 당사자가 원고로 함께 참여하거나 피고로 추가되지 않는 한 해당 소송을 진행할 수 없다.
- (6) 제5항은 상표의 등록상표권자 또는 전용사용권자의 단독의 신청에 따른 가처분 신청에는 영향을 미치지 아니한다.
- (7) 제4항에 따라 피고로 추가된 자는 소송에 참여하지 않는 한 해당 소송의 비용에 대해 책임을 지지 아니한다.
- (8) 등록상표권 침해 소송이 전적으로 또는 부분적으로 등록상표권자 및 전용사용권자에게 동시적 소송권이 있는 침해와 관련된 경우
 - (a) 법원은 손해배상을 산정함에 있어 다음 사항을 고려하여야 한다 —
 - (i) 사용권 조건; 및
 - (ii) 침해에 대해 당사자 중 어느 한쪽에게 이미 지급되었거나 지급 가능했던 금전적 구제수단;
 - (b) 침해에 대해 한쪽에게 손해배상이 이미 지급되었거나 이익 반환 명령이 내려진 경우에는 다른 쪽에 대해서는 이익 반환 명령을 내릴 수 없다.
 - (c) 법원이 이익 반환을 명령하는 경우 당사자 간의 합의가 있는 경우를 제외하고 법원이 공정하다고 판단하는 기준에 따라 그 이익을 당사자 간에 분배하여야 한다.
- (9) 제(8)항은 등록상표권자와 전용사용권자가 모두 소송의 당사자인지 여부에 관계없이 적용되며 만약 두 당사자가 모두 소송에 참여하지 않은 경우에는 법원은 소송에 참여한 당사자가 상대방을 대신하여 금전적 구제수단의 수익을 어느 정도 보유해야 하는지에 관하여 적절한 지시를 내릴 수 있다.
- (10) 제5항부터 제8항까지의 규정은 상표의 전용사용권자와 상표등록권자가 달리 합의한 경우를 제외하고 효력을 가진다.

제11장 단체표장 및 증명표장

단체표장

- (1) 단체표장은 그 소유자인 협회의 구성원들의 상품 또는 서비스를 기타 사업체의 상품 또는 서비스와 구별하기 위한 표지이다.
- (2) 동 법의 규정은 제1부칙(First Schedule)의 규정에 따라 단체표장에도 적용된다.

증명표장

73. (1) 증명표장은 해당 표장이 사용되는 상품 또는 서비스가, 그 출처, 재료, 제조 방식 또는 서비스 수행 방식, 품질, 정확성, 또는 기타 특성이 상표 소유자에 의해 인증되었음을 나타내는 표지이다.
- (2) 동 법의 규정은 제2부칙(Second Schedule)의 규정에 따라 증명표장에도 적용된다.

제12장 국제적 사항

제1부 마드리드 의정서

해석

74. “마드리드 의정서”란 1989년 6월 27일 마드리드에서 채택된 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서를 의미한다.

마드리드 의정서 관련 규정

75. (1) 장관은 말레이시아에서 마드리드 의정서의 조항을 시행하기 위한 규정을 제정할 수 있다.
- (2) 제1항의 일반적 효력에 영향을 미치지 않는 범위에서 규정은 다음 목적 중 하나 또는 전부를 위해 마련될 수 있다:
 - (a) 기본 말레이시아 출원 또는 등록이 무효가 되거나 효력을 상실하는 경우 및 갱신을 포함하여, 국제상표등록 출원과 관련된 모든 사항;
 - (b) 국제상표등록으로부터 발생하는 보호를 말레이시아에 확장 요청하는 것과 그 요청의 효과를 포함한 모든 사항;
 - (c) 말레이시아를 지정한 국제등록의 보호와 그 보호의 종료와 관련된 모든 사항;
 - (d) 국제등록 출원 또는 국제등록 자체를 말레이시아의 국내 상표등록 출원으로 전환하는 것과 그 전환의 효과와 관련된 모든 사항;

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (e) 국제등록의 취소와 그 취소의 효과와 관련된 모든 사항;
- (f) 말레이시아를 지정국으로 한 국제등록과 관련된 사항으로 제61조 및 제13장, 제15장의 적용을 포함;
- (g) 국제등록 출원, 보호 범위 확대 및 갱신과 관련하여 규정된 수수료 및 금액의 납부;
- (h) 동 법을 시행하기 위해 필요하거나 적절하다고 판단되는 기타 모든 사항.

제2부 협약 및 국제적 합의

저명상표의 보호

76. (1) 저명상표는 다음 각 호의 경우에도 동 조에 따라 보호를 받을 자격이 있다:
- (a) 해당 상표가 말레이시아에 등록되었는지 여부 또는 상표 출원이 등록관에게 제출되었는지 여부와 관계없이;
 - (b) 상표의 소유자가 말레이시아에서 사업을 영위하거나 업무상 신용(goodwill)을 보유하고 있는지 여부와 관계없이.
- (2) 제5항 및 제6항의 규정에 불구하고 저명상표의 소유자는 자신의 동의 없이 상업 활동 과정에서 말레이시아 내에서 사용되는 상표가 아래 조건에 해당할 경우 금지명령을 통해 상표 사용을 제한할 권리를 가진다.
- (a) 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스와 관련하여 그 사용이 혼동을 야기할 가능성이 있는 경우; 또는
 - (b) 어떠한 상품 또는 서비스와 관련하여 상표의 사용이 해당 상품 또는 서비스와 소유자 간의 연관성을 시사하고 소유자의 이익을 해칠 가능성이 있는 경우.
- (3) 저명상표의 소유자는 다음과 같은 사유가 있을 경우, 등록상표의 무효 선언을 법원에 신청할 수 있다. 즉, 등록된 상표가 말레이시아에서 저명한 상표와 동일하거나 유사하고, 그 등록상표가 저명상표가 사용되는 상품 또는 서비스와 동일하지 않거나 유사하지 않은 상품 또는 서비스에 대해 등록되어 있는 경우:
- (a) 해당 상품 또는 서비스에 대한 등록상표의 사용이 해당 상품 또는 서비스와 저명상표 소유자와의 연관성을 암시하는 경우;
 - (b) 그러한 사용으로 인해 일반 대중의 혼동 가능성이 존재하는 경우; 및
 - (c) 그러한 사용으로 인해 저명상표 소유자의 이익이 훼손될 가능성이 있는 경우.
- (4) 저명상표의 소유자는 상표의 등록이 당시에 사기로 이루어졌거나 허위 진술로 이루어진 경우 등록상표의 무효 선언을 법원에 신청할 수 있다.
- (5) 저명상표의 소유자는 해당 상표가 말레이시아에서 저명해지기 이전에 사용이 시작된 경우, 해당 상표가 악의적으로 사용되지 않은 한 제2항에 규정된 권리를 행사할 수 없다.

- (6) 저명상표의 소유자는 해당 상표가 악의적으로 사용된 경우가 아닌 한 말레이시아 내에서 상표 사용을 인지한 상태에서 5년 연속으로 이를 용인한 경우에는 제2항에 규정된 권리를 상실한다.
- (7) 상표가 악의적으로 사용되었는지 여부를 판단함에 있어, 법원은 상표를 사용한 자가 상표 사용을 시작할 당시 해당 상표권자의 저명 상표에 대해 알고 있었거나 알 만한 이유가 있었는지를 고려해야 한다.
- (8) 제2항의 규정은 1997년 12월 1일(TRIPS 협정의 관련 규정이 말레이시아에 대해 발효된 날) 이전에 시작된 상표의 선의 사용에 관한 동 항의 적용에 영향을 미치지 아니한다.
- (9) 제3항의 규정은 동 법 시행 이전에 시작된 상표의 선의 사용의 계속에 영향을 미치지 아니한다.
- (10) 이 조항의 목적상, 상표에 관한 “사용”이란 제54조 제3항의 의미 내에서의 사용을 의미한다.

허용된 저명상표의 사용

- 77. (1) 제76조에도 불구하고, 저명 상표의 소유자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 말레이시아 내에서 산업적 또는 상업적 관행에 따른 정당한 방법으로 사용하는 것을 금지 명령으로 제지할 권리가 없다.
 - (a) 다음 각 호의 명칭—
 - (i) 자신의 성명;
 - (ii) 개인의 영업장소;
 - (iii) 해당 개인의 사업 전임자; 또는
 - (iv) 해당 개인의 사업 전임자의 사업장;
 - (b) 다음을 표시하는 모든 표지
 - (i) 상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 용도, 가치, 지리적 원산지 또는 기타 특성; 또는
 - (ii) 상품의 생산 시기 또는 서비스 제공 시기; 또는
 - (c) 부속품 또는 예비 부품을 포함하는 상품의 의도된 목적을 표시하는 상표 또는 서비스.
- (2) 제76조에도 불구하고 저명상표의 소유자는 다음의 경우 말레이시아 내 사용을 금지명령으로 제한할 권리가 없다:
 - (a) 해당 상표가 등록된 상표이고, 그 상표가 등록된 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되는 경우;
 - (b) 상표의 사용이

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (i) 비상업적 목적인 경우;
- (ii) 뉴스 보도 또는 뉴스 해설을 목적으로 하는 경우; 또는
- (iii) 저명상표의 소유자가 명시적 또는 묵시적으로 동의한 경우.

파리협약 제6조의 3에 의한 동맹국의 기장 등

78. (1) 동맹국의 기(flag)로 구성되거나 이를 포함하는 상표는 해당 국가의 사용이 승인을 요하지 않고 허용된다고 등록관이 판단하는 경우를 제외하고 그 국가의 권한 있는 당국의 승인을 받지 않고는 등록될 수 없다.
- (2) 동맹국의 문장(armorial bearings)이나 기타의 국가 기장(state emblem)이 파리협약 또는 TRIPS 협정에 따라 보호받는 경우 해당 상징으로 구성되거나 이를 포함하는 상표는 그 국가의 권한 있는 당국의 승인 없이 등록될 수 없다.
- (3) 동맹국에서 채택한 감독용 및 증명용의 공공의 기호 및 인장(official sign or hallmark)로 구성되거나 이를 포함하는 상표는, 그 표지나 마크가 파리협약 또는 TRIPS 협정에 따라 보호되는 경우, 해당 표지가 통제 및 보증을 나타내는 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한 종류에 대하여, 해당 국가의 권한 있는 당국의 승인 없이 등록될 수 없다.
- (4) 동 조에서 언급된 국기, 기타 국가 상징, 공인 표지 또는 품질 보증 마크에 대한 규정은 문장학(heraldic) 관점에서 이를 모방하는 모든 것에도 동일하게 적용된다.
- (5) 동 조의 어떤 내용도, 어떤 국가의 국민이 그 국가의 국가 상징 또는 공인 표지나 품질 보증 마크를 사용할 권한이 있는 경우, 비록 그것이 다른 국가의 상징과 유사할지라도, 그 사람의 상표 등록을 제한하지 않는다.
- (6) 동 조에 따라 상표 등록을 위해 동맹국의 권한 있는 당국의 승인이 필요하거나 필요할 수 있는 경우, 해당 당국은 승인 없이 말레이시아 내에서 상표가 사용되는 것을 금지하기 위해 금지명령을 청구할 권리를 가진다.

파리협약 제6조의 3에 따른 특정 정부 간 국제기구의 기장 등

79. (1) 하나 이상의 동맹국(Convention country)이 회원으로 가입되어 있고, 파리협약 또는 TRIPS 협정에 따라 보호되는 정부 간 국제기구의 문장(armorial bearing), 기(flag), 기타의 기장(emblem), 약칭(abbreviation) 또는 명칭(name)으로 구성되었거나 이를 포함하는 상표는, 다음 중 하나에 해당하지 않는 한, 해당 국제기구의 승인 없이 등록될 수 없다:
- (a) 해당 사용 방식이 공중에게 해당 기구와 상표 간에 연관성이 있음을 나타내는 경우; 또는
 - (b) 사용자와 해당 기구 사이에 연관성이 존재한다는 점에 대해 공중을 오도할 가능성

이 없는 경우.

- (2) 동 조에서 언급된 정부 간 국제기구의 문장(armorial bearing), 기(flag), 기타의 기장(emblem), 약칭(abbreviation) 또는 명칭(name)에 대한 규정은 문장학적 관점에서 이를 모방하는 모든 것에도 동일하게 적용된다.
- (3) 본 조에 따라 상표 등록을 위해 국제정부간기구의 승인이 필요하거나 필요할 수 있는 경우, 해당 기구는 자신의 승인 없이 말레이시아 내에서 상표가 사용되는 것을 금지하기 위한 금지명령을 청구할 권리를 가진다.
- (4) 동 조의 어떤 내용도 해당 상표에 대한 선의의 사용(good faith use)이 1989년 1월 1일(말레이시아에 대해 파리협약의 관련 조항이 발효된 날) 이전에 시작된 경우, 그러한 사용자의 권리에 영향을 미치지 않는다.

파리협약 제6조의 3에 따른 통지

80. (1) 제78조의 목적상 동맹국의 국기를 제외한 국가 기장(state emblems) 및 감독용 및 증명용의 공공의 기호 및 인장(official signs or hallmarks)은 다음 요건을 충족하는 경우에 한해, 또는 그 범위 내에서만 파리협약 또는 TRIPS 협정에 따라 보호되는 것으로 간주된다:
 - (a) 해당 국가는 파리협약 제6조의 3 제3항 또는 TRIPS 협정에 의해 적용되는 해당 조항에 따라, 해당 기장, 기호 및 인장에 대한 보호 의사를 말레이시아에 통지했을 것;
 - (b) 그 통지가 유효하게 유지되고 있을 것;
 - (c) 말레이시아가 파리협약 제6조의 3 제4항 또는 TRIPS 협정에 의해 적용되는 해당 조항에 따라 이의 제기하지 않았거나, 이의 제기가 철회되었을 것.
- (2) 제79조의 목적상 정부 간 국제기구의 문장(armorial bearing), 기(flag), 기타의 기장(emblem), 약칭(abbreviation) 또는 명칭(name)은 다음 요건을 충족하는 경우에 한해 또는 그 범위 내에서만 파리협약 또는 TRIPS 협정에 따라 보호되는 것으로 간주된다:
 - (a) 해당 기구가 파리협약 제6조의 3 제3항 또는 TRIPS 협정에 의해 적용되는 해당 조항에 따라, 해당 문장, 기, 기타의 기장, 약칭 또는 명칭에 대한 보호를 원하는 의사를 말레이시아에 통지했을 것;
 - (b) 그 통지가 유효하게 유지되고 있을 것;
 - (c) 말레이시아가 파리협약 제6조의 3 제4항 또는 TRIPS 협정에 의해 적용되는 해당 조항에 따라 이의 제기하지 않았거나, 이의 제기가 철회되었을 것.
- (3) 파리협약 제6조의 3 제3항 또는 TRIPS 협정에 의해 적용되는 해당 조항에 따라 이루어진 통지는, 해당 통지를 받은 날로부터 2개월이 지난 후에 이루어진 제17조(2)항에 따른 상표 출원에 대해서만 효력을 가진다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

(4) 등록관은 다음의 목록을 보관하고 합리적인 시간에 무료로 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

- (a) 국가 기장(state emblems) 및 감독용 및 증명용의 공공의 기호 및 인장(official signs or hallmarks)
- (b) 정부 간 국제기구의 문장(armorial bearing), 기(flag), 기타의 기장(emblem), 약칭(abbreviation) 또는 명칭(name)

동 리스트는 모두 파리협약 제6조의 3 제3항 또는 TRIPS 협정에 의해 적용되는 해당 조항에 따른 통지를 통해 보호되고 있는 것이다.

제13장 국경 조치

해석

81. 동 조에서의

- (a) “권한 있는 공무원(authorized officer)”이란 —
 - (i) 1967년 관세법(Customs Act 1967 [법령 235])에 정의된 적법한 세관 공무원; 또는
 - (ii) 장관이 임명하여 동 조에서 권한 있는 공무원이 갖는 권한을 행사하고 의무를 수행하도록 한 공무원 또는 법인 직원;
- (b) “환적 화물(goods in transit)”이란 말레이시아 내에서 하역되었거나 환적되었는지 여부에 관계없이, 다른 국가로 동일하거나 다른 운송 수단으로 운송될 물품;
- (c) “수입”이란 어떠한 수단을 통해든 말레이시아로 반입하거나 반입되도록 하는 것을 의미한다;
- (d) “보관 기간”이란 압류된 물품과 관련하여 다음을 의미한다:
 - (i) 제85조에 따라 해당 물품에 대해 통지된 기간; 또는
 - (ii) 제85조에 따라 그 기간이 연장된 경우에는 연장된 기간;
- (e) “보증금”이란 등록관이 정한 현금 또는 기타 금전적 수단의 금액을 의미한다; 그리고
- (f) “압류 물품”이란 제82조에 따라 압류된 물품을 의미한다.

침해 상품의 수입 제한

제82조 (1) 누구든지 등록관청에 다음 사항을 기재한 신청서를 제출할 수 있다.

- (a) 자신이 등록된 권리자 또는 그러한 신청서를 제출할 권한을 가진 사용권자임을 명시하고;
- (b) 신청서에 명시된 시간과 장소에서 등록 상표와 관련하여 침해 상품에 해당하는 물

품이 무역 목적으로 수입될 것으로 예상된다는 사실; 및

(c) 그러한 수입에 반대한다는 사실

- (2) 제1항에 따른 신청서는 등록관청이 정한 해당 상품에 관한 문서 및 정보를 첨부하여야 하며, 이는 권한 있는 공무원이 해당 상품을 식별할 수 있도록 하여야 한다. 또한 규정된 수수료를 납부하여야 한다.
- (3) 제1항에 따른 신청서를 접수한 등록관은 해당 신청을 심사하여 승인 여부를 결정하여야 하며, 등록관은 합리적인 기간 내에 신청인에게 신청 승인 여부를 통지하여야 한다.
- (4) 제3항에 따른 합리적인 기간을 결정함에 있어 등록관은 사건의 모든 관련 사정을 고려하여야 한다.
- (5) 제3항에 따른 승인은 승인일로부터 60일이 경과할 때까지 효력을 유지한다. 다만, 신청인이 그 기간 만료 전에 등록관에게 서면으로 통지하여 승인을 철회하는 경우는 그러하지 아니하다.
- (6) 동 조항에 따라 승인이 부여되었고 그 승인이 만료되거나 취소되지 않은 경우, 승인에 명시된 기간 동안 말레이시아로 침해 상품을 수입하는 것은 금지된다.
- (7) 등록관은 제3항에 따른 승인을 부여한 즉시 권한 있는 공무원에게 이를 통지하기 위한 필요한 조치를 취하여야 한다.
- (8) 권한 있는 공무원이 제7항에 따라 등록관으로부터 통지를 받은 경우, 해당 공무원은 환적 화물을 제외하고 통지된 침해 상품의 수입을 금지하기 위한 필요한 조치를 취하고, 해당 상품을 압수 및 억류하여야 한다.

담보(Security)

83. 등록관은 제82조에 따른 승인을 부여할 때, 신청인에게 다음 각 호의 목적을 달성하기에 충분하다고 판단되는 담보를 등록관에게 예치하도록 요구하여야 한다.
 - (a) 침해 상품의 압류로 인해 발생할 가능성이 있는 등록관의 책임 또는 비용을 보상하기 위함;
 - (b) 남용을 방지하고 수입자를 보호하기 위한 것; 또는
 - (c) 동 장에 따라 법원이 명령할 수 있는 배상금을 지급하기 위한 것

압류된 물품의 안전 보관

84. (1) 압수물은 등록관이 지시하거나 권한 있는 공무원이 적절하다고 판단하는 안전한 장소로 이송되어야 한다.
- (2) 권한 있는 공무원의 지시에 따라 보관되는 경우, 해당 공무원은 압수물의 소재지를 등록관에게 알려야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

통지

85. (1) 제82조에 따라 침해 물품이 압수된 후 합리적으로 가능한 한 신속히, 권한 있는 공무원
은 등록관, 수입업자 및 신청인에게 직접 또는 등기우편으로 침해 물품을 식별하고, 해
당 물품이 압수되었으며 그 소재지를 명시한 서면 통지를 제공하여야 한다.
- (2) 제1항에 따른 통지서에는 또한 해당 통지일로부터 지정된 기간 내에 신청인이 해당
물품에 관한 침해 소송을 제기하지 않는 한 침해 물품이 수입자에게 반환될 것임을
명시하여야 한다.
- (3) 통지 수령 시점에 신청인이 이미 침해 소송을 제기한 경우 신청인은 등록관이 정한
형식으로 그 사실을 등록관에게 통지하여야 한다.
- (4) 신청인은 통지에 명시된 기간(초기 기간)이 만료되기 전에 등록관에게 서면 통지를 하
여 기간 연장을 요청할 수 있다.
- (5) 제6항의 규정에 불구하고, 등록관은 제4항에 따른 요청이 제출된 경우, 해당 요청을
허가하는 것이 합리적이라고 판단될 때 초기 기간을 연장할 수 있다.
- (6) 제4항에 따른 요청에 대한 결정은 요청이 제출된 후 2영업일 이내에 내려져야 하며,
해당 요청이 관련된 초기 기간이 종료된 후에는 그러한 결정을 내릴 수 없다.

압류 물품의 조사, 반출 등

86. (1) 등록관은 신청인 또는 수입업자가 필요한 서약을 하기로 동의하는 경우, 해당 신청인
또는 수입업자에게 압류 물품을 검사하도록 허가할 수 있다.
- (2) 제1항에 따른 필요한 서약이란 서면으로 한 서약으로서, 서약자는 다음 사항을 이행할
것을 서약하는 것이다.
 - (a) 압류된 물품의 샘플을 등록관이 만족하는 지정된 시간에 등록관에게 반환할 것; 및
 - (b) 샘플의 손상을 방지하기 위해 합리적인 주의를 기울일 것.
- (3) 신청인이 필요한 서약을 하는 경우 등록관은 신청인이 검사할 수 있도록 압수 물품의
샘플을 등록관의 보관에서 반출하도록 허가할 수 있다.
- (4) 수입업자가 필요한 서약을 하는 경우 등록관은 수입업자가 검사할 수 있도록 압수 물
품의 샘플을 등록관의 보관에서 반출하도록 허가할 수 있다.
- (5) 등록관이 동 조에 따라 신청인이 압류 물품을 검사하거나 압류 물품의 샘플을 채취하
는 것을 허가하는 경우, 등록관은 다음으로 인해 수입업자가 입은 손실 또는 손해에
대해 수입업자에게 책임을 지지 아니한다.
 - (a) 해당 검사 중 발생한 압류 물품의 손상; 또는
 - (b) 신청인 또는 그 외의 사람이 등록관의 관리하에서 채취된 시료에 대해 행한 행위
또는 이와 관련된 행위, 또는 신청인 또는 그 외의 사람이 그러한 시료를 사용한

행위로 인해 발생한 손실 또는 손해.

압류 물품의 동의에 의한 몰수

87. (1) 제2항의 규정에 불구하고 수입업자는 등록관에게 서면 통지를 통해 압류 물품의 몰수에 동의할 수 있다.
- (2) 해당 통지는 압수된 물품과 관련된 침해 소송이 제기되기 전에 이루어져야 한다.
- (3) 수입업자가 그러한 통지를 할 경우 압류된 물품은 몰수되며 등록관이 결정한 방식으로 처분된다.

압류 물품의 수입자에 대한 강제 반환

88. (1) 등록관은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우, 해당 물품의 보존 기간 만료 시 수입자에게 압류 물품을 반환하여야 한다.
 - (a) 신청인이 해당 물품과 관련하여 침해 소송을 제기하지 않은 경우; 및
 - (b) 신청인이 침해 소송이 제기되었음을 명시한 서면 통지를 등록관에게 제출하지 않은 경우.
- (2) 만약
 - (a) 압류된 물품과 관련하여 침해 소송이 제기된 경우; 및
 - (b) 침해 소송이 제기된 날로부터 30일이 경과한 시점에, 해당 소송이 제기된 법원의 물품 반환을 금지하는 명령이 유효하지 않은 경우에는
 등록관은 해당 물품을 수입자에게 반환하여야 한다.
- (3) 신청인이 압류된 물품의 반출에 동의한다는 내용의 서면 통지를 등록관에게 제출하는 경우, 등록관은 해당 물품을 수입자에게 반출하여야 한다.

조치 미이행에 대한 배상

89. (1) 제82조에 따른 통지에 따라 물품이 압류된 경우, 신청인이 보류 기간 내에 침해에 대한 조치를 취하지 않을 때, 해당 압류로 인해 피해를 입은 자는 신청인에 대한 배상 명령을 법원에 신청할 수 있다.
- (2) 법원이 피해자가 물품 압류로 인해 손해 또는 피해를 입었다고 인정하는 경우, 법원은 신청인이 피해자에게 적절하다고 판단되는 금액의 손해배상을 지급하도록 명령할 수 있다.

등록상표 침해에 대한 소송 조치

90. (1) 신청인이 상표 침해 소송을 제기한 경우 법원은 부여될 수 있는 구제조치 외에도 사전

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

의 상황에 따라 다음 중 하나 이상의 명령을 내릴 수 있다:

- (a) 압류된 물품을 법원이 적절하다고 판단하는 조건부로 수입자에게 반환 명령
 - (b) 특정 기간이 종료되기 전에는 압류된 물품을 수입자에게 반환하지 않도록 명령;
또는
 - (c) 압류된 물품을 몰수하도록 명령
- 이는 사건의 상황에 따라 결정된다.

- (2) 등록관 또는 권한을 부여받은 공무원은 침해 소송 심리 시 진술할 권리를 가진다.
- (3) 법원은 등록관 또는 기타 기관이 다른 법률에 따라 압수된 물품에 대한 통제권을 유지해야 하거나 유지할 수 있다고 인정되는 경우 제(1)항 제(a)호에 따른 명령을 내릴 수 없다.
- (4) 등록관은 제(1)항에 따른 명령을 준수하여야 한다.
- (5) 법원은 다음의 경우 신청인에게 피고에게 법원이 적절하다고 인정하는 금액의 배상금을 지급하도록 명령할 수 있다.
 - (a) 해당 소송이 기각되거나 중지된 경우, 또는 압수된 물품의 수입으로 인해 관련 등록상표가 침해되지 않았다고 법원이 판단한 경우; 그
 - (b) 침해 소송의 피고가 물품 압수로 인해 손실이나 피해를 입었음을 법원에 입증하는 경우.

몰수 명령을 받은 압류 물품의 처분

- 91. 법원이 압류 물품을 몰수하도록 명령한 경우 해당 물품은 법원이 지시한 방식에 따라 처분되어야 한다.

불충분한 담보

- 92. (1) 동 조에 따라 등록관이 수행한 조치나, 법원의 명령에 따라 수행된 조치와 관련하여 등록관이 합리적으로 지출한 비용이 제83조에 따라 예치된 담보(security) 금액을 초과하는 경우 초과 금액은 등록관의 채무로 간주된다.
- (2) 제(1)항에 따른 채무는 신청인이 부담하며 신청인이 둘 이상인 경우에는 연대책임(jointly and severally)을 진다.

직무상 조치(Ex-officio action)

- 93. (1) 권한 있는 공무원(authorized officer)은 일응의 증거(prima facie evidence)에 근거하여 등록상표와 동일한 상표가 무단으로 표시되어 있고, 그 물품이 등록상표의 물품과 동일한 경우, 수입 예정이거나 수출 목적의 물품에 대해 해당 물품의 압류 또는

출고 정지를 할 수 있다.

- (2) 해당 물품이 압류된 경우, 권한 있는 공무원은—
 - (a) 등록관, 수입자 및 등록 소유자에게 이를 통지하여야 하며;
 - (b) 언제든지 권한 행사에 도움이 될 수 있는 정보를 등록 소유자에게 요구할 수 있다.
- (3) 제88조에 따라, 수입업자는 제1항에 따른 물품의 압류 또는 물품의 반출 정지에 대해 1967년 관세법(Customs Act 1967)에 의거하여 관세청장에게 항소를 제기할 수 있다.
- (4) 권한 있는 공무원이 제1항에 따른 조치를 선의로 수행한 경우에만 책임을 면제받는다.
- (5) 제1항에서 언급된 수출 목적이란 말레이시아에서 다른 국가로 어떠한 운송 수단을 통해 수출될 물품을 의미한다.

소액 면세(De Minimis) 수입품

- 94. (1) 동 조의 규정은 여행자의 개인 수하물에 포함된 비상업적 성격의 소량의 물품 또는 소규모 화물로 발송된 물품에는 적용되지 아니한다.
- (2) 제1항에서 말하는 소량이란 2개 이하의 물품을 의미한다.

제14장 상표대리인

상표 대리인의 인정 및 상표 대리인의 선임이 요구되는 경우

- 95. (1) 동 법에 따라 상표의 등록을 위한 예비 절차, 등록 신청, 또는 등록된 상표와 관련된 절차에 있어서 어떤 사람이 해야 하거나 그 사람에게 행해져야 하는 모든 행위는 등록관이 정한 방식에 따라 해당 개인으로부터 적법하게 권한을 위임받은 대리인이 대신 수행하거나 받을 수 있다.
- (2) 예비 절차에서 등록관 앞에 출석하거나 상표 등록을 신청하거나 등록 상표와 관련된 어떤 절차를 진행하는 자가 말레이시아에 거주하지 않거나 주된 사업장을 두고 있지 않은 경우에는 자신을 대리할 등록 상표 대리인을 지정하고 권한을 부여하여야 한다.
- (3) 제2항에 따라 해당 개인을 대리하도록 임명 및 권한을 부여받은 대리인은 다음을 이행하여야 한다.
 - (a) 해당 개인의 대리인으로 계속 활동해야 하며,
 - (b) 동 법에 따라 해당 개인이 수행해야 하는 모든 행위, 절차 및 사항에 대해 책임을 진다.
 단, 해당 개인에 의해 해임되거나 정해진 방식에 따라 대리인으로서의 활동을 중단한 경우는 제외한다.
- (4) 어떤 개인을 대리하고 있는 대리인이 그 대리 업무를 중단하려는 경우 다음을 이행해

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

야 한다.

- (a) 대리인은 등록관이 정한 방식에 따라 그 사람의 대리 업무를 중단하려는 의도를 등록관에게 통지해야 하며
- (b) 해당 개인에게도 이를 통지해야 하며,
- (c) 위 (a)항 및 (b)항을 모두 이행한 경우 해당 대리인은 그 사람의 대리인 지위를 상실하게 된다.

상표 대리인 등록부

- 96. (1) 등록관은 상표 대리인 등록부라 칭하는 등록부를 보관하고 유지하여야 한다.
- (2) 상표 대리인 등록부에는 제95조의 목적을 위하여 누구를 대리하여 행동할 수 있는 등록 상표 대리인의 성명, 주소 및 기타 규정된 사항이 포함되어야 한다.

상표 대리인 등록

- 97. (1) 등록관은 규정된 요건을 충족하고 상표 대리인 등록부에 이름을 기재하는 자를 등록 상표 대리인으로 등록하여야 한다.
- (2) 동 조의 목적상 등록관은 다음을 할 수 있다.
 - (a) 규정된 사유에 따라 상표 대리인의 등록 취소
 - (b) 등록 상표 대리인이 신청하는 경우 자진하여 등록 취소의 허용
 - (c) 등록 상표 대리인의 신청에 따라 성명 또는 송달 주소 변경의 허용
 - (d) 등록 상표 대리인이 사망한 경우 그 등록을 말소
 - (e) 규정된 사정에 따라 어떤 사람을 등록 상표 대리인으로 인정하지 않는 결정
- (3) 상표 대리인의 등록이 취소되면 대리인의 성명은 상표 대리인 등록부에서 삭제된다.
- (4) 등록된 상표대리인의 등록부 삭제 및 해당 대리인이 처리한 모든 상표 출원 또는 등록 사항은 등록관리관이 정한 방식으로 지적재산공보에 공고한다.
- (5) 등록관은 규정된 요건을 충족하는 경우 조합 및 법인도 상표 대리인으로 등록할 수 있으며, 이 경우 이들은 제2항, 제3항 및 제4항에 명시된 요건을 준수해야 한다.

등록상표 대리인과의 특권적 의사소통(Privileged communications with registered trademark agent)

- 98. (1) 상표와 관련된 사항에 있어서, 등록 상표 대리인과 그 대리인으로 임명 및 권한을 부여한 자 사이에 이루어진 통신 및 그 통신을 위해 작성된 기록 또는 문서는 변호사와 의뢰인 간의 통신과 동일한 수준의 특권이 인정된다.
- (2) 상표 관련 업무에서 등록 상표 대리인은 자신을 임명하고 권한을 부여한 자의 문서

및 재산에 대해 변호사가 의뢰인의 문서 및 재산에 대해 가지는 것과 동일한 유치권 (lien)을 가진다.

제15장 위반

상표 위조

99. (1) 다음의 방법으로 등록 상표를 위조하는 자는 —
- (a) 기만할 의도로 등록상표와 동일하거나 유사한 표지를 제작하거나; 또는
 - (b) 변경, 추가, 삭제, 부분적 제거 기타 방법으로 정식 등록상표를 위조하는 경우
- 상표 등록권자의 동의 없이 이를 행한 자는 범죄를 범한 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 100만 링깃 이하의 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.
- (2) 동 조에 따른 기소에서는 상표 등록권자의 동의에 대한 입증책임은 피고인에게 있다.

등록상표를 상품 또는 서비스에 허위로 사용하는 행위

100. (1) 동 조 및 제102조의 목적상 다음의 경우에 한해 등록상표를 상품 또는 서비스에 허위로 사용한 것으로 간주한다. —
- (a) 등록상표권자의 동의 없이 해당 상표 또는 해당 상표와 혼동될 수 있는 표지를 상품 또는 서비스에 사용한 경우; 및
 - (b) 상품에 부착한 경우, 해당 상품이 상표의 등록권자 또는 사용권자의 정품이 아닌 경우.
- (2) 제(1)항의 목적상 상표가 다음에 사용된 경우 상품 또는 서비스에 사용된 것으로 간주한다—
- (a) 상표가 표지 또는 광고; 또는
 - (b) 상표가 송장, 카탈로그, 사업 편지, 업무 서류, 가격표 또는 어떠한 매체로 되어 있는 문서도 기타 상업 문서에 사용되었고,
- 그 결과 상표가 그러한 방식으로 사용된 것을 참고하여 이루어진 요청 또는 주문에 따라 상품이 인도되거나 서비스가 제공된 경우.
- (3) 제1항의 목적상 —
- (a) 표지는 다음의 경우 상품에 사용된 것으로 간주한다.
 - (i) 상품 자체에 사용된 경우; 또는
 - (ii) 그 표지가 상품이 판매되거나 판매를 위해 제공 또는 진열되거나 영업 또는 제조 목적으로 보관되는 상품의 포장재, 라벨, 릴(reel) 또는 기타 물건에 적용된 경우

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (b) 표지가 상품 또는 서비스에 적용된 것으로 간주되는 경우는 해당 표지가 상품 또는 서비스를 지칭하거나 설명하거나 지정하는 것으로 사람들이 믿게 할 가능성이 있는 방식으로 사용된 경우를 말한다.
- (4) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 허위 행위를 한 자는 —
 - (a) 제(1)항에 따라 등록상표를 상품에 허위로 부착하는 자는 범죄를 범한 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 다음의 벌금에 처해진다.
 - (i) 법인의 경우 허위로 등록 상표가 적용된 상품 각각에 대해 최대 1만 5천 링깃 이하의 벌금에 처해질 수 있으며 재범 또는 그 이후의 범죄일 경우 허위로 등록 상표가 적용된 상품 각각에 대해 3만 링깃 이하의 벌금
 - (ii) 개인의 경우 허위로 등록 상표가 적용된 상품 각각에 대해 최대 1만 링깃 이하의 벌금 또는 최대 3년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있으며, 재범 또는 그 이후의 범죄일 경우 허위로 등록 상표가 적용된 상품 각각에 대해 최대 2만 링깃 이하의 벌금 또는 최대 5년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.
 - (b) 제(1)항에 따라 서비스에 등록상표를 부착하는 자는 범죄를 범한 것으로 간주되며 유죄 판결 시 다음의 처벌을 받을 수 있다.
 - (i) 법인의 경우 10만 링깃 이하의 벌금; 또는
 - (ii) 법인이 아닌 자의 경우 최대 7만 링깃 이하의 벌금 또는 최대 3년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.
- (5) 제3항에서의
 - (a) “포장재”에는 마개, 유리, 병, 용기, 상자, 캡슐, 케이스, 프레임 또는 포장지가 포함되며,
 - (b) “라벨”에는 띠(band)나 티켓(ticket)이 포함된다.
- (6) 동 조항에 따른 기소에서는 상표 등록권자의 동의에 대한 입증 책임은 피고인에게 있다.

범죄를 위한 물품의 제조 또는 소지

101. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는

- (a) 등록 상표 또는 그와 혼동될 수 있는 표지를 복제하기 위해 특별히 설계되었거나 개조된 물품을 제조한 자, 또는
 - (b) 위 (a)호에 해당하는 물품을 소지, 보관 또는 관리하고 있는 자
- 해당 물품이 제99조 및 제100조에 따른 범죄를 저지르는 데 사용되었거나 사용될 것임을 알고 있거나 그럴 만한 이유가 있는 경우, 범죄를 저지른 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 100만 링깃 이하의 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.

상표가 허위로 부착된 물품의 수입 또는 판매 등

102. (1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 —

- (a) 영업 또는 제조 목적으로 말레이시아로 수입한 경우;
- (b) 해당 상품을 판매하거나, 판매를 위해 제공 또는 진열한 경우;
- (c) 영업 또는 제조 목적으로 해당 상품을 소지, 보관 또는 관리한 경우.

제100조에 따라 허위로 등록상표가 부착된 물품에 대해 다음 조건을 모두 입증한 경우에는 예외로 한다: 동 조에 따른 범죄를 방지하기 위해 모든 합리적인 주의를 기울였으며, 혐해당 범죄가 발생한 시점에 상표가 진품이 아님을 의심할 합리적인 이유가 없었고, 제109조에 정의된 보조관리관(Assistant Controller)의 요구에 의 요구에 따라, 그 상품을 입수한 자에 대한 모든 정보를 성실히 제공한 경우

위 요건을 충족하지 못한 경우, 다음과 같이 처벌 된다:

- (i) 법인의 경우 허위로 등록 상표가 적용된 상품 각각에 대해 최대 1만 5천 링깃 이하의 벌금에 처해질 수 있으며 재범 또는 그 이후의 범죄일 경우 허위로 등록 상표가 적용된 상품 각각에 대해 3만 링깃 이하의 벌금
- (ii) 개인의 경우 허위로 등록 상표가 적용된 상품 각각에 대해 최대 1만 링깃 이하의 벌금 또는 최대 3년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있으며, 재범 또는 그 이후의 범죄일 경우 허위로 등록 상표가 적용된 상품 각각에 대해 최대 2만 링깃 이하의 벌금 또는 최대 5년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.

(2) 제1항 제(c)호의 목적상 등록상표가 허위로 부착된 물품을 3개 이상 소지한 자는 상업적 목적 또는 제조 목적으로 해당 물품을 소지한 것으로 간주한다.

상표청 또는 등록부에 허위 기재

103. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 —

- (a) 상표청 또는 등록부에 허위의 기재를 하거나 하게 한 자;
- (b) 상표청에 보관된 공인 사본에 허위 기재를 하거나 하게 한 자;
- (c) 등록부의 기재사항 또는 상표청에 제출된 문서의 사본이라고 주장하는 허위 문서를 작성하거나 작성하게 한 자;
- (d) 위 (c)호에 해당하는 허위 문서를 증거로 제출하거나 제출하게 한 자.

해당 기재사항이나 사항이 허위임을 알거나 그럴 만한 이유가 있는 경우 이는 범죄를 구성하며 유죄 판결 시 최대 5만 링깃 이하의 벌금 또는 5년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

상표를 등록된 것으로 허위로 표시하는 행위

104. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 —

(a) 어떤 상표에 대해 등록된 상표라고 허위로 표시한 자;

(b) 어떤 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 범위에 대해 허위로 표시한 자.

해당 표시가 허위임을 알거나 알 만한 이유가 있음에도 이를 행한 자는 범죄를 범한 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 최대 1만 링깃의 벌금에 처해진다.

(2) 동 조의 목적상 말레이시아 내 상업적 거래 과정에서 상표와 관련하여 “등록됨(registered)”이라는 단어 또는 등록과 관련된 의미를 명시적 또는 암묵적으로 내포하는 단어 또는 기호를 사용하는 경우 해당 표시가 말레이시아 이외의 지역에서의 등록을 의미하며 실제로 그 상품 또는 서비스에 대해 해당 국가에서 등록되어 있음을 입증할 수 있는 경우를 제외하고는 동 법에 따른 등록에 관한 표시로 간주된다.

소환 불응 또는 증언 거부 관련 범죄

105. (1) 등록관은 동 법의 목적을 위해

(a) 증인 소환

(b) 선서하에 증언의 접수

(c) 문서 또는 물품의 제출을 요구할 수 있다.

(2) 제1항에 따른 소환 또는 요청을 정당한 사유 없이 불응하는 자는 범죄를 범한 것으로 간주되며 유죄 판결 시 2,000링깃의 벌금 또는 최대 3개월 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.

말레이시아를 지정국으로 하는 국제상표등록의 허위 표시

106. (1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는

(a) 상표를 말레이시아를 지정국으로 하는 국제등록으로 허위로 표시하거나

(b) 말레이시아를 지정국으로 하는 국제등록이 말레이시아에서 보호를 부여하는 상품 또는 서비스에 관해 허위 진술을 하는 경우,

그 표시가 허위임을 알았거나 그렇게 믿을 만한 이유가 있는 경우 범죄를 저지른 것으로 간주되며 유죄 판결 시 1만 링깃 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

상표청(Trademarks Office) 명칭의 오용

107. 누구든지 자신의 영업장소나 발행한 문서 등에 “상표청”이라는 문구나 자신의 영업장소가 상표청이거나 상표청과 공식적으로 관련이 있음을 암시하는 기타 문구를 사용하는 경우, 이는 범죄에 해당하며 유죄 판결 시 최대 5만 링깃의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는

양자 모두에 처해질 수 있다.

등록되지 않은 자가 상표 대리인 등으로 활동하는 경우

108. 동 법에 따라 등록되지 않은 자가 상표 대리인으로서 사업 영위, 업무 수행, 활동하거나 자신을 상표 대리인으로 설명 또는 상표 대리인으로 행세하거나, 타인이 자신을 상표 대리인으로 칭하거나 행세하도록 허용하는 경우에는 범죄에 해당하며 유죄 판결 시 5만 링깃 이하의 벌금 또는 2년 이하의 징역 또는 양자 모두에 처해질 수 있다.

제16장 조사 및 집행

제1부 조사 및 고발

해석

109. 동 장의 목적상—

- (a) ‘관리자(Controller)’, ‘부관리자(Deputy Controller)’ 또는 ‘보조관리자(Assistant Controller)’는 2011년 ‘상품표시법Trade Descriptions Act 2011 [Act 730]’ 제3조에 따라 임명된 상품 표시 관리자, 부관리자 또는 보조관리자를 의미한다.
- (b) ‘영업장(premises)’은 사람이 설치하거나 세운 장소로서 고정되어 있거나 이동 가능한 모든 장소를 의미하며, 해당 장소의 폐쇄여부와 관계없이, 차량, 항공기, 선박 및 기타 모든 선박을 포함한다.

관리자, 부관리자 또는 보조관리자의 권한

110. (1) 관리자는 장관의 일반적 지휘와 통제에 따라 본 장에서 부과된 직무를 수행하고 부여된 권한을 행사하여야 한다.
- (2) 부관리자 및 보조관리자는 관리자의 지휘 통제하에 있다.
- (3) 부관리자는 관리자에게 부과된 모든 직무를 수행하고 부여된 모든 권한을 행사할 수 있다.
- (4) 관리자 및 부관리자는 보조관리자에게 부과된 모든 직무를 수행하고 부여된 모든 권한을 행사할 수 있다.
- (5) 관리자 또는 부관리자는 이 부분에 따른 자신의 권한, 의무 또는 기능 전부 또는 일부를 서면으로 보조관리자에게 위임할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

조사 권한

111. (1) 보조관리자가 동 법에 따라 범죄가 저질러지고 있거나 저질러질 것이라고 합리적인 근거를 가지고 의심할 경우, 보조관리자는 동 법의 적정한 집행을 위해 필요하다고 판단하는 조사를 수행할 수 있다.
- (2) 본법에 따른 범죄 행위를 수사하는 보조관리자는 형사소송법(Criminal Procedure Code)[[Act 593]에서 체포가 가능한 사건에 대한 경찰 수사와 관련된 권한 전부 또는 일부를 행사할 수 있다.

부관리자에게 제기하는 고발

112. (1) 부관리자는 개인의 고발이 있을 경우 동 법에 따른 범죄를 저지르거나 저지르고 있는 자에 대해 조사를 수행할 수 있다.
- (2) 제1항에 따라 제기된 고발은 고발 대상자 또는 범죄가 발생한 장소와 본법에 따른 범죄 혐의의 세부 사항을 명시하여야 한다.
- (3) 제1항에 따른 고발이 등록 상표와 동일하지 않은 상표와 관련된 경우 등록상표권자 또는 사용권자는 등록관이 정한 양식에 따라 등록관의 확인을 받아야 하며 규정된 수수료 납부하여 보조관리자에게 제출하여야 한다.
- (4) 제3항에 따른 등록관의 확인서는 법원에서의 모든 소송 절차에서 일응의 증거로 인정된다.

제2부 정보 수집 권한

정보 제공 요구 권한을 가진 보조관리자의 권한

113. (1) 동 조항은 보조관리자가 동 장에 따른 조사를 수행하는 과정에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있다고 믿을 만한 근거가 있을 경우 적용된다.
- (a) 특정 개인이 동 법에 따른 보조관리관의 권한 및 직무 수행과 관련된 정보 또는 문서를 보유하고 있는 경우; 또는
- (b) 특정 개인이 보조관리자가 동 법에 따라 자신의 권한 및 직무 수행과 관련이 있다고 합리적으로 판단하는 증언을 제공할 수 있는 경우
- (2) 다른 서면 법률의 어떠한 규정도 불구하고, 보조관리자는 서면 통지를 통해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 다음 사항을 지시할 수 있다.
- (a) 통지에 명시된 기간 내, 방식 및 형식에 따라 제1항에 언급된 정보 또는 문서를 보조 관리관에게 제공할 것;
- (b) 통지서에 명시된 기간 및 방식에 따라 제1항에 언급된 정보 또는 문서를 물리적

- 형태 또는 전자적 형태로 부관리자에게 제출할 것;
- (c) 제1항에 언급된 문서의 등본 또는 초본을 작성하고, 통지서에 명시된 기간 및 방식에 따라 해당 문서의 등본 또는 초본을 부관리자에게 제출할 것;
 - (d) 특정 개인인 경우 통지에 명시된 시간과 장소에서 보조관리자에게 출석하여 구두 또는 서면으로 정보를 제공하고 제1항에 언급된 서류를 물리적 형태 또는 전자적 형태로 제출할 것;
 - (e) 특정 법인 또는 공공기관인 경우 해당 기관의 관련 권한 있는 임원이 통지서에 명시된 시간과 장소에서 보조관리자에게 구두 또는 서면으로 정보를 제공하고 제1항에 언급된 서류를 물리적 또는 전자적 형태로 제출하도록 할 것;
 - (f) 특정 합자회사인 경우, 합자회사의 구성원 또는 직원인 개인이 통지서에 명시된 시간과 장소에서 보조관리자에게 구두 또는 서면으로 정보를 제공하고 제1항에 언급된 문서(물리적 형태 또는 전자적 형태)를 제출하도록 할 것; 또는
 - (g) 통지서에 명시된 기간 및 방식과 형식에 따라 제1항에 언급된 정보 또는 문서에 대한 설명을 보조관리자에게 진술하도록 할 수 있다.
- (3) 보조관리자가 제2항에 따라 누구에게서든 서류를 제출하도록 지시하였으나 해당 서류가 그 사람의 보관하에 있지 않은 경우 다음을 이행하여야 한다.
- (a) 해당 문서가 있을 수 있는 장소를 자신이 알고 있는 한도 내에서 진술;
 - (b) 해당 문서를 마지막으로 보관했던 사람을 자신이 알고 있는 한도 내에서 확인하며, 그 마지막으로 언급된 사람이 있을 수 있는 장소를 자신이 알고 있는 한도 내에서 진술.
- (4) 제2항 또는 제3항에 따라 정보 제공을 지시받은 자는 제공된 정보가 진실되고 정확하며 완전함을 보장하여야 하며, 해당 정보가 허위 또는 오해의 소지가 있음을 알게 된 다른 정보가 없음을 포함하여 그러한 취지의 명시적 진술을 제공하여야 한다.
- (5) 동 조항에 따라 보조관리자가 내린 지시를 거부하거나 따르지 않는 사람은 범죄를 저지른 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 5만 링깃 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

보조관리자의 문서 보존

114. (1) 보조 관리관은 본 편에 따라 취득한 모든 문서를 필요하다고 인정하는 기간 동안 취득하여 보존할 수 있다.
- (2) 문서를 제공한 자는 가능한 한 신속히, 보조 관리자가 진본임을 인증한 사본을 제공받을 권리가 있다.
 - (3) 다른 서면 법률의 규정에도 불구하고, 인증된 문서 사본은 원본 문서와 동일한 효력을 지니며 증거로 제출될 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (4) 보조관리자가 해당 서류를 더 이상 보유할 필요가 없다고 판단하는 경우, 보조관리자는 신속하게 해당 서류를 제공한 자에게 반환해야 한다.

비밀유지

115. (1) 동 법의 규정에 의거하여 취득한 특정 기업 또는 개인의 업무에 관한 비밀 정보나 문서를 누설하거나 이용하는 자는 범죄를 범한 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 50만 링깃 이하의 벌금에 처해진다.
- (2) 제(1)항의 규정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 정보의 공개를 방해하지 아니한다.
- (a) 해당 정보 또는 문서를 제공한 자의 동의를 얻어 공개하는 경우
 - (b) 제공된 정보가 그 출처를 확인할 수 없도록 구성된 상황에서 이루어진 경우
 - (c) 해당 정보가 이미 공개된 경우
 - (d) 관리자, 부관리자 또는 보조관리자의 직무 또는 권한 수행을 용이하게 하기 위해 이루어진 경우
 - (e) 동 법에 따른 절차 진행 중 합리적으로 이루어진 공개로 단, 해당 절차가 진행 중인 관리자, 부관리자 또는 보조관리자의 지시에 반하여 이루어지지 않은 경우; 또는
 - (f) 동 법에 따른 범죄 수사와 관련하여 정보가 공개되는 경우.
- (3) 이 조항의 목적상 “비밀 정보”란 특정 개인에게 속하며 경제적 가치를 지니고 타인이 일반적으로 이용하거나 알 수 없는 무역, 사업 또는 산업 정보, 또는 동 법에 따라 비밀로 간주되는 정보를 의미한다.

특권적 소통(Privileged communication)

- (1) 동 장의 어떤 규정에 의하더라도, 1950년 증거법(the Evidence Act 1950)[Act 56] 제126조에 따라 공개로부터 보호되는 전문 법률 자문인과 그의 의뢰인 간의 통신내용은 제출 또는 공개를 요구받지 않는다.
- (2) 관리자는 제114조에 따라 변호사(advocate and solicitor)에게 문서의 제출을 요구할 수 있다.
- (3) 제2항에 따라 요구된 문서가 변호사가 변호사 자격으로 작성하거나, 의뢰인 또는 그를 대신하여 변호사에게 보내졌거나 변호사로부터 받은 특권적 소통(privileged communication)을 포함하는 경우에는—
- (a) 변호사는 그 요구에 응하는 것을 거부할 수 있으며, 또는
 - (b) 해당 특권적 소통을 받은 사람, 그를 대신하거나 그에 의해 작성한 사람, 또는 그 사람이 수신관리 중인 법인이거나 청산 절차 중인 법인일 경우에는 수신인

(receiver) 또는 청산인(liquidator)이, 변호사가 그 요구에 응하는 것에 동의할 수 있다.

- (4) 제3항 (a)호에도 불구하고, 변호사가 요구에 응하기를 거부하는 경우에는, 즉시 관리자에게 서면으로 해당 특권적 소통의 수신자, 작성자, 또는 이를 대신하여 작성한 사람의 이름과 주소를 제공해야 한다.

허위 또는 오해의 소지가 있는 정보, 증거 또는 문서 제공

117. 보조관리자의 조사 과정에서 관련 정보, 증거 또는 문서를 제공하지 않거나 누락한 자 또는 그 정보, 증거 또는 문서가 허위이거나 오해의 소지가 있다는 사실을 알거나 그렇게 믿을만한 이유가 있음에도 불구하고 이를 제공한 자는 범죄를 저지른 것으로 간주되며 유죄 판결 시 10만 링깃 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

기록의 파기, 은닉, 훼손 및 변조

118. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 —
- (a) 기록을 파기, 은닉, 훼손 또는 변경하거나;
 - (b) 자신의 영업장에서 해당 물품, 문서, 자재, 물건 등을 반출하거나 말레이시아 밖으로 보내기 위해 시도하거나, 다른 사람과 공모하는 경우
- 이러한 행위들이 보조관리자를 속이거나, 보조관리자가 동 법에 따라 조사를 수행하거나 권한을 행사하는 것을 방해, 지연, 또는 저지할 목적으로 이루어진 경우 범죄를 저지른 것으로 간주되며 유죄 판결 시 10만 링깃 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

제3부 체포, 수색, 압수 등의 권한

체포 권한

119. (1) 보조관리자는 동 법 제99조부터 제102조까지의 위반 행위를 저질렀거나 저지르려 한다고 합리적으로 믿는 자를 영장 없이 체포할 수 있다.
- (2) 제1항에 따라 체포를 한 보조관리자는 체포된 자를 지체 없이 가장 가까운 경찰서에 인계하여야 하며 이후 해당자는 현행 형사소송법에 따라 처리된다.

시설 출입, 물품 검사 및 압수 등의 권한

120. (1) 보조관리자는 합리적인 시간대에 다음의 권한을 행사할 수 있다:
- (a) 동 법에 따른 위반 행위가 발생했는지 확인하기 위해, 주거용으로만 사용되는 시설을 제외한 모든 시설에 출입하고, 모든 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물의 검사;

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (b) 동 법에 따른 범죄가 발생했다고 믿을 만한 합리적 근거가 있을 경우, 해당 범죄 발생 여부를 시험 또는 기타 방법으로 확인하기 위해 모든 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물의 압수 및 억류;
 - (c) 동 법에 따른 범죄에 대한 소송 절차에서 증거로 필요할 수 있다고 믿을 만한 이유가 있는 모든 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물의 압수 및 억류;
 - (d) 동 항에 따른 권한을 행사하기 위해, 동 법 및 동 법에 따라 발령된 명령이 준수되도록 보장하는 데 합리적으로 필요한 범위 내에서, 물품, 문서, 자재, 물건을 압수할 수 있으며, 권한이 있는 자에게 컨테이너를 열거나 자동판매기를 개봉하도록 요구할 수 있다. 만약 그 사람이 요구에 응하지 않는 경우, 보조관리관이 직접 이를 할 수 있다.
- (2) 보조관리자가 동 조항에 따른 권한 행사 과정에서 물품, 문서, 재료, 물품 또는 사물을 압수하는 경우, 압수 대상자에게 이를 통지하여야 하며, 재판기에서 압수한 물품의 경우에는 해당 재판기에 소유자로 명시된 이름과 주소의 소유자 또는 이름과 주소가 명시되지 않은 경우에는 재판기가 설치되거나 부착된 영업장의 점유자에게 통지하여야 한다.
- (3) 보조관리관이 동 조에 따른 권한 행사로 압수한 물품, 문서, 자재, 물건이 그 성격, 크기 또는 수량 때문에 발견된 장소에서 옮기는 것이 현실적으로 어려운 경우, 해당 물품 등을 발견된 영업장이나 용기에 봉인할 수 있다. 이 봉인을 법적 권한 없이 훼손하거나 손상시키거나, 봉인된 물품을 제거하거나 제거를 시도하는 행위는 범죄에 해당한다.

판사의 수색영장 발부

121. (1) 치안판사는 서면으로 된 선서 진술서 및 그가 필요하다고 판단하는 조사를 거쳐, 어떤 사람이 이 법에 따른 범죄를 저질렀거나 저지르고 있다고 믿을 만한 합리적 근거가 있으며, 그로 인해 범죄 수사에 필요한 증거나 물건이 어떤 건물에서 발견될 수 있다고 판단될 경우, 해당 영장에 명시된 보조 관리관이 언제든지, 보조 유무에 관계없이, 필요시 강제력을 행사하여 그러한 증거나 물건을 수색하고 압수할 수 있도록 허가하는 영장을 발부할 수 있다.
- (2) 이 조항에 따라 어떤 건물에 출입하는 보조관리자는 필요하다고 판단되는 다른 인원과 장비를 동반할 수 있으며, 전항의 규정에 따른 영장에 의해 출입한 건물을 떠날 때에는 해당 건물이 비어 있거나 점유자가 일시적으로 부재중인 경우, 그가 발견한 상태와 동등하게 침입자로부터 효과적으로 보호된 상태로 건물을 남겨야 한다.
- (3) 제1항의 일반적 효력에 영향을 미치지 아니하고, 치안판사가 발부한 영장은 범죄가 저질러진 것으로 의심되는 정보가 포함되어 있거나 합리적으로 포함되어 있다고 의심되

- 는 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물을 수색·압수할 수 있도록 허가하거나, 범죄에 대한 수사를 수행하는 데 필요한 경우 이를 수색·압수할 수 있도록 허가할 수 있다.
- (4) 제1항에 따라 수색을 수행하는 보조관리자는 범죄를 조사하기 위한 목적으로 해당 건물 내 또는 그 부지에 있는 모든 사람을 수색할 수 있다.
- (5) 제4항에 따라 인신수색을 실시하는 보조감찰관은 해당 인신에게서 발견된 필수 의복 외의 모든 물품 및 범죄의 도구 또는 증거물이라고 믿을 만한 이유가 있는 기타 물품을 압수하거나 점유하여 안전하게 보관할 수 있으며, 이러한 물품은 법원의 처분 명령이 있을 때까지 역류될 수 있다.
- (6) 본 조항에 따라 압수된 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물의 성격, 규모 또는 양으로 인해 이를 제거하는 것이 불가능한 경우, 압수를 집행한 보조 통제관은 해당 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물이 발견된 장소 또는 용기를 어떠한 방법으로든 봉인하여야 한다.
- (7) 합법적 권한 없이 제6항에 언급된 봉인을 파기·변조·손상하거나 봉인된 물품·문서·자료·물건·사물을 제거하거나 이를 시도하는 자는 범죄를 범한 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 10만 링깃 이하의 벌금에 처해진다.

영장 없는 수색

122. 보조관리자가 접수한 정보에 근거하여 제121조에 따른 수색 영장 취득 지연으로 인해 수사에 불리한 영향이 발생하거나, 침해 또는 범죄 행위의 증거가 조작·제거·손상·파기될 우려가 있다고 믿을 만한 합리적 사유가 있다고 판단하는 경우, 보조관리관은 해당 장소에 진입하여 제121조에 명시된 모든 권한을, 동 조에 따라 발급된 영장에 의해 권한을 부여받은 것처럼 완전하고 충분히 행사할 수 있다.

기록된 정보 또는 컴퓨터화된 데이터 등에 대한 접근

123. (1) 제120조, 제121조 및 제122조에 따른 권한을 행사하는 보조관리자는 컴퓨터에 저장되었는지 여부와 관계없이 기록된 정보 또는 컴퓨터화된·디지털화된 데이터에 접근할 수 있다.
- (2) 제120조, 제121조 및 제122조에 따른 권한을 행사하는 보조관리자는 —
- (a) 해당 정보 또는 데이터와 관련하여 사용 중이거나 사용된 것으로 합리적인 근거로 의심되는 컴퓨터 및 관련 장치 또는 자료의 작동을 검사할 수 있으며
- (b) 다음의 자에게
- (i) 보조관리자가 합리적인 근거로 컴퓨터가 해당 정보 또는 데이터와 관련하여 그러한 방식으로 사용되고 있거나 사용되었다고 의심하는 자 또는 그 대리인;

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

또는

- (ii) 해당 정보 또는 데이터와 관련된 컴퓨터, 장치 또는 자료의 운영을 담당하거나 기타 관련이 있는 자,
동 조의 목적을 위해 그가 요구하는 합리적인 지원을 제공하도록 요구할 수 있다,
- (3) 보조관리자는 필요하다고 인정할 경우 기록된 정보 또는 전산화되거나 디지털화된 데이터의 사본을 제작하거나 발췌할 수 있다.
- (4) 동 조의 목적상 “접근”에는 기록된 정보 및 전산화되거나 디지털화된 데이터를 이해할 수 있도록 하기 위해 필요한 암호, 암호화 코드(encryption code), 복호화 코드(decryption code), 소프트웨어 또는 하드웨어 및 기타 수단의 제공이 포함된다.

사전경고

124. (1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 —

- (a) 보조관리자는 동 법에 따라 또는 동 법의 목적을 위해 진행 중이거나 진행될 예정인 조사와 관련하여 행동하고 있거나 행동할 것을 제안하고 있음을 알고 있거나 그럴 만한 이유가 있음에도 불구하고, 그 조사 또는 제안된 조사를 방해할 가능성이 있는 정보 또는 기타 사항을 다른 사람에게 공개하는 경우; 또는
- (b) 보조관리자에게 정보가 공개되었음을 알고 있거나 의심할 만한 이유가 있음에도 불구하고, 그 공개로 인해 수행될 수 있는 조사에 해를 끼칠 가능성이 있는 정보 또는 기타 사항을 다른 사람에게 공개하는 자는

범죄를 범한 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 10만 링깃 이하의 벌금에 처해진다.

(2) 제1항의 어떠한 내용도 다음의 경우에 변호사 및 그 직원이 정보를 공개하는 것을 범죄로 하지 아니한다—

- (a) 변호사의 전문적 고용 과정 및 목적상 의뢰인에게 조언을 제공하는 것과 관련하여 의뢰인 또는 의뢰인의 대리인에게 공개하는 경우; 또는
- (b) 법적 절차를 고려하거나, 법적 절차와 관련하여 그 목적을 위해 어떤 사람에게 제 공하는 경우.

(3) 제2항은 불법적인 목적으로 공개되는 정보 또는 기타 사항에는 적용되지 않는다.

(4) 동 조항에 따른 범죄로 인해 개인을 상대로 진행되는 모든 소송에서, 다음 사항을 입증하는 것은 방어 사유가 된다—

- (a) 그가 제(1)조 제(b)항에 따라 이루어진 공개가 수사에 해를 끼칠 가능성이 있다는 사실을 알지 못하거나 의심하지 않았다는 점; 또는
- (b) 그가 공개를 할 합법적인 권한이나 합리적인 사유가 있었다는 점.

- (5) 보조관리자 또는 그 밖의 사람이 이 법의 집행 또는 집행 예정과 관련하여 직무를 수행하는 과정에서 행한 행위에 대해서는 이 조에 따른 범죄를 구성하지 아니한다.

결합 있음에도 불구하고 증거로 채택 가능한 영장

125. 동법에 따라 발부된 수색 영장은 해당 영장 또는 그 신청서에 어떠한 결합, 오류 또는 누락이 있더라도 유효하고 집행 가능하며, 해당 영장에 따라 압수된 모든 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물은 이 법에 따른 모든 절차에서 증거로 채택될 수 있다.

압수물 목록 등

126. (1) 제2항의 경우를 제외하고, 이 편에 따라 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물이 압수된 경우, 압수를 집행한 보조관리자는 신속하게 압수된 사물의 목록을 작성하고, 즉시 그 목록의 사본에 서명하여 수색된 장소의 점유자 또는 그 대리인이나 종업원에게 해당 장소에서 교부하여야 한다.
- (2) 해당 장소가 비어 있는 경우 압수를 집행한 보조관리자는 압수물 목록을 해당 장소에 잘 보이도록 게시해야 한다.

압수된 물품 등의 몰수

127. (1) 동 법에 따라 부여된 권한을 행사하여 압수된 모든 물품, 문서, 자료, 기물 또는 물건은 몰수될 수 있다.
- (2) 동 법에 따라 부여된 권한을 행사하여 압수된 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물에 대한 몰수 또는 반환 명령은 해당 사건에 대한 공소가 제기된 법원에서 내려져야 하며, 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물의 몰수 명령은 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물에 대한 몰수 명령은 법원이 이 법에 따른 범죄가 저질러졌으며, 해당 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물이 범죄의 대상이거나 범죄 실행에 사용되었다는 점이 법원의 만족할 만한 수준으로 입증된 경우에 내려져야 한다. 다만, 해당 범죄로 유죄 판결을 받은 자가 없더라도 그러하다.
- (3) 동 법에 따라 부여된 권한을 행사하여 압수한 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물에 대해 기소가 없는 경우, 해당 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물은 압수일로부터 1개월이 경과한 시점에 몰수된 것으로 간주된다. 다만, 그 전에 아래에 정한 방식에 따라 해당 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물에 대한 권리 주장이 이루어진 경우는 예외로 한다.
- (4) 해당 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물의 소유자임을 주장하며 몰수 대상이 아니라고 주장하는 자는 본인이 직접 또는 서면으로 권한을 위임받은 대리인을 통해 보조 관리관에게 이를 청구한다는 서면 통지를 제출할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (5) 해당 통지를 접수한 보조관리자는 해당 청구를 관리자에게 회부하여야 하며, 관리자는 해당 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물의 반환 또는 몰수를 지시하거나 보조관리자에게 해당 사안을 법원에 회부하여 결정하도록 지시할 수 있다.
- (6) 사건이 회부된 법원은 해당 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물의 소유권을 주장하는 자와 이를 압수당한 자에게 출두를 요구하는 소환장을 발부하여야 하며, 소환장 적법한 송달이 입증된 후 해당자가 출두하거나 출두하지 않은 경우, 법원은 사건 심리를 진행하고, 본법에 따른 범죄가 저질러졌으며 해당 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물이 그러한 범죄의 대상이 되었거나 범죄 실행에 사용되었다는 증거가 있을 경우 이를 몰수하도록 명령하거나, 그러한 증거가 없을 경우 이를 반환하도록 명령할 수 있다.
- (7) 몰수되거나 몰수된 것으로 간주된 모든 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물은 보조관리자에게 인도되어야 하며, 관리자의 지시에 따라 처분되어야 한다.

압수물의 반환

128. (1) 동 법에 따라 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물이 압류된 경우, 압류를 집행한 보조관리자는 해당 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물이 이 법에 따른 어떠한 절차의 목적이거나 다른 서면 법률에 따른 기소의 목적으로도 달리 필요하지 않다고 판단되는 경우, 그가 법적으로 권리를 가진 것으로 판단하는 자에게 이를 반환할 수 있다. 동 법에 따른 어떠한 절차나 다른 서면 법률에 따른 기소를 위해 그 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물이 더 이상 필요하지 않다고 판단하는 경우, 해당 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물을 압수한 보조관리관, 연방정부, 관리관 또는 연방정부나 관리관을 대리하는 어떠한 사람도 선의로 압수와 반환을 수행한 경우 그로 인해 어떠한 사람으로부터도 소송을 당할 책임이 없다.
- (2) 제1항에 따라 물품 등을 반환한 보조관리자는 반환 사유와 경위를 상세히 기재한 서면 기록을 작성하여야 하며, 반환 후 7일 이내에 그 기록의 사본을 검찰관에게 송부하여야 한다.

부패성 물품의 압류

129. 동 법에 따라 부여된 권한을 행사하여 압류된 물품이 부패성인 경우 또는 해당 물품의 보관에 부당한 비용과 불편이 수반되는 경우, 보조 관리관은 언제든지 해당 물품을 매각할 수 있으며, 매각 수익금은 본 조항에 따른 기소 또는 청구 결과에 따라 처리된다.

압수로 인한 비용 또는 손해배상 청구 불가

130. 동 법에 따라 부여된 권한의 행사 또는 그 행위로 간주되는 과정에서 압수된 물품, 문서,

자료, 물건 또는 사물에 관해 법원에서의 어떠한 소송에서도, 해당 압수가 합리적 사유 없이 이루어지지 않은 경우를 제외하고는, 그 소송 비용 또는 손해배상 또는 기타 구제를 청구할 권리가 없다.

방해

131. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 —

- (a) 보조관리자가 동 법에 따라 또는 동 법이 부과한 의무나 부여한 권한을 수행함에 있어 접근할 권한이 있는 모든 건물에 대한 접근을 거부하는 자; 또는
 - (b) 보조 통제관이 이 법에 따라 또는 이 법이 부과한 의무나 부여한 권한을 수행함에 따라 접근할 권한이 있는 장소에 진입하는 것을 폭행, 방해, 저지 또는 지연시키는 경우,
- 위반자는 범죄를 저지른 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 10만 링깃 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

증거능력이 인정되는 위장 수사(Evidence of agent provocateur is admissible)

132. (1) 어떤 법률 규정이나 이 법 또는 다른 성문법에 반하는 규정에도 불구하고 동 법에 따른 범죄에 대한 증거를 확보할 목적으로 위장 수사로 누군가에게 범죄를 교사하거나 교사하려 시도하였다는 이유만으로 그의 진술의 신빙성이 의심되거나 신용할 수 없는 것으로 간주되지 아니한다.
- (2) 어떤 법률 규정이나 이 법 또는 다른 성문법에 반하는 규정에도 불구하고, 후에 본법에 따른 범죄로 기소된 자가 위장 수사관에게 구두 또는 서면으로 한 진술은 그의 재판에서 증거로서 인정된다.

샘플 채취

133. (1) 동 법에 따른 범죄의 대상이 되는 물품, 문서, 재료, 물건 또는 사물이 동일한 종류의 두 개 이상의 포장물 또는 용기에 담겨 있는 경우, 반증이 있을 때까지 모든 포장물 또는 용기에 동일한 성질, 수량 및 품질의 물품, 문서, 재료, 물건 또는 사물이 포함되어 있다고 추정한다.
- (2) 동 법의 규정을 위반하거나 기타 압수 대상이 되는 물품, 문서, 재료, 제품 또는 사물이 포함된 포장물 또는 용기가 압수된 경우 압수된 각 포장물 또는 용기의 내용물 중 1퍼센트 또는 5개 중 적은 수의 샘플을 개봉하여 검사하는 것으로 충분하다.
- (3) 법원은 포장물 또는 용기에 포함된 나머지 샘플도 검사된 샘플과 동일한 성질임을 추정한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

범죄 재판 관할권

134. 다른 어떠한 성문법에 반하는 규정이 있더라도 지방법원(Sessions Court)은 이 법에 따른 모든 범죄를 재판할 관할권을 가지며 해당 범죄에 대해 법이 정한 최대 형벌을 부과할 권한을 가진다.

기소 기관

135. 동 법에 따른 범죄에 대한 기소는 검사(Public Prosecutor)의 서면 동의가 있거나 검사에 의해서만 제기될 수 있다.

위반행위에 대한 합의

136. (1) 장관은 검사의 승인을 받아 다음 사항을 규정하는 규칙을 제정할 수 있다.
- (a) 이 법 또는 이 법에 따라 제정된 규정 중 합의 처리할 수 있는 범죄의 종류;
 - (b) 그러한 범죄를 합의 처리하기 위한 기준;
 - (c) 그러한 범죄를 합의 처리하는 방법 및 절차.
- (2) 관리자는 기소가 제기되기 전 언제든지 검사의 서면 동의를 얻어, 합의를 통해 해결할 수 있는 범죄로 규정된 모든 범죄에 대해, 해당 범죄를 저지른 것으로 합리적으로 의심 받는 자에게 서면으로 합의를 제안할 수 있다. 이 제안은 해당 범죄로 유죄 판결을 받았을 경우 부과될 수 있는 최대 벌금의 50퍼센트를 초과하지 않는 금액을 관리자에게 지급하는 조건으로, 제안서에 명시된 기간 내에 합의를 이루도록 하는 것이다.
- (3) 제2항에 따른 제안은 범죄가 발생한 후 그에 대한 기소가 제기되기 전 언제든지 할 수 있으며, 제안에 명시된 금액이 제안에 명시된 기간 또는 관리자가 부여할 수 있는 연장된 기간 내에 지급되지 않은 경우, 제안이 이루어진 사람에 대해 그 이후 언제든지 해당 범죄에 대한 기소를 제기할 수 있다.
- (4) 제2항에 따라 범죄가 합의된 경우, 합의 제안을 받은 자에 대하여 해당 범죄에 관한 기소를 제기할 수 없으며, 관리자는 해당 범죄와 관련하여 압수한 물품, 문서, 자료, 물건 또는 사물을 관리자가 적절하다고 판단하는 조건에 따라 몰수하거나 반환할 수 있다.
- (5) 동 조에 따라 관리자가 수령한 모든 금액은 연방통합기금(Federal Consolidated Fund)에 납입되며 그 일부를 구성한다.

종업원 또는 대리인의 행위에 대한 대표자의 책임

137. 어떤 사람의 종업원이나 대리인이 범죄를 저지르거나 또는 어떤 행위를 하거나 하지 않음으로써, 그 행위나 불이행이 해당 사람에 의해 이루어져 동 법에 따른 범죄를 구성하는

경우, 그 사람은 범죄에 대한 지식이 없더라도 해당 범죄로 유죄로 간주되며, 다음 사항을 입증하지 않는 한 그 범죄에 대한 처벌을 받을 수 있다.

- (a) 문제된 행위나 부작위가 종업원의 통상적인 업무 범위나 대리인의 권한 범위 내에 있지 않았음을 증명하는 경우;
- (b) 해당 행위 또는 불이행이 본인의 동의나 묵시적 허락 없이 이루어졌으며, 사건의 모든 상황을 고려하여 본인이 그 행위의 발생 또는 불이행을 방지하기 위해 필요한 주의를 기울였다는 것.

법인에 의한 범죄

138. (1) 법인이 이 법에 따른 범죄를 범한 경우, 범죄 발생 당시 해당 법인의 이사, 최고경영자, 최고운영책임자, 관리자, 사무국장 또는 이와 유사한 직책에 있었거나 그러한 직책으로 행세하고 있었거나, 어떠한 방식이나 어느 정도에서든 해당 법인의 업무 관리에 책임이 있었거나 그러한 관리에 협조하고 있던 자는 —

- (a) 해당 법인과 함께 또는 별도로 동일한 절차에서 기소될 수 있으며;
- (b) 법인체가 해당 범죄로 유죄 판결을 받은 경우, 해당 직책에서의 직무 성격 및 모든 상황을 고려하여 다음을 입증하지 않는 한 해당 범죄로 유죄로 간주된다.
 - (i) 해당 범죄가 본인의 지식, 동의 또는 묵인 없이 저질러졌다는 점,
 - (ii) 해당 범죄를 방지하기 위해 모든 합리적인 예방 조치를 취하였고, 필요한 주의 의무를 다하였다는 점.

(2) 누구든지 동 법에 따라 그 행위, 누락, 태만 또는 과실로 인해 처벌 또는 벌금에 처해질 책임이 있는 경우, 그 행위, 누락, 태만 또는 과실이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 그 자의 종업원 또는 대리인, 또는 대리인의 종업원이 행한 동일한 행위, 누락, 태만 또는 과실에 대해서도 동일한 처벌 또는 벌금에 처해져야 한다.

- (a) 해당자의 종업원이 고용 관계에서 행한 경우;
- (b) 대리인이 해당 사람을 대신하여 행동한 경우; 또는
- (c) 대리인의 직원이 대리인에게 고용된 상태에서 또는 대리인을 대신하여 해당 사람을 대리할 때 행한 경우.

관리자, 부관리자, 보조관리자 또는 기타 인원에 대한 보호

139. 다음에 대해 어떠한 법원에서도 소송, 기소 또는 기타 법적 절차를 제기하거나 유지할 수 없다:

- (a) 이 법을 집행하기 위하여 명령되거나 수행된 행위와 관련하여 관리자, 부관리자, 보조관리자 또는 기타 사람에 대하여;

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

- (b) 관리자의 명령, 지시 또는 지시에 따라 행하거나 행한 것으로 추정되는 행위에 대하여, 그 행위가 선의로 이루어졌고 해당 행위가 의도된 목적을 달성하기 위하여 필요하다고 합리적으로 믿은 경우의 기타 사람에 대하여.

제17장 법정 소송 절차, 비용 및 증거

법원 등록관에게 신청서 제출

140. (1) 등록 신청 또는 등록 상표와 관련된 법원에 제출된 모든 신청서(항소법원 또는 연방법원에 대한 항소를 포함함)의 사본은, 법원에 제출된 신청의 당사자들이 등록관청이 정한 방식에 따라 정해진 기간 내에 등록관청을 당사자로 명시할 필요 없이 등록관청에 제출하여야 한다.
- (2) 제1항에 따른 신청서를 접수한 등록관은 법원의 추가 조건, 지시, 명령 또는 판결에 따라 적절하다고 판단하는 경우 상표 신청 또는 등록의 상태를 변경할 수 있다.
- (3) 제1항에 따라 제출된 신청서 처리가 완료된 후 법원이 내린 명령 또는 판결은 등록관이 정한 방식에 따라 등록관에게 제출되어야 한다.
- (4) 등록관은 제3항에 따라 법원의 명령 또는 판결을 준수하고 이를 이행하여야 한다.
- (5) 등록관이 법원의 명령 이행 시 공표가 필요하다고 판단하는 경우, 이를 지식재산공보에 게재할 수 있다.

등록관의 등록부 관련 소송 출석

141. (1) 법원에 제기된 다음의 신청을 포함하는 모든 법적 절차에서—
- (a) 상표 등록 취소 신청;
 - (b) 상표 등록 무효 신청; 또는
 - (c) 등록부 정정 신청,
- 등록관은 출석하여 진술할 권리를 가지며 법원의 지시가 있을 경우 반드시 출석하여야 한다.
- (2) 법원이 달리 지시하지 않는 한 등록관은 출석하여 진술하는 대신 해당 사안과 관련하여 자신 앞에서 진행된 절차의 개요, 그 사안에 영향을 미치는 자신의 결정에 대한 근거, 유사한 사례에서의 관행, 또는 해당 사안과 관련되어 있고, 등록관으로서 알고 있는 기타 관련 사항과 관련된 내용을 기재하고 서명한 서면 진술서를 법원에 제출할 수 있으며, 이러한 진술서는 해당 절차의 증거의 일부를 구성하는 것으로 간주된다.

재판에서의 소송 비용

142. 법원에서 진행되는 모든 절차에 있어 법원은 재량에 따라, 등록관을 포함한 어느 당사자에게든 합리적이라고 판단되는 비용을 부담시키는 명령을 내릴 수 있다. 단, 등록관에게 다른 당사자의 비용을 부담하도록 명령할 수는 없다.

유효성 증명서

143. 등록상표의 유효성이 문제된 법적 절차에서 유효성과 관련하여 등록상표권자에게 유리하게 결정된 경우 법원은 이에 대한 증명서(certification)를 발급할 수 있다. 법원이 그와 같이 증명서를 발급한 경우 이후 등록의 유효성이 문제되는 법적 절차에서 등록상표권자가 자신에게 유리한 최종 명령 또는 판결을 받은 경우에는 법원이 달리 증명하지 않는 한 등록상표권자는 변호사와 의뢰인 간에 발생한 비용, 수수료 및 경비를 부담하게 된다.

등록관이 인증한 사본의 증거능력

144. 상표청에 제출된 모든 서식 또는 문서의 등본 또는 초본으로서 등록관이 진본 등본 또는 초본임을 인증하고 서명 및 인봉한 것은 모든 절차에서 원본 문서와 동등한 효력을 가진 증거로 인정된다.

증거로 제출될 문서의 인증 사본

145. (1) 등록관이 인증한 것으로 간주되며 그의 인장으로 인봉된 등기부 등본 또는 초본은 원본의 추가 증명이나 제출 없이도 모든 법원에서의 소송 절차에서 증거로 인정된다.
- (2) 등록 통지서 또는 등록 증명서는 원본의 추가 증명이나 제출 없이 법원의 모든 소송 절차에서 증거로 인정된다.
- (3) 등록관이 권한을 부여받은 행위를 수행했거나 수행하지 않았음을 증명하는 등록관의 서명이 기재된 증명서는 법원의 모든 소송 절차에서 해당 행위를 수행했거나 수행하지 않았음을 추정 증거로 인정된다.
- (4) 법인 소속 직원은 다음의 제출을 목적으로 법원에 출석할 의무가 없다.
- (a) 본법 규정에 따라 취득할 수 있는 상표 출원 또는 등록 상표 관련 문서; 또는
- (b) 본법에 따라 비밀로 지정되어 공개 열람이 불가하거나 제3자에게 제공되지 않도록 규정된 문서.

등록관이 인증한 전자정보 등의 증거 인정

146. 등록관에게 전자적으로 제출된 양식, 정보 또는 문서, 또는 등록관이 발행한 양식, 정보 또는 문서의 사본 또는 발췌문은 본법에 따라 등록관에게 제출되거나 제출된 양식, 정보

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

또는 문서의 진본 발췌문으로 간주되며, 해당 양식, 정보, 문서, 사본 또는 발췌문에 명시된 사항에 대한 추정 증거로 인정된다.

장관의 외국 상표 관련 서류에 대한 증거 인정 선언

147. (1) 장관은 관보에 공고하는 명령으로, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우 외국 서류를 법원 절차에서 증거로 인정할 수 있음을 선언할 수 있다.

- (a) 해당 문서가 외국 정부의 권한 있는 공무원의 인장 또는 정부의 인장으로 봉인되어 있고, 그 인장이 해당 외국에서 등록되거나 인정된 상표와 관련된 경우, 또는 그러한 인장이 없는 경우, 권한 있는 공무원이 서명한 증명서가 동봉되어 있어 해당 문서가 그 내용에 관한 증거가 된다는 취지를 확인하는 경우;
- (b) 해당 외국 또는 그 일부 지역이 문서의 증거능력에 관해 말레이시아 정부와 상호 협정을 체결한 경우.

(2) 이 조의 목적상 —

- (a) “권한 있는 공무원”이란 외국 정부의 권한을 받아 해당 외국에서 시행 중인 상표 관련 서면 법률에 따라 상표 등록부 또는 기타 기록을 보관·관리하는 자 또는 기관을 의미한다;
- (b) “문서”란 다음을 의미한다:
 - (i) 상표에 관한 해당 외국에서 시행 중인 서면 법률에 따라 해당 외국에서 보관 및 유지되는 상표의 발췌본 또는 기타 기록의 인쇄본 또는 서면; 또는
 - (ii) 해당 외국에서 상표로 등록되거나 기타 방식으로 상표로 인정된 상표와 관련된 사항 또는 행위에 관한 기타 문서;
- (c) “상표”란 다음의 어느 하나 또는 그 조합을 포함하는 모든 표지를 의미하며, 즉 문자, 단어, 명칭, 서명, 숫자, 도안, 브랜드, 표제, 라벨, 티켓, 상품 또는 그 포장의 형태, 색상(단일 색상 또는 색상 조합), 음향, 향기, 홀로그램, 배치, 일련의 동작으로서 상품 또는 서비스와 관련하여 사용되거나 사용될 예정인 것으로, 상업적 유통 과정에서 해당 상품 또는 서비스와 상표권자(소유자 또는 사용권자)로서 상표를 사용할 권리를 가진 자(해당 외국에서) 간의 연관성을 표시하거나 표시하기 위한 목적으로 사용되며, 해당 외국에서 상표로 등록되거나 기타 방식으로 인정된 것을 말한다. (해당 외국에서 시행 중인 상표 관련 서면 법률에 따라) 그러나 해당 외국과 다른 외국 간의 상호 협정에 따라 해당 외국에서 등록되거나 인정된 다른 외국의 상표는 포함하지 않는다.

(3) 동 조는 본법에 따른 등록을 목적으로 어떠한 외국 국가의 상표에 대한 인정을 부여하는 것으로 해석되어서는 안 되며, 오직 법원에서의 어떠한 절차에서 외국 국가의 문서

에 대한 증거의 허용 가능성과 관련하여 해석되어야 한다.

제18장 기타 및 일반

지식재산 공보

148. (1) 등록관은 다음을 포함하는 지식재산권 공보를 발간하여야 한다.
- (a) 동 법에 따라 공개가 요구되는 상표와 관련된 모든 사항; 및
 - (b) 등록관이 필요하다고 인정하는 상표와 관련된 기타 정보 또는 사항.
- (2) 지적재산 공보는 규정된 수수료를 납부한 경우 일반인에게 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- (3) 지식재산 공보에 게재된 사항은 동 법에 따라 게재가 요구되는 사항에 대한 충분한 공고로 간주한다.
- (4) 지식재산 공보의 사본은 법적 절차에서 제출 시, 해당 사본이 공보에 게재되었음을 추가로 증명할 필요 없이 증거로 인정된다.
- (5) 지식재산 공보의 사본은 그 안에 기재된 사실에 대한 일응의 증거(prima facie evidence)로 인정된다.
- (6) 지식재산 공보가 두 가지 이상의 형태로 발행되는 경우 지식재산 공보의 발행일은 그 어떤 형태로든 최초로 발행된 날로 간주한다.

전자출원

149. (1) 등록관은 동 법에 따라 등록관에게 제출해야 하는 문서를 전자 방식으로 제출할 수 있는 서비스를 제공할 수 있다.
- (2) 동 조에 따라 전자적으로 제출된 문서는 등록관이 정한 방식으로 등록관에게 전달 또는 송신된 경우 제출 요건을 충족한 것으로 본다.
- (3) 날인, 서명 또는 봉인이 요구되는 문서는 전자적으로 제출되는 경우, 등록관이 정하는 방식으로 진본임이 인증되거나 진위가 입증되어야 한다.
- (4) 동 법에 따라 서명 및 증인이 요구되는 문서를 전자적으로 제출하는 경우, 서명의 증인 요건은 적용되지 않는다.
- (5) 문서가 등록관에게 전자적으로 제출된 경우 해당 서비스에 따라 제출한 문서에 오류 또는 누락이 존재하더라도 그러한 오류 또는 누락이 서비스나 장비의 결함 또는 고장으로 인해 발생했거나 등록관의 인지 없이 발생한 경우에는 등록관은 그로 인해 발생한 어떠한 손해나 피해에 대해서도 책임을 지지 않는다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

전자적 문서 발급

150. 등록관은 이 법에 따라 등록관이 발급해야 하는 문서를 전자적 수단으로 발급할 수 있다.

송달 주소(Address for service)

151. (1) 동 법의 목적을 위해, 말레이시아에 거주하거나 주로 사업을 영위하는 출원인, 상표 등록에 이의를 제기하는 자 또는 등록관 앞에서의 절차에 관련된 기타 모든 사람은, 등록관이 정한 방식에 따라 말레이시아 내 송달 주소를 등록관에게 제공해야 한다.
- (2) 제1항에 따라 등록관에게 제공된 주소는 등록관의 기록 또는 등록부에 기재되며, 등록관 앞에서 진행되는 모든 절차에 대해 제1항의 사람의 송달 주소로 간주된다.
- (3) 송달 주소는 등록관이 정한 양식과 정해진 기간 내에 통지함으로써 변경할 수 있으며, 해당 변경 사항은 등록관의 기록 또는 등록부에 기재된다.
- (4) 제3항에 따른 변경 요청이 제출되고 정해진 수수료가 납부되면, 등록관은 제1항의 사람의 송달 주소를 변경하며, 이는 그 사람이 제출한 일부 또는 전부의 상표 등록 출원 또는 등록 상표에 영향을 줄 수 있다.
- (5) 제1항에 따른 송달 주소가 제공되지 않은 경우, 등록관은 상표의 출원 또는 등록 절차를 진행하지 않을 수 있다.
- (6) 제1항에 언급된 사람이 말레이시아에 거주하지 않거나 말레이시아에서 사업을 영위하지 않는 경우, 그는 정해진 방식에 따라 공인 상표 대리인을 지정하고 위임하여야 한다.
- (7) 제1항에 언급된 자가 등록상표에 관한 대리인을 임명하고 대리권을 부여하는 경우, 등록관 기록 또는 등록부에 기재되어야 할 등록상표 대리인의 송달 주소는 등록관 앞의 모든 절차에 있어 제1항에 따른 해당자의 송달 주소로 간주된다.

등록관이 서류 보정을 허가할 수 있는 권한

152. (1) 등록관은 정해진 양식에 따른 신청서 제출과 함께 규정된 수수료를 납부가 이루어진 경우 등록관이 공정하다고 판단하는 조건에 따라 단순 오류 또는 명백한 오류를 수정하기 위한 목적으로 다음 문서에 대한 보정을 허가할 수 있다:
- (a) 상표 등록 출원서;
 - (b) 이의신청서;
 - (c) 반론서(counterstatement); 또는
 - (d) 등록관이 적절하다고 판단하는 기타 모든 문서.
- (2) 제1항에 따른 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 동 조에 따라 허용되지 아니한다.
- (a) 보정 전 출원서에 명시된 상표의 동일성에 중대한 영향을 미치거나, 기존 등록된

- 상표의 권리범위를 확장하는 경우; 또는
(b) 상표청(Trademarks Office)에 제출된 서류의 내용에 중대한 영향을 미치는 경우.

등록관의 기한 연장 허가 권한

153. (1) 동 법에 따라 행위 또는 사항을 수행할 기한이 정해진 경우 등록관은 법원이 달리 명시적으로 규정하거나 지시하지 않는 한 등록관은 등록관이 정한 양식에 따른 신청서와 정해진 수수료의 납부가 이루어진 경우 그 기한이 만료되기 전 또는 만료된 기한을 연장할 수 있다.
- (2) 제3항의 사유에 따른 경우를 제외하고는 제26조, 제27조 및 제28조에는 제1항을 적용하지 아니한다.
- (3) 다음 각 호의 사유—
- (a) 해당 개인 또는 그 등록상표 대리인의 과실 또는 누락으로 인해
 - (b) 해당 개인 또는 그 등록 상표 대리인의 통제 범위를 벗어난 사정; 또
 - (c) 상표청의 오류 또는 조치로 인해
- 상표 등록 출원 또는 이 법에 따른 절차(법원에서의 절차를 제외함)에서 일정 기간 내에 수행되어야 하는 행위가 수행되지 않은 경우, 등록관은 해당 행위의 수행 기간을 연장할 수 있다.
- (4) 제3항에 따른 행위를 수행하기 위한 기간은 해당 기간이 만료된 후에도 연장될 수 있다.

증거 제출 방식

154. (1) 제105조 제1항의 목적상 등록관 앞에서의 모든 절차에서 증거는 달리 지시가 없는 한 법적 선언서(statutory declaration)로 제출되어야 한다. 다만 등록관이 적절하다고 판단하는 경우 법적 선언서 형식에 의한 증거를 대신하여 구두 증언(viva voce)을 받을 수 있다.
- (2) 법정 선언서는 소송에서 선서진술서(affidavit)를 대신하여 법원에서 활용될 수 있으며 이러한 경우 선서진술서와 동일한 효력과 법적 결과를 가진다.
- (3) 상표와 관련된 소송 또는 절차에서 등록관 또는 법원은 해당 상표의 사용 관행에 관한 증거 또는 해당 서비스 제공에 대한 사업상의 관행, 다른 사람이 정당하게 사용 중인 관련 상표, 상호, 영업 명칭 또는 포장·외관에 대한 증거를 인정하여야 한다.

재량권의 행사

155. 동 법에 따라 등록관에게 재량권이 부여된 경우 등록관은 상표 출원인 또는 해당 등록권자에게 불리하게 그 권한을 행사해서는 안 되며 정해진 기간 내에 정당한 요구가 있을 경우

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

출원인에게 의견진술기회를 부여하여야 한다.

등록관의 서류 비공개 처리 권한

156. (1) 등록관은 규정에 따라

- (a) 상표와 관련하여 제출되었거나 제출될 문서에 포함된 특정 정보에 대한 상표청 내에서의 비공개로 유지할 것을 요구
- (b) 요구사항에 특정 조건 또는 제한의 부과
- (c) 요구사항, 조건 또는 제한의 변경 또는 철회

(2) 동 조의 목적상 요구사항, 조건 또는 제한의 설정, 변경 또는 철회에 관한 절차는 규정에 따라야 한다.

새로운 상품 또는 서비스 분류 체계에 따른 등록사항의 조정

157. (1) 등록관은 상표 등록을 목적으로 상품 또는 서비스의 분류 체계에 대한 개정 또는 대체를 시행하는 데 필요한 조치를 고려할 수 있으며 여기에는 새로운 분류 체계에 부합하도록 등록부에 기재된 기존 등록사항을 변경하는 것이 포함된다.

(2) 제1항에 따른 변경으로 인해 등록된 권리가 확장되지 아니한다. 다만, 등록관이 해당 요건을 준수하는 것이 지나치게 복잡하고, 그로 인한 권리의 확대가 실질적이지 않으며 인의 권리에 불리한 영향을 미치지 않을 것으로 판단되는 경우에는 예외로 한다.

(3) 등록관은

- (a) 권리자에게 규정된 기간 내에 등록부 수정안을 제출하도록 요구할 수 있으며;
- (b) 등록된 권리자가 이를 이행하지 않을 경우 등록관이 지정한 관련 상품 또는 서비스의 등록을 취소하거나 상표 등록 갱신을 거부할 수 있다.

(4) 제3항 제(a)호에 따라 제출된 수정안의 내용은 지식재산 공보에 게재되어야 하며 제35조에 따라 이의가 제기될 수 있다.

등록관에 의한 비용의 부과

158. (1) 등록관이 진행하는 모든 절차에 있어서 등록관은 합리적이라고 판단하는 비용을 어느 한 당사자에게 부과할 수 있는 권한을 가지며 그 비용에는 비용의 산정도 포함된다. 또한 지급 방법 및 부담 당사자를 지정할 권한을 가지며, 이러한 명령은 법원의 허가를 받아 동일한 효력을 가진 법원의 판결 또는 명령과 동일한 방식으로 집행될 수 있다.

(2) 등록관이 진행하는 모든 절차에 참여한 당사자가 비용을 청구하거나, 비용 산정을 원하는 경우에는 규정된 방식에 따라 등록관에게 신청하여야 한다.

(3) 제(1)항에 따라 등록관이 지급을 명한 비용의 지급이 이루어지지 않은 경우에는 해당

비용을 지급해야 할 사람으로부터 그 비용을 받는 사람에게 채무로 간주되어 관할 법원에서 회수될 수 있다.

미등록 상표(Unregistered trademarks)

159. (1) 미등록 상표에 대해서는 누구도 침해를 방지하거나 침해로 인한 손해배상을 청구하기 위한 소송을 제기할 권리를 갖지 않는다.
- (2) 제1항에도 불구하고 동 법의 어떠한 규정도 타인의 상품이나 서비스를 자신의 것처럼 허위로 표시하거나 판매하는 행위(passing off)에 대해 법적 조치를 취할 권리나 그에 따른 구제 수단에 영향을 주는 것으로 해석되어서는 안 된다.

등록관 지침 또는 실무 지시

160. (1) 등록관은 어떤 사안에 대해서는 지침(guidelines) 또는 실무 지시(practice directions)를 발행할 수 있다.
- (2) 이 조항에 따라 등록관이 발행한 지침 또는 실무 지시는 지식재산 공보에 공개되어야 하며, 지침 또는 지시에서 명시한 시행일로부터 효력이 발생한다.
- (3) 동 법의 규정에 따라 특정된 자는 등록관이 발행한 지침 및 실무 지시에 따라야 한다.
- (4) 등록관은 발행된 지침이나 실무 지시를 변경, 검토 또는 철회할 수 있다.
- (5) 제4항에 따라 지침이나 실무 지시가 변경, 검토 또는 철회되는 경우, 제2항과 제3항의 절차가 동일하게 적용된다.
- (6) 등록관의 지침 또는 실무 지침이 해당 개인, 출원인 또는 상표 등록 권리자에게 적용되는 경우 이를 준수하지 않는 개인, 출원인 또는 상표 등록 권리자는
- (a) 등록관이 요구하는 요건을 충족하지 못한 것으로 간주되어 신청이 철회, 소멸, 거부, 취소되거나 등록관이 결정한 대로 처리; 또는
- (b) 범죄를 범한 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 만 1만 링깃 이하의 벌금에 처해진다.

부칙 개정 권한

161. (1) 장관은 관보(Gazette)에 공고하는 명령으로 제1부칙(First Schedule) 및 제2부칙(Second Schedule)을 개정할 수 있다.
- (2) 장관은 제1부칙 또는 제2부칙을 개정하기 전에
- (a) 수정 의도와 수정안을 지식재산 공보에 공고할 것;
- (b) 공고일로부터 최소 30일 이상의 기간을 두어, 해당 수정안에 대해 협회 회원, 유관 기관 또는 일반인이 또는 일반 대중이 의견 제출 기회를 제공할 것;
- (c) 제출된 의견을 충분히 고려하여야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

규정(regulations) 제정 권한

162. (1) 이 법의 규정에 따르되, 장관은 이 법의 규정을 시행하기 위한 목적으로 규정을 제정할 수 있다.

(2) 특히 제1항의 일반적인 권한을 제한하지 않는 범위에서 다음 목적 중 일부 또는 전부에 대해 규정할 수 있다:

- (a) 법원에서의 절차 또는 이와 관련된 사항을 제외하고 동 법에 따른 절차와 문서 송달을 포함한 실무 전반
- (b) 상표 등록을 위한 상품 또는 서비스의 분류
- (c) 등록 상표의 갱신을 포함한 상표 등록과 관련된 모든 사항의 규정
- (d) 등록 상표의 변경 또는 취소, 등록의 취소 또는 무효, 또는 등록부의 정정과 관련된 모든 사항의 규정
- (e) 상표 및 기타 문서의 기록 또는 등록부에서 발췌한 사본의 출판 및 판매 또는 유통을 장관이 적절하다고 인정하는 방식으로 확보하고 규제하기 위한 것
- (f) 동 법에 따른 사항에 대해 납부할 수수료의 규정
- (g) 등록상표 대리인과 관련된 모든 사항을 규제하기 위한 것
- (h) 하나의 출원서에서 두 개 이상의 분류에 속하는 상품 또는 서비스를 등록하는 것과 관련된 사항을 규제하기 위한 것;
 - (i) 등록 출원 또는 등록 상표의 분할과 관련된 모든 사항을 규제하기 위한 것
 - (j) 등록 출원 또는 등록 상표의 병합과 관련된 모든 사항을 규제하기 위한 것
 - (k) 증명표장 및 단체표장과 관련된 모든 사항을 규제하기 위한 것
 - (i) 시리즈 상표(series trademark)와 관련된 모든 사항을 규제하기 위한 것
- (m) 이 법에서 명시적으로 규정하지 않더라도, 상표청 내에서 수행되는 상표 관련 업무 운영과 관련된 일반적인 사항을 이 법의 규정과 모순되지 않는 범위 내에서 규제하기 위한 것
- (n) 상표가 저명상표인지 여부를 판단하고, 파리협약 제6조의2 및 TRIPS 협정 제16조에 따른 요건 충족 여부를 결정하는 사항을 규제하기 위한 것
- (o) 상품 또는 서비스에 상표를 사용하거나 이와 관련하여 상표를 사용하는 방법을 포함한 상표 사용을 규제하기 위한 것
- (p) 인터넷상에서의 상표 사용과 관련된 사항을 규제하기 위한 것
- (q) 취소에 대한 방식 및 효력과 등록상표에 대해 권리를 가진 타인의 이익을 보호하기 위한 것
- (r) 국경 조치와 관련된 모든 사항을 규제하기 위한 것
- (s) 기록부 또는 등록부에 기재될 사항이나 정보를 정하기 위하여;

- (t) 법원 규칙의 규정에 전제로 등록관의 결정에 따른 소송 제기 기한 또는 기한 연장 신청 방법에 관한 이의제기와 관련된 모든 사항을 규정할 것.
- (3) 동 법의 규정에 따라 1964년 사법법원법(Courts of Judicature Act 1964)에 따라 구성된 규칙위원회(Rules Committee)는 소송 또는 이와 관련된 소송 절차 및 소송 비용에 관한 관행과 절차를 규율하는 법원 규칙을 제정할 수 있다.

등록관의 결정에 대한 이의제기

163. 사법심사(judicial review)와 관련한 어떠한 성문법의 규정에도 불구하고 다음 사항에 관한 등록관의 결정에 대해 불복하는 자는 법원에 항소할 수 있다:
- (a) 제29조 제8항에 따른 출원 심사에 관한 등록관의 결정;
 - (b) 제33조에 따른 상표 출원의 보정 각하에 관한 등록관의 결정;
 - (c) 제35조 제10항에 따른 이의신청 절차에 관한 등록관의 결정;
 - (d) 제42조에 따른 등록상표의 변경 불허에 관한 등록관의 결정;
 - (e) 제43조에 따른 등록부 정정의 거절에 관한 등록관의 결정;
 - (f) 제45조 제4항에 따른 등록 취소에 관한 등록관의 결정;
 - (g) 제65조에 따른 등록상표에 영향을 미치는 거래의 등록에 관한 등록관의 결정;
 - (h) 제67조에 따른 재산의 객체로서 상표 등록 신청에 관한 등록관의 결정;
 - (i) 제97조에 따른 상표 대리인의 등록에 관한 등록관의 결정;
 - (j) 제152조에 따른 서류의 보정 거절에 관한 등록관의 결정;
 - (k) 제1부록 및 제2부록의 제6항에 따른 등록관의 결정.

제19장 폐지, 유보 및 경과 규정

제1부 폐지 및 유보

폐지 및 유보

164. (1) 1976년 상표법(The Trade Marks Act 1976)은 폐지된다.
- (2) 제(1)항에 따른 법 폐지에도 불구하고 —
- (a) 폐지된 법에 따라 이루어진 임명은 이 법에 따라 이루어진 것으로 간주하여 계속 효력을 유지한다;
 - (b) 폐지된 법에 따라 이루어지거나 발행된 모든 결정, 지시 및 통지는, 해당 결정, 지시 및 통지가 본 법률과 일치하는 범위 내에서 결정, 지시 및 통지가 취소되거나 개정될 때까지 효력을 유지한다;

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (c) 동 법 시행 직전에 폐지된 법에 따라 수행되거나 개시된 모든 조사, 재판 및 절차는 동 법 시행 시 폐지된 법이 동 법에 의해 폐지되지 않은 것으로 간주하여 처리된다;
- (d) 폐지된 법 또는 동 법의 어떠한 규정도 동 법 시행 전에 폐지된 법률에 따라 범한 범죄에 대한 기소 또는 처벌받을 책임 또는 그러한 범죄에 대해 해당일 이전에 제기된 소송, 선고 또는 조치에 영향을 미치지 아니한다.

제2부 상표에 관한 경과 규정

해석

165. (1) 폐지에도 불구하고, 다음 각 호의 규정은 적용된다.
- (2) 이 장에서 “기존 등록상표”란 이 법 시행 직전 폐지된 법률에 따라 등록된 상표 증명표장 또는 방호 상표를 의미한다.
 - (3) 동 규정의 목적상—
 - (a) 출원이 이루어졌으나 이 법 시행 전 최종 결정이 나지 않은 경우, 그 출원은 이 법 시행 시점에 계류 중인 것으로 간주한다;
 - (b) 출원이 이루어진 날짜는 폐지된 법률에 따른 출원일로 간주한다.

기존 등록상표

166. (1) 폐지된 법률에 따라 등록부에 등재된 기존 등록상표는 본법의 규정을 따르되, 본법의 목적상 등록상표로 간주한다.
- (2) 폐지된 법률에 따라 유지된 등록부에 인증 상표로 등록된 기존 등록 상표는 본법상 등록 인증 상표로 간주한다.
 - (3) 폐지된 법률에 따라 유지된 등록부에 일련의 상표로 등록된 기존 등록표시는 본법의 목적상 본법에 따라 유지되는 등록부에 동일하게 등록된 것으로 간주한다.
 - (4) 기존 등록표시가 다른 표시와 연관되어 있음을 나타내는 어떠한 표시도 본법 시행 시 효력을 상실한다.
 - (5) 동 법 시행 직전 폐지된 법률에 따라 기존 등록 상표와 관련하여 등록부에 기재된 조건, 면책 조항 또는 제한 사항은 본법에 따라 유지되는 등록부에 통합되며, 동 법 제36조에 따라 등록부에 기재된 것으로 간주하여 효력을 가진다.
 - (6) 동 법 시행 시 폐지된 법률에 따른 기존 등록 상표에 대해서는 동 법 제37조 및 제38조를 적용할 수 있다.

등록과 침해에 관한 효과

167. (1) 동 법 제48조, 제49조, 제50조, 제51조 및 제54조는 이 법 시행 시점부터 기존 등록상

표에 적용되며, 제56조는 제2항의 규정에 불구하고 이 법 시행 이후에 발생한 기존 등록상표의 침해에 적용된다.

- (2) 폐지된 법률의 제38조 및 제51조는 동 법 시행 전에 발생한 침해 행위에 대해서는 계속 적용된다.

침해 상품, 물품 또는 물건

168. 이 법 제59조는 침해 상품, 물품 또는 물건에 적용되며, 해당 명령 신청이 이 법 시행 전 또는 시행 후에 이루어졌는지에 관계없이 적용된다.

사용권자 또는 승인된 사용자의 권리 및 구제 수단

169. (1) 동 법 제70조는 동 법 시행 전에 부여된 사용권에 대해서는 동 법 시행 이후에 발생한 침해 행위에 대해서만 적용된다.
(2) 동 법 제2부칙 제2조 제9조 제2항은 이 법 시행 후에 발생한 침해에 대해서만 적용된다.

등록상표의 공동소유권

170. (1) 동 법 제63조는 동 법 시행 시점부터 이 법 시행 직전까지 두 명 이상의 자가 공동소유자로 등록된 기존 등록상표에 적용된다.
(2) 폐지된 법률 제21조에 따라 두 명 이상의 자가 공동소유자로 등록된 경우, 동 법이 제정되지 않은 것으로 간주하여 계속 존재한다.

등록상표의 양도 등

171. (1) 동 법 제64조는 이=동 법 시행 후 발생한 기존 등록상표에 관한 거래에 적용되며, 폐지된 법률은 이 법 시행 전에 발생한 거래에 대해서는 계속 적용된다.
(2) 폐지된 법률 제47조에 따른 기존 등기는 이 법률의 시행과 동시에 이 법률에 따라 유지되는 등록부에 이전되며, 이 법률 제65조에 따라 이루어진 것으로 간주하여 효력을 가진다.
(3) 폐지된 법률 제47조에 따른 출원으로서 동 법 시행 시 등록관청에 계류 중이거나 등록관청에 의해 결정되었으나 본법 시행 전에 최종 결정되지 않은 것은 동 법 제65조 및 제67조에 따른 출원으로 간주하며 이에 따라 처리한다.
(4) 제3항의 목적상, 등록관은 출원인이 동 법 및 제2항의 요건을 충족하도록 출원서를 보정할 것을 요구할 수 있으며, 이에 따른 등록부 기재 사항에 대해서는 제2항이 적용된다.
(5) 동 법 시행 전에 양도 또는 이전에 의해 기존 등록 상표에 대한 권리를 취득하였으나

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

그 권리를 등록하지 않은 자가 본법 시행 후 출원하는 경우 해당 출원은 동 법 제64조에 따라 이루어져야 한다.

- (6) 제3항 및 제5항의 목적에 따라 폐지된 법률 제47조 제3항은 등록하지 않은 경우의 결과에 대해 계속 적용된다.

등록상표의 사용권 허가

172. (1) 동 법 제69조는 동 법 시행 이후에 부여된 사용권 허가에 대해서만 적용되며 폐지된 법률은 본법 시행 이전에 부여된 사용권 허가에 대해서는 해당 사용권 허가가 만료될 때까지 계속 적용된다.
- (2) 폐지된 법률 제48조에 따른 기존 등재 사항은 본 법률 시행 시점에 본 법률에 따라 유지되는 등록부로 이전되며 동 법 제65조에 따라 이루어진 것으로 간주한다.
- (3) 동 법 시행 시 등록관청에 계류 중이거나 등록관청에 의해 결정되었으나 동 법 시행 전에 최종 결정되지 않은 등록사용자 등록 신청은 본법 제65조 또는 제67조에 따른 면허 등록 신청으로 간주하여 이에 따라 처리한다.
- (4) 등록관은 신청인이 본법의 요건에 부합하도록 출원서를 보정할 것을 요구할 수 있으며, 그에 따른 등기부예의 등기에 대해서는 제2항이 적용된다.
- (5) 폐지된 법 제49조 제1항에 따라 본법 시행 시 계류 중인 모든 절차는 폐지된 법에 따라 처리되며, 본법에 따른 등기부에 필요한 변경이 이루어져야 한다.

계류 중인 출원

173. (1) 동 법 시행 시점에 폐지된 법률에 따라 계류 중인 상표 출원은 다음 항목들에 따라 폐지된 법률에 의해 처리되며 등록될 경우 동 조의 목적상 기존 등록상표로 간주된다.
- (2) 동 법 시행 후에는 폐지된 법률의 제22조는 출원에 대해 적용되지 않는다.
- (3) 이 법 시행 시점에 폐지된 법률에 따른 상표 출원이 공개 대기 중인 경우에는 동 법 제34조 및 제35조를 적용한다.
- (4) 동 법 시행 시 폐지된 법률에 따른 상표 출원의 심사 진행중인 경우에는 본법 제32조, 제33조 및 제155조가 적용된다.
- (5) 동 법 시행 시 폐지된 법률에 따른 상표 출원의 심사 진행중인 경우에는 동 법 제37조 또는 제38조를 적용할 수 있다.

계류 중인 출원의 전환

174. (1) 동 법 시행 전에 폐지된 법률에 따라 심사되지 않은 출원이 계류 중인 경우 출원인은 동 법의 규정에 따라 상표의 등록 여부를 결정해 줄 것을 등록관에게 통지할 수 있다.

- (2) 해당 통지는 동 법 시행일로부터 2개월 이내에 등록관이 정한 양식으로 제출되어야 하며, 규정된 수수료도 함께 납부해야 한다.
- (3) 제2항에 따라 제출된 통지는 취소할 수 없으며 해당 출원은 동 법 시행 이후에 제출된 출원으로 간주된다.

구 분류에 따라 등록된 상표

- 175. (1) 등록관은 동 법 제162조에 따른 규정으로 부여된 권한을 통해 동 법 제19조에 따라 규정된 분류 체계에 부합하지 않는 기존 등록 상표를 해당 분류 체계에 부합하도록 할 수 있다.
- (2) 제1항은 1997년 상표 규정 [P.U. (A) 460/1997]의 제3부칙에 명시된 분류에 따라 분류된 기존 등록상표에 적용된다.

조약에 따른 우선권 주장

- 176. (1) 동 법 시행 전에 동맹국에서 상표 보호를 위한 출원을 적법하게 한 경우, 동 법 시행 후에 동 법에 따라 상표 출원을 하는 경우에는 제26조, 제27조 또는 제28조가 적용된다.
- (2) 동 조는 동 법 시행 전에 폐지된 법률에 따른 출원에 관한 절차에는 영향을 미치지 아니한다.

등록의 기간 및 갱신

- 177. (1) 동 법의 시행 이후에 제출된 출원에 따른 상표 등록에 대해서는 동 법 제39조 제1항이 적용되며 동 법 시행 전에 등록된 상표에 대해서는 폐지된 법률이 계속 적용된다.
- (2) 폐지된 법률에 따라 등록된 기존 상표의 갱신 시기가 동 법 시행일 이후에 도래하는 경우에는 이 법 제39조 제2항 및 제40조가 적용되며, 갱신 시기가 동 법 시행일 이전 인 경우에는 폐지된 법률이 계속 적용된다.
- (3) 제2항의 목적상 동 법에 따른 갱신 수수료는 동 법 시행 전에 수수료가 납부되었는지 여부와 관계없이 적용된다.

등록상표 변경에 대한 계류 중인 출원

- 178. 동 법 시행 시점에 폐지된 법률 제44조에 따른 신청이 계류 중인 경우에는 폐지된 법률에 따라 처리하며, 필요한 변경 사항은 이 법에 따른 등록부에 기재하여야 한다.

불사용에 따른 취소

- 179. (1) 동 법 시행 시점에 폐지된 법률 제46조에 따른 신청이 계류 중인 경우에는 폐지된 법

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

룰에 따라 처리되어야 하며 필요한 경우에는 동 법의 등록부에 변경이 이루어진다.

- (2) 동 법 시행 후에는 기존 등록 상표에 대해 이 법 제46조에 따른 신청을 할 수 있다.
- (3) 제2항에도 불구하고 폐지된 법률 제57조에 따라 등록된 기존 등록상표의 등록취소신청은 동 법 시행일로부터 5년이 경과한 후에만 제기할 수 있다.

정정 등의 신청

180. (1) 동 법 시행 시점에 계류 중인 폐지된 법률 제43조 또는 제45조에 따른 신청은 폐지된 법률에 따라 처리하며 필요한 경우 동 법상 등록부에 반영된다.
- (2) 기존 등록 상표에 적용되는 동 법 제47조에 따른 절차의 목적상 동 법의 규정은 모든 관련 시점에 이미 시행 중이었던 것으로 간주된다. 다만, 동 법 제24조 제3항에 명시된 사유를 근거로 하여 기존 등록상표의 등록 유효성에 대한 이의 제기는 할 수 없다.

증명표장 사용에 관한 규칙

181. (1) 폐지된 법률의 제56조에 따라 상표 중앙사무소에 제출된 기존 등록 인증상표의 사용 규칙은, 이 법이 시행된 이후에는 동 법의 제2부칙(Second Schedule)에 따라 제출된 것으로 간주된다.
- (2) 동 법 시행 시점에 계류 중이던 규칙의 수정 요청은 동 법에 따라 처리된다.

대리인

182. (1) 동 법 시행 전에 폐지된 법률에 따라 신청된 대리인 등록은 제97조에 따라 등록된 것과 동일한 효력을 가지며 이미 등록된 경우 해당 대리인은 동 법에 따른 등록 상표 대리인으로 간주된다.
- (2) 동 법에 따른 상표 대리인 등록 갱신 요건은, 폐지된 법률에 따라 등록된 대리인에게도 동일하게 적용된다.

경과조치에 관한 지침 등

183. 등록관은 동 법 시행 전에 효력을 가졌던 사항이 동 법에 부합할 수 있도록 지침 또는 실무 지시를 발행할 수 있다.

말레이시아 산업디자인법

말레이시아 산업디자인법

Industrial Designs Act 1996
Laws of Malaysia, Act 552
최종개정일: 2022.10.18. (2025.5.5. 기준)

제1장 총칙

약칭, 시행 및 적용범위

1. (1) 이 법은 「1996년 산업디자인법(Industrial Designs Act 1996)」이라 약칭하며, 장관이 관보(Gazette)에 고시하여 지정하는 날에 시행된다.
- (2) 이 법은 말레이시아 전역에 적용된다.

적용 범위

2. 이 법은 이 법 시행 이후 제출된 산업디자인 등록출원 및 그 출원에 따라 이루어진 산업디자인 등록에 적용된다.

해석

3. (1) 이 법에서, 문맥상 달리 요구되지 않는 한—
 - “지정일(appointed date)”은 「말레이시아 지식재산공사법 2002[Act 617]」에서 부여된 것과 동일한 의미를 가진다.
 - “물품(article)”이란 제조품 또는 수공업품을 의미하며, 그 일부가 별도로 제조·판매되는 경우 그 일부도 포함하나, 「집적회로 배치설계법 2000[Act 601]」의 의미에 따른 집적회로나 그 일부, 또는 그러한 집적회로를 제작하는 데 사용되는 마스크(mask)는 포함하지 않는다.
 - “보조등록관(Assistant Registrar)”이란 제4조 제2항 또는 제3항에 따라 임명되었거나 임명된 것으로 간주되는 자를 말한다.
 - “창작자(author)”란 디자인을 창작한 자를 말한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

“협약국(convention country)”이란 제48조에 따라 협약국임을 선언하는 명령이 유효한 국가를 말한다.

“공사(Corporation)”란 「말레이시아 지식재산공사법 2002」에 따라 설립된 말레이시아 지식재산공사(Intellectual Property Corporation of Malaysia)를 말한다.

“법원(Court)”이란 고등법원 또는 그 판사를 말한다.

“부등록관(Deputy Registrar)”이란 제4조 제2항 또는 제3항에 따라 임명되었거나 임명된 것으로 간주되는 자를 말한다.

“산업디자인(industrial design)”이란 어떤 물품에 산업적 공정 또는 수단에 의해 적용되는 형태(shape), 배치(configuration), 무늬(pattern) 또는 장식(ornament)의 특징을 말하며, 완성된 물품에서 시각적으로 호소력을 가지며 눈으로 판단되는 특징을 의미하되, 다음은 포함하지 않는다.

(a) 제작 방법 또는 원리; 또는

(b) 물품의 형상 또는 배치 중 다음에 해당하는 특징—

(i) 그 물품이 수행해야 할 기능에 의해서만 결정되는 경우, 또는

(ii) 해당 물품이 다른 물품의 일부를 이루도록 저자가 의도한 경우, 그 다른 물품의 외관에 의존하는 경우.

“법정대리인(legal personal representative)”이란 사망한 자와 관련하여, 그 유언의 검인(probates) 또는 유산의 관리 허가(administration) 기타 유사한 허가를 말레이시아 또는 그 밖의 곳에서 부여받은 자를 말한다.

“장관(Minister)”이란 당해 시점에서 지식재산을 담당하는 장관을 말한다.

“공보(Official Journal)”란 제46A조에 따라 등록관이 발행하는 지식재산 공식 공보를 말한다.

“소유자(owner)”란 등록된 산업디자인의 소유자로 등록된 자 또는 둘 이상의 소유자인 경우 그 각자를 말한다.

“원소유자(original owner)”란 제10조에서 부여된 의미를 가진다.

“규정(prescribed)”이란 이 법 또는 그에 따라 제정된 규정에 의해 규정되거나, 명시적 방식이 없는 경우 관보(Gazette)에 게재된 명령에 의해 수시로 규정되는 것을 말한다.

“등록부(Register)”란 이 법에 따라 유지되는 산업디자인 등록부를 말한다.

“등록(registered)”이란 이 법에 따라 등록된 것을 말한다.

“등록 산업디자인(registered industrial design)”이란 이 법에 따라 등록된 산업디자인을 말한다.

“등록관(Registrar)”이란 제4조 제1항에 지정된 산업디자인 등록관을 말한다.

“표현물(representation)”이란 산업디자인이 적용된 물품에 관한 도면(drawing), 트레

이싱(tracing) 또는 견본(specimen), 또는 그 도면·트레이싱·견본의 사진을 말한다.
 “물품 세트(set of articles)”란 동일한 일반적 성격을 가지며 통상 함께 판매되거나 함께 사용되도록 의도된 여러 물품으로서, 각 물품에 동일하거나 경미한 차이만 있거나 해당 업계에서 일반적으로 사용되는 특징만이 다른 산업디자인이 적용된 경우를 말한다.
 “신규성 진술(statement of novelty)”이란 산업디자인과 관련하여, 해당 산업디자인이 적용된 물품의 표현에서 신규성이 주장되는 특징을 나타내는 진술을 말한다.

- (2) 이 법에서 “물품(article)”에 대한 언급은 다음을 포함하는 것으로 본다.
- (a) 물품 세트(set of articles);
 - (b) 물품 세트의 각 물품; 및
 - (c) 물품 세트와 그 각 물품 모두(사안에 따라 적용).

제2장 행정

등록관, 부등록관 및 보조등록관 (Registrar, Deputy Registrars and Assistant Registrars)

4. (1) 공사의 사무총장(Director General of the Corporation)은 산업디자인 등록관(Registrar of Industrial Designs)으로 한다.
- (2) 공사는 공사에 고용된 사람들 중에서 이 법의 적절한 집행을 위해 필요하다고 판단되는 수의 산업디자인 부등록관(Deputy Registrars of Industrial Designs), 산업디자인 보조등록관(Assistant Registrars of Industrial Designs) 및 기타 직원을 조건과 규정을 정하여 임명할 수 있으며, 제3항에 따라 임명되었거나 임명된 것으로 간주된 사람의 임명을 철회할 수도 있다.
- (3) 지정일 전에 이 법에 따라 부등록관, 보조등록관 또는 기타 직원으로 재직 중이던 사람들 중 말레이시아 정부로부터 공사의 직원으로 근무할 것을 선택하도록 제안받아 이를 선택한 사람은, 지정일에 제2항에 따라 부등록관, 보조등록관 및 기타 직원으로 임명된 것으로 본다.
- (4) 등록관의 일반적 지시와 통제 및 등록관이 부과할 수 있는 조건이나 제한에 따라, 부등록관 또는 보조등록관은 이 법에 따라 등록관의 직무를 수행할 수 있으며, 이 법에 의해 등록관이 해야 하거나 서명하도록 요구된 사항은 부등록관 또는 보조등록관이 수행하거나 서명할 수 있고, 그 행위 또는 서명은 등록관이 한 것과 동일한 효력을 가진다.
- (5) 등록관은 공사가 승인한 장치로 된 직인을 보유해야 하며, 해당 직인의 인영(impression)은 법적으로 인정되어 증거로 제출될 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

산업디자인 등록소 (Industrial Designs Registration Office)

5. (1) 이 법의 목적을 위해 필요한 수의 산업디자인 등록소(Industrial Designs Registration Office) 및 그 지점을 설치한다.
- (2) (Act A1140에 의해 삭제됨)
- (3) (Act A1140에 의해 삭제됨)
- (4) 산업디자인 등록소에 제출해야 하거나 제출이 허용된 모든 출원 또는 문서는 등록사무소의 지점에 제출할 수 있으며, 그 출원 또는 문서는 산업디자인 등록사무소에 제출된 것으로 본다.

산업디자인 등록부 (Register of Industrial Designs)

6. (1) 등록관은 “산업디자인 등록부(Register of Industrial Designs)”라 불리는 등록부를 유지·관리해야 한다.
- (2) 등록부에는 다음이 기재되어야 한다—
 - (a) 등록된 산업디자인 소유자의 성명과 주소;
 - (b) 등록 산업디자인의 양도 및 이전에 관한 통지;
 - (c) 기타 수시로 규정되거나 등록관이 적절하다고 판단하는 사항
- (3) 등록부는 규정된 형식과 자료로 유지 관리한다.

신탁 통지 (Notice of trust)

7. 명시적·묵시적 또는 법정 신탁 여부와 관계없이 신탁 통지는 등록부에 기재되거나 등록관이 수리하지 않는다.

등록부 열람 (Inspection of Register)

8. (1) 등록부는 규정된 조건에 따라 정해진 시간에 일반인에게 열람할 수 있도록 개방된다.
- (2) 등록부의 어떤 기재사항이라도, 등록관의 직인으로 봉인된 인증 사본 또는 발췌본은 규정된 수수료를 납부한 모든 사람에게 제공된다.

인증 사본의 증거력 (Certified copies to be evidence)

9. (1) 등록부는 이 법에 의해 기재가 요구되거나 허용된 모든 사항에 대해 일응의 증거(prima facie evidence) 로 인정된다.
- (2) 등록관은 다음 중 어느 하나의 사본 또는 발췌본을 제공할 수 있다—
 - (a) 등록부에 있는 어떤 기재사항이나 문서; 또는
 - (b) 산업디자인 등록사무소의 문서 또는 간행물.

이 경우, 자신의 서명과 직인으로 인증한 진본 사본 또는 발췌본이어야 한다.

(3) 이렇게 인증·봉인된 사본 또는 발췌본은 법원이나 절차에서 원본과 동일한 효력으로 증거능력이 인정되며, 추가적인 증명이나 원본 제출 없이도 유효하다.

(4) 등록관은 자신의 서명과 직인으로 다음을 인증할 수 있다—

(a) 이 법 또는 이 법에 따라 이루어져야 하거나 이루어져서는 안 되는 사항이나 행위가 실제로 이루어졌거나 이루어지지 않았음을 인증하는 경우, 또는

(b) 산업디자인 등록사무소의 책, 문서 또는 간행물이 인증서에 명시된 날짜에 공중의 열람을 위해 제공되었음을 인증하는 경우.

이러한 인증서는 법적 절차에서 인증서에 명시된 사항에 대한 일응의 증거(prima facie evidence)로 받아들여진다.

제3장 산업디자인 등록 (REGISTRATION OF INDUSTRIAL DESIGN)

등록 산업디자인의 소유권 (Ownership of registered industrial designs)

10. (1) 이 조에 따를 것을 조건으로, 산업디자인의 창작자는 이 법의 목적상 산업디자인의 원소유자(original owner) 로 간주된다.

(2) 금전 또는 금전적 가치 있는 대가에 따라 의뢰되어 창작된 산업디자인의 경우, 당사자 간에 다른 합의가 없는 한, 그 의뢰인은 산업디자인의 원소유자로 간주된다.

(3) 제2항에 해당하지 않는 경우, 근로자가 고용 과정에서 창작한 산업디자인은, 당사자 간에 다른 합의가 없는 한, 고용주가 원소유자로 간주된다.

(4) 산업디자인의 원소유자 또는 권리를 양수한 자는 산업디자인에 관한 권리 전부 또는 일부를 서면으로 타인에게 양도할 수 있다.

(5) 산업디자인 또는 이를 적용할 권리가 양도·승계·법의 작용 등으로 원소유자가 아닌 다른 자에게, 단독 또는 원소유자와 공동으로 귀속되는 경우, 그 다른 자 또는 양자는 제11조의 목적상 산업디자인의 원소유자로 간주된다.

(6) 컴퓨터에 의해 생성된 산업디자인으로서 인간 창작자가 존재하지 않는 경우, 그 산업디자인의 창작을 위해 필요한 준비를 한 자가 창작자로 간주된다.

출원 및 등록 받을 권리 (Right to apply and obtain registration)

11. (1) 산업디자인의 원소유자는 산업디자인 등록을 위한 출원을 할 권리를 가진다.

(2) 둘 이상의 자가 산업디자인에 이해관계를 갖는 경우, 상호 다른 합의가 없는 한, 모든 이해관계자는 공동으로 등록 출원을 할 권리를 가진다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

등록 가능한 산업디자인 (Registrable industrial design)

12. (1) 이 법에 따라, 새로운(new) 산업디자인만 등록할 수 있다.
- (2) 산업디자인 출원일 이전에, 그 디자인이나 실질적으로 동일하거나 관련 업계에서 일반적으로 사용되는 특징만 다른 디자인이 다음에 해당하면 새로운 것으로 간주되지 않는다.
 - (a) 말레이시아 또는 해외에서 공중에 공개된 경우; 또는
 - (b) 말레이시아에서 다른 출원인이 더 이른 우선일로 출원하여 등록받은 산업디자인의 일부인 경우.
- (3) 다만, 다음 사유가 있는 경우에는 공개된 것으로 보지 않는다.
 - (a) 공식적 또는 공식적으로 인정된 전시회에 출품된 경우; 또는
 - (b) 신청인이나 그 승계인이 아닌 다른 사람이 불법행위로 공개한 경우.

공서양속 위반 디자인 (Industrial design contrary to public order or morality)

13. 공서양속이나 도덕에 반하는 산업디자인은 등록될 수 없다.

특정 등록의 연장·회복 불가 (Certain registrations not to be extended or restored)

- 13A. 「집적회로 배치설계법 2000」 시행 이전에 집적회로나 마스크에 적용된 산업디자인으로서 등록된 경우, 그 등록은 시행일 이후 연장하거나 회복할 수 없다.

등록 출원 (Application for registration)

14. (1) 산업디자인 등록 출원은—
 - (a) 규정된 양식으로 작성하여 산업디자인 등록사무소에 제출해야 한다.
 - (b) 산업디자인이 적용되는 물품의 규정된 수의 표현물을 첨부해야 한다.
 - (c) 해당 산업디자인의 신규성 진술(statement of novelty)을 포함해야 한다.
 - (d) 규정된 출원 수수료를 납부해야 한다.
- (2) 신청인의 상거소 또는 주된 영업장이 말레이시아 외에 있는 경우, 말레이시아 내 대리인을 지정해야 하며, 지정하지 않을 경우 등록관은 출원 처리를 거부할 수 있다.

복수출원 (Multiple application)

15. 둘 이상의 산업디자인은 동일한 국제분류(International Classification) 클래스 또는 동일한 물품 세트(set)나 구성(composition)에 속하는 경우, 하나의 출원으로 묶을 수 있다.

출원일 (Filing date)

16. 산업디자인 등록출원의 출원일은 다음 조건이 모두 충족된 가장 빠른 날짜이다.

- (a) 제14조에서 언급한 서류에 신청인을 확인할 수 있을 것.
- (b) 산업디자인이 적용되는 물품의 규정된 수의 도면·전본이 등록사무소에 제출될 것.
- (c) 규정된 출원 수수료가 납부될 것.

우선일 및 조약·협약에 따른 우선권 (Priority date and right of priority)

17. (1) 기본적으로, 디자인 등록 출원의 우선일(priority date)은 출원일이다.
- (2) 말레이시아가 당사국인 조약이나 협약에 따라, 해당 조약 또는 협약의 당사국에서 출원인 또는 그 권리승계인이 제출한 하나 이상의 선행 국내·지역·국제 출원의 우선권을 주장할 수 있으며, 이 경우 우선일은 가장 앞선 출원일이다.
- 단, 이 법에 따른 출원은 그 날로부터 6개월 이내에 제출되어야 한다.
- (3) 출원서에 제2항에 따른 선언이 포함된 경우, 등록관은 출원인에게 해당 출원서의 인증 사본을 제출하도록 요구할 수 있다.
- (4) 제2항에 따른 우선권 선언의 효력은 해당 조약이나 협약에서 정한 바에 따른다.
- (5) 본 조 또는 이에 관한 요건을 충족하지 못한 경우, 제2항에 언급된 선언은 무효로 간주된다.

출원 취하 (Withdrawal of application)

18. 산업디자인 등록 출원인은 등록관에게 서면 통지를 제출하여 출원을 취하할 수 있으며, 이러한 취하는 취소할 수 없다.

출원 보정 (Amendment of application)

19. (1) 등록관은 규정된 방식에 따른 요청이 있는 경우 산업디자인 출원을 보정할 수 있다.
- (2) 다만, 보정 결과 원래 출원에 실질적으로 공개되지 않은 사항을 추가하여 출원의 범위를 확장하는 보정은 허용되지 않는다.

보정 후 출원의 분할(Division of application after amendment)

20. (1) 보정으로 인해 일부 산업디자인이 제외된 경우, 해당 보정이 최초 출원으로부터 하나 이상의 디자인을 제외하는 효과를 가질 때, 출원인은 최초 출원의 계속 중 언제든지 본 조에서 규정하는 “분할출원(divisional application)”을 할 수 있다.
- (2) 분할출원은 최초 출원의 우선일을 인정받는다.

심사 (Examination)

21. (1) 산업디자인 등록 출원에 대해 출원일이 부여되었고 해당 출원이 취하되지 않은 경우,

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

등록관은 출원이 형식적 요건을 충족하는지 여부를 판단하기 위해 심사를 실시하도록 하여야 한다.

- (2) 심사 결과 출원이 형식적 요건을 충족하지 않는다고 판단되는 경우, 등록관은 출원인에게 이를 통지하고 해당 판단에 대한 의견 제출 및 지정 기간 내에 출원을 보정할 기회를 부여해야 한다.
- (3) 지정된 기간 내 출원인이 형식 요건의 충족을 입증하거나 보정하지 못하면, 등록관은 해당 산업디자인의 등록을 거절할 수 있다.
- (4) 등록관은 제3항에 따라 출원인에게 진술할 기회를 주기 전에는 등록을 거절할 수 없다.
- (5) 이 조에서 “형식요건”은 이 법 및 이 법에 따라 제정된 규정 중 이 법의 목적상 형식적 요건으로 지정된 요건을 의미한다.

등록 및 공고 (Registration and publication)

22. (1) 등록관이 제21조 요건 충족을 확인하면—

- (a) 산업디자인을 등록부에 규정된 사항으로 기재하고,
- (b) 출원인에게 규정된 형식의 산업디자인 등록 증서를 발급한다.
- (2) 등록관은 가능한 한 신속히 다음을 관보(Official Journal)에 게재해야 한다.
 - (a) 산업디자인이 등록되었음을 알리는 공고,
 - (b) 등록된 소유자의 성명과 주소,
 - (c) 등록관이 산업디자인과 관련해 게재가 바람직하다고 판단하는 산업디자인을 구성하거나 이와 관련된 기타 사항.
- (3) 등록증서는 기재된 사실 및 등록의 유효성에 관한 일응의 증거(prima facie evidence)로 간주된다.

타 물품에 대한 동일한 산업디자인의 등록

23. (1) 어떤 물품에 관하여 산업디자인이 등록되어 있고 그 소유자가 다음의 출원을 하는 경우—

- (a) 이미 등록된 산업디자인을 동일하거나 하나 이상의 다른 물품에 대해 다시 등록 신청하는 경우, 또는
- (b) 이미 등록된 산업디자인에 그 성격을 변경하거나 동일성을 실질적으로 해치지 않는 수정·변형을 가한 산업디자인을 동일하거나 하나 이상의 다른 물품에 대해 등록 신청하는 경우,

그 출원신청은 이전의 등록 또는 (이전 등록의 우선일 후의) 공개나 사용만을 이유로 거절될 수 없고, 그 신청에 따른 등록 또한 그러한 사유만으로 무효화되지 않는다.

- (2) 본 조에 따라 등록된 산업디자인의 등록 존속기간은 원래 등록된 산업디자인의 존속기

간 및 그 연장기간을 초과할 수 없다.

등록부의 정정 (Rectification of Register)

24. (1) 이 법의 규정에 따라—

- (a) 법원은, 등록부에 등재되지 않거나 누락된 사항, 충분한 사유 없이 등록부에 등재된 사항, 등록부에 부당하게 남아 있는 사항, 또는 등록부 내 등재 사항의 오류나 결함에 대해 피해를 입었거나 이해관계가 있는 자의 정해진 방식에 따른 신청에 따라, 해당 등록의 포함, 작성, 삭제 또는 변경 또는 해당 오류나 결함의 정정에 관한 적절하다고 인정되는 명령을 내릴 수 있다;
 - (b) 법원은 본 조에 따른 어떠한 절차에서도 등기 정정과 관련하여 결정이 필요하거나 적절하다고 판단되는 모든 문제를 결정할 수 있다.
 - (c) 등록, 양도 또는 이전에 사기가 있거나, 등록관이 공익상 필요하다고 판단하는 경우, 등록관은 스스로 본 조에 따라 법원에 신청할 수 있다.
 - (d) 등록부 정정을 명하는 법원의 명령은 해당 명령의 통지를 규정된 방식으로 등록관에게 송달하도록 명해야 하며, 등록관은 통지를 수령한 후 이에 따라 등기를 정정하여야 한다.
- (2) 제1항에도 불구하고, 법원은 등록관 이외의 자의 신청에 대하여는 해당 신청에 관한 통지가 등록관에게 제공된 후에야 명령을 내릴 수 있으며, 등록관은 해당 신청에 대하여 출석하여 의견을 진술할 권리를 가진다.
- (3) 제1항에 따라 법원에 제출해야 하는 등록부 정정 신청서로서 신청인이 등록관 자신이 아닌 경우, 해당 산업 디자인에 관한 소송이 계류 중인 경우를 제외하고는 신청인의 선택에 따라 제1차적으로 등록관에게 제출할 수 있다.
- (4) 등록관은 그에게 제출된 등록부 정정 신청의 어느 단계에서든 신청을 법원으로 회부할 수 있으며, 신청인이 등록된 산업 디자인의 소유자가 아닌 경우 신청인과 소유자 양측의 진술을 청취한 후 당사자 간 문제를 결정할 수 있다.

제4장 등록의 존속기간

등록의 존속기간

25. (1) 산업디자인의 등록은 등록출원서의 출원일에 효력이 발생한 것으로 보며, 그로부터 5년간 존속한다.
- (2) 등록기간은 각 5년씩 연속하여 4회까지 연장할 수 있으며, 규정 양식의 연장신청과 규정된 연장수수료의 납부가 현재 기간 만료 전에 이루어져야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

- (3) 연장수수료 미납의 경우, 만료일로부터 6개월의 유예기간이 부여되며, 규정된 가산금을 함께 납부하여야 한다.
- (4) 본 조에 따른 연장신청이 없거나 수수료가 납부되지 않으면 등록은 소멸하고, 소멸 공고가 공식공보(Official Journal)에 게재된다.

소멸 등록의 회복 (Restoration of lapsed registration)

- 26. (1) 소멸 공고일로부터 1년 이내에, 소유자 또는 승계인은 다음을 갖추어 회복을 신청할 수 있다.
 - (a) 규정 양식의 회복신청서 제출,
 - (b) 미납 연장수수료와 규정된 회복 가산금 납부,
 - (c) 산업디자인의 연장을 하지 못한 사유를 기재한 진술서 제출.
- (2) 등록관이 등록 연장의 불이행이 사고나 실수에 기인한 것임을 인정하는 경우, 그는 관보에 만료된 등록을 회복하려는 공고를 게재할 수 있다.
- (3) 이해관계인은 해당 공고일로부터 3개월 이내에 등록관청에 등록 회복에 대한 이의신청을 통지할 수 있으며, 해당 통지서 사본을 회복 신청인에게 송달하여야 한다.
- (4) 제2항에 언급된 공고일로부터 3개월 이내에 제3항에 따른 이의신청이 제출되지 않은 경우, 등록관은 해당 산업디자인의 등록을 회복하여야 하며, 이는 해당 등록이 만료되지 않은 것으로 간주하여 효력을 발생한다. 또한 등록관은 등록이 회복되었음을 공보에 게재하여야 한다.
- (5) 제3항에 따라 이의신청이 제출된 경우, 등록관은 이의신청인 및 회복신청인에게 진술 기회를 부여한 후 해당 사안에 대하여 결정하여야 하며, 등록을 회복시키기로 결정한 경우 해당 등록은 만료되지 않은 것으로 간주하여 효력을 발생하며, 등록관은 등록이 복원되었음을 공보에 게재하여야 한다.
- (6) 등록 효력 상실일과 회복 공고일 사이에 이루어진 침해행위에 관하여는 소송 또는 절차를 제기할 수 없다.
- (7) 이 조항에 따른 복원 허가 또는 거부에 관한 등록관의 결정으로 인해 피해를 입은 사람은 법원에 항고할 수 있다.

등록의 취소 및 강제실시허가 (Revocation of registration and grant of compulsory licence)

- 27. (1) 누구든지 등록 후 언제든지 법원에 다음을 신청할 수 있다.
 - (a) 산업디자인 등록이 우선권일 이전에 공개되었다는 사유로, 제12조의 규정에 따라 해당 산업디자인 등록의 취소
 - (b) 해당 산업디자인의 등록이 불법적인 방법으로 이루어졌다는 사유로 산업디자인 등

록의 취소

(c) 해당 산업디자인이 등록된 물품에 대해 말레이시아 내에서 합리적인 범위 내에서 산업적 공정 또는 수단에 의해 적용되지 않았다는 사유로 해당 산업디자인에 대한 강제실시권 부여를 청구할 수 있으며, 법원은 정당하다고 판단하는 명령을 할 수 있다.

(2) 제1항(a)호 및 (b)호는 산업디자인 소유자가 자신이 소유한 등록 산업디자인의 취소 신청을 등록관청에 요청할 권리 또는 등록관청이 적절하다고 판단하는 기타 사유로 산업디자인 등록의 취소를 명령할 권한을 침해하지 아니한다.

법원의 명령 (Order of Court)

28. 법원은 제27조에 근거해 말레이시아 이외의 나라와의 조약, 협정 또는 결정에 반하는 명령을 해서는 안 된다.

제5장 등록 산업디자인의 동산적 성질

(REGISTERED INDUSTRIAL DESIGN AS PERSONAL PROPERTY)

등록 산업디자인은 재산으로 취급 (Registered industrial design is personal property)

29. (1) 등록 산업디자인은 재산(personal property)으로서, 이 법의 규정에 따르는 범위에서 다른 동산과 동일하게 양도·승계·법률의 작용에 의해 처분될 수 있다.

(2) 등록 산업디자인 또는 그 등록출원의 승계는, 등록부 기재 또는 등록관 통지로 알려진 제3자의 권리에 종속된다.

(3) 등록된 산업디자인 또는 산업디자인 등록 출원의 양도는 양도인 및 양수인 또는 해당 사안에 따라 그 개인 대표자가 서명하거나 대리 서명한 서면으로 이루어지지 않는 한 효력이 없다.

(4) 제3항은 담보 목적의 양도에 있어서도 다른 양도와 동일하게 적용된다.

(5) 등록된 산업디자인은 다른 동산과 동일한 방식으로 담보권의 대상이 될 수 있다.

(6) 등록된 산업디자인의 소유자는 누구에게나 해당 등록 산업디자인을 사용할 수 있는 라이선스를 부여할 수 있다.

(7) 등록된 산업디자인에 관한 모든 권리는 다른 동산과 동일한 방식으로 행사될 수 있다.

양도 등의 기재 (Recording of assignment, etc.)

30. (1) 다음 사유로 권리를 취득한 자는 -

(a) 양도, 이전, 법적 효력 또는 담보권 거래를 통해 등록된 산업디자인에 대한 권리;

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

또는

- (b) 양도 또는 이전을 통해 산업디자인 등록 출원에 대한 권리, 규정된 방식에 따라 등록관에게 등록부에 자신의 권리 또는 이익을 기록하도록 신청하여야 한다.
- (2) 등록관은 제1항의 권원 또는 이익의 사항을 등록부에 기재한다.
- (3) 등록된 산업디자인에 관한 양도, 이전, 법적 효력 발생 또는 담보권 거래는 등록부에 기록되지 않는 한 제3자에 대하여 효력을 발생하지 아니한다.

공동소유 (Joint ownership)

- 31. (1) 산업디자인이 2인 이상의 명의로 등록된 때에는, 상호 다른 합의가 없는 한, 각 공동소유자는 등록 산업디자인에 대해 동등한 지분을 가진다.
- (2) 두 명 이상의 자가 등록된 산업디자인의 공동 소유자인 경우, 본 조항 및 그들 간의 반대 합의에 따르되—
 - (a) 각자는 본인 또는 대리인을 통해, 본인의 이익을 위해, 다른 자의 동의나 보고 없이, 본 항을 제외하면 등록된 산업 디자인의 침해에 해당하는 행위를 할 수 있는 권리를 가지며,
 - (b) 그러한 행위는 등록된 산업 디자인의 침해에 해당하지 아니한다.
- (3) 두 명 이상의 자가 등록된 산업디자인의 공동 소유자인 경우, 그들 간의 반대 합의가 없는 한, 그들 중 어느 누구도 다른 자 또는 다른 자들의 동의 없이 등록된 산업디자인의 사용에 관한 라이선스를 부여하거나 등록된 산업디자인에 대한 자신의 권리를 양도하거나 저당할 수 없다.
- (4) 본 조의 규정은 등록출원에 대한 권리에도 동일하게 적용되며, 등록 산업디자인에 대한 언급은 등록출원 권리에 대한 언급을 포함한다.

제6장 침해

등록 산업디자인의 침해 (Infringement of registered industrial design)

- 32. (1) 이 법에 따라, 등록 산업디자인의 소유자는 판매 또는 대여를 목적으로, 또는 어떠한 무역이나 사업의 목적으로 사용하기 위해, 또는 판매, 대여, 판매 또는 대여 목적으로 제시 또는 전시하기 위해, 해당 등록 산업디자인이 적용된 물품을 제조하거나 수입할 수 있는 배타적 권리를 가진다.
- (2) 제30조의 규정에 따라, 산업디자인권자의 허가 또는 동의 없이 등록이 유효한 동안 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 자는 해당 산업디자인의 등록에 의해

부여된 권리를 침해한다:

- (a) 등록 산업디자인 또는 그 사기적·명백한 모방을 등록 대상 물품에 적용하는 행위,
 - (b) 말레이시아 외에서 위 디자인 또는 그 사기적·명백한 모방이 적용된 물품을 판매 또는 영업 목적 사용을 위하여 말레이시아로 수입하는 행위,
 - (c) (a),(b)의 물품을 판매·판매의 청약·보관 또는 대여·대여의 청약·보관하는 행위.
- (3) (1)에도 불구하고, 등록된 산업디자인의 소유자의 권리는 해당 물품이 말레이시아에 합법적으로 수입되거나 판매된 후 소유자에 의해 또는 소유자의 동의하에 등록된 산업 디자인이 적용된 물품에 관한 행위에 대해서는 미치지 아니한다.

침해소송 (Infringement proceedings)

33. (1) 소유자는 자신의 권리를 침해하였거나 침해 중인 자에 대하여 법적 절차를 제기할 권리가 있다.
- (2) 등록된 산업디자인의 소유자는 침해가 발생할 가능성이 있는 행위를 한 자에 대해서도 동일한 권리를 가진다.
- (3) 제(1)항 및 제(2)항에 따른 소송은 침해 행위 발생 후 5년이 경과한 후에는 제기할 수 없다.
- (4) 본 조의 목적상 “등록된 산업디자인의 소유자”란 등록된 소유자를 의미하며, 양수인, 라이선스 수여자 또는 제27조에 따라 부여된 강제 라이선스의 수혜자를 포함한다. 단, 등록 소유자 이외의 자가 소송을 제기하는 경우, 해당자가 등록 소유자에게 자신이 주장하는 침해에 대한 소송 제기를 사전 요청하였음과 등록 소유자가 요청 접수 후 3개월 이내에 소송을 제기하지 않았거나 거절하였음을 입증하여야 한다. 단, 등록 소유자의 해당 소송에 참여할 권리는 침해되지 아니한다.

침해소송에서의 항변 (Defence in action for infringement)

34. 등록 산업디자인의 등록이 취소될 수 있는 모든 사유는 등록 산업디자인의 침해 소송에서 방어 사유로 사용할 수 있다.

침해에 대한 구제 (Remedies for infringement)

35. (1) 등록 산업디자인의 소유자가 침해가 발생했거나 발생하고 있음을 입증하는 경우, 법원은 손해배상 또는 이익 산정(account of profits)을 명하고, 투가 침해를 방지하기 위한 금지명령(injunction) 및 기타 법적 구제를 부여할 수 있다.
- (2) 등록 디자인권자의 소유자가 침해를 발생시킬 우려가 있는 행위가 이루어지고 있음을 증명하는 경우에는 법원은 침해를 방지하기 위한 금지명령 및 그 밖의 법적 구제조치

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

를 부여할 수 있다.

- (3) 피고가 다음을 입증하면, 법원은 손해배상 또는 이익 산정(account of profits)을 부정할 수 있다.
 - (a) 침해 당시 해당 산업디자인이 등록되어 있음을 알지 못하였고,
 - (b) 그 이전에 등록 여부를 확인하기 위한 합리적 조치를 취하였다.
- (4) 법원은 등록된 디자인의 소유자가 양도, 이전, 법적 효력 또는 담보권 거래를 통해 등록된 산업디자인에 대한 권리를 취득한 경우, 침해에 대해 다음의 경우를 제외하고는 비용을 지급하지 아니한다.
 - (a) 관련 거래일로부터 6개월 내에 제30조에 따른 권리기록 신청을 한 경우, 또는
 - (b) 그 기간 내 신청이 현실적으로 불가능하였음과 가능해지는 즉시 신청하였음을 법원이 인정하는 경우.

제7장 벌칙 (OFFENCES)

등록부의 위조 등 (Falsification of Register, etc.)

36. (1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 -
 - (a) 등록부에 허위 기재를 하거나 하게 한 자,
 - (b) 산업디자인 등록사무소의 문서·간행물의 인증 사본에 허위 기재를 하거나 하게 한 자,
 - (c) 등록부 기재의 사본이라고 가장하는 허위 문서를 만들거나 만들게 한 자,
 - (d) (b) 또는 (c)의 문서를 허위임을 알면서 증거로 제출하거나 제출하게 한 자,
 - (e) 자신이 등록 산업디자인의 소유자라고 허위 주장하거나, 자신이 등록 산업디자인의 소유자 자격으로 행동하거나 등록 산업 디자인의 소유자를 대리하거나 그 소유자를 대신하여 행동한다고 허위로 주장하는 자는
 범죄를 구성하며, 유죄판결 시 최고 15,000링깃의 벌금 또는 2년의 징역 또는 병과에 처한다.

등록에 관한 허위표시 (False representation of registration)

37. (1) 대가를 받고 처분하는 물건이 등록 산업디자인의 보호를 받는 물품이라고 허위로 표시한 자는 범죄를 구성하며, 유죄 판결 시 최고 15,000링깃의 벌금 또는 최고 2년의 징역 또는 병과에 처한다.
- (2) 제1항의 목적상, 대가를 받고 “등록된 산업 디자인”이라는 문구 또는 그 외 등록된 산업 디자인이 적용된 물품임을 표현·암시하는 문구를 각인·인쇄·압인·부착 등한 자는, 그 물건이 등록 산업디자인의 보호를 받는 물품임을 표시한 것으로 본다. 또는 등록된

산업 디자인이 적용된 물품임을 표현하거나 암시하는 기타 단어를 표시하거나 적용한 물품을 대가를 받고 처분하는 자는 해당 물품이 산업 디자인 등록에 의해 보호받는 물품임을 표시한 것으로 간주한다.

- (3) 해당 표시가 해당 산업디자인에 대한 등록이 만료되거나 취소된 후, 해당 표시가 이루어지지 않도록 또는 계속되지 않도록 조치를 취할 수 있도록 합리적으로 충분한 기간이 종료되기 전에 이루어진 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.
- (4) 본 조의 범죄에 관한 절차에서, 피고가 범죄 방지를 위한 상당한 주의(due diligence)를 다했음을 입증하여 항변할 수 있다.
- (5) 본 조는 등록된 산업 디자인에 대해 효력을 발휘하는 것과 마찬가지로 산업 디자인 등록 신청권과 관련하여 효력을 발휘하며, 등록된 산업 디자인에 대한 언급은 산업 디자인 등록출원 권리에 대한 언급을 포함한다.

“산업디자인등록사무소” 명칭 사용 (Use of title “Industrial Designs Registration Office”)

38. 자신의 영업소 또는 발행 문서 등에 “산업디자인등록사무소(Industrial Designs Registration Office)” 라는 명칭이나 그 영업소가 산업디자인등록사무소와 공식적으로 관련된 것처럼 암시하는 문구를 사용하는 자는 범죄를 구성하며, 유죄판결 시 최고 15,000링깃의 벌금 또는 2년의 징역 또는 병과에 처한다.

법인에 의한 범죄 (Offences by body corporate)

39. (1) 법인(body corporate)이 이 법에 따른 범죄를 저지른 경우, 그 범죄가 이사·관리자·비서·유사 임직원의 과실로 귀속되는 것으로 입증되는 경우, 해당 법인뿐만 아니라 그 자 역시 해당 범죄에 대해 유죄로 간주되며, 본법이 정한 바에 따라 기소 및 처벌을 받을 수 있다.
- (2) 법인의 업무가 그 구성원에 의해 관리되는 경우, 제1항은 해당 구성원이 관리 기능과 관련하여 행한 행위 및 태만에 대해 법인의 이사와 동일하게 취급하여 적용한다.

제8장 등록관의 기타 권한

등록 산업디자인의 정정 (Amendment of registered industrial design)

40. (1) 등록 산업디자인의 소유자는 장관이 규정한 바에 따라, 서면 오류, 명백한 착오를 정정하거나 등록관청이 인정하는 기타 사유로 등록된 산업디자인 또는 이와 관련된 문서를 수정하도록 등록관에 요청할 수 있다.
- (2) 정정 요청 시에는 규정된 수수료를 납부하여야 한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (3) 단순 오기·명백한 오류 수정을 제외하고, 공개 범위 확대 또는 해당 산업디자인 등록 시 부여된 보호 범위 확대 효과가 있는 정정은 허용되지 않는다.
- (4) 등록의 유효성(validity)이 쟁점이 되는 법원 절차가 진행 중인 경우, 본 조에 따라 산업디자인 등록에 대한 정정은 허용되지 않는다.
- (5) 본 조에 따라, 등록부(Register)가 정정된 경우, 등록관은 등록증서 제출을 요구할 수 있으며, 기존 증서를 취소하고 등록부 정정에 따라 정정사항을 반영한 새 증서를 발급할 수 있다.

등록관의 일반 권한 (General powers of Registrar)

41. (1) 등록관은 이 법의 목적상 일반적으로 다음 권한을 가진다—
- (a) 증인 소환,
 - (b) 선서하에 증거 수령,
 - (c) 문서 또는 물품 제출 요구,
 - (d) 절차 당사자에 대한 소송 비용 부과
- (2) 정당한 사유 없이 등록관이 제(1)(a), (1)(b) 또는 (1)(c)에 따라 등록관이 발부한 소환장, 명령 또는 지시를 준수하지 않은 자는 범죄를 범한 것으로 간주되며, 유죄 판결 시 2천 링깃 이하의 벌금 또는 6개월 이하의 징역 또는 양형을 병과할 수 있다.
- (3) 등록관이 부과한 비용은 지급이 불이행될 경우, 해당 비용을 받을 자는 관할 법원에서 이를 회수할 수 있다.

재량권의 행사 (Exercise of discretionary power)

42. 이 법 또는 규정에 따라 등록관에게 재량권이 부여된 경우, 등록관은 자신의 결정으로 불이익을 받을 수 있는 자에게 의견진술 기회를 주지 않고서는 그 권한을 행사할 수 없다.

기간의 연장 (Extension of time)

43. 제17조(2) 및 제50조의 규정에 불구하고, 본법 또는 본법에 따라 제정된 규칙에서 특정 행위 또는 사항을 수행할 기간을 정한 경우, 법원이 달리 명시적으로 지시하지 않는 한, 등록관은 정해진 수수료를 납부한 후 해당 기간 만료 전 또는 만료 후에 그 기간을 연장할 수 있다.

제9부 기타규정

우편에 의한 송달 (Service by post)

44. 본법 또는 본법에 따라 제정된 규정에 따라 요구되거나 허용되는 모든 통지, 그리고 요구되

거나 허용되는 모든 신청서 또는 기타 서류는 우편으로 송달, 작성 또는 제출될 수 있다.

대리인 (Agent)

45. (1) 본법 또는 본법에 따라 제정된 규정상 산업 디자인 또는 이와 관련된 절차와 관련하여 어떤 행위가 특정인을 통해 또는 특정인에게 이루어져야 하는 경우, 해당 행위는 이 법 및 이 법에 따라 제정된 규정 또는 특정 경우에 등록관의 특별 허가를 받아, 규정된 방식으로 적법하게 위임된 해당 사람의 대리인을 통해 수행되거나 대리인에게 수행될 수 있다.
- (2) 등록관은 사기 또는 부정행위를 수반하는 범죄로 유죄 판결을 받은 대리인, 또는 면책되지 않은 파산자이거나, 어느 전문직 단체의 회원 등록부에서 제명되거나 그 밖의 방법으로 제외되었거나, 해당 단체 또는 그 위원회에 의해 당분간 업무 수행이 정지된 자는 인정하지 않아도 된다.

항소 (Appeal)

46. (1) 등록관의 결정 또는 명령에 불복하는 자는 법원에 항소할 수 있다.
- (2) 항소 절차 규칙은 (1)에 따른 항소에도 민사 사건에서 하급 법원의 결정에 대한 고등 법원 항소와 동일하게 적용된다.

지식재산 공식공보 (Intellectual Property Official Journal)

- 46A. (1) 등록관은 다음을 포함하는 지식재산 공식공보(Intellectual Property Official Journal)를 발행해야 한다.
 - (a) 본법 또는 본법에 따라 제정된 규정하에 공표가 요구되는 모든 산업디자인 관련 사항; 및
 - (b) 등록관이 일반적으로 유용하거나 중요하다고 판단하는 기타 산업디자인 관련 정보 또는 사항.
- (2) 공식공보는 규정 수수료 납부 후 대중에 공개된다.
- (3) 공식공보 게재는 공고 의무 이행의 충분한 통지로 본다.
- (4) 공식공보 사본은 법적 절차에서 별도 증명 없이 증거로 인정된다.
- (5) 공식공보 사본 제출은 기재 사실에 대한 일응의 증거(prima facie evidence)로 본다.
- (6) 공식공보가 둘 이상의 형태로 발행되는 경우, 어떤 형태로든 최초로 발행된 날이 발행일로 간주된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

규정 제정 권한 (Regulations)

47. (1) 이 법의 규정에 따라, 장관(Minister)은 이 법의 시행을 위한 규정을 제정할 수 있다.
- (2) 특히, (1)을 영향을 미치지 않으면서, 다음에 관해 전부 또는 일부를 규정할 수 있다:
- (a) 본법에 따라 등록관 또는 산업디자인등록사무소 앞에서 진행되는 문서 송달을 포함한 모든 절차 또는 기타 사항과 관련하여 따라야 할 절차를 규제하는 것
 - (b) 산업디자인 등록 목적의 물품 분류,
 - (c) 산업디자인 등록과 관련된 문서의 작성 또는 복제 요구
 - (ca) 제30조에 따른 요구사항의 기재 절차,
 - (cb) 공식공보에 게재할 사항 또는 정보의 규정,
 - (d) 등록관 또는 산업디자인등록사무소가 제공하는 서비스와 관련된 절차 또는 기타 사항에 대해 납부할 수수료를 규정하고, 해당 수수료의 금액을 정하며, 특정 상황에서 특정 규정된 사건에 대해 다른 수수료의 허용
 - (e) 이 법에 따라 사용될 양식(forms)과 기타 필요한 사항 규정,
 - (f) 등록부 관리에 관한 규정과 그 형식 및 내용 규정,
 - (g) 본법에 따라 등록관 앞에서 진행되는 모든 절차에서 증거 제출 방식을 규제하고, 등록관이 증인의 출석을 강제하며 문서의 제출 및 생산을 요구할 수 있는 권한을 부여하기 위함
 - (h) 등록관 또는 산업디자인 등록사무소 앞에서 진행되는 모든 절차 또는 기타 사항과 관련하여 수행해야 할 모든 조치를 취하기 위함
 - (i) 등록관 또는 산업디자인등록사무소 앞에서 출원인 또는 기타 당사자를 대리하는 대리인의 인정을 규율하고, 해당 대리인이 등록관 또는 산업디자인등록사무소 앞에서 출석하기 전에 충족해야 할 자격 및 기타 조건을 규정하며, 그 외 대리인으로서의 행위 규제
 - (j) 기간(time limits) 규정,
 - (k) 본법에 따라 특별히 규정되었는지 여부와 관계없이, 산업디자인등록사무소에서 수행되는 산업디자인 등록 업무에 관한 사항의 일반적 규제

협약국 (Convention countries)

48. (1) 장관은 관보(Gazette)에 고시를 게재하여, 말레이시아와 타국 간의 조약·협약·약정을 이행하기 위해 특정 국가를 협약국(convention country)으로 선언할 수 있다.
- (2) 장관이 명령으로, 산업디자인에 관한 보호 신청이 두 개 이상의 협약국 간에 존속하는 조약의 조건에 따라 해당 협약국 중 하나에서 이루어진 신청과 동등하다고 선언하는 경우, 전자의 신청은 이 법의 목적상 해당 협약국에서 이루어진 것으로 간주된다.

- (3) 장관이 명령으로, 협약국의 법에 따라 한 산업 디자인에 관한 보호신청이 그 협약국에서 한 신청과 동등하다고 선언하는 경우, 그 신청은 이 법의 목적상 그 협약국에서 한 신청으로 간주된다.

폐지 및 유지규정 (Repeal and saving provisions)

49. (1) 1949년 영국 디자인(보호)법[법률214호] (United Kingdom Designs (Protection) Act 1949 [Act 214]), 사바 영국 디자인(보호)조례[사라왁 조례 제59장](United Kingdom Designs (Protection) Ordinance of Sabah [Sabah Ord. Cap. 152]) 및 디자인(영국) 조례[사라왁 조례 제59장](Designs (United Kingdom) Ordinance of Sarawak [Sarawak Ord. Cap. 59])(이하 총칭하여 “폐지 법률(repealed laws)”이라 한다)은 폐지된다.

(2) 제1항에도 불구하고—

- (a) 폐지된 법에 따라 제정된 하위법령(subsidiary legislation)은 이 법의 규정과 모순되지 않는 한 계속 효력을 가지며, 본법에 따라 제정된 것처럼 효력이 있으며, 필요한 경우 폐지·연장·변경 또는 개정될 수 있다.
- (b) 폐지된 법 또는 그 하위법령에 따라 이루어진 임명(appointment)은 이 법에 따라 이루어진 것처럼 계속 효력을 가지며, 장관(Minister)이 달리 지시하지 않는 한 유지된다.
- (c) 폐지된 법에 따라 보호되었고 이 법 시행 직전에 유효한 모든 등록(registration)은 등록에 명시된 조건, 기간에 따라 계속 효력을 가지며, 이 법에 따라 이루어진 것과 동일한 효력을 갖는다. 다만, 이후의 모든 연장(extension)은 제50조(2)에 따른다.

경과규정 (Transitional)

50. (1) 이 법 시행 이전에 영국 1949년 등록디자인법(Registered Design Act 1949 [12, 13 & 14 Geo VI (U.K. 1949) c. 88])에 따라 출원된 산업디자인 등록신청이 1988년 영국 저작권, 디자인 및 특허법(Copyright, Designs and Patents Act [c.48])에 의해 개정됨)에 따라 산업디자인 등록 출원(application)이 이루어져 등록이 진행 중인 경우, 출원인은 이 법 시행일부터 12개월 이내에 이 법에 따라 등록 출원을 할 수 있으며, 해당 출원은 영국에서 부여된 우선일(priority date)을 인정받는다.
- (2) 1949년 영국 등록 디자인법(Registered Designs Act 1949)에 따라 발급된 등록증서(certificate of registration)는 폐지된 법률에서 부여한 최대 유효기간(maximum period of validity)을 유지하며, 이를 위해 연장 절차(extension procedure)는 이 법 제47조에 따라 제정된 규정에 의한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

튀르키예 산업재산법

튀르키예 산업재산법 (SINAI MÜLKİYET KANUNU)

법률번호 : 제6769호

제 정 일 : 2016년 12월 22일

공 포 일 : 2017년 1월 10일

개 정 일 : 2020년 7월 22일

도입 규정

목적, 범위, 정의 및 보호 대상자

제1조 목적 및 범위

- (1) 이 법의 목적은 상표, 지리적 표시, 디자인, 특허, 실용신안 및 전통 특산물 명칭과 관련된 권리를 보호하고, 이를 통해 기술적·경제적·사회적 발전에 이바지하는 데 있다.
- (2) 이 법은 상표, 지리적 표시, 디자인, 특허, 실용신안 및 전통 특산물 명칭에 관한 출원, 등록 및 등록 후 절차, 그리고 이러한 권리의 침해 시 적용되는 민사적 및 형사적 제재를 포함한다.

제2조 정의

- (1) 이 법의 적용에 있어 다음 용어는 아래와 같은 의미로 사용된다.
 - a) 엠블럼: 지리적 표시 및 전통 특산물 명칭이 이 법에 따라 등록되었음을 나타내는 것으로, 특허상표청이 정하고, 등록된 명칭과 함께 상품 또는 포장에 부착하거나, 구조상 상품이나 포장에 부착이 어려운 경우 쉽게 식별 가능한 방식으로 권리자에 의해 표시된다. 지리적 표시의 경우 사용이 의무적이다.
 - b) 식물 품종: 하나 이상의 유전자형에 의해 다양한 특성을 나타내며, 같은 종 내의 다른 유전형과 최소한 하나의 고유한 특성으로 구별되고, 동일한 특성을 유지하면서 번식 가능한 최소 단위의 식물군
 - c) 생물학적 물질: 유전 정보를 포함하고, 자체적으로 재생산되거나 생물학적 시스템에서 재생산될 수 있는 모든 물질
 - ç) 공보: 이 법에 따라 정해진 사항을 발표하는 간행물로, 출판 형식과 관계없이 이를 포함함

- d) 종업원: 사법상 계약 또는 이와 유사한 법적 관계에 따라 타인의 고용에 종속되어 고용주가 부여한 특정 업무를 수행해야 할 개인적 의무가 있는 자, 또는 공무원
- e) 기관: 튀르키예 특허상표청
- f) 위원회: 재심사 및 평가 부서 소속의 위원회
- g) 상표 대리인: 상표, 디자인, 지리적 표시, 전통 특산물 명칭 등에 관해 기관 절차에 있어 권리자를 대리하는 자
- g) 파리협약: 1883년 3월 20일자 「산업재산 보호를 위한 파리협약」 및 튀르키예가 정식으로 시행하는 이 협약의 개정안(1975년 8월 8일자 7/10464호로 각료회의에서 승인된)
- h) 특허 대리인: 특허, 실용신안, 디자인권 등에 관해 기관 절차에 있어 권리자를 대리하는 자
- i) 산업재산권: 상표, 지리적 표시, 디자인, 특허, 실용신안을 포함하는 권리
- i) 등록원부: 산업재산권 및 전통 특산물 명칭과 관련된 정보가 기록된 공식 기록 매체
- j) 수수료: 이 법에 따른 서비스와 관련된 비용으로, 기관이 관련 규정에 따라 정한 금액(해당되는 경우 세금 및 부대비용 포함)

제3조 보호 대상자

- (1) 이 법에 따른 보호는 다음 자에게 제공된다.
 - a) 튀르키예 공화국 국민
 - b) 튀르키예 내에 거주지를 두거나 산업 또는 상업 활동을 수행하는 자연인 또는 법인
 - c) 파리협약 또는 1994년 4월 15일자 「세계무역기구(WTO) 설립 협정」의 규정에 따라 출원 자격을 갖춘 자
 - c) 상호주의 원칙에 따라 튀르키예 국민에게 동일한 산업재산권 보호를 제공하는 국가의 국민

제1권

상표

제1편

상표권 및 그 범위

제4조 상표가 될 수 있는 표지

- (1) 상표는 한 사업체의 상품 또는 서비스를 다른 사업체의 상품 또는 서비스와 구별하고, 상표권자가 받는 보호의 범위를 명확히 이해할 수 있도록 등록원부에 표시되어야 한다. 이러한

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

조건을 충족할 경우, 개인 이름, 단어, 도형, 색상, 문자, 숫자, 소리, 상품 또는 포장 형태 등 모든 종류의 표지가 상표가 될 수 있다.

제5조 상표 등록의 절대적 거절 사유

- (1) 다음에 해당하는 표지는 상표로 등록될 수 없다.
 - a) 제4조의 요건을 충족하지 못하는 표지
 - b) 식별력이 없는 표지
 - c) 상품 또는 서비스의 종류, 특성, 품질, 수량, 용도, 가치, 지리적 원산지, 생산 또는 제공 시기 등 기타 상품 또는 서비스의 특성을 설명하기 위해 상업적으로 사용되는 표지로서, 이들이 단독으로 또는 본질적인 구성요소로 포함된 경우
 - ㉠ 이미 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 대해 등록되었거나 이미 등록 출원된 상표와 동일하거나 혼동될 정도로 유사한 표지
 - d) 해당 업종 분야에서 통상적으로 사용되거나 특정 직업·산업·예술 집단의 구성원을 타인과 구별하는데 사용되는 명칭이나 표지
 - e) 상품 자체의 본질에서 비롯된 형태 또는 기타 특성으로만 구성된 표지, 또는 기술적 결과를 얻기 위해 필수적이거나 상품에 실질적 가치를 부여하는 형태 또는 기타 특성으로만 구성된 표지
 - f) 상품 또는 서비스의 품질, 특성, 지리적 원산지 등에 관해 소비자를 오인할 수 있는 표지
 - g) 파리협약 제6조의3(Article 6 ter)에 따라 등록이 거절되는 표지
 - ㉡ 파리협약 제6조의3에 규정된 표지 이외의 것으로서 공익에 해당하고 역사적·문화적 가치를 지니며, 권한 있는 기관의 등록 승인을 받지 않은 엠블럼, 휘장, 문장 등을 포함하는 경우
 - h) 종교적 가치나 상징을 포함하는 표지
 - i) 공공질서 또는 도덕 원칙에 반하는 표지
 - j) 등록된 지리적 표시로 구성되거나 이를 포함하는 표지
- (2) 다만, 해당 상표가 출원일 이전에 사용되었고, 그 사용을 통해 상품이나 서비스에 대해 식별력을 취득한 경우, 제1항 제b호, 제c호, 제d호에 해당하더라도 등록이 거절되지 않는다.
- (3) 선등록상표권자(the prior trademark proprietor)가 해당 출원의 등록에 명시적으로 동의한 공증 문서를 기관에 제출한 경우에는 제1항 제㉠호에 따른 거절 사유로 해당 출원을 거절할 수 없다. 동의서 제출에 관한 구체적인 절차와 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제6조 상표 등록의 상대적 거절 사유

- (1) 출원된 상표가, 선등록되었거나 선출원된 상표와 동일 또는 유사하고, 해당 상표가 적용되

- 는 상품 또는 서비스도 동일 또는 유사하여, 일반 소비자로 하여금 두 상표 사이에 혼동을 일으킬 가능성이 있는 경우, 이의 신청이 있으면 출원이 거절된다.
- (2) 상표권자의 동의 없이, 상표 대리인 또는 대표자가 자기 명의로 상표가 동일하거나 혼동될 정도로 유사한 상표를 출원한 경우, 선등록상표권자의 이의 신청이 있으면 출원이 거절된다.
 - (3) 출원일 또는 우선권 주장일 이전에 등록되지 않았지만 상거래에서 사용 중인 상표나 기타 식별 표지에 대해 권리를 가진 자가 있는 경우, 해당 권리자의 이의 신청이 있으면 출원이 거절된다.
 - (4) 파리협약 제6조의2(Article 6 bis)에 해당하는 잘 알려진 상표와 동일하거나 유사한 상표가, 동일 또는 유사한 상품이나 서비스에 대해 출원된 경우, 이의 신청이 있으면 출원이 거절된다.
 - (5) 이미 등록되었거나 선출원된 상표가 튀르키예 내에서 높은 인지도를 가지고 있는 경우, 동일하거나 유사한 상표 출원이 정당한 이유 없이 기존 상표의 명성을 부당하게 이용하려는 목적이 있거나, 상표의 명예를 훼손하거나, 식별력을 약화 시킬 우려가 있는 경우, 해당 출원은 상품·서비스의 유사 여부에 관계없이 선등록상표권자의 이의 신청이 있으면 출원이 거절된다.
 - (6) 출원된 상표에 타인의 성명, 상호, 초상, 저작권 또는 기타 지식재산권이 포함되어 있는 경우, 해당 권리자의 이의 신청이 있으면 출원이 거절된다.
 - (7) 단체표장 또는 증명표장이 갱신되지 않아 존속기간이 종료된 후 3년 이내에, 해당 상표와 동일하거나 유사한 표지가 동일·유사한 상품 또는 서비스에 대해 출원된 경우, 선등록상표권자의 이의 신청이 있으면 출원이 거절된다.
 - (8) 등록상표가 갱신되지 않아 존속기간이 종료된 후 2년 이내에, 해당 상표와 동일하거나 유사한 표지가 동일·유사한 상품 또는 서비스에 대해 출원된 경우, 기존 상표가 해당 기간 동안 실제로 사용되고 있었다면, 선등록상표권자의 이의 신청이 있을 시 출원이 거절된다.
 - (9) 악의적인 의도로 출원된 상표는 이의 신청이 있는 경우 출원이 거절된다.

제7조 상표 등록으로 발생하는 권리의 범위와 예외

- (1) 이 법에서 제공하는 상표 보호는 등록을 통해서만 취득된다.
- (2) 상표 등록을 통해 발생하는 권리는 오직 상표권자에게 귀속되며, 상표권자는 다음 행위가 무단으로 이루어진 경우, 이를 금지할 수 있다.
 - a) 등록상표와 동일한 표지가, 등록된 상품 또는 서비스에 사용되는 경우
 - b) 등록상표와 동일하거나 유사한 표지가, 등록상표가 지정한 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한 품목에 사용되어, 일반 소비자에게 혼동을 불러일으킬 가능성(연관성 발생 가능성도 포함)이 있는 경우

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- c) 동일하거나 유사하거나 상이한 상품·서비스 여부와 관계없이, 등록상표와 동일하거나 유사한 표지가 정당한 사유 없이 사용되어 튀르키예 내에서의 상표 명성을 이용하거나 훼손하거나 식별력을 저해할 우려가 있는 경우
- (3) 다음의 행위는 상표가 상업적 영역에서 사용될 경우, 제2항에 따라 금지될 수 있다.
 - a) 해당 표지를 상품 또는 포장에 부착하는 행위
 - b) 해당 표지가 부착된 상품을 시장에 출시하거나, 공급 제안을 하거나, 재고로 보관하거나, 해당 표지로 서비스를 제공 또는 제안하는 행위
 - c) 해당 표지를 부착한 상품의 수입 또는 수출 행위
 - ㄱ) 해당 표지를 회사의 서류나 광고에 사용하는 행위
 - d) 해당 표지를 사용하는 자가 그 표지 사용에 대한 정당한 권리나 법적 관련성 없이, 동일하거나 유사한 표지를 도메인네임·라우터 코드·키워드 또는 상업적 인상을 주는 유사한 방식으로 사용하는 행위
 - e) 해당 표지를 상호 또는 영업명으로 사용하는 행위
 - f) 비교 광고에서 해당 표지를 법에 위반되는 방식으로 사용하는 행위
- (4) 상표권자에게 부여된 권리는 상표등록 공고일로부터 제3자에 대하여 효력을 가진다. 다만, 상표 출원인은 상표 출원이 공보에 게재된 날 이후 발생한 행위에 대하여, 해당 행위가 상표등록 공고일 이후에는 그 공고로 인해 금지될 것인 경우, 손해배상청구 소송을 제기할 수 있다. 법원은 등록 공고 이전에 제기된 청구권의 유효성에 대해서는 판단할 수 없다.
- (5) 다음과 같은 경우에는, 제3자가 정당하게 상표를 사용하는 것으로 간주되어 상표권자가 이를 금지할 수 없다.
 - a) 자연인이 자신의 이름 또는 주소를 사용하는 경우
 - b) 상품 또는 서비스의 종류, 품질, 수량, 용도, 가치, 지리적 원산지, 생산 또는 제공 시기 등 특성을 설명하는 데 사용하는 경우
 - c) 특히 부속품, 예비 부품 또는 호환품 등에서 상품 또는 서비스의 사용 목적을 설명할 필요가 있는 경우

제8조 참고문헌에서의 상표 사용

- (1) 등록상표가 사전, 백과사전 또는 기타 참고문헌에 인쇄물 또는 전자형태로 게재될 때, 해당 상표가 등록상표임을 명시하지 않고 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 보통명칭인 것처럼 오인될 수 있는 경우, 상표권자의 요청이 있으면 출판사는 전자 출판물의 경우 즉시, 인쇄 출판물의 경우에는 해당 요청 이후 최초 발행되는 판에서, 상표가 등록된 것임을 명시하거나 상표를 삭제함으로써 오류를 시정해야 한다.

제9조 상표 사용

- (1) 상표가 등록된 날부터 5년 이내에 정당한 사유 없이 등록된 상품이나 서비스에 대해 튀르키예 내에서 실질적으로 사용되지 않거나, 5년 연속 사용이 중단된 경우, 그 상표는 취소될 수 있다.
- (2) 다음의 경우는 제1항에서 말하는 사용으로 인정된다.
 - a) 상표의 식별력이 훼손되지 않는 범위 내에서 일부 요소가 변경된 형태로 사용된 경우
 - b) 상표가 오직 수출을 목적으로 상품이나 포장에 사용된 경우
- (3) 상표가 상표권자의 동의하에 제3자에 의해 사용된 경우에도 상표권자에 의한 사용으로 간주된다.

제10조 상표 대리인 또는 대표자 명의로 등록된 상표에 대한 조치

- (1) 상표권자의 동의 없이, 상표와 동일하거나 혼동될 정도로 유사한 상표가 대리인 또는 대표자 명의로 등록된 경우, 상표 대리인 또는 대표자에게 정당한 사유가 없는 한, 상표권자는 법원에 자신의 상표에 대한 사용 금지를 청구하거나 해당 상표등록을 자신에게 대한 이전하도록 청구할 수 있다.

제2편

출원, 이의 신청 및 불복

제1장

출원, 우선권 및 심사

제11조 출원 요건, 분류 및 분할

- (1) 상표 출원에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - a) 출원인의 신원 정보가 기재된 출원서
 - b) 상표 견본(재현물)
 - c) 출원 대상 상품 또는 서비스 목록
 - ㄷ) 출원 수수료 납부 사실을 증명하는 서류
 - d) 단체표장 또는 증명표장출원의 경우 제32조에 따른 기술 명세서
 - e) 우선권 주장 시, 우선권 주장 수수료 납부 사실을 증명하는 서류
 - f) 상표 견본에 라틴 문자 이외의 문자가 포함된 경우, 그에 대한 라틴 문자 표기
- (2) 출원당 오직 하나의 상표등록만을 청구할 수 있다.
- (3) 출원 대상 상품 또는 서비스는 1995년 7월 12일자 제95/7094호 각료회의 결정으로 승인

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

된 「상품 및 서비스의 국제분류를 위한 니스협정」에 따라 분류되며, 기관은 필요 시 분류 항목과 번호를 수정할 수 있다.

- (4) 상품 또는 서비스가 동일한 분류에 속한다고 해서 반드시 유사하다고 보거나, 서로 다른 분류에 속한다고 해서 반드시 비유사하다고 보아서는 안 된다.
- (5) 상표 출원은 출원인의 요청이 있는 경우 등록 전까지 출원 대상 상품 또는 서비스에 따라 둘 이상의 출원으로 분할될 수 있다.
- (6) 출원 내용, 상표 견본, 상품 또는 서비스 목록에 영향을 미치지 않는 철자 오류나 명백한 기재 오류는 출원인의 요청으로 정정될 수 있다.
- (7) 출원, 분류 및 분할에 관한 세부사항은 별도의 규정으로 정한다.

제12조 우선권과 그 효력

- (1) 파리협약 또는 세계무역기구 설립 협정에 가입한 국가의 국민이거나, 해당 국가에 거주지 또는 실질적인 영업소를 둔 자연인 또는 법인, 또는 그 승계인은 파리협약 또는 세계무역기구 설립 협정의 규정이 적용되는 국가 중 한 곳에서 적법하게 상표 출원을 한 날부터 6개월 이내에, 동일 상표 및 동일 상품 또는 서비스에 대해 튀르키예에 출원할 경우 우선권을 주장할 수 있다. 이 기간 내에 행사되지 않은 우선권은 소멸된다. 우선권을 인정받기 위해서는 최초 출원 국가의 관할기관으로부터 우선권 증명서를 반드시 받아야 한다.
- (2) 제1항에 규정된 자연인 또는 법인은 파리협약 및 세계무역기구 설립 협정에 가입하지 않은 국가에서의 적법한 상표 출원을 근거로 하여서도 제1항에 규정된 범위 내에서 우선권을 주장할 수 있다.
- (3) 제3조에 규정된 자연인 또는 법인인, 상표가 부착된 상품 또는 서비스를 튀르키예 내에서 개최되는 국가적·국제적 전시회 또는 파리협약 및 세계무역기구 설립 협정의 당사국에서 개최되는 공식 또는 공식 인정 전시회에서 전시하고, 상표의 인증된 견본을 제출한 경우, 전시 일로부터 6개월 이내에 동일 상표에 대해 튀르키예에서 출원할 수 있는 우선권을 가진다.
- (4) 출원된 상표가 사용될 상품 또는 서비스가 공식적인 공개일 이전에 전시회에서 상표와 함께 명확하게 표시되는 방법으로 전시된 경우, 우선권 기간은 해당 상품이 전시에 제공되거나 서비스가 전시된 날부터 시작한다.
- (5) 전시회에 전시된 상품 또는 서비스에 관하여 2건 이상의 출원이 있는 경우, 해당 상품 또는 서비스를 최초로 전시한 자가 우선권을 가지며, 상품 또는 서비스가 동시에 전시된 경우에는 최초로 출원한 자가 우선권을 가진다.
- (6) 우선권을 근거로 출원이 이루어진 경우, 우선권 발생일 이후 제3자가 동일하거나 혼동될 정도로 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스에 대해 출원한 경우, 그 출원은 거절된다.

제13조 우선권의 청구 및 효력

- (1) 출원인은 우선권 청구 수수료를 납부함과 동시에 이용하고자 하는 우선권을 출원서에 기재하여야 한다. 출원인이 출원일로부터 3개월 이내에 우선권 증서를 제출하지 아니할 경우, 우선권 청구는 하지 않은 것으로 간주된다.
- (2) 우선권의 효력과 결과는 제12조에서 정한 날짜부터 발생한다.
- (3) 상표 출원에 대해 복수의 우선권이 청구된 경우, 유효한 우선권 중 가장 이른 날짜를 기준으로 효력이 발생한다.
- (4) 우선권 청구에 관한 세부사항은 별도의 규정에서 정한다.

제14조 마드리드 의정서에 따른 국제상표 출원

- (1) 1997년 8월 5일자 제97/9731호 내각결정에 따라 가입한 「마드리드 의정서」에 따른 국제상표 출원은 기관에 직접 출원한 것과 동일한 효력을 가진다. 해당 출원은 국제출원일의 첫 시간 및 분을 기준으로 접수된 것으로 간주된다. 동일한 날짜에 다수의 출원이 있는 경우, 국제등록번호가 낮은 순으로 먼저 출원된 것으로 본다.
- (2) 국제출원은 국제출원의 출원일 또는 우선권일 이후에 출원되었으나 기관에 더 먼저 제출된 국내 상표 출원 또는 등록상표를 근거로 거절될 수 없다. 후일자의 국내 상표 출원은 선일자의 국제상표 출원을 고려하여 제16조 제1항 규정에 따라 재심사되어야 한다.
- (3) 마드리드 의정서에 따라 기관이 수행하는 절차에 대한 수수료는 공보에 의해 결정된다.

제15조 방식심사, 흠결 보정 및 출원일

- (1) 기관은 출원이 제3조 및 제11조에 부합하는지를 형식적으로 심사한다. 형식상 흠결이 없다고 판단되면, 출원은 접수된 날짜, 시각, 분 기준으로 확정된다. 흠결이 있는 경우, 출원인에게 흠결을 보정할 수 있는 2개월의 기간이 주어진다.
- (2) 제11조 제1항 제a호, 제b호, 제c호, 제d호에 흠결이 있는 경우, 출원일은 그 흠결이 보정된 시점으로 확정된다. 반면 제11조 제1항 제e호, 제f호에 관한 흠결은 출원일 확정에 영향을 미치지 않는다.
- (3) 정해진 기간 내에 흠결이 보정되지 않은 출원은 취소된다. 다만, 출원이 하나 이상의 분류에 해당하는 상품 또는 서비스를 대상으로 이루어졌고 분류에 관한 수수료 흠결이 기한 내에 보정되지 않은 경우, 해당 출원은 납부된 수수료가 적용되는 분류 또는 분류들에 대해서만 심사가 이루어진다. 제11조 제1항 제e호에 따른 우선권 관련 흠결이 보정되지 않으면, 해당 우선권은 상실된다.
- (4) 제3조의 범위에 해당하지 않는 자연인 또는 법인의 출원은 거절된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

제16조 출원의 절대적 거절 사유에 대한 심사 및 별도의 규정

- (1) 기관은 출원에 형식적 흠결이 없다고 판단하면, 제5조에 따라 실질심사를 진행한다. 심사 결과, 출원 대상 상품 또는 서비스 중 일부 또는 전부에 대해 등록이 불가능하다고 판단되면, 해당 상품 또는 서비스에 대해 출원을 거절한다.
- (2) 출원 요건이 모두 충족되었고, 제15조 및 본 조 제1항에 따라 거절되지 않은 출원은 공보에 게재된다.
- (3) 별도의 규정 이후, 제15조 및 본 조 제1항에 따라 출원을 거절하기로 결정한 경우, 해당 거절 결정 또한 공보에 별도로 게재된다.

제2장

제3자의 의견, 이의 신청, 이의 신청 심사

제17조 제3자의 의견 제출

- (1) 상표 출원이 공보에 게재된 이후, 누구든지 상표가 등록되기 전까지 해당 상표가 제5조 제1항 제4호를 제외한 항목에 해당하여 등록될 수 없다는 서면 의견서(사유 포함)를 기관에 제출할 수 있다. 다만, 이 경우 의견 제출자는 기관 절차에서 당사자가 되지는 않는다.
- (2) 기관은 제출된 의견을 심사하여 그 의견이 타당하다고 판단되는 경우, 해당 상표 출원을 부분적으로 또는 전체적으로 거절한다.

제18조 공고에 대한 이의 신청

- (1) 공보에 게재된 상표 출원에 대해, 제5조 또는 제6조에 따라 등록해서는 안 된다는 이의는 해당 출원 공고일로부터 2개월 이내에 이해관계인이 신청할 수 있다.
- (2) 이의는 서면으로, 이유와 함께 기관에 제출되어야 한다. 제출 기한 내에 이의 이유가 제출되지 않으면, 이의 신청이 없었던 것으로 본다. 또한, 이의 신청의 심사를 위해서는 이의 신청 기간 내에 이의 신청 수수료를 납부하고, 동 기간 내에 그 납부 사실을 기관에 제출해야 한다.

제19조 공고에 대한 이의 신청 심사

- (1) 기관은 출원인에게 이의 신청에 관한 대한 의견서를 정해진 기간 내에 제출하도록 요청할 수 있다. 필요한 경우, 당사자 양측에 추가 자료 또는 정보를 요구할 수 있다. 의견서 또는 요청된 추가 자료 및 정보가 정해진 기간 내에 기관에 제출되지 않을 경우, 이의 신청은 기존 자료 및 정보에 기반하여 심사된다.
- (2) 제6조 제1항의 범위 내에서 제기된 이의 신청의 경우, 이의가 신청된 출원의 출원일 또는

우선권일 기준으로 이의의 근거가 되는 상표가 최소 5년간 튀르키예에 등록되어 있어야 하며, 출원인의 요청이 있을 경우, 이의 신청인은 해당 상표가 최근 5년간 실질적으로 사용되었음을 입증하거나, 사용하지 못한 정당한 사유가 있음을 증명해야 한다. 이를 입증하지 못하면 이의 신청은 기각된다. 이의의 근거가 되는 상표가 일부 상품 또는 서비스에 대해서만 사용되었음이 입증되면, 이의는 그 사용이 입증된 범위 내에서만 심사된다.

- (3) 심사 결과, 출원된 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부에 대해 상표를 등록해서는 안 된다고 판단되는 경우, 해당 상품 또는 서비스에 관해 출원을 거절하여야 한다. 그렇지 않은 경우, 이의 신청은 기각된다.
- (4) 기관은 필요하다고 판단할 경우, 당사자들에게 합의를 유도할 수 있다. 이 경우에는 2012년 6월 7일 제6325호 민사분쟁 조정법 규정이 적용된다.
- (5) 별도의 규정에 대한 이의 신청과 관련된 절차의 세부사항은 별도의 규정으로 정한다.

제20조 기관 결정에 대한 이의 신청

- (1) 이 법의 범위 내에서 기관이 내린 결정으로 인해 불이익을 입은 당사자는 해당 결정에 대해 기관에 이의 신청할 수 있다.
- (2) 기관 결정에 대한 이의 신청은 결정이 통지된 날부터 2개월 이내에 서면으로 그 이유를 명시하여 제출해야 한다. 기한 내에 이의 신청 이유가 제출되지 않으면, 이의 신청은 제기되지 않은 것으로 간주된다. 또한, 이의 신청 기간 내에 이의 신청 수수료를 납부하고, 동일 기간 내에 수수료 납부 사실을 통지하지 않으면 이의 신청은 인정되지 않는다. 이의 신청 기간이 지나면 이의 신청 이유를 변경하거나 새로운 이유를 추가할 수 없다.

제21조 기관 결정에 대한 이의 신청 심사

- (1) 형식적 흠결이 없는 기관 결정에 대한 이의 신청은 기관 산하의 위원회가 심사한다.
- (2) 위원회는 당사자에게 정해진 기간 내에 기관 결정에 대한 이의 신청 관련 의견서를 제출할 것을 요청할 수 있다. 필요한 경우 추가 자료나 정보도 요구할 수 있으며, 정해진 기한 내에 요청된 추가 자료·정보 또는 의견서가 제출되지 않으면 기존 자료 및 정보를 바탕으로 심사한다.
- (3) 위원회는 제19조 제3항에 따라 내려진 결정에 대한 이의 신청의 경우, 필요하다고 판단하면 제19조 제4항에 따라 당사자 간 합의를 유도할 수 있다.
- (4) 위원회는 기관 결정에 대한 이의 신청의 심사와 평가를 거쳐, 기관의 최종 결정을 내린다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제3편

등록, 존속기간 및 갱신

제22조 등록

- (1) 출원이 흠결 없이 제출되었거나 흠결이 보정되고, 제16조에 따라 심사를 거쳐 공보에 게재되었으며, 이의 신청이 없거나 신청된 모든 이의가 최종적으로 기각되고, 등록 수수료 납부 증빙 정보 등 서류가 정해진 기한 내에 기관에 제출되어 모든 절차가 완료된 경우, 해당 출원은 등록되어 등록원부에 등재되고 공보에 게재된다. 상표등록 수수료가 납부되지 않았거나, 정해진 기한 내에 납부 사실을 기관에 제출하지 않은 경우, 해당 출원은 취하된 것(abolish)으로 본다.
- (2) 제1항에 명시된 절차 중 어느 하나라도 완료되지 않은 상태에서 등록된 상표는 등록된 상표로 간주되지 않으며, 완료되지 않은 절차부터 다시 진행된다. 이 상황은 공보에 게재된다. 이후 다시 등록 결정을 내리는 경우, 이전에 납부한 등록 수수료는 다시 청구되지 않는다. 단, 등록일로부터 2년이 경과한 경우, 해당 상표의 등록 상태는 미완료된 절차의 영향을 받지 않는다.
- (3) 등록원부는 일반공중에게 공개된다. 요청 시 수수료 납부를 조건으로 등록원부 등본이 제공될 수 있다.
- (4) 등록, 별도의 규정 및 등록원부 등재 절차에 관한 세부사항은 별도의 규정으로 정한다.

제23조 존속기간 및 갱신

- (1) 등록상표의 존속기간은 출원일로부터 10년으로 한다. 이 기간은 10년 단위로 갱신할 수 있다.
- (2) 갱신 신청은 상표권자가 존속기간이 만료되기 전 6개월 이내에 해야 하며, 동 기간 내에 갱신 수수료 납부 사실을 기관에 제출해야 한다. 이 기간 내에 신청하지 않거나 납부 사실을 제출하지 않은 경우, 추가 수수료를 납부하면 존속기간 만료일로부터 6개월의 유예 기간 동안 갱신 신청이 가능하다.
- (3) 상표는 등록된 상품 또는 서비스 중 일부에 대해서만도 갱신이 가능하다.
- (4) 단체표장의 갱신은 단체에 속한 회사 중 어느 한 곳의 신청만으로도 가능하다.
- (5) 갱신은 기존 등록이 만료된 날 다음 날부터 효력이 발생한다. 갱신 사항은 등록원부에 등재되고 공보에 게재된다.

제4편

사용권

제24조 사용권

- (1) 상표권은 등록된 상품 또는 서비스의 전부 또는 일부에 대해 사용 허락의 대상이 될 수 있다.
- (2) 사용권은 전용(배타적)사용권 또는 통상(비배타적)사용권 형태로 부여될 수 있으며, 계약에서 별도로 정하지 않는 한 사용권은 비배타적 사용권으로 간주한다. 통상사용권 설정계약에서 사용권 설정자는 상표를 직접 사용할 수 있고 제3자에게도 별도의 사용권을 부여할 수 있다. 반면, 전용사용권 설정계약에서 사용권 설정자는 제3자에게 사용권을 부여할 수 없으며, 계약에서 명시적으로 사용권을 유보하지 않은 한 본인도 상표를 사용할 수 없다.
- (3) 계약에서 달리 정하지 않은 한, 사용권자는 해당 권리를 제3자에게 이전하거나 재사용허락을 부여할 수 없다.
- (4) 사용권 설정자는 사용권 취득자가 생산할 상품 또는 제공할 서비스의 품질을 보장하기 위한 조치를 취해야 한다. 사용권자는 계약상의 조건을 준수할 의무가 있다. 이를 위반할 경우, 상표권자는 등록상표로부터 발생하는 권리를 사용권 취득자에 대해 주장할 수 있다.

제5편

권리 소멸

제1장

무효 및 취소

제25조 무효 사유 및 무효 청구

- (1) 제5조 또는 제6조에 규정된 사유 중 하나가 존재하는 경우, 법원은 상표의 무효를 선고한다.
- (2) 이해관계인, 검찰청 또는 관련 공공기관은 법원에 상표의 무효를 청구할 수 있다.
- (3) 상표 무효 소송은 소 제기일 현재 등록원부에 상표권자로 등재된 자 또는 그의 법적 승계인을 상대로 제기해야 한다. 기관은 무효 소송의 당사자로 지정될 수 없다.
- (4) 제5조 제1항 제b호, 제c호, 제d호를 위반하여 등록된 상표라 하더라도, 그 상표에 대한 무효 청구 이전에 등록된 상품 또는 서비스에 대하여 사용에 의한 식별력을 취득한 경우에는 그 상표를 무효로 할 수 없다.
- (5) 상표가 등록된 일부 상품 또는 서비스에 대해 부분적으로 무효를 청구하는 경우, 해당 상품

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

또는 서비스에 대해서만 부분무효 결정이 내려진다. 다만, 상표 견본을 변경하는 결과를 초래하는 무효 결정은 내릴 수 없다.

- (6) 상표권자가 후출원된 상표가 사용되고 있음을 알고 있었거나 알았어야 함에도 불구하고, 연속적으로 5년 동안 아무런 조치를 취하지 않은 경우에는, 해당 상표가 악의적인 등록이 아닌 이상, 상표권자는 더 이상 자신의 상표를 무효 사유로 주장할 수 없다.
- (7) 제6조 제1항에 따라 제기된 무효 소송에서는 제19조 제2항의 규정을 항변으로 주장할 수 있다. 이 경우, 사용에 대한 5년의 기간 산정 기준일은 소 제기일로 한다. 원고의 상표가 무효 청구의 대상이 되는 상표의 출원일 또는 우선권일로부터 5년 이상 등록되어 있는 경우, 원고는 상기 출원일 또는 우선권일 당시 제19조 제2항에 규정된 요건이 충족되었음을 입증해야 한다.

제26조 취소 사유 및 취소 청구

- (1) 다음 각 호의 사유가 있는 경우, 기관은 청구에 따라 상표의 취소를 결정한다.
 - a) 제9조 제1항에 규정된 요건이 존재하는 경우
 - b) 상표권자의 행위 또는 상표권자가 필요한 조치를 하지 않은 결과로, 상표가 등록된 상품이나 서비스에 대해 보통명칭이 된 경우
 - c) 상표권자 자신의 사용 또는 상표권자의 동의를 받은 자가 사용한 결과로, 상표가 등록된 상품 또는 서비스의 성질, 품질, 지리적 원산지 등에 대해 소비자를 오인하게 된 경우
 - ㄱ) 제32조에 위반되는 사용이 있는 경우
- (2) 이해관계인은 기관에 상표의 취소를 청구할 수 있다.
- (3) 상표 취소 청구는 청구일 기준으로 등록원부에 등재된 상표권자 또는 법적 승계인을 상대로 한다.
- (4) 취소 청구일과 그 직전 5년 사이에 상표가 등록된 상품 또는 서비스에 대해 실질적으로 사용된 경우에는 제1항 제a호에 대한 취소 청구는 기각된다. 다만, 취소 청구가 있을 것을 예상하여 이루어진 형식적 사용의 경우, 청구 3개월 이내의 사용은 인정되지 않는다.
- (5) 취소 청구가 일부 상품이나 서비스에만 해당하는 경우, 해당 상품 또는 서비스에 대해서만 부분 취소 결정을 내려야 한다. 상표 견본이 변경되는 결과를 초래하는 취소 결정을 내려서는 안 된다.
- (6) 취소 심사 중에 상표권자가 변경된 경우, 등록원부에 기재된 권리자에 대하여 절차를 계속 진행한다.
- (7) 취소 청구는 취소 대상 상표의 상표권자에게 통지되어야 한다. 상표권자는 1개월 이내에 입증 자료와 답변을 기관에 제출해야 한다. 이 1개월 기간 내에 기한 연장을 요청하는 경우, 기관은 1개월의 추가 기한을 부여할 수 있으며, 필요한 경우 추가 자료 및 정보를 요청할

수 있다. 기관은 제출된 주장과 증거의 범위 내에서 해당 사건에 대한 결정을 내려야 한다.

제27조 무효 및 취소의 효력

- (1) 제25조에 따른 상표 무효 결정은 상표의 출원일로 소급하여 효력을 가지며, 해당 상표는 법적으로 보호를 받지 못한 것으로 간주된다.
- (2) 제26조에 따른 상표 취소 결정은 취소 청구가 기관에 제출된 날부터 효력을 발생한다. 다만, 취소 사유가 그 이전에 발생한 경우 기관은 요청에 따라 취소 결정의 효력 발생일을 그 날로 정할 수 있다.
- (3) 상표권자의 중대한 과실 또는 악의로 인해 손해를 입은 경우 손해배상 청구권은 별도로 보존되며, 다음의 경우에는 무효 또는 제2항의 소급 취소 효력이 영향을 미치지 않는다.
 - a) 결정 이전에 상표권 침해 소송에서 내려진 확정 판결
 - b) 결정 이전에 체결 및 이행된 계약
- (4) 제3항 제b호에 해당하는 계약에 따라 지불된 수수료는 형평의 원칙에 따라 일부 또는 전부 반환을 청구할 수 있다.
- (5) 상표의 무효 또는 취소에 대한 확정 판결은 모든 사람에게 효력을 갖는다.
- (6) 무효 결정이 확정되면, 법원은 해당 결정을 기관에 직권으로 송부한다.
- (7) 무효 또는 취소 결정이 확정되면, 해당 상표는 등록원부에서 말소되며, 그 사실은 공보에 게재된다.

제2장

기타 소멸 사유 및 그 결과

제28조 권리의 소멸 및 그 효과

- (1) 다음의 경우 상표권은 소멸된다.
 - a) 존속기간이 만료되었고, 정해진 기한 내에 갱신되지 않은 경우
 - b) 상표권자가 상표권을 포기한 경우
- (2) 상표권의 소멸은 소멸 사유가 발생한 시점부터 효력을 가진다.
- (3) 상표권자는 등록된 상품 또는 서비스의 전부 또는 일부를 포기할 수 있다. 포기는 서면으로 기관에 통지되어야 하며, 공보에 포기 사실이 게재된다. 포기의 효력은 등록원부에 기록된 시점부터 발생한다.
- (4) 상표권자는 등록원부에 등재된 권리자나 사용권 제공자의 동의 없이 상표권을 포기할 수 없다. 제3자가 상표에 대한 권리를 주장하고, 이에 대한 법원의 보전처분이 등록원부에 기재된 경우에도 해당 제3자의 동의 없이는 상표권을 포기할 수 없다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

- (5) 상표 출원은 등록 전에 출원인이 취하할 수 있다. 상표권 포기에 관한 규정은 상표 출원 취하에도 적용된다.

제6편

상표권 침해

제29조 상표권 침해로 간주되는 행위

- (1) 다음의 행위는 상표권 침해로 간주된다.
- a) 상표권자의 동의 없이, 제7조에서 규정한 방식으로 상표를 사용하는 행위
 - b) 상표권자의 동의 없이, 동일하거나 혼동될 정도로 유사한 상표를 사용하여 상표를 위조하는 행위
 - c) 상표가 위조되었거나 혼동할 정도로 유사한 상표가 사용된 것을 알고 있거나 알았어야 함에도 불구하고, 침해 상표가 부착된 상품을 상표권자의 동의 없이, 판매·배포·다른 방식으로 시장에 유통시키거나, 상업적 목적으로 보유·수입·수출하거나, 이와 관련된 계약을 체결하도록 제안하는 행위
 - ㄷ) 상표권자로부터 허가받은 사용권을 동의 없이 확대하거나 제3자에게 이전하는 행위
- (2) 제19조 제2항의 규정은 상표권 침해 소송에서 항변으로 주장될 수 있으며, 이때 사용에 관한 5년의 기간은 소 제기일을 기준으로 산정한다.

제30조 상표권 침해에 대한 형사 처벌 규정

- (1) 타인의 상표권을 모방하거나 혼동을 유발하는 방식으로 침해하여 상품을 생산하거나 서비스를 제공하고, 이를 시장에 유통·판매하거나, 수입·수출하거나, 상업적 목적으로 보유·운반·보관하는 자는 1년 이상 3년 이하의 징역형과 최대 20,000일분의 사법 벌금형에 처한다.
- (2) 권한 없이 상표권 보호를 표시하는 표지를 상품 또는 포장으로부터 제거한 자는 1년 이상 3년 이하의 징역형과 최대 5,000일분의 사법 벌금형에 처한다.
- (3) 권한 없이 타인의 상표권을 이전하거나, 사용권 부여 또는 담보로 설정하는 방식으로 권리를 처분한 자는 2년 이상 4년 이하의 징역형과 최대 5,000일분의 사법 벌금형에 처한다.
- (4) 본 조에 규정된 범죄가 법인에 의한 행위로 저질러진 경우, 추가로 해당 법인에 대한 보안조치가 선고된다.
- (5) 본 조에 규정된 범죄로 형사처벌을 내리기 위해서는, 문제가 되는 상표가 튀르키예에 등록되어야 있어야 한다.
- (6) 본 조에 규정된 범죄는 고소가 있어야만 수사 및 기소가 가능하다.
- (7) 타인의 상표권을 위조한 상품을 판매하거나 시장에 유통시킨 자가 해당 상품의 출처를 신

고함으로써 생산자 적발 및 상품 압수에 기여한 경우, 그 자에 대해서는 처벌하지 않는다.

제7편

증명표장 및 단체표장

제31조 증명표장 및 단체표장

- (1) 증명표장이란 상표권자의 관리 아래 여러 사업자가 사용하는 것으로, 이들 사업체의 공통된 특징, 생산 방식, 지리적 원산지 및 품질을 보증하는 데 사용되는 표지를 말한다.
- (2) 증명표장은 상표권자 또는 상표권자와 경제적으로 연계된 사업체의 상품이나 서비스에 사용할 수 없다.
- (3) 단체표장은 생산, 유통 또는 서비스업에 종사하는 사업자 단체가 공동으로 사용하는 표지이다.
- (4) 단체표장은 단체에 소속된 사업자의 상품 또는 서비스를 다른 사업자의 것과 구분하기 위한 것이다.

제32조 증명표장 또는 단체표장의 기술 명세서

- (1) 증명표장 또는 단체표장의 등록을 위해서는 해당 상표의 사용에 관한 원칙과 절차를 명시한 기술 명세서를 출원서와 함께 제출해야 한다.
- (2) 증명표장의 기술 명세서에는 상표가 보증하는 상품 또는 서비스의 공통적 특성, 상표의 사용 방식, 상표 사용권이 부여된 후 실시될 감독의 방식과 빈도, 기술 명세서에 반하는 사용 시 부과할 제재 조치 등의 사항이 포함되어야 한다.
- (3) 단체표장의 기술 명세서에는 단체표장 사용이 허가된 사업체 및 이들 사업체로 구성된 단체의 가입 조건, 상표 사용 조건 및 제재 사항 등이 포함되어야 한다. 단체표장 등록 또는 포기 시에는 모든 구성원이 공동으로 의사결정을 해야 한다.
- (4) 단체표장 사용 권한이 있는 단체 소속 사업자는 개별적으로 소송을 제기할 수 있다.
- (5) 기술 명세서의 내용은 기관의 승인 없이는 변경할 수 없다.
- (6) 기술 명세서가 제2항 및 제3항의 요건을 갖추지 않거나, 공공질서 또는 일반 도덕에 반할 경우, 기관은 상표권자에게 해당 내용을 보정하도록 통지한다. 상표권자가 통지일로부터 6개월 내에 필요한 보정을 하지 아니하는 경우, 증명표장 또는 단체표장의 등록 출원은 기각된다.
- (7) 상표권자가 기술 명세서에 위반된 사용이 지속적으로 발생하는 것을 막기 위한 조치를 취하지 않은 경우, 이해관계인, 검찰 또는 공공기관의 요청에 따라 일정 기한 내 시정이 이루어지지 않으면 상표는 취소된다.
- (8) 기술 명세서와 관련된 세부사항은 별도의 규정으로 정한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제2권

지리적 표시 및 전통 특산물 보증(Traditional Speciality Guaranteed)

제1편

지리적 표시 및 전통 특산물 보증에 대한 권리

제33조 보호 대상 상품

- (1) 자연적 또는 인적 요소의 결합으로 생산된 식품, 농산물, 광물, 수공업품 및 공산품 중, 본 편의 요건을 충족하는 경우, 등록을 조건으로 지리적 표시 또는 전통 특산물 보증 보호를 받을 수 있다.

제34조 원산지 명칭, 원산지 표시 및 전통 특산물 보증

- (1) 지리적 표시란 현저한 성질, 명성 또는 기타 특성으로 인해 특정 지역, 지대, 구역 또는 국가와 연관된 상품임을 나타내는 표지를 말한다. 지리적 표시는 다음에 따라 원산지 명칭 또는 원산지 표시로 등록된다.
- a) 지리적 경계가 명확히 정해진 지역, 구역 또는 예외적인 경우에는 국가로부터 유래하며, 그 모든 또는 본질적인 특성이 해당 지리적 영역에 고유한 자연적 및 인적 요소에서 비롯되고, 생산, 가공 및 기타 모든 절차가 해당 지리적 영역 내에서 이루어지는 상품을 나타내는 명칭을 원산지 명칭이라 한다.
 - b) 지리적 경계가 명확히 정해진 지방, 지역 또는 국가에서 유래하고, 현저한 성질, 명성 또는 특성이 그 지역과 연관되며, 생산, 가공 및 기타 절차 중 적어도 하나가 해당 지리적 영역 내에서 이루어지는 상품을 나타내는 명칭은 원산지 표시라고 한다.
- (2) 지리적 명칭이 포함되어 있지 않더라도, 본 조 제1항의 요건을 충족하는 상품을 지칭하기 위해 전통적으로 사용되어 일상 언어에 정착된 명칭은 원산지 명칭 또는 원산지 표시로 간주될 수 있다.
- (3) 원산지 명칭 또는 원산지 표시로 간주되지 않으나, 해당 시장에서 최소 30년 이상 특정 상품을 지칭하기 위해 전통적으로 사용되어 왔음이 입증되고, 다음 조건 중 하나 이상을 충족하는 명칭은 전통 특산물 보증으로 인정된다.
- a) 전통적인 생산 방식이나 가공 방식 또는 전통적인 구성에서 비롯된 경우
 - b) 전통적인 원료 또는 재료로 생산된 경우

제35조 등록이 불가능한 명칭

- (1) 다음의 명칭은 지리적 표시로 등록될 수 없다.
 - a) 제34조의 범위에 해당되지 않는 명칭
 - b) 상품의 보통명칭이 되어버린 명칭
 - c) 상품의 실제 원산지에 대해 대중을 오인할 수 있는 식물 유형 및 품종, 동물 품종 또는 기타 유사한 명칭
 - c) 공공질서 또는 공중도덕에 반하는 명칭
 - d) 제3조의 요건을 충족하는 자가 출원하였음에도 불구하고, 자국 내에서 보호되지 않거나, 보호가 만료되었거나 사용되지 않는 명칭
 - e) 이미 등록되었거나 출원된 지리적 표시와 전부 또는 일부 동음이의어이며 대중을 오인할 수 있는 명칭
- (2) 다음의 명칭은 전통 특산품 보증으로 등록될 수 없다.
 - a) 제34조에서 정한 전통 특산품 보증에 관한 요건을 충족하지 않는 명칭
 - b) 상품의 일반적 특성만을 표현한 명칭
 - c) 상품의 성질에 대해 대중을 오인할 수 있는 명칭
 - c) 공공질서 또는 공중도덕에 반하는 명칭
 - d) 제3조의 요건을 충족하는 자가 출원하였음에도 불구하고, 자국 내에서 보호되지 않거나, 보호가 만료되었거나 사용되지 않는 명칭

제2편

출원 및 이의 신청

제1장

지리적 표시 및 전통 특산품 보증에 대한 출원

제36조 출원권

- (1) 다음 각 호에 해당하는 자는 지리적 표시 또는 전통 특산품 명칭을 등록 출원할 권리를 가진다.
 - a) 생산자 단체
 - b) 해당 상품 또는 상품이 유래한 지리적 지역과 관련된 공공기관 및 단체, 그리고 공공기관으로 인정된 전문기관
 - c) 상품과 관련해 공익적 목적으로 활동하거나, 구성원의 경제적 이익을 보호할 권한을 가진 협회, 재단, 협동조합
 - c) 해당 상품이 단일 생산자에 의해 생산되는 경우, 이를 입증한 해당 생산자

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (2) 본 권에서 생산자란 농산물, 식품, 광물, 수공업품 또는 공산품을 생산하거나 가공하는 자, 또는 등록 대상 상품의 특성에 영향을 미치는 공급망 내 어떠한 행위를 수행하는 자를 의미한다. 생산자 단체란 법적 형태 또는 구성과 관계없이 동일한 상품을 생산하는 자들로 구성된 단체를 의미한다.

제37조 출원 요건

- (1) 지리적 표시 출원에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 출원인의 신원정보와 제36조에 명시된 출원권을 가진 자 중 어느 경우에 해당하는지에 관한 정보가 포함된 출원서
- b) 출원을 한 자연인 또는 법인이 상품의 단일 생산자인 경우 이를 입증하는 정보 및 문서
- c) 등록하고자 하는 지리적 표시가 원산지 명칭 또는 원산지 표시 중 어느 것에 적격한지에 관한 정보 및 문서, 해당 상품이 속하는 상품군에 관한 정보 및 문서, 지리적 표시의 정의에 부합함을 입증하는 정보 및 문서
- ㉠) 상품 설명서, 상품의 물리적·화학적·미생물학적·감각적 특성을 설명하는 기술 정보 및 문서, 그리고 필요한 경우 원재료에 대한 정보 및 문서
- d) 지리적 지역의 경계를 명확히 정의하고 지정하는 정보 및 문서
- e) 생산 방식에 관한 정보 및 문서, 그리고 해당되는 경우 상품의 특수성을 부여하는 지역적 생산 기술·관행 및 전통에 대한 정보 및 문서
- f) 지리적 표시에 대한 정의의 범위 내에서 지리적 표시 등록 대상 상품의 품질, 명칭 또는 기타 특성과 해당 지리적 지역 간의 관련성을 입증하는 정보 및 문서
- g) 해당 지리적 지역에서 상품이 가지고 있는 역사적 배경에 관한 정보 및 문서
- ㉡) 제49조에 규정된 감독 방식을 구체적으로 설명하는 정보 및 문서
- h) 지리적 표시의 사용 방식을 설명하는 정보, 그리고 해당하는 경우 라벨링 및 포장 절차 등에 대한 설명
- i) 출원 수수료 납부에 관한 정보

- (2) 전통 특산품 보증 출원에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 출원인의 신원정보와 제36조에 명시된 출원권을 가진 자 중 어느 경우에 해당하는지에 관한 정보가 포함된 출원서
- b) 등록하고자 하는 전통 특산품 보증의 명칭 및 상품군에 대한 정보와 제34조에 명시된 정의에 부합함을 입증하는 정보 및 문서
- c) 상품 설명서, 상품의 물리적·화학적·미생물학적·감각적 특성을 설명하는 기술 정보 및 문서, 그리고 필요한 경우 원재료에 대한 정보 및 문서
- ㉢) 상품에 포함된 원재료 및 기타 구성 요소의 특성과 함께, 상품의 특징을 나타내는 상품

- 제조 기술이 설명되어 있는 생산 방식 설명서
- d) 제49조에 규정된 감독 방식을 구체적으로 설명하는 정보 및 문서
 - e) 전통 특산품 보증의 사용 방식을 설명하는 정보, 그리고 해당하는 경우 라벨링 및 포장 절차 등에 대한 설명
 - f) 출원 수수료 납부에 관한 정보
- (3) 지리적 표시 및 전통 특산품 보증 출원과 관련한 기타 절차와 원칙은 별도의 규정으로 정한다.

제38조 출원의 심사 및 공고

- (1) 기관은 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증 출원을 제33조부터 제37조 및 제39조의 규정에 따라 심사한다.
- (2) 출원서에 출원인의 신원정보가 누락된 경우, 출원은 접수되지 않은 것으로 간주되며, 해당 결정은 기관의 최종 결정으로 제40조에 따른 이의 신청의 대상이 되지 않는다.
- (3) 출원인의 신원정보를 제외한 제37조의 요건 중 하나라도 충족되지 않은 경우, 기관은 해당 흠결의 보정을 요청한다. 정해진 기한 내 보정자료가 제출되지 않거나 기준을 충족하지 않으면 출원은 거절된다. 요청이 있는 경우, 흠결 보정을 위해 최대 2회 이내의 추가 기한이 부여된다.
- (4) 기관은 기술 정보를 평가하기 위해 관계 기관 및 단체에 의견을 요청할 수 있다. 해당 관계 기관 및 단체가 비용을 요구할 경우, 그 비용은 기관이 부담한다.
- (5) 본 조에 따라 심사 후 적격하다고 판단된 출원은 공보에 게재된다.
- (6) 출원의 심사 및 공고에 관한 절차 및 원칙은 별도의 규정으로 정한다.

제39조 외국에서 이루어진 출원

- (1) 국제협정에 따른 규정을 침해하지 않는 범위 내에서, 외국에서 기원한 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증 출원에 이 법의 규정을 적용하기 위해서는 제37조의 요건 외에 다음 요건을 추가로 충족해야 한다.
 - a) 출원 대상인 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증이 원산지 국가 또는 원산지 국가가 소속되어 있는 국제 공동체에 의해 보호되고 있을 것
 - b) 제49조에 규정된 감독 요건이 원산지 국가 내에서도 충족되고 있을 것
 - c) 튀르키예에서 출원되는 지리적 표시 또는 전통적 상품명에 대해 원산지 국가가 동등한 보호를 제공할 것
- (2) 외국에서 이루어진 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증 출원이 튀르키예에서 보호되는 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증과 동일한 경우, 그 심사는 지역적 및 전통적 사용과 소비

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

자의 혼동 가능성을 고려하여 진행된다. 이러한 지리적 표시 및 전통 특산품 보증의 사용은 반드시 원산지 국가가 라벨에 명확하고 가시성 있게 표시된 경우에만 허용된다.

제2장

이의 신청 및 이의 신청 심사

제40조 이의 신청 및 이의 신청 심사

- (1) 출원인은 제38조에 따라 거절된 출원에 대하여, 결정의 통지를 받은 날부터 2개월 이내에 그 이유를 기재하여 서면으로 기관에 이의를 신청할 수 있다.
- (2) 제33조부터 제37조 및 제39조의 규정을 위반하였다는 이유로, 제3자 또는 제48조에 따른 선등록권자는 출원이 공보에 게재된 날부터 3개월 이내에 그 이유를 기재하여 서면으로 이의를 신청할 수 있다. 이의가 신청된 경우, 출원인에게 그 사실을 통지하고 의견 제출을 요청한다.
- (3) 이의 신청에 대한 수수료는 이의 신청 기간 내에 납부되어야 하며, 그 납부 사실도 동일한 기간 내에 기관에 제출되어야 한다. 그렇지 않으면 이의는 신청되지 않은 것으로 본다. 다만, 공공기관 또는 공공단체가 신청한 이의에 대해서는 수수료가 부과되지 않는다.
- (4) 제1항 및 제2항에 따른 이의는 관련 별도의 규정에서 정한 절차에 따라 위원회가 심사한다. 위원회는 필요한 경우 관계 기관이나 단체에 의견을 요청할 수 있다. 이 경우 발생하는 비용은 이의 신청인이 부담한다.
- (5) 기관은 필요한 경우 당사자 간의 합의를 권장할 수 있으며, 합의에 관해서는 제6325호 민사분쟁 조정법의 규정이 적용된다.
- (6) 이의 신청 심사 결과, 출원의 형식 또는 내용에 변경이 생긴 경우, 변경된 사항을 별도로 명시하여 출원서의 최종본을 공보에 게재한다. 이 공고에 대하여는 이의를 신청할 수 없다.
- (7) 이의 신청으로 인해 출원이 거절된 경우, 그 결정은 공보에 게재된다.

제3편

등록 및 변경 신청

제41조 등록

- (1) 공보에 게재된 날부터 3개월 이내에 이의가 신청되지 않았거나, 신청된 이의가 최종적으로 기각되었거나, 이의 신청 심사 결과 일부 내용이 수정된 경우, 출원인은 통지일로부터 2개월 이내에 등록 수수료를 납부하고 동일한 기간 내에 그 납부 사실에 관한 정보를 기관에 제출함으로써 등록이 완료되며, 등록원부에 기재된 후 공보에 게재된다.

- (2) 등록원부는 일반에 공개되며, 요청 시 등록원부의 사본이 발급된다.
- (3) 등록원부에의 등재, 공고 및 등록에 관한 절차 및 원칙은 별도의 규정으로 정한다.

제42조 변경 신청

- (1) 등록된 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증의 등록 대상의 특성에 변경이 발생한 경우, 이해관계인은 수수료를 납부하고 변경을 신청할 수 있다.
- (2) 변경 신청은 제38조에 따라 심사되며, 적합하다고 판단되면 변경 내용이 공보에 게재된다. 변경사항에 대한 이의 신청은 공고일로부터 3개월 이내에 정당한 이유를 명시한 서면으로 할 수 있으며, 제40조에 따라 심사된다. 이의가 신청되지 않았거나, 신청된 이의가 최종적으로 기각된 경우, 변경사항은 공보에 게재되며 공고일을 기준으로 최종 확정된다. 관련 당사자는 공고일로부터 최대 1년 이내에 변경사항을 반영해야 한다.
- (3) 변경 신청에 대한 절차 및 원칙은 별도의 규정으로 정한다.

제43조 출원인 또는 등록인의 변경

- (1) 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증의 출원인 또는 등록인이 제36조 및 제49조의 요건을 충족하지 않는다고 법원이 판결하거나, 이러한 사실을 기관이 직권으로 확인하거나, 출원인 또는 등록인이 기관에 서면으로 변경 사실을 신고한 경우, 해당 판결, 확인, 신고는 공보에 게재된다. 공고일로부터 3개월 이내에 제36조의 요건을 충족하는 이해관계인은 출원 또는 등록 기록에 대한 변경 신청을 할 수 있다. 신청이 없거나 부적합할 경우 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증에 관한 권리는 소멸되며, 그 사실도 공보에 게재된다. 복수의 신청이 있을 경우, 기관은 별도의 규정에 따라 가장 적절한 신청을 수리한다.
- (2) 출원인 또는 등록인과 제36조 및 제49조 요건을 충족하는 자가 합의한 경우, 변경에 필요한 서류를 제출하고 수수료를 납부하면 기관에 변경을 신청할 수 있다. 신청이 수리되면 변경사항이 공보에 게재된다.
- (3) 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증 등록인의 성명, 주소, 업체 특성, 직책 등에 대한 변경사항은 등록원부에 등재된 후 공보에 게재된다.

제4편

권리 범위, 사용 및 감독

제44조 지리적 표시 보호의 취득 및 등록으로 발생하는 권리의 범위

- (1) 상품에 대한 지리적 표시 보호는 이 법에 따라 등록을 통해 취득된다.
- (2) 지리적 표시를 등록한 자 및 등록된 지리적 표시의 사용권자는 다음에 해당하는 제3자의

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

행위를 금지할 권리를 가진다.

- a) 등록원부에 명시된 상품의 특성을 충족하지 않더라도, 등록 범위에 속하거나 이를 연상시킬 수 있는 상품의 명칭 또는 관련 상품으로부터 이익을 얻기 위해, 제46조에 따라 사용이 예정된 지리적 표시 또는 엠블럼을 직접 또는 간접적으로 상업적으로 사용하는 행위
 - b) 등록원부에 명시된 상품 특성을 충족하지 않거나 해당 상품과 혼동될 정도로 유사한 상품에 대하여 등록된 지리적 표시를 오인하게끔 사용하거나 모방하는 행위. 이는 상품의 실제 원산지 또는 규격, 상품 명칭 등을 ‘스타일’, ‘방식’, ‘유형’, ‘방법’, ‘현지 생산방식’ 등의 표현 또는 기타 유사한 설명(다른 언어로 번역된 경우를 포함)과 함께 설명한 경우에도 적용된다.
 - c) 등록된 지리적 표시가 부착된 상품의 내부 또는 외부 포장, 판촉물, 광고물 또는 해당 상품과 관련된 모든 유형의 서면 자료 등에 상품의 자연적 또는 본질적 특성과 원산지에 관하여 허위 또는 오인의 소지가 있는 설명이나 표시를 포함하는 행위
 - c) 등록된 지리적 표시 엠블럼을 소비자를 오인할 수 있게 하는 기만적 방식으로 사용하는 행위
- (3) 지리적 표시의 등록으로 부여되는 권리는 등록이 공보에 게재된 날부터 제3자에 대하여 효력을 가진다. 다만, 출원인은 출원이 공보에 게재된 이후 발생한 행위에 대하여, 해당 행위가 지리적 표시 등록 공고 이후 그 등록 공고로 인해 금지되었을 행위인 경우, 손해배상 청구 소송을 제기할 권한을 가진다. 법원은 등록이 공보에 게재되기 이전에는 제기된 주장의 타당성에 대해 판단할 수 없다.
- (4) 등록된 지리적 표시는 보통명칭화 되었다고 간주되지 않는다.
- (5) 지리적 표시 보호의 대상인 명칭의 일부가 상품의 보통명칭에 해당하더라도, 지리적 표시가 부여하는 보호는 그러한 보통명칭을 포함하지 않는다.
- (6) 보통명칭이란 해당 상품이 원래 생산되거나 유통된 지역 또는 지방과 관련이 있지만, 해당 상품의 통칭이 된 명칭을 의미한다. 명칭이 보통명칭이 되었는지 여부를 판단할 때에는 해당 상품이 소비되는 지역에서의 명칭 사용 현황과 기타 관련 법규를 고려하여야 한다.
- (7) 등록된 지리적 표시는 등록인에게 독점적 권리를 부여하지 않는다.

제45조 전통 특산품 보증 보호의 취득 및 등록으로 발생하는 권리의 범위

- (1) 상품에 대한 전통 특산품 보증 보호는 이 법에 따라 등록을 통해 취득된다.
- (2) 전통 특산품 보증을 등록한 자 및 등록된 전통 특산품 보증을 사용할 권리를 가진 자는 제3자의 다음 행위를 금지할 권리를 가진다.
 - a) 전통 특산품 보증 등록원부에 명시된 특성을 지니지 않았음에도 불구하고, 제46조에 따

- 라 사용이 예정된 엠블럼을 그 명성을 이용하여 이득을 얻기 위해 사용하거나 등록 상품을 연상시키는 상품과 관련하여 상업적으로 사용하는 행위
- b) 등록된 전통 특산물 보증 엠블럼을 소비자를 오인할 수 있는 방식으로 사용하는 행위
- c) 전통 특산물 보증 등록원부에 명시된 특성을 지니지 않았고, 등록된 전통 특산물 보증에 대하여 제46조에 따라 사용이 예정된 엠블럼이 부착되지 않았음에도 불구하고, 상품이 등록부에 명시된 특성을 지닌다고 오인하게 하는 어떠한 설명이나 표시를 상품의 내부 또는 외부 포장, 홍보물, 광고물이나 상품과 관련된 모든 유형의 서면 자료에 기재하는 행위
- (3) 전통 특산물 보증 등록에 의해 부여된 권리는 그 명칭이 공보에 게재된 날부터 제3자에 대하여 효력이 발생한다. 다만, 출원인은 전통 특산물 보증이 공고된 이후에 발생한 행위 및 전통 특산물 보증 등록이 공고되었다면 금지되었을 행위에 대해서 손해배상 소송을 제기할 수 있다. 법원은 등록 공고 이전에 제기된 청구권의 유효성에 대해서는 판단할 수 없다.
- (4) 등록된 전통 특산물 보증은 등록인에게 독점적 권리를 부여하지 않는다.
- (5) 이 법에 따라 전통 특산물 보증에 부여된 보호는 기타 산업재산권, 특히 지리적 표시 및 상표의 범위 내에서 취득된 권리를 침해하지 않는다.

제46조 등록된 지리적 표시 및 전통 특산물 보증의 사용

- (1) 등록된 지리적 표시 및 전통 특산물 보증은 등록원부에 명시된 요건에 부합하는 상품의 생산 또는 유통에 종사하는 자에 의해 사용될 수 있다. 이들 사용자는 등록인에게 지리적 표시 또는 전통 특산물 보증에 따라 생산 및 유통 활동을 하고 있음을 알려야 한다.
- (2) 등록된 지리적 표시 또는 전통 특산물 보증의 사용권자는 해당 지리적 표시 또는 전통 특산물 보증을 상품 또는 포장에 엠블럼과 함께 사용하여야 한다. 지리적 표시의 경우 엠블럼 사용은 의무사항이다.
- (3) 상품의 특성상 지리적 표시 또는 전통 특산물 보증이 상품 자체나 포장에 엠블럼과 함께 사용될 수 없는 경우, 등록된 지리적 표시 또는 상품명과 엠블럼은 사용권자가 운영하는 사업장 내에서 쉽게 식별 가능한 방식으로 비치되어야 한다.
- (4) 엠블럼 없이 전통 특산물 보증을 사용하는 행위는 이 법의 규정에 따라 보호되지 않는다.
- (5) 등록된 지리적 표시 및 전통 특산물 보증의 사용, 그리고 엠블럼 및 엠블럼의 사용에 관한 구체적인 절차 및 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제47조 선의의 사용

- (1) 자연인의 성명 또는 법인의 명칭을 해당 당사자 또는 그 승계인이 사용하는 것은 일반 대중을 오인하지 않는 한, 제44조 및 제45조에 명시된 침해로 간주되지 않는다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제48조 상표와의 관계

- (1) 지리적 표시가 등록된 이후, 제44조에 규정된 방식으로 사용하거나 해당 지리적 표시와 관련된 상품이나 서비스에 사용하기 위해 제출된 상표 출원은 거절되며, 이미 등록된 경우에는 소송을 통해 무효화될 수 있다.
- (2) 지리적 표시와 동일하거나 유사한 상표가 해당 지리적 표시의 보호 이전에 선의로 등록되었거나 이러한 상표의 사용권이 선의로 취득된 경우, 지리적 표시로부터 발생하는 권리는 해당 상표의 등록 또는 상표를 선의로 사용할 권리를 침해하지 않는다.
- (3) 등록된 상표의 명성, 평판, 사용 기간 등을 고려할 때, 해당 상표와 동일하거나 유사하여 등록 상표의 존재에 악영향을 미치거나, 상품의 실제 원산지에 대해 오인을 유발할 우려가 있는 명칭은 선등록 상표권자의 이의 신청이 있을 경우 지리적 표시나 전통 특산물 보증으로 등록될 수 없다.

제49조 사용의 감독

- (1) 지리적 표시 및 전통 특산물 보증의 사용에 대한 감독은 해당 표시나 명칭이 부착된 상품의 생산, 시장 출시 또는 유통 단계에서의 감독을 포함하며, 시장 유통 중 상품이 등록된 요건을 충족하는지를 점검하는 모든 활동을 포함한다.
- (2) 감독은 출원서에 명시되고 기관이 적격성을 승인한 감독 당국에 의해 수행된다. 등록원부에 기재된 감독 당국을 변경하려면 기관의 승인을 받아야 한다.
- (3) 감독 보고서는 등록이 공고된 날로부터 연 1회 기관에 제출되어야 한다. 다만, 민원이 접수된 경우, 기관은 감독 보고서를 조기 제출하도록 요구할 수 있다.
- (4) 감독 보고서 검토 결과 흠결이 발견될 경우, 등록인에게 이를 통지하여 6개월 이내에 해당 흠결을 보정하도록 요구한다. 기한 내에 보정되지 않거나 감독 활동이 규정에 따라 적절히 수행되지 않았다고 판단될 경우, 제43조가 적용된다.
- (5) 등록인은 감독과 관련된 비용을 감독 대상자에게 청구할 수 있다.
- (6) 감독에 관한 구체적인 절차와 기준은 별도의 규정으로 정한다.
- (7) 이 권에 규정된 감독은 출원인이 구성한 감독 당국에 의해 수행되는 감독을 포함하며, 2010년 6월 11일자 법률 제5996호 「수의 서비스, 식물 위생, 식품 및 사료법」 및 기타 관련 법령에 따른 지리적 표시 및 전통 특산물 보증에 대한 감독 규정은 본 조항으로부터 영향을 받지 않는다.

제5편 권리 소멸

제1장 무효

제50조 무효 청구 및 무효 사유

- (1) 이해관계인은 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증의 무효를 법원에 청구할 수 있다.
- (2) 법원은 다음 각 호의 사유가 있는 경우, 해당 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증을 무효로 결정한다.
 - a) 등록이 제33조, 제34조, 제35조, 제37조 또는 제39조에 명시된 요건 중 어느 하나에 부합하지 않는 경우
 - b) 제36조에 따라 출원 자격이 있는 자에 의해 등록되지 않은 경우
 - c) 제49조에 명시된 방식에 따라 감독 활동이 이행되지 않은 경우
- (3) 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증의 무효에 대한 소송은 등록원부상 등록인으로 등재된 자를 상대로 제기된다. 이와 관련한 소송에서 기관은 당사자가 되지 않는다.

제51조 무효의 효력

- (1) 법원이 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증을 무효로 결정된 경우, 해당 등록에 따라 제공되는 이 법상의 보호는 처음부터 발생하지 않았던 것으로 간주된다.
- (2) 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증의 사용권자의 악의적인 행위로 인하여 타인에게 손해가 발생한 경우, 손해배상청구는 별도로 가능하되, 무효 판결의 소급효는 다음 사항에는 영향을 미치지 않는다.
 - a) 무효 판결 이전에 해당 등록에 따른 권리 침해에 대해 이미 확정되고 집행된 판결
 - b) 무효 판결 이전에 체결되어 이행된 계약
- (3) 제2항 제b호에 해당하는 계약에 따라 지급된 대가의 전부 또는 일부는 형평성에 따라 환급이 청구될 수 있다.
- (4) 무효에 대한 확정 판결은 법원이 직권으로 기관에 통보한다. 무효가 된 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증은 등록원부에서 말소되고, 말소 사실은 공보에 게재된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제2장 권리 및 책임의 포기

제52조 등록으로 인해 부여된 권리 및 책임의 포기

- (1) 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증의 등록인은 등록으로 인해 부여된 권리 및 감독에 관한 책임을 포기할 수 있다. 이 포기 요청은 공보에 게재된다.
- (2) 공보 게재 후 3개월 이내에, 제36조의 요건을 충족하는 자가 등록인 변경을 요청하는 경우, 해당 요청은 제43조에 따라 검토된다.
- (3) 3개월 이내에 등록인 변경 요청이 없는 경우, 해당 지리적 표시 또는 전통 특산품 보증은 기관에 의해 등록원부에서 말소되며, 말소 사실은 공보에 게재된다. 포기의 효력은 등록원부에 기재된 날부터 발생한다.
- (4) 포기와 관련된 절차와 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제6편

권리 침해

제53조 지리적 표시권 침해로 간주되는 행위

- (1) 다음 각 호에 해당하는 행위는 등록된 지리적 표시권에 대한 침해로 본다.
 - a) 지리적 표시 등록원부에 명시된 상품의 특성을 갖추지 않았음에도 불구하고, 등록된 지리적 표시 또는 제46조에 따라 사용이 규정된 엠블럼을 등록 범위 내 상품 또는 유사 상품과 관련하여 등록된 지리적 표시의 명칭을 악용하여 직접 또는 간접적으로 상업적으로 사용하는 행위
 - b) 상품의 실제 원산지나 번역된 명칭, 또는 ‘스타일’, ‘종류’, ‘방식’, ‘형태’, ‘유형’, ‘해당 지역에서 생산된 방식’ 등의 표현을 사용하여, 지리적 표시를 오용하거나 모방하거나 연상시키는 방식으로 사용하는 행위
 - c) 상품의 지리적 표시 등록원부에 명시된 특성 또는 원산지에 대해 허위 또는 오해의 소지가 있는 표시나 설명을 해당 표시를 사용하는 상품의 내부 또는 외부 포장, 홍보 자료 또는 상품과 관련된 모든 유형의 서면 자료에 포함하는 행위
 - ㄷ) 소비자를 오인할 수 있는 방식으로 등록된 지리적 표시의 엠블럼을 사용하는 행위
- (2) 지리적 표시의 사용권자는 위와 같은 침해 사실을 확인할 경우, 공증인을 통해 등록인에게 해당 사실을 통보하고 소 제기를 요구할 수 있다. 등록인이 이를 거부하거나 통지일로부터 3개월 이내에 소를 제기하지 않는 경우, 사용권자는 그 통보 문서를 첨부하여 직접 소를 제기할 수 있으며, 소 제기 시 등록인에게 이를 통지한다. 다만, 긴급하고 중대한 손해 발생이 우려되는 경우, 사용권자는 3개월의 기한을 기다리지 않고 즉시 법원에 가처분을 신청할

수 있으며, 가처분이 인용된 경우에는 소 제기 기한을 기다릴 필요가 없다.

- (3) 상품, 포장 또는 송장에 지리적 표시 등록에 관한 표시가 없더라도 이는 침해의 책임을 면제하지 않으며, 다만 해당 등록 표시의 유무는 과실 판단 시 고려될 수 있다.
- (4) 지리적 표시 출원이 공보에 게재된 경우, 출원인은 이 조에서 규정된 지리적 표시권 침해 행위에 대해 민사소송을 제기할 수 있으며, 침해자가 해당 출원과 그 범위에 대해 통지받은 경우에는 공보에 게재되지 않았더라도 침해로 간주된다. 법원이 침해자의 악의를 인정하는 경우, 출원이 공고되기 이전의 행위도 침해로 본다.

제54조 전통 특산물 보증권 침해로 간주되는 행위

- (1) 다음 각 호에 해당하는 행위는 등록된 전통 특산물 보증권에 대한 침해로 본다.
 - a) 전통 특산물 보증 등록 시에 지정된 상품 특성을 갖추지 않았음에도 불구하고, 등록된 전통 특산물 보증과 함께 제46조에 따라 사용이 규정된 엠블럼을 사용하여 상품의 명성을 이용하여 이득을 얻는 방식으로 또는 등록 상품을 연상시키는 다른 상품에 상업적으로 사용하는 행위
 - b) 소비자를 오인할 수 있는 방식으로 엠블럼을 사용하는 행위
 - c) 전통 특산물 보증 등록 시에 지정된 상품 특성을 갖추지 아니하고 등록된 전통 특산물 보증에 대하여 제46조에 따라 사용하여야 하는 엠블럼이 부착되지 않았음에도 불구하고, 등록 상품의 특성을 가지고 있다고 오인하게 하는 설명이나 표시를 상품의 내부 또는 외부 포장, 홍보 자료 또는 기타 서면 자료에 포함하는 행위
- (2) 전통 특산물 보증의 사용권자가 침해 사실을 확인한 경우, 공증인을 통해 등록인에게 해당 사실을 통보하고 소 제기를 요구할 수 있다. 등록인이 이를 거부하거나 통지일로부터 3개월 이내에 소를 제기하지 않는 경우, 사용권자는 그 통보 문서를 첨부하여 직접 소를 제기할 수 있으며, 소 제기 시 등록인에게 이를 통지한다. 단, 중대한 손해가 발생할 가능성이 있는 경우, 사용권자는 3개월의 기한 없이도 즉시 가처분을 신청할 수 있으며, 가처분 인용 시 소 제기 기한을 기다릴 필요는 없다.
- (3) 전통 특산물 보증 출원이 공보에 게재된 경우, 출원인은 이 조에서 규정된 침해에 대해 민사소송을 제기할 수 있으며, 침해자가 해당 출원 또는 그 범위에 대해 통지받은 경우, 공보에 게재되지 않았더라도 침해로 간주된다. 법원이 침해자의 악의를 인정하는 경우, 출원이 공고되기 이전의 행위도 침해로 본다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제3권

디자인

제1편

디자인권 및 그 범위

제55조 디자인과 물품

- (1) 디자인이란 물품 전체 또는 일부 또는 물품 위의 장식이 선, 모양, 형상, 색채, 소재 또는 표면 질감 등의 특징에서 기인한 외관을 말한다.
- (2) 물품이란 컴퓨터 프로그램을 제외하고, 공업적으로 또는 수작업으로 제작된 모든 물체뿐만 아니라, 복합물품이나 이를 구성하는 부품, 포장과 같은 물체, 다수의 물체가 하나로 인식되는 구성물, 그래픽 기호 및 문자체 등을 포함한다.
- (3) 복합물품이란 분해 및 재조립이 가능하거나 교체 가능한 부품으로 구성된 물품을 의미한다.
- (4) 디자인은 이 법에 따라 등록된 경우 등록 디자인으로, 최초로 튀르키예에서 일반에 공개된 경우 미등록 디자인으로 보호된다.

제56조 신규성과 독특성(Individual Character)

- (1) 디자인은 새롭고 독특성을 갖춘 경우에만 이 법에 따른 권리 보호를 받을 수 있다.
- (2) 복합물품의 부품에 대한 디자인은 다음 조건을 충족할 경우 새롭고 독특성이 있는 것으로 간주된다.
 - a) 부품이 복합물품에 장착되었을 때, 일반적인 사용(normal use) 중 외부에서 육안으로 보여야 한다.
 - b) 부품의 외부에서 육안으로 보이는 특성이 신규성과 독특성 요건을 충족해야 한다.
- (3) 본 조에서 말하는 ‘일반적인 사용’이란 정비, 서비스 또는 수리를 제외한 최종 사용자의 사용을 의미한다.
- (4) 디자인과 동일한 것이 다음 시점 이전에 전 세계 어디에서도 일반에 공개되지 않았을 경우, 해당 디자인은 새로운 것으로 간주된다.
 - a) 등록 디자인의 경우 출원일 또는 우선권 주장일
 - b) 미등록 디자인의 경우 디자인이 최초로 일반에 공개된 날
 디자인이 단지 미세한 차이만 있는 경우, 동일한 것으로 간주된다.
- (5) 디자인이 독특성을 가지려면
 - a) 등록 디자인의 경우 출원일 또는 우선권 주장일

b) 미등록 디자인의 경우 최초 공개일

보다 이전에 공중에게 공개된 디자인이 정보를 가진 사용자에게 주는 전체적 인상과 비교하여 상이한 인상을 주어야 한다.

- (6) 독특성 여부를 평가함에 있어 디자이너가 디자인을 개발할 때 가진 창작의 자유도 또한 고려된다.

제57조 공중에의 공개

- (1) 공중에게 공개한다는 것은 전시, 판매 등의 방식으로 시장에 유통하거나, 사용, 설명, 출판, 홍보 기타 유사 목적의 행위를 포함한다. 단, 비밀유지 조건하에 제3자에게 제공된 디자인은 일반에 공개된 것으로 보지 않는다.
- (2) 보호를 청구한 디자인이 출원일 또는 우선권 주장일 전 12개월 이내에 디자이너 또는 그 승계인, 또는 그들의 동의하에 제3자에 의해, 또는 이들과의 관계가 악용된 결과로 공개된 경우, 해당 공개는 디자인의 신규성과 독특성에 영향을 미치지 않는다.

제58조 보호 범위 및 보호 제외 사유

- (1) 디자인권자는 자신의 디자인과 비교하여 독특성을 갖추지 못한 디자인에 대해서도 이 법에 따른 권리를 주장할 수 있다.
- (2) 보호 범위를 평가할 때 디자이너가 창작 과정에서 가진 자유도 역시 고려한다.
- (3) 이 법에 따라 제공된 디자인 보호는 1951년 12월 5일자 제5846호 「저작권법」이 요구하는 요건을 충족할 경우, 해당 법에 따른 보호에 영향을 미치지 않는다.
- (4) 다음 사항은 보호 대상에 해당하지 않는다.
 - a) 공공질서 또는 공서양속에 반하는 디자인
 - b) 물품의 기술적 기능에 의해 필수적으로 정해지는 외관 특성
 - c) 디자인이 적용되는 물품이, 다른 물품에 기계적으로 결합되거나 부착되기 위해 특정한 형상 및 치수로 제작되어야 하는 경우의 외관 특성
 - ㄷ) 파리협약 제2조의 제6항에 명시된 주권 상징물과, 이와 별개로 공익, 종교적·역사적·문화적 가치로 인해 공공의 재산으로 간주되며, 관계기관의 등록 승인을 받지 않은 표지, 문장, 휘장, 명칭 등이 부적절하게 사용된 디자인
- (5) 제56조의 요건을 충족하는 한, 상이하거나 동일한 단위로 구성된 모듈식 시스템 내에서 각 단위가 유한 또는 무한한 방식으로 상호 연결될 수 있는 디자인은 보호를 받을 수 있다.

제59조 디자인 권리의 범위와 한계

- (1) 디자인으로부터 발생하는 권리는 전적으로 디자인권자에게 귀속되며, 제3자는 디자인권자

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

의 동의 없이 보호 대상이 되는 디자인 또는 그 디자인이 적용된 물품을 제조, 유통, 판매, 수입, 상업적 사용 또는 상업적 목적을 위해 보유하거나, 해당 디자인 또는 그 적용 물품에 대해 계약 체결을 제안할 수 없다.

- (2) 미등록 디자인은 보호 대상 디자인과 동일하거나 전체적인 인상에서 식별이 어려울 정도로 유사한 디자인을 복제한 경우에만, 제1항에서 규정한 행위를 금지할 수 있는 권리를 부여한다. 보호 대상 디자인이 독립적으로 제작된 것임을 디자이너가 합리적으로 인지할 수 없었다면 복제로 간주하지 않는다.
- (3) 다음 행위는 디자인권 보호의 범위에 포함되지 않는다.
 - a) 사적인 목적으로 제한되며 상업적 목적이 없는 행위
 - b) 시험을 위한 행위
 - c) 상업적 관행상 정당하고, 디자인의 정상적 사용을 불필요하게 위태롭게 하지 않으며, 출처를 명시하는 조건하에 교육 또는 참조 목적으로 복제하는 행위
 - ㄷ) 외국에 등록되어 있고 일시적으로 튀르키예 공화국 영토 내에 위치한 선박 또는 항공기 내 장비, 해당 장비의 수리를 위한 부품 및 액세서리의 수입 및 수리행위
- (4) 복합물품의 원래 외관을 회복하기 위한 수리 목적이라면, 물품의 시장 출시일로부터 3년이 지난 후에도 오인되지 않도록 표시하여 해당 부품을 사용할 수 있으며, 이 경우 디자인권 침해로 보지 않는다.
- (5) 과학산업기술부가 고시한 등가부품은 제4항의 범위 내에서, 물품의 시장 출시일로부터 3년 이내라도 사용 시 디자인권 침해로 보지 않는다.
- (6) 공개 연기 요청이 있는 디자인은 해당 디자인의 시각적 표현이 공보에 게재되기 전까지는 제2항의 규정을 적용받는다.

제60조 선사용권

- (1) 출원일 이전부터 등록 디자인과 동일하거나 유사한 디자인을 독립적으로 제작하여 선의로 국내에서 상업적으로 사용하고 있거나, 그러한 사용을 위한 실질적이고 구체적인 준비를 하고 있는 자는, 해당 준비의 범위 내에서 자사의 합리적 사업 목적을 충족하는 정도에 한하여 디자인 사용권을 가진다. 선사용권은 등록원부에 기재되어 공보에 게재된다.
- (2) 선사용권은 실시권 설정을 통하여 확대되거나 이전될 수 없다. 이러한 권리는 사업과 함께 이전 가능하다.

제2편

출원, 심사 및 등록

제1장

디자인 출원, 우선권 및 심사

제61조 출원 요건, 분류 및 복수디자인 출원

- (1) 디자인 출원은 다음 사항을 포함한다.
 - a) 출원인의 신원을 확인할 수 있는 신청서
 - b) 디자인의 외관을 나타내며 게재를 통해 복제가 가능한 시각적 표현
 - c) 디자인이 사용되거나 적용되는 물품의 명칭
 - ㄷ) 디자이너 또는 디자이너 그룹에 속한 디자이너들의 성명
 - d) 등록 청구권이 디자이너 또는 디자이너들로부터 어떤 방식으로 획득되었는지에 대한 정보
 - e) 존재할 경우, 게재 연기 요청
 - f) 대리인이 지정된 경우, 대리인에 관한 정보
- (2) 출원의 대상이 2차원 디자인이며, 제66조에 따라 게재 연기 요청이 있는 경우에는 제1항 제b호의 시각적 표현 대신 디자인의 실물이 제출될 수 있다.
- (3) 출원서에는 디자인의 시각적 표현이나 실물을 설명하는 설명서가 첨부될 수 있으며, 디자인이 사용되거나 적용되는 물품의 분류가 명시될 수 있다. 이 조에 따라 기재된 물품명, 분류 및 설명서의 내용은 보호 범위에 영향을 미치지 않는다.
- (4) 출원 수수료가 납부되지 않거나, 납부 사실이 기한 내에 기관에 제출되지 않으면, 해당 출원은 제출되지 않은 것으로 간주한다.
- (5) 디자인이 적용되는 물품의 분류는, 1997년 8월 5일자 및 제97/9731호 국무회의 결의에 따라 가입이 결정된 「로카르노 협정」에 따른 국제 분류 기준을 따른다.
- (6) 제1항 제b호에 따른 시각적 표현 위에 기재된 문자 표기는 그 의미에 대해 독점적 권리를 부여하지 않는다.
- (7) 둘 이상의 디자인에 대한 디자인 출원은 추가 출원료를 납부하면 복수디자인 출원이 가능하다. 복수디자인 출원 시, 장식물 디자인을 제외하고, 디자인이 사용되거나 적용되는 모든 물품은 동일한 분류에 속해야 한다.
- (8) 복수디자인 출원 또는 복수디자인 등록을 구성하는 디자인은 이 법의 적용상 각각 독립적으로 판단된다.
- (9) 복수디자인 출원에서 제7항의 요건을 충족하지 않는 디자인에 대한 등록이 요청되었거나,

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

디자인 수가 기준을 초과한 경우, 기관은 해당 디자인에 대해 분할출원을 요구할 수 있다. 분할된 각 출원의 출원일은 최초 출원일과 동일하며, 최초 출원에서 우선권을 주장한 경우 그 권리는 분할출원에도 동일하게 적용된다.

- (10) 디자인어는 출원서에 자신의 이름이 명시되지 않은 경우, 디자인어로 기재될 권리를 가지며, 반대로 이름의 비공개를 요청할 수도 있다. 출원인이 디자인어가 아니거나 디자이너 중 일부일 경우, 출원인은 해당 권리를 어떠한 방식으로 획득했는지 명시해야 한다.
- (11) 디자인 출원서에 포함된 오타자 및 명백한 사실관계 오류는, 디자인의 실물을 변경하지 않는 한도 내에서 출원인의 요청에 따라 정정될 수 있다.
- (12) 복수디자인 출원에 포함될 수 있는 디자인 수와 기타 출원 절차는 별도의 규정으로 정한다.

제62조 우선권 및 그 효력

- (1) 파리협약 또는 세계무역기구(WTO) 설립협정에 가입한 국가의 국민이거나, 이러한 국가에 거주지 또는 실제 영업소를 둔 자는, 해당 국가에서 디자인 또는 실용신안 등록을 위한 적법한 출원을 한 날부터 6개월 이내에 동일 디자인에 대해 튀르키예에 출원할 경우, 파리협약에 따른 우선권을 주장할 수 있다. 해당 기간 내에 사용되지 않은 우선권은 소멸한다. 우선권을 주장하려면 최초 출원을 한 국가의 관할기관으로부터 우선권 증명서를 제출해야 한다.
- (2) 제1항에 해당하는 자가 파리협약 또는 WTO 설립협정에 가입하지 않은 국가에 적법한 디자인 출원을 한 경우에도, 제1항의 원칙에 따라 우선권을 주장할 수 있다.
- (3) 동일 국가에 대해 최초 출원과 동일한 내용을 갖는 후출원이 이루어진 경우, 그 후출원일 시점에 앞선 출원이 공개되지 않았고, 아무런 권리도 남기지 않고 취하되었거나 취하된 것으로 간주되었거나 거절되었으며, 우선권의 기초가 되지 않는다면, 해당 후출원은 우선권 기초로 간주될 수 있다. 최초 출원은 이 경우 우선권 근거로 인정되지 않는다.
- (4) 제3조 제1항 제4호에 언급된 자에 대해서도 본 조의 규정이 적용된다.
- (5) 제3조에 명시된 자가, 디자인 또는 디자인이 적용된 물품을 튀르키예 내 또는 파리협약 및 WTO 설립협정에 가입한 국가에서 개최된 공식 또는 공식 인정 국제 전시회에서 전시한 경우, 전시일로부터 6개월 이내에 튀르키예에 출원하면 우선권을 주장할 수 있다.
- (6) 물품이 공식 개막일 이전에 전시된 경우, 우선권 기산일은 물품이 실제 전시된 날짜로 간주된다.
- (7) 동일 또는 유사한 물품에 대해 복수의 출원이 있을 경우, 물품을 해당 전시회에 가장 먼저 전시한 자 또는 동시 전시된 경우 가장 먼저 출원한 자가 우선권을 가진다.
- (8) 제1항 및 제5항의 기한 내에 우선권을 주장하여 출원한 경우, 우선권 발생일 이후 제3자에 의해 동일한 디자인에 대해 이루어진 출원 또는 등록은 효력을 갖지 않는다.

제63조 우선권 주장 및 효력

- (1) 우선권 주장은 출원과 동시에 이루어져야 하며, 이에 대한 서류는 출원일로부터 3개월 이내에 기관에 제출되어야 한다. 기한 내 제출되지 않을 경우 우선권 주장은 인정되지 않는다.
- (2) 우선권의 효력은 제62조 제1항 또는 제5항, 제6항에 명시된 일자를 기준으로 발생한다.
- (3) 하나의 디자인에 대해 복수의 우선권 주장이 있는 경우, 가장 이른 유효한 우선권일이 기준이 된다.
- (4) 전시회 전시에 따른 우선권은 제62조 제1항에 따른 일반 우선권 기한을 연장하지 않는다.
- (5) 우선권 주장에 관한 절차와 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제64조 심사

- (1) 기관은 출원이 제61조부터 제63조의 규정을 충족하는지를 심사한다. 제61조 제1항 제a호 및 제b호에 따른 요건이 완전하다고 판단되면, 출원일은 기관이 접수한 날짜로 확정된다.
- (2) 제61조부터 제63조에 따른 심사에서 발견된 흠결이 기한 내에 보정되면, 출원일은 최초 출원일로 확정된다. 단, 제61조 제1항 제a호 및 제b호의 요건과 관련된 흠결은 해당 흠결이 보정된 날짜를 출원일로 본다.
- (3) 디자인 보호는 출원일이 확정된 날부터 시작된다.
- (4) 기한 내에 흠결이 보정되지 않으면, 출원은 없는 것으로 간주된다.
- (5) 우선권 주장 관련 서류가 제출되지 않으면, 이는 우선권 권리만 상실될 뿐 출원 자체에는 영향을 미치지 않는다.
- (6) 기관은 다음 각 호에 해당하는 디자인 출원은 거절한다.
 - a) 디자인 또는 물품의 정의에 부합하지 않는 경우
 - b) 공공질서 또는 공서양속에 반하는 경우
 - c) 제3조의 범위에 해당하지 않는 자에 의해 출원된 경우
 - ㉠ 파리협약 제2조 제6항에 해당하는 주권 상징 및, 이와 별개로 공공의 관심을 받는 종교적, 역사적, 문화적 가치를 가진 표지나 명칭을, 관계기관의 허가 없이 부적절하게 사용하는 경우
 - d) 신규성이 없는 것이 확인된 경우
- (7) 제6항 제b호 및 제㉠호에 해당하여 디자인의 일부만 거절 사유에 해당하는 경우, 해당 부분에 대해 부분 거절 결정이 내려지며, 나머지 부분이 보호 요건을 충족하고 디자인 정체성을 유지하는 경우에는 등록이 계속된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제2장 등록 및 공고

제65조 등록 및 공고

- (1) 제64조에 따라 거절되지 않고 확정된 출원은 등록 디자인으로 등록원부에 기재되며, 공보에 게재된다.
- (2) 등록원부는 공개되어 있으며, 요청이 있고 수수료가 납부된 경우 등본이 제공된다.
- (3) 등록원부의 등재, 공고 및 등록 절차에 관한 구체적인 사항은 별도의 규정으로 정한다.

제66조 공고 연기

- (1) 출원인은 출원 시, 출원일 또는 있는 경우 우선권 주장일로부터 30개월 동안 공고를 연기해 달라고 요청할 수 있다.
- (2) 공고 연기 요청이 있고, 제64조에 따라 거절되지 않은 출원은 등록되어 등록원부에 기재된다. 다만, 디자인의 시각적 표현 및 출원서류에 포함된 정보와 자료는 제3자의 열람 대상에서 제외된다.
- (3) 등록된 디자인에 대해 공고 연기 요청이 있었음을 공보에 게재한다.
- (4) 기관은 연기 기간이 만료된 시점 또는 권리자의 요청이 있는 경우 그보다 빠른 시점에, 출원과 관련된 모든 정보 및 서류를 제3자에게 열람할 수 있도록 공개하고 공보에 게재한다. 단, 게재 전에 공고 수수료가 납부되어야 하며, 출원 시 물품의 실물만 제출된 경우에는 공고에 적합한 시각적 표현도 함께 제출되어야 한다. 이러한 요건이 기한 내에 충족되지 않으면, 등록된 디자인은 출원일로 소급하여 이 법에 따른 보호를 전혀 받지 못한 것으로 간주된다.
- (5) 공고 연기 기간 중 침해소송을 제기하기 위해서는, 등록원부 및 출원서류에 포함된 정보가 피고에게 통지되어야 한다.
- (6) 공고 연기가 요청된 디자인의 공고일은 시각적 표현이 실제로 게재된 날짜로 본다.
- (7) 본 조의 규정은 복수디자인 출원에 포함된 디자인 중 일부에 대해서도 적용될 수 있다.

제3장 이의 신청 및 이의 신청 심사

제67조 결정 및 등록에 대한 이의 신청

- (1) 출원인은 제64조에 따라 내려진 결정에 대하여, 결정의 통지일로부터 2개월 이내에 서면으로 사유를 명시하여 이의를 신청할 수 있다.

- (2) 제3자는 디자인 등록의 공고일로부터 3개월 이내에, 제55조 제1항 및 제2항의 정의에 부합하지 않거나, 제56조 및 제57조의 요건을 충족하지 않거나, 제58조 제4항 및 제64조 제6항 제c호에 해당하거나, 출원이 악의적이거나 지식재산권을 무단으로 사용하는 경우라는 이유로 등록증의 발급에 대해 서면으로 이의를 신청할 수 있으며, 이에 필요한 수수료를 납부해야 한다.
- (3) 제2항에 따른 이의 신청에 필요한 수수료가 납부되지 않거나 납부 사실이 기한 내에 기관에 제출되지 않은 경우, 해당 이의 신청은 효력이 없는 것으로 간주된다.

제68조 이의 신청 심사

- (1) 제67조에 따라 제기된 이의는 위원회가 심사한다.
- (2) 제64조에 따른 결정에 대한 이의가 심사되는 과정에서 필요하다고 판단되는 경우, 출원인의 의견을 청취할 수 있다.
- (3) 제67조 제2항에 따른 이의는 출원인에게 통지되며, 의견 진술을 위해 통지일로부터 1개월 이내에 추가 자료 제출이 요청될 수 있다. 기한 내에 자료가 제출되지 않으면, 기존 정보와 자료에 따라 심사한다.
- (4) 이의 신청 기간 중 또는 이의 신청 심사 과정에서 제64조 및 별도의 규정에 따른 출원 요건의 미비점이 확인되면, 미완료된 절차부터 계속 진행되며 필요 시 결정 사항이 공보에 게재된다.
- (5) 제67조 제2항에 따른 이의 신청이 인용되면 해당 디자인의 등록은 무효로 한다. 제64조 제6항 제b호 및 제c호 또는 지식재산권 무단 사용 사유에 따른 디자인의 일부에 대한 이의 신청이 인용되면, 해당 부분의 등록만 무효로 한다. 부분무효 이후에도 나머지 부분이 보호요건을 충족하고 디자인의 정체성을 유지하는 경우에는 등록이 유지된다. 복수디자인 출원 중 이의 대상이 아닌 디자인이라도 첨부 서류에서 명백히 무효 사유가 확인되면, 제3항 절차에 따라 기관은 이를 직권으로 무효화할 수 있다.
- (6) 본 조에 따라 등록이 무효화 되면, 제79조에서 정한 무효의 효과가 발생하며, 무효 결정은 공보에 게재된다.

제4장

존속기간 및 갱신

제69조 디자인의 존속기간 및 갱신

- (1) 등록 디자인의 존속기간은 출원일로부터 5년이며, 5년 단위로 갱신할 수 있으며 최대 25년까지 연장할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (2) 미등록 디자인의 존속기간은 해당 디자인이 일반에 처음 공개된 날부터 3년이다.
- (3) 디자인 등록은 디자인권자의 신청과 갱신 수수료 납부 사실이 기한 내 기관에 제출된 경우에 한해 갱신된다.
- (4) 갱신 신청은 존속기간 만료 전 6개월 이내에 제출되어야 하며, 같은 기간 내에 수수료 납부 사실도 제출되어야 한다. 이 기한 내 제출되지 않은 경우, 존속기간 만료일로부터 6개월 이내에 추가 수수료를 납부하면 갱신 신청이 가능하다.
- (5) 갱신은 이전 존속기간 종료 다음 날부터 효력이 발생한다. 갱신 내용은 등록원부에 기재되고 공보에 게재된다.
- (6) 갱신되지 않은 디자인에 대한 디자인권은 존속기간 만료일에 소멸한다.

제3편

권리 귀속 및 침탈

제70조 권리 귀속

- (1) 디자인권은 디자이너 또는 그 승계인에게 귀속되며, 이전할 수 있다.
- (2) 디자인 출원 또는 디자인이 여러 명에게 귀속되는 경우, 권리의 공유는 당사자 간의 계약에 따라, 그러한 계약이 없는 경우에는 2001년 11월 22일자 제4721호 「튀르키예 민법」상의 공유재산 규정에 따라 결정된다. 각 권리자는 다른 권리자와 무관하게 다음 행위를 할 수 있다.
 - a) 자신의 지분을 자유롭게 처분할 수 있다.
 - b) 다른 권리자에게 통지한 후 디자인을 사용할 수 있다.
 - c) 디자인권 침해가 발생한 경우, 단독으로 제3자를 상대로 민사소송을 제기할 수 있으며, 이 경우 제소한 권리자는 다른 권리자에게 1개월 이내에 통지해야 한다.
- (3) 제3자에게 디자인 사용을 위한 실시권을 부여하려면 모든 권리자의 동의가 필요하다. 동의가 이루어지지 않을 경우, 법원은 형평에 따라 일부 권리자에게 실시권을 부여할 수 있다.
- (4) 권리자가 복수인 경우라도 디자인 출원, 권리 이전, 기타 권리 설정을 위해 분할은 허용되지 않는다.

제71조 디자인의 침탈

- (1) 디자인 출원이 실제 권리자가 아닌 자에 의해 이루어졌거나, 등록이 그러한 자 명의로 되어 있거나, 미등록 디자인이 권리자가 아닌 자에 의해 공개된 경우, 실제 권리자라고 주장하는 자는 다른 권리 청구를 보전한 상태에서, 디자인권의 이전 또는 권리자 지정을 법원에 청구할 수 있다.

- (2) 디자인의 일부 권리를 주장하는 경우에도, 제1항에 따라 공유재산 원칙에 따라 권리 귀속을 청구할 수 있다.
- (3) 제1항 및 제2항의 청구는 등록 디자인의 공고일 또는 미등록 디자인의 공개일로부터 3년 내에 제기되어야 하며, 단 권리자가 아닌 자가 악의적인 경우에는 시효가 적용되지 않는다.
- (4) 본 조에 따라 제기된 소송 및 청구는, 확정판결 또는 소송을 종결시키는 기타 사유에 따라 등록원부에 기재되고 공보에 게재되며, 기재일을 기준으로 선의의 제3자에게 효력을 가진다.
- (5) 소송이 진행 중일 때 디자인이 등록된 경우, 출원 침탈 소송은 디자인 침탈 소송으로 전환된다.

제72조 침탈 종료의 효과

- (1) 제71조에 따라 디자인권자가 변경된 경우, 해당 내용이 등록원부에 기재되는 즉시, 디자인에 관련한 제3자의 모든 권리는 소멸된다.
- (2) 추후 실제 권리자가 아님이 밝혀진 자 또는 그로부터 실시권을 받은 자가 등록 이전부터 디자인을 사용하고 있었거나 실질적인 준비를 하고 있었다면, 실제 권리자가 등록된 날부터 2개월 이내에 통상실시권을 청구할 수 있다.
- (3) 단, 해당 사용 또는 준비 당시 권리자가 아닌 자 또는 그로부터 권리를 받은 자가 악의적이었던다면, 제2항은 적용되지 않는다.

제4편 종업원의 디자인

제73조 근로계약 및 그 밖의 용역계약에 따른 권리 귀속

- (1) 당사자 간의 특약이나 업무의 성격상 달리 보기 어려운 경우, 종업원이 사업장에서 담당한 업무의 수행 중에 하였거나, 사업장의 경험과 연구 결과에 주로 의존하여 근로관계 중에 창작한 디자인의 권리는 사용자에게 귀속된다.
- (2) 종업원이 근무 중인 사업장의 일반적인 활동 영역에서 제공되는 정보와 장비를 활용하여 제1항의 범위를 벗어나 창작한 디자인에 대해서도, 사용자가 요청하는 경우 그 권리는 사용자에게 귀속된다.
- (3) 종업원의 디자인에 관한 규정은 학생, 무보수로 일정 기간 정함 없이 실습하는 인턴의 디자인 및 1981년 11월 4일자 제2547호 「고등교육법」 제3조 제1항 제1호에 규정된 교원들이 학술 연구 또는 과학적 연구를 통해 창작한 디자인에도 적용된다.
- (4) 근로계약이 아닌, 그 밖의 용역계약에 따른 디자인의 권리 귀속은 당사자 간에 체결된 계약의 내용에 따라 정한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제74조 종업원 디자인에 대한 보상 청구권

- (1) 종업원이 제73조 제2항에 따라 창작한 디자인의 중요성을 고려하여, 그에 상응하는 보상을 청구할 수 있다. 당사자 간에 보상액에 대한 합의가 이루어지지 않을 경우, 보상액은 법원이 정한다.
- (2) 제73조 제3항에 따른 교원이 창작한 디자인으로부터 발생한 수익은 해당 고등교육기관의 이사회가 정하는 방식으로 교원과 학교 간에 분배하되, 디자이너에게 수익의 최소 절반 이상이 배분되어야 한다.

제5편

실시권

제75조 실시권

- (1) 디자인권은 실시권 계약의 대상이 될 수 있다.
- (2) 실시권은 전용(배타적)실시권 또는 통상(비배타적)실시권 형태로 부여될 수 있으며, 계약상 달리 정하지 않는 한, 실시권은 비배타적이다. 통상실시권 계약의 경우, 실시권 설정자는 자신도 해당 디자인을 사용할 수 있으며, 제3자에게도 실시권을 설정할 수 있다. 전용실시권 계약에서는, 실시권 설정자가 타인에게 실시권을 설정할 수 없으며, 명시적으로 권리를 보유한다는 조건이 없는 한 본인 또한 해당 디자인을 사용할 수 없다.
- (3) 계약에 별도 규정이 없는 한, 실시권자는 실시권에서 발생하는 권리를 제3자에게 이전하거나 하위 실시권을 설정할 수 없다.
- (4) 계약에 달리 정하지 않는 한, 실시권자는 실시권 기간 중 해당 디자인의 사용과 관련된 모든 처분을 할 수 있다. 실시권자는 실시권 계약의 조건을 준수해야 하며, 이를 위반할 경우 디자인권자는 자신의 권리를 실시권자에게 주장할 수 있다.

제76조 권리 이전 및 실시권 설정에 따른 책임

- (1) 디자인 출원 또는 등록에 따른 디자인권을 이전하거나 실시권을 설정한 자가, 나중에 그 권한이 없었음이 밝혀질 경우, 해당 당사자는 이로 인해 손해를 입은 자에게 책임을 진다.
- (2) 디자인 출원이 취하되거나 거절되었거나, 디자인 등록이 취소되거나 무효화된 경우, 당사자 간에 별도의 포괄적인 책임을 정한 계약이 없는 한, 제79조의 규정이 적용된다. 이 조에 따른 손해배상 청구의 기산일은 해당 책임 소송의 판결이 확정된 날로 한다.

제6편 권리 소멸

제1장 무효

제77조 무효 사유

- (1) 다음 각 호의 사유가 있는 경우, 법원은 해당 디자인의 무효를 결정한다.
 - a) 디자인이 제55조 제1항 및 제2항의 정의에 부합하지 않거나, 제56조 및 제57조의 요건을 갖추지 않았거나, 제58조 제4항 및 제64조 제6항 제c호에 해당하거나, 출원이 악의적이거나 지식재산권의 무단 사용을 포함하는 경우가 입증된 경우
 - b) 디자인의 권리가 타인에게 귀속됨이 입증된 경우
 - c) 나중에 공개된 동일 또는 유사한 디자인의 출원일이, 등록된 디자인의 출원일보다 앞선 경우
- (2) 제64조 제6항 제b호 및 제c호 또는 지식재산권 무단 사용을 이유로 디자인의 일부에 대한 무효 청구가 인용된 경우, 해당 부분만 무효로 한다. 부분무효 이후에도 나머지 디자인이 보호 요건을 충족하고 정체성을 유지하는 경우, 등록은 유지된다.

제78조 무효 청구

- (1) 제2항에서 규정된 경우를 제외하고, 이해관계 있는 자는 디자인의 무효를 청구할 수 있다.
- (2) 제77조 제1항 c호에 따른 무효는 오직 이전 권리자만이 제기할 수 있으며, 제70조 및 제73조에 따른 무효는 디자인권자만이 제기할 수 있다.
- (3) 디자인의 무효를 주장하는 소송은 존속기간 중 또는 디자인권 종료 후 5년 이내에 제기되어야 한다.
- (4) 무효 소송은 소 제기 시점에 등록원부에 디자인권자로 기재된 자를 상대로 제기되며, 권리자로 등록된 자가 소송에 참여할 수 있도록 별도의 통지가 이루어진다.
- (5) 비등록 디자인의 경우, 무효 소송은 권리 주장자에게 제기된다.

제79조 무효 효력

- (1) 디자인 무효 결정은 소급효를 가지며, 해당 디자인은 이 법에 따라 어떠한 보호도 받지 않은 것으로 본다.
- (2) 디자인권자의 중대한 과실이나 악의로 인해 손해를 입은 자의 손해배상 청구권은 영향을 받지 않으며, 무효의 소급효는 다음 사항에 영향을 미치지 않는다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- a) 무효 결정 이전에 디자인권 침해에 대해 내려진 확정되고 이행된 판결
- b) 무효 결정 이전에 체결 및 이행된 계약
- (3) 제2항 제b호에 따른 계약으로 지불된 대가는 형평의 원칙에 따라 전부 또는 일부 반환이 청구될 수 있다.
- (4) 디자인 무효에 관한 확정 판결은 누구에게나 효력이 있으며, 판결이 확정된 후 법원은 이를 기관에 직권으로 통지한다. 무효로 된 디자인은 기관에 의해 등록원부에서 말소되고, 그 사실이 공보에 게재된다.

제2장

그 밖의 권리 소멸 사유 및 그 효과

제80조 소멸 및 그 효과

- (1) 디자인권은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 소멸된다.
 - a) 존속기간의 만료 또는 등록의 갱신이 이루어지지 않은 경우,
 - b) 권리자가 해당 권리를 포기한 경우.
- (2) 출원인 또는 등록권자는 디자인권의 전부 또는 일부를 포기할 수 있다.
- (3) 포기 의사는 서면으로 기관에 통지해야 하며, 포기는 등록원부에 기재된 날을 기준으로 효력이 발생하며 공보에 게재된다.
- (4) 등록원부에 기재된 권리자나 실시권자의 동의 없이는, 디자인권자는 그 권리를 포기할 수 없다.
- (5) 해당 디자인에 대해 제3자가 권리 귀속을 주장하고, 이와 관련된 법원의 보전처분 결정이 등록원부에 기재되어 있는 경우, 해당 제3자의 동의 없이는 디자인권을 포기할 수 없다.

제7편

디자인권 침해

제81조 디자인권 침해로 간주되는 행위

- (1) 다음 각 호에 해당하는 행위는 디자인권 침해로 간주된다.
 - a) 디자인권자의 허락 없이, 이 법에 따라 보호되는 디자인이 사용된 또는 적용된 물품의 동일한 형태 또는 전체적인 인상상 식별이 어려울 정도로 유사한 물품을 제조, 유통, 판매, 계약 제안, 상업적 목적의 사용, 상업적 보유, 기타 방식으로 상업화하거나 수입하는 행위
 - b) 디자인권자가 실시권을 통해 부여한 권한을 무단으로 확장하거나, 그 권리를 제3자에게

이전하는 행위

c) 디자인권을 침탈하는 행위

- (2) 출원이 제65조에 따라 등록되어 공보에 게재된 경우, 등록권자는 본 조에 명시된 침해 행위에 대해 민사소송을 제기할 수 있다. 침해자가 해당 출원 및 그 범위에 대해 통지받았다면, 출원이 공보에 게재되지 않았더라도 이를 이유로 침해가 없다고 주장할 수 없다. 법원이 침해자의 악의성을 인정하는 경우, 공고 이전이라도 침해의 존재가 인정된다.
- (3) 보호받는 디자인이 등록되어 있다는 표기가 물품, 포장 또는 송장에 기재되어 있지 않더라도, 본 조에 명시된 행위들이 디자인권 침해가 아닌 것으로 간주되지 않는다.
- (4) 비등록 디자인의 경우, 디자인이 제57조에 따라 공중에 공개되었다면, 권리자는 디자인권 침해에 대해 소송을 제기할 수 있다.

제4권

특허 및 실용신안

제1편

특허권

제1장

특허성 요건

제82조 특허를 받을 수 있는 발명과 그 예외

- (1) 모든 기술 분야에 속하는 발명은 신규하고 진보성이 있으며 산업상 이용 가능할 경우 특허를 받을 수 있다.
- (2) 아래에 열거된 사항은 발명이 아닌 것으로 간주된다. 특허 출원 또는 특허 자체가 아래에 열거된 대상이나 활동과 관련되어 있는 경우, 해당 대상 또는 활동 그 자체는 특허 대상에서 제외된다.
 - a) 발견, 과학적 이론 및 수학적 방법
 - b) 정신적 활동, 영업 활동 또는 게임에 관한 계획, 규칙 및 방법
 - c) 컴퓨터 프로그램
 - ㄱ) 미적 창작물, 문학 작품, 예술 작품, 논문
 - d) 정보의 제시

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (3) 다음에 해당하는 발명에는 특허가 부여되지 않는다.
- a) 공서양속 또는 일반 도덕에 반하는 발명
 - b) 미생물학적 공정 또는 그러한 공정에 따라 얻어진 산물은 제외하고, 식물 품종이나 동물 품종과 관련된 생물학적 공정, 또는 식물이나 동물 품종을 생산하기 위한 생물학적 공정
 - c) 인간 또는 동물의 신체에 적용될 목적으로 고안된 진단 방법 및 수술 방법을 포함한 모든 치료 방법
 - ㉸) 인체 및 유전자 서열 또는 부분 유전자 서열을 포함한 인체의 일부를, 그 생성과 진화의 다양한 단계에서 단순히 발견하는 것
 - d) 인간 복제 과정, 인간의 생식세포 계열의 유전적 정체성을 변경하는 과정, 인간 배아의 산업적 또는 상업적 이용, 인간 또는 동물에 의학적 효용 없이 고통을 초래할 수 있는 방식으로 유전적 정체성을 변경하는 과정 및 그로 인해 얻어진 동물
- (4) 제3항 제a호에 따라 발명의 상업적 이용이 법률상 금지되어 있다고 하여 반드시 공서양속 또는 일반 도덕에 반한다고 해석되지는 않는다.
- (5) 제3항 제b호에 명시된 미생물학적 공정이라 함은 미생물학적 물질을 포함하거나, 미생물학적 물질로 처리되거나, 그 결과로 미생물학적 물질이 생성되는 모든 작업을 의미한다. 본질적인 생물학적 공정이란 식물 또는 동물의 생산 절차, 즉 완전히 자연적으로 이루어지는 교배 또는 선택을 말한다.
- (6) 제3항 제c호의 규정은 해당 방법들에 사용되는 물건, 특히 물질 및 조성물에는 적용되지 않는다.

제83조 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성

- (1) 선행기술에 속하지 않는 발명은 신규한 것으로 간주된다.
- (2) 선행기술은 출원일 이전에 세계 어디에서든 서면 또는 구두로 공표되거나, 사용 또는 기타 방식으로 공개되어 공중이 접근할 수 있게 된 모든 사항을 포함한다.
- (3) 출원일 또는 그 이후에 제출된 출원서의 공표된 내용과, 출원일 이전에 작성된 국내 특허 및 실용실안 출원서의 최초 기재 내용은 선행기술로 간주된다. 이 규정은 또한 다음을 포함한다.
- a) 1996년 1월 5일자 제96/7772호 각료회의 결정에 의해 비준된 「특허협력조약(PCT)」에 따라 제출된 국제특허 출원 중, PCT 제22조 및 제39조에 따른 규정에서 명시한 조건을 충족하여 국내 단계에 진입한 특허 및 실용실안 출원
 - b) 2000년 6월 7일자 제2000/842호 각료회의 결정에 의해 비준된 「유럽특허 출원에 필요한 형식 요건에 관한 유럽협약」 제153조 제5항의 요건을 충족하는 출원, 국제출원을 기초로 한 특허 출원, 유럽특허협약(EPC) 제79조 제2항에 따라 튀르키예가 지정국으로

결정되고 관련 수수료가 납부된 유럽특허 출원

- (4) 선행기술을 고려할 때, 해당 기술 분야의 통상적인 기술자에게 자명하지 않은 발명은 진보성이 있는 것으로 간주된다.
- (5) 제3항에 따라 선행기술로 간주되는 출원 및 문서의 내용은 진보성의 판단 시 고려되지 않는다.
- (6) 발명이 농업 등 어떠한 산업 분야에서도 생산 또는 사용이 가능한 경우, 산업상 이용 가능한 것으로 간주된다.

제84조 특허 또는 실용신안이 부여되는 발명에 영향을 미치지 않는 공개

- (1) 특허 또는 실용신안 부여에 영향을 미칠 만한 성격을 지니고 있더라도, 출원일 이전 12개월 이내 또는 우선권 주장일 이전 12개월 이내에 한 공개인 경우 및 아래에 열거된 상황에 해당하는 공개는, 특허 또는 실용신안이 부여되는 발명에 영향을 미치지 아니한다.
 - a) 그 공개가 발명자에 의하여 행해진 경우
 - b) 그 공개가 특허 출원 관할기관에 의해 이루어지고, 그 기관이 공개한 정보가 다음에 해당하는 경우
 - 1) 발명자의 다른 출원서에 기재된 것으로서, 비공개로 할 것을 요구하였음에도 불구하고 해당 기관에 의해 공개된 경우
 - 2) 발명자의 허락 없이 발명자로부터 직접 또는 간접적으로 정보를 취득한 제3자에 의해 제출된 출원서에 기재된 경우
 - c) 발명자로부터 직접 또는 간접적으로 정보를 취득한 제3자가 그 발명에 관하여 행한 공개인 경우
- (2) 제1항에 따라, 출원일 기준으로 특허 또는 실용신안 부여를 청구할 수 있는 자는 모두 발명자로 간주된다.
- (3) 제1항의 적용으로 인한 효과는 기간 제한 없이 언제든지 주장할 수 있다.
- (4) 제1항의 적용이 필요하다고 주장하는 당사자는 그 요건이 충족되었거나 충족될 것으로 기대된다는 사실을 입증할 책임이 있다.

제2장

특허권의 범위

제85조 특허권의 범위와 한계

- (1) 특허권자는 발명이 이루어진 장소, 기술 분야 및 상품의 수입 여부 또는 국내 생산 여부에 관계없이 특허권을 행사할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

- (2) 특허권자는 다음 각 호의 행위가 허가 없이 이루어진 경우 그 행위의 금지를 청구할 권리가 있다.
- a) 특허 대상이 되는 물건을 생산, 판매, 사용 또는 수입하거나, 이를 개인적 필요 이외의 목적을 위하여 보관하는 행위
 - b) 특허 대상이 되는 방법을 사용하는 행위
 - c) 사용이 금지된 것으로 알려져 있거나 알려져야 하는 방법 특허의 사용을 타인에게 제공하는 행위
 - ㄱ) 특허 대상이 되는 방법에 의하여 직접 생산한 물건을 판매, 사용 또는 수입하거나, 이를 개인적 필요 이외의 목적을 위하여 보관하는 행위
- (3) 다음 각 호의 행위는 특허권이 미치지 않는 범위에 해당한다.
- a) 산업적 또는 상업적 목적이 아닌, 개인적 목적에 한정된 행위
 - b) 특허 대상이 되는 발명에 대한 시험적 목적의 행위
 - c) 의약품 등록을 위해 특허 대상 발명을 실시하는 행위와 이러한 목적에 필요한 시험 및 실험 등의 시험적 목적의 행위
 - ㄱ) 대량 생산이 아닌, 단일 처방전을 조제하기 위하여 약국에서 조제된 의약품을 사용하는 행위 및 그와 같이 조제된 의약품에 관한 행위
 - d) 파리협약 당사국의 선박, 우주선, 항공기 또는 육상 운송수단의 제작 및 운용에, 또는 그러한 수단의 필요성을 충족시키는 데에 특허 대상 발명을 사용하는 행위, 및 당해 수단이 일시적 또는 우연히 튀르키예 국경 내에 있는 때에 그 수단에 특허 대상 발명을 사용하는 행위
 - e) 1945년 6월 5일자 법률 제4749호로 승인된 「국제민간항공협약」 제27조의 적용을 받는 국가의 항공기에 대한 행위
- (4) 2004년 1월 8일자 법률 제5042호 「식물 신품종 육종가 권리 보호에 관한 법률」에서 정의된 소규모 농업인은 특허권자로부터 제공받았거나 그의 허가를 받아 판매되었거나 또는 다른 상업적 방법으로 취득한 특허 제품을 사용하여 생산된 산물로부터 얻어진 번식 재료를, 자신이 경작하는 토지 내에서 새로운 생산을 위하여 사용할 권리를 가진다. 이러한 사용은 법률 제5042호의 규정에 따른다.
- (5) 농업인은 특허권자로부터 제공받았거나 그의 허가를 받아 판매되었거나 또는 다른 상업적 방법으로 취득한, 특허 받은 가축 번식 재료 또는 기타 동물 번식 재료를 농업 목적을 위하여 사용할 권리를 가진다. 이러한 사용에는 자신의 농업적 역량을 유지하기 위하여 동물 또는 기타 동물 번식 재료를 사용하는 것이 포함된다. 이 권리의 사용에 관한 절차와 규칙은 별도의 규정으로 정한다.
- (6) 특허의 대상은 법률, 공서양속, 공공질서를 해치는 방식으로 사용되어서는 안 된다. 이러한

사용은 현행 또는 장래의 확정적 또는 불확정적 법정 금지 및 제한에도 종속된다.

제86조 발명의 간접 실시 방지

- (1) 특허권자는, 특허 대상 발명의 실시를 가능하게 하고 그 발명의 기초를 이루는 부분에 관한 구성 요소나 수단이 제3자에 의해 특허를 사용할 권한이 없는 자에게 제공되는 것을 금지할 권리를 가진다. 이 조항은 제3자가 해당 구성 요소나 수단이 발명을 실시하기에 충분하고 그 목적을 위하여 사용될 것을 알고 있거나 명백하게 인식 가능한 경우에만 적용된다.
- (2) 제1항에 언급된 구성 요소 또는 수단이 언제든지 시중에서 구할 수 있는 물건인 경우, 제3자가 권한 없는 자에게 그러한 실시를 유도하지 아니한 때에는 제1항의 규정이 적용되지 않는다.
- (3) 제85조 제3항의 제a호, 제b호, 제c호, 제c호에 해당하는 행위를 하는 자는 제1항의 '특허를 사용할 권한이 없는 자'로 간주되지 않는다.

제87조 선사용에 의한 권리

- (1) 출원일 또는 그 이전에 국내에서 선의로 발명을 실시하고 있었거나, 그 실시를 위하여 중대한 실질적 준비를 하고 있었던 자에 대하여, 특허 출원인 또는 특허권자는 그 발명을 동일한 방법으로 계속 실시하거나 준비된 범위 내에서 실시하는 것을 금지할 권리를 가지지 않는다. 다만, 이들의 선사용에 의한 권리는 해당 사업장의 합리적인 필요 범위에 국한되며, 실시권 설정을 통해 확대될 수 없고, 해당 사업장과 함께하는 경우에만 이전될 수 있다.
- (2) 제1항의 주체가 판매를 위하여 제공하는 물건에 관한 행위는 특허권의 효력 범위에 속하지 않는다.

제88조 법정 독점

- (1) 전액 국유 자본으로, 공공의 이익을 위하여 독점적 물건 또는 서비스를 생산 및 판매하기 위해 설립되었고, 이러한 공공서비스를 수행함으로써 생산한 물건 및 서비스에 대한 독점권을 보유하는 국유 경제기업의 활동 분야에 속하는 발명에 대하여 특허가 부여된 경우, 독점권자가 해당 발명을 실시하기 위해서는 특허권자의 허가를 받아야 한다. 다만, 독점권자가 발명을 실시할 권리를 취득하는 경우 해당 산업 분야에서 상당한 경제적 이익과 중대한 기술적 진보를 제공할 수 있는 발명을 실시해야 할 의무가 있다.
- (2) 독점권자는 특허 대상 발명을 실시할 권리를 얻기 위해 특허권자에게 허락을 요청할 권리가 있다. 이 요청에 따라 특허권자는 독점권자에게 그 특허를 인수할 것을 요구할 수 있다. 발명 실시 또는 특허 이전에 대한 대가는 당사자 간 협의로 정하며, 협의 되지 않을 경우 법원이 결정한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

- (3) 제2항은 유지하되, 특허가 부여된 이후에 독점권이 형성된 경우, 특허권자는 독점권자에게 해당 발명이 실시되고 있는 사업 또는 시설을 함께 인수할 것을 요구할 수 있다. 당사자 간 협의가 이루어지지 않을 경우, 그 대가는 법원이 결정한다.
- (4) 기존의 법정 독점으로 인해 발명을 실시할 수 없는 경우, 해당 특허에 대한 연차료는 납부하지 않는다.

제89조 보호 범위

- (1) 특허 출원 또는 특허권에 의해 부여되는 보호 범위는 청구항에 의해 결정된다. 다만, 청구항을 해석함에 있어서는 명세서와 도면을 활용하여야 한다.
- (2) 청구항은 사용된 용어의 의미에만 국한하여 해석되지 않는다. 다만, 보호 범위를 결정함에 있어, 발명자가 고려하였으나 청구항에 기재하지 않은 사항이나, 통상적인 기술자가 명세서 및 도면을 바탕으로 파악할 수 있는 사항까지 확장하여 해석할 수는 없다.
- (3) 청구항은 출원인 또는 특허권자에게 정당한 보호를 부여하면서, 제3자에게도 보호 범위에 대한 합리적 명확성을 제공할 수 있도록 해석하여야 한다.
- (4) 특허 출원이 제공하는 보호 범위는, 특허가 부여되기까지의 기간 동안에는 출원 당시 공보에 공개된 청구항을 기준으로 판단된다. 그러나 특허가 부여된 후 또는 이의 신청이나 무효 절차 이후의 상황에서는 보호 범위가 확대되지 않았다는 전제하에 출원 시로 소급하여 보호 범위를 결정한다.
- (5) 특허 출원 또는 특허 자체가 제공하는 보호 범위를 결정함에 있어, 침해가 존재한다고 주장되는 시점에 청구항에 기재된 요소와 실질적으로 동등한 성격을 가지는 요소들도 고려된다. 특정 요소가 청구항의 요소와 본질적으로 동일한 기능을 수행하고, 이러한 기능을 동일한 방식으로 수행하여 동일한 결과를 가져오는 경우, 일반적으로 청구항의 요소와 동등한 것으로 간주된다.
- (6) 특허의 부여와 관련하여 청구항의 범위를 결정하기 위해 필요한 절차 동안 또는 특허권 존속기간 동안, 특허 출원인 또는 특허권자의 진술은 보호 범위를 결정하기 위한 참고자료로 고려된다.
- (7) 특허에 발명의 실시례가 기재되어 있는 경우에도 청구항의 범위는 그 실시례에만 국한하여 해석되지 않는다. 특히 물건 또는 방법의 부가적 특징이 특허에 기재된 실시례에 포함되어 있지 않거나, 그 실시례의 특징을 포함하지 않거나, 그 실시례에 기재된 목적이나 특징을 구현하지 못한다는 이유만으로, 해당 물건이나 방법이 청구항의 보호범위에서 제외되어서는 안 된다.

제2편

특허 출원, 부여 및 이의 신청

제1장

출원 및 우선권

제90조 특허 출원을 위한 필수 서류와 출원일의 확정

- (1) 특허 출원에는 다음의 서류가 포함된다.
 - a) 출원서
 - b) 발명 대상을 설명하는 명세서
 - c) 청구범위
 - ㄷ) 명세서 또는 청구범위에서 인용한 도면
 - d) 요약서
 - e) 출원료 납부에 관한 정보
- (2) 명세서, 청구범위, 요약서 및 도면이 있을 경우, 이들은 출원 시 파리협약 또는 세계무역기구 설립 협정의 당사국이나 상호주의 원칙을 적용하는 국가의 공식 언어 중 하나로 제출할 수 있다.
- (3) 아래에 언급된 모든 요소가 기관에 제출된 날짜를 기준으로 특허 출원일이 확정되며, 출원 절차가 개시된다.
 - a) 특허 부여의 요청
 - b) 출원인의 신원 및 연락처 정보
 - c) 명세서 또는 선출원에 대한 인용문이 포함된 문서로서 튀르키예어 또는 제2항에서 언급된 외국어로 작성된 문서
- (4) 발명이 유전자원이나 유전자원과 관련된 전통지식을 기초로 한 것인 경우, 해당 자원의 출처에 관한 설명이 특허 출원서에 포함되어야 한다.
- (5) 출원서에는 발명자가 명시되어야 한다. 다만, 발명자는 본인의 이름이 비공개로 유지되기를 요청할 수 있다. 출원인이 발명자가 아닌 경우 또는 발명자 중 일부에 불과한 경우, 이들은 특허 출원권을 어떤 방식으로 확보하였는지 출원서에 설명해야 한다.
- (6) 발명자는 출원인 또는 특허권자에게 자신의 발명자로서의 지위를 인정하고 이름을 명시하여야 줄 것을 요구할 권리가 있다.
- (7) 출원에 관한 절차 및 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제91조 발명의 단일성 및 분할출원

- (1) 특허 또는 실용신안 출원은 단일의 발명 또는 단일의 일반적 발명 개념을 구성하는 발명군을 포함해야 한다. 이 요건을 충족하지 않는 경우, 출원인의 요청 또는 기관의 통지에 따라 분할출원으로 분리된다.
- (2) 발명의 단일성과 관계없이, 출원인의 요청에 따라 각 출원은 분할출원으로 접수될 수 있다.
- (3) 분할출원은 진행 중인 기존 출원의 범위를 벗어나지 않아야 하며, 과거 연도에 대한 연차료도 함께 납부해야 한다.
- (4) 각 분할출원의 출원일은 최초 출원의 출원일과 동일하다. 최초 출원에서 우선권이 주장된 경우, 해당 권리는 모든 분할출원에도 적용된다.
- (5) 분할출원에 관한 기타 절차 및 기준은 별도의 규정으로 정한다.
- (6) 본 조항에 부합하지 않는 분할출원은 처리되지 않는다.

제92조 발명의 설명, 명세서, 청구범위 및 요약서

- (1) 발명은 해당 기술 분야의 전문가가 실시 가능하도록 충분히 명확하고 완전하게 특허 출원서의 명세서, 청구범위 및 명세서 또는 청구범위에서 인용된 도면을 통해 설명되어야 한다.
- (2) 대중이 접근할 수 없고 해당 기술 분야의 전문가가 발명을 이해하고 실시할 수 있을 만큼 특허 출원서에 충분히 정의되지 못한 생물학적 물질에 관한 발명 또는 해당 물질의 사용을 포함하는 발명은 해당 물질이 기탁된 경우 제1항의 요건을 충족한 것으로 간주된다.
- (3) 제2항에 따라 기탁된 생물학적 물질이 기탁기관에서 더 이상 이용 불가능한 경우, 해당 물질이 1997년 8월 5일자 내각결정 제97/9731호를 통해 가입을 결정한 「특허 절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약」에 따라 재기탁되는 것을 조건으로, 기탁기관이 발행한 수령증의 사본에 특허 출원번호 또는 그 서류를 기재하여 기탁일로부터 4개월 이내에 기관에 송부하는 경우, 그 이용이 중단되지 않은 것으로 간주된다.
- (4) 청구범위는 명세서를 기초로 하며, 보호받고자 하는 발명의 내용을 명확하고 간결하게 정의해야 하고, 명세서에 설명된 발명의 범위를 초과해서는 안 된다.
- (5) 요약서는 기술정보의 제공만을 목적으로 한다. 특히 보호 범위의 결정이나 제83조 제3항의 이행과 같은 다른 목적으로 사용되어서는 안 된다.
- (6) 생물학적 물질의 기탁에 관한 조건은 별도의 규정으로 정한다.

제93조 우선권 및 그 효력

- (1) 튀르키예를 포함하여 파리협약 또는 세계무역기구(WTO) 설립 협정에 가입한 어떤 국가에 서라도 특허 또는 실용신안을 적법하게 출원한 자나 그 승계인은 동일한 발명에 대해 최초 출원일로부터 12개월 이내에 튀르키예에서 출원할 수 있는 우선권을 가진다.

- (2) 파리협약 또는 세계무역기구(WTO) 협정 가입국의 국내법에 따라, 또는 이들 국가 간의 양자·다자간 협정이나 이 법률에 따라 적법하게 이루어진 국내 출원과 동등한 모든 출원은 우선권을 발생시키는 출원으로 간주된다.
- (3) 적법한 국내 출원은 그 출원의 결과와 관계없이 출원일을 기준으로 한 출원으로서 인정된다.
- (4) 동일한 국가에 동일한 대상에 대하여 후출원이 있는 경우, 후출원일에 앞선 출원이 공개되지 않았고 어떠한 권리도 남기지 않은 채 취하되었거나 취하된 것으로 간주되거나 거절된 경우, 후출원이 우선권의 기준 출원으로 간주된다. 이 경우, 선출원은 우선권 주장의 근거가 되지 않는다.
- (5) 최초 출원이 파리협약 또는 WTO 협정 가입국이 아닌 국가의 산업재산권 기관에 제출되었더라도, 해당 기관이 튀르키예에서 이루어진 최초 출원이 우선권을 발생시키는 것으로 인정하면, 상호주의 원칙에 따라 제1항부터 제4항까지의 규정이 적용된다.
- (6) 튀르키예에서 개최된 국내 또는 국제 박람회나, 파리협약 가입국에서 개최된 공식 또는 공식적으로 인정된 국제 박람회에서 발명품을 전시한 자는, 전시일로부터 12개월 이내에 튀르키예에서 특허 또는 실용신안 출원을 할 경우 우선권을 가질 수 있다.
- (7) 우선권일은 제83조 제2항 및 제3항과 제109조 제3항의 적용 시 출원일과 동일한 효력을 갖는다.

제94조 우선권 주장 및 그 효력

- (1) 우선권 주장은 우선권 주장 신청료를 납부하여 출원 시에 함께 또는 출원일로부터 2개월 이내에 해야 하며, 이에 대한 서류는 출원일로부터 3개월 이내에 기관에 제출되어야 한다. 그렇지 않으면 우선권 주장은 무효로 간주된다.
- (2) 출원인은 출원이 서로 다른 국가에서 비롯되었는지에 상관없이 둘 이상의 우선권을 주장할 수 있다. 필요한 경우, 각 청구항에 대해 복수의 우선권을 주장할 수 있다. 이 경우, 우선권에 따른 기간은 가장 이른 우선권일로부터 계산된다.
- (3) 하나 또는 둘 이상의 우선권을 주장한 경우, 우선권은 오직 그 우선권이 발생한 출원의 내용에 한해 인정된다.
- (4) 우선권이 주장된 발명의 특정 요소가 그 우선권이 발생한 특허 출원의 청구항에는 포함되지 않았더라도, 해당 출원이 전체적으로 명백히 이를 나타내는 경우에는 그 요소에 대해서도 우선권이 인정된다.
- (5) 우선권 주장에 관한 절차 및 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

제2장 특허 부여

제95조 출원의 형식 요건 적합성에 대한 심사

- (1) 제90조 제3항에서 명시된 요소 중 하나라도 누락된 경우, 출원은 심사 대상이 되지 않는다.
- (2) 심사 대상으로 접수된 출원에서 제90조 제1항에서 명시된 요소 중 최소 하나가 누락되었거나, 제90조 제2항에 따라 외국어로 제출된 경우에는 별도 통지 없이 출원일로부터 2개월 이내에 흠결이 보정되거나 튀르키예어 번역본이 제출되어야 한다. 그렇지 않으면, 출원은 취하된 것으로 간주된다.
- (3) 기관은 제90조 제1항에 명시된 요소가 완전하거나 제2항에 따라 보완된 출원을, 제90조 제4항 및 제5항과 별도의 규정으로 정해진 기타 형식 요건에 따라 심사한다.
- (4) 출원이 형식 요건에 부합하지 않는다고 판단되는 경우, 출원인에게 통지일로부터 2개월 이내에 흠결을 보정하도록 요구된다. 이 기간 내에 흠결이 보완되지 않으면 출원은 거절된다.
- (5) 형식 요건의 적합성 측면에서 출원에 흠결이 없다고 판단되거나 흠결이 기한 내에 보정된 경우에는, 제96조에 따라 조사보고서가 작성된다.

제96조 조사 요청, 조사보고서 작성 및 공표

- (1) 출원인은 출원 시점 또는 별도 통지 없이 출원일로부터 12개월 이내에 수수료를 납부하여 조사 요청을 하여야 한다. 그렇지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주된다.
- (2) 제1항에 따라 적절히 조사 요청이 이루어진 경우, 출원이 형식 요건에 부합한다고 판단되거나 흠결이 기한 내에 보정된 경우에는 조사보고서가 작성되어 출원인에게 통지되며 공보에 게재된다. 제97조에 따라 출원이 이미 공개된 경우에는 별도로, 공개되지 않은 경우에는 출원과 함께 공표된다.
- (3) 출원 대상이 제82조 제2항 또는 제3항에 해당하거나 명세서 또는 청구항 전반이 불명확하여 조사보고서 작성이 불가능한 경우, 조사보고서는 작성되지 않는다. 출원인에게 통지일로부터 3개월 이내에 이의 신청서 또는 출원 보정서를 제출하도록 요청된다. 기한 내에 제출하지 않거나 제출된 이의 신청 또는 보정이 기관에 의해 승인되지 않을 경우 출원은 거절된다. 승인될 경우, 조사보고서가 작성되어 출원인에게 통지되고 공보에 게재된다.
- (4) 대통령은 제1항에서 규정된 12개월의 조사 요청 기한을 절반까지 단축할 수 있다.
- (5) 조사 요청 및 조사보고서 작성에 관한 절차 및 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제97조 출원 공개 및 그 효력

- (1) 출원일 또는 우선권일로부터 18개월이 경과하거나, 이보다 앞서 출원인이 조기 공개를 요

청한 경우, 특허 또는 실용신안 출원은 공보에 게재된다.

- (2) 특허 출원이 공개된 날부터 제3자는 해당 발명의 특허성에 대해 의견을 제출할 수 있다. 다만, 제3자는 이 단계에서 기관을 상대로 한 절차에 당사자가 될 수 없다.
- (3) 제1항에서 규정된 18개월 기한 전에 특허 부여 결정이 내려진 경우에는 특허 출원과 특허가 함께 공고된다.
- (4) 이 법에 따라 특허에 부여된 보호는 특허 출원이 공보에 게재된 날부터 출원인에게 잠정적으로 부여된다.
- (5) 특허 출원인의 허가 없이 발명을 사용한 자가 출원 및 그 범위에 대해 통지받은 경우에는, 제4항에서 언급된 보호는 공표일 이전에도 적용된다.
- (6) 특허 출원이 미생물에 관한 것인 경우, 보호는 해당 미생물이 접근 가능해진 시점부터 시작된다.
- (7) 특허 출원이 취하되거나 취하된 것으로 간주되거나 거절된 경우에는, 상기 항에서 언급된 효과는 발생하지 않은 것으로 간주된다.
- (8) 출원의 공개 및 제3자의 의견 제출에 대한 절차와 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제98조 심사 청구, 심사보고서 작성 및 특허 부여

- (1) 출원인은 조사보고서 통지일로부터 3개월 이내에 수수료를 납부하고 심사를 청구하여야 한다. 그렇지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주된다.
- (2) 기관은 출원인의 심사 청구에 따라, 해당 출원 및 발명이 이 법률 규정에 적합한지를 심사한다.
- (3) 출원 또는 발명이 이 법률 규정에 적합하지 않다고 판단되는 경우, 출원인에게 의견 제출 및 출원 범위 내에서의 보정을 요청하는 통지가 이루어지며, 필요한 경우 이러한 통지는 최대 3번까지 반복될 수 있다.
- (4) 출원인은 제3항에서 언급된 통지에 대해 통지일로부터 3개월 이내에 의견을 제출하거나 보정을 해야 하며, 이를 하지 않으면 출원은 취하된 것으로 간주된다.
- (5) 심사 결과 작성된 심사보고서에서 출원 및 발명이 이 법률에 부합한다고 판단되면, 특허 부여 결정이 내려지고 출원인에게 통지되며, 해당 결정 및 특허는 공보에 게재된다.
- (6) 심사보고서에 따라 특허 부여를 위해 보정이 필요한 경우, 통지일로부터 2개월 이내에 보정이 이루어져야 하며, 보정이 승인되면 특허 부여 결정이 내려지고 출원인에게 통지되며 공고된다. 보정이 이루어지지 않거나 보정이 승인되지 않을 경우, 출원은 취하된 것으로 간주되고, 이에 대한 결정은 통지되며 공보에 게재된다.
- (7) 특허 부여에 관한 공표 후, 요청과 증서 발급 수수료 납부 시, 특허증이 출원인에게 교부된다.
- (8) 심사보고서에서 출원 및 발명이 이 법률에 부합하지 않는다고 판단되면, 기관은 출원을 거

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

절하고 출원인에게 통지하며 공보에 게재한다.

- (9) 특허가 부여되었다고 해서 그 유효성이나 유익성에 대해 기관이 보증한 것으로 해석되지 않으며, 기관의 책임도 발생하지 않는다.
- (10) 심사 요청, 심사보고서 작성 및 특허 부여에 관한 절차 및 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제3장

이의 신청 및 이의 신청 심사

제99조 이의 신청 및 이의 신청 심사

- (1) 제3자는 특허 부여 결정이 공보에 게재된 날부터 6개월 이내에 수수료를 납부하고 다음 각 호 중 적어도 하나를 이유로 해당 특허에 대하여 이의를 신청할 수 있다.
 - a) 특허 대상이 제82조 및 제83조에 따른 특허 요건을 충족하지 아니하는 경우
 - b) 발명이 제92조 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 충분히 설명되지 아니한 경우
 - c) 특허 대상이 최초 출원 범위를 초과하거나, 특허가 제91조에 따른 분할출원 또는 제110조 제3항 제b호에 따른 출원에 기반한 경우 최초 출원의 원래 범위를 초과하는 경우
- (2) 제1항에서 정한 기간 내에 이의에 관한 수수료가 납부되지 않거나, 이의가 별도의 규정에서 정한 요건에 부합하지 아니하는 경우, 이의는 신청되지 않은 것으로 본다.
- (3) 이의가 신청되지 않거나 이의가 신청되지 않은 것으로 간주되는 경우, 특허 부여에 관한 결정은 확정되며 최종 결정은 공보에 게재된다.
- (4) 기관은 신청된 이의를 특허권자에게 통지한다. 특허권자는 해당 통지일로부터 3개월 이내에 의견을 제출하거나 특허에 대한 정정을 요청할 수 있다. 이의는 특허권자의 의견 및 특허 정정 요청을 고려하여 위원회에서 심사된다.
- (5) 위원회가 특허 또는 정정된 특허가 이 법에 부합한다고 판단하는 경우, 해당 특허 또는 정정된 특허의 유지에 결정하며, 부합하지 않는다고 판단하는 경우, 해당 특허는 무효로 결정되며, 이 경우 제139조에 명시된 무효의 효과가 발생한다. 무효 결정은 공보에 게재된다.
- (6) 위원회가 특허 또는 정정된 특허가 이 법에 일부 부합한다고 판단하는 경우, 해당 부분에 대해 특허 유지 결정을 하며, 특허권자에게 통지일로부터 2개월 이내에 필요한 보정을 할 것을 요구한다. 정해진 기한 내에 보정이 이루어지지 않거나, 이루어진 보정이 승인되지 않는 경우, 특허는 무효로 결정되며, 이 경우 제139조에 따른 무효의 효과가 발생한다. 무효 결정은 공보에 게재된다.
- (7) 이의 신청 심사 결과 내려진 최종 결정은 공보에 게재된다. 제5항 및 제6항에 따라 정정된 형태의 특허 유지를 결정한 경우, 정정된 특허가 공보에 게재된다.
- (8) 이의 신청 및 이의 신청 심사에 관한 절차와 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제100조 기관 결정에 대한 이의 신청

- (1) 제99조 규정이 적용된다는 전제하에, 특허 출원인, 특허권자 또는 관련 제3자는 기관의 결정에 대하여 결정 통지일로부터 2개월 이내에 이의 신청을 할 수 있다. 본 조에 따라 제기된 이의 신청은 위원회에서 심사한다.

제4장 존속기간 및 연차료

제101조 존속기간 및 연차료

- (1) 출원일로부터 기산하여 특허의 존속기간은 20년, 실용신안의 존속기간은 10년으로 한다. 이 기간은 연장될 수 없다.
- (2) 특허 출원 또는 특허의 보호를 위해 필요한 연차료는, 존속기간 동안 매년, 출원일로부터 기산하여 제2년이 종료하는 일자 및 그 이후 매년 도래하는 기한일에 납부되어야 한다. 기한일은 출원일에 해당하는 월과 일이다.
- (3) 제2항에서 정한 기한일까지 연차료가 납부되지 않은 경우, 추가료와 함께 기한일 다음부터 6개월 이내에도 납부할 수 있다.
- (4) 제3항에 따라 정해진 기간 내에도 연차료가 납부되지 아니하는 경우, 해당 특허권은 연차료의 기한일을 기준으로 소멸되며, 이에 대한 통지가 이루어지고 공보에 게재된다. 특허권 소멸에 관한 통지일로부터 2개월 이내에 보전료가 납부되는 경우, 특허권은 보전료 납부일을 기준으로 효력을 회복하며 공보에 게재된다. 특허권의 소멸 통지는, 특허권이 소멸된 기한일로부터 기산하여 1년의 기간이 만료되기 전까지 이루어진다.
- (5) 특허권이 다시 유효하게 되는 경우에도, 특허권 소멸로 인해 권리를 취득한 제3자의 기득권은 영향을 받지 아니한다. 제3자의 권리 및 그 범위는 법원이 판단한다.

제3편 특허 절차에 관한 사항

제102조 특허 출원 및 특허에 대한 제3자 열람

- (1) 아직 공개되지 아니한 특허 출원은 출원인의 서면 동의 없이는 제3자가 열람할 수 없다.
- (2) 출원인이 출원이 부여하는 권리를 제3자에 대하여 주장하려는 경우임을 입증할 수 있는 제3자는 출원인의 동의 없이 아직 공개되지 아니한 특허 출원을 열람할 수 있다.
- (3) 제91조에 따른 분할출원 또는 제110조 제3항 제b호에 따른 새로운 특허 출원이 공개된 경우, 제3자는 선출원이 공개되기 전에 출원인의 허락 없이 그 선출원을 열람할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

- (4) 특허 출원 및 특허에 대한 제3자 열람에 관한 절차 및 원칙은 별도의 규정으로 정한다.

제103조 특허 출원 및 특허에 대한 보정 및 정정

- (1) 특허 출원은 출원의 최초 범위를 초과하지 않는 범위 내에서 출원인이 절차 진행 중에 보정할 수 있다.
- (2) 특허에 이의가 신청된 경우, 그 이의에 대한 최종 결정이 내려지기 전까지 특허가 부여하는 보호 범위를 초과하지 않는 범위 내에서 특허는 특허권자에 의해 정정될 수 있다.
- (3) 특허 출원 또는 특허 문서에 포함된 오기 및 명백한 사실 오류는 요청에 따라 정정된다.
- (4) 특허 출원 및 특허에 대한 보정 및 정정 절차에 관한 사항은 별도의 규정으로 정한다.

제104조 특허 출원의 실용신안 출원으로의 전환 및 실용신안 출원의 특허 출원으로의 전환

- (1) 특허 출원인은 그 절차가 진행 중인 출원을 실용신안 출원으로 전환할 수 있다. 이 경우, 기관은 통지일로부터 1개월 이내에 필요한 서류를 제출하고, 조사료를 납부하여 조사 요청을 해야 함을 출원인에게 통지한다. 이 기한 내에 요건을 이행하지 아니한 경우, 전환 요청은 없었던 것으로 보며 출원은 특허 출원으로 계속 처리된다. 기한 내에 요건을 충족한 경우, 제143조 제6항부터 제11항까지의 규정을 적용한다.
- (2) 실용신안 출원인은 조사보고서 통지일로부터 3개월의 기간이 만료되기 전까지 실용신안 출원을 특허 출원으로 전환할 수 있다. 이 경우, 기관은 통지일로부터 1개월 이내에 필요한 서류를 제출하고 조사료를 납부하여 조사 요청을 해야 함을 출원인에게 통지한다. 이 기한 내에 요건을 이행하지 아니한 경우 전환 요청은 없었던 것으로 보며, 출원은 실용신안 출원으로 계속 처리된다. 기한 내에 요건을 충족한 경우, 이 법의 특허 부여 관련 규정을 적용한다.
- (3) 출원이 공개된 경우, 특허 출원의 실용신안 출원으로 또는 실용신안 출원의 특허 출원으로의 전환 승낙에 관한 기관의 결정은 공보에 게재된다.
- (4) 특허 출원의 실용신안 출원으로의 전환 또는 실용신안 출원의 특허 출원으로의 전환이 이루어진 경우, 전환된 출원에 대해 우선권이 주장되었을 경우 그 동일한 우선권은 전환된 출원에도 인정된다.
- (5) 특허 출원에서 실용신안 출원으로 또는 실용신안 출원에서 특허 출원으로의 전환이 이루어진 후, 다시 전환을 요청한 경우에는 그 요청은 처리되지 않는다.
- (6) 특허 출원의 실용신안 출원으로의 전환 및 실용신안 출원의 특허 출원으로의 전환에 관한 절차 및 원칙은 별도의 규정으로 정한다.

제105조 특허 출원의 취하

- (1) 특허가 부여되었음이 공고되기 전까지 출원인은 언제든지 특허 출원을 취하할 수 있다. 공

개된 특허 출원이 취하된 경우 그 사실은 공보에 게재된다. 공보에 취하 사실이 게재된 이후에는 취하 요청을 취하할 수 없다.

- (2) 출원이 등기상 특허 출원에 대하여 권리를 설정한 제3자의 동의 없이는 취하될 수 없다.
- (3) 아직 공개되지 않은 특허 출원이 취하되었거나 취하된 것으로 간주되었거나 거절된 경우, 동일한 발명에 대해 새로운 특허 출원을 할 수 있다.
- (4) 공고된 출원이 취하된 경우에는 동일한 발명에 대해 다시 출원할 수 없다.

제106조 등기 및 그 효력

- (1) 특허 출원 및 특허는 등기부에 기재된다. 등기부는 공개된다. 요청이 있고 수수료가 납부된 경우, 특허의 등본이 발급된다. 등기, 공고 및 등록 절차에 관한 원칙은 별도의 규정으로 정한다.
- (2) 제111조 제1항의 규정은 예외로 하되, 특허 출원 또는 특허에 관한 이전 및 실시권, 또는 특허 출원이나 특허에 영향을 미치는 임의 또는 강제 처분은 선의의 제3자에 대하여 등기 일로부터 효력을 발생한다.
- (3) 특허 출원 또는 특허에 의해 부여된 권리는 적법하게 등기되지 아니한 경우, 선의의 제3자에 대하여 주장할 수 없다.
- (4) 특허 출원 또는 특허에 따른 권리를 주장하는 자는 특허출원번호 또는 특허등록번호를 상대방에게 통지하여야 한다.
- (5) 상품, 라벨, 포장 또는 기타 광고·인쇄물 등에 특허 또는 특허 출원으로 보호되는 것처럼 인식될 수 있는 표기가 있는 경우, 그 표기를 한 자는 특허출원번호 또는 특허등록번호도 명시하여야 한다.

제107조 절차의 속행 및 권리의 재설정

- (1) 특허 출원 절차상 기간 준수를 이행하지 못한 경우, 출원인은 그 불이행의 결과에 대한 통지일로부터 2개월 내에 수수료를 납부하고 절차 속행을 요청할 수 있다. 그렇지 않으면 그 요청은 거부된다. 요청이 인용된 경우, 불이행으로 발생한 법적 결과는 소급하여 발생하지 않은 것으로 본다.
- (2) 특허 출원인 또는 특허권자가 필요한 주의를 기울였음에도 불구하고 기간 준수가 이루어지지 않아, 그 결과로 출원이 거절되거나 취하된 것으로 간주되거나 제99조에 따라 특허가 무효화되거나 기타 권리를 상실한 경우, 권리 회복을 요청할 수 있다. 이 요청은 해당 기간이 종료된 날부터 1년을 넘지 아니하는 범위에서, 불이행 사유가 해소된 날부터 2개월 이내에 수수료를 납부하고 제출되어야 한다. 요청이 인용되면, 불이행으로 인한 법적 결과는 소급하여 발생하지 않은 것으로 본다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (3) 권리가 회복된 경우 그 사실은 공보에 게재된다. 권리 상실일로부터 회복 결정의 공고일까지 선의로 발명을 사용하였거나 사용을 위한 실질적 준비를 한 자는 자신의 사업에 필요한 범위 내에서 무상으로 발명을 계속 사용할 수 있다.
- (4) 제101조 제4항에 따른 보정료 납부기간, 제93조 제1항의 기간, 및 별도의 규정에서 정하는 절차에 관한 기간에 대하여는 제1항의 절차 속행 요청을 할 수 없다.
- (5) 이 조의 규정은 절차 속행 또는 권리 회복에 관한 기간에는 적용되지 않는다.
- (6) 절차 속행 및 권리 회복에 관한 절차 및 원칙은 별도의 규정으로 정한다.

제108조 착오 절차

- (1) 제138조 및 제144조에 따른 무효 사유를 제외하고, 특허 또는 실용신안 출원 또는 등록이 이 법에서 정한 요건을 충족하지 않음에도 불구하고 절차가 착오로 진행된 경우, 이 착오가 이의 신청 또는 직권으로 확인된 경우, 착오 절차 및 그에 따른 후속 절차는 취소되며, 절차는 착오가 발생한 단계로부터 계속 진행된다.

제4편

권리 귀속 및 침탈

제109조 특허를 받을 수 있는 권리

- (1) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 그의 승계인에게 속하며, 이 권리는 타인에게 이 전할 수 있다.
- (2) 발명이 여러 사람에 의해 공동으로 이루어진 경우, 달리 정한 바가 없으면, 특허를 받을 수 있는 권리는 전원에게 속한다.
- (3) 동일한 발명이 서로 독립적으로 여러 사람에 의해 이루어진 경우, 특허를 받을 수 있는 권리는, 선출원일자에 따른 출원이 공개되었을 것을 조건으로 하여, 먼저 출원한 자에게 속한다.
- (4) 특허를 최초로 출원한 자는, 반증이 없는 한, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.

제110조 특허 출원에 있어서 권리 귀속에 관한 절차

- (1) 특허를 받을 수 있는 권리가 출원인에게 속하지 않는다는 주장은 기관에 대해 제기할 수 없다. 반증이 없는 한, 출원인은 특허를 받을 수 있는 권리자임이 인정된다.
- (2) 특허 부여 절차 중, 제109조 제1항에 따라 자신이 특허를 받을 수 있는 진정한 권리자임을 주장하는 자는 출원인을 상대로 소를 제기할 수 있으며, 그 소를 기관에 통보한다. 소에 대한 판결이 확정될 때까지, 법원은 특허 부여 절차를 정지시킬 수 있다.
- (3) 권리자에 관한 소송 결과 원고 승소 판결이 확정된 경우, 소 제기한 권리자는 효력을 유지

하고 있는 출원에 대해 확정일로부터 3개월 이내에 다음 중 하나를 요청할 수 있다.

- a) 당해 특허 출원이 자기의 출원으로 간주되어 계속 처리될 것을 기관에 요청할 수 있다.
 - b) 동일한 우선권을 이용하여 동일한 발명에 대해 새로운 특허 출원을 할 수 있다.
 - c) 해당 출원의 기각을 기관에 요청할 수 있다.
- (4) 제3항 제b호에 따라 이루어진 출원은 최초 출원의 출원일을 기준으로 처리되며, 이 경우 최초 출원은 무효로 간주된다.
- (5) 소 제기한 권리자가 확정일로부터 3개월 이내에 어떠한 요청도 하지 않는 경우, 소송 대상 출원은 취하된 것으로 간주된다.
- (6) 출원인과 함께 발명을 완성하였다고 주장하며 부분적 권리가 있다고 주장하는 자도 공동 권리 인정을 청구하는 소를 제110조 제2항에 따라 제기할 수 있다.
- (7) 제3항의 규정은 제91조에 따른 분할출원에도 적용된다.
- (8) 제2항에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 확인하기 위한 소가 제기된 경우, 판결이 확정되기 전에는 원고의 동의 없이 출원이 취하될 수 없다.
- (9) 소송 중 출원에 대해 특허가 부여된 경우, 출원에 대한 권리 침탈 소송은 특허에 대한 권리 침탈 소송으로 전환된다.

제111조 특허 침탈 및 침탈 종료의 효과

- (1) 특허가 진정한 권리자가 아닌 자에게 부여된 경우, 제109조 제1항에 따라 진정한 권리자임을 주장하는 자는, 특허에 의해 발생한 다른 권리 및 청구는 보존한 채로, 특허의 자기 명의 이전을 법원에 청구할 수 있다.
- (2) 특허에 대한 부분적 권리가 주장되는 경우에는, 제1항에 따라 공유 관계 원칙에 따라 권리자 인정을 청구할 수 있다.
- (3) 제1항 및 제2항에서 규정된 권리는 특허 부여 공고일로부터 2년 이내에 행사되어야 하며, 악의가 있는 경우에는 특허 존속기간 만료일까지 행사할 수 있다.
- (4) 본 조에 따라 제기된 소송 및 그 결과 확정된 판결은 등록원부에 기재되고 공보에 게재되며, 등록된 날부터 선의의 제3자에게 효력을 가진다.
- (5) 본 조에 따라 특허권자의 변경이 생긴 경우, 해당 변경이 등록원부에 기재됨과 동시에, 해당 특허에 관련된 제3자의 실시권 및 인정된 기타 권리는 소멸한다.
- (6) 제5항에 따라 진정한 특허권자의 등록일 이전에, 추후 진정한 권리자가 아님이 확인된 자 또는 그 자와 소송 이전에 해당 특허와 관련하여 실시권 계약을 체결한 자가, 발명을 이용하기 시작했거나 이용을 위한 진지한 준비를 했던 경우, 진정한 권리자 또는 권리자들로부터 통상실시권을 요청할 수 있다.
- (7) 본 조에 따라 실시권을 청구할 수 있는 기간은 이전에 특허권자로 등록되어 있던 자에 대해

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

서는 2개월, 실시권을 부여받은 자에 대해서는 4개월이며, 이 기간은 진정한 특허권자의 등록이 기관에 의해 당사자에게 통보된 날부터 기산된다.

- (8) 제6항에 따라 설정되는 실시권은 합리적인 기간 및 조건에 따라 부여되며, 그 기간 및 조건의 결정에는 강제실시권에 관한 규정이 준용된다.
- (9) 특허권자 또는 실시권 취득자가 특허를 이용하기 시작했거나 이용을 위한 진지한 준비를 했을 때 악의가 있었던 경우, 제6항 및 제7항의 규정은 적용되지 않는다.

제112조 공동소유 관계 및 특허의 불가분성

- (1) 특허 출원 또는 특허가 여러 사람에게 귀속되는 경우, 권리에 대한 공동소유 관계는 당사자 간의 계약에 따라, 그러한 계약이 없는 경우에는 민법 제4721호의 공유에 관한 규정에 따라 결정된다. 각 권리자는 다른 권리자와 독립적으로 다음 각 호의 행위를 자신의 명의로 할 수 있다.
 - a) 자신의 지분에 대해 자유롭게 처분할 수 있다.
 - b) 다른 권리자에게 통지한 후 발명을 사용할 수 있다.
 - c) 특허 출원 또는 특허 보호를 위한 필요한 조치를 취할 수 있다.
 - ㄱ) 공동으로 출원한 특허 또는 취득한 특허로부터 발생하는 권리가 침해된 경우, 제3자에 대하여 민사소송을 제기할 수 있다. 이 경우 다른 권리자가 소송에 참여할 수 있도록, 소를 제기한 자는 소 제기일로부터 1개월 이내에 이들에게 통지해야 한다.
- (2) 발명의 사용을 목적으로 제3자에게 실시권을 설정하기 위해서는 권리자 전원의 만장일치가 필요하다. 그러나 실시권 설정에 대해 만장일치가 이루어지지 않는 경우, 법원은 현 상황을 고려하여 공평의 원칙에 따라 이 권한을 권리자 중 한 명 또는 일부에게 부여할 수 있다.
- (3) 권리가 2명 이상에게 귀속된 경우라도, 이전 또는 권리 설정을 위하여 특허 출원이나 특허를 분할하는 것은 불가하다.

제5편

종업원의 발명

제113조 직무발명과 자유발명

- (1) 종업원이 기업 또는 공공기관에서 종사하는 활동 중에 수행하거나, 주로 기업 또는 공공기관의 경험과 연구에 근거하여 근로관계 중에 한 발명은 직무발명으로 한다.
- (2) 제1항에 정한 직무발명에 해당하지 않는 발명은 자유발명으로 본다.
- (3) 학생과 일정 기간에 한정되지 않고 무보수로 근무하는 인턴에 대해서도 종업원에 관한 규정을 적용한다.

- (4) 종업원 발명에 적용되는 규정은 다른 법적 규정과 당사자 간 체결된 계약 조항을 저촉하지 않는 한, 공공기관 및 단체에 근무하는 종업원의 발명에 대해서도 적용된다.
- (5) 공공기관 및 단체에 종사하는 종업원에게 발명에 대해 지급되는 보수는, 해당 발명으로부터 발생한 수익의 3분의 1 미만일 수 없다. 다만, 발명의 대상을 공공기관 또는 단체가 스스로 사용하는 경우에 지급되는 보수는, 일회성으로 하며, 지급되는 달에 해당 종업원에게 지급된 순수입의 10배를 초과할 수 없다.
- (6) 2014년 7월 3일자 제6550호 「연구인프라 지원에 관한 법률」에 따라 자격을 부여받은 연구 인프라에서 이루어진 발명에 대하여는 제6550호 법률에 규정된 조항이 적용된다. 제6550호 법률에 규정이 없는 경우에는 이 법률 제121조를 준용한다.

제114조 직무발명에 대한 통지 의무

- (1) 종업원은 직무발명을 한 경우, 이를 지체 없이 서면으로 사용자에게 통지할 의무가 있다. 발명이 복수의 종업원에 의해 이루어진 경우에는 공동으로 통지할 수 있다. 사용자는 통지가 도달한 날짜를 통지한 자에게 지체 없이 서면으로 통지한다.
- (2) 종업원은 기술적 문제, 그 해결 및 직무발명을 어떻게 이루었는지를 통지서에서 설명하여야 한다. 발명을 더 잘 설명하기 위해 도면이 있는 경우, 이를 사용자에게 제출한다.
- (3) 종업원은 자신이 이용한 기업의 경험과 연구, 기여한 다른 종업원이 있는 경우 그들의 기여 형태 및 본인의 기여율, 업무와 관련해 받은 지시사항 등을 명시한다.
- (4) 사용자는 통지가 도달한 날부터 2개월 이내에 통지 내용 중 정정이 필요한 사항을 종업원에게 통지한다. 정정 요청이 없는 경우에는 제2항에 따른 통지는 유효한 것으로 간주된다.
- (5) 종업원이 이 법에 따라 통지를 할 수 있도록 사용자는 필요한 지원을 제공해야 한다.
- (6) 종업원은 직무발명이 자유발명으로 전환되지 않는 한, 이를 비밀로 유지해야 한다.

제115조 발명에 대한 사용자의 권리 및 권리 청구에 대한 보상

- (1) 사용자는 직무발명과 관련하여 전부 또는 일부 권리를 청구할 수 있다. 사용자는 해당 청구를 종업원의 통지가 도달한 날부터 4개월 이내에 서면으로 통지하여야 한다. 해당 기간 내에 통지가 이루어지지 않거나 권리청구를 하지 않는다는 통지가 있을 경우, 직무발명은 자유발명으로 간주된다.
- (2) 사용자가 직무발명에 대하여 전부 권리를 청구하는 경우, 그 통지가 종업원에게 도달함과 동시에 발명에 대한 모든 권리는 사용자에게 귀속된다.
- (3) 사용자가 직무발명에 대하여 일부 권리를 청구하는 경우, 직무발명은 자유발명으로 간주된다. 그러나 이 경우 사용자에게는 일부 권리에 근거하여 발명을 사용할 수 있는 권리가 있다. 이 사용이 종업원의 발명 활용을 현저히 곤란하게 하는 경우, 종업원은 전부 권리의 이

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

전 또는 일부 권리에 근거한 사용권의 포기를 사용자에게 요구할 수 있다. 사용자가 종업원의 요구 통지를 받은 날부터 2개월 이내에 회신하지 않는 경우, 사용자의 일부 권리에 근거한 발명 사용 권리는 소멸한다.

- (4) 사용자가 직무발명에 대한 권리 청구를 하기 전에 종업원이 발명에 대하여 한 처분은 사용자의 권리를 침해하는 범위 내에서 사용자에게 대하여 무효로 간주된다.
- (5) 사용자가 전부 권리를 청구하지 않는 경우에는, 통지받은 발명에 대한 정보는 종업원의 정당한 이익이 계속되는 한 비밀로 유지해야 한다.
- (6) 사용자가 직무발명에 대해 전부 권리를 청구하는 경우, 종업원은 사용자에게 합리적인 보수의 지급을 청구할 수 있다. 사용자가 직무발명에 대해 일부 권리를 청구하고 이를 사용하는 경우에도 종업원은 합리적인 보수의 지급을 청구할 수 있다.
- (7) 보수 산정 시 직무발명의 경제적 가치, 종업원의 직무 및 기업의 기여도도 고려된다.
- (8) 사용자는 직무발명에 대한 권리 청구 후, 해당 발명이 보호할 가치가 없다고 주장하여 보수 지급을 회피할 수 없다. 다만, 발명이 보호 가치가 없다는 사유로 제기된 소송에서 법원이 이를 인정하는 판결을 내린 경우, 종업원은 보수를 청구할 수 없다.
- (9) 사용자의 일부 또는 전부 권리 청구 이후의 보수 및 지급 방식은 사용자와 종업원 간 체결된 계약 또는 유사한 법률관계의 규정에 따라 정한다.
- (10) 직무발명이 복수의 종업원에 의해 이루어진 경우, 제9항에 따라 각자에 대한 보수 및 지급 방식이 별도로 정해진다.
- (11) 종업원 발명에 관한 보수 기준과 분쟁 시 중재 절차는 별도의 규정으로 정한다.
- (12) 종업원은 자유발명으로 전환된 직무발명에 대하여 제119조 규정의 적용 없이 자유롭게 처분할 수 있다.

제116조 직무발명에 대한 특허 출원

- (1) 사용자는 자신에게 통지된 직무발명에 대하여 완전한 권리를 청구한 경우, 특허를 부여받기 위해 최초 출원을 기관에 하여야 한다. 다만, 사용자는 기업 이익에 필요한 경우 출원을 회피할 수 있다. 제2항의 규정은 유보되며, 출원을 회피하는 경우, 사용자에게 지급하여야 할 보수 산정 시 특허를 받지 않음으로 인하여 종업원에게 발생할 수 있는 경제적 손해가 고려된다.
- (2) 사용자의 직무발명에 대한 최초 출원 의무는 다음 각 호 중 하나에 해당하는 경우 소멸된다.
 - a) 직무발명이 자유발명으로 간주되는 경우
 - b) 종업원이 발명에 대하여 출원하지 않음에 동의한 경우
 - c) 기업 비밀 보호를 위해 출원을 하지 않아야 하는 경우
- (3) 직무발명이 자유발명으로 간주된 경우, 종업원은 직접 출원할 수 있다.

- (4) 사용자가 직무발명에 대하여 완전한 권리를 청구하였음에도 불구하고 출원을 하지 않고, 종업원이 정한 기간 내에도 출원을 하지 않을 경우, 해당 발명은 자유발명으로 간주된다.
- (5) 사용자는 직무발명에 대하여 완전한 권리를 청구한 경우, 해당 발명을 외국에서도 보호받기 위하여 출원할 수 있다.
- (6) 사용자는 종업원의 요청이 있는 경우, 특허를 받기 원하지 않는 외국에 대하여 발명을 자유롭게 하고, 해당 국가에서 종업원이 출원할 수 있는 기회를 제공하여야 한다. 발명의 자유화는 우선권 기한이 경과되지 않도록 합리적인 기간 내에 이루어져야 한다.
- (7) 사용자는 종업원이 외국에서 특허를 받을 수 있도록 발명을 자유화할 때, 해당 국가에서 적절한 보수를 받고 통상실시권을 유보할 수 있으며, 유보된 권리로부터 발생하는 이익이 침해되지 않도록 요구할 수 있다.

제117조 직무발명에 관한 규정의 강행성 및 형평성 준수 요건

- (1) 사용자들은 본 편의 직무발명에 관한 규정에 반하여 종업원에게 불리한 조항을 정하거나 이를 적용할 수 없다. 종업원 발명에 관한 계약 자유는 직무발명에서 특허 출원이 이루어진 이후부터, 자유발명에서는 종업원이 사용자에게 통지 의무를 이행한 이후부터 시작된다.
- (2) 직무발명 및 자유발명에 관한 사용자와 종업원 간의 계약은 직원 발명에 대한 강행 규정에 반하지 않더라도 중대한 형평성 위반이 있을 경우 무효로 간주된다. 이 규정은 보수의 결정에도 동일하게 적용된다.
- (3) 계약 또는 결정된 보수가 형평성에 반한다고 주장하는 경우, 근로계약 종료일로부터 6개월 이내에 서면으로 이의를 제기하여야 한다.

제118조 특허 출원에 관한 양 당사자의 권리 및 의무

- (1) 종업원은 특허를 받을 수 있도록 필요한 정보를 사용자에게 제공하고 필요한 협조를 하여야 하며, 사용자도 직무발명에 대하여 출원한 특허 및 첨부 서류의 사본을 종업원에게 제공하고, 종업원의 요청이 있는 경우 출원 절차의 경과를 통지할 의무가 있다.
- (2) 사용자가 종업원의 직무발명에 대해 요구한 보수를 지급하기 전에 특허 출원 또는 특허권을 포기하려는 경우, 이를 종업원에게 통지해야 하며, 종업원의 요청이 있을 경우, 비용은 종업원이 부담하는 조건으로 특허권 또는 출원을 위한 필요한 서류를 종업원에게 이전해야 한다. 종업원이 통지일로부터 3개월 내에 응답하지 않을 경우, 사용자는 특허 출원 또는 특허로부터 발생하는 권리를 포기할 수 있다.
- (3) 사용자는 제2항의 통지와 함께 직무발명에 대한 비독점적 이용권을 합리적인 보수를 조건으로 유보할 수 있다.
- (4) 종업원의 발명으로부터 발생하는 권리 및 의무는 근로계약 종료와 관계없이 유효하다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제119조 자유발명, 통지 의무 및 제안 의무

- (1) 종업원은 근로계약 관계 중 자유발명을 한 경우, 지체 없이 사용자에게 이를 통지하여야 하며, 통지에는 발명 및 필요한 경우 그 구현 방식에 대한 정보가 포함되어야 하며, 발명이 자유발명인지 여부에 대한 판단이 가능하도록 하여야 한다.
- (2) 사용자는 통지일로부터 3개월 이내에 발명이 자유발명이 아님을 주장하는 이의를 서면으로 제기할 수 있다.
- (3) 자유발명이 사용자의 사업 영역과 무관한 경우, 종업원의 통지 의무는 없다.
- (4) 자유발명이 회사의 사업 분야에 속하거나, 관련 분야에 대한 실질적인 준비가 이루어지고 있는 경우, 종업원은 타 방식으로 발명을 이용하기에 앞서, 완전한 권리를 부여하지 않고 합리적인 조건하에서 사용자에게 이용 제안을 해야 한다. 사용자가 제안 통지일로부터 3개월 이내에 응답하지 않는 경우, 우선권은 소멸된다. 사용자가 제안을 수락하되 조건에 동의하지 않을 경우, 조건은 법원의 결정에 따른다.

제120조 종업원의 선매권

- (1) 사용자가 파산하고, 파산 관재인이 발명을 사업체와 별도로 양도하려는 경우, 종업원은 사용자가 완전한 권리를 청구한 발명에 대하여 선매권을 가진다.
- (2) 종업원의 발명으로부터 발생한 보수 채권은 우선권 있는 채권에 해당한다. 파산관재인은 다수의 보수채권이 있는 경우, 이를 비율에 따라 분배하며, 종업원은 보수 청구 대신 발명이 자유발명으로 전환되기를 청구할 수 있다.

제121조 고등교육기관에서 이루어진 발명

- (1) 「법률 제2547호 고등교육법」 제3조 제1항(c)목에 정의된 고등교육기관과 국방부 및 내무부에 소속된 고등교육기관에서 이루어진 과학연구 또는 조사 결과로 발생한 발명에 대해서는, 특별법의 규정 및 본 조에서 정한 사항을 제외하고는, 종업원의 발명에 관한 규정이 적용된다.
- (2) 고등교육기관에서의 과학연구 또는 조사 결과 발명이 이루어진 경우, 발명자는 그 발명을 지체 없이 서면으로 고등교육기관에 통지하여야 한다. 특허 출원이 이루어진 경우, 고등교육기관에 출원이 이루어졌음을 통지한다.
- (3) 고등교육기관이 발명에 대한 권리를 주장하는 경우, 특허 출원을 할 의무가 있다. 그렇지 않은 경우, 발명은 자유발명으로 간주된다.
- (4) 고등교육기관의 권리 주장에 대해 발명자는 자신의 발명이 자유발명임을 주장하며 이의를 제기할 수 있다. 제기된 이의는 고등교육기관이 서면으로 이유를 명시하여 결정한다. 그렇지 않은 경우, 발명은 자유발명으로 간주된다.

- (5) 고등교육기관에서 이루어진 발명에 대해서는 제115조, 제116조, 제118조 및 제119조 제4항의 규정은 적용되지 않는다.
- (6) 고등교육기관이 출원 또는 특허권을 포기하고자 하거나, 특허 출원 이후 발명이 자유발명으로 전환되는 경우, 고등교육기관은 먼저 발명자에게 출원 또는 특허권을 양도할 것을 제안한다. 발명자가 제안을 수락한 경우, 권리는 이전된다. 이 경우 고등교육기관은 특허 취득 및 보호에 필요한 문서를 발명자에게 제공한다. 고등교육기관이 출원 또는 특허권을 발명자에게 양도하는 경우, 고등교육기관은 적절한 대가를 받고 통상실시권을 유보할 수 있다. 발명자가 제안을 수락하지 않는 경우, 출원 또는 특허에 대한 처분권은 고등교육기관에 귀속된다.
- (7) 고등교육기관이 과실로 인해 출원 절차 또는 특허권의 소멸을 초래한 경우, 발명자가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.
- (8) 발명으로부터 발생한 수익의 고등교육기관과 발명자 간의 분배는, 발명자에게 수익의 최소 3분의 1이 지급되도록 정해진다. 고등교육기관의 수익분은 해당 고등교육기관의 예산에 자체 수입으로 계상되며, 주로 과학연구 등 고등교육기관의 필요를 충족하는 데 사용된다.
- (9) 「제2547호 고등교육법」 제3조 제1항 제1호에 정의된 교원, 인턴 및 학생이 다른 공공기관 또는 민간기관과 체결한 계약에 따라 수행한 연구에서 발생한 발명의 권리 귀속은 다른 법률의 규정을 해치지 않는 범위 내에서, 계약의 내용에 따른다.
- (10) 본 조의 시행에 필요한 절차 및 원칙은 별도의 규정으로 정한다.

제122조 공공 지원 프로젝트에서 발생한 발명

- (1) 공공기관이 지원하는 프로젝트에서 발생한 발명은 지원을 제공한 공공기관에 별도의 규정에 따라 통지되어야 한다. 이 통지가 이루어진 날부터 1년 이내에, 프로젝트 지원 수혜자는 발명에 대한 권리 주장을 할지 여부를 서면으로 해당 공공기관에 통지하여야 한다. 이 기간 내에 권리를 주장하지 않거나 서면으로 의사를 밝히지 않을 경우, 지원 공공기관은 발명에 대한 권리를 취득할 수 있다. 권리 귀속 절차가 완료되기 전까지, 프로젝트 지원 수혜자는 발명에 대해 특허 또는 실용신안 등록을 방해할 수 있는 정보를 공개할 수 없다.
- (2) 프로젝트 지원 수혜자가 발명에 대해 권리를 주장하는 경우, 해당 발명에 대해 특허 출원을 하여야 하며, 출원서에는 지원 공공기관이 명시되어야 한다.
- (3) 공공기관은 프로젝트 지원 수혜자에게 특허 발명의 활용 또는 활용을 위한 활동에 대해 정기적으로 정보를 요청할 수 있으며, 상업적 및 재무적 성격의 정보는 비밀로 유지된다. 발명 활용으로부터 발생한 수익의 분배는 계약으로 정한다.
- (4) 프로젝트 지원 수혜자가 발명에 대해 권리를 주장한 경우, 공공기관은 해당 발명을 자기 관리를 위해 무상으로 사용할 수 있는 실시권을 가진다. 이 권리를 포기하려면 계약에 명시

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

되어야 한다. 다음의 경우, 공공기관은 발명을 직접 사용하거나 제3자에게 합리적인 조건으로 사용을 허락할 수 있는 권리를 가진다.

- a) 제130조에 따라 프로젝트 지원 수혜자가 발명을 사용하지 않거나 사용을 위한 조치를 취하지 않는 경우
 - b) 프로젝트 지원 수혜자 또는 실시권 취득자가 생산한 특허의 대상이 되는 물건이 공중보전 또는 국가안보상의 필요를 충족하지 못하는 경우
 - c) 프로젝트 지원 수혜자 또는 실시권 취득자가 생산한 특허의 대상이 되는 물건이 공공기관의 필요를 충족하지 못하는 경우
- (5) 제4항에 따른 실시권은 강제실시권에 관한 규정의 적용에 영향을 미치지 않는다.
- (6) 「5746호 연구·개발 및 디자인 활동의 지원에 관한 법률」에 따라 설립된 R&D 또는 디자인 센터 또는 「4691호 기술개발지구법」에 따라 설립된 기술개발지구 내에서 공공기관의 지원 없이 계약에 의하지 않고 수행된 연구 또는 프로젝트 기반이 아닌 공공지원으로부터 발생한 발명에는 본 조가 적용되지 않는다.

제6편

추가특허 및 비밀특허

제123조 추가특허

- (1) 특허 출원인은 특허의 대상이 되는 발명을 완전하게 하거나 이를 개선하는 것으로서 제91조 제1항의 범위 내에서 원특허(본래의 특허) 대상과 통일성을 가지는 발명의 보호를 위하여, 진행 중인 원특허 출원에 대하여 추가특허를 출원할 수 있다.
- (2) 추가특허 출원은 원특허 출원에 대한 특허 부여 결정의 공고 이전까지 할 수 있다. 추가특허 출원의 출원일은 제90조에 따라 추가특허 출원이 기관에 제출된 날이다.
- (3) 추가특허 출원의 조사보고서는 원특허 출원의 조사보고서와 함께 또는 그 이후에 작성된다. 추가특허 출원에 대하여 제83조 제4항에 언급된 진보성 판단 시에는 원특허 출원은 선행기술로 간주되지 아니한다.
- (4) 원특허 출원에 대한 특허 부여 결정 이전에는 추가특허 출원에 대해 특허를 부여할 수 없다.
- (5) 추가특허의 존속기간은 추가특허의 출원일로부터 시작하여 원특허의 존속기간 만료일까지이다.
- (6) 추가특허 출원 및 추가특허에 대해서는 연차료를 납부하지 않는다.
- (7) 추가특허 출원은 출원 절차 중 출원인의 요청에 따라 언제든지 독립된 특허 출원으로 전환될 수 있다. 기관이 추가특허 출원이 원특허 출원과 필요한 관련성이 없다고 판단하는 경우에는, 통지일로부터 3개월 이내에 추가특허 출원을 독립된 특허 출원으로 전환해야 한다.

- (8) 원특허가 무효화되거나, 원특허권자가 특허권을 포기하거나 연차료의 미납으로 특허권이 소멸된 경우에는, 추가특허는 독립특허로 전환된다.
- (9) 특허의 무효에 관한 결정은 반드시 추가특허도 무효가 된다는 결과를 초래하지 않는다. 그러나 제99조에 따라 내려진 무효 결정의 통지일로부터 3개월 내에 추가특허를 독립특허로 전환하기 위한 신청이 없는 경우에는, 해당 특허의 무효는 추가특허의 무효로도 간주된다.
- (10) 원특허 출원이 취하되었거나 취하된 것으로 간주되거나 거절되었거나 연차료 미납으로 무효로 된 경우에는 추가특허 출원은 독립특허 출원으로 전환된다.
- (11) 원특허 출원에 대하여 복수의 추가특허 출원이 있는 경우, 최초로 이루어진 추가특허 출원 또는 추가특허는 제7항, 제8항, 제9항에 따라 독립특허 또는 독립특허 출원으로 전환될 수 있다. 나머지 추가특허 출원은 전환된 독립특허 또는 출원의 부속물로 간주된다.
- (12) 추가특허 출원 또는 추가특허가 독립된 특허 출원 또는 독립특허로 전환된 경우, 전환일로부터 연차료 납부 의무가 발생하며, 존속기간은 제5항에 언급된 기간으로 한다.
- (13) 명시적으로 달리 규정되어 있지 않고, 추가특허의 성격에 반하지 않는 한, 이 법의 특허에 관한 규정은 추가특허에 대하여도 적용된다.
- (14) 실용신안 출원에 대하여는 추가출원을 할 수 없다.

제124조 비밀특허

- (1) 기관은 출원의 대상이 되는 발명이 국가안보상 중요하다고 판단하는 경우, 출원의 사본을 검토를 위하여 국방부에 송부하고, 그 사실을 출원인에게 통지한다.
- (2) 국방부는 출원 절차를 비밀로 진행하기로 결정하는 경우, 통지일로부터 3개월 이내에 그 결정을 기관에 통보한다. 비밀결정이 내려지지 않거나 해당 기간 내에 기관에 통보되지 않는 경우, 기관은 출원에 관한 절차를 시작한다.
- (3) 특허 출원이 비밀로 분류되는 경우, 기관은 이 사실을 출원인에게 통지하고, 어떠한 추가 절차도 없이 출원을 비밀특허 출원으로 등록원부에 등재한다.
- (4) 특허 출원인은 비밀특허 출원의 대상이 되는 발명을 권한 없는 자에게 공개할 수 없다.
- (5) 특허 출원인의 요청에 따라, 특허 출원의 대상이 되는 발명의 전부 또는 일부 사용에 대하여 국방부가 허가할 수 있다.
- (6) 특허 출원인은 특허 출원이 비밀로 유지된 기간 동안에 대하여 국가에 보상을 청구할 수 있다. 지급될 보상금액에 대하여 합의가 이루어지지 않으면, 보상금액은 법원이 정한다. 보상은 발명의 중요성과, 출원인이 자유롭게 이를 사용할 수 있었을 경우 얻을 수 있었던 예상 수익을 고려하여 산정된다. 출원인의 과실로 인해 비밀특허 출원의 발명이 공개된 경우, 보상을 청구할 권리는 소멸한다.
- (7) 비밀특허 출원에 대하여는 비밀이 유지되는 기간 동안 기관에 연차료를 납부하지 않는다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (8) 기관은 국방부의 요청에 따라 특허 출원에 부여된 비밀을 해제할 수 있다. 비밀이 해제된 특허 출원은 해제된 날부터 특허 출원으로서 절차가 진행된다.
- (9) 튀르키예에서 이루어진 발명이 국가안보상 중요성을 가지는 경우, 해당 발명에 대하여 외국에서 특허 출원을 할 수 없다. 튀르키예에서 이루어진 발명에 대하여 기관에 특허 출원이 이루어진 경우에는 제1항부터 제8항까지의 규정이 적용되는 경우, 국방부의 허가 없이는 외국에서 해당 발명에 대한 특허 출원을 할 수 없다.
- (10) 발명자가 튀르키예에 주소를 둔 경우, 달리 입증되지 않는 한, 해당 발명은 튀르키예에서 이루어진 것으로 간주된다.

제7편

실시권

제1장

계약에 의한 실시권

제125조 계약에 의한 실시권

- (1) 특허 출원 또는 특허는 실시권 설정 계약의 대상이 될 수 있다.
- (2) 실시권은 전용사용권 또는 통상사용권의 형태로 부여될 수 있다. 계약에 달리 정함이 없는 한, 실시권은 비배타적이다. 통상실시권 설정 계약에서 실시권 설정자는 특허 대상 발명을 직접 사용할 수 있을 뿐 아니라, 제3자에게 동일한 발명에 대하여 추가로 실시권을 부여할 수 있다. 전용실시권의 경우, 실시권 설정자는 다른 사람에게 실시권을 부여할 수 없으며, 자신의 사용 권한을 명시적으로 유보하지 않는 한, 스스로도 특허 대상 발명을 사용할 수 없다.
- (3) 계약에 달리 정함이 없는 한, 실시권자는 실시권에서 발생하는 권리를 제3자에게 이전하거나 하위 실시권을 부여할 수 없다.
- (4) 계약에 달리 정함이 없는 한, 계약에 근거하여 실시권을 취득한 자는 특허의 존속기간 동안 특허 대상 발명의 사용과 관련하여 모든 처분을 할 수 있다. 실시권 취득자는 실시권 설정 계약에 명시된 조건을 준수하여야 하며, 그렇지 않을 경우 특허권자는 특허에서 발생하는 권리를 실시권 취득자에 대하여 주장할 수 있다.

제126조 정보 제공 의무

- (1) 계약에 달리 정함이 없는 한, 특허 출원 또는 특허를 이전하거나 실시권을 설정하는 자는, 양수인 또는 실시권 취득자에게 특허 대상 발명을 정상적으로 사용하는 데 필요한 기술 정

보를 제공하여야 한다.

- (2) 양수인 또는 실시권 취득자는 제공받은 비밀 정보를 누설하지 않도록 필요한 조치를 취해야 한다.

제127조 권리 이전 및 실시권 설정에 따른 책임

- (1) 특허 출원 또는 특허에서 발생하는 권리를 이전하거나 실시권을 설정한 자가 그러한 행위를 할 권한이 없었음이 사후에 밝혀질 경우, 해당 당사자는 이해관계인에게 이에 대한 책임을 진다.
- (2) 특허 출원이 취하되거나, 출원이 거절되거나, 특허권이 법원에 의해 무효로 결정된 경우, 양도인 또는 실시권 설정자에게 더 광범위한 책임이 계약에 의해 정해져 있지 않는 한, 제139조의 규정이 적용된다.
- (3) 양도인 또는 실시권 설정자가 악의적으로 행동한 경우, 이들은 자신의 행위에 대해 항상 책임을 진다. 양도인 또는 실시권 설정자가 특허 대상 발명의 특허성에 관한 튀르키예어 또는 외국어의 보고서나 결정, 또는 관련 지식을 상대방에게 통지하지 않거나, 이와 관련된 진술을 포함하는 문서를 계약에 포함시키지 않은 경우, 악의가 있는 것으로 간주된다.
- (4) 이 조에 따른 손해배상 청구의 기산일은 책임소송의 근거가 된 법원의 판결이 확정된 날부터 시작한다.

제128조 실시권 설정 제안

- (1) 특허 출원인 또는 특허권자는 서면 신청을 통해, 해당 특허 대상 발명을 사용하고자 하는 누구에게나 실시권을 설정할 것임을 기관에 통지할 수 있다. 실시권 설정 제안은 공보에 게재된다.
- (2) 등록원부에 전용실시권이 등재된 경우, 특허 출원인 또는 특허권자는 타인에게 실시권 설정 제안을 할 수 없다.
- (3) 특허 출원인 또는 특허권자는 언제든지 실시권 설정 제안을 취하할 수 있다. 취하는 공보에 게재된다.

제2장

강제실시권

제129조 강제실시권

- (1) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 강제실시권이 부여될 수 있다.
 - a) 제130조의 규정에 따라 특허 대상 발명이 실시되지 않는 경우

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- b) 제131조에 명시된 특허 대상 간 종속관계가 있는 경우
 - c) 제132조에 명시된 공익이 존재하는 경우
 - ㉠ 2013년 4월 30일자 제6471호 법률에 따라 가입이 적정하다고 승인된, 「무역 관련 지식재산권에 관한 협정을 개정하는 의정서」에서 규정한 요건이 충족되어, 다른 국가들의 공중보건 문제로 인해 의약품 수출이 필요한 경우
 - d) 육종가가 기존 특허에 침해 없이 새로운 식물 품종을 개발할 수 없는 경우
 - e) 특허권자가 특허를 실시하면서 경쟁을 제한하거나 왜곡 또는 저해하는 행위를 하는 경우
- (2) 제1항의 제a호, 제b호, 제㉠호에 따른 강제실시권은 법원에, 제e호에 따른 강제실시권은 공정거래위원회에 청구하여야 한다. 제1항 제㉠호에 따른 강제실시권 청구에서 긴급한 경우와 제e호를 제외하고, 강제실시권 청구인은 특허권자에게 상업적으로 합리적인 조건으로 계약에 기반한 실시권을 요구했으나 합리적인 기간 내에 이를 얻지 못했다는 증거를 첨부해야 한다. 법원은 강제실시권 청구서와 그 부속 서류 사본을 지체 없이 특허권자에게 송달하고, 이에 대한 의견을 증거와 함께 제출하도록 통지일로부터 1개월의 기간을 부여한다.
- (3) 법원은 필요한 경우 특허권자의 의견을 강제실시권 청구인에게 통지하고, 1개월 내에 청구를 기각하거나 강제실시권을 부여하는 결정을 내린다. 이 기간은 연장할 수 없다. 특허권자가 이의를 신청하지 않은 경우 법원은 지체 없이 강제실시권 부여 결정을 한다.
- (4) 강제실시권 부여 결정에는 실시권의 범위, 대가, 기간, 실시권자가 제공할 담보, 사용 개시 시점 및 특허의 실질적이고 효과적인 사용을 보장하는 조치가 명시된다.
- (5) 법원 결정에 대하여 불복 절차가 제기된 경우, 특허권자가 실시권 집행의 증지를 요청하고 법원이 그 증거를 충분하다고 판단하는 경우에는, 특허 대상 발명의 사용은 실시권에 관한 결정이 확정될 때까지 연기된다.
- (6) 특허권자가 기존 식물 품종에 관한 육종가의 권리를 침해하지 않고는 특허권을 행사할 수 없는 경우, 이는 강제실시권 사유가 될 수 있다. 이 경우 「종자산업법」 제5042호의 규정을 적용한다.
- (7) 제1항 제d호에 따라 실시권이 부여되는 경우, 특허권자는 보호된 식물 품종의 사용에 대하여 자신에게 합리적인 조건으로 상호실시권을 허여해 줄 것을 청구할 수 있으며, 제6항에 따라 실시권이 부여되는 경우, 식물 신품종의 육성가권자는 보호된 발명의 사용에 대하여 자신에게 상호실시권을 합리적인 조건으로 청구할 수 있다.
- (8) 제1항 제d호 및 제6항에 따른 실시권 청구인은 다음 각 목의 사항을 입증하여야 한다.
- a) 특허권자 또는 식물 신품종의 육성가권자에게 계약에 기초한 실시권을 요청했으나 실패한 사실
 - b) 보호되는 식물 품종 또는 특허로 보호되는 발명에 비해 후속 발명 또는 품종이 실질적인 경제적 이익을 제공하는 중요한 기술적 진보를 나타낸 사실

- (9) 제1항 제5호에 따른 경우를 제외하고, 강제실시권은 국내 시장 공급을 주된 목적으로 부여된다.

제130조 실시하지 아니한 경우에 대한 강제실시권

- (1) 특허권자 또는 그가 권한을 부여한 자는, 특허로 보호되는 발명을 사용해야 한다. 사용 여부는 시장 조건 및 특허권자의 통제나 의지 범위를 벗어난 사정을 고려하여 평가된다.
- (2) 특허권이 부여된 사실이 공보에 게재된 날로부터 3년, 또는 특허 출원일로부터 4년 중 늦은 날이 경과한 이후, 누구든지 강제실시권을 청구하는 시점에 발명이 사용되지 않았거나, 사용을 위한 진지하고 실제적인 준비가 이루어지지 않았거나, 국내 시장 수요를 충족할 수준으로 사용되지 않은 경우 강제실시권을 청구할 수 있다. 정당한 사유 없이 3년 이상 지속적으로 사용이 중단된 경우에도 마찬가지로 적용된다.

제131조 특허 대상 간 종속관계에 따른 강제실시권

- (1) 특허 대상 발명이 이전 특허의 권리를 침해하지 않고는 사용할 수 없는 경우, 양자 간 종속관계가 성립되며, 후속 특허권자는 선행 특허권자의 동의 없이 자신의 발명을 사용할 수 없다.
- (2) 특허 대상 간 종속관계가 있는 경우, 후속 특허권자는 자신의 발명이 선행 특허 발명보다 상당한 경제적 이익을 창출하는 중대한 기술적 진보를 포함하는 경우에 한하여 강제실시권을 청구할 수 있다. 후속 특허권자에게 강제실시권이 부여된 경우, 선행 특허권자도 후속 발명의 사용을 위해 강제실시권을 청구할 수 있다.
- (3) 종속 특허 중 하나가 무효가 되거나 소멸된 경우, 이에 기반한 강제실시권도 소멸된다.

제132조 공익에 따른 강제실시권

- (1) 공중보건 또는 국가안보상 이유로 인해 특허 발명의 실시 개시, 실시의 확대, 일반적 보급, 유용한 사용을 위한 개량이 중요하거나, 해당 발명의 미사용 또는 불충분한 질적·양적 사용이 국가의 경제 또는 기술 발전에 중대한 해를 미칠 경우 대통령은 다음과 같은 결정을 내릴 수 있다.
 - a) 공익을 이유로 강제실시권을 부여하는 경우
 - b) 공익을 충족시키기에 충분한 발명의 실시가 특허권자에 의해 이루어 질 수 있는 경우, 해당 발명을 조건부 강제실시권의 대상으로 하는 데에 공익이 있다고 인정하는 경우
- (2) 특허 발명의 사용이 공중보건 또는 국가안보에 중요한 경우, 국방부 또는 보건복지부의 의견을 받아 해당 부처가 제안을 한다.
- (3) 공익을 이유로 부여된 강제실시권은 배타적일 수 있다. 국가안보상 이유로 부여된 강제실시

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

권은 하나 또는 복수의 사업체에 한정될 수 있다.

제133조 강제실시권의 법적 성격 및 신뢰 관계

- (1) 강제실시권은 원칙적으로 비배타적이나, 공익을 이유로 부여된 강제실시권은 배타적일 수 있다. 강제실시권은 기간, 대가, 사용 범위를 고려하여 특정 조건하에 부여되며, 법원이 특허의 경제적 가치를 고려하여 대가를 산정한다. 제129조 제1항 제4호에 따른 강제실시권에서 대가 산정 시, 비상업적·인도적 목적이 고려되며, 수입국 입장에서의 경제적 가치가 반영된다.
- (2) 강제실시권이 부여된 경우, 실시권자는 통상적으로 하위 실시권을 설정하거나 특허 대상 발명을 수입할 수 없다. 단, 공익에 따른 강제실시권의 경우, 공익 실현을 위해 명시적으로 수입이 허용된 경우에는 특허 대상 발명을 수입할 수 있으며, 이는 수요에 한정되고 일시적으로 허용된다.
- (3) 강제실시권으로 인해 형성된 특허권자와 실시권자 간 신뢰 관계가 특허권자에 의해 침해되는 경우, 실시권자는 발명의 이용에 미친 영향에 따라 특허권자가 요구할 수 있는 대가에서 감액을 청구할 수 있다.

제134조 추가특허에 대한 강제실시권의 범위

- (1) 강제실시권은 그 허여가 인정된 시점에 존재하는 특허의 추가특허에 대해서도 적용된다. 강제실시권 허여 이후에 새로운 추가특허가 부여된 경우로서 해당 추가특허가 실시권의 대상이 된 특허와 동일한 이용 목적에 부합하는 경우, 실시권자는 법원에 추가특허도 강제실시권의 범위에 포함될 것을 청구할 수 있다. 당사자 간에 추가특허로 인해 확대된 실시권의 대가 및 기타 조건에 합의가 이루어지지 않는 경우, 이는 법원에 의해 결정된다.

제135조 강제실시권의 이전

- (1) 강제실시권의 이전이 유효하기 위해서는 그 권리가 해당 기업 전체와 함께 또는 권리가 실현되고 있는 기업의 관련 부분과 함께 이전되어야 한다. 강제실시권이 특허의 종속성 사유에 따라 부여된 경우에는 해당 실시권은 종속특허와 함께 이전된다.

제136조 조건 변경 청구 및 강제실시권 취소

- (1) 실시권자 또는 특허권자는 강제실시권이 부여된 이후, 강제실시권보다 더 유리한 조건으로 계약에 의한 실시권을 설정한 경우와 같은 사후 발생한 사정으로 인해 변경이 정당화되는 경우, 법원에 강제실시권의 대가 또는 조건 변경을 청구할 수 있다.
- (2) 실시권자가 강제실시권에서 발생하는 의무를 중대하게 위반하거나 지속적으로 이행하지 않

는 경우, 법원은 특허권자의 청구에 따라, 특허권자의 손해배상 청구권은 유지되는 것을 조건으로 하여 강제실시권을 취소할 수 있다.

- (3) 강제실시권의 부여 사유가 소멸하고 그 사유가 반복될 가능성이 없어진 경우, 청구에 따라 법원은 강제실시권을 취소한다.

제137조 계약에 의한 실시권에 관한 규정의 준용 가능성

- (1) 제129조부터 제136조까지의 규정에 위배되지 않는 한, 제125조 및 제126조에 명시된 계약에 의한 실시권에 관한 규정은 강제실시권에도 적용된다.

제8편 권리 소멸

제1장 무효

제138조 무효 사유

- (1) 기관의 최종 결정 이후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 관련 법원은 특허의 무효를 판결한다.
- a) 특허의 대상이 제82조 및 제83조에 따른 특허 요건을 충족하지 않는 경우
 - b) 발명이 제92조 제1항, 제2항 및 제3항에 따라 충분히 명시되지 않은 경우
 - c) 특허의 대상이 출원 최초의 범위를 초과한 경우 또는 특허가 제91조에 따라 이루어진 분할출원이나 제110조 제3항 제b호에 따라 이루어진 출원을 기초로 하는 경우, 최초 출원의 원래 범위를 초과한 경우
 - ㉠ 특허권자가 제109조에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않은 것이 입증된 경우
 - d) 특허가 제공하는 보호 범위를 초과한 경우.
- (2) 법원은 제99조 제3항 또는 제7항에 따른 공고 이전에 제1항 제a호, 제b호, 제c호에 근거하여 제기된 무효 청구에 대하여 판결을 내릴 수 없다.
- (3) 제109조에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않았다는 주장에 기초한 무효 청구는 오직 발명자 또는 그 승계인에 의해서만 제기될 수 있다.
- (4) 무효 사유가 특허의 일부분에 해당하는 경우, 해당 청구항 또는 청구항들만 취소되어 부분 무효로 판결된다. 청구항의 일부에 대해서는 무효가 인정되지 않는다. 부분무효 결과 취소되지 않은 청구항 또는 청구항들이 제82조 및 제83조의 규정을 충족하는 경우 해당 부분은 유효하게 유지된다. 독립항이 무효로 판결되는 경우, 해당 독립항에 종속된 각 종속항도 제

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

82조 및 제83조의 규정을 충족하지 않으면 법원에 의해 함께 무효로 판단된다.

- (5) 특허의 무효 소송은 특허의 존속기간 동안 또는 권리의 소멸 후 5년 이내에, 등록원부상 특허권자로 기재된 자를 상대로 제기될 수 있다. 등록원부상 권리자로 표시된 자들에게도 통지가 이루어져야 하며, 이로써 소송 참가가 가능하게 된다.
- (6) 이해관계인, 공소기관 검사, 또는 관련 공공기관 및 단체는 특허의 무효를 청구할 수 있다. 단, 제109조에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 않았음을 이유로 하는 무효는 오직 발명자 또는 그 승계인에 의해서만 제기될 수 있다.
- (7) 특허의 무효에 관한 판결은 필연적으로 추가특허까지 무효로 하는 결과를 낳지 않는다. 다만, 무효 판결의 송달일로부터 3개월 내에 추가특허가 독립특허로 전환되지 않으면, 특허의 무효는 추가특허까지도 무효가 되는 결과를 초래한다.

제139조 특허 무효의 효력

- (1) 특허가 무효로 판결될 경우, 그 효과는 소급하여 발생하며, 해당 특허 또는 특허 출원에 대해 이 법률이 부여한 보호는 존재하지 않았던 것으로 간주된다.
- (2) 특허권자의 중대한 과실 또는 악의적 행위로 인해 손해를 입은 자의 손해배상 청구권은 별도로 유지되며, 다음 각 호의 경우 무효의 소급효는 영향을 미치지 않는다.
 - a) 특허 무효 판결 전에 특허권 침해에 대해 법적으로 확정되고 집행된 판결들
 - b) 특허 무효 판결 전에 체결되어 이행된 계약들
- (3) 제2항 제b호에 명시된 계약에 따라 지급된 대금은 형평의 원칙에 따라 일부 또는 전부 환급을 청구할 수 있다.
- (4) 특허의 무효에 관한 확정 판결은 모든 사람에 대하여 효력을 가지며, 법원은 확정된 판결을 기관에 직권으로 통지한다. 무효로 확정된 특허는 기관에 의해 등록원부에서 말소되고, 해당 사실은 공보에 게재된다.

제2장

기타 권리 소멸 사유 및 그 효과

제140조 소멸 및 그 효과

- (1) 다음 각 호 중 하나에 해당하는 경우 특허권은 소멸된다.
 - a) 존속기간의 만료
 - b) 특허권자의 특허권 포기
 - c) 제101조에서 정한 기한 내 연차료 미납
- (2) 기관은 특허권의 소멸 사실을 공보에 게재한다. 권리가 소멸된 특허의 대상은 소멸 사유가

발생한 시점부터 공공 소유로 전환된다.

- (3) 특허권자는 전체 특허 또는 하나 이상의 청구항을 포기할 수 있다. 일부 청구항의 포기의 경우, 포기하지 않은 청구항들이 별개의 특허의 대상으로 인정될 수 있고, 그 포기가 특허 범위의 확장에 해당하지 않는다면, 포기되지 않은 청구항들에 대해서는 특허가 유효하다.
- (4) 포기는 서면으로 기관에 통보하여야 하며, 등기일 기준으로 효력을 발생한다.
- (5) 등기된 권리자 및 사용권자의 동의 없이는 특허를 포기할 수 없다.
- (6) 제3자가 해당 특허에 대한 권리를 주장하고 이에 대한 법원의 보전처분이 등기된 경우, 해당자의 동의 없이는 특허를 포기할 수 없다.
- (7) 특허권 포기 사실은 공보에 게재된다.

제9편 특허권 침해

제141조 특허권 또는 실용신안권 침해에 해당하는 행위

- (1) 아래의 행위는 특허권 또는 실용신안권 침해에 해당한다.
 - a) 특허권자 또는 실용신안권자의 허락 없이 발명 대상 상품을 전부 또는 일부 제조함으로써 모방하는 행위
 - b) 전부 또는 일부 모방을 통해 생산되었음을 알거나 알았어야 함에도 불구하고, 침해에 의해 제조된 발명 대상 상품을 판매, 배포 또는 기타 방식으로 상업 유통에 제공하거나 이 목적을 위해 수입, 상업적 목적으로 소지, 실행하여 사용하는 행위 또는 이 상품과 관련하여 계약 제안을 하는 행위
 - c) 특허권자의 허락 없이 발명 대상 방법을 사용하는 행위 또는 이 방법이 무단으로 사용되었음을 알거나 알았어야 함에도 불구하고, 발명 대상 방법으로 직접적으로 제조된 상품을 판매, 배포 또는 기타 방식으로 상업 유통에 제공하거나 이 목적을 위해 수입, 상업적 목적으로 소지, 실행하여 사용하는 행위 또는 이 상품과 관련하여 계약 제안을 하는 행위.
 - ㄷ) 특허권 또는 실용신안권을 탈취하는 행위
 - d) 특허권자 또는 실용신안권자에 의해 계약상 실시권 또는 강제실시권을 통해 부여된 권한을 무단으로 확대하거나 이 권리를 제3자에게 이전하는 행위
- (2) 특허의 대상이 물건 또는 물질의 획득에 관한 방법인 경우, 법원은 피고에게 해당 물건 또는 물질의 획득 방법이 특허 대상 방법과 다름을 입증할 것을 요구할 수 있다. 특허 대상 방법으로 제조된 물건 또는 물질이 신규한 경우, 특허권자의 허락 없이 제조된 동일한 모든 물건 또는 물질은 특허 대상 방법으로 제조된 것으로 간주된다. 반대 주장자는 이를 입증할 책임이 있으며, 이 경우 피고의 생산 및 영업비밀 보호에 대한 정당한 이익이 고려된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (3) 특허 출원 또는 실용신안 출원이 제97조에 따라 공고된 날부터, 특허 출원자 또는 실용신안 출원자는 발명에 대한 침해에 대해 소를 제기할 권한을 가진다. 침해자가 출원 또는 그 범위에 대해 고지받았을 경우에는 출원이 공개되었는지 여부는 고려되지 않는다. 침해자가 악의적으로 행동하였다고 법원이 판시할 경우, 공개 이전이라도 침해가 존재한 것으로 간주된다.
- (4) 법원은 제99조 제3항 또는 제7항 및 제143조 제10항 또는 제12항에 따라 이루어진 공고 이전에는 제기된 주장들의 타당성에 대해 판단할 수 없다.

제10편

실용신안

제142조 실용신안으로 보호될 수 있는 발명과 그 예외

- (1) 제83조 제1항의 규정에 따라 신규성이 있고, 제83조 제6항에 따른 산업상 이용 가능성이 있는 발명은 실용신안으로 보호받을 수 있다.
- (2) 실용신안의 신규성 판단에 있어 발명의 대상에 기여하지 않는 기술적 특징은 고려되지 않는다.
- (3) 제82조 제2항 및 제3항 외에도 다음 각 목에 해당하는 발명은 실용신안으로 보호되지 아니한다.
 - a) 화학적 및 생물학적 물질 또는 화학적 및 생물학적 방법이나 이로부터 얻어진 물건에 관한 발명
 - b) 약학에 관련된 물질 또는 약학에 관련된 방법이나 이로부터 얻어진 물건에 관한 발명
 - c) 생명공학적인 발명
 - ㉔ 방법 또는 이 방법에 의해 얻어진 물건에 관한 발명

제143조 방식심사, 조사 요청, 이의 신청 및 실용신안 부여

- (1) 제90조 제3항에 명시된 요소 중 하나라도 누락된 경우 실용신안 출원은 처리되지 아니한다.
- (2) 처리된 출원에서 제90조 제1항의 요소 중 적어도 하나가 누락되었거나, 같은 조 제2항에 따라 요소들이 외국어로 제출된 경우, 별도 통지 없이 출원일로부터 2개월 이내에 해당 누락이 보정되거나 번역문이 제출되어야 하며, 그렇지 않을 경우 출원은 취하된 것으로 간주된다.
- (3) 기관은 제90조 제1항의 요소가 모두 갖추어진 출원 또는 제2항에 따라 보정된 출원을 제90조 제5항 및 별도의 규정으로 정한 다른 형식 요건에 따라 심사한다.
- (4) 형식 요건을 충족하지 않은 경우 출원인에게 통지일로부터 2개월 이내에 보정하도록 요청

하며, 기한 내 보정되지 아니한 경우 출원은 거절된다.

- (5) 출원인은 출원과 동시에 또는 형식 요건에 흠결이 없음을 통지받은 날부터 2개월 이내에 수수료를 납부하고 별도의 규정에 따라 조사 요청을 하여야 하며, 그렇지 않을 경우 출원은 취하된 것으로 간주된다.
- (6) 제5항 또는 제104조 제1항에 따라 조사 요청이 있으면 조사보고서를 작성하여 출원인에게 통지하고, 이를 공보에 게재한다.
- (7) 출원 대상이 제142조 제3항에 해당하거나 명세서나 청구항 전체가 불명확하여 조사보고서 작성이 불가능한 경우, 출원인에게 통지일로부터 3개월 이내에 이의 신청서 또는 보정서를 제출하도록 요구하며, 기한 내 이의 신청이 없거나 보정이 인용되지 않을 경우 출원은 거절된다.
- (8) 조사보고서가 공보에 게재된 날부터 3개월 이내에 출원인은 관련 문서를 첨부하여 이의 신청을 할 수 있고, 제3자는 의견을 제출할 수 있다.
- (9) 이의 신청 또는 의견 제출이 없는 경우 조사보고서만이 평가되고, 있을 경우 보고서와 이의 신청 및 의견 모두가 평가된다.
- (10) 기관은 평가 결과 실용신안 부여를 결정한 경우, 출원인에게 통지하고, 결정 및 실용신안을 공보에 게재한다. 보정이 필요할 경우에는 2개월 이내에 보정을 명하며, 보정이 승인되면 실용신안이 부여되고 공보에 게재된다. 그렇지 않을 경우 출원은 취하된 것으로 간주된다.
- (11) 실용신안이 부여된 이후에는 제99조에 따른 이의 신청 절차가 적용되지 않고, 오직 법원에 무효를 청구할 수 있다.
- (12) 기관은 출원 및 관련 발명이 이 법에 적합하지 않다고 판단하는 경우, 출원을 거절하며 이를 출원인에게 통지하고 공보에 게재한다. 이 결정에 대해서는 제100조에 따라 이의를 신청할 수 있다.
- (13) 실용신안이 부여되었다고 하여 유효성 또는 유용성이 기관에 의해 보정된 것으로 해석될 수 없으며, 기관의 책임도 발생하지 않는다.
- (14) 본 조의 적용에 필요한 절차와 기준은 별도의 규정으로 정한다.

제144조 실용신안의 무효

- (1) 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우 관할 법원은 실용신안의 무효를 결정한다.
 - a) 실용신안의 대상이 제142조에 명시된 요건을 충족하지 않는 경우
 - b) 발명이 제92조 제1항에 따라 충분히 설명되지 않은 경우
 - c) 실용신안의 대상이 원출원의 범위를 초과하거나, 제91조 또는 제110조 제3항 제b호에 따른 출원의 경우 최초 출원의 범위를 초과하는 경우

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- ㄷ) 실용신안권자가 제109조에 따라 실용신안을 받을 수 있는 권리가 없다는 것이 입증된 경우
- (2) 이해관계자, 공소기관 검사 또는 관련 공공기관은 실용신안의 무효를 청구할 수 있다. 실용신안권자가 제109조에 따라 실용신안을 받을 수 있는 권리가 없다는 이유로 무효를 청구할 수 있는 자는 오직 발명자 또는 그 승계인이다.
- (3) 실용신안의 무효 소송은 존속기간 중 또는 종료 후 5년 이내에, 등록원부에 실용신안권자로 등재된 자를 상대로 제기되어야 하며, 등록원부에 권리자로 등재된 자들에게는 소송 참여를 위한 별도 통지가 이루어진다.
- (4) 제109조에 따른 실용신안을 받을 수 있는 권리가 없다는 주장은 오직 발명자 또는 그 승계인에 의해 제기될 수 있으며, 이 경우 제110조가 적용된다.
- (5) 무효 사유가 실용신안의 일부에만 해당하는 경우, 해당 청구항만 취소하여 부분무효로 판단할 수 있다. 청구항의 부분무효는 허용되지 않는다.
- (6) 부분무효로 남은 청구항이 제142조 요건을 충족하는 경우, 실용신안은 해당 부분에 대해 유효하다.

제145조 특허 관련 규정의 적용 가능성 및 이중 보호

- (1) 실용신안에 대해 명시적 규정이 없고 실용신안의 특성에 반하지 않는 한, 이 법에서 특허에 적용되는 규정은 실용신안에도 적용된다.
- (2) 동일한 자 또는 승계인에게, 동일한 발명에 대하여, 동일한 보호 범위 내에서, 서로 독립적인 둘 이상의 특허 또는 실용신안, 또는 이들 문서 양자 모두가 부여될 수 없다.

제5권

공통규정 및 그 밖의 규정

제1편

공통규정

제146조 기간 및 통지

- (1) 산업재산권에 관한 이의 신청을 포함한 모든 절차에서, 이 법 또는 관련 별도의 규정에서 명시되지 않은 경우에는, 통지일로부터 2개월 이내에 절차가 이루어져야 한다. 이 기간을 준수하지 않을 경우, 해당 신청은 이루어지지 않은 것으로 간주된다.

제147조 공동대표자

- (1) 산업재산권이 복수의 권리자에게 귀속되는 경우, 취하 및 포기 신청을 제외하고, 상표 또는 특허 대리인이 지정되지 않은 경우에는, 권리자들이 지정한 공동대표자가 기관과의 모든 절차를 수행한다. 공동대표자가 지정되지 않은 경우에는, 신청서에 기재된 첫 번째 권리자가 공동대표자로 간주된다.
- (2) 공동대표자의 주소지가 튀르키예 공화국 내에 있지 않은 경우에는, 절차는 상표 또는 특허 대리인을 통해 이루어진다.
- (3) 단체표장에 관한 규정은 별도로 적용된다.

제148조 법률행위

- (1) 산업재산권은 양도, 상속에 의한 이전, 실시권, 질권 설정의 대상이 될 수 있으며, 담보로 제공되거나, 압류되거나, 그 밖의 법률행위의 대상이 될 수 있다. 지리적 표시 및 전통 특산품 보증 권리는 실시권 설정, 이전, 상속, 압류 등 법률행위의 대상이 될 수 없으며 담보로 제공될 수도 없다.
- (2) 제1항에 명시된 법률행위는 영업체와는 독립적으로 수행될 수 있다.
- (3) 산업재산권이 공동소유인 경우, 권리자 중 1명이 자신의 지분을 제3자에게 전부 또는 일부 매각하면, 다른 권리자들이 우선매수권을 가진다. 매각이 이루어지면, 매도인 또는 매수인이 다른 권리자에게 통지해야 하며, 우선매수권은 통지일로부터 3개월 또는 매각일로부터 2년이 경과하면 소멸한다. 당사자 간 합의가 이루어지지 않은 경우, 우선매수권은 매수인을 상대로 한 소송을 통해 행사된다. 우선매수권자는 지분의 이전이 결정되기 전까지 법원이 정한 기한 내에, 법원이 정한 장소에 매매대금을 현금으로 예치해야 한다. 강제경매에 의한 매각에서는 우선매수권이 행사될 수 없다.
- (4) 법률행위는 서면 형식을 따라야 한다. 양도 계약은 공증을 받아야 유효하다.
- (5) 법률행위는 당사자의 신청, 수수료 납부 및 별도의 규정에서 정한 기타 요건의 충족 시 등록원부에 등재되며 공보에 게재된다. 제115조의 규정은 예외로 하며, 등록원부에 등재되지 않은 법률행위로부터 발생한 권리는 선의의 제3자에게 주장될 수 없다.
- (6) 상표는 지정상품 또는 서비스의 전부 또는 일부에 대해 양도될 수 있다.
- (7) 증명표장 또는 단체표장의 양도, 또는 단체표장에 대한 실시권 설정은 등록원부에 등재되어야 유효하다.
- (8) 본 조의 규정은 산업재산권 출원에 대해서도 적용된다.

제149조 산업재산권이 침해된 경우 권리자의 청구권

- (1) 산업재산권이 침해된 권리자는 법원에 다음의 청구를 할 수 있다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
불임

- a) 해당 행위가 침해인지의 확인
- b) 장차 발생할 침해의 예방
- c) 침해 행위의 중지
- ㉠ 침해의 제거 및 재산상·정신상의 손해배상
- d) 침해에 해당하거나 처벌을 요하는 상품과 그 제조에 전용된 장치, 기계 등의 몰수. 단, 다른 상품의 제조를 방해하지 않도록 할 것
- e) 제d호에 따라 몰수된 상품, 장치 및 기계에 대해 소유권 부여
- f) 침해의 재발 방지를 위해, 침해자 부담으로, 상품·기계의 형태 변경, 상표 삭제 또는 산업재산권 침해 방지를 위해 필요한 경우의 폐기 조치
- g) 정당한 사유 또는 이익이 있을 경우, 확정된 판결의 전부 또는 요약을 일간지 또는 유사 매체를 통해 공표하거나 관련자에게 통지하게 할 것
- (2) 제1항 제e호의 청구가 인용된 경우, 해당 상품·장치·기계의 가치는 손해배상액에서 공제된다. 가치가 손해배상액을 초과하면 그 차액은 관리자가 침해자에게 지급한다.
- (3) 제1항 제g호의 청구가 인용된 경우, 공고의 형식과 범위는 판결에 명시된다. 공고할 권리는 판결 확정 후 3개월 내에 청구되지 않으면 소멸한다.
- (4) 지리적 표시 및 전통 특산물 보증에 대해서는 정신적 손해배상을 청구할 수 없다.

제150조 손해배상

- (1) 산업재산권을 침해하는 행위를 한 자는 관리자의 손해를 배상할 책임이 있다.
- (2) 산업재산권이 침해된 경우, 해당 권리에 속하는 상품 또는 서비스가 침해자에 의해 부적절하게 사용되거나 제조되었거나, 이와 같이 제조된 상품이 공급되거나 부적절한 방식으로 시장에 유통된 결과로 산업재산권의 신용이 손상된 경우, 이로 인한 추가적인 손해에 대해서도 배상을 청구할 수 있다.
- (3) 관리자는 산업재산권 침해에 근거한 손해배상 청구 소송을 제기하기에 앞서, 증거의 확보 또는 이미 제기된 손해배상 소송에서 입은 손해의 규모를 입증하기 위해, 손해배상 의무자가 산업재산권 사용과 관련된 문서를 법원에 제출하도록 명령해 줄 것을 법원에 청구할 수 있다.

제151조 실수입 이익 상실분

- (1) 관리자가 입은 손해는 실손과 실수입 상실분을 포함한다.
- (2) 실수입 상실분은 손해를 입은 관리자의 선택에 따라 아래의 평가 방식 중 하나에 따라 산정한다.
 - a) 산업재산권 침해자가 존재하지 않았더라면 관리자가 획득했을 것으로 추정되는 이익

- b) 산업재산권 침해자가 획득한 순이익
- c) 산업재산권 침해자가 이 권리를 적법한 실시권 설정 계약을 통해 사용했을 경우 지급했을 것으로 예상되는 사용료
- (3) 실수입 상실분의 산정에 있어, 산업재산권의 경제적 중요성, 침해 당시 존재하던 관련 실시권의 수, 기간 및 유형, 침해의 성격과 범위 등이 특히 고려된다.
- (4) 실수입 상실분 산정에 있어 제2항 제a호 또는 제b호의 평가 방식이 선택된 경우, 법원이 해당 상품에 대한 수요 형성에 있어 산업재산권이 결정적 요인이라고 판단하면, 손해 산정에 공정한 비율의 추가금이 포함될 수 있다.
- (5) 법원이 특허권 침해가 있었고, 특허권자가 이 법에 규정된 특허 사용 의무를 이행하지 않았다고 판단하는 경우, 실수입 상실분은 제2항 제c호에 따라 산정된다.
- (6) 지리적 표시 또는 전통 특산물 보증에 대한 침해가 있는 경우, 본 조는 적용되지 않는다.

제152조 권리 소진

- (1) 산업재산권 보호 대상인 상품이 권리자 또는 권리자의 동의하에 제3자에 의해 시장에 출시된 후, 이 상품과 관련된 행위는 권리의 범위에서 제외된다.
- (2) 상표권자는 제1항의 규정 범위 내에 포함되는 상품이 제3자에 의해 변경되거나 손상된 형태로 상업적 목적으로 사용되는 것을 방지할 권리를 가진다.

제153조 소송 제기가 불가능한 자

- (1) 산업재산권자는 침해자에 의해 시장에 출시된 상품을 개인적 필요 범위 내에서 소지하거나 사용하는 자에 대해 이 법률에 규정된 민사소송을 제기하거나 형사고소를 할 수 없다.
- (2) 산업재산권자는 야기한 손해에 대해 자신에게 배상금을 지급한 자가, 권리자가 압수하지 않은 상품을 상업적으로 사용하는 제3자에 대해 이 법률에 규정된 민사소송 또는 형사고소를 제기할 수 없다.

제154조 침해가 존재하지 않음을 확인하는 소송 및 그 요건

- (1) 이해관계가 있는 자는 튀르키예에서 수행하고 있거나 수행할 예정인 상업 또는 산업 활동 또는 이 목적을 위한 실질적이고 구체적인 준비가 산업재산권 침해에 해당하는지 여부에 대해 권리자에게 의견 제시를 요청할 수 있다. 이 요청이 통지된 날부터 1개월 이내에 회신하지 않거나, 회신 내용이 이해관계자에 의해 수용되지 않는 경우, 이해관계자는 자신의 행위가 침해가 아님을 확인해달라는 소송을 권리자를 상대로 제기할 수 있다. 단, 이 요청의 존재는 소 제기의 요건으로 간주되지 않는다. 이 소송은 침해 소송이 이미 제기된 자에 의해 제기될 수 없다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (2) 제1항에 따른 소송은 등기부에 등록된 모든 권리자에게 통지된다.
- (3) 제1항에 따른 소송은 무효 소송과 병합하여 제기될 수 있다.
- (4) 제99조 제3항 또는 제7항, 제143조 제10항 또는 제12항에 따른 공고 이전에, 법원은 제기된 주장들의 타당성에 대해 판결할 수 없다.

제155조 선권리의 효력

- (1) 상표권자, 특허권자 또는 디자인권자는 자신의 권리보다 앞선 우선권 또는 출원일을 가진 권리자가 제기한 침해 소송에서 자신이 보유한 산업재산권을 항변 사유로 주장할 수 없다.

제156조 관할법원

- (1) 이 법에서 규정한 소송에 관하여 관할법원은 지식재산권 및 산업재산권 민사법원(이하, 지식재산권 민사법원) 및 지식재산권 및 산업재산권 형사법원(이하, 지식재산권 형사법원)이다. 이러한 법원은 판사 및 검사 위원회의 긍정적인 의견을 받아, 단일 판사 및 지방법원 급에서 법무부가 필요하다고 판단한 지역에 설치된다. 이들 법원의 사법관할구역은 시·군의 경계와 무관하게 법무부의 제안에 따라 판사 및 검사 위원회가 정한다. 지식재산권 민사법원이 설치되지 않은 지역에서는 해당 민사법원의 관할에 속하는 사건 및 사안에 대하여 일반 민사법원이 관할하고, 지식재산권 형사법원이 설치되지 않은 지역에서는 일반 형사법원이 관할한다. 이러한 사건 및 사안을 담당할 일반 민사법원 및 일반 형사법원과 그들의 사법관할구역은 법무부의 제안에 따라 판사 및 검사 위원회가 정한다. (2020년 7월 22일자 법률 제7251호 제61조에 따라 개정됨)
- (2) 이 법에 따라 기관이 내린 모든 결정에 대하여 제기되는 소송과, 기관의 결정으로 인해 손해를 입은 제3자가 기관을 상대로 제기하는 소송에 대해 관할하고 권한을 갖는 법원은 앙카라 지식재산권 민사법원이다.
- (3) 산업재산권자가 제3자를 상대로 제기하는 민사소송에 대해 관할권이 있는 법원은 원고의 거주지 또는 불법행위가 발생한 장소 또는 그 불법행위의 영향이 발생한 장소에 있는 법원이다.
- (4) 원고가 튀르키예 내에 거주지를 두고 있지 않은 경우, 소 제기 당시 등록원부에 등록된 대리인의 사무소 소재지 또는 대리인의 등록이 말소된 경우에는 기관 본부 소재지의 법원이 관할권을 가진다.
- (5) 제3자가 산업재산권자를 상대로 제기하는 소송에 있어서 관할법원은 피고의 거주지 소재지 법원이다. 산업재산권 출원인 또는 산업재산권자가 튀르키예 내에 거주지를 두고 있지 않은 경우에는 제4항이 적용된다.

제157조 시효

- (1) 산업재산권 또는 전통 특산품 보증에 기인한 사법상의 청구에 대하여는 2011년 1월 11일자 제6098호 「채권법」에 규정된 시효에 관한 규정이 적용된다.

제158조 실시권 취득자의 소 제기 및 조건

- (1) 계약에 달리 정함이 없는 한, 전용실시권자는 제3자에 의한 산업재산권 침해가 있을 경우, 권리자가 이 법에 따라 제기할 수 있는 소를 자신의 명의로 제기할 수 있다.
- (2) 통상실시권자는 보유자는 산업재산권 침해에 대해 계약에서 명시적으로 소 제기를 제한하고 있지 않은 한, 필요한 소 제기를 권리자에게 요청할 수 있다. 권리자가 해당 요청을 수락하지 않거나, 통지일로부터 3개월 내에 요청된 소를 제기하지 않는 경우, 실시권 취득자는 자신의 통지서를 첨부하여 자신의 명의로, 자신의 이익을 위한 범위 내에서 소를 제기할 수 있다. 본 항에 따라 소를 제기한 실시권 취득자는 권리자에게 그 사실을 통지해야 한다.
- (3) 실시권 취득자는 중대한 손해 발생의 위험이 있는 경우, 위 기간이 경과 하기 전이라도, 법원에 가처분 결정을 요청할 수 있다. 법원이 가처분 결정을 내린 경우, 가처분을 청구한 실시권 취득자는 소 제기 권한을 갖는다. 이 경우, 제2항의 조건은 소송이 계속되는 동안 충족된다.

제159조 가처분 신청 및 가처분 성격

- (1) 이 법에 따라 소 제기 권한이 있는 자는 소 제기의 대상이 되는 행위가 국내에서 본인의 산업재산권을 침해하는 방식으로 진행되고 있거나, 그러한 행위가 이루어지기 위한 중대한 및 실질적인 준비가 진행 중임을 입증해야 하며, 판결의 실효성을 확보하기 위해 가처분 결정을 법원에 요청할 수 있다.
- (2) 가처분은 특히 다음의 조치를 포함해야 한다.
 - a) 원고의 산업재산권을 침해하는 행위의 방지 및 중단
 - b) 산업재산권을 침해하여 생산 또는 수입된 상품, 해당 상품의 생산에 전용된 수단, 또는 특허가 부여된 방법의 실행에 사용된 수단에 대해, 침해 대상 상품 이외의 다른 상품의 생산을 방해하지 않는 방식으로, 튀르키예 영토 내 또는 세관, 자유무역지역 등 포함된 모든 지역에서 압류 및 보관
 - c) 손해배상에 대한 담보 제공
- (3) 가처분에 관하여 이 법에 규정되지 않은 사항에 대해서는 2011년 1월 12일자 제6100호 「민사소송법」의 규정이 적용된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제160조 절차 수행 권한자 및 통지

- (1) 자연인 또는 법인은 이들에 의해 권한을 위임받은 등록된 상표 또는 특허 대리인을 통해 기관 앞에서 절차를 진행할 수 있다.
- (2) 법인은 권한 있는 기관이 지정한 자연인 또는 인을 통해 대표된다.
- (3) 거주지가 국외에 있는 자는 반드시 상표 또는 특허 대리인을 통해 대표되어야 하며, 대리인 없이 본인이 수행한 절차는 무효로 간주된다.
- (4) 상표 또는 특허 대리인이 지정된 경우, 모든 절차는 대리인을 통해 수행된다. 대리인에게 행해진 통지는 본인에게 통지된 것으로 간주된다.
- (5) 기관은 필요한 경우 대리권을 증명하는 위임장의 원본 또는 공증 사본의 제출을 요구할 수 있다.
- (6) 이 법의 적용 범위 내에서 이루어지는 통지는 1959년 2월 11일자 제7201호 「통지법」 제 7/a조에서 정한 전자통지 절차와 무관하게, 통지 대상자의 동의를 받아, 기관이 해당 자연인 또는 법인을 위해 제공한 전자우편함에 게시함으로써 전자적으로 통지된다. 이러한 방식으로 이루어진 통지는 문서가 전자우편함에 게시된 이후 수령인이 최초로 접속한 날짜에, 접속이 없을 경우 문서 게시일로부터 10일이 경과한 시점에서 통지된 것으로 간주된다.
- (7) 이 법의 적용 범위 내에서 이루어지는 공시는 제7201호 「통지법」 제29조의 형식적 요건에 구애받지 않고, 관련 공보 게재를 통해 이루어진다. 이 방식으로 행해진 통지는 공보 발행일로부터 7일 후에 통지된 것으로 간주된다.
- (8) 기관은 전자적 방식의 출원 및 통지와 관련된 모든 기술적 기반을 구축하거나 기존 시스템을 사용할 수 있으며, 출원, 청구, 통지를 전자 방식으로 하는 것을 의무화할 수 있다. 또한 전자 통지 대상자와 관련된 세부사항 및 기타 절차와 원칙을 정할 권한을 가진다.

제161조 수수료, 납부 기한 및 그 효과

- (1) 산업재산권의 부여 또는 등록과 관련된 절차에 관하여 납부되어야 할 수수료의 납부 사실이 기한 내에 기관에 제출되지 않은 경우, 산업재산권 출원은 취하된 것으로 간주된다.
- (2) 등기된 산업재산권과 관련하여 제1항 이외의 절차에 대하여 납부되어야 할 수수료의 납부 사실이 기한 내에 기관에 제출되지 않은 경우, 해당 청구는 제기되지 않은 것으로 간주된다.
- (3) 제15조, 제18조, 제20조, 제23조 및 제69조를 제외하고, 출원 또는 산업재산권과 관련된 절차에 대하여 납부되어야 할 수수료가 불충분하게 납부된 경우, 해당 부족한 금액은 기관에 의해 청구인에게 통지된다. 통지일로부터 1개월 이내에 부족 수수료의 납부 사실이 기관에 제출되지 않은 경우, 제1항 및 제2항의 규정이 적용된다.
- (4) 달리 규정되지 않는 한, 납부된 수수료는 환불되지 않으며, 납부된 수수료는 기관의 수입으로 귀속된다.

제162조 결정의 이행

- (1) 위원회 결정의 취소 또는 무효확인을 구하는 소송에서 내려진 판결은 확정되기 전에는 집행될 수 없다. 이 규정은 판결의 부수 사항에 대해서도 적용된다.

제163조 신속한 폐기 절차

- (1) 이 법에 규정된 범죄로 인해 압수되거나 보관 중인 범죄 대상 물품이 그 수량, 크기 또는 성질 등의 사유로 인해 증거물 보관소에서 보관될 수 없는 경우, 검사 지시에 따라 시료 채취가 가능한 경우 충분한 양의 시료를 채취한 후, 나머지 범죄 물품은 해당 지역의 재무 당국에 인도된다. 시료와 함께 압수된 물품의 수량, 종류, 크기 등을 포함하는 조서는 지방 검찰청에 제출된다.
- (2) 제1항에 따라 시료 채취 후 해당 지역의 재무 당국에 인도된 범죄 대상 물품이 훼손될 우려가 있거나 가치가 실질적으로 손실될 위험이 존재하거나 보관이 중대한 부담이 되는 경우, 감정인 조사를 거친 후 수사 단계에서는 검사의 청구에 따라 판사가, 공판 단계에서는 판결 이전에 법원이 폐기를 결정할 수 있다. 폐기 절차는 검사 주재하에 재무 당국이 구성한 3인 위원회 앞에서 이루어지며, 이에 관한 조서가 작성된다.

제164조 전통 특산품 보증에 대하여 적용되는 규정

- (1) 제146조, 제147조, 제149조, 제150조, 제152조, 제153조, 제154조, 제156조, 제159조 및 제161조의 규정은 전통 특산품 보증에 대하여도 적용된다.

제165조 별도의 규정

- (1) 이 법의 시행에 관한 별도의 규정은 기관에 의해 발효된다.

제2편 그 밖의 규정

제166조 내지 제184조 (2003년 11월 6일자 제5000호 「튀르키예 특허청 설립 및 임무에 관한 법률」과 관련되어 있으며, 해당 법률로 대체되었다.)

제185조 (1963년 7월 17일자 제278호 「튀르키예 과학기술연구기관 설립에 관한 법률」과 관련되어 있으며, 해당 법률로 대체되었다.)

제186조 (1964년 7월 2일자 제492호 「수수료법」과 관련되어 있으며, 해당 법률로 대체되었다.)

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제187조 (1965년 7월 14일자 제657호 「공무원법」과 관련되어 있으며, 해당 법률로 대체되었다.)

제188조

- a) (2003년 11월 6일자 제5000호 「튀르키예 특허청 설립 및 임무에 관한 법률」과 관련되어 있으며, 해당 법률로 대체되었다.)
- b) (2003년 12월 10일자 제5018호 「공공재정관리 및 통제에 관한 법률」과 관련되어 있으며, 해당 법률로 대체되었다.)
- c) (2004년 4월 22일자 제5147호 「집적회로 배치설계 보호에 관한 법률」과 관련되어 있으며, 해당 법률로 대체되었다.)

제189조 (1951년 12월 5일자 제5846호 「저작권법」과 관련되어 있으며, 해당 법률로 대체되었다.)

제190조 인용

- (1) 다른 법령에서 튀르키예 특허청(Türk Patent Enstitüsü)을 인용한 경우, 이는 튀르키예 특허상표청(Türk Patent ve Marka Kurumu)을 의미하며, 상표전문가(Marka Uzmanı) 및 특허전문가(Patent Uzmanı) 또는 상표전문가보조(Marka Uzman Yardımcısı) 및 특허전문가보조(Patent Uzman Yardımcısı)를 인용한 경우, 이는 산업재산전문가(Sınai Mülkiyet Uzmanı) 및 산업재산전문가보조(Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı)를 의미하는 것으로 본다.

제191조 폐지된 법령

- (1) 2003년 11월 6일자 제5000호 「튀르키예 특허청 설립 및 임무에 관한 법률」 제4조 제1항 제d호와 제13조 제1항 제e호는 폐지된다.
- (2) 2004년 4월 22일자 제5147호 「집적회로 배치설계 보호에 관한 법률」 제39조는 폐지된다.
- (3) 다음의 칙령은 폐지된다.
 - 1. 1995년 6월 24일자 제551호 「특허권 보호에 관한 칙령」
 - 2. 1995년 6월 24일자 제554호 「산업디자인 보호에 관한 칙령」
 - 3. 1995년 6월 24일자 제555호 「지리적 표시 보호에 관한 칙령」
 - 4. 1995년 6월 24일자 제556호 「상표 보호에 관한 칙령」
 - 5. 1995년 9월 22일자 제566호 「551호 칙령 개정에 관한 칙령」

부칙 제1조 제551호, 제554호, 제555호, 제556호 칙령의 적용

- (1) 이 법의 공포일 이전에 기관에 제출된 국내 및 국제 상표, 디자인, 지리적 표시 출원은 출원일 당시 유효한 법령에 따라 처리된다. 다만, 공포일 이전에 제출되었으나 공보에 게재되지 않은 지리적 표시 출원은 제555호 칙령의 이의 신청 기간 규정을 유지하는 조건하에 공보에 게재된다.
- (2) 이 법의 공포일 이전에 제출된 국내 특허 및 실용신안 출원은 출원일 당시 유효한 법령에 따라 처리된다. 이 조항이 시행된 이후 제출된 추가특허 출원 또는 독립특허로의 전환 시, 본 특허 출원일 당시의 법령이 적용된다. 무심사 특허를 심사청구 특허로 전환하거나, 특허를 실용신안으로 또는 실용신안을 특허로 전환하는 경우, 특허 또는 실용신안의 무효심판에 있어도 출원일 당시의 법령이 적용된다. 이 조항 시행일 이전에 국내 단계로 진입한 국제 또는 지역 협정을 통한 특허 또는 실용신안 출원도 국내 단계 진입일 당시의 법령에 따라 처리된다.
- (3) 폐지된 제551호 칙령 부칙 제4조에 해당하는 특허에 대해서는 동일 조항이 계속 적용된다.
- (4) 이전 법령에 따라 부여된 특허 및 실용신안에 대해서는 제99조, 제138조, 제144조 및 제113조 제5항, 제121조 제8항을 제외하고 이 법의 규정이 적용된다.

부칙 제2조 기존 별도 규정의 적용

- (1) 이 법에서 규정된 별도의 규정들이 발효되기 전까지는, 기존 별도의 규정 중 이 법에 반하지 않는 규정의 적용을 계속한다.

부칙 제3조 범죄물의 폐기

- (1) 2009년 1월 1일 이전에 범한 범죄로 인해 폐지된 제551호, 제554호, 제555호 또는 제556호 칙령의 형사규정이 적용되어 범죄 대상 물품의 몰수에 관한 확정 판결이 있었으나 그 집행이 이루어지지 않은 자에 대하여, 해당 물품이 사법보관소 또는 피해자에게 있거나 2004년 12월 4일자 제5271호 「형사소송법」 제132조 제5항에 따라 제3자에게 보관 중인지 여부에 관계없이, 해당 판결을 선고한 법원의 관할구역 내 공소검사실이 직권으로, 그 결과를 명시한 정당한 방식의 통지를 실시한다. 해당자에게는 1개월 이내에 법원에 신청하여 물품의 반환을 청구할 수 있다는 사실이 통지된다. 이 기간 내에 반환 청구가 없거나, 반환 결정의 통지일로부터 1개월 이내에 물품을 수령하지 않을 경우, 공소검사실의 청구에 따라 해당 법원은 물품의 폐기를 명한다. 폐기 결정은 즉시 이행을 위하여 공소검사실에 송부된다.
- (2) 본 조가 시행되기 이전에, 폐지된 제551호, 제554호, 제555호 또는 제556호 칙령의 형사규정이 적용되어 물품 반환에 관한 확정판결이 있었으나 물품을 수령하지 않은 자에게, 그

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

물품이 사법보관소 또는 피해자에게 있거나 형사소송법 제132조 제5항에 따라 제3자에게 보관 중인지 여부에 관계없이, 판결을 선고한 법원의 관할구역 내 공소검사실이 직권으로, 그 결과를 명시한 정당한 방식의 통지를 실시하여, 1개월 이내에 반환 판결이 내려진 물품을 수령하도록 통보한다. 이 기간 내에 수령하지 않은 경우, 공소검사실의 청구에 따라 해당 법원은 물품의 폐기를 명한다. 폐기 결정은 즉시 이행을 위하여 공소검사실에 송부된다.

- (3) 본 조에 따라 이루어지는 폐기 절차는 공소 검사의 주재하에, 보관사무관 1인 및 서기 2인으로 구성된 위원회에 의해 수행되며, 이에 대한 조서가 작성된다. 위원회에 포함될 서기들은 사법위원회에 의해 지정된다. 폐기된 물품에 대해 권리자에게 어떠한 보상도 지급되지 않으며, 폐기 비용은 물품 소유자에게 청구되는 소송비용으로서 국고에서 부담한다.

부칙 제4조 법원의 취소권 행사

- (1) 제26조의 규정이 시행되기 전까지는, 해당 조에서 정한 절차 및 원칙에 따라 취소권은 법원에 의해 행사된다.
- (2) 제26조가 시행되는 시점에 법원에서 심리 중인 취소소송은 해당 법원이 계속 심리하여 결론을 내린다.
- (3) 본 조에 따라 법원이 내린 결정은 확정된 후 법원에 의해 직권으로 기관에 송부된다.

부칙 제5조 갱신 신청

- (1) 제23조 제2항 및 제69조 제4항이 시행되기 전까지는, 갱신 신청에 대하여 폐지된 제554호 및 제556호 칙령의 관련 규정을 적용한다.

부칙 제6조 계류 중인 소송

- (1) 이 법에 의해 폐지될 예정인
제551호 칙령 제146조
제554호 칙령 제58조
제555호 칙령 제30조
제556호 칙령 제71조
에 근거하여 설치된 전문법원들은 이 법 제156조 제1항에 따라 설치된 법원으로 간주되며, 이 법원들에서 계속 중인 소송은 해당 법원에서 계속 심리된다.

제192조 발효

- (1) 이 법의 규정은 다음과 같이 발효된다.
 - a) 제26조는 공포일로부터 7년 후에 발효된다.

- b) 제23조 제2항 및 제69조 제4항에 규정된 갱신 신청의 제출 기한에 관한 규정과, 제46조에 규정된 엠블럼 사용 의무에 관한 규정은 공포일로부터 1년 후에 발효된다.
- c) 기타 조항은 공포일에 발효된다.

제193조 시행

- (1) 이 법의 규정은 각료회의가 시행한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

캐나다 산업디자인법

캐나다 산업디자인법 (통합본)

Industrial Design Act
R.S.C., 1985, c. I-9
최종개정일 2018.11.5.
(2025.5.5. 기준)

통합본의 공식적 지위

2009년 6월 1일 발효된 「법령개정 및 통합에 관한 법률(Legislation Revision and Consolidation Act)」 제31조 제1항 및 제2항은 다음과 같이 규정한다:

공표된 통합본은 증거로 간주됨

제31조 (1) 이 법에 따라 장관이 인쇄물 또는 전자적 형태로 공표한 통합 법률 또는 통합 규정의 사본은, 해당 법률 또는 규정 및 그 내용을 증명하는 증거가 되며, 장관이 공표한 것으로 주장 되는 모든 사본은, 그 반대 사실이 입증되지 않는 한, 장관에 의해 공표된 것으로 간주된다.

법령의 불일치

(2) 이 법에 따라 장관이 공포한 통합 법령(consolidated statute)과 법령공포법(Publication of Statutes Act)에 따라 의회 서기(Clerk of the Parliaments)가 인증한 원본 법령(original statute) 또는 그 이후의 개정법령 사이에 불일치가 있는 경우, 해당 불일치 범위 내에서 원본 법령 또는 개정법령이 우선 적용된다.

산업디자인에 관한 법률

약칭

약칭

제1조 이 법은 「산업디자인법(Industrial Design Act)」이라 칭할 수 있다.

정의

제2조 이 법에서,

물품(article)이란 손이나 도구 또는 기계를 이용해 제작된 모든 것을 말한다.

협약(Convention)이란 1883년 3월 20일에 체결된 파리 연합 협약(이하 “협약”이라 한다)을 의미하며, 캐나다가 당사국으로 참여한 모든 개정 및 수정 사항을 포함한다.

동맹국(country of the Union)이란

(a) 협약에 따라 구성된 산업재산권 보호를 위한 동맹국, 또는

(b) 세계 무역 협정 이행법 제2조 제1항에서 정의된 세계 무역 기구의 회원국;

디자인 또는 산업 디자인이란 완성된 제품에서 눈으로만 판단되어 시각적으로 매력적인 형태, 구성, 패턴 또는 장식의 특징 또는 그 특징의 조합을 의미한다.

키트(kit)는 완성된 제품을 조립하기 위해 필요한 부품의 완전하거나 거의 완전한 세트를 의미한다.

장관이란 이 법의 목적상 총독(Governor in Council)이 지정한 캐나다 여왕의 추밀원(Queen's Privy Council for Canada)의 구성원을 말한다.

소정의(prescribed)라는 의미는 규정에 의해 정해진 것을 의미하며, 수수료와 관련해서는 규정에 의해 정해진 방식에 따라 결정된 것을 포함한다.

세트(set)란 동일한 일반적 특성을 가진 여러 개의 물품으로서, 일반적으로 함께 판매되거나 함께 사용하도록 의도된 것으로, 각각 동일한 디자인 또는 그 변형이 적용된 것을 의미한다.

유용한 물품(useful article)이란 실용적인 기능을 가진 물품을 의미하며, 이와 같은 물품의 모형(model)도 포함한다.

실용적 기능(utilitarian function)이란 물품에 있어서 예술적 또는 문학적 내용을 담는 매개체나 전달수단으로서의 기능 외의 기능을 의미한다.

변형(variants)이란 동일한 물품 또는 세트에 적용된 디자인으로, 서로 실질적인 차이가 없는 것을 의미한다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

제1장 산업디자인

등록

등록부

제3조 (1) 장관은 「산업디자인 등록부(Register of Industrial Designs)」라 불리는 등록부를 관리해야 하며, 해당 등록부는 본 법률에 따라 등록된 디자인에 관한 규정된 정보 및 진술을 포함하여야 한다.

증거

(2) 산업디자인 등록부는 그 내용에 대한 증거로 간주되며, 등록부의 기재사항 사본은 장관, 특허청장 또는 특허청 소속의 공무원이나 직원이 진본임을 인증한 경우 해당 기재사항의 증거로 인정된다.

증거능력

(3) (2)에 따라 인증된 것으로 보이는 사본은 모든 법원에서 증거로 인정된다.

명백한 오류

제3.1조 장관은 산업디자인 등록부에 등록사항이 기재가 된 후 6개월 이내에, 등록 당시 장관이 소지하고 있는 해당 등록디자인과 관련된 문서로부터 명백히 드러나는 기재상의 오류를 정정할 수 있다.

디자인 등록 출원

제4조 (1) 디자인의 소유자는 최초의 소유자이든 후속 소유자이든 소정의 수수료를 납부하고, 장관에게 다음 내용을 포함하는 출원서를 제출함으로써 디자인의 등록을 신청할 수 있다.

- (a) 등록 대상 디자인이 적용되는 완성된 물품의 명칭;
- (b) 소정의 요건을 충족하는 디자인의 표시; 및
- (c) 소정의 정보 또는 진술서.

출원인의 대체

(2) 소정의 조건 및 요건에 따라, 디자인이 등록되기 전에 출원 당시 해당 디자인의 소유자가

다른 사람이었음이 장관에게 충분히 입증된 경우, 해당 출원은 실제로 출원한 자가 아닌 다른 사람에 의해 제출된 것으로 간주된다.

출원일

- (3) 캐나다에서의 출원일은 장관이 소정의 서류, 정보 및 진술서를 수령한 날짜이며, 해당 문서, 정보 및 진술서가 서로 다른 날짜에 수령된 경우에는 가장 늦은 날짜를 기준으로 한다.

등록 출원의 심사

제5조 장관은 규칙에 따라 디자인 등록을 위한 각 출원을 심사하여야 한다.

제5.1조 폐지

출원의 거절

제6조 (1) 장관이 해당 디자인이 등록될 수 없는(design is not registrable) 것이라고 판단한 경우, 그 출원을 거절하고 그 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.

디자인의 등록

(2) 장관이 그러한 판단을 하지 않는 한, 해당 디자인을 등록하고 그 사실을 출원인에게 통지하여야 한다.

등록 가능한 디자인

제7조 다음의 요건을 충족하는 디자인은 등록 가능하다.

- (a) 본법에 따라 출원되었을 것;
- (b) 해당 디자인이 제8.2조에서 정의하는 의미의 신규성(novelty)을 가질 것;
- (c) 해당 디자인이 출원인 또는 이전의 권리자(predecessor in title)에 의해 창작되었을 것;
- (d) 해당 디자인이 완성된 물품이 오로지 기능적 요소(utilitarian function)에 의해 결정된 구성으로만 이루어진 것이 아닐 것 ; 및
- (e) 해당 디자인이 공서양속 또는 공공질서에 반하지 않을 것.

우선일

제8조 (1) 디자인등록출원(본 조 및 제8.1조에서 “계류 중인 출원”이라 칭한다)에서 디자인의 우선일은 해당 출원의 출원일이다. 단, 다음의 경우는 예외로 한다.

- (a) 계류 중인 출원이 다음의 자에 의해 출원된 경우
 - (i) 계류 중인 출원의 출원일에 동맹국의 시민 또는 국민, 거주자이거나 동맹국에서 진

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

정하고 유효한 공업상 또는 상업상의 사업소가 있는 자

- (ii) 해당 디자인을 공개하는 디자인의 등록을 위해 동맹국 중 어느 한 국가에서 또는 그 국가를 대상으로 이전에 정규 출원을 한 자 또는 그 이전의 권리자(predecessor in title)인 경우,

(b) 계류 중인 출원의 출원일이 그 이전에 정규 출원된 출원의 출원일로부터 6개월 이내일 것, 그리고

(c) 출원인이 계류 중인 출원에 관하여 그 이전에 정규 출원된 출원을 기초로 우선권을 주장했을 것.

이전에 정규 출원된 출원의 출원일

- (2) 위의 (1)(a)부터 (c)까지의 요건이 충족되는 경우, 해당 디자인의 우선일은 그 이전에 정규 출원된 출원의 출원일로 본다.

우선권 주장

제8.1조 (1) 제8조의 목적상, 디자인 등록 출원인은 계류 중인 출원에 대해 하나 이상의 선행 정규 출원을 기초로 장관에게 우선권 주장을 제출할 수 있다.

요건

- (2) 우선권 주장은 규칙에 따라 이루어져야 하며, 출원인은 해당 우선권 주장의 기초가 된 각 선행 정규 출원의 출원일, 출원국 또는 출원관청의 명칭 및 출원번호를 장관에게 제출해야 한다.

출원되지 않은 것으로 간주되는 경우

- (3) 우선권 주장이 규칙에 따라 이루어지지 않았거나, 출원인이 (2)에 근거해 요건이 되는, 각 선행 정규 출원의 출원번호 이외의 정보를 제출하지 않았을 경우는 우선권 주장은 제출되지 않은 것으로 간주된다.

우선권 주장 취하

- (4) 출원인은 규칙에 따라 전부 또는 하나 이상의 선행 정규 출원에 대한 우선권 주장을 취하할 수 있다.

복수의 선행 정규 출원

- (5) 동일한 국가 내에서 또는 동일한 국가를 대상으로, 또는 서로 다른 국가 내에서 또는 서로

- 다른 국가를 대상으로, 둘 이상의 선행 정규 출원이 존재하는 경우,
- (a) 제8조 (1) (b)는 해당 선행 정규 출원들 중 가장 빠른 출원일을 적용한다.
 - (b) 제8조 (2)는 우선권 주장의 기초가 되는 선행 정규 출원들 중 가장 빠른 출원일을 적용한다.

출원되지 않은 것으로 간주되는 선행 정규 출원

- (6) 제8조의 목적상, 다음 각 항목 중 하나에 해당하는 경우, 선행 정규 출원은 출원되지 않은 것으로 간주한다:
 - (a) 계류 중인 출원의 출원일이, 해당 선행 정규 출원의 출원일로부터 6개월이 초과된 경우;
 - (b) 계류 중인 출원의 출원일 이전에, 동일한 완성품에 적용되는 디자인을 공개한 다른 디자인 출원이 존재하고,
 - (i) 그 출원이 선행 정규 출원의 출원인, 또는 그 이전의 권리자나 승계인에 의해 이루어진 경우 및
 - (ii) 해당 선행 정규 출원이 출원된 국가 또는 그 국가를 대상으로 출원된 경우; 그리고
 - (c) (b)항에 따른 다른 출원의 출원일 또는 해당 출원이 둘 이상인 경우 그중 가장 이른 출원일을 기준으로, 해당 선행 정규 출원이
 - (i) 공중의 이용에 제공되지 않으며 어떠한 권리도 잔존하지 않고 취하, 포기 또는 거절되었을 경우, 및
 - (ii) 캐나다를 포함한 어떤 국가에서도 우선권 주장의 기초로서 이용되지 않는 경우

신규한 디자인

- 제8.2조 (1) 디자인 등록 출원에 포함된 디자인은, 그 디자인 자체 또는 실질적으로 차이가 없는 디자인이 등록될 완성품과 동일하거나 유사한 완성품에 적용된 경우로서, 다음 각 요건을 모두 충족하는 경우 신규한 디자인으로 본다.
- (a) 다음 중 어느 하나에 해당하는 자에 의해, 해당 디자인의 우선일로부터 12개월 이전에 캐나다 또는 그 밖의 지역에서 일반에게 공개되거나 이용가능하게 된 경우가 아니어야 한다.
 - (i) 해당 출원을 한 자
 - (ii) 그 자의 이전의 권리자, 또는
 - (iii) 해당 출원을 한 자 또는 그 이전의 권리자로부터 직접 또는 간접적으로 해당 디자인에 관한 정보를 얻은 자.
 - (b) 그 디자인이, 위 (a)에서 언급된 우선일 이전에, 다른 누구에 의해서도 캐나다 또는 그 밖의 지역에서 일반에게 공개되지 않았을 것,

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (c) 규칙에 따르는 것을 조건으로, 그 우선일이 (a)에 말하는 우선일 전에 캐나다의 디자인 등록출원에 의해 공개되어 있지 않았을 것

출원되지 않은 것으로 간주되는 출원

- (2) (1) (c)의 목적상, 해당 호에 언급된 출원은 제8.3조에 근거해 일반에 공개된 날과 해당 출원에 포함된 디자인이 등록된 날 중 더 빠른 날 이전에 취하된 경우, 출원되지 않은 것으로 간주된다.

공중의 이용에 제공되는 출원 및 서류

- 제8.3조 (1) 장관은 소정의 날에, 디자인 등록 출원 및 그 출원과 해당 디자인 등록에 관하여 장관이 보유하고 있는 모든 서류를 공중의 이용에 제공하여야 한다.

비공개

- (2) 출원인 또는 등록된 권리자의 승인이 없는 한, 장관은 (1)에서 언급된 소정의 날 이전에는, 해당 디자인 등록 출원과 그 출원 또는 해당 디자인 등록과 관련된 정보나 서류의 공개를 거부하여야 한다.

제한

- (3) (1)에서 언급된 소정의 날은, 디자인의 등록일과 등록 출원의 출원일부터 30개월이 경과한 날 중 더 늦은 날, 또는 해당 출원에 관하여 우선권 주장이 이루어진 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 선행 정규 출원일보다 늦을 수 없다.

주장의 취하

- (4) 우선권 주장이 소정의 날 이전에 취하된 경우, (3)의 적용상 그리고 취하 범위에서, 그 주장은 처음부터 제출되지 않은 것으로 본다.

출원의 취하

- (5) 디자인 등록출원이 규칙에 따라 소정의 날 이전에 취하되었을 경우, 장관은 (1)에서 말하는 출원 및 서류를 공중의 이용에 제공해서는 안 되며, 또한 출원 및 서류와 이에 관한 어떠한 정보도 공개하지 아니한다.

소정의 날

- (6) (4) 또는 (5)에서 말하는 소정의 날은 (1)에서 말하는 소정의 날보다 늦어지지 않는 것으로 한다.

독점적 권리

독점적 권리

제9조 디자인 등록은 무효임이 증명되지 않는 한, 디자인에 관한 배타적 권리를 소유자에게 부여한다.

독점적 권리의 존속기간

제10조 (1) (3)에 따르는 것을 조건으로 독점적 권리의 존속기간은 다음과 같다.

- (a) 디자인의 등록일과, 제8.3(1)항에 따른 해당 디자인 등록출원이 공중에 제공된 소정의 날 중 더 늦은 날에 시작하여,
- (b) 디자인의 등록일로부터 10년이 경과한 날과 출원일로부터 15년이 경과한 날 중 더 늦은 날에 종료한다.

유지 수수료

(2) 디자인의 소유자는 등록에 따라 부여된 독점적 권리를 유지하기 위하여, 규칙에 따라 정해진 기간에 대해 특허청장에게 소정의 수수료를 납부하여야 한다.

기간의 만료

(3) (2)에 따른 수수료가 규정된 기간 내에 납부되지 않는 경우, 해당 독점적 권리의 존속기간은 그 기간이 종료되는 시점에 만료된 것으로 간주한다.

허락 없는 디자인의 사용

제11조 (1) 독점권의 존속기간 중, 해당 디자인 소유자의 허락없이 어느 누구도 다음의 행위를 하여서는 안 된다.

- (a) 디자인이 등록되어 있고, 해당 디자인 또는 그와 실질적으로 차이가 없는 디자인이 적용된 물품에 대해 제조하거나, 영업 또는 사업 목적으로 수입, 판매, 임대 또는 판매 또는 임대를 위한 청약 또는 전시하는 행위;
- (b) 키트와 관련하여, 해당 키트에서 조립된 물품에 대해 행해진 경우 침해로 간주되는 (a)항에 규정된 행위

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

실질적인 차이

- (2) (1)의 적용상, 차이가 실질적인지 여부를 판단할 때에는, 등록디자인이 이전에 공표된 디자인과 어느 정도 차이가 있는지를 고려할 수 있다.

보호의 제한

제11.1조 이 법에 따른 보호는 유용한 물품에 적용된 특징이 오로지 물품의 실용적 기능에 의해 지배되는 특징 또는 제조 혹은 구성 방법 또는 원리에 적용되는 경우에는 확장되지 아니한다.

소유권

최초 소유자

제12조 (1) 디자인의 최초의 소유자는 그 디자인의 창작자이다. 다만, 창작자가 그 디자인을 유상으로 타인을 위하여 제작한 경우에는 그 타인이 최초의 소유자가 된다.

취득 권리

- (2) 해당 소유권에 대한 타인의 권리는 그가 취득한 권리의 범위에만 미치는 것으로 한다.

권리이전(Transfers)

디자인의 이전 가능성

제13조 (1) 등록 여부에 관계없이 모든 디자인은 전체 또는 일부를 이전할 수 있다.

출원에 관한 이전 기록

- (2) 장관은 규칙에서 정한 바에 따라, 출원인(이전자)의 청구 또는 장관이 납득할 수 있는 증거가 수령된 경우 그 출원의 피이전자의 청구에 따라 디자인 등록 출원의 이전을 기록해야 한다.

디자인 이전의 등록

- (3) 장관은 규칙에서 정한 바에 따라, 등록 소유자의 청구 또는 장관에게 납득할 수 있는 권리 이전 관련 증거를 제출한 경우 피이전자의 청구에 따라 그 권리이전을 등록해야 한다.

무효인 권리이전

- (4) 등록되지 않은 등록 디자인에 대한 이전은 후의 피이전자에 대한 이전이 등록되었을 경우, 후의 피이전자에 대해 무효이다.

기록 또는 등록 말소

- (5) 장관은 디자인 등록 출원의 이전이 기록 또는 등록되어서는 안 되었다고 장관이 납득할 수 있는 증거를 수령한 경우, 해당 이전 기록 또는 등록을 말소해야 한다.

제한

- (6) 장관은 이전자가 타인에게 해당 등록디자인을 먼저 이전하였다는 사실만을 이유로 하여 그 등록디자인에 대한 이전등록을 말소할 권한을 갖지 않는다.

제14조 폐지

침해 소송

소유자 또는 전용실시권자에 의한 소송

- 제15조 (1) 독점적 권리에 대한 침해소송은, 해당 디자인의 권리자 또는 그 권리에 대한 전용실시권자에 의해, 관할권을 가진 법원에 제기될 수 있으며, 이는 권리자와 전용실시권자 간의 계약에 따를 수 있다.

소유자의 당사자 적격

- (2) 해당 디자인의 권리자는, 침해소송의 당사자이거나 당사자로 포함되어야 한다.

법원의 구제명령권

- 제15.1조 제15조에 따른 절차에서, 법원은 사정에 따라 필요하다고 인정되는 경우, 금지명령에 의한 구제, 손해 또는 이익의 환수, 징벌적 손해배상, 침해 물품 또는 조립 키트의 처분을 포함한 명령을 할 수 있다.

병존적 재판관할권

- 제15.2조 연방법원은 다음 사항에 대하여 병존적 재판관할권을 가지며, 이를 심리 및 판단할 수 있다.

- (a) 독점적 권리의 침해에 관한 소송; 및

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

(b) 디자인의 소유권 또는 디자인에 관한 권리에 관한 모든 쟁점

제16조 폐지

항변

제17조 (1) 제15조에 근거한 소송 절차에서 피고가 소송대상행위의 시점에서는 해당 디자인이 등록되어 있음을 알지 못하고, 등록되었다고 의심할만한 합리적 사유도 없었음을 입증한 경우에는 법원은 금지명령 이외의 구제조치를 명하여서는 아니 된다.

예외

- (2) 원 안의 대문자 'D' 및 디자인 소유자의 명칭 또는 통상적인 약칭이 함께 표시되었음을 원고가 입증한 경우에는 (1)은 적용하지 않는다.
- (a) 해당 등록이 적용되는 모든 물품 또는 대부분의 물품으로서, 그 행위가 문제되기 전에 캐나다 내에서 권리자 또는 권리자의 동의하에 배포된 것;
- (b) 이들 물품에 부수되는 라벨이나 포장재

소유자

- (3) (2)의 적용상, 소유자란 해당 물품, 라벨 또는 포장재에 표시가 이루어진 당시의 권리자를 의미한다.

소제기기한

제18조 디자인권 침해 행위가 있는 날로부터 3년이 경과한 후 그 침해의 소가 제기된 경우에는 어떠한 구제 조치도 받을 수 없다.

제II부

통칙

제19조 폐지

제20조 폐지

기간의 연장

기간 연장

제21조 (1) 이 법에 따라 어떤 행위를 하도록 정해진 기간이 소정의 날(prescribed day) 또는 장관이 지정한 날에 종료하는 경우, 그 기간은 소정의 날 또는 지정된 날이 아닌 다음 날까지 연장된다.

날짜 지정 권한

(2) 장관은 예기치 못한 사정으로 인해 공익상 필요하다고 판단하는 경우, 제1항의 목적을 위하여 임의의 날짜를 지정할 수 있다. 날짜를 지정하는 경우, 장관은 그 사실을 캐나다 지식재산청(CIPO) 웹사이트에 공지하여야 한다.

정정 및 변경에 관한 절차

연방 법원의 정정

제22조 (1) 연방법원은, 법무장관의 요청 또는 충분한 사유 없이 산업디자인 등록부에의 기재 누락 또는 부당한 기재로 인해 불이익을 입은 자의 청구에 따라, 등록부의 기재에 대해 신규 작성, 말소, 또는 변경 명령을 할 수 있으며, 필요하다고 판단하는 경우에는 신청을 기각할 수 있다.

비용

(2) 어느 경우에도 연방법원은 해당 절차의 비용에 관하여 적절하다고 판단되는 명령을 내릴 수 있다.

판단사항

(3) 연방법원은, 본 조에 따른 절차에서 등록부의 정정을 위하여 필요하거나 적절하다고 판단되는 모든 사항에 대해 판단할 수 있다.

재판관할권

(4) 연방법원은 본 조에 따른 절차를 심리 및 판결할 전속관할권을 가진다.

디자인 변경 신청

제23조 (1) 등록된 산업디자인의 권리자는, 본질적 사항이 아닌 특정 사항에 대하여 디자인을

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

추가하거나 변경할 수 있도록 허가를 받기 위하여 연방법원에 신청할 수 있으며, 법원은 적절하다고 판단하는 조건을 부과하여 허가하거나 거절할 수 있다.

장관에 대한 통지

- (2) 본 조에 따라 연방법원에 디자인의 추가 또는 변경을 위한 허가 신청을 하려는 경우에는, 장관에게 그 신청을 통지하여야 하며, 장관은 해당 신청에 대하여 의견을 개진할 권리를 가진다.

등록부의 정정

제24조 연방법원이 산업디자인 등록부에 대한 기재의 작성, 말소 또는 변경, 또는 등록된 산업디자인의 추가 또는 변경을 명하는 경우, 그 명령의 인증 사본(certified copy)은 법원 등기소 소속 공무원에 의해 장관에게 송부되어야 하며, 등록부는 그 명령에 따라 정정 또는 변경되어야 하며, 또는 경우에 따라 해당 명령의 취지가 등록부에 적법하게 기재되어야 한다.

전자적 양식 및 수단

전자적 양식 및 수단

제24.1조 (1) 이 법에 따라 장관 또는 특허청장에게 제출되는 문서, 정보 또는 수수료는, 규칙에서 정하는 바에 따라, 장관 또는 특허청장이 지정하는 전자적 양식 및 전자적 수단에 의해 제출될 수 있다.

수집, 보관 등

- (2) 장관 및 특허청장은, 규칙에서 정하는 바에 따라, 문서 또는 정보를 작성, 수집, 수령, 저장, 이전, 배포, 공표, 인증 또는 기타 방식으로 처리하기 위해 전자적 수단을 사용할 수 있다.

‘전자적’의 정의

- (3) 본 조에서 양식 또는 수단과 관련하여 전자적이란 광학적, 자기적 또는 기타 유사한 양식 또는 수단을 포함한다.

규칙

규칙

제25조 총독(Governor in Council)은 다음에 관한 규칙을 제정할 수 있다.

- (a) 디자인의 명칭에 관한 사항
- (b) 디자인 등록 출원의 형식 및 기재사항에 관한 사항. 여기에는 다음이 포함된다.
 - (i) 완성품 명칭 방식
 - (ii) 완성품의 전부 또는 일부에 적용된 형상, 구성, 패턴 또는 장식의 특징 식별 방식
 - (iii) 출원이 완성품 또는 그 일부의 형상, 구성, 무늬 또는 장식 중 일부 또는 전부로서, 완성품에서 시각적으로만 인식되고 평가되는 특징에만 관련됨을 식별하는 방식
- (b.1) 디자인 등록출원의 처리 및 심사에 관한 사항. 여기에는 출원이 포기된 것으로 간주되는 사유와 그 출원이 복원될 수 있는 사유가 포함된다.
- (b.2) 제8.2조(1)(a)(i) 또는 (ii)에 해당하는 자가 캐나다에서 출원한 디자인이 출원서에 공개된 경우를 포함하여, 제8.2조(1)(c)가 적용되지 않는 사유에 관한 사항
- (b.3) 디자인 등록 출원의 취하에 관한 것 및 제8.3조 (4) 및 (5)의 목적상, 우선권 주장 또는 의장 등록 출원이 취하되어야 하는 날짜 또는 그 결정 방법을 규정하는 사항
- (c) 수수료 납부 및 수수료 금액에 관한 것
- (d) 본법에 따라 납부된 수수료의 환급에 관한 사항
- (d.1) 장관이 정당한 사정이 존재한다고 판단하는 경우를 포함하여, 소정의 조건 및 절차에 따라 장관에게 수수료 납부를 면제할 수 있는 권한을 부여하는 것
- (e) 디자인 세트(set) 및 변형(variant)의 등록에 관한 사항
- (e.1) 장관 또는 특허청장에게 제출된 문서에 포함된 명백한 오류(obvious error)의 정정에 관한 사항으로, 다음을 포함한다.
 - (i) 명백한 오류의 판단 기준: 및
 - (ii) 정정의 효과
- (f) 우선권 주장에 관한 것으로서, 다음을 포함한다.
 - (i) 우선권이 주장될 수 있는 기간
 - (ii) 우선권 주장을 위해 제출되어야 하는 정보 및 서류
 - (iii) 그러한 정보 및 서류의 제출기간
 - (iv) 우선권 주장의 취하 및
- (v) 우선권 주장 또는 그와 관련하여 제출한 정보 또는 서류의 정정 및 제8.3조의 출원 정정의 효과
- (g) 등록증에 관한 것
- (g.1) 디자인 관련 서류의 기록에 관한 사항
- (g.2) 디자인 등록 출원 또는 등록디자인의 이전(transfer) 등록 또는 기재에 관한 사항
- (g.3) 장관 또는 특허청장에 의해 수령된 것으로 간주되는 시점을 포함하여, 장관 또는 특허청장에게 전자적 양식 및 전자적 수단에 의한 서류 및 정보의 제공에 관한 것

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

- (g.4) 제24.1조 (2)에 따른 전자적 수단의 사용에 관한 것
- (g.5) 장관 또는 특허청장과 제3자 간 의사소통 방식에 관한 사항
- (g.6) 이 법의 어떠한 규정에도 불구하고, 캐나다가 당사자국인 모든 개정 및 변경 사항을 포함하여, 1999년 7월 2일 제네바에서 채택된 산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정의 1999년 제네바 개정 협정의 이행을 위한 규정; 그리고
- (h) 본법에 따라 규정되어야 할 그 밖의 사항 및 본법의 목적을 달성하기 위한 전반적인 규정

제26조~제28조 폐지

경과규정

시행일의 정의

제29조 제30조부터 제32조에서 시행일(coming-into-force date)이라 함은 2014년 경제행 동계획법 제2호(Economic Action Plan 2014 Act, No. 2) 제104조 제2항이 시행되는 날 을 말한다.

제29.1조 폐지

선출원 - 출원일 있음

제30조 시행일 직전의 본법에 따라 출원일이 결정된 디자인 등록 출원으로서, 그 출원일이 시 행일 이전인 경우, 해당 출원은 다음 각 호에 따라 처리되고 종결되어야 한다.

- (a) 시행일 직전의 본법의 규정(단, 제5조, 제13조 및 제20조는 제외);
- (b) 제5조, 제13조, 제21조 및 제24.1조

선출원 - 출원일 없음

제31조 디자인 등록 출원이 시행일 이전에 제출되었으나, 해당일 기준으로 시행일 직전의 본법 에 따라 출원일이 부여되지 않은 경우, 그 출원은 출원되지 않은 것으로 간주된다.

등록디자인

제32조 이 법의 시행일 이후에 발생한 모든 사항은, 이 법의 시행일 전에 등록된 디자인 또는 이 법의 시행일 전에 이 법이 시행일 직전까지의 규정에 따라 출원일이 결정된 출원에 기초 하여 이 법의 시행일 이후에 등록된 디자인은 다음 각 호에 따라 처리 및 종결되어야 한다.

- (a) 시행일 직전에 유효하던 본법의 규정(단, 제3조, 제13조, 제20조는 제외);

(b) 제3조, 제3.1조, 제13조, 제21조 및 제24.1조

규칙

제33조 엄밀하게는 제25조에 따라 제정된 규칙은 해당 규칙에 달리 정함이 없는 한, 제30조에서 말하는 출원 및 제32조에서 말하는 디자인에 적용된다.

제1장
▼
서론

제2장
▼
유럽연합의
지식재산권
규범 분석

제3장
▼
말레이시아의
지식재산권
규범 분석

제4장
▼
튀르키예의
지식재산권
규범 분석

제5장
▼
캐나다의
지식재산권
규범 분석

제6장
▼
결론

▼
붙임

미래전략 연구

국가별 법령 비교 분석

발 행 일 2025년 12월
발 행 처 한국지식재산연구원
발 행 인 최 규 완
주 소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3, 9층
한국지식재산연구원
전 화 02-2189-2600
홈 페이지 www.kiip.re.kr
디자인/인쇄 (주)경성문화사 Tel. 044-868-5590

이용허락 유형	표시 마크	이용허락 범위
[제4유형] 제1유형 + 상업적 이용금지 + 변경금지	    공공누리 공공저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지



미래전략 연구

국가별 법령 비교 분석



지식재산처

Ministry of Intellectual Property

대전 서구 청사로 189
Tel. 1544-8080 Fax. 042)472-3464
<https://www.moip.go.kr>



한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

서울 강남구 테헤란로 131
Tel. 02)2189-2600 Fax. 02)2189-2698
<http://www.kiip.re.kr>

ISBN : 979-11-6884-316-5 13500

DOI : 10.8080/P9791168843165